



Aurkibidea

Aurkezpena

1. Nafarroako Gardentasunaren
Kontseilua

2. Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluaren jarduera
gardentasunaren arloan

3. Jarduera publikoaren
gardentasunaren egoerari
buruzko balantzea 2024.urtea itxi
ondoren

4. Kontu irekiak

5. Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluaren beste jarduera
batzuk

6. NGK ebazpenen doktrina
aurkibidea, 2024an

Eranskinak

Nafarroako
Gardentasunaren
Kontseilua

JARDUEREN MEMORIA

2024

Índice

Presentación

1. El Consejo de Transparencia
de Navarra

2. Actividad del Consejo de
Transparencia de Navarra en
materia de transparencia

3. Balance sobre la situación de
la transparencia en la actividad
pública una vez cerrado el año
2024

4. Cuentas abiertas

5. Otras actividades del Consejo
de Transparencia de Navarra

6. Índice doctrinal de las
resoluciones del CTN en 2024

Anexos

Consejo
de
Transparencia
de
Navarra

MEMORIA DE ACTIVIDAD

2024

Índice

1	
El Consejo de Transparencia de Navarra	7
1.1. Referencias normativas	8
1.2. Naturaleza, Constitución y Composición	9
1.3. Funciones	10
1.4. Estructura y Funcionamiento	11
1.5. Medios, Recursos y Presupuesto	12
1.5.1. Sede	12
1.5.2. Personal	12
1.5.3. Presupuesto	12
1.5.4. Medios electrónicos	13
1.6. Actividad (sesiones) en 2024	13
2	
Actividad del Consejo de Transparencia de Navarra en materia de Transparencia	21
2.1. Actividades en materia de acceso a la información pública	22
2.1.1. Titulares del derecho de acceso a la información pública	22
2.1.2. Reclamaciones	22
2.1.2.1. Por el sujeto activo: perfil de la persona que presenta la reclamación	24
2.1.2.2. Por el origen de la reclamación	24
2.1.2.3. Por el sujeto pasivo de la reclamación	25
2.1.2.4. Por las causas que motivaron su presentación	26
2.1.2.5. Por el sentido de los Acuerdos que han resuelto las reclamaciones	27
2.1.2.6. Por las materias sobre las que versan las reclamaciones	29
2.1.2.7. Plazo de resolución de las reclamaciones	29
2.1.2.8. Doctrina interpretativa desarrollada en las resoluciones que resuelven las reclamaciones	29
2.1.3. Grado de colaboración de las Administraciones públicas	30
2.1.4. Cumplimiento de los acuerdos	30
2.1.5. Impugnación de acuerdos ante el Contencioso-Administrativo	31
2.1.6. Multas coercitivas e incoación de procedimientos sancionadores	31
2.2. Actividad en materia de publicidad activa	31
2.2.1. Sujetos y obligaciones	31
2.2.2. Actividad de evaluación	33

3	
BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA UNA VEZ CERRADO EL AÑO 2024	
3.1.	EN RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3.2.	EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES DIRECTAMENTE DEPENDIENTES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
3.3.	EN RELACIÓN CON LOS SUJETOS PRIVADOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 3 LFTN
3.4.	EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS
3.5.	EN RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS
3.6.	REFLEXIÓN FINAL
4	
CUENTAS ABIERTAS	
4.1.	ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA REFERIDA A LAS CUENTAS ABIERTAS 2024
a)	Administración de la Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas
b)	Universidad Pública de Navarra
5	
OTRAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA	
5.1.	DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA
5.2.	CONSULTAS AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA
5.3.	ACCIONES DIVULGATIVAS
5.4.	RELACIONES EXTERNAS Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES
5.5.	PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE LA LEY FORAL 5/2018, DE 17 DE MAYO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO.
6	
ÍNDICE DOCTRINAL DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2024	
I. ÍNDICE DOCTRINAL	
II. RECOPIACIÓN DOCTRINAL 2024	
ANEXOS	
Anexo I:	Acuerdos del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo reclamaciones de acceso a la información pública
Anexo II:	Acuerdos del Consejo de Transparencia de Navarra requiriendo el cumplimiento de los Acuerdos que resuelven las reclamaciones
Anexo III:	Acuerdos del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo denuncias de publicidad activa

Presentación

Una de las funciones que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra es la presentación anual ante el Parlamento de Navarra de una memoria sobre su actividad dirigida a velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a la Ley Foral, las reclamaciones y consultas tramitadas, las recomendaciones o requerimientos realizados en esta materia, así como una referencia a los expedientes disciplinarios o sancionadores cuya incoación haya instado (art. 64.1 g), incorporando además un apartado específico relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas.

La presente memoria rinde cuentas de la actividad del Consejo de Transparencia de Navarra durante el año 2024 mostrando para ello, con el mayor detalle posible, los datos relativos al propio Consejo y a la actividad realizada durante ese año, con el fin de que su lectura ofrezca a los miembros del Parlamento de Navarra y a las personas interesadas una visión de la tarea que corresponde acometer a este órgano garante de la transparencia para cumplir con el mandato que tiene asignado por la Ley Foral 5/2018, de 17

de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, a través de la presente memoria se pretende realizar, desde la posición de garante de la transparencia que ocupa el Consejo de Transparencia de Navarra, un análisis general de la situación actual de la transparencia pública en la Comunidad Foral de Navarra, con el deseo de que este documento, más allá del cumplimiento de una obligación legal, sirva también para conocer el nivel de ejercicio por la ciudadanía de Navarra de su derecho a saber, cómo actúan los sujetos públicos y en qué emplean sus recursos.

Manteniendo la iniciativa implantada en el año 2020, esta memoria incorpora una recopilación de los criterios y posicionamientos más relevantes elaborados por el Consejo de Transparencia de Navarra en su tarea de estudio y resolución de las reclamaciones que se le han formulado durante el año 2024. A este fin, siguiendo un tesoro o índice analítico que facilite su consulta, se transcriben los fundamentos jurídicos que consideramos relevantes por cuanto sientan doctrina interpretativa de la normativa aplicable en materia del derecho de acceso a la información pública.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra
Juan Luis Beltrán Aguirre

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

1.1. REFERENCIAS NORMATIVAS

1.2. NATURALEZA, CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN

1.3. FUNCIONES

1.4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

1.5. MEDIOS, RECURSOS Y PRESUPUESTO

1.5.1. Sede

1.5.2. Personal

1.5.3. Presupuesto

1.5.4. Medios electrónicos

1.6. ACTIVIDAD (SESIONES) EN 2024

1

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

1.1. REFERENCIAS NORMATIVAS

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es de aplicación en todo el territorio nacional respecto de todos aquellos artículos que tienen atribuido el carácter de básicos, crea en materia de impugnaciones por vulneración del derecho de acceso a la información pública una reclamación potestativa y previa a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, de la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo independiente, y que sustituye a los recursos administrativos. Para respetar al máximo las competencias autonómicas, según señala su exposición de motivos, expresamente se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal solo tendrá competencias en aquellas

Comunidades Autónomas con las que se haya firmado el Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume ese Consejo para resolver reclamaciones.

A la vista de la referida ley estatal, mediante la Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, que modificó la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, se crea el Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente de control en materia de transparencia de la actividad pública en la Comunidad Foral de Navarra, con la encomienda de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Ese mismo año se aprueba la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas

Abiertas, por la que también se encomienda al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esa Ley Foral en relación con todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público.

Finalmente, se promulga la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entra en vigor el 23 de agosto de 2018. Esta Ley Foral amplía el ámbito subjetivo de aplicación ya no sólo a la Administración de la Comunidad Foral y a sus entes instrumentales, sino también, a las Entidades Locales, a la Universidad Pública de Navarra y a otras Entidades e Instituciones en sus actividades sujetas al derecho administrativo, como Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra, Colegios Profesionales, Cámara de Comercio, Denominaciones de origen, Federaciones Deportivas y Corporaciones de Derecho Público. Ámbito que también se extiende a las Entidades que participan en la gestión de los servicios públicos financiados con fondos públicos, con el fin de extender el derecho de la ciudadanía a conocer y acceder a la información pública derivada de las actuaciones de esas entidades financiadas con fondos públicos, y a los grupos de interés. También amplía notablemente los ítems de publicidad activa ya que mientras la Ley básica estatal 19/2013 establece 60 ítems, la Ley Foral de Transparencia establece 257 ítems.

Tras la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, el Consejo de Transparencia de Navarra, por Acuerdo de 24 de septiembre de 2018, aprobó las Normas de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra.

1.2. NATURALEZA, CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN

El Consejo de Transparencia de Navarra, conforme al régimen establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, se conforma como un órgano sin personalidad jurídica propia, pero independiente en el ejercicio de sus cometidos ya que tiene reconocida expresamente plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. La independencia funcional del Consejo queda, pues, garantizada directamente por ley, si bien la Ley Foral lo adscribe orgánicamente al, actualmente, Departamento de Presidencia e Igualdad, a efectos de que le facilite el apoyo técnico y administrativo necesario para su funcionamiento.

El Consejo de Transparencia de Navarra está compuesto por la persona titular de la presidencia y por los siguientes miembros:

- a) Cuatro miembros del Parlamento de Navarra para cuya designación se tendrá en cuenta el criterio de pluralidad respecto de los grupos presentes en el Parlamento de Navarra.
- b) Un o una representante del Departamento competente en materia de transparencia.
- c) Tres representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
- d) Un o una representante del Consejo de Navarra.
- e) Un o una representante de la Cámara de Comptos.
- f) Un o una representante del Defensor del Pueblo de Navarra.
- g) Un o una representante de la Universidad Pública de Navarra.

En cada caso, el procedimiento de designación del respectivo miembro o miembros corresponde a la institución u órgano correspondiente, quien puede designar, además, un

o una suplente para los casos de enfermedad, ausencia o impedimento temporal.

Los miembros de Consejo de Transparencia de Navarra durante el año 2024 han sido los siguientes:

Presidente:

Don Juan Luis Beltrán Aguirre.

Miembros:

- a) Designados por el Parlamento de Navarra:
 - Doña Cristina López Mañero.
 - Don Kevin Lucero Domingues.
 - Doña Blanca Isabel Regúlez Álvarez.
 - Doña Irati Jiménez Aragón.
- b) Designada por el Departamento de Presidencia e Igualdad por ser el competente en materia de transparencia,
 - Doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrera.
- c) Designados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos:
 - Don Miguel Ángel Moleón Viana.
 - Don Xabier Alcuaz Andueza.
 - Doña Berta Enrique Cornago.
- d) Designado por el Consejo de Navarra:
Hasta el 16 de octubre de 2024:
 - Don Hugo López López.Desde el 16 de octubre de 2024:
 - Don Rafael Lara González.
- e) Designada por la Cámara de Comptos:
 - Doña Gemma Angélica Sánchez Lerma.
- f) Designado por el Defensor del Pueblo de Navarra:
 - Don Carlos Sarasibar Marco.
- g) Designado por la Universidad Pública de Navarra:
 - Don Roldán Jimeno Aranguren.

La pertenencia al Consejo de Transparencia de Navarra es una actividad gratuita y no retribuida. Desde su constitución, el Consejo tampoco ha aprobado indemnizaciones por asistencia a los plenos o por la redacción de ponencias.

1.3. FUNCIONES

El artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, enumera las funciones del Consejo de Transparencia de Navarra. Así, le compete:

- a) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.
- b) Requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en la ley.
- c) Informar preceptivamente proyectos normativos que desarrollen la ley foral en materia de transparencia o estén relacionados con esta materia.
- d) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ella, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.
- e) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley foral.
- f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por las entidades e instituciones obligadas.
- g) Elaborar anualmente una memoria específica sobre su actividad de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones, que será presentada ante el Parlamento de Navarra. Esta memoria incorpora, además, un apartado específico relativo al cumplimiento de las obligaciones de-

rivadas de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas, las reclamaciones y consultas tramitadas, las recomendaciones o requerimientos que el Consejo haya estimado oportuno realizar en esta materia, así como referencia a los expedientes disciplinarios o sancionadores cuya incoación haya instado.

- h) Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del título V de la Ley Foral.
- i) Imponer multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 69 de la Ley Foral.
- j) Promover actividades de formación y sensibilización.
- k) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
- l) Aquellas otras que le sean atribuidas por una norma de rango legal o reglamentario:

Durante el año 2024, la función nuclear del Consejo de Transparencia de Navarra ha sido la de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Los acuerdos adoptados por el Consejo resolviendo las reclamaciones presentadas, al igual que las resoluciones de los recursos administrativos a los que sustituyen esas reclamaciones, tienen carácter ejecutivo, y a esos efectos, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incorpora un artículo (art. 69) destinado al «Cumplimiento de los actos y resoluciones del Consejo de Transparencia de Navarra» en el que se le atribuye al Consejo la capacidad de imponer multas coercitivas a las administraciones, a las entidades, a las autoridades, a los empleados públicos o a los particulares, que incumplan

los actos o resoluciones del Consejo, pudiendo reiterar la multa cada diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado, así como hacer pública la actitud incumplidora de quienes resulten responsables en su página web, en el informe anual, en los medios de comunicación y dando traslado de la conducta al Parlamento de Navarra, para su conocimiento.

1.4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Durante todo el año 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra se ha regido por lo dispuesto en los artículos 63 a 69 de la Ley Foral, 5/2018, de 17 de mayo, así como por su reglamento de organización y funcionamiento, que se adaptó a las prescripciones contenidas en dicha Ley Foral y que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra, de 24 de septiembre de 2018 (BON núm. 214, de 6 de noviembre).

Establece la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, que el Consejo de Transparencia de Navarra ha de actuar con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Como órganos del Consejo, solamente existen dos: El Consejo como órgano colegiado, que puede designarse como Pleno, y el Presidente. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, no prevé ningún otro órgano que complemente la estructura del Consejo. Así pues, al contrario que los Consejos de Transparencia de otras Comunidades Autónomas, no se han creado otros órganos operativos para el funcionamiento ordinario del Consejo, como, por ejemplo, Comisiones (Ejecutiva o Permanente y Temporales), la figura del Secretario General u otros de asistencia a la presidencia como un Vicepresidente.

El Pleno del Consejo es el único órgano colegiado existente y concentra todas las funciones que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, atribuye al Consejo.

Desde la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, el régimen del nombramiento, periodo de mandato no renovable y las causas de expiración del mandato del Presidente se encuentran reguladas en su artículo 65, mientras que el artículo 66 establece y determina las funciones que le son propias, que se transcriben a continuación:

«1. Son funciones de la Presidencia las siguientes:

a) Ostentar la representación del Consejo de Transparencia de Navarra y mantener relación con los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan al Consejo y con los titulares de órganos de análoga naturaleza de ámbito autonómico o estatal.

b) Velar por la observancia de las obligaciones contenidas en esta ley, dando conocimiento al órgano competente de los posibles incumplimientos advertidos, e instando, en su caso, la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del título V.

c) Fijar el orden del día, convocar, presidir y moderar las sesiones del Consejo, en las que contará con voto de calidad.

d) Presentar al Parlamento de Navarra la memoria que prevé esta ley foral.

e) Colaborar, en estas materias, con órganos de naturaleza análoga estatales o autonómicos.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la Presidencia será sustituida por el miembro del Consejo de Transparencia de Navarra de mayor edad que cumpla con el régimen de incompatibilidad establecido en el artículo 65.4 de esta ley.»

1.5. MEDIOS, RECURSOS Y PRESUPUESTO

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no prevé la asignación de medios propios al Consejo de Transparencia de Navarra para la realización de sus funciones. El artículo 67.2 de la Ley Foral determina que el Consejo contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo que le será facilitado por el Departamento de Presidencia e Igualdad, así como con los medios personales y materiales del mismo que sean necesarios.

1.5.1. Sede

El Consejo de Transparencia de Navarra durante el año 2024 ha tenido su ubicación en la Avenida Carlos III, n.º 1, 3.ª planta.

1.5.2. Personal

El Consejo de Transparencia de Navarra no ha sido dotado con personal alguno, si bien cuenta con el apoyo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, desde el que se presta apoyo tanto jurídico como administrativo, así como el necesario para habilitar y mantener el espacio web destinado al Consejo de Transparencia de Navarra en el Portal del Gobierno Abierto.

En el mes de mayo, el departamento de Presidencia e Igualdad asignó a una persona Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica) para atender las necesidades del Consejo de Transparencia.

1.5.3. Presupuesto

Los Presupuestos Generales de Navarra para 2024 dotaron al Consejo de Transparencia con dos partidas económicas.

- Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia: 28.000 euros.
- Interoperabilidad informática: 25.000 euros.

Durante el año 2024, las necesidades informáticas se han atendido desde el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía con los medios y herramientas de las que se disponían en el Servicio.

A continuación, se detallan las actuaciones llevadas a cabo, su coste y las empresas y profesionales involucrados en su realización,

Empresa/Profesional	Concepto	Importe
BI&BI Biloaga, SL	USB 250 Memoria de actividad 2023	1.415,71 €
PRETEXTO	Memoria de actividad 2023	1.998,88 €
ATM Grupo Maggioli SL	Alojamiento plataforma Evaluación	18.150,00 €

El total gastado en el año 2024 asciende a la cantidad de 21.564,59 euros, lo que supone el 40,6% del presupuesto total.

1.5.4. Medios electrónicos

- Dirección electrónica

El Consejo de Transparencia de Navarra tiene habilitada la dirección consejodetransparencia@navarra.es, como dirección de correo electrónico institucional.

- Web

El Consejo de Transparencia de Navarra, desde su constitución, ha contado con un espacio destacado en el Portal del Gobierno Abierto

del Gobierno de Navarra, desde el que se muestra información respecto a las funciones y composición del Consejo, normativa que le resulta de aplicación, convocatorias y actas de las sesiones celebradas, información sobre el procedimiento para presentarlos datos de carácter personal, etc.

- Elementos informáticos

La Presidencia del Consejo de Transparencia de Navarra ha contado desde la constitución del Consejo con un ordenador y una impresora que se han dispuesto en el despacho o sede destinado al Consejo. El almacenamiento de la información, archivos y datos de las actuaciones del Consejo se lleva a cabo mediante el uso de un disco virtual de red, de uso propio y exclusivo del Consejo.

1.6. ACTIVIDAD (SESIONES) EN 2024

El Consejo de Transparencia de Navarra, durante el año 2024, celebró 11 sesiones en las que se adoptaron 92 acuerdos, de ellos:

- 66 resolviendo reclamaciones
- 4 resolviendo denuncias de incumplimientos de obligaciones de publicidad activa,
- 8 resolviendo incidentes de ejecución
- 1 sobre el control de las Cuentas Abiertas
- 1 aprobando la Memoria de 2023
- Después de tres sesiones de estudio, uno aprobando la propuesta de modificaciones en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo (sesión de 13 de mayo),
- 11 aprobando las actas de las sesiones celebradas.

Conforme a los respectivos órdenes del día, durante el año 2024, se trataron las siguientes cuestiones sobre las que se adoptaron acuerdo:

• Sesión de 29 de enero de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2023.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación R 33/2023 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona y se deja sin efecto el Acuerdo AR 36/2023, de 27 de noviembre.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 42/2023 formulada frente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 43/2023 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 44/2023 formulada frente al Ayuntamiento de Etxarri Arantz.

IV OTROS

- 7. Propuesta modificación Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

• Sesión de 26 de febrero de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 29 de enero de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación R 45/2023 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 01/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 02/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 03/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 04/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 05/2024 formulada frente a la Mancomunidad de Valdizarbe.

• Sesión de 4 de marzo de 2024

IV OTROS

- 1. Análisis posibles modificaciones de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo

• Sesión de 8 de abril de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 26 de febrero de 2024.
- 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 4 de marzo de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación R 06/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Carcastillo.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 07/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tafalla.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 08/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Olite.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 09/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Garés.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 10/2024 formulada frente a Hacienda Foral de Navarra.

- 8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 11/2024 formulada frente a la Universidad Pública de Navarra.
- 9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 12/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Ayegui.
- 10. Acuerdo por el que se resuelve Incidente Ejecución 01/2024 sobre AR 29 /2023 sobre el Ayuntamiento de Lesaka.
- 11. Acuerdo por el que se resuelve Incidente Ejecución 02/2024 sobre AR 4/2024 sobre el Ayuntamiento de Etxarri Arantz.
- 12. Acuerdo por el que se resuelve Incidente Ejecución 03/2024 sobre AR 6/2024 sobre el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

III PUBLICIDAD ACTIVA

- 14. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación/denuncia publicidad activa 01/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Puente la Reina/Garés.

• Sesión extraordinaria de 22 de abril de 2024

II. DERECHO DE ACCESO

- 1. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación R 06/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Carcastillo.

IV OTROS

- 2. Análisis posibles modificaciones de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo

• Sesión de 13 de mayo de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 8 de abril de 2024.
- 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 22 de abril de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 08/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Olite.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 10/2024 formulada frente a Hacienda Foral de Navarra.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 13/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 14/2024 formulada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve Reclamación 15/2024 interpuesta frente al Ayuntamiento de Pamplona.

IV OTROS

- 9. Análisis posibles modificaciones de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo

• Sesión de 17 de junio de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 13 de mayo de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 16/2024 formulada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 17/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 18/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Estella.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 19/2024 formulada frente al Departamento de Departamento de Interior, Función Pública y Justicia
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 20/2024 formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 21/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

III. DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA

- 9. Acuerdo por el que se resuelve la denuncia de publicidad activa PA 02/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.

IV OTROS

- 10. Memoria de Actividad 2023

• Sesión de 9 de septiembre de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 17 de junio de 2024.

II DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 22/2024 formulada frente al Departamento de Cultura y Deporte y Turismo.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 23/2024 formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 24/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 25/2024 formulada frente a la Comunidad de Regantes de Traslpuente de Tudela.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 26/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 27/2024 formulada frente al Departamento de Departamento de Interior, Función Pública e Interior.
- 8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 28/2024 formulada frente a la Junta Electoral Provincial de Navarra.
- 9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 29/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 30/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 11. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 31/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz.
- 12. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 32/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.

- 13. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 33/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 14. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 34/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 15. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 35/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Los Arcos.
- 16. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 36/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 17. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 37/2024 formulada frente al Departamento de Departamento de Desarrollo Rural y Media Ambiente.
- 18. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 38/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 19. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 39/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 20. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 40/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 21. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 41/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 22. Reclamaciones pendientes.

III DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA

- 23. Acuerdo por el que se resuelve la denuncia de publicidad activa PA 03/2024 formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.
- 24. Acuerdo por el que se resuelve la denuncia de publicidad activa PA 04/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

• Sesión de 7 de octubre de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 36/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 40/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 42/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 43/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Estella.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 44/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 45/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 46/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 47/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Barañáin.
- 10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 29/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela y se deja sin efecto el AR 34/2024.
- 11. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de Ejecución IE 04/2024 sobre AR 22/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

III. DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA

- 13. Acuerdo por el que se resuelve la denuncia de publicidad activa PA 03/2024 formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés

• Sesión de 11 de noviembre de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 7 de octubre de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 48/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 49/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 50/2024 formulada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 51/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 52/2024 formulada frente al Concejo de Imárcoain.
- 7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 53/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 54/2024 formulada frente al Colegio Santa Luisa de Marillac.
- 9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 56/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 57/2024 formulada frente al Ayuntamiento de San Martín de Unx.
- 11. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 58/2024 formulada frente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
- 12. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 59/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Lekunberri.

- 13. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 60/2024 formulada frente al Departamento de Salud.
- 14. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de Ejecución IE 05/2024 sobre AR 41/2024 formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- 15. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de Ejecución IE 06/2024 sobre AR 28/2024 formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

IV OTROS

- 17. Informe análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa referidas a las Cuentas Abiertas 2023.

• Sesión de 16 de diciembre de 2024

I. ACTA

- 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 11 de noviembre de 2024.

II. DERECHO DE ACCESO

- 2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 53/2024 formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 55/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Castejón.
- 4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 61/2024 formulada frente al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
- 5. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de Ejecución IE 07/2024 sobre AR 40/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Los Arcos.
- 6. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de Ejecución IE 08/2024 sobre AR 36/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz.

ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

2.1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.1.1. Titulares del derecho de acceso a la información pública

2.1.2. Reclamaciones

2.1.2.1. Por el sujeto activo: perfil de la persona que presenta la reclamación

2.1.2.2. Por el origen de la reclamación

2.1.2.3. Por el sujeto pasivo de la reclamación

2.1.2.4. Por las causas que motivaron su presentación

2.1.2.5. Por el sentido de los Acuerdos que han resuelto las reclamaciones

2.1.2.6. Por las materias sobre las que versan las reclamaciones

2.1.2.7. Plazo de resolución de las reclamaciones

2.1.2.8. Doctrina interpretativa desarrollada en las resoluciones que resuelven las reclamaciones

2.1.3. Grado de colaboración de las Administraciones públicas

2.1.4. Cumplimiento de los acuerdos

2.1.5. Impugnación de acuerdos ante el Contencioso-Administrativo

2.1.6. Multas coercitivas e incoación de procedimientos sancionadores

2.2. ACTIVIDAD EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

2.2.1. Sujetos y obligaciones

2.2.2. Actividad de evaluación

2

ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

2.1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.1.1. Titulares del derecho de acceso a la información pública

Conforme al artículo 30 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, son sujetos activos del derecho de acceso a la información pública, cualquiera persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, no teniendo que motivar su solicitud de acceso para ejercer el derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante un derecho informativo de titularidad universal, que acoge a personas físicas y jurídicas, privadas y públicas, de nacionalidad española o extranjera.

2.1.2. Reclamaciones

a) Número de reclamaciones

En el año 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra ha recibido un total de 71 reclamaciones.

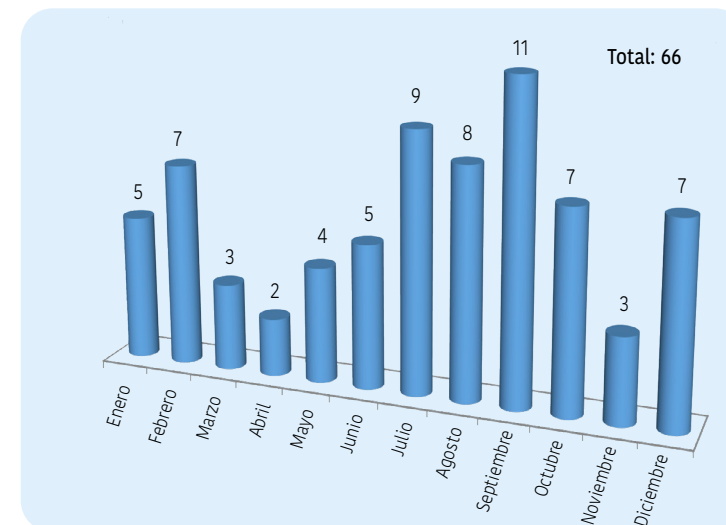
b) Reclamaciones interpuestas por meses

Las 71 reclamaciones interpuestas durante el año 2024 se han ido presentando a lo largo de todos los meses, resultando julio, agosto y septiembre, con 9, 8 y 11 reclamaciones en cada uno de ellos, los meses en los que mayor número de reclamaciones se han presentado ante el Consejo de Transparencia. Por su parte, han sido marzo, abril y noviembre, con 3, 2 y 3 reclamaciones, los meses en el que menos reclamaciones en materia de derecho de acceso se han interpuesto.

Durante el primer semestre del año se han concentrado 26 reclamaciones y en el segundo semestre 45.

El gráfico siguiente muestra el número de reclamaciones presentadas al Consejo por meses.

RECLAMACIONES RECIBIDAS EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA EN 2024

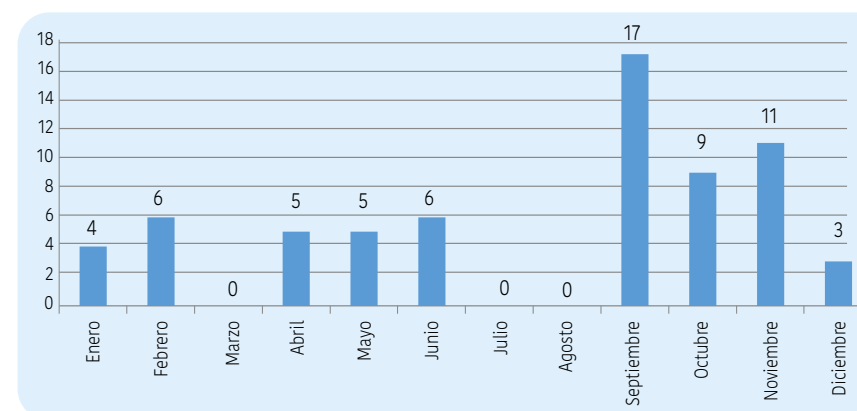


c) Reclamaciones resueltas por el Consejo de Transparencia

Durante el año 2024 se adoptaron 67 acuerdos en materia de derecho de acceso que re-

solvieron 66 reclamaciones, 5 de ellas se correspondían con reclamaciones presentadas a finales de 2023, quedando pendientes para su resolución en 2025, 10 de ellas.

66 RECLAMACIONES RESUELTAS EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA



Los meses de septiembre y noviembre con 17 y 11 acuerdos adoptados respectivamente fueron los meses en los que más reclamaciones fueron resueltas.

Si bien se adoptaron 67 acuerdos, se resolvieron 66 reclamaciones ya que uno de los acuerdos anuló y dejó sin efecto otro anterior sobre la misma reclamación.

d) **Reclamaciones en relación con el número de solicitudes de acceso a información formuladas ante los sujetos obligados**

- Administración de la Comunidad Foral de Navarra:
 - Número de solicitudes de acceso a información: 402
 - Reclamaciones formuladas: 22 (5,47%)
- Ayuntamiento de Pamplona:
 - Número de solicitudes de acceso a información: 61
 - Reclamaciones formuladas: 3 (4,9%)

No se hace referencia a otras Administraciones o Entidades pues en sus páginas web no se han encontrado datos sobre las solicitudes recibidas.

e) **Comparación con el conjunto de Comunidades Autónomas**

Número de reclamaciones por cada 100.000 habitantes:

- 2020: media del conjunto de CCAA: 8,2; Navarra: 7,1
- 2021: media del conjunto de CCAA: 12,9; Navarra: 14,6
- 2022: media del conjunto de CCAA: 12,5; Navarra: 12,3
- 2023: media del conjunto de CCAA: 10,4; Navarra: 6,5
- 2024: media del conjunto de CCAA: 13,4; Navarra: 10,5

Así pues, en el año 2024 Navarra se ha situado por debajo de la media nacional.

2.1.2.1. **Por el sujeto activo: perfil de la persona que presenta la reclamación**

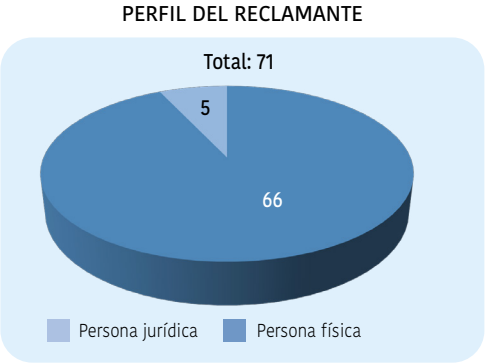
El 73% de las reclamaciones han sido interpuestas por hombres, el 20% por mujeres y el 7% restante han sido presentadas por personas jurídicas.

Respecto al año 2023 se constata un importante incremento de las reclamaciones interpuestas por hombres, del 41 al 73% y una disminución notable de las reclamaciones interpuestas por personas jurídicas (de un 27% al actual 7%).

2.1.2.2. **Por el origen de la reclamación**

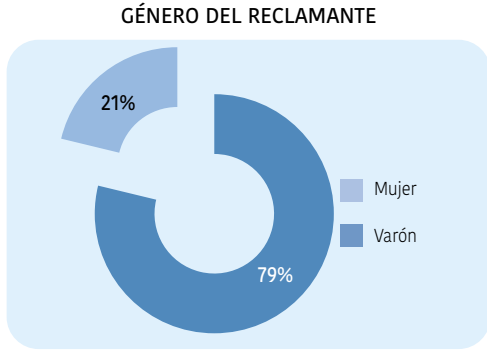
Atendiendo a la tipología del sujeto que ha presentado la reclamación, 66 de ellas han sido interpuestas por personas físicas, mientras que las 5 reclamaciones restantes, han sido presentadas por personas jurídicas.

El 93% de las reclamaciones interpuestas han sido presentadas por personas físicas y el 7% de aquellas lo ha sido por personas jurídicas. Manteniéndose la tendencia iniciada



el pasado año en el que se produjo un importante incremento de las reclamaciones presentadas por las personas físicas respecto de las que fueron interpuestas en el año 2021 pasando del 56% al citado 72% en 2022, al 73% en 2023 y 93% en este ejercicio de 2024 viéndose reducido el número de reclamaciones presentadas por personas jurídicas, del 44% en 2021 al 28% en 2022, al 27% en 2023, y al 7% en este año 2024.

Por género, destacan una mayoría de hombres respecto de mujeres. El 79% de las reclamaciones interpuestas por persona física, ha sido presentada por hombres, y el 21% restante lo ha sido por mujeres. Han sido un total de 22 hombres los que han presentado 52 reclamaciones y sólo 4 de aquellos han interpuesto un total de 21 reclamaciones a tenor de 3, 5, 6 y 7 respectivamente y, finalmente, 14 mujeres han presentado 14 reclamaciones.



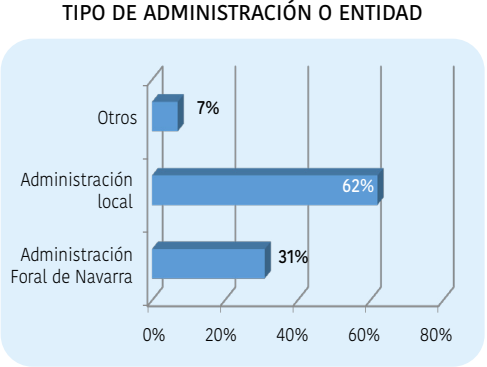
2.1.2.3. **Por el sujeto pasivo de la reclamación**

La mayoría de las reclamaciones presentadas tenían como sujeto pasivo de las mismas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o a una Administración Local.

Tipo de Administración	
Administración Foral de Navarra	22
Administración Local:	44
• Ayuntamiento	38
• Concejo	2
• Mancomunidad	4
Universidad Pública Navarra	2
Comunidad de Regantes	1
Junta Electoral Provincial Navarra	1
Sujeto no obligado	1

En un caso, la reclamación se interpuso ante una entidad privada no sujeta al derecho de acceso a la información pública.

En el siguiente gráfico muestra en términos porcentuales la tipología del sujeto pasivo de las reclamaciones presentadas.



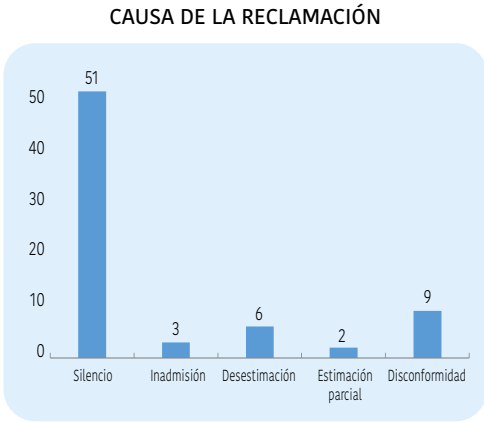
En concreto, de las 71 reclamaciones presentadas durante el ejercicio de 2024 ante el Consejo de Transparencia de Navarra, se han interpuesto frente a los siguientes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, Ayuntamientos, otras entidades Locales, y otras Entidades:

Administración Comunidad Foral de Navarra	22
Cultura, Deporte y Turismo	1
Economía y Hacienda	1
Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2
Educación	1
Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial	1
Interior, Función Pública e Interior	11
Salud	1
Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	1
Servicio Navarro Salud-Osasunbidea	3
Administración Local	44
Aoiz/Agoitz	1
Ayegui	1
Barañain	2
Carcastillo	1
Castejón	1
Estella	2
Lekunberri	1
Los Arcos	1
Olite	1
Pamplona	3
Piedramillera	5
Puente la Reina/Gares	1
San Martín de Unx	1
Tafalla	2
Tudela	13
Valle de Egüés	1
Zizur Mayor	1
Concejo de Imarcoain	2
Mancomunidad Comarca Pamplona	2
Mancomunidad Servicios Administrativos Izaga	1
Mancomunidad Valdizarbe	1

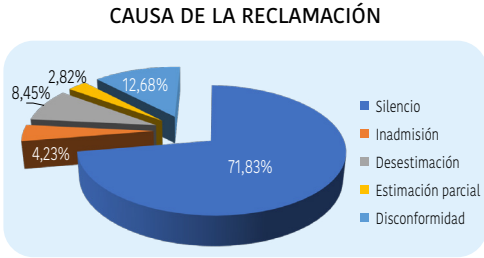
Otros	5
Universidad Pública de Navarra	2
Comunidad de Regantes Traslapiente de Tudela	1
Junta Electoral Provincial de Navarra	1
Tercero no sujeto al derecho de acceso	1

2.1.2.4. Por las causas que motivaron su presentación

A continuación, se muestra gráficamente las causas que motivaron la presentación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra.



En el siguiente gráfico se observa el peso porcentual de cada una de las causas de la interposición de las reclamaciones.



Ha de destacarse que el silencio administrativo, año tras año, es la causa mayoritaria de reclamaciones.

- En el año 2017, de 15 reclamaciones, 10 lo fueron por silencio (66,6%)
- En el año 2018, de 35 reclamaciones, 23 lo fueron por silencio (65,71%).
- En el año 2019, de 33 reclamaciones, 19 lo fueron por silencio (57, 6%)
- En el año 2020, de 46 reclamaciones, 27 lo fueron por silencio (59%)
- En el año 2021, de 95 reclamaciones, 69 lo fueron por silencio (72,6%)
- En el año 2022, de 78 reclamaciones, 60 lo fueron por silencio (77%)
- En el año 2023, de 44 reclamaciones, 25 lo fueron por silencio (56,8%)
- En el año 2024, de 71 reclamaciones, 51 lo fueron por silencio (71,83%)

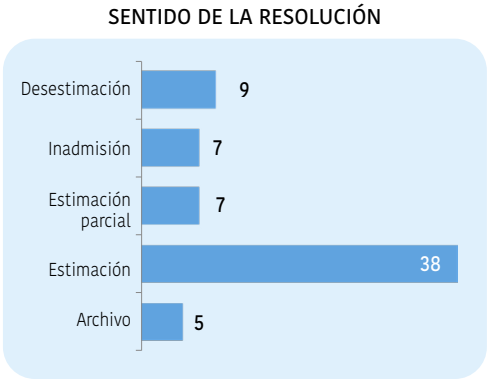
De las 51 del año 2024, 16 corresponden a la Administración de la Comunidad Foral, 34 a Administraciones locales, y 1 a otros.

Como puede observarse, la mala praxis del silencio administrativo sigue situándose en cotas muy altas. En criterio de este Consejo, las razones principales de esa muy mala praxis administrativa –el silencio administrativo es la antítesis de la transparencia y utilizarlo en procedimientos de acceso a información es sencillamente impresentable– son: a) carencias organizativas en la mayoría de los sujetos obligados (no han designado Unidades Responsable de la Transparencia o, en su defecto, un empleado público responsable), b) La falta de formación y de concienciación de los empleados públicos sobre el valor de la transparencia y la sobrecarga de trabajo que les supone cumplir las obligaciones en la materia.

2.1.2.5. Por el sentido de los Acuerdos que han resuelto las reclamaciones

El Consejo de Transparencia de Navarra ha finalizado el procedimiento de 5 reclamaciones presentadas durante 2023 y de 61 presentadas en 2024, acordando el archivo, la inadmisión, la desestimación, estimando parcialmente o estimándolas en su totalidad, han quedado pendientes para resolver en el próximo ejercicio un total de 10 reclamaciones.

En el siguiente gráfico se muestra el sentido de los acuerdos que han resuelto las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia de Navarra.



En 5 ocasiones el Consejo de Transparencia de Navarra ha acordado el archivo de la reclamación porque en 4 de los casos, durante la tramitación de las mismas, la información ha sido facilitada al reclamante, desistiendo éste de la reclamación presentada y en una de las reclamaciones, el reclamante no subsanó la reclamación presentada dándose por desistido. En 38 ocasiones se ha estimado totalmente la reclamación. En otras 7 se ha estimado la reclamación al menos parcialmente. Han resultado inadmitidas 7 reclamaciones,

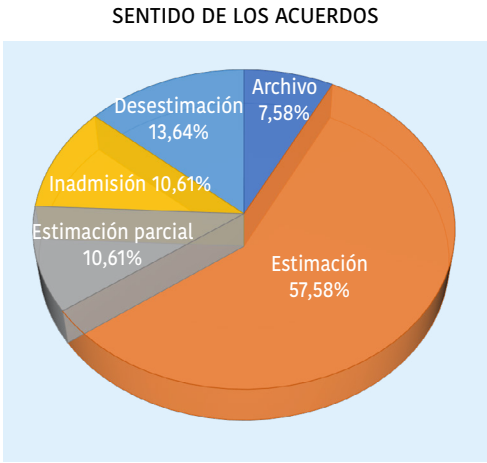
por dirigirse frente a un sujeto no obligado por la Ley Foral de Transparencia, por tratarse de actos futuros, por no tratarse de una solicitud de información pública y por la falta de competencia del Consejo de Transparencia de Navarra. En 9 ocasiones otras tantas reclamaciones han sido desestimadas.

En el siguiente gráfico se muestra el peso porcentual de los distintos sentidos de los acuerdos adoptados por el Consejo resolviendo las reclamaciones interpuestas.

En el siguiente cuadro se relacionan las causas que motivaron la reclamación con el sentido del acuerdo que resolvió las reclamaciones planteadas.

Causa de la Reclamación	Sentido de la Resolución					
	Archivo	Estimada total	Estimada parcial	Inadmisión	Desestimación	
Silencio	49	5	32	4	4	4
Desestimación	5	3		2		2
Estimación parcial		1				1
Disconformidad		2	2	1		2
Inadmisión			1			2
TOTAL	66	5	38	7	7	9

En cuarenta y cinco de los sesenta y seis casos resueltos en 2024, los reclamantes han visto total o parcialmente satisfecho su derecho de acceso a la información solicitada y, en treinta y seis de los cuarenta y nueve casos resueltos, en los que el silencio ha sido la causa que motivó la presentación de la reclamación, la persona que planteó la reclamación ha visto, en este ejercicio, satisfecho su derecho de acceso a la información públi-



ca. Además, en otros cuatro de los casos han sido interpuestos a causa del silencio se ha procedido a su archivo por haber accedido el reclamante a la información solicitada.

Finalmente, cabe señalar que las diez reclamaciones pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2024, han sido resueltas en 2025, siendo una inadmitida, una desestimada, 1 estimada parcialmente y resultando estimadas totalmente, las siete restantes.

2.1.2.6. Por las materias sobre las que versan las reclamaciones

En el siguiente gráfico se agrupan las reclamaciones presentadas en 2024 según la materia

A. Información institucional	1
B. Contratación	7
C. Empleo público/procesos selectivos	15
D. Empleo público/retribuciones y relaciones de puestos de trabajo	2
E. Empleo público/otros	2
F. Información económica/gastos	0
G. Información económica/subvenciones	0
H. Información estadística	4
I. Información jurídica	12
J. Medio ambiente	2
K. Obra pública	1
L. Ordenación del territorio y urbanismo	16
M. Otra información	9
Total	71

2.1.2.7. Plazo de resolución de las reclamaciones

El Consejo de Transparencia de Navarra ha resuelto las reclamaciones presentadas en el año 2024, en todos los casos, sin agotar el plazo máximo de tres meses, procurando agilizar al máximo la adopción de la resolución en aras a hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. El tiempo medio de tramitación ha sido de 52 días que supone un leve incremento respecto del año 2023 (49 días).

A continuación, se detalla en la siguiente tabla el plazo de resolución de las 66 reclamaciones resueltas en el año 2024.

Plazo de resolución	Nº reclamaciones 2024
De 8 a 20 días	
De 21 a 30 días	3
De 31 a 40 días	15
De 41 a 50 días	15
De 51 a 60 días	15
De 61 a 70 días	7
De 71 a 80 días	7
De 81 a 90 días	4

De los datos contenidos en la tabla se constata que el Consejo de Transparencia de Navarra ha resuelto el 72 % de las reclamaciones planteadas en menos de dos meses, resolviéndose todas ellas dentro del plazo legalmente establecido.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del Consejo de Transparencia de Navarra respecto al plazo en el que ha resuelto las reclamaciones desde el año 2018.

Plazo de resolución	% Reclamaciones resueltas						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
< de 60 días	72%	59%	83%	77%	62%	92%	72%
> de 60 días	28%	41%	17%	23%	38%	8%	28%

2.1.2.8. Doctrina interpretativa desarrollada en las resoluciones que resuelven las reclamaciones

Como en años anteriores, se incorpora a esta memoria un índice analítico donde se citan las resoluciones del año 2024 que corresponden a cada voz o materia del índice, seguido de una recopilación de la doctrina más relevante que ha elaborado el Consejo en los

fundamentos jurídicos de sus resoluciones. De esta manera, al lector le es más fácil y cómodo conocer los criterios jurídicos interpretativos de la normativa aplicable que el Consejo utiliza para resolver las reclamaciones, criterios que se han ordenado, según la temática estudiada en cada caso, conforme a la estructura del índice analítico.

Dado el amplio volumen de esta información, hemos considerado más cómodo para el lector ofrecer esta información al final de la memoria (apartado 6) en lugar de en este subapartado.

2.1.3. Grado de colaboración de las Administraciones públicas

En el año 2024, con carácter general, las Administraciones públicas de Navarra y demás entidades colaboraron con el Consejo de Transparencia de Navarra en el ejercicio de su función de conocer y resolver las reclamaciones que se presenten contra resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

No obstante, en la tramitación de nueve procedimientos (ocho de reclamaciones y una de denuncia) las Administraciones implicadas no remitieron al Consejo de Transparencia el informe de alegaciones y expediente solicitados (11,2% de los procedimientos), lo que, sin duda, por falta de información suficiente, dificultó en estos casos que el Consejo de Transparencia pudiera resolver los correspondientes procedimientos con suficientes elementos de juicio. Las Administraciones no colaboradoras fueron las siguientes:

- Ayuntamiento del Valle de Egües (AP 4/2024)
- Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz (AR 4/2024)
- Ayuntamiento de Carcastillo (AR 15/2024)
- Departamento de Interior, Función Pública y Justicia (AR 54/2024)
- Ayuntamiento de Estella (AR 23/2024 y 48/2024)
- Ayuntamiento de Aoiz (AR 36/2024)
- Ayuntamiento de Piedramillera (AR 56/2024 y AR 59/2024)

El artículo 56.2. j) de la LFTN tipifica como infracción grave de carácter disciplinario «la falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia de Navarra». Sin embargo, el Consejo de Transparencia no ha considerado oportuno instar la incoación de procedimiento sancionador al no apreciar de forma clara «culpabilidad» esto es, «intencionalidad» en la falta de colaboración por parte del personal responsable de la respectiva Administración.

2.1.4. Cumplimiento de los acuerdos

En las resoluciones estimatorias total o parcialmente de la reclamación o la denuncia, se requiere al sujeto obligado para que en el plazo que se fija en la resolución remita al Consejo de Transparencia de Navarra la información facilitada al reclamante. En el caso de que se retrase o no responda, se le requiere nuevamente hasta la plena ejecución de la resolución.

Las resoluciones aprobadas en el año 2024 han sido, en general, debidamente cumplidas. No obstante, a raíz de diez incidentes de ejecución formulados por las personas reclamantes por incumplimiento parcial de la resolución estimatoria, el Consejo de Transparencia de Navarra tuvo que adoptar en el año 2024 ocho acuerdos resolviendo incidentes de ejecución formulados en ejecución del correspondiente acuerdo del Consejo, dejando dos incidentes a resolver en el año 2025. Los incidentes resueltos, todos ellos favorablemente, fueron los siguientes:

- Incidente de ejecución IE 01/2024. ACUERDO IE 01/2024, de 8 de abril, por el que se pone fin al incidente de ejecución del Acuerdo AR 29/2023, de 23 de octubre, tramitado frente al Ayuntamiento de Lesaka.
- Incidente de ejecución IE 02/2024. ACUERDO IE 02/2024, de 8 de abril, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 04/2024, de 29 de enero, tramitado frente al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

- Incidente de ejecución IE 03/2024. ACUERDO IE 03/2024, de 8 de abril, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 6/2024, de 26 de febrero, tramitado frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.
- Incidente de ejecución IE 04/2024. ACUERDO IE 04/2024, de 7 de octubre, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 22/2024, de 17 de junio, tramitado frente al Ayuntamiento de Piedramillera.
- Incidente de ejecución IE 05/2024. ACUERDO IE 05/2024, de 11 de noviembre, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 41/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- Incidente de ejecución IE 06/2024. ACUERDO IE 06/2024, de 11 de noviembre, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 28/2024, de 9 de septiembre tramitado frente al Ayuntamiento del Valle de Egües.
- Incidente de ejecución IE 07/2024. ACUERDO IE 07/2024, de 16 de diciembre, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 40/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento de Los Arcos.
- Incidente de ejecución IE 08/2024. ACUERDO IE 08/2024, de 16 de diciembre, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 36/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento del Aoiz / Agoitz.

Otros dos incidentes quedaron pendientes para su resolución en 2025.

2.1.5. Impugnación de acuerdos ante el Contencioso-Administrativo

Ninguno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Transparencia en el año 2024 ha sido objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2.1.6. Multas coercitivas e incoación de procedimientos sancionadores

a) Multas coercitivas

A lo largo del año 2024 no ha sido necesario imponer multas coercitivas dada la colaboración prestada por parte de todas las Administraciones y entidades implicadas.

b) Incoación de procedimientos sancionadores

A lo largo del año 2024 no ha sido necesario instar por parte del Consejo de Transparencia la incoación de expedientes disciplinarios ya que no se han producido incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley Foral 5/2018 de la suficiente entidad como para poder ser merecedoras de la incoación de un expediente disciplinario.

2.2. ACTIVIDAD EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

Corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas al deber de publicidad activa, pudiendo formular recomendaciones para mejorar el cumplimiento de tales obligaciones.

2.2.1. Sujetos y obligaciones

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, en el artículo 64.1 d), encomienda al Consejo de Transparencia de Navarra respecto de todas las entidades e instituciones sujetas a la Ley Foral, «Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades

e instituciones sujetas a ella, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones».

Los sujetos obligados a realizar publicidad activa vienen descritos en los artículos 2 y 3 de la Ley Foral. Son los siguientes:

- La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.
- Las sociedades públicas, las fundaciones públicas y las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
- Las entidades locales de Navarra y sus entidades instrumentales dependientes.
- La Universidad Pública de Navarra y sus entes instrumentales dependientes.
- Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a una Administración Pública de Navarra.
- Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al cincuenta por ciento o en las que las citadas entidades puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.
- Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades de las previstas en este artículo, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
- Los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los previstos en este artículo financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o designen a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración o dirección.

te su actividad, controlen su gestión o designen a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración o dirección.

- Las asociaciones constituidas o integradas por las Administraciones Públicas de Navarra y/o por los entes instrumentales vinculados o dependientes de las mismas y los demás organismos y entidades previstos en este apartado, incluidos los órganos de cooperación, en los términos previstos en la normativa que le sea de aplicación.
- En el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, en relación con sus actividades en materia de personal y contratación, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Navarra, en todo lo que no se oponga a las potestades, funciones y autonomía que tengan atribuidas estas instituciones por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y la normativa reguladora de cada una de ellas.
- En el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, entidades de Derecho público o entidades sobre las que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Colegios profesionales, Cámara de Comercio, denominaciones de origen, federaciones deportivas y corporaciones de Derecho público.
- Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
- Las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores, así como las asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos, a federaciones de partidos, a agrupaciones de electores y a organizaciones sindicales y empresariales, cuando celebren contratos, suscriban convenios o perciban ayudas o

subvenciones que generen obligaciones económicas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.

- Las entidades privadas que perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
- Los centros concertados, en especial en el ámbito de la educación, la sanidad, el deporte y los servicios sociales. Las normas reguladoras del concierto establecerán la información que deben publicar, que se incluirá en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan.
- Todas las personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el artículo 2 de la Ley Foral que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.
- Los grupos de interés que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y se encuentren inscritos en el registro en los términos previstos en esta ley foral.

Realizado un recuento de las Administraciones y entes obligados a realizar publicidad activa, resultan aproximadamente 920. Se trata, pues, de un listado elevado.

El capítulo III del Título II de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, determina la información, que los sujetos incluidos en los artículos 2 y 3 de la Ley Foral deben hacer pública. Así, los sujetos obligados, al menos deben hacer pública información relativa a:

- a) Información institucional, organizativa y de planificación.
- b) Información sobre altos cargos y personal directivo.
- c) Información de relevancia jurídica.
- d) Información económica, presupuestaria y financiera.
- e) Información sobre contratación pública

- f) Información sobre la concesión de servicios.
- g) Información sobre convenios de colaboración, contratos-programas, encomiendas y encargos a medios propios.
- h) Información sobre la actividad subvencional.
- i) Información patrimonial y estadística.
- j) Información en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda.
- k) Otros contenidos objeto de publicidad.

2.2.2. Actividad de evaluación

Durante el año 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra han resuelto cuatro denuncias por incumplimiento por sujetos obligados de sus obligaciones de publicidad activa.

- Denuncia PA 01/2024. ACUERDO AP 01/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la denuncia formulada ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
- Denuncia PA 02/2024. ACUERDO AP 02/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la denuncia formulada ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.
- Denuncia PA 03/2024. ACUERDO AP 04/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la denuncia formulada en materia de publicidad activa frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.
- Denuncia PA 04/2024. ACUERDO AP 03/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación/denuncia en materia de transparencia activa formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

El Consejo de Transparencia de Navarra ha continuado trabajando en la puesta a punto de la aplicación informática que permitirá hacer evaluaciones del cumplimiento de los deberes de publicidad activa por parte de los sujetos obligados.

BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA UNA VEZ CERRADO EL AÑO 2024

3.1. EN RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3.2. EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES DIRECTAMENTE DEPENDIENTES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

3.3. EN RELACIÓN CON LOS SUJETOS PRIVADOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 3 LFTN

3.4. EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS

3.5. EN RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

3.6. REFLEXIÓN FINAL

3

BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA UNA VEZ CERRADO EL AÑO 2024

Después de once años de vigencia de la Ley 19/2013 básica estatal de transparencia y de siete de la Ley Foral 5/2018 de transparencia, su aplicación durante estos años no ha dado todos los frutos que cabía esperar. Al no haberse aplicado dichas leyes al cien por cien los resultados han quedado por debajo de las expectativas generadas. Indudablemente, en estos años se ha avanzado bastante en transparencia. Antes de la entrada en vigor de estas leyes, nuestro país en materia de transparencia de la gestión pública era un auténtico páramo. Ahora, buena parte de las Administraciones y Entidades obligadas han creado portales de transparencia donde ofrecen una información impensable antes de estas leyes. Pero con todo, no es exagerado afirmar que la situación actual de la transparencia de la gestión pública, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Foral, es todavía mediocre. Hubo un «boom» de la transparencia con la promulgación de la ley básica estatal, pero la palabra «transparen-

cia», por haber sido invocada y manoseada en exceso, pero sin resultados efectivos, hoy aparece devaluada en su significado político-administrativo y, por ende, ha perdido parte del atractivo que suscitó en su momento. El desarrollo reglamentario de la ley básica estatal, que era muy necesario para su plena aplicación, quedó paralizado ante la conveniencia de, primero, modificar la propia ley básica para salvar los importantes vacíos e insuficiencias detectadas en los primeros años de aplicación, pero esa modificación de la ley básica, de la que ya existe desde el año 2022 una propuesta técnica muy elaborada, ha quedado paralizada en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública al que corresponde tramitar la propuesta de modificación. Da la impresión de que se contempla como una ley decorativa con el único propósito de cumplir los compromisos internacionales adquiridos. Y es que el interés real por ser transparentes de una buena parte de las personas responsables

(políticos, altos cargos, etc.) de los gobiernos, administraciones y entidades obligadas a practicarla, ha sido y es escaso. Ha primado la voluntad de aparentar, nada más, sobre todo tras comprobar que la opacidad no tiene coste electoral ni es un hándicap en lo profesional. La ciudadanía se ha cansado de oír promesas y actuaciones en favor de la transparencia que no se han cumplido o se han cumplido deficitariamente.

Como se ha dicho, no todo es negativo. Tras los siete años de vigencia en Navarra de la Ley Foral 5/2018, se ha avanzado en transparencia. Este avance es claramente apreciable en las grandes Administraciones y Entidades públicas –Administración de la Comunidad Foral, Ayuntamiento de Pamplona; Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y UPNA–. Así, las cuatro citadas cumplen razonablemente bien con sus obligaciones de publicidad activa. Respecto del derecho de acceso a la información, las tres, conforme a los datos estadísticos que ofrecen, resuelven expresamente la inmensa mayoría de las solicitudes de acceso a información que reciben. Puede afirmarse que el silencio administrativo es marginal. Su personal ha interiorizado en su mayoría la filosofía de la transparencia. Cuestión distinta es que los diversos órganos administrativos responsables dispongan de medios suficientes para cumplir las obligaciones de transparencia.

Por el contrario, respecto del resto de Administraciones y entidades sujetas a la LFTN (el número de sujetos obligados, públicos y privados, conforme a la LFTN es aproximadamente 920) no puede decirse lo mismo. El cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es mediocre e incluso bastante mediocre.

Las principales razones de los déficits de transparencia por parte de los sujetos obligados serían, a juicio de este Consejo, las siguientes.

3.1. EN RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Derecho Público de los siglos XIX y XX entendía que el principio de publicidad, plenamente exigible respecto de los poderes legislativo y judicial, no era necesario respecto del poder ejecutivo porque la Administración, como organización servicial, se limitaba a ejecutar los mandatos contenidos en la Ley, de forma que bastaba con garantizar que esa ejecución era conforme a la Ley mediante el correspondiente control jurisdiccional. Además, se entendía que exigir al Poder Ejecutivo y a su Administración servicial transparencia no era tampoco deseable, apelándose sistemáticamente a la complejidad de los asuntos públicos para justificar por razones de eficacia la opacidad y el secreto administrativo. De ahí el deber de sigilo y reserva exigido a los empleados públicos en todos los Estatutos aprobados en el siglo XX. Empero, en bastantes ocasiones la Administración no disponía ni dispone de una previa regulación legal o lo suficientemente detallada que enmarque la actividad ejecutiva, por lo que con frecuencia operaba con amplio margen de discrecionalidad, con capacidad de opción y configuración, ponderando ella misma los intereses públicos y privados en presencia y sin que la tutela jurisdiccional pudiera controlar ese ámbito de discrecionalidad.

Ya en el siglo XXI, superada esa concepción paternalista de la relación administración-ciudadano, evoluciona el Derecho Público y, finalmente, en nuestro país, por decisión del legislador, la transparencia es plenamente exigible respecto del Poder Ejecutivo y de su Administración. No obstante, un cambio cultural tan importante exige tiempo y lo cierto es que, de momento, las Administraciones públicas en general siguen siendo opacas, de un lado, por tradición, porque siguen considerando que la opacidad es

requisito necesario para ser eficaces, y de otro, porque carecen de las estructuras administrativas necesarias para implementarla. En fin, no se ha superado todavía la tradición cultural muy arraigada de opacidad y de distancia de los órganos administrativos con el ciudadano.

a) Administraciones y Entidades grandes

Si bien en Navarra esa tradición cultural, como ya hemos indicado, va perdiendo bastante peso en las Administraciones y Entidades públicas grandes, todas ellas dotadas con buenos medios técnicos y humanos –Administración de la Comunidad Foral, Ayuntamiento de Pamplona, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, UPNA–, con todo es todavía posible identificar déficits de transparencia incluso en estas entidades. Como botón de muestra, señalar que la Cámara de Comptos en el análisis de riesgos en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Foral (2019-2023) publicado en el 2024, ha apreciado la existencia de un déficit significativo en el cumplimiento del principio de transparencia en la contratación pública (el Portal de Contratación Pública está bajo la dependencia de la Junta de Contratación Pública, que es un órgano colegiado adscrito orgánicamente al Departamento de Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral).

De otro lado, también merece la pena significar la rápida respuesta que tanto la ACFN como el Ayuntamiento de Pamplona dan a las solicitudes de acceso a información que reciben y el muy bajo número de reclamaciones frente a las respuestas, lo que avala la gene-

ral satisfacción ciudadana ante la actuación administrativa en este ámbito.

b) Entidades locales medianas y pequeñas

La LFTN no discrimina a las entidades locales a efectos de imponerles obligaciones de publicidad activa en razón de su mayor o menor población. Empero, nuestro mapa local se caracteriza por un elevado número de entidades locales de pequeña o muy pequeña población carentes, por tanto, de recursos técnicos y humanos para cumplir las amplias obligaciones de transparencia que les impone la Ley Foral: 186 municipios menores de 1000 habitantes y 346 Concejos, que suponen el 57,5% de las entidades locales obligadas.

La mayoría de las administraciones y entidades del ámbito local, salvo algunas contadas excepciones, están muy poco adaptadas a la Ley Foral 5/2018. Todavía falta compromiso político para hacer las transformaciones culturales necesarias en la propia administración local y en su relación con la ciudadanía, que provoquen cambios de fondo en su funcionamiento, en particular en materia de datos abiertos y rendición de cuentas, capacitando con ello a los vecinos y ciudadanos para la participación en la toma de decisiones.

3.2. EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES DIRECTAMENTE DEPENDIENTES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

Cumple muy bien el Defensor del Pueblo de Navarra. Cumple bien la Cámara de Cómptos. Cumple mal el Consejo de Navarra (se limita a

decir en su página web que el portal de transparencia está en construcción).

3.3. EN RELACIÓN CON LOS SUJETOS PRIVADOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 3 LFTN

Las obligaciones de publicidad activa que les impone la LFTN, algo totalmente novedoso para ellos, implican dos órdenes de consecuencias, una sustantiva y otra instrumental: de un lado, quedan afectadas en su autonomía privada al verse obligadas a publicar informaciones relativas a la organización y funcionamiento de la entidad, y, de otro lado, las obligaciones de publicidad activa les suponen un coste económico y de gestión (disponer de un portal de transparencia y mantenerlo actualizado).

Entidades privadas: basta hacer un repaso de sus páginas web para comprobar un grado de incumplimiento alto de sus obligaciones de transparencia. Posiblemente, más por ignorancia que por una actitud de rechazo. Se observa un cierto grado de transparencia en las entidades receptoras de subvenciones públicas y un nulo grado de transparencia en los centros concertados en el ámbito de la educación, sanidad, servicios sociales y deporte. Respecto de los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, las Administraciones a las que están vinculadas (art. 12.1 LFTN) no parece que les impulsan a cumplir sus obligaciones de publicidad activa.

Partidos políticos: Según el informe del Tribunal de Cuentas n.º 1.596, de 28 de noviembre de 2024, titulado «Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos», en los partidos autonómicos y locales predomina el cumplimiento bajo o nulo de las obligaciones de publicidad activa.

3.4. EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES OBLIGADAS

Falta de voluntad política entendida como ausencia de una convicción profunda sobre la importancia de la transparencia en un sistema democrático avanzado. A los presidentes, gerentes, directores, alcaldes, concejales, altos cargos, etc., salvo excepciones cada vez más abundantes, la transparencia les incomoda. Consideran la información como algo propio –la información es poder– y se resisten a facilitarla. Les preocupa más parecer transparentes que serlo realmente (son frecuentes declaraciones públicas o notas de prensa que ofrecen una información sesgada, incompleta o amañada). Además, han comprobado que la falta de transparencia no provoca costes electorales ni personales o profesionales. Ante tal constatación, la transparencia ya no es un tema preeminente para ellos, no es algo que les convenga preservar para no poner en riesgo su futuro político o profesional. Se desenvueven más cómodos en la opacidad.

3.5. EN RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

El preámbulo de la Ley Foral 5/2018 dice: *se configura, en definitiva, la transparencia como un valor imprescindible para la rendición de cuentas, que posibilite a la ciudadanía, desde el conocimiento, el control de la gestión de lo público y su participación corresponsable en el diseño, elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de las decisiones públicas y como una barrera eficaz contra la corrupción*. Y, en efecto, su artículo 5 enumera los principios que han de servir para la interpre-

tación y aplicación de la ley foral, de entre los que interesa destacar los dos siguientes:

g) *Principio de participación y colaboración ciudadanas: La Administración Pública en el diseño de sus políticas y en la gestión de sus servicios ha de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, puedan desde el conocimiento participar, colaborar e implicarse en la planificación, diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones en los asuntos públicos.*

h) *Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: La Administración Pública ha de asumir de forma expresa sus obligaciones ante la ciudadanía y las responsabilidades derivadas de sus decisiones y actuaciones, promoviendo la cultura de la evaluación y estableciendo el ejercicio de la rendición de cuentas.*

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la legislación de transparencia, año tras año, con una media del 80%, las solicitudes de acceso a información pública y, por ende, las reclamaciones ante este Consejo, están motivadas por asuntos particulares. Solo el 20% de las solicitudes de acceso a información pública tienen como objetivo participar en la actividad pública y evaluarla (estas solicitudes proceden de asociaciones, fundaciones y de periodistas).

Las razones del escaso interés ciudadano en su deber democrático de participar en los asuntos públicos, son, según diversos estudios realizados a nivel nacional y trasladables a nuestra Comunidad Foral, las siguientes:

- Insuficiente formación cívica.
- Escaso conocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos de acceso a la información pública y de su concreción en la práctica.

- Falta de claridad en el lenguaje administrativo. La participación ciudadana pasa necesariamente por entender y comprender la información a la que pueden tener acceso o la que se le facilita. Empero, el lenguaje administrativo sigue siendo arcaico, lleno de tecnicismos y de vocablos jurídicos, con excesivas referencias a normas, etc. En suma, difícil de entender.
- La frecuentemente complicada accesibilidad a los datos en las páginas web o sedes electrónicas de los sujetos obligados.
- La participación efectiva en los procesos abiertos (planes, programas, etc.) está generando desafección y desmoralización ya que es bastante común que de una forma mecánica se conteste al participante «muchas gracias por su participación», pero sin que se le explique por qué no es atendida su propuesta. Empero, la STS de 12 de septiembre de 2023, recurso n.º 3720/2019, consideró motivo de invalidez del acto impugnado *no cumplir con la necesidad de contestar de modo diligente a las alegaciones presentadas por los ciudadanos en los trámites participativos, esto es, el hecho de no tomar en consideración las alegaciones presentadas, por ser contraria a una buena administración toda vez que el principio de buena administración aborrece clamorosamente un proceder como el que muestra el asunto enjuiciado.*
- Las Administraciones públicas no rinden cuentas del resultado de sus actuaciones.

Centrándonos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, preciso es

resaltar tres aspectos negativos que desmoralizan al ciudadano:

- La Administración o Entidad receptora de la solicitud, aunque responda expresamente al solicitante, en un alto porcentaje de sus resoluciones no respeta los plazos de respuesta exigidos por la LFTN, lo que es una infracción clara del principio de Buena Administración que exige que la actividad sea temporánea (STS de 4 de noviembre de 2021, recurso n.º 8325/2019).
- De las solicitudes objeto de reclamación, el promedio de las resueltas por la mala praxis del silencio administrativo, que es la antítesis de la transparencia, entre los años 2018 y 2024 es del 70%.
- El Consejo recibió y tramitó en 2024 diez incidentes de ejecución, esto es, en diez ocasiones los reclamantes consideraron que la resolución del Consejo de Transparencia no había sido debidamente ejecutada por el sujeto obligado y así lo manifestaron al Consejo. Es de resaltar que el número de incidentes de ejecución en este año se ha elevado notablemente sobre los habidos en años anteriores.

3.6. REFLEXIÓN FINAL

La transparencia sigue estando necesitada de verdadera voluntad política, voluntad que implicaría cuando menos: a) disponer presupuestos suficientes (ser transparentes cuesta dinero); b) dotación efectiva de recursos humanos y técnicos; c) garantizar la adecuada formación de los empleados públicos y de los trabajadores de las entidades privadas.

Respecto de la generalidad de los sujetos obligados es insoslayable e inaplazable que se trabaje seriamente en diseñar página web y sedes electrónicas accesibles para ciudadanos con pocos conocimientos informáticos, esto es, en simplificar el acceso a la información, en hacer entendible el lenguaje administrativo, en invitar a participar a la ciudadanía en los asuntos públicos y en dar siempre respuesta específica y personalizada a todas las propuestas e iniciativas ciudadanas, en rendir cuentas de las actuaciones realizadas, etc. Tanto en el ámbito de la publicidad activa como del derecho de acceso a información, ha de trabajarse decididamente para que todos los sujetos obligados dispongan de una estructura informática suficiente que posibilite cumplir con las obligaciones de publicidad activa, así como de un procedimiento interno para la tramitación de las solicitudes de acceso, conformando una unidad administrativa o designado un empleado público debidamente formados en la materia, que sean responsables del impulso y seguimiento del procedimiento hasta la resolución de la solicitud.

Conseguir que los políticos y altos cargos que están al frente de los sujetos obligados sean transparentes pasa necesariamente por que la opacidad tenga un coste electoral o un coste profesional, y sufrir ese precio pasa por que la ciudadanía penalice la opacidad, pero solo la penalizará cuando esté comprometida y sensibilizada, que hoy no lo está, al menos suficientemente.

En definitiva, queda todavía mucho camino que recorrer para alcanzar un buen nivel de transparencia por parte de los sujetos obligados por la LFTN.

CUENTAS ABIERTAS

4.1. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA REFERIDA A LAS CUENTAS ABIERTAS 2024

- a) Administración de la Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas
- b) Universidad Pública de Navarra

4

CUENTAS ABIERTAS

4.1. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA REFERIDA A LAS CUENTAS ABIERTAS 2024

El artículo 22.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo determina que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas con aquella y la Universidad Pública de Navarra harán pública información sobre las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las que sean titulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas.

El artículo 7 de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra el deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma, debiendo incluir un apartado especial sobre éstas en la documentación a presentar ante el Parlamento de Navarra.

La Disposición Final Cuarta de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas, establece que en el plazo de tres

meses desde el día siguiente a la publicación se harán públicas la totalidad de las cuentas cuya titularidad corresponda a los entes definidos en el ámbito subjetivo de aplicación, así como la entidad bancaria a la que pertenece cada una, el número de identificación fiscal con las que fueron abiertas y el saldo, y en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la presente ley foral en el Boletín Oficial de Navarra se dispondrán los mecanismos necesarios para poder acceder a los extractos y movimientos que se produzcan en cada una de las cuentas.

a) Administración de la Comunidad Foral de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas

Desde el Portal de Gobierno Abierto se accede la información referida a la Administración de la Comunidad Foral, a las Sociedades Públicas y las Fundaciones Públicas desde el siguiente el enlace:

<https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/cuentas-abiertas>

El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 69/2017, de 19 de julio, reguló la publicación de las cuentas bancarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos, sociedades y fundaciones públicas vinculadas o dependientes, determinando el flujo de información relativo a las cuentas bancarias que deben ser objeto de publicación en el Portal de Gobierno Abierto, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados ha generado tres conjuntos de datos en Datos Abiertos Navarra relacionados con las Cuentas Abiertas que se publican en el Portal del Gobierno Abierto a los que se accede desde la siguiente dirección

<https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset?q=cuentas+abiertas>

y que se corresponden con los siguientes:

Conjunto de datos 1. Cuentas Abiertas.

Entidades

Dirección: <https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/cuentas-abiertas-entidades>

Relación de Entidades Obligadas a publicar las cuentas que al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, han sido declaradas cuentas abiertas en entidades financieras y, que se corresponden con la Administración de la Comunidad Foral

de Navarra, organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de Derecho Público recogidas dentro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

Desde la dirección señalada se puede acceder en formato XLS y en CSV a la relación de entidades obligadas a declarar las cuentas abiertas desde el año 2017 hasta el actual, 2022.

La ficha se compone de un único archivo comprimido que contiene la información relativa al año en el formato seleccionado. Incluye un fichero por mes, numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).

Los campos que componen cada fichero son:

- Código de Entidad.
- Descripción Entidad.
- NIF.
- Fecha Baja.

Son 25 las entidades que, a la fecha de este informe, publican sus cuentas, éstas se corresponden con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, 18 sociedades públicas, 6 fundaciones públicas y entidades de derecho público recogidos dentro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

Así las entidades que publicitan sus cuentas abiertas son:

Entidad	Descripción entidad	Tipo
BIDE	TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.	Sociedad
CAT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.	Sociedad
CEIN	CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOVACION DE NAVARRA SL	Sociedad
CFNA	ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	Admón Foral
CNAI	CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE E IDIOMAS, S.L.	Sociedad
CPEN	CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL	Sociedad
FBAL	FUNDACION BALUARTE	Fundación
FCPH	FUNDACION CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO NAVARR	Fundación
FGSS	FUNDACION NAVARRA GESTION SERV SOCIALES PUBLICOS	Fundación
FMIN	FUNDACION MIGUEL INDURAIN	Fundación
FNTA	FUNDACION PROVISIÓN APOYOS PERSONAS CON DISCAPACID	Fundación
FPMS	FUNDACION PUBLICA MIGUEL SERVET	Fundación
GAN	GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.	Sociedad
INI	INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES SL	Sociedad
INTI	INST NAVARRO TEC INFRAEST AGROALIMENTAR NAVARRA SA	Sociedad
NASE	NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS, S.L.	Sociedad
NASU	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.	Sociedad
NICD	NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO SL	Sociedad
NILS	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.L.	Sociedad
POSU	POTASAS DE NAVARRA, S.A.	Sociedad
SALI	SALINAS DE NAVARRA, S.A.	Sociedad
SODE	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.	Sociedad
STAR	START UP, S.L.	Sociedad
TRAI	TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.	Sociedad
TRAM	TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	Sociedad

Respecto al informe emitido en el ejercicio anterior, se constata la incorporación de la sociedad «Transporte Sanitario de Navarra, Bidean S.L.» como entidad obligada para la publicación de sus cuentas, así como la de la sociedad «Instituto Navarro de Inversiones, S.L.» quienes se incorporaron al cumplimiento de esta obligación en el último trimestre de 2023.

Conjunto de datos 2. Cuentas Abiertas. Saldos de Cuentas.

Dirección: <https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/cuentas-abiertas-saldos>

Desde esta dirección se tiene acceso a la información de los saldos desde el año 2017 hasta el actual 2024. Se corresponde con el saldo del último día de cada mes.

La ficha se compone de un único archivo comprimido que contiene la información relativa al año en el formato seleccionado, XLS o CSV. Incluye un fichero por mes, numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).

Los campos que componen cada fichero:

Entidad	Código de la Entidad
Descripción Entidad	Descripción de la Entidad
NIF Entidad	NIF Entidad
Radicación	Código de la Radicación u órgano responsable de los movimientos de las cuentas bancarias
Descripción Radicación	Descripción de la Radicación u órgano responsable de los movimientos de las cuentas bancarias
NIF Radicación	NIF de la Radicación
Clase cuenta	Código de la Clase de cuenta
Descripción	Descripción de la Clase de Cuenta
Denominación cuenta	Denominación de la cuenta bancaria
Institución financ.	Descripción de la Institución financiera
Código Cuenta	Código de la Cuenta
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria: número de la cuenta (Código IBAN). No obstante, por motivos de seguridad, el número de cuenta se muestra debidamente codificado, solo se publican los cuatro primeros y los cuatro últimos dígitos que la identifican.
F.Apertura	Fecha de Apertura
F.Cancelación	Fecha de Cancelación
Importe	Saldo
Año	Año
Periodo	Número del mes

En el siguiente cuadro, se describe el número de cuentas habilitadas cada mes, así como el número de aperturas y/o cancelaciones operadas en los mismos.

En enero constan un total de 659 cuentas. Se cancelaron 4 cuentas en enero, 27 en febrero, 2 en julio y 4 en agosto. Por su parte se abrieron 2 cuentas en marzo y otras 2 en septiembre, lo que hace que, a 30 de septiembre de 2024 se tengan 626 cuentas contratadas por la Administración de la Comunidad Foral,

las Sociedades públicas y las Fundaciones públicas obligadas.

Mes	Nº de Cuentas	Cancelaciones	Aperturas
Enero	659	4	
Febrero	655	27	
Marzo	630		2
Abril	630		
Mayo	630		
Junio	630		
Julio	630	2	
Agosto	628	4	
Septiembre	626		2

Conjunto de datos 3. Movimientos.

Dirección: <https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/cuentas-abiertas-movimientos>

Desde esta dirección se tiene acceso a la información de los movimientos de las cuentas desde el año 2017 hasta el actual 2024. Contiene los movimientos que se producen mensualmente en cada una de las cuentas abiertas de titularidad de las Entidades Obligadas.

La ficha se compone de un único archivo comprimido que contiene la información relativa al año en el formato seleccionado, XLS o CSV. Incluye un fichero por mes, numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciembre).

Los campos que componen cada fichero son los siguientes:

Entidad	Código de la Entidad
Descripción Entidad	Descripción de la Entidad
NIF Entidad	NIF Entidad
Radicación	Código de la Radicación u órgano responsable de los movimientos de las cuentas bancarias
Descripción Radicación	Descripción de la Radicación u órgano responsable de los movimientos de las cuentas bancarias

NIF Radicación	NIF de la Radicación
Clase cuenta	Código de la Clase de cuenta
Descripción	Descripción de la Clase de Cuenta
Denominación cuenta	Denominación de la cuenta bancaria
Institución financ.	Descripción de la Institución financiera
Código Cuenta	Código de la Cuenta
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria: número de la cuenta (Código IBAN). No obstante, por motivos de seguridad, el número de cuenta se muestra debidamente codificado, solo se publican los cuatro primeros y los cuatro últimos dígitos que la identifican.
Fe. act.banco	Fecha de actuación (apunte)
Fe. valor	Fecha de valor
Importe	Importe del movimiento
D/H	Debe / Haber
Cod.concepto	Código del concepto
Descripción	Descripción del concepto
Ejercicio	Año
Mes	Número del mes

En la siguiente tabla se destaca el número de movimientos que se producen en las cuentas bancarias abiertas por las entidades obligadas.

Mes/2024	Movimientos
Enero	60.391
Febrero	83.428
Marzo	42.750
Abril	104.841
Mayo	51.096
Junio	56.866
Julio	110.241
Agosto	88.458
Septiembre	43.640

La información publicada se actualiza en un plazo de 15 días a partir del último día de

cada trimestre, tal y como determina el artículo 2.3 de la Ley Foral 16/2.016, de Cuentas Abiertas.

Se ofrece información del año en curso y se mantiene publicada la información de ejercicios anteriores. En el cuadro siguiente se muestran los datos numéricos relativos a las Entidades obligadas, las entidades bancarias con las que operan y el número total de cuentas abiertas por aquellas

Año/Mes	Nº entidades obligadas	Entidades bancarias	Nº cuentas
2017/12	23	20	694
2018/12	23	20	696
2019/12	23	20	692
2020/12	23	20	689
2021/12	23	20	663
2022/09	23	19	660
2022/12	23	18	657
2023/12	25	18	653
2024/09	25	17*	626

*En el mes de agosto de 2024 se cancelaron todas las cuentas contratadas con Targobank SA y desde esa fecha se ha operado con 17 entidades bancarias.

b) Universidad Pública de Navarra

La Universidad Pública de Navarra publica, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley Foral 16/2016, de Cuentas Abiertas, en el portal de Transparencia en el espacio digital de Internet de la Universidad Pública de Navarra.

La Universidad Pública de Navarra publica de manera diferenciada, por una parte, las cuentas abiertas en entidades bancarias con indicación de la clase de cuenta bancaria, denominación, titularidad, Número de identificación Fiscal, Entidad, IBAN y saldo de la cuenta. Se refleja la existencia de un total de 14 cuentas abiertas hasta mayo y 15 desde junio en 5 entidades bancarias.

Por otra parte, se publican los movimientos de las cuentas codificados con arreglo al

sistema de códigos que utiliza la estructura normalizada de cuenta corriente aprobada por la Asociación Española de la Banca en la Norma o Cuaderno 43.

Legenda Conceptos Comunes	
01	TALONES – REINTEGROS
02	ABONARÉS – ENTREGAS – INGRESOS
03	DOMICILIADOS – RECIBOS – LETRAS – PAGOS POR SU CTA.
04	GIROS – TRANSFERENCIAS – TRASPASOS – CHEQUES
05	AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC.
06	REMESAS EFECTOS
07	SUSCRIPCIONES – DIV. PASIVOS – CANJES
08	DIV. CUPONES – PRIMA JUNTA – AMORTIZACIONES
09	OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA/VENTA VALORES
10	CHEQUES GASOLINA
11	CAJERO AUTOMÁTICO
12	TARJETAS DE CRÉDITO – TARJETAS DE DÉBITO
13	OPERACIONES EXTRANJERO
14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS
15	NÓMINAS – SEGUROS SOCIALES
16	TIMBRES – CORRETAJE – PÓLIZA
17	INTERESES – COMISIONES – CUSTODIA – GASTOS E IMPUESTOS
98	ANULACIONES – CORRECCIONES ASIENTO
99	VARIOS

Se publica un fichero con tantas hojas como cuentas abiertas disponen y se detalla en cada una de ellas el n.º de apunte, la fecha de apunte, la fecha valor, el concepto común, el importe cobro y el Importe Pago.

A 30 de septiembre de 2024, la Universidad Pública de Navarra cuenta con 15 cuentas bancarias en 5 Entidades bancarias.

La Universidad Pública de Navarra procede a la actualización de la información de manera trimestral.

Siguiendo la recomendación formulada por el Consejo de Transparencia de Navarra en su Informe sobre las Cuentas Abiertas de 2021, desde este año 2022, la Universidad Pública de Navarra mantiene publicada la información de las cuentas abiertas desde que se generó la obligación por la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, lo cual permite analizar la evolución de la información desde el año 2017 hasta la actualidad.

La Universidad Pública de Navarra observando lo indicado por el Consejo en su Informe 2022, actualiza las cuentas trimestralmente, manteniendo la información correspondiente al último día de cada mes. En cuanto a los movimientos se publicitan en cada actualización el total de los movimientos habidos en esa cuenta desde el 1 de enero del año correspondiente hasta el último día del mes en el que se formaliza la actualización de la información.

En el año 2024, a fecha 30 de septiembre los movimientos realizados por cada una de las cuentas (ordinales) es la siguiente

Ordinal cuenta	Movimientos	Ordinal cuenta	Movimientos	Ordinal cuenta	Movimientos
03	2.730	20	51	32	432
07	725	22	29	33	345
11	1.915	23	1.186	34	1.002
12	450	24	6	35	125
16	4731	31	8.802	40	640

Se accede a esta información desde el siguiente enlace:

<https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informacion-economica/cuentas-abiertas>

OTRAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

5.1. DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

5.2. CONSULTAS AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

5.3. ACCIONES DIVULGATIVAS

5.4. RELACIONES EXTERNAS Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES

5.5. PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE LA LEY FORAL 5/2018, DE 17 DE MAYO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

5

OTRAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

5.1. DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

Durante el año 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra ha recibido una solicitud de derecho de acceso a la información pública, presentada por una persona física en relación a las reclamaciones en materia de derecho de acceso que hayan sido presentadas en el Consejo de Transparencia de Navarra interpuestas por concejales en el ejercicio de sus funciones. La solicitud fue estimada y se dio acceso a la información solicitada en el plazo de 5 días.

5.2. CONSULTAS AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

A lo largo del año 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra no recibió ni se formuló ante él ninguna consulta.

5.3. ACCIONES DIVULGATIVAS

El Consejo de Transparencia de Navarra ha realizado o ha participado en diversas ac-

tuaciones dirigidas a divulgar la existencia, el papel y funciones que son propias del Consejo en aras a extender los principios de la transparencia en todo el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. En particular, en el año 2024 el Consejo se ha centrado en impulsar la formación en transparencia de los corporativos locales y de los empleados públicos.

Así, entre ellas, cabe destacar:

- Curso de transparencia y participación ciudadana dirigido a corporativos locales diseñado en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, celebrado el 19 de marzo de 2024.
- Curso de transparencia y buen gobierno dirigido a secretarios y empleados públicos de las administraciones locales, diseñado en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, celebrado los días 2 y 9 de octubre de 2024.
- Preparación en colaboración con el Instituto Navarro de Administración Pública de un curso sobre transparencia dirigido a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral y de sus entidades públicas, a celebrar en el año 2025.

- La elaboración de un capítulo sobre la actividad del Consejo de Transparencia de Navarra durante el año 2024 por reclamaciones presentadas frente a entidades locales, elaborado para el Anuario de Transparencia Local que edita la Fundación Democracia y Gobierno Local.

5.4. RELACIONES EXTERNAS Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES

El 22 de octubre de 2024 se celebró el acto de entrega formal de la Memoria de Actividad/jardueren Memoria 2023 del Consejo de Transparencia de Navarra, por parte del Presidente del Consejo al Presidente del Parlamento Foral de Navarra.



Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, el Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra compareció ante la Comisión de Presidencia e Igualdad, ante quien presentó la Memoria de Actividad/jardueren Memoria 2023.

Desde la constitución del Consejo de Transparencia de Navarra se han mantenido relaciones de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con el resto de los Consejos y Comisionados de Transparencia de las Comunidades Autónomas. Durante el año 2024 las relaciones con otros Consejos o Comisionados se han realizado virtualmente.

La Vocal-Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra asistió al IX Congreso Internacional de Transparencia celebrado en León entre el 25 y 27 de septiembre de 2024.

5.5. PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE LA LEY FORAL 5/2018, DE 17 DE MAYO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

La experiencia adquirida por el Consejo de Transparencia de Navarra en la aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tanto a través de la resolución de las reclamaciones formuladas durante los casi seis años de vigencia de la misma, como mediante la evaluación de las obligaciones de publicidad activa, le ha impulsado a estudiar y proponer algunas posibles modificaciones en el articulado de la referida Ley Foral, así como en otras disposiciones normativas en aras a facilitar el acceso a la información que puede resultar jurídicamente relevante.

Para la elaboración de las propuestas también se han tenido presentes las diversas ponencias y las conclusiones alcanzadas por el Subgrupo de Trabajo de la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del Foro de Gobierno Abierto, constitui-

do en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, que desarrolló su trabajo entre enero y diciembre de 2022.

Las mejoras que se proponen introducir son de diversa índole: integran modificaciones exclusivamente técnicas respecto de preceptos ya incorporados en la vigente Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y también incorporan nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir vacíos legales actualmente existentes o para adaptar la norma legal a realidades que la experiencia de estos años ha evidenciado.

El objetivo esencial que persigue la reforma que se propone es, en suma, asegurar un mejor acceso a la información pública, lo que posibilitará una mayor presencia activa y responsable de la sociedad en los asuntos públicos, favoreciendo así los actuales retos en la puesta en marcha de una verdadera política de transparencia y de rendición de cuentas; política que ha de involucrar y comprometer a todos, tanto a las instituciones obligadas por la ley Foral como a la ciudadanía en general.

En consecuencia, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

Acuerda:

1.º Aprobar la propuesta de modificación parcial de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y, de la ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que se incorpora como Anexo al presente acuerdo.

2.º Notificar este acuerdo al Consejero de Presidencia e Igualdad.

3.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra para su general conocimiento.

MODIFICACIONES ACORDADAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA EN SESIÓN DE 13 DE MAYO DE 2024

A) *Modificaciones a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.*

Las modificaciones de artículos y nuevos artículos que se proponen son los siguientes:

I. Artículo 18.2

Suprimir el apartado 2 de este artículo.

Justificación: se dice lo mismo en el artículo 11.4, por lo que es una reiteración innecesaria.

II. Artículo 18.1

Suprimir la referencia al apartado 1

Justificación: Dada por la supresión del 18.2

III. Artículo 20

Introducir un párrafo al final de la letra b) del apartado 2 del Artículo 20 con la siguiente redacción:

«La publicación de la agenda incluirá información sobre el objeto de las reuniones o sesiones que se celebren, con expresión de las personas asistentes y de las organizaciones o entidades a que representen, así como de los asuntos a tratar»

Justificación:

Perfilar el contenido de lo publicado, sin suprimir ni alterar lo ya exigido por la ley.

IV. Artículo 29 bis

Introducir un nuevo artículo –29 bis– con la siguiente redacción.

«Artículo 29 bis. Supervisión de incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa.

1. Cualquier persona física o jurídica, a la vista de posibles incumplimientos de obligaciones de publicidad activa, podrá, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el art. 60.3, presentar denuncia ante el Consejo de Transparencia de Navarra, teniendo derecho a recibir una respuesta motivada en el plazo de tres meses desde su presentación. La respuesta del Consejo de Transparencia de Navarra se publicará en la página web o en el portal correspondiente, previa disociación de los datos personales.

2. El denunciante gozará, en todo caso, del derecho de confidencialidad, debiendo, a solicitud de aquél, omitirse cualquier dato que pueda conducir a su identificación»

Justificación:

La regulación de la denuncia en las leyes de procedimiento administrativo tradicionalmente se ha vinculado con el ejercicio del *ius puniendi* por parte de las Administraciones Públicas. Razón por la que la doctrina administrativista ha estudiado la figura de la denuncia y el denunciante, particularmente, en lo relativo a si es o no interesado –denunciante simple y denunciante cualificado– en el procedimiento administrativo sancionador que se derive de la formulación de una denuncia. En esta línea de vincular la denuncia con un procedimiento sancionador, la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, solo alude a la denuncia en el artículo 60.3 que regula el procedimiento para imponer las sanciones establecidas en la Ley Foral.

Pero la denuncia administrativa permite denunciar hechos que exceden ampliamente al ámbito de las infracciones administrativas sancionables. En efecto, el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, define la denuncia como el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. La finalidad de la denuncia conforme a la ley procedimental es, por tanto, más amplia pues es tal siempre que pueda justificar la incoación de oficio de cualquier

procedimiento administrativo, no solo del procedimiento administrativo sancionador, ya que la denuncia no se ha de limitar a informar de infracciones administrativas.

En el ámbito de la transparencia, la denuncia ciudadana está particularmente indicada ante incumplimientos por parte de los sujetos obligados de sus respectivas obligaciones de publicidad activa. Es, sin duda, un mecanismo que puede ayudar significativamente al órgano garante de la transparencia a un mejor control de las obligaciones de publicidad activa.

Se trata de potenciar este instrumento de control haciendo expresa referencia al mismo mediante este nuevo artículo introducido en el Capítulo III del Título I dedicado a la publicidad activa, a la par que estableciendo el procedimiento a seguir por el Consejo de respuesta a la denuncia.

V. Artículo 32

Sustituir la redacción del artículo 32 por la siguiente:

«1. Si la información solicitada contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada, a menos que esta persona hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluye datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

Corresponde a la unidad administrativa competente recabar el consentimiento de la persona afectada, para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley Foral.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contenga datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contengan datos de carácter meramente identificativo de aquéllos o de contacto y con su comunicación no se aprecie un perjuicio relevante para el interés de los afectados.

b) La justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano.

c) El hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso a fines históricos, científicos o estadísticos.

d) La justificación por el solicitante de su petición en su condición de representante sindical o de los empleados de la unidad o Administración de que se trate, siempre que la información guarde relación con la organización del trabajo, las funciones o las retribuciones complementarias derivadas de la relación laboral o administrativa.

e) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

f) El menor perjuicio a los afectados, derivado del transcurso del plazo de diez años a partir de la fecha del documento o información.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.»

Justificación:

La protección de los datos personales es un elemento fundamental que ha de tenerse presente en toda la política de transparencia. La normativa básica estatal contenida en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es una normativa de plena aplicación y sistemáticamente utilizada por los órganos judiciales para resolver los conflictos entre la efectividad del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

De ahí que resulta aconsejable que el contenido del artículo 32 de la Ley Foral de Transparencia sea lo más acorde posible con el del artículo 15 de la ley estatal.

VI. Artículo 34.6.

En el punto 6 sustituir «señalados en el apartado anterior» por «señalados en el apartado segundo».

Justificación:

Corregir un error.

VII. Artículo 39.

Sustituir la redacción del artículo 39 por la siguiente:

«1. Cuando el órgano encargado de la resolución considere que la estimación de la solicitud de información conlleva la comunicación de datos de ca-

rácter personal considerados como especialmente protegidos dará a los afectados un plazo de quince días para que puedan manifestar su consentimiento expreso al acceso a la información.

2. Cuando el órgano encargado de la resolución considere que la estimación de la solicitud de información puede perjudicar otros derechos o los intereses legítimos de terceros, dará a los afectados un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportuno.»

3. (Igual que el 2 anterior de la Ley Foral vigente).

4. (Igual que el 3 anterior de la Ley Foral vigente).

Justificación:

Especificar los diferentes efectos de la intervención del afectado o interesado, según la solicitud de información afecte a datos de carácter personal considerados como especialmente protegidos o afecte a otros derechos o intereses legítimos. En el primer caso, es requisito previo para el acceso el consentimiento expreso del interesado; en el segundo, se estará a lo que resulte de sus alegaciones y del ordenamiento jurídico.

VIII. Artículo 41

Sustituir la redacción del artículo 41.2 por la siguiente:

«2. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se estará a los efectos estimatorios o desestimatorios que establezca la legislación básica del Estado en materia de transparencia».

Suprimir el número 3.

Justificación:

Se propone unificar el régimen del silencio positivo o negativo en aplicación de la STC 104/2018, de 4 de octubre de 2018, que declaró inconstitucional y nulo el artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de Aragón, que como Navarra contemplaba el silencio administrativo positivo.

IX Artículo 44.1:

Añadir la letra d) al punto 1:

«d) Cuando el órgano competente considere más razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato del solicitado.»

Justificación:

Dejar bien claro los supuestos de gratuidad en el acceso a la información.

X. Artículo 45.4

Añadir al apartado 4 los dos siguientes párrafos:

«Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. Las administraciones públicas y demás sujetos obligados por la Ley prestarán su colaboración al Consejo de Transparencia para facilitar la identificación de las personas afectadas por la reclamación.

El trámite de audiencia supondrá la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones y justificaciones que estimen pertinentes las personas afectadas o haya transcurrido el plazo para su presentación.»

Justificación:

El TS en sentencia 315/2021, de 8 de marzo, dictada en casación exige terminantemente que las personas o entidades cuyos derechos o intereses pueden verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, deben poder formular alegaciones.

XI. Artículo 45.8.

Dar la siguiente redacción al punto 8:

«8. Los actos dictados por el Consejo de Transparencia de Navarra, tanto en materia de publicidad activa como en materia de derecho de acceso a la información pública, serán directamente ejecuti-

vos obligando a las entidades y administraciones a las que vayan dirigidos».

Justificación:

Mejorar técnicamente la redacción de este precepto.

XII. Artículo 53.

Suprimir este artículo

Justificación:

Innecesario pues repite lo ya establecido el artículo 47.3

XIII. Artículo 55.

Inciso inicial: sustituir «capítulo» por «título:»

Justificación:

Corregir error.

XIV. Artículo 57.2.e)

Sustituir «artículo 57» por «artículo 51»

Justificación:

corregir error

XV. Artículo 57.3.d)

Sustituir «artículo 57» por «artículo 51»

Justificación:

Corregir error.

XVI. Artículo 60.4

Sustituir la redacción del punto 4 por la siguiente:

«4. El Consejo de Transparencia de Navarra, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. El órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del mismo.»

Justificación:

Respecto del punto 4, es poco probable que una autoridad u órgano administrativo incoe un procedimiento sancionador, en muchos casos para sancionarse a sí mismo, a requerimiento del Consejo. Con las obligaciones que se añaden de incoar necesariamente el procedimiento y de comunicar su resolución al Consejo, se limitan las posibilidades de que el órgano sancionador deje, sin más, el expediente sobre la mesa indefinidamente. Además, una hipotética resolución disponiendo archivar el expediente y no sancionar, deberá estar bien motivada.

Esta especialidad del procedimiento se hace al amparo de lo que permite la disposición adicional primera de la LPAC.

XVII. Artículo 63.2

Sustituir la redacción del punto 2 por la siguiente:

«2. El Consejo de Transparencia de Navarra en el ejercicio de las funciones que la presente ley foral le atribuye, actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico, autonomía y plena independencia orgánica y funcional.»

Justificación:

Se trata de reconocer expresamente al CTN plena independencia orgánica y funcional. El artículo 112 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común exige que la resolución de las reclamaciones substitutivas de los recursos ordinarios se encomiende a órganos o comisiones «no sometidas a instrucciones jerárquicas». La independencia es, pues, la primera y principal nota característica que ha de reunir todo órgano de control en materia de transparencia. La independencia es premisa de credibilidad y autoridad en el ejercicio de la función de control. La dependencia orgánica implica jerarquía y la independencia se obtiene mediante la dotación al órgano de control de plena autonomía funcional y orgánica.

La profesora Salvador Martínez (Autoridades Independientes, Ariel, 2002) y el profesor García Costa (La independencia de las autoridades administrativas garantes del derecho de acceso a la información pública, Revista General de Derecho

Administrativo, núm. 53, 2020), han identificado las técnicas que aseguran la autonomía de los órganos públicos.

Son las siguientes: autonomía orgánica, autonomía funcional, autonomía personal y autonomía financiera. Atendiendo al contenido del artículo 63 de la LFTN, ahora nos interesan la autonomía orgánica y la funcional.

1. Autonomía orgánica:

En el plano orgánico, la autonomía de los órganos públicos se logra mediante la atribución a los mismos de las siguientes garantías:

a) la creación por ley;

Junto a la creación por ley, también se cita como garantía orgánica el reconocimiento a las autoridades de personalidad jurídica propia. No obstante, en opinión de los citados profesores, esta garantía no forma parte del núcleo indispensable de la autonomía orgánica.

Pues bien, el Consejo de Transparencia de Navarra fue creado por ley, si bien carece de personalidad jurídica propia.

b) la atribución de potestad reglamentaria para la aprobación de sus estatutos o reglamentos internos.

En criterio de los citados profesores, más importante que las dos anteriores, hasta el punto de que la garantía orgánica se identifica con ella, es la denominada autonomía normativa, es decir, la potestad atribuida a la entidad que se pretende independiente para elaborar y aprobar su reglamento interno para cuestiones de organización y funcionamiento.

Pues bien, el artículo 67.1 de la LFTN le atribuye el Consejo de Transparencia la potestad de elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento.

La independencia orgánica implica también que ninguna Administración puede revisar de oficio los actos del ente independiente, ni declarar su lesividad; solo cabe su impugnación ante el contencioso-administrativo. La STS 14-5-2020 ha dicho que una Administración solo puede revisar sus propios actos y no los de otra Administración. Así pues, en cuanto el artículo 63.2 de la LFTN lo adscribe

orgánicamente al Departamento de Presidencia, en teoría este podría revisar de oficio los actos del Consejo y declarar su lesividad.

2. Autonomía funcional:

En lo que respecta a la autonomía funcional, esta se garantiza mediante dos técnicas:

a) la primera es el aseguramiento de que, en el desempeño de las funciones, el Consejo en ningún caso solicitará o recibirá órdenes o instrucciones del Gobierno, de cualquier otro órgano público o ente privado;

b) la segunda de ellas la atribución en exclusiva al Consejo de las funciones para la que ha sido creado, de modo que las ejerza con carácter exclusivo y excluyente.

No cabe duda de que al Consejo de Transparencia le son plenamente de aplicación ambas técnicas. El artículo 63.2 le reconoce expresamente la autonomía funcional al disponer que el Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico, autonomía y plena independencia.

La mayoría de las leyes autonómicas de transparencia han reconocido expresamente a los respectivos Consejos de Transparencia «plena independencia orgánica y funcional».

Así, Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, Murcia, etc.

3. Autonomía presupuestaria. Para la autonomía presupuestaria se propone el nuevo artículo 67 bis.

XVIII. Artículo 64.1

Suprimir la numeración «1» del primer párrafo.

Justificación:

No hay más apartados.

XX. Artículo 67 bis

Introducir un nuevo artículo 67 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 67 bis. Presupuesto

1. El Consejo de Transparencia de Navarra contará con un programa presupuestario propio den-

tro de los Presupuestos Generales de Navarra, que incluirá la dotación suficiente para llevar a cabo sus funciones con independencia.

2. El Consejo de Transparencia de Navarra aprobará anualmente una propuesta de presupuesto, que incluirá los recursos necesarios para desarrollar su actividad de acuerdo con las funciones atribuidas por esta ley foral. La propuesta se remitirá al Departamento competente en materia de transparencia para que la remita directamente al Departamento competente en materia de presupuestos, a los efectos de que se incorpore su contenido al anteproyecto de presupuestos generales de Navarra, todo de acuerdo con el calendario fijado por las normas de elaboración de los presupuestos generales.»

Justificación.

La LFTN no dispone nada respecto de la necesaria dotación económica que ha de tener el

Consejo de Transparencia de Navarra para el desempeño de sus funciones; dotación pequeña pero necesaria. Conforme al artículo 67.2 de la LFTN la dependencia del Consejo de Transparencia del Departamento de Presidencia es absoluta.

La ausencia de una norma que asegure la independencia en la esfera presupuestaria, en contraste con lo que sucede en los ámbitos funcional y personal, justifica que el Consejo de Transparencia no pueda ser considerado como una autoridad administrativa independiente, sino como una autoridad administrativa limitadamente independiente pues no tienen garantizada normativamente su autonomía presupuestaria y tampoco su suficiencia financiera (García Costa, 2020).

XXI. Artículo 68.

Sustituir «en las letras b) y c) del artículo 2.2» por «en el artículo 2.2»

Justificación:

Corregir error: en el artículo 2.2 no existen esas letras.

XXII. Disposición adicional décima (nueva)

Se incorpora una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Apoyo y colaboración a las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

El Gobierno de Navarra prestará asistencia a las entidades locales para que puedan cumplir las obligaciones de publicidad que les resultan de aplicación.»

Justificación.

Parece del todo necesario que la Administración de la Comunidad Foral ofrezca un apoyo técnico y/o económico, en particular, a las entidades locales de poca población y, por ende, carentes de medios, para el cumplimiento de las obligaciones

de publicidad activa que les impone la Ley Foralde Transparencia.

B) *Modificaciones a la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.*

Se propone la siguiente modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra:

Añadir un número 4 al artículo 338 con el siguiente texto:

«El Tribunal Administrativo de Navarra, observando las normas de protección de datos, publicará las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada que tramite».

Justificación.

Facilitar el acceso a información de notoria relevancia jurídica.

ÍNDICE DOCTRINAL DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2024

I. ÍNDICE DOCTRINAL

II. RECOPILACIÓN DOCTRINAL 2024

6

ÍNDICE DOCTRINAL DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA EN 2024

Este índice hace referencia a los criterios interpretativos más significativos con relación a cada una de las cuestiones indicadas en el apartado «Ámbito material». Se transcriben los fundamentos jurídicos más relevantes desde el punto de vista de la determinación de los criterios de interpretación de la normativa en materia de derecho de acceso a la información pública.

Junto al enunciado de las materias se puede consultar el año, el número de resolución y, entre paréntesis, el número del fundamento

jurídico donde se analiza la materia concreta. La relación de temas es selectiva, ya que solo se recogen consideraciones jurídicas de un cierto contenido argumental que pueden resultar de utilidad para profundizar en el conocimiento del derecho de acceso a la información pública.

Con la finalidad de facilitar la consulta de la memoria doctrinal, seguidamente se incorpora un índice analítico de la doctrina que se recopila y se ordena por materias.

I. ÍNDICE DOCTRINAL

- 1. **Ámbito material y subjetivo**
 - 1.1. Ámbito material
 - 1.2. Ámbito subjetivo
- 2. **Cuestiones de procedimiento**
 - 2.1. Causas de inadmisión de solicitudes
 - 2.2. Procedimiento de solicitud de información pública
 - 2.3. Acceso a la información
- 3. **Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia de Navarra**
 - 3.1. Admisibilidad e inadmisibilidad de las reclamaciones
 - 3.2. Procedimiento de reclamación
- 4. **Límites al derecho de acceso a la información pública**
 - 4.1. Aspectos generales
 - 4.2. Límites legales al derecho de acceso
 - 4.3. Protección de datos personales
- 5. **Materias objeto del derecho de acceso a la información pública**
 - 5.1. Materias objeto de reclamación
 - 5.2. Regímenes especiales de acceso a la información pública

1. Ámbito material y subjetivo

1.1. Ámbito material	N.º de resolución
Concepto de información pública	AR 04/2024 (f. j. 4); AR 19/2024 (f. j. 4)
Copias autenticadas y certificaciones	
Objeto no susceptible de acceso por Ley de Transparencia	
Derecho de acceso a información anterior a la LTAIPBG	
Derecho de acceso a la información y no solo a los documentos	
El derecho de acceso solo puede tener por objeto el acceso a información pública	
Información preexistente a la solicitud	
Información en poder en la Administración	
Información pública facilitada por particulares	
Publicidad activa y derecho de acceso a la información	
Traducción de documentos	
Información inexistente	
Información fiable y en tiempo real	
Información previamente divulgada	

1.2. Ámbito subjetivo	N.º de resolución
Asociaciones	
Consorcios	
Empresas públicas	
Entidades y empresas privadas que colaboran con la Administración	
Grupos políticos de los entes locales	
Sociedades vinculadas	
Universidades públicas	
Colegios profesionales	
Federaciones y clubes deportivos	
Adjudicatarios de contratos	
Personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas	
Otras corporaciones de derecho público	

2. Cuestiones de procedimiento

2.1. Causas de inadmisión de solicitudes	N.º de resolución
Información en curso de elaboración o de publicación general	
Información auxiliar o de apoyo: Notas y borradores	
Necesidad de una acción previa de reelaboración o de una tarea compleja de elaboración	
Órgano en cuyo poder no obra la información y se desconoce el competente	
Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas	AR 01/2024 (f. j. 4)
Valoración general y aplicación de las causas de inadmisibilidad	
Extemporaneidad en la invocación de la inadmisibilidad de la solicitud	
Consultas y dictámenes	
Solicitudes de información imprecisas	

2.2. Procedimiento de solicitud de información pública	N.º de resolución
Administración u órgano competente	
Derivación de la solicitud: Información en poder de otro sujeto obligado 19.1 LTAIBG; regla de autor (19.4 LTAIBG)	
Contenido de la solicitud: Requisitos	
Forma de presentación	
Identificación de la información	
Modalidad de acceso elegida	
Subsanación de la solicitud	
Motivación de la solicitud	
Información sobre las vías de impugnación	
Obligación de resolver	
Petición de concreción o aclaración	
Pie de recurso a la notificación	
Silencio administrativo	
Terceras personas afectadas y trámite de alegaciones	
Plazo para resolver	

2.3. Acceso efectivo a la información	N.º de resolución
Demora del acceso debido a la oposición de terceras personas afectadas	
Forma y formato de la información: en la formalización del acceso	
Plazo de formalización del acceso	
Coste derivado del acceso: Gratuidad o exacciones por copia o trasposición	AR 42/2024 (f. j. 3)
Entrega efectiva de la información solicitada	
Motivación de la entrega parcial	
Remisión a la información ya publicada	
Uso y divulgación de la información obtenida	

3. Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia de Navarra

3.1. Admisibilidad e inadmisibilidad de las reclamaciones	N.º de resolución
Falta de legitimación activa para reclamar	
Órgano o entidad no sujeta a reclamación	
Duplicidad con recursos o reclamaciones	
Existencia de una solicitud previa de información pública posterior a la entrada en vigor de la LTAIPBG	
Incompetencia del órgano de garantía	
La reclamación tiene que tener por objeto que sea información pública	
Objeto de reclamación distinto de lo planteado en la solicitud	
Reclamaciones contra la falta de entrega de la información	
Reclamaciones contra comunicaciones de información	
Reclamaciones contra actos de trámites	
Plazo de presentación de las reclamaciones	
Reclamaciones abusivas	

3.2. Procedimiento de reclamación	N.º de resolución
Deber de colaboración con los órganos de garantía de la transparencia por parte de la Administración reclamada y de las personas reclamantes	
Oposición de terceras personas afectadas	
Pérdida de objeto de la reclamación	
Pérdida parcial de objeto de la reclamación	
Traslado y trámite de audiencia a terceras personas afectadas	
Votos particulares	
Procedimiento de mediación	
Responsabilidad sancionadora	
Plazo de resolución y efectos del silencio	
Suspensión del procedimiento de reclamación	

4. Límites al derecho de acceso a la información pública

4.1. Aspectos generales	N.º de resolución
Necesidad de justificar la concurrencia de los límites invocados	AR 07/2024 (f. j. 5)
Ponderación entre el derecho de acceso y los límites concurrentes	
4.2. Límites legales al derecho de acceso	N.º de resolución
Seguridad nacional	
Defensa	
Relaciones exteriores	
Seguridad pública	
Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios	AR 08/2024 (f. j. 4)
Igualdad de las partes de procesos judiciales y tutela judicial efectiva	
Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control	
Intereses económicos y comerciales	AR 53/2024 (f. j. 6 a 8)
Política económica y monetaria	
Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial	
Garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de tomas de decisiones	
Protección del medio ambiente	
Confidencialidad de procedimientos administrativos	
Confidencialidad en la contratación pública	
Confidencialidad en las comunicaciones	
Confidencialidad de los datos tributarios	
Derechos de los menores de edad	
Intimidad y otros derechos privados	
Límites de confidencialidad establecidos por otras leyes	
Acceso parcial	
4.3. Protección de datos personales	N.º de resolución
Niveles de protección por tipología de dato personal	
Datos de especial protección o relativos a la comisión infracciones penales o administrativas	
Acceso a datos meramente identificativos	
Ponderación interés público	AR 13/2024 (f. j. 5 a 7)
Acceso con disociación de los datos	
Aplicación de la LOPD a la información obtenida por transparencia	

5. Materias objeto del derecho de acceso a la información pública

5.1. Materias objeto de reclamación	N.º de resolución
Gestión y disposición de recursos públicos	
Contratación pública, concesiones y subvenciones	
Personal del sector público; procesos selectivos	AR 10/2024 (f. j. 4)
Altos cargos y directivos	
Licencias, urbanismo y vivienda	
Centros de enseñanza; Evaluación de la enseñanza	
Información tributaria	
Padrón municipal	
Archivos	
Información patrimonial	
Actas de órganos de gobierno local	
Funcionamiento servicios públicos: tráfico, policía, playas, arbolado...	
Información sobre celebración de eventos: conciertos, deportivos, taurinos...	
COVID-19	
Inspecciones y sanciones	
5.2. Regímenes especiales de acceso a la información pública	N.º de resolución
Electos locales y parlamentarios	AR 50/2024 (f. j. 2)
Interesados en un procedimiento administrativo en curso	
Información ambiental	
Representantes del personal	
Acceso a los datos propios del solicitante	AR 17/2024 (f. j. 3 a 6)
Información judicial	
Periodistas	
Datos de salud	
Otros	

II. RECOPIACIÓN DOCTRINAL 2024

1. Ámbito material

1.1. Concepto de información pública

AR 04/2024, de 29 de enero, por el que se resuelve la falta de respuesta del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz a solicitud de acceso a diversa información relacionada con el acto de homenaje a ----- celebrado el 7 de octubre de 2023.

Cuarto. Llegados a este punto, ha de señalarse que la información solicitada (informes, expediente administrativo y actuaciones realizadas por el Ayuntamiento ante la convocatoria de homenaje), caso de existir, es información pública ya que el artículo 4, letra c, de la LFTN define la información pública como «Aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean.» Como puede observarse, se trata de un concepto muy amplio que, sin duda, comprende la información solicitada por la persona reclamante pues se trataría de información generada por el Ayuntamiento y que este posee.

Debe indicarse que el carácter de información pública puede derivar únicamente del hecho de que la información se encuentre en poder del Ayuntamiento. Por lo tanto, la consecución de la naturaleza de información pública no depende de ninguna verificación administrativa sobre su suficiencia o idoneidad, ni de si se ha abierto o no con ella un procedimiento administrativo. El derecho de acceso a la información pública no está en absoluto limitado a la información que forme parte de procedimientos administrativos, ni a su idoneidad para producir efectos administrativos determinados, sino que es un derecho garantizado para acceder a cualquier información que se encuentre en

poder de la Administración, sin más requisitos. Además, la información puede estar en cualquier soporte por lo que no es necesario que se encuentre previamente recogida en soporte documental.

La persona reclamante solicitó al Ayuntamiento la documentación existente sobre el acto de homenaje a ----- celebrado el 7 de octubre de 2023 (comunicación del acto, expediente administrativo, informes incorporados al mismo), así como información sobre las actuaciones municipales llevadas a cabo ante la convocatoria de dicho acto. Estas actuaciones podrían, en principio, ser de diversa índole, tanto económica-financiera, como organizativa, divulgativa o de reacción ante el acto. Sentado lo anterior, a criterio de este Consejo, la persona reclamante tendría derecho a las citadas documentación e información, en la medida en que estas traigan causa, enlacen o conecten específicamente con el mencionado acto de homenaje, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones al acceso que, en su caso, puedan derivar de la aplicación de alguna de las causas de inadmisión o de los límites dispuestos en la LFTN.

AR 19/2024, de 13 de mayo, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, referida a información sobre la demora media entre la solicitud de consulta por un paciente y la primera cita presencial en atención primaria disponible en el año 2023 para cada centro de salud de la Comunidad Foral de Navarra.

Cuarto: El derecho de acceso a la información pública comprende, en consecuencia, tanto el acceso a documentos existentes como a determinada información en poder de la Administración que pueda facilitarse mediante una simple acción de compilación de la misma, no debiendo entenderse que una petición de información

implica reelaboración por el hecho de que esa información no coincida exactamente con el contenido de un documento concreto preexistente. La Ley Foral admite algún grado de elaboración de la información, siempre que ello no implique una tarea compleja de elaboración o reelaboración –estudios, comparativos, investigaciones, etc.–, a efectos de entregarla al solicitante de forma desglosada o conjunta, no considerándose «reelaboración», por ejemplo, la información que pueda obtenerse mediante el tratamiento informatizado de uso corriente ni aquella que requiera aglutinar la información dispersa en varios documentos existentes. En suma, el concepto amplio de información pública subyacente en el referido artículo 4 implica que los sujetos obligados, además de facilitar los documentos que obran en su poder, han de hacer un esfuerzo para hacer accesible la información de que disponen, prepararla y adaptarla a las necesidades de los ciudadanos, sin que ello signifique elaborar la información, sino simplemente hacer accesible la información que ya obra en su poder. Ahora bien, aun entendiendo en forma amplia el objeto del derecho al acceso, es innegable la necesidad de preexistencia de la información pública, sea cual sea su soporte. Es decir, el derecho de acceso debe recaer sobre una información pública existente, que esté en poder de la Administración, ya que la Ley Foral no conforma un derecho de acceso que tenga por objeto una actividad por parte de la Administración que le obligue a elaborar ex novo la información.

Vista la respuesta que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a través de la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud ha realizado a este Consejo no hay obstáculo alguno para acceder a la información solicitada, puesto que los datos ya constan en dicho Servicio y lo único que hay que hacer es una simple tarea informática para obtenerla.

2. Cuestiones de procedimiento

2.1. Causas de inadmisión de solicitudes

2.1.1. Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas

AR 1/2024, de 29 de enero, que resuelve la solicitud los datos sobre los ingresos municipales por licencias urbanísticas en parcelas ubicadas en Erripagaña, desagregados por años.

Cuarto. En la solicitud de 25 de noviembre de 2022 la Asociación reclamante solicita los datos sobre los ingresos municipales por licencias urbanísticas en parcelas ubicadas en Erripagaña, desagregados por años.

En esta solicitud la Asociación no pedía acceso a las licencias de edificación y de primera utilización sino a las «licencias urbanísticas». Y las licencias urbanísticas son muy variadas: a) licencias de parcelación; b) licencias de obras de urbanización; c) licencias de edificación, que se subdividen en licencias de obra mayor, de obra menor, de demolición, de restauración, de consolidación, de realización de obras en el exterior, etc.; d) licencias de primera ocupación; e) licencias para la instalación de actividades; f) licencias para otras actividades: vallado de fincas, vallas publicitarias, etc. La concesión de todas esas licencias está sujeta a la correspondiente tasa que grava la prestación del correspondiente servicio urbanístico.

No se trata, por tanto, de localizar solo las tasas percibidas por las licencias de edificación y primera utilización, sino las tasas percibidas por un muy variado tipo de licencias urbanísticas que hayan sido concedidas en Erripagaña y sin límite de tiempo.

En consecuencia, obtener esa información como pretende la Asociación reclamante constituye una tarea, por la dedicación de tiempo y recursos, de tal magnitud que muy probablemente paralice temporalmente el Área de Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio a los vecinos del mu-

nicipio y al servicio público, por lo que puede calificarse de abuso desmedido del derecho de acceso a información pública, procediendo, en consecuencia, su inadmisión.

2.3. Acceso a la información

2.3.1. Gratuidad o exacciones por copia

AR 42/2024, de 9 de septiembre, que resuelve reclamación relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo relativo a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tudela y la Fundación Ilundáin, aprobado en sesión del 21 de junio de 2024, convenio que tiene por objeto el desarrollo de dos escuelas taller, ET Climatización y Fotovoltaica II y ET Hostelería III Tudela y un taller de formación y empleo en jardinería.

Tercero. El Ayuntamiento de Tudela condiciona la entrega de copia del expediente al ahora reclamante a que, en aplicación de la Ordenanza Fiscal n.º 26, abone una tasa de 51,84 euros en concepto de expedición y tramitación de documentos.

La LFTN establece lo siguiente respecto a la gratuidad en el acceso:

Artículo 44. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.

1. Serán gratuitos:

a) El acceso a la información a que se refiere el título II de esta ley foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.

b) El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.

c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes. Para

el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en la normativa aplicable de tasas y precios públicos.

Así pues, como regla general, el acceso a la información pública ha de ser gratuito. No se puede cobrar tasas por el ejercicio del derecho de acceso, aunque sí por la obtención de copias en papel o la transposición a formatos diferentes.

Por lo que respecta a la materialización del acceso, el artículo 34.1.c) de la LFTN dispone que la solicitud que se presente deberá permitir tener constancia de la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada. En el caso que nos ocupa no se indica en la solicitud una preferencia en la modalidad del acceso; la solicitud se limita a pedir acceso a una copia del expediente. Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, relativo a la formalización de acceso, dispone que «El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.» Es decir, con carácter general, y salvo expresa solicitud en contrario, el acceso se debe realizar por vía electrónica. En el presente caso, todo el expediente del contrato está en formato electrónico. No existe, por tanto, impedimento alguno para que se facilite al solicitante el acceso a una copia del expediente en formato electrónico. Entonces, conforme al transcrito artículo 44.1.c) el acceso será gratuito.

4. Límites al derecho de acceso a la información pública

4.1 Aspectos generales

4.1.1. Necesidad de justificar la concurrencia de los límites invocados

AR 07/2024, de 26 de febrero, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el

Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, por la falta de respuesta a una solicitud de información pública relativa a un homenaje que se habría celebrado en Etxarri Aranatz el 7 de octubre de 2023.

Quinto. Según cabe comprobar, la respuesta dada a la reclamante consiste en la remisión de un informe del Jefe de la Policía Foral en el que se recoge:

«Al respecto, y en lo que al ámbito competencial de la Policía Foral de Navarra se refiere, con fecha 8 de octubre de 2023, desde la División de Información se emitió informe, conteniendo el resultado de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del acto de referencia. Dicho informe fue objeto de remisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estando por ello, limitado el acceso a su contenido».

Es decir, se viene a denegar el acceso a la información y documentación correspondiente por considerarse que así lo impondría la remisión a la Fiscalía del informe de la Policía Foral relativo al acto al que se alude.

En relación con ello, se ha de señalar que:

a) El artículo 30 LFTN reconoce a cualquier persona el derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, «sin más limitaciones que las contempladas en esta ley foral».

b) El artículo 31 LFTN prevé específicamente tales limitaciones, viniendo a disponer que el derecho de acceso a la información pública «solo» podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información «pueda resultar un perjuicio» para una serie de derechos y bienes protegidos: la seguridad pública; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales legítimos; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la protección del medio ambien-

te; y la información declarada reservada o protegida por normas con rango de ley.

c) Además, el artículo 31.2 de la LFTN dispone que la aplicación de las limitaciones «deberá ser proporcionada, atendiendo a su objeto y su finalidad de protección». El precepto prevé que dichas limitaciones «en todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada» y que «su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información».

d) Por otro lado, el artículo 42 LFTN regula la resolución del procedimiento de acceso a la información pública. Se desprende de dicho precepto que, en los casos en que no se proporcione la información solicitada, la resolución habrá de «formalizarse y notificarse». Y asimismo, que, si se deniega total o parcialmente el acceso, la resolución ha de ser motivada.

Conectado a esto último, procede señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige la motivación de los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos, con sucinta referencia de «hechos y Fundamentos de derecho».

A juicio de este Consejo, la respuesta tardía dada a la reclamante no se ajusta a lo requerido por la LFTN y adolece de falta de motivación suficiente. Siendo la citada respuesta materialmente denegatoria, no consta formalizada una resolución; y, sobre todo, no se aprecia que la negativa se funde, y motive, en alguna de las causas limitativas del derecho a la información que recoge la LFTN, que, como se deriva de lo expuesto, han de aplicarse justificadamente y no pueden ser objeto de interpretación extensiva.

La circunstancia de la remisión de un informe a la Fiscalía, per se, no es un elemento que, conforme a la LFTN, determine la denegación de lo solicitado. Cuestión distinta es que, por razón de lo concretamente remitido,

de su alcance o de la eventual existencia de terceros afectados, pudiera llegar a operar alguna de las causas limitativas, habiendo, en tal supuesto, de invocarse la misma y razonarse suficientemente sobre su aplicabilidad, correspondiendo esta carga al órgano administrativo.

4.2. Límites legales al derecho de acceso

4.2.1. Prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios

AR 08/2024, de 26 de febrero, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ante la falta de respuesta a su petición de información pública presentada el 28 de noviembre y reiterada el 28 de diciembre de 2023

Cuarto. En cuanto a los efectos del transcurso del plazo sin resolver, establece la Ley Foral en su artículo 41.2 que, si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta por una norma con rango de ley.

Al respecto debe tenerse en cuenta que es la misma Foral de Transparencia la que al regular el derecho de acceso en el artículo 30 se refiere a las limitaciones que podrán motivar su limitación o denegación, que no podrán ser otras que las contempladas en el artículo 31, siendo precisamente la concurrencia de una de ellas la que ha motivado la denegación de la información solicitada por el reclamante.

En concreto, en su respuesta, el Jefe de la Policía Foral de Navarra alega la limitación del apartado c) en virtud de la cual el derecho de acceso podrá limitarse o denegarse cuan-

do de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Por ello para resolver esta reclamación debe analizarse si realmente concurre esta limitación. En primer lugar, procede decir que como se viene reiterando por los Consejos de Transparencia las limitaciones del derecho de acceso deben ser interpretadas de forma restrictiva y no operan automáticamente, siendo necesario realizar un test de daño, qué acredite que efectivamente el acceso solicitado produciría un perjuicio, real y no hipotético al bien jurídico que se pretende proteger, en este caso la prevención, investigación o sanción del procedimiento, y el test del interés que garantice que no existe un interés superior que, aplicado al caso concreto, ampare la concesión de la información.

Para efectuar tal valoración debe tenerse en cuenta que la causa de esta limitación es la debida protección que debe aplicarse a los expedientes, de carácter penal, administrativo o disciplinario, principalmente mientras están siendo tramitados, de tal manera que la correcta sanción de las infracciones o ilícitos cuya comisión quede acreditada no se vea impedida por la divulgación de información, y evitar que se difundan conductas presuntas de personas que no han sido condenadas, tal y como se recoge en la R/0188/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En este caso resulta constatado que la información solicitada se ha elaborado con ocasión de la comisión de unos hechos presuntamente ilícitos, con el fin de esclarecerlos, primero en el ámbito administrativo y posteriormente en el ámbito judicial.

Así la denegación se fundamenta en la existencia de un procedimiento de diligencias previas en el que se ha personado al reclamante y en el que la información solicitada ha sido ya aportada previo requerimiento del juzgado correspondiente en dicho proceso. Por ello se le indica que formule la solici-

tud ante este juzgado para qué desde ahí se valore la conveniencia o no de remitirla en función de la declaración de reserva o secreto que haya determinado.

Queda acreditado por tanto que la información que se solicita forma parte de un procedimiento judicial que todavía se está tramitando, y por ello el perjuicio que puede derivarse del acceso a la misma en la medida en que poder repercutir de forma negativa en el curso de las investigaciones que se están llevando. En este sentido cabe invocar la R/172/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que viene a estimar la concurrencia de este límite al menos mientras se esté desarrollando la causa judicial.

Debe tenerse también en cuenta que lo solicitado es un informe pericial, al que el reclamante denomina autoría, sobre los accesos realizados a los datos personales y las personas que supuestamente los han realizado. Ello supone que la revelación de la información pondría de manifiesto la identidad de las personas como posibles autores de hechos delictivos sin haber sido aún condenadas, lo que como hemos visto también pretende evitar esta limitación.

Por último, ha quedado acreditado que la auditoría o el informe pericial, que forman parte del atestado policial, no se había aportado inicialmente al procedimiento de diligencias previas, ha sido ya remitido, con lo que no se aprecia que la no remisión al reclamante le vaya a ocasionar perjuicio alguno

4.2.2. Intereses económicos y comerciales

AR 53/2024, de 11 de noviembre, que resuelve una reclamación frente al Ayuntamiento de Pamplona por haberle denegado parcialmente, mediante Resolución de la Gerencia Municipal, el acceso a la información que había solicitado, y que se deniega nuevamente el acceso al organigrama del servicio y a las funciones de cada perfil profesional por consi-

derar dicha información secreto comercial ya que las funciones del personal son elemento de propiedad intelectual con alto valor empresarial

Sexto. Respecto de la aplicación del límite «intereses económicos y comerciales», de entrada, resulta conveniente delimitar, a efectos de su aplicación práctica, el alcance de los límites legales al acceso a la información pública conforme a su ordenación normativa. El artículo 31.1 de la LFTN, al establecer los límites o limitaciones del derecho de acceso a la información pública, no establece una exclusión del derecho de acceso por materias de manera que, cuando concurra una de estas materias haya de denegarse sin más el acceso. Precisa convenientemente que solo se justifica la denegación cuando el acceso implique un perjuicio a la materia protegida, en nuestro caso intereses comerciales y secreto profesional. No basta una invocación genérica del límite, sino que el posible daño ha de ser acreditado, motivado y ponderado. Es más, aunque el acceso suponga un perjuicio real, puede prevalecer el interés público o privado en conocer la información si este interés, hecha la necesaria ponderación, es juzgado superior.

Los tribunales de justicia ya han tenido ocasión de modular la aplicación de los límites contenidos en el artículo 14 de la LTAIBG, similares a los definidos en el artículo 31.1 de la LFTN, formulando las siguientes reglas:

a) Sentencia n.º 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid: «(...) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divul-

gación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad».

b) Sentencia de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instancia reseñada en el apartado a), que añade «Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo». En esta misma línea, la Sentencia del Tribunal General de la UE de 22 de marzo de 2018 afirma que «el principio de interpretación estricta exige que la institución que decida denegar el acceso a un documento deberá, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción prevista en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001.»

c) Sentencia de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 de Madrid, reiterada en Sentencia n.º 98/2019, de 22 de junio de 2019: «La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (...)».

d) Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en procedimiento de casación, que razona lo siguiente: «Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.»

El legislador foral plasma esta posición jurisprudencial en el apartado 2 del artículo 31 de la LFTN con las siguientes palabras: «La aplicación de las limitaciones deberá ser proporcionada atendiendo a su objeto y su finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera

restrictiva y justificada, y su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información.»

Descendiendo ya al concreto límite «intereses económicos y comerciales» y «secreto profesional», el CTAIBG elaboró el Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, sobre la aplicación de este límite al derecho de acceso, concluyendo lo siguiente:

«A la hora de calificar una determinada información como secreta o confidencial, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Ha de ser relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa.
- La información no ha de tener carácter público, es decir, que no sea ya ampliamente conocida o no resulte fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.
- Debe haber una voluntad subjetiva del titular de la información de mantener alejada del conocimiento público la información en cuestión.
- La voluntad de mantener secreta la información ha de obedecer a un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cabrá identificar.

En el ámbito del ejercicio del derecho de acceso, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas para la aplicación del límite:

- El límite referido al perjuicio para los intereses económicos y comerciales de una organización, empresa o persona como el resto de los límites del artículo 14, no opera de manera automática ni supone per se una exclusión directa del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa. Antes al contrario, tal como establece el propio art. 14, la aplicación de los límites será potestativa, justificada y proporcionada con el objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto (art. 14.2).

- Cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, de la aplicación del test del daño, y de la ponderación de sus circunstancias tal como rige en el Preámbulo de la Ley.
- No es suficiente argumentar que la existencia de una posibilidad incierta pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales para aplicar el límite con carácter general. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto.
- Dicho daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información.
- Constatada la existencia del daño y su impacto, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar.»

Séptimo. La invocación del art. 31.1 LFTN tiene un doble condicionante y requiere la realización por el aplicador de dos exámenes sucesivos, los denominados por la doctrina especializada y el preámbulo de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, «test del daño» y «test del interés público». A través del primero se comprueba la probabilidad del hipotético perjuicio o lesión y la existencia de un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado. Mediante el segundo se comprueba si existe en el caso algún interés superior al protegido con la limitación que justifique el acceso solicitado.

En concordancia con este criterio jurisprudencial y doctrinal, debe analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable, así como una aplicación justificada y proporcional del límite atendiendo a las circunstancias del caso concreto (test del interés público).

Octavo. El Consejero Delegado de SODENA, S.L., en el escrito de alegaciones ante la solicitud de información (documento segundo

del expediente administrativo), con fecha de 17 de junio de 2024, manifestó al Ayuntamiento de Pamplona lo siguiente:

«En ningún caso accedemos a facilitar el acceso a:

FUNCIONES DE CADA PERFIL PROFESIONAL, al tratarse de un apartado de propiedad intelectual de esta empresa en el sector que operamos, de elevado valor empresarial y, por lo tanto, ser secreto, al provenir dichas definiciones de funciones y su profuso nivel de detalle para cada perfil, de la dilatada experiencia de esta empresa en la tipología de servicio que nos ocupa y el profundo conocimiento que atesoramos en la atención y servicio tanto del equipamiento como de los contenidos y de las personas usuarias de la Red Civivox, debido a ser los adjudicatarios del servicio en sucesivas licitaciones.

Los diferentes perfiles profesionales propuestos en el proyecto técnico tienen su propia estructura, apartados, contenidos y personalización al servicio y los Centros Civivox, y a la actividad que se produce en los mismos. Esta información lejos de ser genérica, es fruto de cuatro fuentes principales: experiencia en redes de centros cívicos, inversión en personal cualificado en RRHH en esta empresa, presencia de muchos años y por lo tanto conocimiento, por adjudicaciones sucesivas, de Sedena en el servicio y atención de la red de centros Civivox objeto del proyecto técnico y al personal de la empresa que atiende las diferentes áreas del servicio. De ahí la estructura, detalle y personalización de los diferentes perfiles desplegados.

Es por ello que dicha información solicitada, de enorme valor para cualquier potencial competidor de esta empresa, la mantenemos en secreto y la protegemos ante cualquier solicitud de acceso, en los distintos concursos públicos en los que concurrimos y, por supuesto, en el que nos ocupa: la Red Civivox.»

Admite este Consejo de Transparencia que la revelación de las diferentes funciones de cada perfil profesional puede desvelar la estrategia organizativa del servicio diseñada de SEDENA, S.L. y producir un detrimento de la

competitividad frente a sus competidores, debilitando su posición en el mercado al hacer posible el acceso a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico producto de la experiencia en la gestión de la Red Civivox. Ahora bien, como ya se ha expuesto en fundamentos anteriores, para la aplicación del límite no es suficiente argumentar la existencia de una posibilidad más o menos cierta de que pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto, sustancial, real y directamente relacionado con la divulgación de la información, y este daño real debe demostrarse suficientemente aportando concretos datos.

Empero, ni SEDENA, S.L. ni el Ayuntamiento de Pamplona, se han esforzado en argumentar y cuantificar con datos concretos la producción de un daño real y sustancial a los intereses comerciales de la empresa. Realmente, sus alegatos no pasan de ser una afirmación genérica de que el conocimiento de la información perjudicará la competitividad de la empresa. Además, en este caso concreto no existe una divulgación de la información de la que pueda aprovecharse cualquier empresa competidora, sino que el acceso a la información lo pide el Comité de Empresa, obviamente no con la finalidad de conocer datos confidenciales para poder competir comercialmente con SEDENA, S.L., sino con el único objetivo de ejercer su labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral. No se aprecia un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado.

Ahora bien, aun admitiendo la posibilidad real de que la divulgación de la información genere un daño a SEDENA, S.L., procede realizar el test del interés público, ponderando razonablemente los intereses enfrentados y la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso mayor o menor que ha de darse al daño a los inte-

reses comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar. La STS de 25 de enero de 2021, afirma al respecto lo siguiente:

«Por tanto, el precepto legal (14.2 LTAIBG) no permite una aplicación genérica de las limitaciones como justificación de una denegación de acceso a la información pública, válida para todos los procedimientos de una determinada materia, por ejemplo, la protección de las relaciones exteriores o la protección de la investigación y sanción de ilícitos penales en los procedimientos de extradición, sino que exige una aplicación justificada y proporcionada de las limitaciones en relación al caso concreto, debiendo hacerse una ponderación de los intereses en juego, en el acceso a la información pública, por un lado, y por otro el protegido por la limitación de que se trate.» (FJ 4^a)

A efectos de esa ponderación, conviene recordar que el artículo 64 ET establece que el Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa, y que las empresas están obligadas a facilitar la información que afecte directa o indirectamente a las relaciones laborales excepto aquella que pertenezca a la esfera de la intimidad del trabajador. Por otra parte, el artículo 65 del ET impone el deber de sigilo por parte de los miembros del Comité de Empresa respecto a la información que les ha sido facilitada. En este sentido, sólo se podrá utilizar esta información con finalidades determinadas, explícitas y legítimas (principio de limitación de la finalidad) y tratada de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales (principio de integridad y confidencialidad). Así pues, el artículo 65 implícitamente admite que los Comités de Empresa pueden acceder a información que la empresa considere confidencial.

En el presente caso es evidente que el Comité de Empresa no persigue una explotación económica o comercial de los contenidos de los documentos a los que ha solicitado acceder; no pretende reproducirlos o reutilizarlos con fines de aprovechamiento comercial, sino solamente conocerlos para poder ejercer sus funciones, por lo que la utilización de los datos no tiene por qué salir del estricto ámbito laboral. En consecuencia, el acceso por el Comité de Empresa a esos datos previsiblemente no afectará negativamente a los intereses comerciales de la empresa. Además, los miembros del Comité están sujetos a un estricto deber de confidencialidad respecto de esos datos.

Así las cosas, en criterio de este Consejo de Transparencia de Navarra, en el presente caso ha de prevalecer el interés público superior de acceso a información pública, concretado, de un lado, en la rendición de cuentas sobre la gestión y funcionamiento del servicio público municipal Red Civivox y sobre cómo se gasta el dinero público, y, de otro, en el derecho del Comité de Empresa al pleno ejercicio de sus funciones, sobre el interés de SEDENA, S.L. a mantener la confidencialidad de unos determinados datos técnicos (perfiles profesionales) por razones comerciales.

4.3. Protección de datos personales

4.3.1. Ponderación interés público

AR 13/2024, de 8 de abril, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Universidad Pública de Navarra, relativa a un proceso selectivo. La información solicitada era la siguiente: enunciado del test propuesto (primera prueba), enunciado de los casos prácticos (segunda prueba), criterios de corrección de los casos propuestos, solución propuesta por el tribunal de los casos, y copia de los dos exámenes de los

aspirantes mejor puntuados de los casos propuestos.

Quinto. Cómo resulta del expediente no se ha facilitado toda la documentación solicitada sino parte de ella. Según el reclamante no se le ha facilitado ni la solución del caso propuesta por el Tribunal ni los criterios de corrección, por un lado, ni la copia de los casos prácticos de los dos aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación.

En relación con la primera cuestión, solución del caso práctico y criterios de corrección, la Universidad Pública de Navarra en su respuesta indica que no hay una solución única del caso, y explica lo que se pedía y se perseguía con el mismo. En cuanto a los criterios de corrección, sí que enumera los criterios aprobados para la corrección del caso, pese a que el reclamante considera que se trata de unos criterios muy generales de corrección de casos prácticos.

Cómo dice el reclamante, de la respuesta dada se deduce que no hay más documentación al respecto y por ello debe desestimarse su solicitud en lo que hace a estos extremos dado que es presupuesto necesario del derecho de acceso que la información exista y así, el artículo 37 b) de la Ley Foral de Transparencia contempla como causa de inadmisión de las solicitudes de acceso que se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirija.

Por lo que se refiere a la copia de los dos casos prácticos de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación, debe tenerse en cuenta que la respuesta dada por la Universidad Pública deniega el acceso con base en que tal solicitud implica acceso a datos personales, ya que de forma expresa establece que no concurren los presupuestos recogidos en el artículo 32. 3 que se refiere al supuesto de que los datos solicitados se refieran a personas físicas y no sean especialmente protegidos.

En relación con esta cuestión este Consejo se ha pronunciado ya en Resoluciones anteriores, en las que se ha traído a colación tanto la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, en la que se concluye que las respuestas por escrito proporcionadas por un aspirante durante un examen profesional y las eventuales anotaciones del examinador referentes a dichas respuestas son datos personales, como la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2005, en la que se reconoce que los participantes en un proceso selectivo son titulares de un derecho directo y legítimo en lo relativo al acceso a los ejercicios realizados por otros participantes.

Y finalmente la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 0292/2018, de 21 de diciembre, según la cual «hay que advertir que cuando se trata del acceso de un no participante al expediente de un proceso a un proceso selectivo, tanto si el mismo ha finalizado o si está en trámite, ha de tenerse en cuenta la posible aplicación de los límites contemplados en la LTAIBGH, en especial el relativo a la protección de datos de carácter personal».

La cuestión pues de si el solicitante es participante o no el proceso, es clave para decidir sobre si tiene derecho a las copias de los exámenes de los participantes que mayor puntuación hayan obtenido, y por ello sería titular de un interés directo y legítimo que le reconocería el acceso.

Para el solicitante, su condición de interesado deriva de haber participado en el proceso de selección; sin embargo, tal participación se limita a haber sido admitido y figurar en las listas provisional y definitiva de aspirantes, ya que como el mismo indica no se presentó a ningún examen. A juicio de este Consejo, cabe distinguir entre la condición de interesado en el procedimiento, que si derivaría de la mera solicitud de participación, de la de participante en el mismo de la que derivaría el interés directo o le-

gítimo para acceder a los datos personales solicitados, con base en el evidente interés en la divulgación de aquellas informaciones que permiten la comparación con el resto de seleccionados con el fin de verificar la objetividad e imparcialidad del proceso; interés que no se aprecia, en principio, en quién no es candidato en el proceso, al no haber realizado ninguna prueba; en cuyo caso debe prevalecer el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

Dicho esto, como viene reiterando este Consejo, las limitaciones del derecho de acceso no pueden aplicarse de forma autonómica. Tanto la normativa de protección de datos, en concreto la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 32 de la Ley Foral de Transparencia, dejan claro que las obligaciones de transparencia están sometidas a los límites derivados de la protección de datos, pero igualmente dejan claro que para resolver el conflicto que de ambas puede surgir debe asegurarse el equilibrio entre ambos intereses y que la aplicación de este límite exige la evaluación previa del daño y el interés público en la divulgación de los datos, debiendo motivarse.

Para ello, cómo ya hemos mantenido en anteriores Acuerdos, véase al efecto el Acuerdo AR 10/2019, de 25 de febrero, y AR 21/2021, de 24 de mayo, debe llevarse a cabo el siguiente proceso:

a) En primer lugar, hay que analizar si la información solicitada contiene o no datos personales especialmente protegidos. Entendiéndose por tales los que revelan el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física (art. 9 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). Entendemos que los datos personales que obran en los expedientes de los procesos selectivos cuyo acceso se reclama no tienen la consideración de datos especialmente protegidos.

b) Por ello, ante la respuesta negativa, ha de valorarse si son o no datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento de la actividad pública del órgano o entidad correspondiente (art. 32.1).

Tomando en consideración el enunciado del artículo 2.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que dice que se trata del nombre, apellidos, dirección o teléfono de quién presta servicios en una organización, podemos concluir que no se trata de datos de carácter personal de alguna de las administraciones, instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas sujetas a la aplicación de esta ley foral.

c) Y, finalmente, si no se trata de datos meramente identificativos, relacionados con la organización, hay que efectuar la ponderación prevista en el artículo 32.3 de la LFTAIPBG, que dispone que, cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean especialmente protegidos, el órgano podrá comunicar la información al solicitante si al ponderar la solicitud estima que: a) prevalece el hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y no se aprecia un perjuicio relevante al interés de los afectados; b) la justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de su ciudadano; c) el hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos; y d) el menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo

de diez años a partir de la fecha del documento o información.

Sexto. Pues bien, efectuando la ponderación oportuna de conformidad con el artículo 32.3 de la LFTAIPBG, a este caso concreto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Los datos solicitados no son meramente identificativos o de contacto.

b) El solicitante no justifica ser titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano, al no haber acreditado su condición de participante en ese proceso.

c) Tampoco se acredita por el reclamante el tener la condición de investigador o que motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

d) En cuanto al menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de 10 años a partir de la fecha del documento o información, y teniendo en cuenta que el reclamante solicita información correspondiente a un proceso selectivo de 2023, consideramos que no queda acreditado y que por contra la revelación de los datos personales de los aspirantes que participaron en las pruebas, así como de los miembros del tribunal calificador, pueden suponer para las concretas personas afectadas un perjuicio para su intimidad o consideración profesional.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia de Navarra entiende que no procede la entrega a terceros no participantes en el proceso de la información solicitada de los exámenes de los dos aspirantes que obtuvieron mayor puntuación en el referido proceso, ni de las correcciones efectuadas por el tribunal calificador.

Séptimo. En cuanto a la disociación de los datos personales, solicitada por el reclamante, este Consejo considera que tal garantía en beneficio hipotético de los afectados no queda asegurada en plenitud, ya que si bien es cierto que, como hemos dicho, no se identifican los nombres de los opositores de los que solicita los exámenes, también lo es que

resultan fácilmente identificables, teniendo en cuenta que la solicitud se circunscribe a los dos aspirantes que obtuvieron mayor puntuación, y además como dice el propio reclamante eran muy poco los aspirantes que se presentaron.

Lo mismo puede decirse sobre las correcciones de dichos exámenes, también consideradas datos personales, ya que el Tribunal que calificó está perfectamente identificado en las bases de la convocatoria.

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 5.1 del Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, reglamento compatible con la vigente LOPDGDD en lo que no se oponga a ella, define el dato disociado en los siguientes términos: e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado. Por su parte, el Dictamen 05/2014, de 10 de abril de 2014, sobre técnicas de anonimización, del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del artículo 29, señala que, a la luz de la Directiva 95/46/CE y de otros instrumentos jurídicos pertinentes de la UE, la anonimización es el resultado de un tratamiento de los datos personales realizado para evitar de forma irreversible su identificación.

Por tanto, puede afirmarse que la nota que identifica la disociación o anonimización es que es un proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere. En definitiva, con la pretendida eliminación de los datos de nombre y apellidos de los aspirantes cuyos ejercicios se solicitan, no se garantiza ni se asegura en su plenitud la no revelación a terceros no interesados de los datos personales que suponen por sí mismos los exámenes y su corrección, ni su posible y probable identificación.

En estas circunstancias concretas del caso, no es posible acordar un acceso parcial conforme al artículo 33 de la LFTAIPBG, pues

cada ejercicio se caracteriza por su unidad y por ser la manifestación del conocimiento de cada aspirante concreto.

5. Materias Objeto del derecho de acceso a la información pública

5.1. Personal del sector público

AR 10/2024, de 26 de febrero, por el que se resuelve la reclamación relativa al acceso a la documentación del expediente administrativo para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a fontanería.

Cuarto. Los procesos de selección de personal al servicio del sector público, en la medida en que deben servir para seleccionar a los mejores candidatos, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, están presididos durante su tramitación por los principios de publicidad y transparencia. En concreto, las actas de los tribunales calificadores deben ser elaboradas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede constancia de lo acordado y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en general) los aspectos básicos de la reunión correspondiente, los puntos principales de las deliberaciones y los acuerdos adoptados. Por tanto, toda la información que obra en poder de un tribunal calificador de un proceso de selección para cubrir una plaza de empleado público es información pública a los efectos de la legislación de transparencia y, por ende, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por dicha normativa, salvo que sea de aplicación alguno de los concretos límites previstos en la misma.

Como ya advertimos en nuestra Resolución AR 5/2023, el proceso competitivo para la elaboración de una relación para la

contratación de un puesto de trabajo se encuentra presidido por los principios de mérito, capacidad e igualdad y, por tanto, debe ser lo bastante transparente para facilitar el control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de errores, irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades o favoritismos. Y el carácter del proceso como proceso de concurrencia competitiva no es baladí. En este proceso, el ahora reclamante precisa información con el fin de verificar su derecho a ocupar un puesto en la relación que le habilitará para ser contratado en primer lugar y sobre otros aspirantes por razón de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas y en los méritos presentados.

La concurrencia de datos de carácter personal no supone la desestimación del derecho de acceso a la información solicitada. Se precisa ponderar los intereses en juego, resultando prevalente el interés general de que los puestos públicos estén ocupados por las personas más meritorias, capaces, cualificadas entre las posibles. Prevalencia que justifica que se facilite, con medidas de transparencia y acceso a la información, el control de legalidad de los procesos y la idoneidad de las personas seleccionadas, ponderándose, por tanto, que ese interés público debe prevalecer sobre el derecho individual a la protección de los datos personales, ello sin perjuicio de que si entre los datos personales constara alguno relacionado con datos personales que tenga la consideración de especialmente protegido, deberá quedar excluido del acceso.

La información solicitada es idónea, necesaria y proporcionada para verificar la objetividad de la selección realizada en el proceso. Difícilmente se puede controlar la objetividad de la selección si no se pueden poner en relación y comparar a las personas seleccionadas con las que no lo han sido y los nombres y apellidos de todas ellas, o en su caso, de aquellas que se encuentran en posiciones más adelantadas que la solici-

tante es un dato perfectamente necesario para realizar esa comparativa.

5.2. Regímenes especiales del derecho de acceso a la información

5.2.1. Electos locales y parlamentarios

R 50/2024, de 7 de octubre, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela, por la falta de respuesta a la solicitud de información que un concejal, había solicitado relativa al acceso a expedientes de Educación.

Segundo. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Conforme al citado artículo 77 de la LRRL y al artículo y 14.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el derecho de información de los miembros de las entidades locales aparece estrecha y directamente relacionado con «el desarrollo de su función», y muy especialmente, en los términos del artículo 22.2 a) de la propia LRRL, con las funciones de «control y fiscalización de los órganos de gobierno».

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra. Conforme a este precepto, los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos

para el desarrollo de su función. La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.

Finalmente, señalar que el artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Pues bien, como se ha reseñado, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado.

Tercero. Paralelamente a este bloque normativo de acceso a información por parte de los representantes locales, se sitúa el derecho de acceso a la información por los ciudadanos, entre los que también se encuentran los concejales en su cualidad de ciudadanos además de concejales, con las condiciones sustantivas y procedimentales establecidas en la normativa sobre transparencia; en Navarra la LFTN. El Tribunal Supremo ha insistido en la idea de protección reforzada del derecho de acceso a la información de los cargos electos, precisamente por su vinculación con el artículo 23 de la CE. En su sentencia de 15 de junio de 2015 dijo al respecto que «En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los

documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a disposición cualquier ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible.»

Y en base a ello, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha reconocido expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, cuando consideren insatisfecha su solicitud de información realizada en el ejercicio de sus funciones, a formular la reclamación que se regula en la legislación de transparencia (por todas, Sentencia dictada en casación n.º 1033/2022, de 10 de marzo de 2022, f. j. 4).

Por su parte, es preciso destacar que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y así como para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública.

6.2.2. Acceso a los datos propios del solicitante

AR 17/2024, de 13 de mayo, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Hacienda Foral de Navarra, por no atender sus solicitudes de acceso a la documentación de un expediente de inspección tributaria.

Tercero. La disposición adicional séptima de la LFTN, referente a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, dispone:

«1. Esta ley foral será de aplicación, con carácter general, a toda la actividad relacionada con el acceso a la información pública de las Administraciones Públicas, instituciones públi-

cas y entidades contempladas en el artículo 2 de la misma.

El acceso a la información medioambiental, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sobre archivos y documentos históricos y subvenciones, se regirá por lo dispuesto en esta ley foral, salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca con rango de ley limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal.

No obstante lo anterior, se regirán por su normativa específica el acceso a la información tributaria, sanitaria, policial y cualquier otra información en que una norma con rango de ley declare expresamente el carácter reservado o confidencial de la información.

En lo que no prevea la normativa específica, será de aplicación supletoria esta ley foral.

2. En todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable, el Consejo de Transparencia de Navarra será competente para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública, salvo en los casos del Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra».

Por lo tanto, en lo que respecta al acceso a información tributaria, es de aplicación preferente la normativa específica (Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y normas complementarias), habiéndose de aplicar de forma supletoria lo previsto en la legislación de transparencia y reguladora del derecho de acceso a la información.

En relación con lo anterior, procede señalar que el Tribunal Supremo, mediante varias sentencias (por todas, la STS 239/2023, de 24 de febrero, y la STS de 24 de febrero de 2021), si bien en referencia a la legislación estatal, ha venido a declarar que la normativa tributaria no contiene una regulación completa del derecho a la información pública y a

admitir la posibilidad de ejercer tal derecho para el acceso a datos tributarios:

«La LGT ha de interpretarse en el conjunto del ordenamiento jurídico y a la luz de las nuevas garantías introducidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, lo que lleva a concluir que su regulación no excluye ni prevé la posibilidad de que se pueda recabar información de la Admon tributaria sobre determinados elementos con contenido tributario, al ser de aplicación la DA 1ª de la LT, como sucede en los supuestos en que la información entra en colisión con el derecho a la intimidad de los particulares o cuando los datos que obran en poder de la Admon pueden ser necesarios para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos o puedan estar informados de la actuación pública, información que ha de ajustarse a los límites que la propia Ley de Transparencia establece en su artículo 14 y a la protección de datos del artículo 15.

(...)

La LGT (arts. 94 y 95) consagra una regla o pauta general de reserva de los datos con trascendencia tributaria, pero no permite afirmar que contenga una regulación completa y alternativa sobre el acceso a la información que implique el desplazamiento del régimen general previsto en la Ley de Transparencia».

Cuarto. Es de aplicación preferente, por lo tanto, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 9.1, letra d), de la citada ley foral reconoce el derecho de los obligados tributarios a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte. En referencia a este derecho, el artículo 80 de la misma ley foral dispone que:

«El obligado tributario que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órga-

no competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se refiere el artículo 86 de esta Ley Foral».

Por otro lado, el artículo 105 de la referida ley foral –precepto que dispone y regula el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria–, prevé, en su apartado 6, que:

«En el marco previsto en los apartados anteriores, los obligados tributarios pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido».

Quinto. El artículo 53.1, letra a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –precepto concretamente invocado en la solicitud de copia expediente– reconoce análogo derecho al contemplado en el precitado artículo 80 de la Ley Foral General Tributaria, disponiendo que:

«1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan».

Por lo tanto, el precepto viene a afirmar el derecho del interesado al acceso a la documentación del expediente en el que se plasmen las actuaciones del procedimiento administrativo.

Sexto. A la vista de los anteriores preceptos legales y de la información facilitada, no se aprecia controversia de fondo entre las partes en cuanto a la existencia del derecho de acceso a la información que consta en el expediente de inspección tributaria al que se alude, derecho que es aquel por el que este Consejo de Transparencia de Navarra ha de velar y que, en este caso, tratándose del interesado en el procedimiento, es indudable que se tiene.

No corresponde a este Consejo entrar a valorar si el ahora reclamante ha colaborado o no en el marco del expediente tributario o si otros derechos han sido o no vulnerados en el seno de tal procedimiento, lo que se señala a la vista de lo alegado por las partes.

No procede, por lo tanto, llevar a cabo el trámite de audiencia solicitado por el reclamante, pues, además de que no se está ante una actuación exigible conforme a la LFTN, la función específica que corresponde al Conse-

jo es resolver la reclamación sobre el derecho de acceso a la información, y no valorar, en general, eventuales lesiones de derechos producidas en el marco del procedimiento en el que se genera tal información.

Respecto al modo de hacer llegar el expediente solicitado, no apreciamos, conforme a la normativa de específica aplicación, exigible la vía indicada en la solicitud (remisión al correo BBBB@bbbbb.com), justificándose por la Hacienda Foral de Navarra en esta vía de reclamación suficientemente las razones de no acceder al envío por ese canal del expediente de inspección tributaria, y de hacerlo conforme a lo que prevén las reglas generales de notificación de los actos administrativos.

Consta, efectivamente, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de NN de noviembre de NNNN un edicto en el que se indica que se intentó la notificación domiciliaria de la actuación tributaria y la puesta a disposición del expediente solicitado, y el domicilio consignado coincide con el señalado en la instancia de la que trae causa la reclamación.

A la vista de todo ello, procede la desestimación de la reclamación.

ANEXOS

ANEXO I: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACUERDO AR 01/2024, de 29 de enero de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación R 33/2023 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona y se deja sin efecto el Acuerdo AR 36/2023, de 27 de noviembre.

ACUERDO AR 02/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

ACUERDO AR 03/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 04/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz.

ACUERDO AR 05/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ACUERDO AR 06/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

ACUERDO AR 07/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 08/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 09/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 10/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Mancomunidad del Valdezarbe (Servicios Arga Valdezarbe/Arga Valdezarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L.).

ACUERDO AR 11/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Tafalla.

ACUERDO AR 12/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

ACUERDO AR 13/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Universidad Pública de Navarra.

ACUERDO AR 14/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Ayegui.

ACUERDO AR 15/2024, de 22 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Carcastillo.

ACUERDO AR 16/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Olite.

ACUERDO AR 17/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Hacienda Foral de Navarra.

ACUERDO AR 18/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia. Dirección General de Función Pública.

ACUERDO AR 19/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ACUERDO AR 20/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con determinadas actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Pamplona.

ACUERDO AR 21/2024 de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ACUERDO AR 22/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO AR 23/2024, de 17 de junio de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Estella.

ACUERDO AR 24/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 25/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 26/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 27/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

ACUERDO AR 28/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ACUERDO AR 29/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ACUERDO AR 30/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Comunidad de Regantes del campo de Trastapunte (Tudela).

ACUERDO AR 31/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO AR 32/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra.

ACUERDO AR 33/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente a la Junta Electoral Provincial de Navarra.

ACUERDO AR 34 BIS/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación R 29/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela y se deja sin efecto el Acuerdo AR 34/2024, de 9 de septiembre.

ACUERDO AR 35/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 36/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz.

ACUERDO AR 37/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 38/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 39/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 40/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Los Arcos.

ACUERDO AR 41/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

ACUERDO AR 42/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 43/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 44/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO AR 45/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 46/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 47/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 48/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Estella.

ACUERDO AR 49/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 50/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 51/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 52/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Barañain.

ACUERDO AR 53/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ACUERDO AR 54/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 55/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación interpuesta frente al

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y derivada al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 56/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ACUERDO AR 57/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Concejo de Imárcoain.

ACUERDO AR 58/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Colegio CCCCCC.

ACUERDO AR 59/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO AR 60/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con el Ayuntamiento de San Martín de Unx.

ACUERDO AR 61/2024, de 11 de noviembre del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente a la Sociedad Pública Servicios de la Comarca de Pamplona SA.

ACUERDO AR 62/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Lekunberri.

ACUERDO AR 63/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Salud.

ACUERDO AR 64/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ACUERDO AR 65/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Castejón.

ACUERDO AR 66/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.

ANEXO II: ACUERDOS DEL CTN REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES

ACUERDO IE 01/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se pone fin al incidente de ejecución del Acuerdo AR 29/2023, de 23 de octubre, tramitado frente al Ayuntamiento de Lesaka.

ACUERDO IE 02/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 04/2024, de 29 de enero, tramitado frente al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

ACUERDO IE 03/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del AR 06/2024, de 26 de febrero, tramitado frente al Ayuntamiento Zizur Mayor.

ACUERDO IE 04/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 22/2024, de 17 de junio, tramitado frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO IE 05/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 41/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

ACUERDO IE 06/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 28/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ACUERDO IE 07/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del AR 40/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento de Los Arcos.

ACUERDO IE 08/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 36/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento del Aoiz / Agoitz

ANEXO III: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA

ACUERDO AP 01/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

ACUERDO AP 02/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

ACUERDO PA 03/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación/ denuncia en materia de transparencia activa formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ACUERDO PA 04/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la denuncia formulada en materia de publicidad activa frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Anexo I

ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECLAMACIÓN 33/2023

ACUERDO AR 01/2024, de 29 de enero de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación R 33/2023 formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona y se deja sin efecto el Acuerdo AR 36/2023, de 27 de noviembre.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 7 de octubre de 2023, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito de la Asociación de Vecinos/as de Erripagaina, mediante el que formulaba dos reclamaciones frente al Ayuntamiento de Pamplona ante la falta de respuesta de ese Ayuntamiento a las siguientes solicitudes de acceso a información pública:

- Número de registro: 2022/105439. Fecha: 23/12/2022. Solicitud: Presupuesto total de inversiones en infraestructura en los últimos 8 años, desagregado por años. Inversiones en infraestructura en los últimos 8 años, ejecutadas en Erripagaña.
- Número de registro: 2022/98173. Fecha: 25/11/2022. Solicitud: Los datos sobre los ingresos municipales por licencias urbanísticas en parcelas ubicadas en Erripagaña, desagregados por años.

2. El 9 de octubre de 2023, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra requiere a la Asociación reclamante que aporte copia de las dos solicitudes de acceso a la información.

Ese mismo día la Asociación reclamante presenta copia de las cuatro solicitudes de acceso a la información.

3. El 13 de octubre de 2023, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra pone la reclamación a disposición del Ayuntamiento de Pamplona, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. El Ayuntamiento accede a la notificación el día 16 de octubre de 2023.

4. El 27 de noviembre de 2023, el Consejo de Transparencia de Navarra adopta el Acuerdo AR 36/2023 indicando en el cuerpo del mismo que el Ayuntamiento de Pamplona no había remitido respuesta a la petición de informe tramitada por el Consejo.

5. Con fecha 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Pamplona, mediante correo electrónico, acredita que ya el 14 de noviembre de 2023 había dado respuesta a la petición de informe y expediente, indicando en su informe que la solicitud de información se encontraba en trámi-

te a falta de dictar resolución con VºBº jurídico. Respecto a la información sobre los ingresos de licencias urbanísticas, el informe emitido por Hacienda municipal refiere que la clasificación y presentación de los datos se realiza atendiendo a la naturaleza económica del ingreso y que, en ningún caso, las liquidaciones tributarias se encuentran geolocalizadas, por no ser éste un elemento definitorio del ingreso. No encontrándose, por tanto, disponible esta información. En cuanto a la información solicitada de presupuestos, inversiones y su ejecución, ésta se encuentra publicada en la web del Ayuntamiento, si bien, tampoco esta información se encuentra geolocalizada.

6. El 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Pamplona acredita ante el Consejo de Transparencia las actuaciones seguidas por este en cumplimiento del Acuerdo AR 36/2023, de 27 de noviembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Pamplona.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes, contado desde la

fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Por su parte, el número 4 de este mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

En el caso que nos ocupa, la Asociación reclamante presentó sus dos solicitudes de información con fechas de 23 de diciembre de 2022 y 25 de noviembre de 2022. Ninguna de las dos solicitudes fue contestada por el Ayuntamiento de Pamplona en el plazo establecido en el citado artículo 41. Por tanto, el Ayuntamiento de Pamplona no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Ante la falta de resolución en plazo de las reclamaciones procede recordar al Ayuntamiento de Pamplona que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 de la LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que se enumera la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos (letra h).

Tercero. En la solicitud de 23 de diciembre de 2022 la Asociación reclamante solicita información sobre el presupuesto total de inversiones en infraestructura en los últimos 8 años, desagregado por años, e inversiones en infraestructura en los últimos 8 años, ejecutadas en Erripagaña y desagregadas por año.

La solicitud se circunscribe a las cantidades presupuestadas por inversión en infraestructuras, así como a las inversiones en infraestructuras efectivamente ejecutadas en los últimos 8 años, desagregadas por año. Desagregación que, indudablemente, tendrá su reflejo en los distintos presupuestos aprobados por el Ayuntamiento de Pamplona, así como en la debida ejecución anual de los mismos. Información concreta y delimitada que, toda administración en aras a un buen gobierno y una eficiente y eficaz gestión de los recursos públicos debe conocer.

En lo que respecta a una posible causa de inadmisión consistente en la necesidad de reelaborar la información, en base al criterio interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre del CTBG, existe ya una doctrina consolidada de los órganos garantes de la transparencia sobre la «acción de reelaboración», avalada por el Tribunal Supremo en Sentencias de 16 de octubre de 2017 y 3 de marzo de 2020. La jurisprudencia generada respecto del concepto jurídico «reelaboración» señala que la labor consistente en la simple suma de datos existentes, de recopilación de información de la que ya se dispone no puede ser identificada con reelaboración toda vez que la reelaboración a la que la norma vincula la causa de inadmisión supone someter a un tratamiento previo la información con que se cuenta para obtener algo diferente de lo que se tiene, que se plasmaría en un informe *ad hoc* ajustado a las peticiones del solicitante. La interpretación más consolidada identifica reelaboración con la creación de un nuevo documento, de un informe expresamente elaborado que satisfa-

ga la demanda de información del solicitante. Es criterio también consolidado que cuando la Administración no disponga de la información en los términos en los que se pide y tenga que construirla a partir de los documentos y contenidos de los que sí dispone, entonces ya no estamos en una mera aglutinación de información dispersa, sino más bien en la reelaboración de información existente. Es decir, la reelaboración se vincula a la necesidad de actuar sobre la información existente para, a partir de ella, construir una nueva a la medida de las pretensiones del solicitante.

En definitiva, el elemento verdaderamente determinante de la existencia de una acción de reelaboración no radica en el hecho de que haya de utilizarse diversas fuentes de información para poder aglutinar y entregar la solicitada, sino que se sitúa en la necesidad de confeccionar, de elaborar la información requerida a partir de la que se tiene, lo que supone, por tanto, actuar sobre lo que se posee para conseguir un resultado diferente y ponerlo a disposición del reclamante (R 28/2019 CTBG). Y, en efecto, el citado artículo 37 g) precisa que *No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, ni aquella acción que requiera aglutinar la información dispersa en varios documentos existentes.*

Pues bien, en criterio de este Consejo, expresar en un escrito los datos relativos al total de inversiones en infraestructuras presupuestadas por el Ayuntamiento para Erripagaña y las realmente ejecutadas, desagregadas por años, es más bien una mera aglutinación de información existente que, aunque pueda encontrarse dispersa, no implica construir una nueva información.

Cuarto. En la solicitud de 25 de noviembre de 2022 la Asociación reclamante solicita los datos sobre los ingresos municipales por licencias urbanísticas en parcelas ubicadas en Erripagaña, desagregados por años.

En esta solicitud la Asociación no pedía acceso a las licencias de edificación y de primera utilización sino a las «licencias urbanísticas». Y las licencias urbanísticas son muy variadas: a) licencias de parcelación; b) licencias de obras de urbanización; c) licencias de edificación, que se subdividen en licencias de obra mayor, de obra menor, de demolición, de restauración, de consolidación, de realización de obras en el exterior, etc.; d) licencias de primera ocupación; e) licencias para la instalación de actividades; f) licencias para otras actividades: vallado de fincas, vallas publicitarias, etc. La concesión de todas esas licencias está sujeta a la correspondiente tasa que grava la prestación del correspondiente servicio urbanístico.

No se trata, por tanto, de localizar solo las tasas percibidas por las licencias de edificación y primera utilización, sino las tasas percibidas por un muy variado tipo de licencias urbanísticas que hayan sido concedidas en Erripagaña y sin límite de tiempo. En consecuencia, obtener esa información como pretende la Asociación reclamante constituye una tarea, por la dedicación de tiempo y recursos, de tal magnitud que muy probablemente paralice temporalmente el Área de Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio a los vecinos del municipio y al servicio público, por lo que puede calificarse de abuso desmedido del derecho de acceso a información pública, procediendo, en consecuencia, su inadmisión.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Determinar que el presente acuerdo deja sin efecto y sustituye al que fue apro-

bado por este Consejo en la sesión de 27 de noviembre, identificada como «AR 36/2023, de 27 de noviembre»

2.º Inadmitir la reclamación formulada el 7 de octubre de 2023 por la Asociación de Vecinos/as de Erripagaña frente al Ayuntamiento de Pamplona por no haberle entregado la información solicitada el 25 de noviembre de 2022 relativa a los datos sobre los ingresos municipales por tasas de licencias urbanísticas en parcelas ubicadas en Erripagaña, desagregados por años.

3.º Estimar la reclamación formulada el 7 de octubre de 2023 por la Asociación de Vecinos/as de Erripagaña frente al Ayuntamiento de Pamplona por no haberle entregado la información que le había pedido en la solicitud de 23 de diciembre de 2022 relativa al total de inversiones en infraestructuras presupuestadas para Erripagaña y las realmente ejecutadas, desagregadas por años,

4.º Notificar este acuerdo a Asociación de Vecinos/as de Erripagaña.

5.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 42/2023

ACUERDO AR 02/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 24 de noviembre de 2023 doña XXXXXX dirigió al Consejo de Transparencia de Navarra una reclamación frente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, relativa a una solicitud de información que había presentado sobre la cesión de un inmueble del Gobierno de Navarra a la Asociación Salhaketa.

En la reclamación se exponía que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo le había enviado determinada documentación (un acta), pero no le había remitido los informes de renovación de la cesión del inmueble, ni le había indicado si se hacen tales informes proponiendo la renovación.

La reclamante solicitaba la intervención del Consejo de Transparencia de Navarra a fin de que el Departamento enviara los informes solicitados o motivara la negativa el envío.

2. El 29 de noviembre de 2023 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 15 de enero de 2024 se recibió respuesta del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, en los siguientes términos:

«En relación con esta solicitud de información pública, se informa que la misma ya fue objeto de

respuesta por parte de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio a través de la Resolución 34/2023, de 20 de octubre. En concreto, dicha Resolución señala en relación con la información concreta ahora solicitada de nuevo lo siguiente:

“3º) Informes Propuesta de la renovación o prórroga de la cesión del inmueble a la Asociación Salhaketa Nafarroa desde 2008.

A este respecto, el Resuelvo 4º de la Resolución 6/2008, de 22 de enero, de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, por la que se cede el uso gratuito de un inmueble en Barañain a la ‘Asociación de apoyo a presos, expresos y familiares Salhaketa-Iruña’, dice: El plazo de duración se fija en cuatro años prorrogables por mutuo acuerdo de las partes, en el mismo plazo hasta un máximo de 20 años.

De esta redacción se desprende que no es necesario que haya un Informe Propuesta de la prórroga de la cesión, bastando que haya mutuo acuerdo entre las partes.

Y habiendo mutuo acuerdo, con fechas 2012, 2016 y 2020 se ha prorrogado la cesión sin necesidad de Informe Propuesta ni de Resolución de aprobación de la prórroga, es decir, que no existen tales Informes Propuesta. Respecto a la posible prórroga en 2024, del periodo 2024-2028, tampoco existe actualmente Informe Propuesta”.

Se adjunta la señalada Resolución 34/2023, de 20 de octubre, donde se dio respuesta a lo solicitado, así como la notificación de la misma al interesado y su publicación en Transparencia».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho

de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

Segundo. La reclamación trae causa de una solicitud de información pública referente a la cesión de un local de titularidad del Gobierno de Navarra a la Asociación Salhaketa.

La citada solicitud fue presentada el 13 de octubre de 2023 y tenía por destinatario al Departamento de Economía y Hacienda, órgano competente para resolver la cesión del local. Se pedía, en concreto, lo siguiente: a) actas de las inspecciones realizadas desde el año 2008 hasta el año 2023; b) si no se han realizado inspecciones o no hay actas, motivación al respecto; y c) informes-propuesta de la renovación o prórroga de la cesión.

En respuesta a la solicitud de información, fue emitida la Resolución 34/2023, de 20 de octubre, de la Directora General de Presupuestos y Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda. En lo que específicamente atañe al objeto de esta reclamación (los informes-propuesta de renovación a los que se refería la tercera petición de las reseñadas), en la Resolución emitida se dispuso: «Estimar la tercera petición de solicitud de acceso a la información pública, informando que no existen los Informes Propuestas solicitados».

En relación con ello se señalaba en el cuerpo de la Resolución que, para que operaran las sucesivas prórrogas de la cesión del inmueble, no eran necesarios tales informe-propuesta y que «habiendo mutuo acuerdo, con fechas 2012, 2016 y 2020, se ha prorrogado la cesión sin necesidad de informe-propuesta ni de Reso-

lución de aprobación de la prórroga, es decir, que no existen tales informe-propuesta. Respecto a la posible prórroga en 2024, del periodo 2024-2028, tampoco existe actualmente informe-propuesta».

Se dispuso, por otro lado, en la Resolución 34/2023 el reenvío de la solicitud de información pública al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo para que este informara sobre el periodo posterior al día 11 de diciembre de 2017. Pero, según se señala en la misma Resolución, esta derivación o reenvío se produjo a los efectos de la primera y segunda solicitud (es decir, de lo referente a las actas de inspección y, en su caso, a las razones sobre la eventual omisión de la práctica de inspecciones).

Tercero. A la vista de lo anterior, este Consejo no puede acoger la pretensión de la reclamante, tendente a que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo le facilite los informes-propuesta referentes a la prórroga de la cesión.

La solicitud de información sobre este extremo ya había sido atendida por el órgano destinatario de la solicitud originaria (Departamento de Economía y Hacienda), que había indicado la inexistencia de tales informes-propuesta en las sucesivas prórrogas operadas cada cuatro años.

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, con ocasión de la reclamación, viene a remitirse a lo señalado en dicha Resolución 34/2023.

En la medida en que se ha afirmado la inexistencia de tales informes-propuesta (que se consideren innecesarios o no para la renovación es una cuestión ajena al derecho a la información pública) y que así se indicó a la reclamante en la Resolución que se emitió, y considerando que la derivación de la solicitud de información al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo se produjo a otros efectos, procede desestimar la reclamación.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasíbar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Desestimar la reclamación formulada por doña XXXXXX frente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, relativa a los informes-propuesta emitidos para la prórroga de la cesión de un inmueble del Gobierno de Navarra a la Asociación Salhaketa, toda vez que el órgano administrativo competente ya informó de la inexistencia de aquellos.
- 2.º Notificar este Acuerdo a doña XXXXXX y al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo,
- 3.º Señalar que, contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 43/2023

ACUERDO AR 03/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El día 13 de diciembre del año pasado se recibió en el Consejo de Transparencia, mediante correo electrónico, reclamación de Don XXXXXX, ante la falta de respuesta a su solicitud de información pública presentada el día 2 de octubre a través del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.
- 2. Los datos solicitados se refieren a datos numéricos de salud de los funcionarios adscritos a Policía Foral, en concreto número de cardiopatías detectadas en los últimos años en los reconocimientos periódicos, número de bajas por incapacidad temporal por cardiopatías y número de procedimientos de reubicación, cambio de puesto o jubilación por incapacidad relacionada con esta patología. Así mismo se solicitaba información relativa al personal del servicio de bomberos; en concreto información sobre número de pruebas de esfuerzo realizadas en los últimos cinco años, y su resultado en cuanto a detección de cardiopatías y recomendación de cambio de puesto por este motivo.
- 3. Mediante notificación electrónica, el 21 de diciembre, se da traslado de la reclamación al Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra.
- 4. Por parte de la sección de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Navarra se remite informe de fecha de 28 de diciembre de 2023, y posteriormente se acredita por el Instituto de Salud Pública y Laboral que dicho informe ha sido remitido también al solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Primero.** La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se interpone ante la falta de respuesta a una solicitud de información formulada ante el Gobierno de Navarra.
- Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Gobierno de Navarra, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.
- Segundo.** La reclamación se ha interpuesto transcurrido el plazo de un mes desde que se presentó la solicitud de información sin haberse recibido respuesta, y por ello dentro del plazo establecido en el artículo 45.
- Tercero.** El artículo 41 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. El reclamante presentó su solicitud de información el día 2 de octubre y, sin embargo, transcurrido el plazo de un mes no había recibido respuesta, por lo que interpuso la presente reclamación.
- Cierto es que una vez presentada la reclamación ante este Consejo, después de habér-

- sele requerido el expediente, el 10 de enero, transcurrido con creces el plazo de un mes, se le ha remitido la información.
- Cierto es también que, según resulta de la información remitida, el órgano competente para facilitarla no ha tenido conocimiento de la solicitud hasta el día 12 de diciembre cuando se le trasladó desde el Departamento competente en materia de Gobierno Abierto, pero esta cuestión no puede servir para justificar el retraso en resolver la solicitud de información, ni aun en los casos, como este, en los que la solicitud no tenía un destinatario concreto dentro de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ya que el plazo debe contarse desde el día en que se presentó la solicitud en el registro de la Administración competente, en este caso a través del Portal de Gobierno Abierto, debiendo haberse derivado la solicitud al órgano correspondiente en un plazo de diez días hábiles, en virtud de lo establecido en el artículo 38.1 de la precitada Ley Foral.
- De esta forma no se han cumplido los objetivos o propósitos de la Ley Foral, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.
- Entonces por parte del Consejo debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación reconociendo el derecho del solicitante a acceder en plazo a la información solicitada que obre en la Administración a la que se ha dirigido.
- Cuarto.** No obstante, lo anterior, procede entrar a valorar si se le ha dado al reclamante o no toda la información solicitada.
- Si atendemos a la petición y a la información que se le ha remitido, puede constatar que:
- Por lo que se refiera a la solicitud de información sobre el personal de la policía foral, se le ha dado parte de la información como número de reubicaciones

por cardiopatías en los últimos cinco años, pero no se le ha dado otra como número de cardiopatías detectadas en los reconocimientos médicos que se les realizan y número de incapacidades temporales y de jubilaciones o incapacidades absolutas por cardiopatías.

Respecto de esta información, sin embargo, se ha justificado debidamente que no se le facilita porque no obra en el servicio al no estar incluida dentro del protocolo de vigilancia que realiza o por no estar en su ámbito competencial.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el concepto de información pública, incluye aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión generada por las administraciones públicas o que estas posean, considerándose causa de inadmisión precisamente el que la información no obre en poder de la entidad a la que se dirijan y se desconozca el competente (art.37.b).

En este caso, como se ha dicho, ha quedado claro que parte de la información no obra en el Servicio al que se ha dirigido, y que por ello no se puede facilitar. Faltaría ver si ese Servicio es conocedor de que órgano o entidad puede disponer de ella, ya que en este caso debería haber derivado la solicitud e informado al solicitante de cuál es la Administración a la que se ha derivado su solicitud para que pueda ejercer su derecho de acceso (art. 38.2).

- Por lo que se refiere a la solicitud de información sobre el personal de bomberos, del informe remitido se desprende que se le ha dado el dato de cuantas pruebas de esfuerzo se han hecho en los últimos cinco años, pero no el resultado de las mismas, ya que de este extremo se da información sólo respecto de las pruebas realizadas en el año 2023, sin justificarse porqué.

A la vista de lo expuesto, resulta que no se le facilitado al reclamante toda la infor-

mación solicitada obrante en el respectivo Servicio, y por lo que se refiere a la que no obra en el mismo no se le ha indicado la Administración que puede tener esa información.

En su virtud, siendo ponente doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente a la falta de respuesta a su solicitud presentada al Gobierno de Navarra, reconociendo su derecho de acceso a toda la información solicitada, en la medida en que exista en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al que se ha derivado.

2.º Dar traslado de este Acuerdo a la sección de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Navarra, para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar al reclamante toda la información de la que disponga, y respecto de la que no puede proporcionar, en la medida en que conozca cual es la Administración competente, le derive la solicitud, informándole al solicitante a efectos de que pueda ejercitar su derecho de acceso.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de

los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 44/2023

ACUERDO AR 04/2024, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 15 de diciembre de 2023, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por doña XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz ante la falta de respuesta de ese Ayuntamiento a su solicitud, de 11 de octubre de 2023, de acceso a diversa información relacionada con el acto de homenaje a YYYY Ycelebrado el 7 de octubre de 2023. Concretamente solicitaba:

«1.- *Copia de la documentación existente en el Ayuntamiento, comunicación del homenaje al Ayuntamiento y copia del expediente administrativo realizado, así como informes del Secretario municipal, o del Ayuntamiento o asesorías de cualquier tipo, relativa al homenaje que el sábado 7 de octubre se realizó al terrorista de ETA YYYYYY,*

2.- *Actuaciones realizadas por el Ayuntamiento ante la convocatoria de dicho homenaje que supone una actividad ilegal de enaltecimiento del terrorismo u odio y comunicaciones que ha efectuado del mismo a la fiscalía del Estado o a otras instituciones.»*

2. El 21 de diciembre de 2023, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de

Etxarri-Aranatz, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. En el plazo de diez hábiles establecido para la remisión de las alegaciones, que finalizó el pasado 8 de enero de 2024, no se había recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra ningún escrito de alegaciones remitido por el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz.

Segundo. Como se ha indicado en los antecedentes, este Consejo no ha recibido alegaciones por parte del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz. En este sentido, el Consejo ha de insistir en la importancia de disponer de las alegaciones procedentes de la administración concernida por la reclamación, para poder contar con los argumentos de todas las partes involucradas y con mayores elementos de juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el artículo 68 de la LFTN establece, para las administraciones públicas de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y prestarle

la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Y también que el artículo 69.1 dispone que los actos de petición de información y documentación son vinculantes para las administraciones públicas.

Tercero. La reclamación presentada por doña XXXXXX se dirige frente al Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz por no haberle entregado la información que le había solicitado el 11 de octubre de 2023, relativa a «1.- *Copia de la documentación existente en el Ayuntamiento, comunicación del homenaje al Ayuntamiento y copia del expediente administrativo realizado, así como informes del Secretario municipal, o del Ayuntamiento o asesorías de cualquier tipo, relativa al homenaje que el sábado 7 de octubre se realizó al terrorista de ETA YYYYYY*, 2.- *Actuaciones realizadas por el Ayuntamiento ante la convocatoria de dicho homenaje que supone una actividad ilegal de enaltecimiento del terrorismo u odio y comunicaciones que ha efectuado del mismo a la fiscalía del Estado o a otras instituciones.*»

La presente reclamación es similar a la formulada el 8 de septiembre de 2023 por la misma persona reclamante y que se resolvió por este Consejo mediante el acuerdo AR 30/2023, de 23 de octubre. En esa reclamación se solicitaba «*Copia de la documentación existente en el Ayuntamiento, informes del Secretario municipal, o del Ayuntamiento o asesorías de cualquier tipo, justificativa de que la celebración prevista para el próximo 4 de agosto, denigrando a la Guardia Civil es conforme con la legislación actual de protección a las víctimas del terrorismo.*» El Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz informó que no se había emitido ni solicitado informe alguno y que no existía expediente administrativo sobre esa celebración del 4 de agosto. Por razón de la inexistencia material de la documentación solicitada, este Consejo resolvió declarando la falta de objeto de la reclamación y disponiendo el archivo de la misma.

Por el contrario, respecto de la presente reclamación el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz no ha emitido informe de alegaciones.

En consecuencia, no le consta a este Consejo que la información solicitada por la persona reclamante no exista.

Cuarto. Llegados a este punto, ha de señalarse que la información solicitada (informes, expediente administrativo y actuaciones realizadas por el Ayuntamiento ante la convocatoria de homenaje), caso de existir, es información pública ya que el artículo 4, letra c, de la LFTN define la información pública como «*Aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean.*» Como puede observarse, se trata de un concepto muy amplio que, sin duda, comprende la información solicitada por la persona reclamante pues se trataría de información generada por el Ayuntamiento y que este posee.

Debe indicarse que el carácter de información pública puede derivar únicamente del hecho de que la información se encuentre en poder del Ayuntamiento. Por lo tanto, la consecución de la naturaleza de información pública no depende de ninguna verificación administrativa sobre su suficiencia o idoneidad, ni de si se ha abierto o no con ella un procedimiento administrativo. El derecho de acceso a la información pública no está en absoluto limitado a la información que forme parte de procedimientos administrativos, ni a su idoneidad para producir efectos administrativos determinados, sino que es un derecho garantizado para acceder a cualquier información que se encuentre en poder de la Administración, sin más requisitos. Además, la información puede estar en cualquier soporte por lo que no es necesario que se encuentre previamente recogida en soporte documental.

La persona reclamante solicitó al Ayuntamiento la documentación existente sobre el acto de homenaje a YYYYYY celebrado el 7 de octubre de 2023 (comunicación del acto, expediente administrativo, informes incorporados

al mismo), así como información sobre las actuaciones municipales llevadas a cabo ante la convocatoria de dicho acto. Estas actuaciones podrían, en principio, ser de diversa índole, tanto económica-financiera, como organizativa, divulgativa o de reacción ante el acto.

Sentado lo anterior, a criterio de este Consejo, la persona reclamante tendría derecho a las citadas documentación e información, en la medida en que estas traigan causa, enlacen o conecten específicamente con el mencionado acto de homenaje, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones al acceso que, en su caso, puedan derivar de la aplicación de alguna de las causas de inadmisión o de los límites dispuestos en la LFTN.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz a su escrito de 11 de octubre de 2023, solicitando el acceso a diversa información relacionada con el acto de homenaje a YYYYYY celebrado el 7 de octubre de 2023.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz para que, en el plazo de diez días, proceda a entregar a la persona reclamante la información que pueda existir en poder del Ayuntamiento sobre el homenaje que el 7 de octubre de 2023 se realizó a Juan Ignacio Erdocia, o en su caso, le informe sobre su inexistencia y a remitir al Consejo de Transparencia de Navarra copia del envío de la información realizado al reclamante, en el plazo de diez días hábiles desde

que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 45/2023

ACUERDO AR 05/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 22 de diciembre de 2023 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por doña XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación en materia de derecho de acceso ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Pamplona, a su solicitud, realizada el 26 de septiembre de 2023, referida a la siguiente información sobre las actuaciones realizadas en San Fermín

2023 para impedir actuaciones ilegales de Dj's en algunos establecimientos, concretamente:

1. Si se realizaron inspecciones de estos establecimientos en S.F.

2. Si así fue, en qué días y con qué resultado.

3. Si se iniciaron expedientes sancionadores y cuantía.

4. Si no se actuó en S.F. si se estudió con posterioridad sus registros de sonido de esos días.

Solicitando en este escrito que se le facilite información ya solicitada y no proporcionada sobre

1) Las acciones realizadas desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona para IMPEDIR la actuación de Dj's en las fiestas de San Fermín 2023 en los bares El Born, La Terraza del Labrit, y el Txirrinta. En caso de no haberse realizado ninguna acción también quisiera que se me informara.

2) Conocer si se han estudiado los registros sonoros de los días de San Fermín de estos tres establecimientos hosteleros y si se sobrepasaron límites.

2. El día 17 de enero de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Pamplona, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 7 de febrero de 2024 el Ayuntamiento de Pamplona remite, escrito de alegaciones y adjunta:

A.- Informe de la Secretaría Técnica de Sanidad respondiendo a lo solicitado por doña XXXXXX

«Punto 1 “Las actuaciones realizadas por el Ayto. Para impedir la comisión de estas infracciones”

“En el informe de la Secretaría Técnica de Inspección y Salubridad de fecha 16 de noviembre de 2023, trasladado al Consejo de

la Transparencia de Navarra el día 23 de noviembre de 2023, se informó íntegramente de todas las actuaciones que, hasta esa fecha, se habían efectuado por parte del Servicio de Ingeniería Ambiental en los establecimientos señalados”».

«Punto 2. “Si no se actuó en SF, si se estudió con posterioridad sus registros de sonido de esos días”

“En el informe de la Secretaría Técnica de Inspección y Salubridad de fecha 16 de noviembre de 2023, trasladado al Consejo de la Transparencia de Navarra el día 23 de noviembre de 2023, se informó íntegramente de todas las actuaciones que, hasta esa fecha, se habían efectuado por parte del Servicio de Ingeniería Ambiental en los establecimientos señalados.

De forma periódica se inspecciona y analiza, por parte del Servicio de Inspección de Ingeniería Ambiental en todos los establecimientos de hostelería que posees registrador musical, los registros almacenados durante todo el año, incluido el periodo de San Fermín. Entre los inspeccionados se encuentran los establecimientos comerciales señalados la Terraza de Labrit, Erronkari el Born y Txirrintza”». Informando de las actuaciones realizadas a partir del día 16 de noviembre de 2023 en dichos establecimientos comerciales.

B.- Informe del Área de Seguridad Ciudadana de fecha 1 de febrero de 2024, en el que se hacen constar las actuaciones realizadas por la Policía Municipal durante las fiestas de San Fermín 2023. Este informe no fue remitido con los informes a los que se hace mención por la Secretaría Técnica de Sanidad.

Informe que no ha sido puesto en conocimiento a la reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra por doña XXXXXX se dirige frente al Ayuntamiento de

Pamplona por no haberle entregado toda la información que le había solicitado el 26 de septiembre de 2023, referida a las actuaciones realizadas en San Fermín 2023 para impedir actuaciones ilegales de Dj's en algunos establecimientos de Pamplona.

Segundo. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Pamplona.

Tercero. El derecho de acceso a la información pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permite a los ciudadanos el acceso y la obtención de aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, que las entidades locales de Navarra hayan elaborado o que posean por el ejercicio de sus funciones.

Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 4 de la mencionada Ley Foral 5/2018 define la «información pública» como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere

esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El artículo 41.2 LFTN prevé que, si no se hubiese recibido resolución expresa en el plazo máximo, se entenderá estimada la solicitud, salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley.

En línea con este carácter estimatorio o positivo del silencio, el artículo 41.3 LFTN establece que la Administración pública, en tales casos de estimación presunta, «vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta ley foral».

Quinto. La reclamante aduce que se ha dictado resolución de la Alcaldía de Pamplona, en la que se admite la citada solicitud, proporcionándole el informe del Servicio de Inspección de Ingeniería Ambiental, del Área de Urbanismo y Vivienda, Inspección y Salubridad, en dicho informe como ha quedado

recogido en el antecedente de hecho no se le facilita la información solicitada.

Si bien, el Ayuntamiento, una vez presentada la reclamación, resolvió nuevamente la solicitud de información, admitiéndola y poniendo a disposición de la reclamante la información solicitada, notificándosela el día 28 de noviembre de 2023, no facilitó a la solicitante toda la información solicitada, poniendo sólo a su disposición la referente al Área de Conservación Urbana y de Sanidad, y más concretamente la del Servicio de Inspección de Ingeniería Ambiental.

En su virtud, siendo ponente don José Ignacio Labé Valenzuela, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX se dirige frente al Ayuntamiento de Pamplona por no haberle entregado la información que le había solicitado el 26 de septiembre de 2023, referida a las actuaciones realizadas en San Fermín 2023 para impedir actuaciones ilegales de Dj's en algunos establecimientos de Pamplona.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Pamplona para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información a la reclamante, y en todo caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a la reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y al Ayuntamiento de Pamplona.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 1/2024

ACUERDO AR 06/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 4 de enero de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación en materia de acceso a información pública, formulada por doña XXXXXX y don YYYYYY, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Zizur Mayor a su solicitud de 30 de octubre de 2023, reiterada el 16 de noviembre de 2023, referida al acceso a la copia de la documentación íntegra del encargo profesional realizado al Sr. ZZZZZZ así como al informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento al que se hace referencia en la

Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023, sin que hasta la fecha se nos haya facilitado dicha documentación.

2. El 10 de enero de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Zizur Mayor, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 23 de enero de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente:

PRIMERA.- ANTECEDENTES DE HECHO:

1º.- En fecha 2 de enero de 2023, se recibe recurso de alzada nº 22-02257 interpuesto por doña XXXXXX y don YYYYYY contra resolución de Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2022, sobre solicitud de que se inspeccione la obra ejecutada en una parcela y de apertura de expediente de protección de la legalidad urbanística.

2º.- En fecha 18 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Navarra dicta Resolución número 1415 en relación con el anterior recurso de Alzada en la que, siguiendo la voluntad del propio ayuntamiento de cumplir con la normativa urbanística, se estima parcialmente dicho recurso en relación con la petición de la recurrente de que inspeccione la obra ejecutada en la parcela catastral número NN del Polígono N de Zizur Mayor y se proteja la legalidad urbanística desestimándolo en cuanto a la condena a este Ayuntamiento a que actúe de conformidad con el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral 1/2017, de 26 de julio, ya que no será hasta la realización de la actuación de comprobación que interesan y de no estar conforme con la misma cuando se pueda articular con eficacia tal pretensión.

3º.- Visto ello, en fecha 25 de septiembre de 2023, el Jefe de Servicios Urbanísticos, Obras y Jardines emite informe en el que señala que se ha solicitado

oferta para realizar un levantamiento topográfico a un técnico competente y acreditado, a fin de comprobar la realidad física de lo edificado considerando también las rasantes establecidas con la ejecución llevada a cabo y que para la materialización de dichos trabajos, está la conveniencia de acceder al interior de ambas fincas (Polígono N, parcelas NN y CC) y tomar datos precisos y por ende preceder a comunicar tanto a la comunidad de la parcela NN como a los propietarios de la parcela CC (recurrentes en el anterior recurso de alzada).

4º.- Mediante Resolución de Alcaldía número 1161 de fecha 29 de septiembre de 2023 se incoa expediente de inspección urbanística para comprobar la realidad física de la construcción realizada en la parcela NN del Polígono N del catastro, considerando también las rasantes establecidas con la ejecución llevada a cabo, a los efectos de comprobar si cumple la normativa establecida en el Plan Municipal. Se encomienda a Muerza S.L. Ingeniería Topográfica, el ejercicio de esta función de inspección urbanística y, en concreto, la realización de levantamiento topográfico y elaboración de la documentación necesaria de planos de la parcela catastral NN del Polígono N en Zizur Mayor tanto de la situación actual como de la situación previa a la edificación, con las facultades y efectos previstos en el artículo 201 del Decreto Foral Legislativo 1/2017.

Esta Resolución fue notificada a doña XXXXXX, don YYYYYY (propietarios de la parcela CC del Polígono N y recurrentes en antedicho recurso de alzada), Comunidad de propietarios Calle Zubiondoa 2, 4 y 6 (actuales propietarios de las viviendas sitas en parcela catastral NN del Polígono N) y ESTUDIO ESTRATEGIAS ARQUITÉCTONICAS S.L. (promotora de la edificación en la citada parcela).

5º.- En fecha 16 de octubre de 2023, doña XXXXXX y don YYYYYY presentan instancia en la que solicitan ser informados, con la debida antelación del día y hora en que se va a practicar la medición acordada, puesto que desean acudir a la misma acompañados, asimismo, con un técnico.

Visto ello, se le informa mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2023, que la condición de intere-

sados no supone que puedan acudir a la inspección urbanística que se va a realizar, por lo que no ha lugar a la solución planteada. Asimismo, se comunica que, una vez realizada la inspección urbanística, se informará a las partes los resultados de la misma y la resolución que se adopte.

6º.- En fecha 30 de octubre de 2023, doña XXXXXX y don YYYYYY, presentan nuevo escrito en el que solicitan copia de la documentación íntegra del encargo profesional a Muerza S.L. Ingeniería Topog, así como el informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos Municipales del Ayuntamiento, al que se alude en su Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre pasado, a fin de comprobar si la ejecución se ajusta a los términos de lo resuelto por el TAN en su Resolución nº 1415 y a los actos propios del Ayuntamiento.

7º.- En fecha 16 de noviembre de 2023, doña XXXXXX y don YYYYYY, presentan nuevo escrito, reiterando la anterior solicitud de que se les facilite copia de la documentación íntegra del encargo profesional a Muerza S.L. Ingeniería Topográfica, así como el informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos Municipales del Ayuntamiento, al que se alude en su Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre pasado, a fin de comprobar si la ejecución se ajusta a los términos de lo resuelto por el TAN en su Resolución nº 1415 y a los propios términos del reconocimiento municipal en dicho recurso de alzada.

8º.- En fecha 13 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Navarra remite Providencia de ejecución de la Resolución 1415 dictada por ese mismo Tribunal, dándole respuesta en fecha 24 de noviembre de 2023.

9º.- En fecha 22 de noviembre de 2023, hemos recibido el informe técnico denominado «Estudio de cotas del terreno de la parcela NN del Polígono N en el municipio de Zizur Mayor» elaborado por el Ingeniero en Geomática y Topografía ZZZZZZ que, en estos momentos, está siendo objeto de análisis por los técnicos municipales en orden a la resolución del expediente de inspección urbanística incoado

SEGUNDA.- ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LOS RECLAMANTES.

Las personas reclamantes solicitan copia de la documentación íntegra del encargo profesional al Sr. ZZZZZZ, así como el informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento de Zizur Mayor al que alude la Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023 de incoación de expediente de inspección urbanística.

Señalan que, a pesar de haberla solicitado, la misma no les ha sido facilitada. Consideran que tienen interés legítimo por cuanto este encargo deriva de la ejecución de Resolución nº 1415 de 18 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Navarra, en el recurso nº 22-02257 en el que han sido recurrentes.

Indican, asimismo que pese a haberse solicitado por escrito, en dos ocasiones, que se les informara con la debida antelación del día y hora en la que se iba a practicar la medición, puesto que deseaban acudir asistidos por un técnico, no se le dio contestación, personándose un técnico en su propiedad para tomar datos cuestión que entienden que no tiene que ver con el objeto de la inspección, motivo por el que se solicitó al Ayuntamiento la referida documentación. Reiteran que a esta fecha no se le ha facilitado la documentación solicitada como tampoco el resultado de la medición realizada por el Sr. ZZZZZZ.

El procedimiento de inspección urbanística se encuentra regulado en los artículos 200 y siguientes del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Artículo 200. Inspección urbanística.

1. La inspección urbanística corresponde con carácter general a los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias inspectoras que corresponden al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo en toda la Comunidad Foral.

Artículo 201. Competencias y facultades del Servicio de Inspección urbanística.

1. Corresponde a las administraciones competentes para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística inspeccionar los actos y las omisiones que puedan vulnerar la legalidad ur-

banística. Para el desarrollo de dichas funciones inspectoras las Administraciones Públicas podrán elaborar planes de inspección urbanística en el ámbito de sus respectivas competencias que fijen las prioridades de actuación.

2. Tiene la condición de agente de la autoridad el personal al servicio de las administraciones mencionadas que, de forma permanente o circunstancial, tenga encomendado expresamente el ejercicio de la función de inspección urbanística.

3. El personal con funciones de inspección urbanística está facultado para:

a. Entrar en las fincas y en las obras que sean objeto de inspección sin aviso previo y permanecer el tiempo necesario para realizar su función. No obstante, cuando el objeto de la inspección sea el domicilio de una persona, se debe obtener su consentimiento expreso para entrar o, si procede, la autorización judicial correspondiente.

b. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que se considere necesaria y en particular:

i. Reclamar que las personas presentes en el lugar inspeccionado se identifiquen o justifiquen los motivos de su presencia e informen sobre cualquier circunstancia relacionada con el cumplimiento de la legalidad urbanística.

ii. Solicitar la comparecencia de la persona propietaria y de otras personas presuntamente responsables en el lugar inspeccionado o en la oficina pública designada por la persona inspectora.

iii. Examinar los títulos administrativos habilitantes de que disponga la persona promotora de la actuación inspeccionada o que consten en los archivos de la administración que los haya otorgado.

iv. Realizar mediciones y obtener imágenes fotográficas o en movimiento relativas a la actuación inspeccionada.

4. Las actas y diligencias que se extiendan en ejercicio de sus competencias de inspección urbanística tendrán naturaleza de documentos públicos y gozarán de presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en las mismas.

5. Las Administraciones Públicas y sus entes dependientes deben prestar la colaboración necesaria al personal con funciones de inspección urbanística. En este marco de colaboración, han de permitir el acceso a sus archivos a las personas inspectoras y facilitarles la información de que dispongan que sea necesaria para comprobar los hechos que puedan comportar la vulneración de la legalidad urbanística y para determinar las personas que puedan ser responsables.

6. Los cuerpos de policía deben prestar su auxilio y colaboración al personal con funciones de inspección urbanística. Esta colaboración se debe ajustar a lo que establece su legislación específica y se puede reclamar con antelación cuando se prevea la obstrucción a la tarea inspectora.

Visto ello, el procedimiento de inspección urbanística se encuadra dentro de las potestades públicas que dispone la Administración pública de cara a la protección de la legalidad urbanística. De esta forma, este procedimiento se inicia a de oficio, con independencia de que sea a denuncia de parte, como ocurre en el presente supuesto. Tal y como prescribe el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento». En efecto, la denuncia es un acto de un particular que pone en conocimiento de la Administración una serie de hechos que pueden constituir una ilegalidad y, consecuentemente, dar lugar a la iniciación de un determinado procedimiento administrativo. Pero éste no se inicia a instancias de dicho denunciante, sino que es incoado de oficio por la Administración, siendo la decisión del órgano administrativo la que produce la actuación, al margen de que la misma se haya adoptado como consecuencia de las manifestaciones del citado denunciante.

En este sentido, en primer lugar, en relación con la instancia presentada por doña XXXXXX y don YYYYYY en la que solicitan ser informados, con la debida antelación del día y hora en que se va a practi-

car la medición acordada, puesto que desean acudir a la misma acompañados con un técnico, cabe indicar que la misma sí fue objeto de respuesta, a diferencia de lo reflejado en la queja, comunicando en fecha 23 de octubre de 2023, que no había lugar a la solicitud planteada. Y ello, porque tal y como se ha señalado anteriormente, éste es un procedimiento de ejercicio de potestades públicas de inspección, un procedimiento que se incoa de oficio, siendo doña XXXXXX y don YYYYYY interesados en que se incoe el procedimiento, circunstancia que ya se le notificó y en el resultado que se derive del mismo. Sin embargo, esta condición no les confiere derecho a acudir a la realización de la propia inspección urbanística acompañados de técnico, ya que éste no es un procedimiento contradictorio en el que deban estar presentes. De la misma forma, tampoco fue citado el promotor de la edificación en cuestión ni la Comunidad de propietarios del edificio, personas y entidades que también pueden tener la consideración de interesados en este procedimiento. En este sentido, el artículo 201.3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, faculta al personal con funciones de inspección urbanística a «entrar en las fincas y en las obras que sean objeto de inspección sin aviso previo y permanecer el tiempo necesario para realizar su función», siendo necesaria la entrada en la finca de los reclamantes para poder cotejar las rasantes de unos y otros.

Por otro lado, en cuanto a las solicitudes documentales relativas al encargo profesional al Sr. ZZZZZZ, así como el informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento de Zizur Mayor al que alude la Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023 de incoación de expediente de inspección urbanística. Esta parte, considera que la notificación de la citada Resolución de Alcaldía satisface el interés propio de los reclamantes, en tanto que el encargo profesional aludido es el previsto en dicha Resolución como no podía ser de otra manera, de forma que los interesados disponen de copia del mismo desde su notificación, siendo los términos los plasmados en la misma y en cuanto al

informe del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento de Zizur Mayor, se trata de un documento de trabajo interno y el mismo no otorga más información que la señalada en la meritada Resolución tal y como se puede comprobar en el expediente adjunto. En definitiva, esta parte, considera que, doña XXXXXX y don YYYYYY, han tenido acceso a la documentación a la que tienen derecho siendo todas sus solicitudes de información una suerte de fiscalización de la inspección urbanística que esta administración está realizando, control que podrán llevarlo a cabo una vez que la misma finalice, con la notificación de su resultado.

Por lo expuesto,

AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y en méritos de su contenido, tenga por presentado informe dentro del plazo concedido al efecto, y en su día, previos los trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que desestime dicha reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presentan contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que esta-

blezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Y resulta que el artículo 8.3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece un plazo máximo de dos meses para el acceso a la información territorial y urbanística.

Por consiguiente, a la solicitud de información formulada por las personas reclamantes, que se sitúa precisamente en el ámbito territorial y urbanístico, es de aplicación el plazo de dos meses previsto en el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo para dar respuesta a la misma. Pues bien, las personas reclamantes presentaron su solicitud de información el 30 de octubre de 2023 y la reclamación ante este Consejo el 4 de enero de 2023, así pues, transcurridos los dos meses. Es, por tanto, temeraria.

Tercero. Las personas reclamantes presentaron sus dos solicitudes de información con fechas de 30 de octubre de 2023 y 16 de noviembre de 2023. Ninguna de las dos solicitudes fue contestada por el Ayuntamiento de Zizur Mayor en el plazo establecido en el citado artículo 41. Por tanto, el Ayuntamiento de Zizur Mayor no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Ante la falta de resolución en plazo de las solicitudes procede recordar al Ayuntamiento de Zizur Mayor que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma

reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 de la LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que se enumera la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos.

Cuarto. El acceso a la información sobre ordenación del territorio y urbanismo que obra en un municipio de Navarra se rige por lo dispuesto en la LFTN salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca, con rango de ley, limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal. Así lo prevé la disposición adicional séptima, número 1, de la citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y urbanismo, la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, su artículo 7.1 bajo el título «participación ciudadana», establece el deber para las Administraciones públicas de procurar que la actividad urbanística se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. Su artículo 9 otorga, además, la acción pública para exigir, ante los órganos administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa, la observancia de la legislación y el planeamiento reguladores de la actividad territorial y urbanística.

La previsión normativa de acceso a la información urbanística se encuentra recogida, además, en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, apartados c), d) y e), que, conforme a la disposición final segunda del texto refundido, tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artículo 149.1. 18. de la Constitución Española sobre procedimiento administrativo común. Dicho artículo, en lo que aquí interesa, reconoce a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.»

Por tanto, en materia de urbanismo, todas las personas tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado. Esto dispone el artículo 8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, siguiendo la línea de leyes anteriores en el mismo sentido, y también lo reconoce, ya con carácter general, la LFTN en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciudadana, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales

de Navarra, sin más limitaciones que las que contempla la LFTN.

Quinto. El informe de alegaciones municipal, respecto a la solicitud de la documentación íntegra del encargo profesional realizado al Sr. ZZZZZZ, considera que con la notificación a las personas reclamantes de la Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023 se satisface el interés propio de los reclamantes en tanto que el encargo profesional aludido es el previsto en dicha Resolución, y respecto al informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales entiende que se trata de un documento de trabajo interno y que el mismo no otorga más información que la señalada en la meritada Resolución.

La Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023 es del siguiente tenor literal:

«Vista Resolución n.º 1415, del Tribunal Administrativo de Navarra, en relación al recurso de alzada número 22-02257, interpuesto por doña XXXXXX y don YYYYYY, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Zizur Mayor, de fecha 27 de octubre de 2022, sobre solicitud de que se inspeccione la obra ejecutada en una parcela y de apertura de expediente de protección de la legalidad urbanística; por la que se estima parcialmente el recurso, en relación con la petición de los recurrentes de que se inspeccione la obra ejecutada en la parcela catastral número NN del Polígono N de Zizur Mayor y se proteja la legalidad urbanística,

Visto informe técnico del Jefe de los Servicios Urbanísticos Municipales del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en el que se indica la necesidad de realizar un levantamiento topográfico, por técnico competente y acreditado, con el objetivo de comprobar la realidad física de la construcción realizada en la parcela NN del Polígono N del catastro, considerando también las rasantes establecidas con la ejecución llevada a cabo,

Teniendo en cuenta el artículo 200 y siguientes del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

En atribución de las competencias que la ley me atribuye,

RESUELVO:

1.º Incoar inspección urbanística para comprobar la realidad física de la construcción realizada en la parcela NN del Polígono N del catastro, considerando también las rasantes establecidas con la ejecución llevada a cabo, a los efectos de comprobar si cumple la normativa establecida en el Plan Municipal.

2.º Encomendar a Muerza S.L. Ingeniería topográfica, el ejercicio de esta función de inspección urbanística y, en concreto, la realización de levantamiento topográfico y elaboración de la documentación necesaria de planos de la parcela catastral NN del Polígono N en Zizur Mayor tanto de la situación actual como de la situación previa a la edificación, con las facultades y efectos previstos en el artículo 201 del Decreto Foral Legislativo 1/2017.

3.º Dar traslado de la presente resolución a Muerza S.L., doña XXXXXX, don YYYYYY, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS calle BBBBBB, y ESTUDIO ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS, S.L.»

Pues bien, la transcripción de la Resolución de Alcaldía evidencia que en la misma se hace referencia a la información solicitada por las personas reclamantes, pero en modo alguno describe los contenidos de los informes emitidos, que es, precisamente, lo que pretenden conocer los reclamantes.

Sexto. La documentación urbanística que solicitan las personas reclamantes (informes técnicos) es merecedora, a los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública» puesto que obra en poder del

Ayuntamiento de Zizur Mayor, quien la ha promovido en ejercicio de las funciones que en materia urbanística reconoce a los municipios el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Y respecto del informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales, es preciso señalar que no tienen la consideración de informe interno o auxiliar que justifique su no acceso, como parece pretender el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

El artículo 37, letra f), de la LFTN establece que serán inadmitidas las solicitudes «*Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en anotaciones, borradores, opiniones, resúmenes de uso interno o comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público. No podrán considerarse como información de carácter auxiliar o de apoyo los informes jurídicos, técnicos, económicos y de otro orden, que formen parte del expediente o que guarden relación con las resoluciones y otros actos administrativos.*»

En efecto, las solicitudes de acceso a informes que se encuentren en poder de una Administración, bien sean preceptivos (obligatorios) o facultativos (voluntarios), bien los haya elaborado la propia Administración u otra entidad pública o privada, no pueden ser inadmitidas por considerar que se trata de información interna por ser auxiliar o de apoyo. La Sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de fecha 25 de julio de 2017, vino a confirmar definitivamente la anterior afirmación al analizar el alcance del artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, básica, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicho artículo establece que deberán inadmitirse las solicitudes de información que tengan carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en [informes internos](#) o entre órganos o entidades administrativas; determinación legal esta que no ha sido recogida por diversas leyes de transparencia autonómicas, como la de Navarra.

Pues bien, la referida Sentencia de la Audiencia Nacional desestima el Recurso de Apelación y ratifica la decisión del Juzgado Central, en los siguientes términos:

«compartimos la decisión de la Magistrada a quo en el sentido de que lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional.»

«Si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última»

En definitiva, ni Ley 19/2013 básica estatal de transparencia, ni la LFTN, exigen, para poder obtener una copia de un informe o dictamen ya finalizado, que el mismo recoja la posición final o definitiva de la Administración, que haya terminado el procedimiento administrativo en el que se inserta o que haya desplegado efectos jurídicos, como el inicio de un procedimiento administrativo, la fundamentación de una decisión administrativa o la aprobación de alguna normativa. Basta que el informe sea relevante para la decisión final. Incluso aunque el informe no haya sido utilizado internamente dentro de la Administración actuante, cualquier persona tiene derecho a obtener una copia del mismo, ya que se trata de información pública, cuya elaboración ha sido financiada con fondos públicos, y que, por el mero hecho de que se haya decidido contratar su elaboración, tiene un evidente interés público.

Y, en criterio de este Consejo, los dos informes técnicos solicitados por las personas reclamantes son relevantes.

Séptimo. No aprecia este Consejo que sea necesaria la protección de datos personales en los términos a que se refiere el artículo 32 de la LFTN pues, para la entrega de la copia de los documentos, es suficiente con practicar el borrado o tachado de aquellos datos personales

de las personas físicas que pudieran aparecer en ellas, si las hubiera. No obstante, sí que deben mantenerse en esos documentos los datos de los cargos municipales y, en su caso, funcionarios, que en los mismos hayan intervenido por su condición de tales, y también los de los profesionales y técnicos, municipales o externos, que hayan participado en su elaboración.

Octavo. El artículo 118.2 de la LPAC establece que *«Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso –en nuestro caso de la reclamación– para que en el plazo antes citado –entre diez y quince días– aleguen cuanto estimen procedente.»* El Tribunal Supremo, en su Sentencia n.º 315/2021, de 8 de marzo de 2021, ha dicho que cuando en el procedimiento seguido por la Administración no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitan identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la decisión que adopte el Consejo, puede y debe concederles un trámite de audiencia con el fin de ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses. Ahora bien, el trámite lo condiciona el TS a que los interesados estén identificados o sean fácilmente identificables por el Consejo. En el presente caso no están identificados ni son fácilmente identificables por este Consejo. Además, considera este Consejo que la información a la que se accedería son meros datos técnicos (realización de un levantamiento topográfico para comprobar la realidad física de lo edificado en la parcela catastral NN, y la elaboración de los correspondientes planos tanto de la situación actual de la parcela como de la anterior a la edificación) que por sí mismos no inciden negativamente en derechos o intereses de los terceros (comunidad de propietarios del edificio construido en la parcela), por lo que no es necesaria su audiencia. Lo que podrá afectar negativamente a sus derechos o intereses serán las decisiones que, en su caso, pueda

adoptar el Ayuntamiento para la protección o restauración de la legalidad urbanística. Son esas decisiones respecto de las que se deberá dar previa audiencia a los terceros afectados.

Noveno. Con independencia de que entre en juego o no la institución del silencio positivo (que sería un *plus* adicional para la entrega de la documentación), ha de reconocerse que la información solicitada es una documentación que obra en poder del Ayuntamiento de Zizur Mayor. Por ello, al no apreciar limitación o motivo para impedir su entrega, el Consejo concluye que las personas solicitantes tenían derecho a conocer esa información, por lo que dicho derecho debió haberse reconocido y materializado por el Ayuntamiento de un modo efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió así, el Consejo debe estimar la reclamación y adoptar las medidas necesarias para que la información pública pedida llegue al solicitante lo antes posible.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX y don YYYYYY frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor por no haberle entregado este la información que le había solicitado el 30 de octubre de 2023, referida a la documentación íntegra del encargo profesional realizado al Sr. MUERZA así como al informe técnico del Jefe de Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento al que se hace referencia en la Resolución de Alcaldía de 29 de septiembre de 2023.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Zizur Mayor para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la informa-

ción a los reclamantes que obre en su poder en relación con lo solicitado, y para que remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a los reclamantes en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y don YYYYYY.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 02/2024

ACUERDO AR 07/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 11 de enero de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación

de doña XXXXXX frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, por no responder este a una solicitud de información pública relativa a un homenaje que se habría celebrado en Etxarri Aranatz el 7 de octubre de 2023.

La reclamante señalaba que el 11 de octubre de 2023, en referencia al citado homenaje, había solicitado información al Ministerio del Interior sobre los siguientes extremos:

«I.- Actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior al amparo y en aplicación de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y copia de la documentación, en su caso, de las actuaciones realizadas al tener conocimiento de dicho homenaje en prevención del mismo.

2.- Comunicaciones recibidas del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz en relación a dicho homenaje y relación, con anonimización de los datos personales, de las denuncias recibidas.

3.- Comunicaciones remitidas a la Fiscalía General del Estado poniendo en conocimiento dicho homenaje por si fuera constitutivo de delito de enaltecimiento del terrorismo u otros».

La interesada afirmaba que el 3 de noviembre de 2023 el Ministerio del Interior había remitido al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra la solicitud planteada, por entender que era de su competencia, comunicándole la remisión.

Y, finalmente, indicaba que, habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido, no se había resuelto sobre su solicitud de información, motivo por el que formulaba la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra.

2. El 16 de enero de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, solicitándole que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo, así como el informe y las alegaciones que estimase oportunos.

3. El 1 de febrero de 2024 se recibió el informe del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, en el que se expone lo siguiente:

«I.- Con fecha 6 de noviembre de 2023, se recibe solicitud de acceso a la información pública formulada por doña XXXXXX, remitida por parte del Ministerio del Interior, donde quedó registrada con el número de Expediente 001-082969.

En su virtud, la persona anteriormente referenciada, solicitaba la siguiente información:

“En relación al anuncio del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz permitiendo el homenaje que el sábado 7 de octubre recibirá el terrorista de ETA YYYYYY, SOLICITO

1.- Actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior al amparo y en aplicación de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y copia de la documentación, en su caso, de las actuaciones realizadas al tener conocimiento de dicho homenaje en prevención del mismo.

2.- Comunicaciones recibidas del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz en relación a dicho homenaje y relación, con anonimización de los datos personales, de las denuncias recibidas.

3.- Comunicaciones remitidas a la Fiscalía General del Estado poniendo en conocimiento dicho homenaje por si fuera constitutivo de delito de enaltecimiento del terrorismo u otros”

Se adjunta como Anexo I, notificación recibida por parte del Ministerio de Interior.

II.- En respuesta a la citada solicitud, se elaboró un informe suscrito el 23 de noviembre por el Jefe de Policía Foral. No obstante, de manera equivocada, la respuesta fue remitida el 27 de noviembre de 2023 al Ministerio del Interior en lugar de a la solicitante.

Se adjunta como Anexo II el informe realizado, y como Anexo III, justificante del envío realizado al Ministerio del Interior.

III.- Con fecha 18 de enero de 2024, se recibe notificación de la reclamación 02/2024, formulada doña XXXXXX ante el Consejo de Transparencia de Navarra. En ese momento, desde Policía Foral de Navarra se ponen en contacto con la reclamante para pedirle

disculpas y remitirle el informe del Jefe de Policía Foral adjuntado como Anexo II, que da respuesta a su solicitud de información.

En concreto, el citado informe es remitido a la interesada el 18 de enero de 2024 mediante correo electrónico, confirmando doña XXXXXX su recepción. Así mismo, se le remitió el mismo informe el 19 de enero de 2024 de manera telemática a través de sede electrónica.

Se adjuntan correos remitidos a la solicitante y justificante de envío telemático, como Anexos IV y V respectivamente.

Es cuanto se informa, quedando a su disposición para cualquier aclaración o necesidad de información adicional que se necesite».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

Segundo. La reclamación trae causa, según cabe comprobar, de una solicitud de información pública referente a las actuaciones llevadas a cabo a raíz de un homenaje que se habría celebrado en Etxarri Aranatz el 7 de octubre de 2023.

La solicitud, inicialmente presentada ante el Ministerio del Interior, fue derivada al Departamento de Interior, Función Pública y

Justicia del Gobierno de Navarra, que según reconoce en su informe, la recibió el 6 de noviembre de 2023.

A la fecha de formularse la reclamación (11 de enero de 2024), no se había dado contestación a la solicitud de información pública. Se expresa a este respecto por el Departamento que se elaboró un informe del Jefe de la Policía Foral, pero que, por error, fue remitido al Ministerio del Interior y no a la solicitante.

Esta omisión, se viene a explicar, habría sido subsanada tras la presentación de la reclamación, remitiéndose a la solicitante el 18 de enero de 2024 el informe al que se ha aludido.

Tercero. El artículo 41.1 LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas.

En defecto de dicha previsión, se dispone un plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolver, con carácter general, y se contempla la posible ampliación por otro mes adicional, si el volumen y la complejidad de la información así lo justificara.

El artículo 41.2 LFTN prevé que, si no se hubiese recibido resolución expresa en el plazo máximo, se entenderá estimada la solicitud, salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley.

En línea con este carácter estimatorio o positivo del silencio, el artículo 41.3 LFTN establece que la Administración pública, en tales casos de estimación presunta, «vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta ley foral».

Cuarto. En el caso objeto de reclamación, es pacífico que el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia no dio respuesta en plazo a la solicitud de información, pues, recibida la solicitud el 6 de noviembre de 2023, nada se comunicó a la interesada hasta el pasado 18 de enero de 2024, ya tras haberse formulado la reclamación que nos ocupa.

Siquiera por razón de dicha omisión de respuesta, procede la estimación de la reclamación, por tener la interesada derecho a una contestación en plazo, independientemente del sentido favorable o desfavorable de la resolución.

Quinto. Según cabe comprobar, la respuesta dada a la reclamante consiste en la remisión de un informe del Jefe de la Policía Foral en el que se recoge:

«Al respecto, y en lo que al ámbito competencial de la Policía Foral de Navarra se refiere, con fecha 8 de octubre de 2023, desde la División de Información se emitió informe, conteniendo el resultado de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del acto de referencia. Dicho informe fue objeto de remisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estando por ello, limitado el acceso a su contenido».

Es decir, se viene a denegar el acceso a la información y documentación correspondiente por considerarse que así lo impondría la remisión a la Fiscalía del informe de la Policía Foral relativo al acto al que se alude.

En relación con ello, se ha de señalar que:

a) El artículo 30 LFTN reconoce a cualquier persona el derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, «sin más limitaciones que las contempladas en esta ley foral».

b) El artículo 31 LFTN prevé específicamente tales limitaciones, viniendo a disponer que el derecho de acceso a la información pública «solo» podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información «pueda resultar un perjuicio» para una serie de derechos y bienes protegidos: la seguridad pú-

blica; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales legítimos; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la protección del medio ambiente; y la información declarada reservada o protegida por normas con rango de ley.

c) Además, el artículo 31.2 de la LFTN dispone que la aplicación de las limitaciones «deberá ser proporcionada, atendiendo a su objeto y su finalidad de protección». El precepto prevé que dichas limitaciones «en todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada» y que «su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información».

d) Por otro lado, el artículo 42 LFTN regula la resolución del procedimiento de acceso a la información pública. Se desprende de dicho precepto que, en los casos en que no se proporcione la información solicitada, la resolución habrá de «formalizarse y notificarse». Y asimismo, que, si se deniega total o parcialmente el acceso, la resolución ha de ser motivada.

Conectado a esto último, procede señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige la motivación de los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos, con sucinta referencia de «hechos y Fundamentos de derecho».

A juicio de este Consejo, la respuesta tardía dada a la reclamante no se ajusta a lo requerido por la LFTN y adolece de falta de motivación suficiente. Siendo la citada respuesta materialmente denegatoria, no consta formalizada una resolución; y, sobre todo, no se aprecia que la negativa se funde, y motive,

en alguna de las causas limitativas del derecho a la información que recoge la LFTN, que, como se deriva de lo expuesto, han de aplicarse justificadamente y no pueden ser objeto de interpretación extensiva.

La circunstancia de la remisión de un informe a la Fiscalía, *per se*, no es un elemento que, conforme a la LFTN, determine la denegación de lo solicitado. Cuestión distinta es que, por razón de lo concretamente remitido, de su alcance o de la eventual existencia de terceros afectados, pudiera llegar a operar alguna de las causas limitativas, habiendo, en tal supuesto, de invocarse la misma y razonarse suficientemente sobre su aplicabilidad, correspondiendo esta carga al órgano administrativo.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasibar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, por no responder este a una solicitud de información pública sobre las actuaciones realizadas en relación con un homenaje que se habría celebrado en Etxarri Aranzatz el 7 de octubre de 2023.

2.º Ordenar al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia que proceda a resolver formalmente sobre la referida solicitud, señalando un plazo de quince días hábiles para actuar en tal sentido e informar sobre el cumplimiento del acuerdo a este Consejo de Transparencia de Navarra.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 03/2024

ACUERDO AR 08/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El día 11 de enero del año pasado se recibió en el Consejo de Transparencia una reclamación en materia de acceso a información pública de Don XXXXXX, ante la falta de respuesta a su petición de información pública presentada el 28 de noviembre y reiterada el 28 de diciembre de 2023.

2. La primera petición de 28 de noviembre se presentó ante el Departamento de Universidad Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra dirigida a TRACASA. El ob-

jeto de la misma era una auditoría realizada por TRACASA sobre el acceso a sus datos personales por parte de diferentes policías forales. Dicha solicitud la hace por tener constancia de que esta auditoría se ha realizado a instancias de policía foral para esclarecer este acceso.

3. La segunda petición se hace un mes más tarde, ante el mismo Departamento, diciendo que necesita la auditoría para denunciar el acceso a sus datos personales ante la Agencia de Protección de Datos. En esa misma petición hace constar que este caso de acceso está judicializado.

4. Con esa misma fecha presenta una nueva petición al conocer que su solicitud y los datos solicitados están en Policía Foral.

5. El 18 de enero por la Secretaria de este Consejo se da traslado de la reclamación al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, requiriéndole la remisión del expediente, informe y alegaciones en un plazo de diez días hábiles.

6. El 24 de enero se remite a este Consejo el informe solicitado y se acredita que con fecha de 23 de enero se ha dado respuesta a la solicitud de información presentada por Don XXXXXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se interpone ante la falta de respuesta a una solicitud de información formulada ante el Gobierno de Navarra.

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública

de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Gobierno de Navarra, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. La reclamación se ha interpuesto transcurrido el plazo de un mes desde que se presentó la solicitud de información sin haberse recibido respuesta, y por ello dentro del plazo establecido en el artículo 45.

Tercero. El artículo 41 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

En este caso, pese a que finalmente se ha atendido su solicitud, una vez presentada la reclamación, concretamente el 23 de enero, no se ha hecho en el plazo legalmente establecido por lo que no se han cumplido los objetivos o propósitos de la Ley Foral de Transparencia, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es dentro del plazo legalmente establecido.

La solicitud de información se presentó el 28 de noviembre. Ciertamente es que justo transcurrido el plazo de un mes, volvió a presentar dos nuevas solicitudes, una ante el mismo Departamento y otra ante un Departamento distinto al tener constancia de que se le había trasladado la solicitud. No obstante, entendemos que estas nuevas solicitudes no pueden abrir de nuevo el plazo para resolver, y por ello procede concluir que la solicitud se ha atendido fuera del plazo establecido.

Cierto es también que, según resulta de la información remitida, no consta en qué momento el Departamento qué finalmente ha resuelto ha tenido conocimiento de la solicitud, ya que inicialmente se dirigió a otro, pero esta cuestión tampoco puede justificar el retraso en resolver la solicitud ya que el plazo debe contarse desde el día en que se presentó la solicitud en el registro de la Administración competente, en este caso el Gobierno de Navarra, debiendo haberse derivado la solicitud al órgano correspondiente en un plazo de diez días hábiles, en virtud de lo establecido en el artículo 38.1 de la precitada Ley Foral.

Cuarto. En cuanto a los efectos del transcurso del plazo sin resolver, establece la Ley Foral en su artículo 41.2 que, si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta por una norma con rango de ley.

Al respecto debe tenerse en cuenta que es la misma Foral de Transparencia la que al regular el derecho de acceso en el artículo 30 se refiere a las limitaciones que podrán motivar su limitación o denegación, que no podrán ser otras que las contempladas en el artículo 31, siendo precisamente la concurrencia de una de ellas la que ha motivado la denegación de la información solicitada por el reclamante.

En concreto, en su respuesta, el Jefe de la Policía Foral de Navarra alega la limitación del apartado c) en virtud de la cual el derecho de acceso podrá limitarse o denegarse cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Por ello para resolver esta reclamación debe analizarse si realmente concurre esta limitación.

En primer lugar procede decir que como se viene reiterando por los Consejos de Transparencia las limitaciones del derecho de acceso deben ser interpretadas de forma restrictiva y no operan automáticamente, siendo necesario realizar un test de daño, qué acredite que efectivamente el acceso solicitado produciría un perjuicio, real y no hipotético al bien jurídico que se pretende proteger, en este caso la prevención, investigación o sanción del procedimiento, y el test del interés que garantice que no existe un interés superior que, aplicado al caso concreto, ampare la concesión de la información.

Para efectuar tal valoración debe tenerse en cuenta que la causa de esta limitación es la debida protección que debe aplicarse a los expedientes, de carácter penal, administrativo o disciplinario, principalmente mientras están siendo tramitados, de tal manera que la correcta sanción de las infracciones o ilícitos cuyo comisión quede acreditada no se vea impedida por la divulgación de información, y evitar que se difundan conductas presuntas de personas que no han sido condenadas, tal y como se recoge en la R/0188/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En este caso resulta constatado que la información solicitada se ha elaborado con ocasión de la comisión de unos hechos presuntamente ilícitos, con el fin de esclarecerlos, primero en el ámbito administrativo y posteriormente en el ámbito judicial.

Así la denegación se fundamenta en la existencia de un procedimiento de diligencias previas en el que se ha personado el reclamante y en el que la información solicitada ha sido ya aportada previo requerimiento del juzgado correspondiente en dicho proceso. Por ello se le indica que formule la solicitud ante este juzgado para qué desde ahí se valore la conveniencia o no de remitirla en función de la declaración de reserva o secreto que haya determinado.

Queda acreditado por tanto que la información que se solicita forma parte de un procedimiento judicial que todavía se está tramitando, y por ello el perjuicio que puede derivarse del acceso a la misma en la medida en que poder repercutir de forma negativa en el curso de las investigaciones que se están llevando. En este sentido cabe invocar la R/172/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el que viene a estimar la concurrencia de este límite al menos mientras se esté desarrollando la causa judicial.

Debe tenerse también en cuenta que lo solicitado es un informe pericial, al que el reclamante denomina autoría, sobre los accesos realizados a los datos personales y las personas que supuestamente los han realizado. Ello supone que la revelación de la información pondría de manifiesto la identidad de las personas como posibles autores de hechos delictivos sin haber sido aún condenadas, lo que como hemos visto también pretende evitar esta limitación.

Por último, ha quedado acreditado que la auditoría o el informe pericial, que formando parte del atestado policial, no se había aportado inicialmente al procedimiento de diligencias previas, ha sido ya remitido, con lo que no se aprecia que la no remisión al reclamante le vaya a ocasionar perjuicio alguno.

En su virtud, siendo ponente doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente a la falta de respuesta a su solicitud presentada ante el Gobierno de

Navarra, por la concurrencia de la limitación del derecho de acceso del artículo 31.1.

2.º Dar traslado de este Acuerdo al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y a Don XXXXXX.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 04/2024

ACUERDO AR 09/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 19 de enero de 2024 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transparencia firmado por doña XXXXXX por el que se interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, funda-

mentada en la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 25 de mayo de 2023 dirigida al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

2. Examinado el escrito, el Consejo de Transparencia de Navarra procedió a tramitar la reclamación de doña XXXXXX conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

3. Con fecha 22 de enero de 2024, la Secretaría del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento del Departamento de Educación y del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

4. Con fecha 6 de febrero de 2024 se emitió oficio de la Dirección General de Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación, en contestación al requerimiento de fecha 22 de enero 2024. En el mismo informa que:

«- La ausencia de contestación a la solicitud de información pública nº 1653464372 de 25 de mayo de 2023 a la que se hace referencia en la reclamación ha sido debida a un error de coordinación entre el Departamento de Educación y la Dirección General de Función Pública, que ha conllevado que no se contestara debidamente a la interesada, situación que se pretende corregir con este informe.

- La determinación del número de plazas vacantes de Especialista de Apoyo Educativo a crear y a incluir en las Ofertas Públicas de Empleo para la estabilización de empleo temporal, se ha efectuado de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y fue reali-

zada por la Dirección General de Función Pública. Remitida a este Departamento la información sobre las plazas para la cobertura de necesidades vinculadas a esas vacantes, se adjunta a este informe esa información, junto con la relación de personas contratadas en las mismas.

Una vez que se ha constatado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ya citada Ley 6/2018, de 3 de julio, y en la igualmente citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se procedió a la creación de las vacantes y su inclusión en ofertas de empleo público para la cobertura con personal fijo, funcionario o laboral. Todas esas plazas quedaron adscritas a Zona Navarra.

- La contratación temporal en régimen administrativo de Especialistas de Apoyo Educativo no se efectúa en la modalidad de contrato en vacante (art. 88.1.e del texto refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto), sino mediante contratos para la atención de necesidades de personal asistencial en centros docentes (art. 88.1.e del mismo texto legal). Esas necesidades no se mantienen estables, sino que cambian en cada curso escolar debido a las variaciones en la matrícula de alumnado con necesidades educativas especiales y los cambios en las necesidades de apoyo que ese alumnado necesita en función de su evolución o incluso del cambio de modalidad de escolarización, lo que muchas veces implica un cambio de centro. Todo ello implica modificaciones de las necesidades a contratar o de los porcentajes de jornada a cubrir y de los centros en los que prestar servicio, razones por las que es preciso crear plazas provisionales en cada curso escolar para la formalización de esos contratos, plazas que, por tanto, no forman parte de la plantilla orgánica.

- De lo expuesto se concluye que las plazas vacantes de Especialista de Apoyo Educativo existentes en la plantilla orgánica son ocupadas por personal fijo, laboral o funcionario, a través de los concursos de traslados o procedimientos de ingreso. Sin embargo, en ningún caso estas vacantes se ocupan por personal contratado en régimen administrativo.

En el caso de los funcionarios o contratados laborales fijos, adjudicada la plaza y debido a las variaciones en las necesidades que se producen cada curso escolar, antes del inicio de cada curso escolar se efectúan los actos de movilidad interna a que se refiere la reclamante en los que el personal fijo que participa puede cambiar de centro en el que prestar servicios, pero sin cambiar la plaza que ocupa, se elige centro de destino y necesidad a cubrir, no plaza, lo que implica movilidad tanto de la persona, como de la plaza que tiene adjudicada.

Respecto al personal contratado en régimen administrativo también se realizan actos de elección de centro y jornada cada curso escolar, en función de las necesidades determinadas por el Servicio de Inclusión. Esta relación de personal contratado en régimen administrativo, en virtud del artículo 88.1.d del TREP es la que se facilita trimestralmente a las organizaciones sindicales, tal y como indica la interesada y, como se ha explicado en el presente informe, en dicha relación se indica centro, jornada y persona contratada en cada necesidad, sin identificar vacante alguna de plantilla orgánica, de acuerdo con lo expuesto.»

Acompaña al informe la relación de plaza creada relacionada con la plaza de origen.

5. Con fecha 7 de febrero de 2024, la Secretaría del Consejo precisa al Departamento de Educación la confirmación sobre la remisión o no de respuesta a la reclamante. Con fecha 9 de febrero de 2024, la Dirección General de Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación informa al Consejo de Transparencia de Navarra que desde esa Dirección no se ha dado respuesta a la solicitud de información pública dado que ésta no se ha recibido en el Departamento de Educación.

6. Con fecha 13 de febrero de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibe informe emitido por la Jefe de Sección de Ordenación de Estructura, Plantilla y Retribuciones de Personal del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia en el que refiere.

«- La ausencia de contestación a la solicitud de información pública nº 1653464372 de 25 de mayo

de 2023 a la que se hace referencia en la reclamación ha sido debida a un error de coordinación entre el Departamento de Educación y la Dirección General de Función Pública, que ha conllevado que no se contestara debidamente a la interesada, situación que se pretende corregir con este informe.

- La determinación del número de plazas vacantes de Especialista de Apoyo Educativo a crear y a incluir en las Ofertas Públicas de Empleo para la estabilización de empleo temporal, se ha efectuado de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Una vez que se ha constatado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ya citada Ley 6/2018, de 3 de julio, y en la igualmente citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se procedió a la creación de las vacantes y su inclusión en ofertas de empleo público para la cobertura con personal fijo, funcionario o laboral. Todas esas plazas quedaron adscritas a Zona Navarra.

- En el escrito remitido por el Consejo de Transparencia se observa que la información que expone y solicita en la misma no coincide con la inicial, ya que amplía su solicitud en el sentido de que solicita información de plazas consolidadas en un decreto posterior, además de corregir y realizar los contratos que se corresponden con cubrir vacantes de plantilla, reflejando el objeto y el número de plaza de plantilla, o en caso de negativa comuniquen a la solicitante la resolución motivada por la que se deniega.

- Mediante correo electrónico de fecha 13 de febrero de 2024, se procede a mandar a la interesada la información solicitada en la solicitud nº 1653464372, la cual se adjunta en anexo a este informe»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-

varra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier persona a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado.

De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar tan siquiera la propia Ley Foral de Transparencia ni tampoco acreditar interés alguno.

El artículo 3 de la misma Ley Foral define la información pública como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Por su parte, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La ahora reclamante solicitó al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, mediante el uso del formulario habilitado en el Portal de Gobierno Abierto, la siguiente información.

«Identificación relativa a la contratación temporal de que procede las 98 plazas de Especialista de Apoyo Educativo consolidadas en plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 64 plazas DECRETO FORAL 102/2021, de 24 de noviembre y 34 plazas mediante DECRETO FORAL 43/2022, de 11 de mayo. Se precisa conocer la correlación de cada número de plaza asignado en plantilla por ambos decretos forales con el número de plaza que tenía asignado por contratación temporal en los Listados de contratos de personal no docente por los que se informa trimestralmente de la contratación temporal»

Por su parte, ante la falta de respuesta, la reclamante presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra si bien, en esta ocasión lo formaliza frente al Departamento de Educación considerando que:

«la Administración de la Comunidad Foral y en concreto el Departamento de Educación viene obligado, por un lado, a identificar el número de plaza de plantilla orgánica de las vacantes en los listados de contratación trimestral que informa a los sindicatos; por otro, a identificar el número de plaza en las plazas que se ofertan en el proceso de Adjudicación de puestos de EAE, tanto en la «Relación de necesidades que se ofertan» para movilidad al personal funcionario y en la «Relación de plazas que se ofertan para la elección por prioridad» a aspirantes a contrato temporal, y por último, a hacer constar el número de plaza en los contratos temporales que realiza a lo largo del año para cubrir plazas vacantes de plantilla orgánica».

Y solicita al Consejo de Transparencia de Navarra que,

«dicte resolución imponiendo al Departamento de Educación la entrega de la información solicitada por la reclamante en su solicitud a Gobierno Abierto n.º 1653464372, y se le inste a cumplir con el deber de transparencia e información sobre cada una de las plazas vacantes de plantilla y su ocupación en los listados de contratación temporal que se envían trimestralmente a los sindicatos; en los procesos de movilidad y adjudicaciones anuales, así como a corregir y realizar los contratos que se corresponden con cubrir vacantes de plantilla, reflejando el objeto y el número de plaza de plantilla, o en caso de negativa comunique a la solicitante la resolución motivada por la que se deniega».

Resulta necesario destacar que no corresponde a este Consejo determinar los formatos ni contenidos de los informes que la Administración deba remitir a los sindicatos en el ámbito de las relaciones que les son propias.

Por otra parte, y de la propia definición de información pública procede inadmitir las actuaciones que la ahora reclamante precisa, que no se incluyeron en la solicitud de acceso previa y que se corresponden con acciones de gestión a realizar por el Departamento correspondiente respecto a la corrección y realización de contratos tratándose de acciones futuras que inciden en la gestión administrativa y que exceden del derecho de acceso a la información pública en los términos establecidos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno.

El Consejo de Transparencia de Navarra debe resolver la reclamación planteada teniendo en cuenta los términos y alcance de la solicitud de información pública presentada el 25 de mayo de 2022 por la ahora reclamante. Así, el Consejo debe ajustar su actuación a la información solicitada, es decir a la «Identificación relativa a la contratación temporal de que procede las 98 plazas de Especialista de Apoyo Educativo consolidadas en plantilla

orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 64 plazas DECRETO FORAL 102/2021, de 24 de noviembre y 34 plazas mediante DECRETO FORAL 43/2022, de 11 de mayo. Se precisa conocer la correlación de cada número de plaza asignado en plantilla por ambos decretos forales con el número de plaza que tenía asignado por contratación temporal en los Listados de contratos de personal no docente por los que se informa trimestralmente de la contratación temporal».

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del sujeto obligado competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

La solicitud de información se presentó el 25 de mayo de 2022 y la falta de respuesta provocó la presentación de la presente reclamación el día 19 de enero de 2024.

Si bien, la Administración, a través de la Sección de Ordenación de Estructura, Plantilla y Retribuciones de Personal adscrita a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, una vez presentada la reclamación, ha remitido la información solicitada, poniendo a disposición de la reclamante el día 13 de febrero de 2024 tal y como ha acreditado ante el Consejo de Transparencia de Navarra, la información relativa a las plazas publicadas en el Decreto Foral 102/2021, de 24 de noviembre y al decreto Foral43/2022, de 11 de mayo, relacionando la plaza creada con la plaza consolidada.

Cierto es, por tanto, que se ha procedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedi-

miento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información solicitada en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. La Administración, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido. No obstante, ha quedado acreditado que finalmente se ha puesto a disposición de la reclamante la información solicitada, si bien fuera de plazo.

Por tanto, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Estimar parcialmente la reclamación presentada por doña XXXXXX, declarando el derecho de acceso a la información solicitada el 25 de mayo de 2022 e, inadmitiendo la reclamación en cuanto al resto de pretensiones conforme a lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y, a la Dirección General de Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación.
- 3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 5/2024

ACUERDO AR 10/2024, de 26 de febrero, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Mancomunidad del Valdizarbe (Servicios Arga Valdizarbe/Arga Valdizarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L.).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 26 de enero de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX mediante el que formulaba una reclamación frente a la Mancomunidad de Valdizarbe (Servicios Arga Valdizarbe/Arga Valdizarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L.), por no haberle entregado la información que había solicitado el 1 de diciembre de 2023, reiterada el 4 de enero, el 22 de enero y el 4 de febrero de 2024, relativa

al acceso a la documentación del expediente administrativo para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a fontanería.

2. El 2 de febrero de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación a la Mancomunidad del Valdizarbe (Servicios Arga Valdizarbe/Arga Valdizarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L.), solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 19 de febrero de 2024, se recibe en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe del siguiente tenor literal:

1º.- El expediente correspondiente a la «Convocatoria para la contratación de un/a oficial/a de fontanería en contrato de relevo y bolsa de contrataciones temporales en la empresa SAV/AIZ, SL» dicho procedimiento se encuentra en tramitación actualmente.

Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37-e) de la Ley

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, esta petición del aspirante D. XXXXXX se encuentra entre los supuestos de «causas de inadmisión», según dispone el referido artículo:

Artículo 37. Causas de inadmisión de las solicitudes.

Serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que la ley excluya del derecho de acceso.

b) Referidas a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirijan y se desconzca el competente.

c) Las peticiones de respuestas a consultas jurídicas o las peticiones de elaboración de informes o dictámenes.

d) Se consideren abusivas, por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho.

e) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquellos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.

2º.- Sin perjuicio del procedimiento en curso, le comunico que toda la documentación tramitada hasta la fecha, se encuentra publicada en la página web de la Mancomunidad (y SAV/AIZ, SL), en el siguiente enlace (se adjunta Anexo con pantallazo):

www.mancomunidadvaldizarbe.com/Trabajo/convocatorias2023/

Convocatoria para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a de fontanería en la empresa Servicios Arga Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L. así como, elaboración de bolsa de trabajo.

Así mismo, el aspirante D. XXXXXX es conocedor de las actuaciones y documentos relativos a esta convocatoria en la que está participando. Tanto es así, que el reclamante solicitó en dos ocasiones acceder al expediente y se le atendió por parte de los miembros del Tribunal Calificador el día 8 de noviembre de 2023 y 3 de enero de 2024 en las oficinas de esta Mancomunidad.

Así mismo, D. XXXXXX ha presentado diversas alegaciones y reclamaciones a lo largo del procedimiento que han sido debidamente respondidas.

3º.- El acuerdo del Consejo de Administración de SAV/AIZ, SL de fecha 19/12/2023, se remitió al primer candidato de la Lista de aprobados, se encuentra en gestión, con objeto de que presente la documentación requerida.

Finalmente, mostramos la total disposición de la empresa SAV/AIZ, SL a colaborar con el Consejo de Transparencia de Navarra y le trasladamos la información solicitada, para su conocimiento y efectos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra por don XXXXXX, que tiene la condición de interesado por haber participado en el proceso de selección, se dirige frente a la Mancomunidad de Valdizarbe por no haberle entregado la información que había solicitado el 1 de diciembre de 2021, reiterada el 4 de enero, el 22 de enero y el 4 de febrero de 2024, relativa al acceso a la documentación del expediente administrativo para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a fontanería.

Segundo. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presentan contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente a la Mancomunidad de Valdizarbe.

Tercero. El artículo 41.1 LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se le notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Por su parte, el número 4 de este mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo

máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

En el caso que nos ocupa, la persona reclamante, con fecha de 1 de diciembre de 2023, presentó la primera solicitud de información. Transcurrido el plazo de un mes, la Mancomunidad de Valdizarbe no había notificado resolución alguna respecto de esta solicitud de información, lo que motivó que formulara la presente reclamación.

Ante la falta de resolución en plazo procede recordar a la Mancomunidad de Valdizarbe que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que se enumera la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos (letra h).

Cuarto. Los procesos de selección de personal al servicio del sector público, en la medida en que deben servir para seleccionar a los mejores candidatos, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, están presididos durante su tramitación por los principios de publicidad y transparencia. En concreto, las actas de los tribunales calificadores deben ser elaboradas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede constancia de lo acordado y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en general) los aspectos básicos de la reunión co-

rrespondiente, los puntos principales de las deliberaciones y los acuerdos adoptados. Por tanto, toda la información que obra en poder de un tribunal calificador de un proceso de selección para cubrir una plaza de empleado público es información pública a los efectos de la legislación de transparencia y, por ende, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por dicha normativa, salvo que sea de aplicación alguno de los concretos límites previstos en la misma.

Como ya advertimos en nuestra Resolución AR 5/2023, el proceso competitivo para la elaboración de una relación para la contratación de un puesto de trabajo se encuentra presidido por los principios de mérito, capacidad e igualdad y, por tanto, debe ser lo bastante transparente para facilitar el control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de errores, irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades o favoritismos. Y el carácter del proceso como proceso de concurrencia competitiva no es baladí. En este proceso, el ahora reclamante precisa información con el fin de verificar su derecho a ocupar un puesto en la relación que le habilitará para ser contratado en primer lugar y sobre otros aspirantes por razón de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas y en los méritos presentados

La concurrencia de datos de carácter personal no supone la desestimación del derecho de acceso a la información solicitada. Se precisa ponderar los intereses en juego, resultando prevalente el interés general de que los puestos públicos estén ocupados por las personas más meritorias, capaces, cualificadas entre las posibles. Prevalencia que justifica que se facilite, con medidas de transparencia y acceso a la información, el control de legalidad de los procesos y la idoneidad de las personas seleccionadas, ponderándose, por tanto, que ese interés público debe prevalecer

sobre el derecho individual a la protección de los datos personales, ello sin perjuicio de que si entre los datos personales constara alguno relacionado con datos personales que tenga la consideración de especialmente protegido, deberá quedar excluido del acceso.

La información solicitada es idónea, necesaria y proporcionada para verificar la objetividad de la selección realizada en el proceso. Difícilmente se puede controlar la objetividad de la selección si no se pueden poner en relación y comparar a las personas seleccionadas con las que no lo han sido y los nombres y apellidos de todas ellas, o en su caso, de aquellas que se encuentran en posiciones más adelantadas que la solicitante es un dato perfectamente necesario para realizar esa comparativa.

Quinto. La Mancomunidad de Valdizarbe alega en su informe que procede la inadmisión de la solicitud en aplicación de la causa de inadmisión del artículo 37 e) de la LFTN ya que el procedimiento se encuentra en tramitación actualmente. Pero esa causa no se refiere a procedimientos en curso, sino a documentos en curso de elaboración o datos inconclusos, cuestiones que nada tienen que ver con un procedimiento de selección no concluido al tiempo de la solicitud.

Y es de advertir que el hecho de que el procedimiento selectivo no haya finalizado en el momento en el que se solicitó la información, no constituye, por sí mismo, motivo legal para denegar el acceso a la información que se contiene en los expedientes que se sustancian en dicho procedimiento, tanto a las personas interesadas como a las no interesadas (Resoluciones 81/2018 y 174/2018, de la GAIP, Resolución 292/2018 del CTAIBG, entre otras muchas).

Sexto. A la vista de que ni se aprecia, ni se ha justificado por la Mancomunidad de Valdizarbe, que el derecho de acceso a la documentación solicitada por el reclamante suponga perjuicio alguno para alguno de los

límites que relaciona el artículo 31 LFTN, y de que en este expediente se ha generado el silencio administrativo positivo, el Consejo de Transparencia de Navarra viene obligado a estimar la reclamación y reconocer el derecho del reclamante de acceder a la información que solicitada.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente a la Mancomunidad de Valdizarbe (Servicios Arga Valdizarbe/Arga Valdizarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L) por no haberle entregado la información que había solicitado el 1 de diciembre de 2023, relativa al acceso a la documentación del expediente administrativo para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a fontanería.

2.º Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Valdizarbe (Servicios Arga Valdizarbe/Arga Valdizarbe/Argaizarbeibarko Zerbitzuak S.L) para que, en el plazo de diez días, proceda a:

A) Entregar a la reclamante una copia de la documentación del expediente administrativo para la provisión de una plaza del puesto de oficial/a fontanería.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de Navarra copia del envío de la información realizado a la reclamante, en el plazo de diez días hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 7/2024

ACUERDO AR 11/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Tafalla.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 14 de febrero de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que se interpone reclamación ante dicho Consejo en materia de derecho de acceso a la información pública frente a la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 12 de enero de 2024, presentada ante el Ayuntamiento de Tafalla y relativa al acceso a diversos expedientes relacionados con la convocatoria para la provisión de las plazas de Tesorero e Interventor, nivel A.

2. El 15 de febrero de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tafalla, so-

licitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

Con fecha 19 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Tafalla en contestación al citado requerimiento, remite al Consejo de Transparencia de Navarra el expediente completo e informa que, en relación con dicha solicitud, con fecha de 30 de enero de 2024 se procedió por parte de esa entidad a la remisión de la documentación solicitada a través de dos correos electrónicos y en la forma solicitada por el interesado. Se acompañan al informe los justificantes de los correos electrónicos remitidos.

Examinados los justificantes de los correos remitidos se observa que los mismos han sido enviados en la fecha referida por la Administración en su informe, a la dirección de correo expresada por el solicitante y contenido como adjuntos los siguientes documentos:

1. Correo de fecha 30 de enero 2024; 13.20 horas:
 - ACUERDO JGL 21.12.23 APROBAC CONV TEMP INTERV.pdf;
 - BASES_APROBADAS_CONVOCATORIA_CONTRAT_TEMP_INTERVENC.pdf;
 - BASES_CONVOCATORIA_CONTRAT_TEMP_INTERVENC.pdf;
 - 5377 REGISTRO OFERTA SNE INTERVENCION.pdf
2. Correo 30 enero 13.27 horas:
 - AYUNTAMIENTO TAFALLA ESTUD PUESTOS DISEÑO ESTRUCTURA.pdf;
 - RALaprobacion_EPT-Tafalla.pdf;
 - Informe puesto Tesoreria.pdf;
 - Actas con Representación Sindical plantilla organica 2023.pdf;
 - PUBLICACION DEFINITIVA PLANTILLA ORGAN BON.pdf;
 - INFORME PLANTILLA 2023.pdf;
 - PUBLICACION BON AVOCACION COMPETENCIAS OPE 2023.pdf;
 - Acta negociacion OPE 2023.pdf;

- PUBLICACION BON OPE 2023.pdf;
- RAL-OPE2023.PDF;
- Acuerdo_aprobacion_bases_Acuerdos_JGL20231201_SERVICIOS_GENERALES.pdf
- INFORME CONVOCATORIA TESORERIA.pdf;
- PUBLICACION_BON_CONVOC_TESORERIA.pdf

No se ha aportado el contenido de los adjuntos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Tafalla, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada», sin necesidad de motivar su solicitud. A estos efectos se entiende por información pública, cualquier que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta Ley Foral o que estas posean.

La información solicitada a los efectos de esta reclamación tiene la consideración de «información pública», pues versa sobre diversos expedientes en materia de función pública.

Tercero. Afirma el reclamante como único motivo de su reclamación, que a la fecha de presentación de la misma ante el Consejo de Transparencia de Navarra no ha recibido ninguna documentación.

El artículo 41 de la Ley Foral de Transparencia determina que, una vez solicitada la información pública, el órgano competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, estableciendo que dichas actuaciones deberán realizarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolverla, con carácter general.

Conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley Foral de Transparencia cuando la información entregada se corresponda en su totalidad con la solicitada y el órgano competente no considere que su contenido tenga datos de terceros o que afecte directamente a derechos o intereses de estos, el acto de la entrega de la información podrá entenderse por el solicitante como la resolución administrativa de concesión, sin necesidad de formalizar esta. Por su parte, en el artículo 43 de la Ley Foral de Transparencia, se determina que, en cuanto a la forma entrega de la información solicitada, el órgano competente deberá suministrarla en la forma o formato solicitado.

Según se ha expresado más arriba, consta en el expediente enviado por el Ayuntamiento de Tafalla, la remisión a la dirección de correo especificada por el ahora reclamante de documentación en formato pdf que se corresponde en cuanto a su nombre identificativo con los nombres de los expedientes solicitados. Dichos correos electrónicos fueron enviados en fecha 30 de enero de 2024.

Consecuentemente, hemos de afirmar que en este caso la Administración ha resuelto en tiempo y forma la solicitud de acceso, y ha entregado conforme a forma y formato solicitado por el propio solicitante, la información pública objeto de la solicitud de acceso, motivo por el que la reclamación debe ser desestimada en su totalidad.

En su virtud, siendo ponente Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Desestimar la reclamación formulada don XXXXXX,
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Tafalla
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN R 09/2024

ACUERDO AR 12/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 21 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares a su solicitud de 7 de junio de 2023.

2. El ahora reclamante, en su escrito de 7 de junio, requería la expedición y entrega de:

«1º.- *Certificación del Acta completa de la sesión celebrada el 14 de enero de 2022 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puente la Reina, y ello en el plazo máximo de 15 días que se señala en el art. 95 de la Ley Foral 6/1990.*

2º *Se proceda a la publicación en el Portal de Transparencia de la Web del Ayuntamiento de las Actas de sesiones celebradas por la señalada Junta de Gobierno, al menos referidas a los últimos (¿4?) años.»*

3. La primera de las pretensiones se tramita desde el Consejo como una reclamación en el ámbito del derecho de acceso a la información pública, mientras que la segunda se le da curso como una reclamación en el ámbito de la publicidad activa

4. Con fecha 22 de febrero de 2024 se da traslado al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de la reclamación presentada para que emitan informe correspondiente a las reclamaciones planteadas.

5. Con fecha 5 de marzo se recibe escrito emitido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Puente la Reina/ Gares, quien, en referencia

a la reclamación planteada en el ámbito del derecho de acceso a la información pública, alega que

«Deteniéndonos en la certificación de acta de la Junta Local de Gobierno de 14/enero/2022 señalar que a dicha documentación ha accedido el solicitante desde fecha muy anterior a su nueva solicitud el 21 de febrero de 2024 (es decir, salvo error u omisión, ha accedido acceder a dicha documentación desde 2 años antes de la reiteración de solicitud).

Dicha certificación de acta fue aportada por este Ayuntamiento para ejercer su acción o recurso en el recurso contencioso-administrativo 1/2022 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona y en el que el Sr. XXXXXX estuvo personado y fue parte (adjuntamos como doc. 1 distintos trámites del mismo procedimiento en que se aprecia lo señalado, en concreto folios 31 y 32).

Siendo, por ello, documentación a la que ya ha accedido el solicitante y que tiene en su poder.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas, entre otros, de las entidades locales de Navarra (art. 64), cualquiera que sea la norma-

tiva aplicable (disposición adicional séptima, número 2).

Segundo. El derecho de acceso a la información pública que establece la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, permite a los ciudadanos el acceso y la obtención de aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, que las entidades locales de Navarra hayan elaborado o posean por el ejercicio de sus funciones.

Conforme a los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de una entidad local de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.

Tercero. El artículo 4 de la mencionada Ley Foral 5/2018 define la «información pública» como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Cuarto. La presente Reclamación tiene por objeto obtener certificación de determinado documento que se relaciona en el antecedente de hecho 2.º de este acuerdo.

Resulta preciso analizar la adecuación de la solicitud recogida en el antecedente de hecho 2.º, esto es, las relativas a la expedición de certificados, con el derecho de acceso a la información pública.

La LFTNA reconoce el objeto de una solicitud de acceso a la información pública en relación con información que ya existe, por cuanto está ya en posesión del organismo al que se dirige la solicitud, bien porque este la haya elaborado, o porque la haya obtenido en ejercicio de las competencias encomendadas. El concepto de información pública parte de una premisa inexcusable como es la propia existencia de la información en el momento de formulación de la solicitud de acceso.

Consecuentemente, y del propio tenor literal de la LFTNA, esta norma no amparará solicitudes de información dirigidas a obtener certificados o copias diligenciadas, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule.

Si el ciudadano pretende obtener certificaciones expedidas por la Administración, deberá hacer uso de las vías previstas a tal fin en la normativa, y no del derecho de acceso reconocido en la LFTNA. En conclusión, el objeto de la solicitud delimitado en esos términos no constituiría «información pública» a los efectos de los artículos 4 de la LFTNA.

En este sentido cabe destacar la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, de Madrid, de 6 de marzo de 2018, que desestima un recurso contencioso-administrativo frente a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que había desestimado una reclamación planteada por un particular que tenía por objeto la obtención de copias compulsadas. A estos efectos, en su Fundamento de Derecho 6.º se argumenta lo siguiente:

«Así, como advierte la Administración demandada, los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, tal como contempla el artículo 27.4 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas.

Más ello no compete al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que atiende a las reclamaciones en materia de acceso a la información, según el artículo 24 de la Ley.

Recuérdese que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG) tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la misma y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento –Art. 1 LTAIPBG– entendiéndose por información pública los contenidos o documentos cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones –Art. 13 LTAIPBG–.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal y como razona en su resolución, tiene competencia para exigir que se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública pero carece de ella para exigir que la información solicitada se proporcione a través de copias auténticas.»

En idénticos términos se ha pronunciado ya este Consejo de Transparencia de Navarra, ante otras reclamaciones presentadas por el mismo reclamante, así en el ACUERDO AR 15/2022, de 7 de marzo, del Consejo de Transparencia de Navarra, resolviendo una reclamación formulada ante la Mancomunidad de Valdizarbe.

Por tanto, tratándose de una petición que pretende una actuación material por parte del Ayuntamiento, procede concluir con la inadmisión de la reclamación planteada al quedar aquella fuera del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-

rencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Inadmitir la reclamación formulada por don XXXXXX, referida a la obtención de certificación del acta señalada en el Antecedente de hecho 2.º de este Acuerdo, en tanto que su objeto queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

3.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 11/2024

ACUERDO AR 13/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Universidad Pública de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Mediante escrito de 27 de febrero de 2024, se presentó ante el Consejo de Transparencia de Navarra reclamación presentada por D. XXXXXX, frente a la respuesta dada por la Universidad Pública de Navarra el pasado 26 de febrero a su petición de 11 de diciembre, relativa a un proceso selectivo.

2. En concreto la información solicitada era la siguiente: enunciado del test propuesto (primera prueba), enunciado de los casos prácticos (segunda prueba), criterios de corrección de los casos propuestos, solución propuesta por el tribunal de los casos, y copia de los dos exámenes de los aspirantes mejor puntuados de los casos propuestos. Todo ello de la convocatoria del puesto de trabajo temporal PB (rama jurídica), para la constitución de dos listas para cubrir las necesidades temporales que se produzcan.

Con fecha de 20 de febrero de 2024, ante la falta de respuesta, se vuelve a presentar solicitud en idénticos términos.

3. Con fecha 26 de febrero de 2024, se remite respuesta por el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad Pública de Navarra, por la que se estima parcialmente la solicitud de información, entregándose al reclamante el enunciado del caso, el test y la solución de éste último. Del resto de documentación, por lo que se refiere a la solución del caso, y los criterios de corrección, se señala que no hay una única solución y se indica lo que se perseguía con el caso y los criterios de corrección aprobados en una sesión del Tribunal.

Por lo que se refiere a la copia de los casos prácticos de los dos exámenes de los aspirantes mejor puntuados, se deniega considerando que el solicitante no es interesado, siendo un tercero ajeno al desarrollo de las pruebas al no haber participado en el proceso selectivo, ni concurrir el resto de los supuestos previstos en el artículo 32.3 de la Ley Foral 5/2018, de Transparencia.

4. Con fecha 4 de marzo, la Secretaria del Consejo de Transparencia dio traslado de la reclamación a la Universidad Pública de Navarra, requiriéndole para que en el plazo de diez días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.

A fecha de hoy no se ha dado traslado de lo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada se interpone contra la respuesta dada por la Universidad Pública de Navarra a una solicitud de información relativa a un proceso de selección de personal.

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra la Universidad Pública de Navarra, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada», sin necesidad de motivar su solicitud. A estos efectos se entiende por información pública, cualquier que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta Ley Foral o que estas posean.

Tercero. La reclamación se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 45 de la Ley Foral de Transparencia, a contar desde la resolución expresa de la solicitud de información.

Cuarto. El artículo 41 de la precitada Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. El reclamante presentó su solicitud el 11 de diciembre de 2023, y transcurrido el plazo de un mes sin haber recibido respuesta volvió a reiterar la solicitud el día 20 de febrero de 2024, obteniendo respuesta el día 26 de febrero.

Resulta por ello que no se ha resuelto en el plazo establecido sino mucho más tarde, incumpléndose así el objetivo y propósito de la ley, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Quinto. Cómo resulta del expediente no se ha facilitado toda la documentación solicitada sino parte de ella.

Según el reclamante no se le ha facilitado ni la solución del caso propuesta por el Tribunal ni los criterios de corrección, por un lado, ni la copia de los casos prácticos de los dos aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación.

En relación con la primera cuestión, solución del caso práctico y criterios de corrección, la Universidad Pública de Navarra en su respuesta indica que no hay una solución única del caso, y explica lo que se pedía y se perseguía con el mismo. En cuanto a los criterios de corrección, sí que enumera los criterios aprobados para la corrección del caso, pese a que el reclamante considera que se trata de unos criterios muy generales de corrección de casos prácticos.

Cómo dice el reclamante, de la respuesta dada se deduce que no hay más documentación al respecto y por ello debe desestimarse su solicitud en lo que hace a estos extremos dado que es presupuesto necesario del derecho de acceso que la información exista y así, el artículo 37 b) de la Ley Foral de Transparencia contempla como causa de inadmisión de las solicitudes de acceso que se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirija.

Por lo que se refiere a la copia de los dos casos prácticos de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación, debe tenerse en cuenta que la respuesta dada por la Universidad Pública deniega el acceso con base en que tal solicitud implica acceso a datos personales, ya que de forma expresa establece que no concurren los presupuestos recogidos en el artículo 32. 3 que se refiere al supuesto de que los datos solicitados se refieran a personas físicas y no sean especialmente protegidos.

En relación con esta cuestión este Consejo se ha pronunciado ya en Resoluciones anteriores, en las que se ha traído a colación tanto la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, en la que se concluye que las respuestas por escrito proporcionadas por un aspirante durante un examen profesional y las eventuales anotaciones del examinador referentes a dichas respuestas son datos personales, como la

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2005, en la que se reconoce que los participantes en un proceso selectivo son titulares de un derecho directo y legítimo en lo relativo al acceso a los ejercicios realizados por otros participantes. Y finalmente la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 0292/2018, de 21 de diciembre, según la cual *«hay que advertir que cuando se trata del acceso de un no participante al expediente de un proceso a un proceso selectivo, tanto si el mismo ha finalizado o si está en trámite, ha de tenerse en cuenta la posible aplicación de los límites contemplados en la LTAIB-GH, en especial el relativo a la protección de datos de carácter personal»*.

La cuestión pues de si el solicitante es participante o no el proceso, es clave para decidir sobre si tiene derecho a las copias de los exámenes de los participantes que mayor puntuación hayan obtenido, y por ello sería titular de un interés directo y legítimo que le reconociera el acceso.

Para el solicitante, su condición de interesado deriva de haber participado en el proceso de selección; sin embargo, tal participación se limita a haber sido admitido y figurar en las listas provisional y definitiva de aspirantes, ya que como el mismo indica no se presentó a ningún examen. A juicio de este Consejo, cabe distinguir entre la condición de interesado en el procedimiento, que si derivaría de la mera solicitud de participación, de la de participante en el mismo de la que derivaría el interés directo o legítimo para acceder a los datos personales solicitados, con base en el evidente interés en la divulgación de aquellas informaciones que permiten la comparación con el resto de seleccionados con el fin de verificar la objetividad e imparcialidad del proceso; interés que no se aprecia, en principio, en quién no es candidato en el proceso, al no haber realizado ninguna prueba; en cuyo caso debe prevalecer el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

Dicho esto, como viene reiterando este Consejo, las limitaciones del derecho de acceso no pueden aplicarse de forma autonómica.

Tanto la normativa de protección de datos, en concreto la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 32 de la Ley Foral de Transparencia, dejan claro que las obligaciones de transparencia están sometidas a los límites derivados de la protección de datos, pero igualmente dejan claro que para resolver el conflicto que de ambas puede surgir debe asegurarse el equilibrio entre ambos intereses y que la aplicación de este límite exige la evaluación previa del daño y el interés público en la divulgación de los datos, debiendo motivarse.

Para ello, cómo ya hemos mantenido en anteriores Acuerdos, véase al efecto el Acuerdo AR 10/2019, de 25 de febrero, y AR 21/2021, de 24 de mayo, debe llevarse a cabo el siguiente proceso:

a) En primer lugar, hay que analizar si la información solicitada contiene o no datos personales especialmente protegidos. Entendiéndose por tales los que revelan el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física (art. 9 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). Entendemos que los datos personales que obran en los expedientes de los procesos selectivos cuyo acceso se reclama no tienen la consideración de datos especialmente protegidos.

b) Por ello, ante la respuesta negativa, ha de valorarse si son o no datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento de la actividad pública del órgano o entidad correspondiente

(art. 32.1). Tomando en consideración el enunciado del artículo 2.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que dice que se trata del nombre, apellidos, dirección o teléfono de quién presta servicios en una organización, podemos concluir que no se trata de datos de carácter personal de alguna de las administraciones, instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas sujetas a la aplicación de esta ley foral.

c) Y, finalmente, si no se trata de datos meramente identificativos, relacionados con la organización, hay que efectuar la ponderación prevista en el artículo 32.3 de la LFTAI-PBG, que dispone que, cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean especialmente protegidos, el órgano podrá comunicar la información al solicitante si al ponderar la solicitud estima que: a) prevalece el hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y no se aprecia un perjuicio relevante al interés de los afectados; b) la justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de su ciudadano; c) el hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos; y d) el menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de diez años a partir de la fecha del documento o información.

Sexto. Pues bien, efectuando la ponderación oportuna de conformidad con el artículo 32.3 de la LFTAI-PBG, a este caso concreto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Los datos solicitados no son meramente identificativos o de contacto.

b) El solicitante no justifica ser titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciu-

dadano, al no haber acreditado su condición de participante en ese proceso.

c) Tampoco se acredita por el reclamante el tener la condición de investigador o que motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

d) En cuanto al menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de 10 años a partir de la fecha del documento o información, y teniendo en cuenta que el reclamante solicita información correspondiente a un proceso selectivo de 2023, consideramos que no queda acreditado y que por contra la revelación de los datos personales de los aspirantes que participaron en las pruebas, así como de los miembros del tribunal calificador, pueden suponer para las concretas personas afectadas un perjuicio para su intimidad o consideración profesional.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia de Navarra entiende que no procede la entrega a terceros no participantes en el proceso de la información solicitada de los exámenes de los dos aspirantes que obtuvieron mayor puntuación en el referido proceso, ni de las correcciones efectuadas por el tribunal calificador.

Séptimo. En cuanto a la disociación de los datos personales, solicitada por el reclamante, este Consejo considera que tal garantía en beneficio hipotético de los afectados no queda asegurada en plenitud, ya que si bien es cierto que, como hemos dicho, no se identifican los nombres de los opositores de los que solicita los exámenes, también lo es que resultan fácilmente identificables, teniendo en cuenta que la solicitud se circunscribe a los dos aspirantes que obtuvieron mayor puntuación, y además como dice el propio reclamante eran muy poco los aspirantes que se presentaron.

Lo mismo puede decirse sobre las correcciones de dichos exámenes, también consideradas datos personales, ya que el Tribunal que calificó está perfectamente identificado en las bases de la convocatoria.

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 5.1 del Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, reglamento compatible con la vigente LOPDGDD en lo que no se oponga a ella, define el dato disociado en los siguientes términos: e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado. Por su parte, el Dictamen 05/2014, de 10 de abril de 2014, sobre técnicas de anonimización, del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del artículo 29, señala que, a la luz de la Directiva 95/46/CE y de otros instrumentos jurídicos pertinentes de la UE, la anonimización es el resultado de un tratamiento de los datos personales realizado para evitar de forma irreversible su identificación. Por tanto, puede afirmarse que la nota que identifica la disociación o anonimización es que es un proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere.

En definitiva, con la pretendida eliminación de los datos de nombre y apellidos de los aspirantes cuyos ejercicios se solicitan, no se garantiza ni se asegura en su plenitud la no revelación a terceros no interesados de los datos personales que suponen por sí mismos los exámenes y su corrección, ni su posible y probable identificación.

En estas circunstancias concretas del caso, no es posible acordar un acceso parcial conforme al artículo 33 de la LFTAI-PBG, pues cada ejercicio se caracteriza por su unidad y por ser la manifestación del conocimiento de cada aspirante concreto.

En su virtud, siendo ponente doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación presentada por D. XXXXXX frente a la respuesta dada por la Universidad Pública estimando parcialmente su solicitud de acceso a la información.

2.º Notificar este acuerdo a D. XXXXXX y a la Universidad Pública de Navarra.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 12/2024

ACUERDO AR 14/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Ayegui.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 29 de febrero de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por Doña XXXXXX y Don YYYYYY mediante el que formulaban una reclamación frente al Ayuntamiento de Ayegui por no ha-

berle entregado la siguiente información que había solicitado el 6 de octubre de 2023 y reiterado el 12 de diciembre de 2023: copia íntegra del proyecto de urbanización del ámbito de la Unidad UE-N/AR-N de las Normas Subsidiarias de Ayegui, del expediente de ejecución de dichas obras de urbanización, y copia íntegra del proyecto de ejecución de obras para la vivienda unifamiliar (RRRRRR n.º NN).

2. El 4 de marzo de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Ayegui solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo, informe y las alegaciones que estimase oportuno.

3. El 13 de marzo de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, expediente e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta, de un lado, que el asunto de entrada de aguas en la parcela de las personas reclamante procedente de otra parcela particular del municipio de Igúzquiza, es un problema entre particulares que deben resolver mediante las acciones que les corresponden como perjudicados, y de otro lado, respecto de la documentación solicitada, que por diferentes causas no han podido preparar copias de los expedientes solicitados, pero que comunicarán a los solicitantes que pueden pasar por el Ayuntamiento donde les prepararán copias de los documentos que tengan archivados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que

vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Ayegui.

Segundo. Las personas reclamantes, en sus escritos de 6 de octubre de 2023 y 29 de febrero de 2024, solicitaron copia íntegra del proyecto de urbanización del ámbito de la Unidad UE-N/AR-N de las Normas Subsidiarias de Ayegui, del expediente de ejecución de dichas obras de urbanización, y la copia íntegra del proyecto de ejecución de obras para la vivienda unifamiliar ubicada en la calle RRRRRR n.º NN.

El derecho de acceso a información pública, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico, donde el control de la observancia de la legalidad, así como la de los planes y demás instrumentos de ordenación y de gestión urbanística, puede ser instada por cualquier ciudadano. En lo relativo al suelo y al urbanismo este derecho a la información y al acceso a los expedientes está directamente relacionado con la acción pública, que faculta para actuar a cualquier ciudadano o ciudadana sin necesidad de acreditar interés directo para asegurar el cumplimiento de la legalidad. Ello implica que la ciudadanía dispone del derecho de acceso y de obtener copia de los expedientes administrativos en cualquier momento de su tramitación o de los documentos que forman parte de expedientes concluidos.

Así, centrándonos en el ordenamiento jurídico foral, el artículo 7.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, bajo el

título «participación ciudadana» establece el deber para las Administraciones públicas de procurar que la actividad urbanística se desarrolle suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. Por tanto, en materia de urbanismo, todas las personas tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado. Esto dispone el artículo 8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, siguiendo la línea de leyes anteriores en el mismo sentido, y también lo reconoce, ya con carácter general, la LFTN en sus artículos 13.1 b) y 30.1, con arreglo a la cual cualquier persona física o persona jurídica tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.

La documentación urbanística que solicitan las personas reclamantes es merecedora, a los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública», ya que es una documentación técnica que exige la Ley como requisito necesario para llevar a cabo las obras de urbanización de una unidad de ejecución con carácter previo a la edificación en la misma.

Como tal información pública, no considera este Consejo que sobre dicha documentación concurren las limitaciones del derecho de acceso que establece el artículo 31 de la LFTN. Tampoco aprecia este Consejo que sea necesaria la protección de datos personales en los términos a que se refiere el artículo 32 de la LFTN pues para la entrega de la documentación es suficiente con practicar el bo-

rrado o tachado de aquellos datos personales de las personas físicas que puedan aparecer, si las hubiera.

No se observa tampoco motivo alguno para acordar la audiencia a terceros posibles afectados del artículo 39 de la LFTN, pues la documentación cuya entrega se solicita refleja contenidos estrictamente técnicos y jurídicos previamente determinados por las normas y relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística. No hay, en este sentido, una posible afección negativa a los intereses de los terceros, pues no se busca ello, sino garantizar el derecho preferente de la ciudadanía a que la urbanización se realice conforme a las determinaciones del planeamiento. La potencia del «interés público general» al que se refiere el artículo 39.3 *in fine* ha de considerarse, en los casos urbanísticos, manifiesta y prevalente.

Tercero. El artículo 41 de la LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver ha de facilitar la información pública solicitada o comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas y, en defecto de previsión, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración competente para resolverla; plazo que podrá ampliarse por otro mes más, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado, pero en este caso debiendo informar al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo ampliado.

Seguidamente, establece este artículo que si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar el solicitante no hubiese recibido resolución expresa, se ha de entender estimada la solicitud salvo en relación con aquella

información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley. Esta cláusula de salvaguarda acoge los límites establecidos en el artículo 31 de la misma LFTN y los que puedan establecer otras leyes.

Termina el artículo 41 estableciendo que la Administración Pública, en los casos de estimación por silencio administrativo, viene obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en la Ley Foral.

Pues bien, en el presente caso, las solicitudes de entrega de la documentación datan de 6 de octubre de 2023 y 12 de diciembre de 2023, y la reclamación ante el Consejo por el silencio municipal se interpuso el 29 de febrero de 2024, esto, es superado el plazo para su resolución de dos meses que menciona el artículo 8.3 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y el de un mes que establece la LFTN. Por tanto, la reclamación satisface el requisito temporal para su interposición, mientras que la actitud municipal adolece del defecto de la no respuesta en el tiempo prefijado por las leyes. Se ha generado, por tanto, el silencio administrativo positivo con las consecuencias que acarrea.

Cuarto. Con independencia de que entre en juego o no la institución del silencio positivo (que sería un *plus* adicional para la entrega, aun cuando nunca podrá ir este instituto jurídico contra la Ley en la concreta materia del derecho de acceso a la información pública), ya se ha dejado sentado que la información solicitada es información pública y que no se aprecia limitación o motivo para impedir su entrega. En consecuencia, este Consejo concluye que las personas solicitantes tenían derecho a conocer esa información, por lo que dicho derecho debió haberse reconocido y materializado por el Ayuntamiento de Ayegui de un modo efectivo en el plazo

máximo legal fijado. Al no haberlo hecho así, el Ayuntamiento no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

En el informe municipal se nos dice que por diferentes causas los servicios municipales no han podido preparar copias de los expedientes solicitados, pero que comunicarán a los solicitantes que pueden pasar por el Ayuntamiento donde les prepararán copias de los documentos que tengan archivados. No obstante, no le consta a este Consejo que los solicitantes, finalmente, hayan accedido a la documentación.

En consecuencia, el Consejo debe estimar la reclamación y adoptar las medidas necesarias para que la información pública pedida llegue a los solicitantes lo antes posible.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por Doña XXXXXX y Don YYYYYY frente al Ayuntamiento de Ayegui por no haberle entregado la siguiente información que había solicitado el 6 de octubre de 2023 y reiterado el 12 de diciembre de 2023: copia íntegra del proyecto de urbanización del ámbito de la Unidad UE-N/AR-N de las Normas Subsidiarias de Ayegui, del expediente de ejecución de dichas obras de urbanización, y copia íntegra del proyecto de ejecución de obras para la vivienda unifamiliar (RRRRRR n.º NN).

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Ayegui para que, en el plazo de diez

días hábiles, si todavía no lo ha hecho, proceda a facilitar la información a los reclamantes y, en su caso, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo, confirme ante este Consejo la entrega de la documentación a los reclamantes en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realice.

3.º Notificar este acuerdo a don Doña XXXXXX y Don YYYYYY.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 6/2024

ACUERDO AR 15/2024, de 22 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Carcastillo.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 6 de febrero de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX mediante el que

formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Carcastillo por no haberle entregado la siguiente información que había solicitado:

1.- Suspensión inmediata de la actual adjudicación de parcelas comunales de cultivo, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes de aprovechamientos vecinales en sus tres modalidades de adjudicación.

2.- Los avisos de pago de las parcelas comunales desde el año 16 hasta el 2023 con sus comprobantes bancarios de todos y cada uno de los adjudicatarios, sean o no beneficiarios a día de hoy de parcelas comunales de cultivo.

El Ayuntamiento de Carcastillo, mediante Resolución de Alcaldía de 19 de enero de 2024, resolvió la solicitud en los siguientes términos:

PRIMERO. Notificarle que la Comisión de Agricultura está estudiando la solicitud por usted planteada de solicitud de suspensión inmediata de la actual adjudicación de parcelas comunales de cultivo, ya que lo usted plantea puede ocasionar perjuicios a particulares, con la consiguiente responsabilidad judicial del Ayuntamiento. Es un tema complejo que hay que estudiar y valorar con detenimiento.

SEGUNDO. En relación con «la solicitud de pago de las parcelas comunales desde el año 16 hasta el 23 con sus comprobantes bancarios de todos y cada uno de los adjudicatarios, sean o no beneficiarios a día de hoy de parcelas comunales de cultivo», notificarle que no se puede acceder a su solicitud dado que ello supone un esfuerzo evidente para el Ayuntamiento que puede entorpecer su normal funcionamiento

Las peticiones abstractas de documentos o datos sin concretar en un grado mínimamente razonable el documento o dato que se solicita y el motivo por el que se solicita, pueden denegarse según establecen sentencias del Tribunal Supremo (Sentencia STSJ Canarias 16-7-2004 (Jur 2004,266497)).

El derecho que le confiere la Ley debe ejercitarse de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios, debiéndose a tal fin, formular petición individualizada del documento o

documentos que se deseen consultar, sin que quepan peticiones genéricas sobre una materia o conjunto de materias, en cuyo caso es potestativo para la administración denegarlas.

Los datos económicos son susceptibles del derecho de acceso, pero el acceso del público en general debe ser nominativo de forma que se acredite el interés legítimo de ellos.

2. El 8 de febrero de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Carcastillo, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. En el plazo de diez hábiles establecido para la remisión del expediente e informe, que finalizó el 22 de febrero de 2024, no se había recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra ninguna documentación remitida por el Ayuntamiento de Carcastillo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Carcastillo.

Segundo. Como se ha indicado en los antecedentes, el Consejo no ha recibido el expediente e informe por parte del Ayuntamiento

de Carcastillo. En este sentido, el Consejo ha de insistir en la importancia de disponer del informe y de las alegaciones procedentes de la administración concernida por la reclamación, para poder contar con los argumentos de todas las partes involucradas y con mayores elementos de juicio para poder dictar la resolución (en el mismo sentido se pronuncia ante la falta de alegaciones el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en varias de sus resoluciones, de las que se cita, a título de ejemplo, la 266/2020, de 5 de octubre).

Ha de recordarse en este punto que el artículo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece, para las administraciones públicas de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Y también que el artículo 69.1 dispone que los actos de petición de información y documentación son vinculantes para las administraciones públicas.

Tercero. El reclamante, en su escrito de solicitud, instaba al Ayuntamiento la suspensión inmediata de la actual adjudicación de parcelas comunales de cultivo, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes de aprovechamientos vecinales en sus tres modalidades de adjudicación.

El artículo 30 de la LFTN reconoce el derecho de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación, a acceder, mediante solicitud previa, a la «información pública». Y el artículo 3 de la LFTN define la «información pública» como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere la LFTN o que estén en posesión de éstas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-

bierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, el concepto legal de «información pública» presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder de la Administración obligada, presupuesto que exige declarar extramuros de la LFTN aquellas peticiones con las que no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder del sujeto obligado, como ocurre en el presente caso al pedir al Ayuntamiento que realice una actuación material consistente en proceder a la suspensión inmediata de la actual adjudicación de parcelas comunales de cultivo, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes de aprovechamientos vecinales en sus tres modalidades de adjudicación.

De acuerdo con la definición de «información pública» expuesta, resulta evidente que la pretensión objeto de reclamación (suspensión de unas adjudicaciones y apertura de un nuevo plazo para formular solicitudes) no es acceder a información pública existente, sino pretender que se realice una actuación municipal, por lo que no puede ser objeto de revisión por el Consejo de Transparencia y debe ser inadmitida a trámite.

Cuarto. El reclamante también solicitaba al Ayuntamiento que le facilitase copia de «los avisos de pago de las parcelas comunales desde el año 16 hasta el 2023 con sus comprobantes bancarios de todos y cada uno de los adjudicatarios, sean o no beneficiarios a día de hoy de parcelas comunales de cultivo.»

La Resolución de Alcaldía de 19 de enero de 2024 inadmite la solicitud de información razonando que «no se puede acceder a su solicitud

dado que ello supone un esfuerzo evidente para el Ayuntamiento que puede entorpecer su normal funcionamiento. El derecho que le confiere la Ley debe ejercitarse de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios, debiéndose a tal fin, formular petición individualizada del documento o documentos que se deseen consultar, sin que quepan peticiones genéricas sobre una materia o conjunto de materias, en cuyo caso es potestativo para la administración denegarlas. Los datos económicos son susceptibles del derecho de acceso, pero el acceso del público en general debe ser nominativo de forma que se acredite el interés legítimo de ellos.»

La razón alegada por el Ayuntamiento de Carcastillo encaja en el supuesto de inadmisión contemplado en la letra d) del artículo 37 de la LFTN, en el que se establece que se inadmitirán a trámite «las solicitudes que se consideren abusivas, por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho.»

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en diversas resoluciones en las que ha analizado la causa de inadmisión esgrimida por el Ayuntamiento, ha dicho que «el concepto de solicitud de información abusiva constituye un concepto jurídico indeterminado que ha de ser resuelto con criterios de sentido común en relación con el contexto en que se sitúa» (R258/2015), y «con la finalidad de la norma cual es proporcionar una mayor transparencia a la actividad desarrollada por los órganos públicos» (R 63/2015), y que esta causa de inadmisión siempre «debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública» (R 549/2018), «de manera que la inadmisión de solicitudes de información por ser excesivamente voluminosas o complejas es una posibilidad excepcional y recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que supone atender a la

petición en cuestión.» (R 549/2018). El Consejo de Estado en su dictamen 344/2019, de 27 de junio, ha dicho que la regla de solicitud abusiva, para ser atendida exige un tratamiento de la información a entregar que obligue a paralizar el resto de la gestión o que entorpezca gravemente el resto de la gestión de los servicios públicos.

Carcastillo es un municipio de Navarra con una población de 2.490 habitantes y, en consecuencia, con un Ayuntamiento dotado de recursos humanos y técnicos acomodados a esa población. Posiblemente, en aquellos municipios menores de 500 habitantes con archivos municipales escasamente digitalizados dar respuesta a solicitudes con este volumen de información implique paralizar o entorpecer gravemente la gestión municipal, pero no parece que necesariamente haya de ser así en municipios como el de Carcastillo que han de disponer de archivos plenamente digitalizados. En efecto, nueve años después de la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las que se establece que todas las Administraciones Públicas españolas están obligadas a producir y a gestionar la totalidad de su documentación administrativa en soporte digital, el Ayuntamiento de Carcastillo ya debe o debería disponer de la infraestructura de gestión archivística adecuada a efectos de poder cumplir razonablemente con las obligaciones de transparencia que le impone la LFTN; en este caso para poder localizar en el archivo digital, que debe estar dotado con los requisitos tecnológicos y funcionales que prevé la Orden Foral 18/2021, de 24 de mayo, unos expedientes o documentos suficientemente identificados sin que ello suponga una total paralización de la actividad municipal. Respecto de esta labor de búsqueda no puede obviarse que «es deber municipal

llevar a cabo una política de gestión documental y archivos que permita dar respuesta de forma satisfactoria a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos» (R 106/2018 CTBG).

Ha de insistirse en que el entorpecimiento ha de ser grave, esto es, ha de dificultar gravemente la atención a los servicios y actividades propias de la Administración de que se trate.

Pues bien, atendiendo a estos parámetros, el Consejo de Transparencia de Navarra no considera que cargar al Ayuntamiento de Carcastillo con la tarea de recopilar los «avisos» de pago de las parcelas comunales de cultivo desde el año 2016 hasta el 2023 de todos y cada uno de los adjudicatarios –el número de unidades familiares adjudicatarias de aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo entendemos que no será grande sino más bien reducido– sea una tarea, por la dedicación de tiempo y recursos, de tal magnitud que paralice los servicios municipales con el consiguiente perjuicio a los vecinos del municipio y al servicio público. En criterio de este Consejo, esa búsqueda y recopilación de información no incurre en costos económicos y de tiempo desproporcionados, y no consideramos que se trate de una petición abstracta o genérica de documentos pues la información solicitada está suficientemente identificada, y que sea de un volumen considerable por referirse a un periodo de ocho años no es por sí solo óbice para denegar el acceso.

En definitiva, a criterio de este Consejo, el derecho de acceso a información pública ejercido por el reclamante no puede tildarse de abusivo cualitativa y cuantitativamente en cuanto su satisfacción perturbaría gravemente el funcionamiento del servicio público municipal.

Quinto. El acceso a la información de los nombres de las personas físicas adjudicatarias de las parcelas comunales de cultivo es

posible en este caso ya que el artículo 32.3 de la LFTN establece que cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean especialmente protegidos, el órgano podrá comunicar la información al solicitante si al ponderar la solicitud estima que prevalece el hecho de que los datos sean meramente identificativos y con su comunicación no se aprecie perjuicio relevante para el interés de los afectados. Hecha la ponderación por este Consejo no parece que el conocimiento de la persona titular de la unidad familiar adjudicataria produzca un perjuicio relevante para los intereses de la persona o de la unidad familiar.

Por el contrario, los datos bancarios aportados por las unidades familiares adjudicatarias en el abono del canon de adjudicación son datos confidenciales protegidos por el derecho a la intimidad, por lo que no deben facilitarse al solicitante sin el consentimiento de los afectados. En consecuencia, deberá hacerse una previa disociación de datos con el borrado o supresión de los datos bancarios aportados por los adjudicatarios y que consten en la información en poder del Ayuntamiento.

Sexto. Finalmente, ha de recordarse al Ayuntamiento que la LFTN reconoce el derecho de acceso a la información pública existente a todas las personas, de manera que el solicitante puede expresar, si así lo desea, el interés que le mueve para solicitar la información, pero en ningún caso puede exigirse que acredite un interés legítimo en el asunto (STS 1547/2017, de 16 de octubre). La no exigencia de un interés legítimo es uno de los avances notables en la regulación procedimental introducido en la legislación de transparencia con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, por mayoría,

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Inadmitir la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Carcastillo en lo que respecta a su solicitud de que proceda a la suspensión inmediata de la actual adjudicación de parcelas comunales de cultivo, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes de aprovechamientos vecinales en sus tres modalidades de adjudicación.

2.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Carcastillo por no haberle entregado la información que había solicitado relativa a los avisos de pago de las parcelas comunales desde el año 2016 hasta el 2023.

3.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Carcastillo para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante en los términos expresados en el fundamento quinto y, en su caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados al reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

4.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

5.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

Voto particular que formula la vocal, doña Berta Enrique Cornago, respecto al Acuerdo AR 15/2024, de 22 de abril, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Carcastillo

En relación con la solicitud de los avisos de pago de las parcelas comunales desde el 2016 hasta el 2023, con sus comprobantes bancarios de todos y cada uno de los adjudicatarios, sean o no beneficiarios a día de hoy de parcelas comunales de cultivo,

Dado que se refiere a datos de personas físicas no meramente identificativos, en cuanto la información solicitada incluye la lista de los beneficiarios en todo el periodo determinado de parcelas comunales, información que incluye datos de carácter sensible como son el número de personas que componen la unidad familiar y datos referentes a la renta de las personas, al ser éstas un criterio determinante para la adjudicación, al efectuar la ponderación prevista en el artículo 32.4 resulta que debe prevalecer el derecho a la intimidad de los beneficiarios por encima del interés público en la divulgación de los mismos.

Por otro lado, dado que lo que se quiere saber es precisamente la identidad de los beneficiarios, para cumplir su fin no puede disociarse ni anonimizarse los datos referentes al nombre y apellidos del titular del aprovechamiento.

Además, en cumplimiento de las normas de adjudicación de las parcelas comunales, las exigencias de publicidad y transparencia habrían sido ya satisfechas con las publicaciones temporales que resultan de las mismas.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la información solicitada se refiere a un ingreso de carácter público, previsto en el artículo 5 de la Ley Foral de Haciendas Locales. Es cierto que no es un tributo pero su similitud llevaría también a entender de aplicación la Ley Foral General Tributaria respecto a la información sobre personas morosas con hacienda.

Con la solicitud de información se quiere saber qué beneficiarios y adjudicatarios han satisfecho este ingreso, no sólo los titulares actuales sino desde el 2016, es decir si están al corriente de sus obligaciones de carácter económico con el ayuntamiento. Pues bien, esta información es también de carácter sensible y considero que afectaría también a la intimidad de las personas. Dado al periodo que se remonta podría tratarse incluso de deudas prescritas.

Por todo lo cual entiendo que procede desestimar la solicitud de información en los términos planteados.

RECLAMACIÓN 8/2024

ACUERDO AR 16/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Olite.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 14 de febrero de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que se interpone reclamación ante dicho Consejo en materia de derecho de acceso a la información pública frente a la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 12 de enero de

2024, presentada ante el Ayuntamiento de Olite y relativa al acceso a diversos expedientes relacionados con la convocatoria para la contratación de una plaza de interventor, nivel A.

2. El 15 de febrero de 2024 la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Olite, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

Con fecha 29 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Olite en contestación al citado requerimiento, informa al Consejo de Transparencia de Navarra de que, en relación con dicha solicitud, se procede con esa misma fecha a dictar acceso a la información solicitada y a la remisión de la documentación al interesado mediante correo electrónico, es decir, en la forma solicitada por el interesado. Se acompaña al informe el justificante del correo electrónico remitido. Se informa de que la documentación se remite previa disociación de datos personales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Olite, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada», sin necesidad de motivar su solicitud. A estos efectos se entiende por información pública, cualquier que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta Ley Foral o que estas posean.

La información solicitada a los efectos de esta reclamación tiene la consideración de «información pública», pues versa sobre diversos expedientes en materia de función pública.

Afirma el reclamante como único motivo de su reclamación, que a la fecha de presentación de la misma ante el Consejo de Transparencia de Navarra no ha recibido ninguna documentación.

El artículo 41 de la Ley Foral de Transparencia determina que, una vez solicitada la información pública, el órgano competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, estableciendo que dichas actuaciones deberán realizarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolverla, con carácter general.

Afirma el citado artículo 41 que dicho plazo de un mes podrá ser ampliado por otro mes más, cuando el volumen y la complejidad de la información sean tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo. Ninguna de estas circunstancias y actuaciones ha concurrido en el presente caso, por lo que la resolución

emitida con fecha 29 de febrero no deja de ser extemporánea.

A la vista del informe y expediente enviado por el Ayuntamiento de Olite, se puede afirmar la puesta a disposición de documentos en el formato y vía solicitado, es decir, mediante su puesta a disposición en el correo electrónico facilitado por el solicitante.

Tercero. Se afirma en el informe del Ayuntamiento de Olite que la documentación se entrega, «sin perjuicio de la salvaguarda de los datos personales de los participantes en el correspondiente proceso selectivo, sobre todo teniendo en cuenta que el solicitante de acceso no ha participado en el mismo», lo que implica que la Administración, al dictar la resolución de acceso conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la Ley Foral de Transparencia, ha entendido es de aplicación lo dispuesto en el artículo 32. 3 de la citada norma, dando por lo tanto acceso parcial a la información, y salvaguardando así los datos personales.

Como reiteradamente se ha pronunciado este Consejo de Transparencia de Navarra, los procedimientos de concurrencia competitiva, ya sean de selección de funcionarios o para la contratación temporal, se encuentran entre la información pública con mayor exigencia de transparencia, porque estos procedimientos se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad y, por tanto, deben ser lo bastante transparentes como para facilitar el control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de errores, irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades o favoritismos (vid. entre otros AR 05/2023, de 30 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra, con cita de los pronunciamientos de otros Comisionados de Transparencia en este sentido, GAIP en sus resoluciones de 14 de septiembre de 2016, 95/2017, de 28 de marzo, 388/2017, de 28 de noviembre).

Y en este mismo orden de valoración, conviene recordar que, como se afirma en el ci-

tado AR 05/2023 «La mera mención a la concurrencia de datos de carácter personal no supone la desestimación del derecho de acceso a la información solicitada. Se precisa ponderar los intereses en juego, resultando prevalente el interés general de que los puestos públicos estén ocupados por las personas más meritorias, capaces, cualificadas entre las posibles. Prevalencia que justifica que se facilite, con medidas de transparencia y acceso a la información, el control de legalidad de los procesos y la idoneidad de las personas seleccionadas, ponderándose, por tanto, que ese interés público debe prevalecer sobre el derecho individual a la protección de los datos personales».

Ahora bien, revisado el expediente debe afirmarse que en el mismo aparecen datos personales que no pueden calificarse como meramente identificativos siendo en este sentido de importancia singular tener en cuenta que, por una parte, en estos procesos suelen aparecer datos que informan sobre aspectos de la personalidad que deben ser protegidos (vid. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 20 de diciembre de 2017) y por otra, que esta protección no puede aplicarse de forma automática.

Como hemos afirmado en anteriores resoluciones (Acuerdo AR 10/2019, de 25 de febrero, entre otros) conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Foral de Transparencia, debe procederse a un juicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información pública y la debida protección de los datos personales que puedan aparecer en el expediente.

Para realizar dicha ponderación partiendo de la observación de existencia en este caso de datos personales no meramente identificativos, pero tampoco especialmente protegidos, deberá valorarse si concurre alguno de los demás supuestos recogidos en el apartado tercero del artículo 32, siendo éstos los siguientes:

- Si existe justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular

de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de su ciudadano;

- Si concurre el hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos;
- Finalmente, el menor perjuicio a los afectados, derivado del transcurso del plazo diez años a partir de la fecha del documento o información.

Pues bien, efectuando la ponderación oportuna de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley Foral de Transparencia, a este caso concreto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- a) Los datos solicitados no son meramente identificativos o de contacto.
- b) El solicitante no justifica ser titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano, al no haber acreditado su condición de aspirante en ese proceso por lo que no resulta de aplicación este aspecto de la ponderación
- c) Tampoco se acredita por el reclamante el tener la condición de investigador o que motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
- d) En cuanto al menor perjuicio a los afectados, derivado del transcurso del plazo de 10 años a partir de la fecha del documento o información, teniendo en cuenta que el reclamante solicita información correspondiente a un proceso que se ha llevado a cabo en el año 2023.

Ahora bien, revisado el expediente se observa que, sin embargo, es posible la disociación de datos personales en el sentido determinado por la Administración en su resolución de entrega del expediente, tanto por el número de aspirantes como por el hecho de que tan solo se convocaba una plaza habien-

do aprobado varios de los mismos, así como por la información contenida en el expediente entregado.

Por todo ello, procede estimar parcialmente la reclamación presentada, en el sentido dictado por el Ayuntamiento de Olite, dando por lo tanto acceso parcial a la información, y salvaguardando así los datos personales.

En su virtud, siendo ponente Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar parcialmente la reclamación formulada don XXXXXX.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Olite.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 10/2024

ACUERDO AR 17/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Hacienda Foral de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 26 de febrero 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación formulada por don XXXXXX frente a la Hacienda Foral de Navarra, por no atender sus solicitudes de acceso a la documentación de un expediente de inspección tributaria.

2. El 4 de marzo de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación a la Hacienda Foral de Navarra, solicitando que, en un plazo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo, el informe y las alegaciones que estimase oportuno.

3. El 6 de mayo de 2024 se recibió el siguiente informe de la Hacienda Foral de Navarra:

«En la reclamación recibida del Consejo de Transparencia de Navarra (expediente 10/2024), su promotor plantea una queja por lo que considera vulneración de sus derechos que se habría producido en el curso de un procedimiento de inspección tributaria. Y concreta tal vulneración en que no se le habría dado acceso a la documentación del expediente pese a haberlo solicitado “con cierta insistencia”, colocándosele en una situación de indefensión.

La reclamación carece de fundamento alguno y, como se desprende de los despectivos términos en los que está redactada, realmente su objeto no es otro que el de vilipendiar al funcionario instructor y al Servicio de Inspección Tributaria. Comportamiento que no es novedoso en esta persona, pues ha venido reproduciéndose desde el mismo momento en el que se le comunicó el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación en septiembre de 2022.

En efecto, el obligado tributario ha venido dando publicidad a sus diatribas y ocurrencias, utilizando normalmente como medio de propagación el envío masivo de correos electrónicos dirigidos, además de a la Inspección tributaria, a destinatarios muy diversos, autoridades, funcionarios y entidades que nada tienen que ver con las actuaciones inspectoras. Y, por el contrario, su actitud en lo que respecta al procedimiento inspector propiamente dicho ha sido la de ignorarlo totalmente, pues decidió, pese a estar obligado a ello, no comparecer ante la Inspección en ninguna de sus fases y trámites ni aportar documentación de ningún tipo.

Respecto a las actuaciones del expediente, cuyo conocimiento el interesado afirma en su queja que se le ha denegado, constan diversos intentos de notificación para entrega de dicha documentación efectuados por agentes tributarios expresamente desplazados a su domicilio y a su centro de trabajo en San Adrián, así como la negativa en las ocasiones en que esta persona fue físicamente localizada a recibir el DVD con la documentación íntegra del expediente.

La misma queja que ha recibido el Consejo de Transparencia se presentó por el interesado en igual fecha ante el Defensor del Pueblo de Navarra. En el informe elaborado para esa institución se relacionan más pormenorizadamente los distintos actos de comunicación dirigidos al obligado tributario (citaciones, diligencias, notificaciones, edictos) realizados a lo largo del procedimiento y sus resultados. Del contenido de tales actuaciones no cabe sino concluir la absoluta falta de fundamento de las reclamaciones presentadas por el obligado tributario, puesto que ha dispuesto y podido ejercer durante el procedimiento todos los derechos que le asistían, sin que se le haya colocado ni padecido situación de indefensión de ningún tipo, más allá de la que él mismo con sus propios actos se haya podido provocar.

Se adjunta el citado informe, de 20 de marzo de 2024, así como la comunicación de archivo de la queja por parte del Defensor del Pueblo de 22 de abril de 2024. Ello sin perjuicio de que, si el Consejo de Transparencia lo estimase necesario, pueda ponerse

a su disposición copia de los actos de comunicación que se mencionan en ese informe».

Se acompaña al anterior informe otro elaborado a raíz de una queja presentada ante el Defensor del Pueblo de Navarra acerca del mismo asunto, en el que se expone que:

«Del examen de las actuaciones que constan en el expediente se desprende una total y absoluta falta de colaboración por parte del contribuyente en las distintas fases del procedimiento seguido por la Inspección tributaria. Y lejos de lo que afirma en su escrito de queja, ha sido precisamente el sujeto inspeccionado quien, con un claro afán de obstruir las actuaciones, se ha negado sistemáticamente tanto a facilitar como a recibir cualquier tipo de documentación. Lo cual se acredita con los hechos siguientes:

– El 15 de septiembre de 2022 le fue notificada comunicación-citación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación, a la que se adjuntaba Anexo informativo con los derechos y obligaciones del obligado tributario y las facultades de la Inspección, de acuerdo con los artículos 9, 27.5 y 131 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LFGT). En dicha comunicación se le citó el 30 de septiembre de 2022 para que compareciera en las oficinas de la Inspección tributaria y pusiera a disposición del actuuario determinada información de trascendencia tributaria. Ni compareció ni aportó documentación alguna.

– El día 7 de octubre de 2022 se le volvió a realizar nueva notificación para comparecencia y puesta a disposición de la documentación que se le requería, citándole para el día 17 de octubre. Ni compareció ni aportó documentación alguna.

– El 21 de septiembre de 2023 se le citó para que compareciera en las oficinas el 27 de septiembre al acto del trámite de audiencia previo a la firma de actas e inicio, en su caso, de expedientes sancionadores, con indicación expresa de que en el supuesto de que no compareciese a dicho acto y una vez transcurrido el plazo de alegaciones de quince días a que se refiere el artículo 35.2 del Reglamento de la Inspección Tributaria de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, se instruirían las Actas conteniendo la propuesta de

regularización que procediese en base a los datos que obran en el expediente, fijándose la firma de las correspondientes actas para el día 31 de octubre de 2023 a las 10:00. No compareció a ninguno de esos dos actos.

– El 19 de febrero de 2024, la Inspección dio por finalizado el procedimiento de comprobación e investigación (acta previa de desconformidad nº 143525) y el expediente sancionador. No consta comparecencia del obligado tributario ni presentación de alegaciones en ninguno de los dos expedientes.

– Hasta en seis ocasiones (2 y 4 de octubre de 2023, 8 y 10 de noviembre de 2023, 20 y 21 de febrero de 2024) acudieron agentes tributarios a su domicilio y/o a su centro de trabajo al objeto de entregarle en persona la documentación íntegra del expediente. Y según consta en diligencias extendidas por los agentes tributarios, en las dos ocasiones en que efectivamente se localizó al sujeto inspeccionado, los días 8 de noviembre y 20 de febrero, se negó a recibir el expediente administrativo.

– En los tres intentos anteriores efectuados en su domicilio particular se le dejó “Aviso de llegada de notificación”, poniendo el expediente administrativo a su disposición en dependencias del Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Navarra. Ni ha comparecido ni ha retirado la documentación.

– En edictos de notificación para comparecencia publicados en el BON 242, de 22 de noviembre de 2023 y BON 43, de 28 de febrero de 2024, se informó que la documentación quedaba a su disposición en dependencias de la Inspección en el plazo de 15 días naturales desde su publicación. Ni ha comparecido ni ha retirado la documentación.

En la solicitud formulada por el interesado en la instancia que presentó el día 21 de septiembre de 2023, a la que hace mención como fundamento de su queja, instaba “en virtud del derecho que me confiere el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre” a que se le remitiera una copia de “todo el expediente y de la propuesta de resolución, a través de mi dirección de correo electrónico BBBBBB@gmail”. Pero ni el precepto que cita ni, menos todavía la normativa tributaria aplicable al procedimiento seguido a esta persona, le otorgan ese derecho en los términos por él pretendidos.

En efecto, en primer lugar, ha de observarse que el procedimiento de comprobación e investigación tiene un carácter garantista en el que deben cumplirse determinadas formalidades. Ya en el acto inicial de las actuaciones inspectoras se informó debidamente al contribuyente, mediante el anexo informativo incorporado a la citación, de los derechos y obligaciones que le asistían durante el procedimiento, conforme a la legislación tributaria aplicable. Entre esos derechos y obligaciones se encuentra, tal y como señala el artículo 131.3 de la LFGT, el deber de personarse, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos solicitados. Y como se desprende de los hechos reseñados, el comportamiento del sujeto inspeccionado ha sido el de no comparecer en ningún trámite del procedimiento ni atender a ningún requerimiento que se le hiciera por la Inspección. Tampoco designó representante alguno, como faculta el precepto legal, si no deseaba comparecer personalmente.

Por tanto, si esta persona no ha accedido al expediente administrativo no ha sido por causa atribuible a la Inspección, sino por causa únicamente a ella imputable: primero, por su decisión de no comparecer personalmente o mediante representante en el trámite en que se le ponía de manifiesto dicha documentación y, posteriormente, por rechazarlo en las distintas ocasiones en las que los agentes tributarios intentaron efectuar su entrega personal y directa. E igual comportamiento ha seguido en el caso de los dos edictos de notificación publicados en el BON.

Por otra parte, ni en los procedimientos administrativos en general ni, menos aún, en los propios de una inspección tributaria que son, interesa insistir en ello, más rigurosos por su carácter formal y garantista, la puesta a disposición de la documentación de un expediente puede sustanciarse mediante una simple instancia registrada ante la Administración donde se indique un correo electrónico cualquiera al que mandar la documentación. Así, el propio artículo 53 de la Ley 39/2015, citado por esta persona, respecto del derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos ad-

ministrativos generales indica que cuando la relación sea por un medio electrónico tal derecho se ha de sustanciar en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso y se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

Cabe indicar también que el promotor de la queja ni siquiera está dado de alta en el servicio electrónico de notificaciones de la Hacienda Foral de Navarra, al que voluntariamente podría haberse acogido si hubiera sido de su interés utilizar este cauce de comunicación para acceder a las notificaciones del procedimiento, tal que como faculta el artículo 2.2 de la orden foral 148/2017, de 18 de diciembre, dictada de conformidad con el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra.

Con evidente acierto, la Inspección desechó la posibilidad de remisión de cualquier documento del expediente a la dirección de correo electrónico BB-BBBB@gmail porque, además de no ajustarse a la normativa aplicable y no tener la consideración de notificación electrónica según lo expuesto, hubiera podido incurrir en responsabilidad por el riesgo de revelar información tributaria confidencial a eventuales terceros desconocidos no identificados. El riesgo en este caso es especialmente grave atendiendo a los innumerables destinatarios de los correos recibidos en el Servicio de Inspección desde esa dirección (y también desde MMMMMM@gmail.com. y el contenido improcedente de los mismos.

Respecto de esos correos electrónicos recibidos en el Servicio de Inspección a lo largo del procedimiento, en los que aparecen también como destinatarios personas y entidades diversas y asuntos que poco o nada tienen que ver con el procedimiento de inspección, tan sólo se indicará que excede los límites de lo razonable el cúmulo de despropósitos y exabruptos vertidos en muchas de esas misivas. Y en particular merecen un espe-

cial rechazo las descalificaciones personales, ofensas e improprios dirigidos al funcionario de la Inspección tributaria, que quien realiza los envíos identifica con nombre y apellidos, por el simple hecho de aparecer como el instructor del procedimiento.

En conclusión, se estima infundada la queja presentada por el contribuyente, puesto que, si no llegó en el procedimiento inspector NNNNNN, que ya ha finalizado, a conocer la documentación de los expedientes administrativos que ahora reclama, fue debido a su incomparecencia voluntaria ante la Inspección para dicho trámite, así como al rechazo a recibir la documentación de los mismos en las múltiples ocasiones en las que se ha intentado entregársela.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN, en adelante), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente a la Hacienda Foral de Navarra.

Segundo. La reclamación se formula en relación con varias instancias en las que se solicitaba el acceso a la documentación de un expediente de inspección tributaria en el que el reclamante tendría la condición de interesado (instancia del 22 de septiembre de 2023 y otras posteriores).

En la mencionada solicitud de 22 de septiembre, dirigida al Servicio de Inspección Tri-

butaria de la Hacienda Foral de Navarra, el ahora reclamante expresaba y pedía lo siguiente:

«En relación al procedimiento RAI 101534, y en virtud del derecho que me confiere el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicito que se me entregue una copia de todo el expediente administrativo y de la propuesta de resolución, a través de mi dirección de correo electrónico BBBBBB@gmail.com

En tanto en cuanto no reciba esta documentación, entiendo que no podrá darse por iniciado el trámite de audiencia relativo al mismo».

Señala el interesado en la reclamación que ha solicitado reiteradamente el expediente, pero que no se ha atendido su petición.

Y solicita que se le conceda un trámite de audiencia antes de que se dicte resolución, a fin de hacer partícipe al Consejo de Transparencia de Navarra de la vulneración de derechos que habría sufrido en el contexto del referido procedimiento de inspección tributaria.

Tercero. La disposición adicional séptima de la LFTN, referente a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, dispone:

«1. Esta ley foral será de aplicación, con carácter general, a toda la actividad relacionada con el acceso a la información pública de las Administraciones Públicas, instituciones públicas y entidades contempladas en el artículo 2 de la misma.

El acceso a la información medioambiental, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sobre archivos y documentos históricos y subvenciones, se regirá por lo dispuesto en esta ley foral, salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca con rango de ley limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal.

No obstante lo anterior, se regirán por su normativa específica el acceso a la información tributaria, sanitaria, policial y cualquier otra información en que una norma con rango de ley declare expresamente el carácter reservado o confidencial de la información.

En lo que no prevea la normativa específica, será de aplicación supletoria esta ley foral.

2. *En todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable, el Consejo de Transparencia de Navarra será competente para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública, salvo en los casos del Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra».*

Por lo tanto, en lo que respecta al acceso a información tributaria, es de aplicación preferente la normativa específica (Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y normas complementarias), habiéndose de aplicar de forma supletoria lo previsto en la legislación de transparencia y reguladora del derecho de acceso a la información.

En relación con lo anterior, procede señalar que el Tribunal Supremo, mediante varias sentencias (por todas, la STS 239/2023, de 24 de febrero, y la STS de 24 de febrero de 2021), si bien en referencia a la legislación estatal, ha venido a declarar que la normativa tributaria no contiene una regulación completa del derecho a la información pública y a admitir la posibilidad de ejercer tal derecho para el acceso a datos tributarios:

«La LGT ha de interpretarse en el conjunto del ordenamiento jurídico y a la luz de las nuevas garantías introducidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, lo que lleva a concluir que su regulación no excluye ni prevé la posibilidad de que se pueda recabar información de la Admon tributaria sobre determinados elementos con contenido tributario, al ser de aplicación la DA 1ª de la LT, como sucede en los supuestos en que la información entra en colisión con el derecho a la intimidad de los particulares o cuando los datos que obran en poder de la Admon pueden ser necesarios para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos o puedan estar informados de la actuación pública, información que ha de ajustarse a los límites que la propia Ley de Transparencia es-

tablece en su artículo 14 y a la protección de datos del artículo 15.

(...)

La LGT (arts. 94 y 95) consagra una regla o pauta general de reserva de los datos con trascendencia tributaria, pero no permite afirmar que contenga una regulación completa y alternativa sobre el acceso a la información que implique el desplazamiento del régimen general previsto en la Ley de Transparencia».

Cuarto. Es de aplicación preferente, por lo tanto, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 9.1, letra d), de la citada ley foral reconoce el derecho de los obligados tributarios a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte. En referencia a este derecho, el artículo 80 de la misma ley foral dispone que:

«El obligado tributario que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se refiere el artículo 86 de esta Ley Foral».

Por otro lado, el artículo 105 de la referida ley foral –precepto que dispone y regula el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria–, prevé, en su apartado 6, que:

«En el marco previsto en los apartados anteriores, los obligados tributarios pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido».

Quinto. El artículo 53.1, letra a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas –precepto concretamente invocado en la solicitud de copia expediente– reconoce análogo derecho al contemplado en el precitado artículo 80 de la Ley Foral General Tributaria, disponiendo que:

«1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan».

Por lo tanto, el precepto viene a afirmar el derecho del interesado al acceso a la documentación del expediente en el que se plasmen las actuaciones del procedimiento administrativo.

Sexto. A la vista de los anteriores preceptos legales y de la información facilitada, no se aprecia controversia de fondo entre las partes en cuanto a la existencia del derecho de acceso a la información que consta en el expediente de inspección tributaria al que se alude, derecho que es aquel por el que este Consejo de Transparencia de Navarra ha de velar y que, en este caso, tratándose del interesado en el procedimiento, es indudable que se tiene.

No corresponde a este Consejo entrar a valorar si el ahora reclamante ha colaborado o no en el marco del expediente tributario o si otros derechos han sido o no vulnerados en el seno de tal procedimiento, lo que se señala a la vista de lo alegado por las partes.

No procede, por lo tanto, llevar a cabo el trámite de audiencia solicitado por el reclamante, pues, además de que no se está ante una actuación exigible conforme a la LFTN, la función específica que corresponde al Consejo es resolver la reclamación sobre el derecho de acceso a la información, y no valorar, en general, eventuales lesiones de derechos producidas en el marco del procedimiento en el que se genera tal información.

Respecto al modo de hacer llegar el expediente solicitado, no apreciamos, conforme a la normativa de específica aplicación, exigible la vía indicada en la solicitud (remisión al correo BBBBBB@gmail.com), justificándose por la Hacienda Foral de Navarra en esta vía de reclamación suficientemente las razones de no acceder al envío por ese canal del expediente de inspección tributaria, y de hacerlo conforme a lo que prevén las reglas generales de notificación de los actos administrativos.

Consta, efectivamente, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de NN de noviembre de NNNN un edicto en el que se indica que se intentó la notificación domiciliaria de la actuación tributaria y la puesta a disposición del expediente solicitado, y el domicilio consignado coincide con el señalado en la instancia de la que trae causa la reclamación.

A la vista de todo ello, procede la desestimación de la reclamación.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasibar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Desestimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente a la Hacienda Foral de Navarra, por no atender sus solicitudes de acceso a la documentación de un expediente de inspección tributaria.
- 2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX y a la Hacienda Foral de Navarra.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 13/2024

ACUERDO AR 18/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia. Dirección General de Función Pública.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 16 de marzo de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito

firmado por don XXXXXX mediante el que formulaba una reclamación frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia –Dirección General de Función Pública– ante la inadmisión parcial de su solicitud de información pública por Resolución 923/2024, de 7 de marzo, del Director General de Función Pública, amparándose en el artículo 37.d) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN) al considerar la solicitud reiterativa ya que... «la petición de información requerida en los apartados 1 (puestos de trabajo de Diplomados en Relaciones Laborales), 2 (puestos de trabajo de Titulado Superior de Empleo) y 3 (puestos de trabajo de Titulado Superior) de la solicitud anteriormente referenciada, coincide con la instada en las solicitudes presentadas por don XXXXXX, ante el mismo Servicio, el pasado día 23 y 28 de marzo de 2023, solicitud que fue contestada mediante correos electrónicos remitidos al interesado con copia al Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto el pasado 3 y 19 de abril de 2023».

La persona reclamante fundamenta su reclamación con la siguiente argumentación «Entender, como hace el Gobierno, la plantilla de personal como algo estático, fijo o que no cambia no tiene sentido. Está claro que la plantilla puede fluctuar, y por tanto, los datos sobre la misma. Es decir, puede haber habido amortizaciones de plazas, creación de plazas o cambios en el carácter de la ocupación de las mismas ya que pueden haber dejado de estar ocupadas por personal contratado y estar ahora ocupadas por personal funcionario en virtud de diferentes problemas selectivos, máxime en un contexto de procesos de estabilización de personal como es ahora en el área de Función Pública. Por tanto, pretender reiterada una petición, con idéntico objeto, sí, pero prácticamente un año después no es sino un intento de no responder puesto que es obvio que, aun cuando el objeto sea el mismo, la información no lo será porque ésta puede, es más con toda probabilidad así habrá sido, haber cambiado y no ser la misma que hace un año.»

- 2. El 19 de marzo de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Gobierno de Navarra –Dirección General de Función Pública– solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

- 3. El 8 de abril de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente:

Con fecha 23 de febrero de 2024, con registro de entrada 2024/239873 don XXXXXX, presenta 7 solicitudes de información pública, entre ellas la solicitud objeto de reclamación.

En relación con los apartados segundo y tercero, en los que se expone la solicitud de información sobre los puestos de trabajo de Titulado Superior de Empleo y Titulado Superior, se ha constatado que dicha información fue solicitada por don XXXXXX a través del Portal de Transparencia, con fecha 27 de marzo de 2023, número de solicitud 20230323385645, siendo respondida la misma mediante correo electrónico al interesado el día 19 de abril de 2023. Por otra parte, dicha información fue solicitada por el interesado mediante entrada a través del Portal de Transparencia el 23 de mayo de 2023, número de solicitud 20230513482, siendo respondida, mediante resolución 2151/2023, de 13 de junio de la Directora General de Función Pública, por la cual se inadmite, parcialmente, dicha solicitud.

Mediante dicha resolución, la Directora General de Función Pública ordena remitir al interesado la solicitud de información que figura en el apartado cuarto, siendo enviada al interesado junto con la mencionada resolución, mediante correo electrónico de fecha 19 de junio de 2023.

Dicha información coincide con la solicitada en el apartado primero de la solicitud objeto de reclamación. Mediante Resolución 923/2024, de 7 de marzo, del Director General de Función pública, se inadmite la solicitud de información pública formulada por

don XXXXXX, objeto de queja ante el Defensor del Pueblo, dicha inadmisión se basa en el artículo 37.d) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el cual establece, entre otras, como causa de inadmisión de las solicitudes, aquellas que se refieran a peticiones que se consideren repetitivas.

Se acompaña a este informe el expediente solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la LFTN, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Puente La Reina.

Segundo. El reclamante, con fecha de 27 de marzo de 2023, había solicitado información relativa a los puestos de trabajo de Diplomados en Relaciones Laborales, puestos de trabajo de Titulado Superior de Empleo y puestos de trabajo de Titulado Superior. Reitera la solicitud de información el 23 de febrero de 2024.

En el informe emitido desde la Dirección General de Función Pública se nos indica que en relación con los apartados segundo y tercero, en los que se expone la solicitud de información sobre los puestos de trabajo de Titulado Superior de Empleo y Titulado Superior, se ha constatado que dicha información fue solicitada por don XXXXXX a través del Portal de Transparencia, con fecha 27 de marzo de 2023, siendo respondida la misma

mediante correo electrónico al interesado el día 19 de abril de 2023, razón por la que ahora se inadmite esa solicitud de información por ser repetitiva.

Tercero. El artículo 37.d) de la LFTN considera causa de inadmisión de solicitudes de acceso a información pública aquellas que se consideren abusivas, por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho. En el criterio interpretativo 3/2016 del CTBG se dice *que una solicitud es manifiestamente repetitiva de una forma patente, clara y evidente cuando coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo solicitante y, habiéndose admitido a trámite, se hubiera ofrecido ya la información sin que hubiera existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. En estos casos deberá justificarse adecuadamente la ausencia de modificación de los datos anteriormente ofrecidos.*

En el presente caso no concurren los requisitos imprescindibles para que la solicitud pueda tildarse de manifiestamente repetitiva de una forma clara y evidente. Entre las dos solicitudes ha transcurrido un año y, como indica la persona reclamante, han podido producirse variaciones en alguno o algunos de los puestos de trabajo sobre los que pide información. En consecuencia, lo que procede por parte de la Dirección General de Función Pública es, si no ha habido variaciones, indicárselo expresamente a la persona solicitante significándole que siguen siendo válidas y actualizada las relaciones de puesto de trabajo entregadas inicialmente, y si se ha producido alguna variación, relatar el cambio expresando la modificación operada en el concreto puesto de trabajo.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia –Dirección General de Función Pública– por inadmitirle parcialmente su solicitud de información pública presentada el 27 de marzo de 2024.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia –Dirección General de Función Pública– para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante en los términos expresados en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, y en todo caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados al reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 14/2024

ACUERDO AR 19/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 27 de marzo de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de doña XXXXXX, frente a la respuesta de 12 de marzo de 2024, remitida por la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud con la información elaborada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a su solicitud de información pública N.º 17071448898 instancia registrada con número 2024/150094, referida a información sobre la demora media entre la solicitud de consulta por un paciente y la primera cita presencial en atención primaria disponible en el año 2023 para cada centro de salud de la Comunidad Foral de Navarra.

En dicho escrito refería:

«En mi petición solicitaba “los datos referentes a la demora media entre la solicitud de consulta por un paciente y la primera cita presencial en atención primaria disponible en el año 2023”.

La respuesta incluye la información en el nivel de desagregación especificado, pero utiliza unos valores que no son los solicitados. En lugar de explicitar la demora media en días, la secretaria general técnica del departamento de salud ofrece la información reelaborada como indicador de porcentaje de disponibilidad a menos de 24 horas y más de 4 días. Este indicador no está entregando la información solicitada –o al menos lo está haciendo de forma parcial–. Por un lado, este indicador no permite conocer el desempeño de los centros sanitarios de Navarra en relación con el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas que estableció el umbral deseable de demora en la atención en 48 horas.

Además, por la forma en la que está estructurada la información, resulta opaca, puesto que todas

las citas concedidas a partir de los 4 días caen en el mismo saco, independientemente de que la demora final haya sido de 5 días o de 10. Cabe esperar que ese indicador se calcule a raíz de los datos reales de las fechas de las peticiones de cita. Son esos datos –es decir es, los días reales de demora en cada centro– los que yo solicito en la petición. Es más, en una petición relativa a la misma información presentada el año pasado se me concedió la demora en días, precisamente tras la resolución estimatoria de una reclamación ante el Consejo de Transparencia (adjunto resolución y archivo).»

Finalmente, en su escrito señala que *«Si simplifica la extracción, un listado (anonimizado por supuesto) desagregado en el mismo nivel, pero con todas las citas, la fecha de solicitud y la fecha concertada para la visita (en lugar del promedio de cada mes), sería suficiente.»*

2. El 2 de abril de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 11 de abril de 2024 se recibió oficio remitido por la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud, acompañado de una hoja Excel conteniendo datos de número de consultas mensuales realizadas por Atención Primaria, Enfermería y Pediatría realizadas en cada uno de los Centros Sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y promedio por días de realización de las mismas, tal y como se solicitaba.

Así mismo, se acompañaba documento acreditativo del envío de la documentación solicitada, efectuado el 9 de abril de 2024, a la ahora reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada trae causa de una solicitud de información que la

reclamante dirigió al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el 6 de febrero de 2024.

En dicha solicitud el referido reclamante manifestaba:

A la atención del Servicio de Atención a Ciudadanos y Pacientes del Servicio Navarro de Salud: En virtud del artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, SOLICITO que se me faciliten los datos referentes a la DEMORA MEDIA entre la solicitud de consulta por un paciente y la primera cita PRESENCIAL en atención primaria disponible (medicina familiar, pediatría y enfermería) durante el año 2023 para cada centro de salud de la Comunidad Foral de Navarra. Solicito que los datos estén desagregados por: CENTRO DE SALUD. Para considerar resuelta esta solicitud, es importante que los datos estén efectivamente desglosados centro a centro, sin incluir las demoras de otros centros polivalentes, consultorios auxiliares o puntos de atención de la zona. Tampoco bastaría recibir esta información agregada en figuras más amplias, como áreas o zonas básicas de salud, servicios de atención primaria o unidades de atención primaria. Dentro de lo posible, solicito que los datos incluyan el NOMBRE COMPLETO de cada centro sanitario y su DIRECCIÓN o el CÓDIGO DE CENTRO AUTONÓMICO (CCN) que les corresponde dentro del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación (<https://regcess.msccbs.es/>). MES. De enero a diciembre de 2023. CATEGORÍA PROFESIONAL. Medicina familiar, pediatría, enfermería. TIPO DE CITA. Se solicita únicamente la demora en la atención presencial. En caso de que los datos no existan sin distinguir entre atención presencial o telefónica, se agradecería que estas se ofrecieran desglosadas por presencial y telefónica. Si solo es posible aportar el dato agregado, se agradecería que se notificase de

ello en la resolución. Si los datos de demora media incluyen ceros o celdas vacías, se solicita que, dentro de lo posible, se identifique con claridad si estos se corresponden con casos en los que la demora es efectivamente cero días o para los que no hay datos, respectivamente. Solicito que se me facilite una copia de la base de datos en formato reutilizable (es decir, un formato que permita analizar y explotar los datos como por ejemplo csv o xml). La disponibilidad de esta información se sobreentiende, dado que en junio de 2023 el servicio facilitó estos datos como respuesta a una petición relativa al año anterior (Nº de registro: 1676999534).

Segundo. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Tercero. La LFTN tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que todas las personas tienen a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española (art. 1).

El artículo 30.1 de la LFTN hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada». En el presente caso, el reclamante, en su condición de ciudadano, tiene derecho de acceso a los contenidos y documentos que la Administración de la Comunidad Foral haya

elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de acreditar un motivo o interés concreto.

Cuarto: El derecho de acceso a la información pública comprende, en consecuencia, tanto el acceso a documentos existentes como a determinada información en poder de la Administración que pueda facilitarse mediante una simple acción de compilación de la misma, no debiendo entenderse que una petición de información implica reelaboración por el hecho de que esa información no coincida exactamente con el contenido de un documento concreto preexistente. La Ley Foral admite algún grado de elaboración de la información, siempre que ello no implique una tarea compleja de elaboración o reelaboración –estudios, comparativas, investigaciones, etc.–, a efectos de entregarla al solicitante de forma desglosada o conjunta, no considerándose «reelaboración», por ejemplo, la información que pueda obtenerse mediante el tratamiento informatizado de uso corriente ni aquella que requiera aglutinar la información dispersa en varios documentos existentes. En suma, el concepto amplio de información pública subyacente en el referido artículo 4 implica que los sujetos obligados, además de facilitar los documentos que obran en su poder, han de hacer un esfuerzo para hacer accesible la información de que disponen, prepararla y adaptarla a las necesidades de los ciudadanos, sin que ello signifique elaborar la información, sino simplemente hacer accesible la información que ya obra en su poder. Ahora bien, aun entendiendo en forma amplia el objeto del derecho al acceso, es innegable la necesidad de preexistencia de la información pública, sea cual sea su soporte. Es decir, el derecho de acceso debe recaer sobre una información pública existente, que esté en poder de la Administración, ya que la Ley Foral no conforma un derecho de acceso que tenga por objeto una actividad por parte

de la Administración que le obligue a elaborar *ex novo* la información.

Vista la respuesta que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a través de la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud ha realizado a este Consejo no hay obstáculo alguno para acceder a la información solicitada, puesto que los datos ya constan en dicho Servicio y lo único que hay que hacer una simple tarea informática para obtenerla.

Quinto. El artículo 41.1 LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas. En defecto de dicha previsión, se dispone un plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolver, con carácter general, y se contempla la posible ampliación por otro mes adicional, si el volumen y la complejidad de la información así lo justificara.

En el presente caso, la Administración contestó fuera del plazo conferido por la Ley, y a la vista del contenido de la misma, la respuesta no se ajustó a lo solicitado.

No obstante, en el escrito de contestación al requerimiento realizado por el Consejo de Transparencia de Navarra, se remitió por la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud una tabla Excel con la información solicitada ajustada ya a lo solicitado y similar a la elaborada y remitida con ocasión del cumplimiento del Acuerdo AR 20/2023, de 5 de julio de este Consejo de Transparencia de Navarra adoptado en reclamación anterior correspondiente a esta información referida al ejercicio de 2022. Este Consejo de Transparencia de Navarra tiene constancia de que la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud remitió, el pasado 9 de abril de 2024

a la ahora reclamante los datos solicitados, indicándole, que anteriormente no le habían sido así remitidos debido a un error.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la información solicitada conforme al acuerdo ya adoptado por este Consejo de Transparencia de Navarra, fuera del plazo durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN facilitar el acceso a toda la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Servicio Navarro de salud-Osasunbidea, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es en el plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte de este Consejo de Transparencia de Navarra debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste a la ciudadanía de acceder en plazo a la información pública solicitada y para en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título jurídico habilitante.

Habida cuenta de lo anterior, y siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX, frente a la respuesta dada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a su solicitud de información pública de 6 de febrero de 2024 referida a información sobre la demora media entre la solicitud de consulta

por un paciente y la primera cita presencial en atención primaria disponible en el año 2023 para cada centro de salud de la Comunidad Foral de Navarra.

2.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

3. Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluakoa Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 15/2024

ACUERDO AR 20/2024, de 13 de mayo, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con determinadas actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Pamplona.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Único. El 19 de marzo de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX mediante el que formulaba una reclamación-denuncia sobre irregularidades la construcción del edificio

dedicado a Civivox, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona en la parcela 7 del PSIS de Salesianos.

En el escrito de reclamación-denuncia se dice literalmente:

Con fecha de Enero de 2024 se realizó solicitud ante el Ayuntamiento de Pamplona para el acceso a la información sobre el proyecto del Plan Especial PSIS Salesianos, aprobación de modificaciones referidas a Civivox parcela 7 del Plan de Salesianos aprobación plan de detalle y licencia constructiva Civivox parcela 7 Plan Salesianos.

Dicha solicitud de información se circunscribía ante el hecho de que la información que había sido hecha pública, así como el grafismo que se publicitaba sobre la obra, no correspondía con lo que se observaba en ejecución.

Es por ello por lo que se solicita la información sobre dicho proyecto, la cual se obtiene por parte del Ayuntamiento conforme a resolución de El Gerente Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, con fecha de 7 de febrero de veinticuatro, el cual adopto resolución que se adjunta al presente escrito como Anexo 1.

A la vista y evaluación de dicha información y constatadas deficiencias, incorrecciones y faltas al cumplimiento de la normativa de aplicación, a criterio del suscriptor se presenta el presente documento de denuncia:

«Bases y Fundamentos de las Denuncias e Infracciones.

El proyecto de ejecución de Febrero de 2022 que se adjunta como Anexo 2 indica

- Se plantea un perfil de Baja y Baja + 3.
- Se indica que se realiza una entreplanta en la zona indicada de B+3, y que la misma no computa edificabilidad. Para ello se argumenta y se basa en el PGOU art. 35Bis

Denuncia numero 1: El Plan Especial de Salesianos en su artículo 31 establece y con carácter exclusivo la posibilidad de construir entreplantas en los locales comerciales de planta baja de las edificaciones, las cuales deberán estar retranqueadas al menos 3 m. desde la fachada y su superficie no podrá ser superior

al 50% de la superficie del local en planta. A estos efectos no da lugar a la posibilidad de construcción de entreplanta en la parcela P7 al ser Dotacional y no Comercial, conforme a lo indicado en la modificación del Plan Especial de Salesianos, artículo 31 donde solo habilita la opción de entreplantas para locales comerciales y como se constata recoge expresamente que la parcela P7 es dotacional y no permite ningún otro uso conforme a su ficha Urbanística de Determinaciones Funcionales, Ilustración 7. Determinaciones Funcionales de cada Parcela. Infracción Urbanística y falsedad en Información

Denuncia numero 2: No se respeta una línea entre la edificación B y la B+3 a nivel de techo de la planta Baja que en la edificación sin plantas elevadas se lleva a máximo de lo permitido por el Plan Especial en rasante de coronación, pero lo mismo no tiene continuidad en la edificación B+3 lo cual evidencia el intento de extraer una planta entreplanta que no tiene validez como se justifica y que por lo mismo obliga a mantener la rasante de coronación a máximo de 471.60m lo cual implica nuevas infracciones según el artículo 20 del Plan Especial por no cumplimiento de envolventes y otros, al igual que al de forma fraudulenta aumenta las alturas en una planta adicional por la existencia de dicha entreplanta.

- Se indica que no existen alturas obligadas para cada planta

Denuncia numero 3: El Plan Especial sí que recoge una altura mínima obligada de las plantas elevadas bajo el artículo número 19, donde se indica textualmente “La altura establecida para las plantas elevadas es de 305 cm. de suelo terminado a suelo terminado en cada una de ellas”. Falsedad en información

- Se indica en referencia al artículo número 20 del Plan Especial de Salesianos que no es posible cumplir con las normas impuestas por el PSIS y la posterior modificación del Plan Especial, en referencia a Cubierta Plana, imposibilidad de ubicar ningún elemento a 2 metros del peto de coronación que sobresalga del mismo y obligación de cumplir con una envolvente del 20%. En la memoria se intenta justificar la infracción urbanística mediante la argu-

mentación que la maquinaria precisa de (1) contacto con el aire exterior, (2) intenta justificar la altura del edificio como reducida frente a los del alrededor, (3) la obligación de cerrar mediante cuerpo cerrado para el control de emisión de ruidos, todo ello para justificar una construcción que se erige sobre la cubierta plana y sin cumplir la envolvente “No es posible colocar máquina alguna en condiciones correctas dentro de una envolvente de un 20 %”

Denuncia número 4: Es una infracción grave el hecho de incumplir la normativa, en especial el no cumplimiento de la envolvente del 20 %. Infracción Urbanística y delito Culposo

Denuncia número 5: Es una falsedad e intento de tergiversar la información y la realidad, el hecho de indicar que no es posible colocar máquina alguna en condiciones correctas y en contacto con el aire. Para ello se puede haber usado cualquier otra planta del edificio o incluso haber realizado instalaciones en planta bajo rasante con aireación y paso, o como se indica en la Denuncia número 2, haber situado la cota máxima de la edificación o la envolvente dentro de los parámetros adecuados sin haber ejecutado la entreplanta y por tanto respetando la normativa del Plan Especial.

Esta justificación solo obra para pretender ganar en superficie mediante una falacia. Falsedad en información y justificación

Denuncia número 6: Según indica el Plan Especial las cubiertas han de ser planas y permite y entiende que podrá haber ciertos cuerpos que por razones de índole constructiva deberán de tener acceso a cubierta o podrán sobrepasar la cubierta. Por ello es natural que conducciones de extracción, cuerpos de escaleras y algunos otros elementos son potencialmente de naturaleza obligada y por ello marca una normativa de separación para evitar impactos visuales, y otros. Sin embargo, en este caso se pretende justificar un aprovechamiento de más del 62 % de la cubierta practicable, con la limitación del 20 % de envolvente, lo cual es un hecho denunciable por la actuación de los profesionales redactores y en especial por la administración habiendo permitido tal hecho. Infracción Urbanística

• Con referencia al artículo 23 donde se establecen las alienaciones de plantas elevadas.

Denuncia número 7: Se especifica de forma clara que las alineaciones de plantas elevadas tendrán carácter de obligatorias o máximas según lo dispuesto en los planos de ordenación. No se establece ninguna excepción para la parcela P7 y por ende si la construcción sobre la cubierta pudiera ser en su cara NE no respeta la distancia mínima de 2 metros del peto de coronación ya que para esta edificación la alineación a considerar debería de ser en todo caso la de planta Baja y por ello la falta de distancia en dicha posición NE. Infracción Urbanística

• Con referencia al artículo 24 donde se especifica y reglamenta los vuelos

Denuncia número 8: Se especifica de forma clara que para la parcela P7 se permite el vuelo en la fachada NE desde la planta 1ª hasta la 3ª, sin consideración del vuelo como alineación obligatoria sino máxima. Sin embargo, el vuelo se realiza desde la supuesta planta “entreplanta” lo cual es otra infracción. Infracción Urbanística

Por todo lo anterior y en vista a la información incorrecta, y no ajustada a la realidad, así como a las variadas infracciones cometidas se solicita, que de forma urgente se paralice la construcción del edificio Civivox a la vista de las variadas infracciones, con la consecuente remediación y ejecución de un edificio sin entreplanta y con solo y únicamente 3 plantas elevadas y cubierta plana.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

Segundo. El artículo 30 de la LFTN reconoce el derecho de cualquier persona, física

o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación, a acceder, mediante solicitud previa, a la «información pública».

El artículo 3 de la LFTN define la «información pública» como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa Ley Foral o que estén en posesión de éstas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública es un derecho de las personas que se proyecta sobre la información (documentos o datos) preexistentes a la solicitud y de los que dispongan las Administraciones y demás sujetos obligados como consecuencia de sus funciones públicas, sin que comprenda la pretensión de que, a raíz de la reclamación, la Administración realice determinadas actuaciones.

Tercero. Atendiendo a las consideraciones antedichas, resulta que la reclamación-denuncia no tiene por objeto hacer efectivo el derecho de acceso a información pública, sino que su finalidad es que este Consejo se pronuncie sobre las denuncias de infracciones urbanísticas que ha formulado el reclamante y, en su caso, inste al Ayuntamiento de Pamplona a que realice actuaciones administrativas conducentes a reparar o subsanar las infracciones urbanísticas supuestamente cometidas (concretamente que se paralice la construcción del edificio Civivox de la parcela 7 del Plan Espacial de Salesianos a fin de acomodar su construcción a la normativa ur-

banística). Pero esas peticiones desbordan el derecho de acceso a la información pública y quedan, por tanto, extramuros de la legislación de transparencia y del ámbito competencial de este Consejo de Transparencia, por lo que procede declarar la inadmisibilidad de esta reclamación-denuncia.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Inadmitir la reclamación interpuesta por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Pamplona.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

3.º Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Pamplona.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluakoa Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 16/2024

ACUERDO AR 21/2024 de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 15 de abril de 2024 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transparencia firmado por el que la Asociación Garenak Emakume Feministak interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente a la Resolución 109E/2024, de 3 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea dictada en respuesta a su solicitud n.º 1710269369 con número de registro 2024/336348, relativa a datos referentes al número de pacientes atendidos en las Unidades de Transexualidad desde 2011 hasta 2023.

2. Examinado el escrito, el Consejo de Transparencia de Navarra procedió a tramitar la reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

3. De conformidad con el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, aplicable supletoriamente a la tramitación de la reclamación referida, la Secretaria del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento de la Administración la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

4. Con fecha 16 de mayo de 2024 por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se recibe el expediente de la reclamación que consta

de dos solicitudes de información presentadas por la misma Asociación, una de fecha 29 de enero 2024 y otra de fecha 13 de marzo 2024 acompañadas del correspondiente oficio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado.

De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar tan siquiera la propia Ley Foral de Transparencia ni tampoco acreditar interés alguno.

El artículo 3 de la misma Ley Foral define la información pública como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administracio-

nes públicas a las que se refiere esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Por su parte, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. Se presenta la reclamación contra la inadmisión de la solicitud dictada por Resolución de fecha 3 de abril de 2024.

Dicha Resolución inadmite la solicitud de información de fecha 13 de marzo por aplicación de lo previsto en el artículo 37.b) de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se afirma en la Resolución que la información tal y como se solicita por la Asociación no obra en poder del servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, *ya que forma en que se recogen los datos no permite desagregarlos tal como se requiere* por la solicitante.

Conforme a lo previsto en el artículo 37 la inadmisión a trámite de las solicitudes de información pública deber realizarse mediante *resolución motivada*. La necesidad de motivación deriva de la naturaleza de excepción o denegación de la existencia de un derecho subjetivo. Las solicitudes inadmitidas, pueden ser objeto de recurso o reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra y es en este momento cuando se discute la motivación de la inadmisión impugnada.

Por su parte, la asociación reclamante, solicita le sean entregados los datos «desagregados por sexo y edad» entendiendo que lo entregado no es conforme a la solicitud y aduciendo que en otras solicitudes de la Asociación sí se han facilitado datos desagregados por sexo y edad, deduciendo de este hecho a existencia en este concreto caso de posibili-

dad de desagregarlos tal y como se solicita considerando que lo que se le ha entregado son los datos desagregados por identidad sexual y no por sexo. Considera que la variable de sexo debe estar de alguna forma recogida, pues así lo exige la normativa de aplicación, observando que la variable de sexo no es necesariamente sinónimo de la identidad sexual.

Por la Administración, por el contrario, se fundamenta la inadmisión en que se ha entregado la información solicitada tal y como está recogida en la estadística de la Unidad Transbide y que, por aplicación de lo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 4/2023, de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y siguiendo estándares internacionales de atención sanitaria, la información reflejada no diferencia la variable sexo, sino solo la identidad sexual o de género. En otros términos, la información tal y como se solicita no existe, y se considera que tal y como está recogida tampoco es posible desagregar los datos y proporcionar la información conforme a los criterios solicitados.

Examinada la solicitud y la motivación de inadmisión de la Administración, pudiera cuestionarse el encaje correcto de la justificación de la inadmisión a la causa utilizada, pues no se trata de un supuesto en el que se presuma la existencia de la información que no obre o no se encuentre en poder de la entidad a la que se dirijan y se desconozca el competente, supuesto que es el alegado y regulado en el artículo 37.b) de la Ley Foral de Transparencia. Más bien lo que la Administración verdaderamente alega como motivación de la inadmisión es que existiendo información y estando ésta dentro de sus competencias, no es concretamente la información que se solicita, añadiendo la imposibilidad de que mediante una mera labor de reelaboración de

la información pública, se pueda suministrar una información realizada específicamente conforme a los criterios definidos por la solicitante, es decir expresando el criterio de sexo y no el de identidad de género.

El concepto de causa de inadmisión a trámite nos remite a una institución netamente procesal, que implica la necesidad de previo control de admisibilidad de las solicitudes, generando, caso de valorarse la concurrencia de causa de inadmisión, la imposibilidad de resolver entrando en el fondo del asunto. Ahora bien, de la lectura de las denominadas causas de inadmisión tal y como están reguladas en la normativa sobre transparencia, se observa que presentan una naturaleza muy heterogénea, que va desde la consideración de la inexistencia de la información pública que se solicita hasta la valoración del abuso del derecho. Esto supone que, en realidad, la mayor parte sean causas de inadmisión por razones de fondo, al entender que atender el objeto de la solicitud es imposible jurídica o materialmente. Y esto es lo que precisamente alega la Administración como motivación de la inadmisión.

El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene una persona individualmente para solicitar y obtener reglamentariamente una determinada información que obre en poder de una Administración y que se satisface mediante la entrega de esa información al solicitante concreto. Supone esta afirmación la previa existencia de esa información, o al menos la posibilidad de tenerla por la administración competente mediante simples actuaciones de agregación o desagregación de datos. Sin embargo, la Administración en este caso afirma que no es posible realizar esto último, simplemente porque, conforme a los criterios legales y estándares aplicables a la recogida de datos en la concreta materia, el dato de sexo no queda reflejado en las estadísticas de la Unidad Transbide, fuente de datos de carácter público sobre la

materia de la Administración competente. La motivación de la inadmisión fundamentada en la imposibilidad de la Administración de satisfacer la solicitud de información pública conforme a los criterios definidos por la solicitante, debe por lo tanto entenderse adecuada y suficiente.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma Angélica Sánchez Lerma, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Desestimar la reclamación presentada por la Asociación Garenak Emakume Feministak
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
- 3.º Notificar este acuerdo a la Asociación Garenak Emakume Feministak.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 17/2024

ACUERDO AR 22/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 24 de abril de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, referente a una serie de solicitudes de información que presentó en relación con el uso de un depósito de agua y con otros aspectos conexos.
- 2. Seguidamente, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Piedramillera, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
- 3. El Ayuntamiento de Piedramillera ha remitido el correspondiente informe de alegaciones, fechado el 15 de mayo de 2024, así como la documentación del expediente solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en ma-

teria de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

Segundo. La reclamación trae causa de una serie de solicitudes que el señor XXXXXX formuló al Ayuntamiento de Piedramillera los días 12 y 21 de marzo de 2024 (cinco solicitudes en la primera de las fechas y otra adicional en la segunda).

En las citadas solicitudes se invocaba la próxima celebración de un juicio sobre delitos leves en que el ahora reclamante tendría la condición de denunciado y se pedían diferentes informaciones, en su mayoría vinculadas al uso de un depósito de agua, que, se colige, estarían relacionadas con el objeto de dicho juicio.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Piedramillera, con fecha 26 de marzo de 2024, emitió una resolución en la que se daba respuesta a las solicitudes del 12 de marzo.

Disconforme con esa resolución, el interesado ha formulado la reclamación que ahora nos ocupa, en la que se suscitan diversos aspectos que se expondrán en los apartados siguientes.

Tercero. A título preliminar, y visto el contenido del escrito de reclamación, se ve oportuno precisar que la función específica que corresponde a este Consejo con ocasión de la reclamación es velar por el derecho de acceso a la información pública, no sobre cuestiones ajenas al mismo.

No corresponde, por lo tanto, a este órgano, ni a este proceso de reclamación, el análisis de una posible mala praxis o de irregularidades administrativas en términos generales, sino en la medida que ello afecte al derecho a la información pública por el que hemos de velar.

Cuarto. Se manifiesta en la reclamación, en primer lugar, la disconformidad en relación con la atención a una de las solicitudes pre-

sentadas, que se formuló en los siguientes términos: *«Fotocopias de los terrenos de cultivo, fincas rústicas, pastos, etc. Todo lo referente con agricultura y ganadería con actividad económica del término municipal de Piedramillera. Con el nombre y apellidos de sus propietarios, estén empadronados en el pueblo no».*

El Ayuntamiento de Piedramillera consideró que la petición, además de referirse a datos personales, era imprecisa, genérica y vaga, por lo que, invocando lo que prevé el artículo 35 de la LFTN, resolvió conceder un plazo de diez días hábiles para precisar aquella y, asimismo, recordó que determinados datos catastrales se encuentran protegidos en cuanto a su acceso público.

El reclamante, citando ese mismo precepto, viene a entender que el Ayuntamiento no debió señalarle un plazo para concretar la petición, sino que lo obligado era prestarle asistencia para dicha concreción.

El artículo 35.1 de la LFTN dispone lo siguiente:

«Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, genérica o vaga o resultase difícil su comprensión o la localización de la información se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible».

El citado precepto viene a prever un trámite de subsanación de solicitudes de información que adolezcan de imprecisión, vaguedad o dificultad para su comprensión, habiendo, en tal caso, de requerirse al solicitante una mayor concreción y otorgársele a ese efecto un plazo de diez días hábiles.

Por lo tanto, ante una solicitud como la formulada (no se cuestiona en la reclamación su carácter inconcreto), es conforme con la ley que se dirija un requerimiento al solicitante para que concrete aquella en mayor grado.

A fin de favorecer la viabilidad de las solicitudes, en paralelo a esa carga que correspondería al solicitante (concretar la petición), se prevé un deber de asistencia por parte del órgano administrativo.

Sin embargo, no podemos concluir que esa prestación de asistencia al solicitante suponga que no haya de cursarse el requerimiento correspondiente, como se afirma en la reclamación. Tal deber de asistencia no está concebido con un carácter sustitutivo del trámite de subsanación, sino, más bien, complementario, de forma que habrá de prestarse en aquellos casos en que se precise y solicite para atender el requerimiento. A este respecto, se señala en informe municipal que el solicitante en ningún momento pidió que se le asistiera para especificar la petición, ni formal, ni informalmente, a pesar de que pudo hacerlo.

Por otro lado, en referencia a lo recogido en la respuesta respecto al carácter protegido de determinados datos personales –citándose literalmente determinados preceptos de la legislación catastral–, tampoco cabe apreciar en esa circunstancia una ilegalidad, máxime cuando, como se ha visto, no hubo una decisión de fondo sobre la solicitud que nos ocupa, sino que se requirió que se concretara.

Se invoca por el reclamante, asimismo, lo dispuesto en el artículo 31.1, letra d), de la LFTN, según el cual el derecho de acceso podrá ser denegado o limitado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para *«la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva»*. Se colige que se cita el precepto por cuanto el solicitante estaría inmerso en un proceso judicial, situación esta a la que, como se ha apuntado, se alude en la solicitud.

Sin embargo, no se aprecia que ese concreto precepto esté concebido para amparar una solicitud de información, ni, por ende, la reclamación que nos ocupa; como se deriva

de su tenor, la previsión podría, en su caso, tener una virtualidad inversa: justificar una denegación o limitación de información si se apreciara que proporcionar la misma podría comprometer el normal desenvolvimiento de un proceso de esa naturaleza judicial y la igualdad entre las partes.

Quinto. Por otro lado, se solicitó *«copia de todas las ordenanzas municipales –escritos de las sesiones ordinarias y extraordinarias– que hagan referencia a la instalación, uso, etc, del depósito de agua instalado en el terreno cuyo nombre del lugar es Paraje de La Fuente»*. La información fue facilitada, expresando el reclamante su disconformidad con el hecho de que esa documentación no le fuera entregada tiempo atrás, obligándole a pedirla por una segunda vez.

En la medida en que, a través de la resolución ante la que ahora se formula la reclamación, se facilita la información, y así se viene a reconocer por el reclamante, no procede un pronunciamiento estimatorio de este Consejo en este punto. La circunstancia de que pudiera no haberse hecho entrega de la documentación en otra ocasión (no se precisa con claridad la fecha de esa eventual omisión) no es determinante a efectos de la resolución de esta reclamación.

Sexto. Asimismo, el reclamante solicitó una copia de las fotografías originales que se habrían acompañado a la denuncia formulada frente a él, en formato digital, con constancia de las fechas respectivas. Expresaba en la solicitud su disposición a acudir al Ayuntamiento con un dispositivo digital (pendrive, DVD o similar) para recibir las fotografías.

En respuesta a su solicitud, se le remitieron unas fotografías impresas.

La LFTN prevé, con carácter general, que la información se facilite en el formato solicitado (art. 43.1). Es cierto que también prevé la posibilidad de facilitar la información en un formato distinto, pero ello *«siempre que se justifique»*. Por lo tanto, la entrega en un

formato alternativo requeriría una motivación específica, que, lógicamente, habría de incluirse en el acto resolutorio notificado al solicitante.

A la vista de la resolución emitida, no se aprecia tal motivación, pues al reclamante se le remitieron las fotografías impresas sin ninguna explicación de por qué no se atendía su petición de obtenerlas en el formato solicitado.

Además, se ha de considerar que, siendo la regla general la de la entrega de la información en la forma solicitada, la excepción ha de estar sometida a interpretación restrictiva, de forma que su admisión debe ser sólidamente justificada.

En el informe emitido con ocasión de la reclamación, el Ayuntamiento invoca lo previsto en el artículo 43.1 de la LFTN, que prevé que puede darse la información en otro formato si se considera razonable y se justifica, así como cuando esa forma alternativa sea más sencilla o económica para el erario público. Y, en concreto, señala la entidad local que *«es más económico remitir fotografías impresas que enviar un pendrive con las fotografías originales»* y que *«es del todo razonable enviar las fotografías impresas, más si cabe cuando, como se alude en la reclamación, parece dudarse de las fotografías porque pueden ser retocadas»*.

No aprecia este Consejo que esas razones –se reitera que, en todo caso, la motivación debió incorporarse a la resolución, al tener en este punto concreto del formato carácter limitativo la decisión adoptada– justifiquen en grado suficiente dicha decisión.

Desde el punto de vista de la sencillez o del criterio económico, no cabe apreciar una diferencia relevante o significativa por el hecho de facilitar las fotografías en uno y otro formato. Y máxime cuando el propio solicitando señala en la instancia su disposición a aportar el dispositivo digital (pendrive, DVD, etc.).

Por otro lado, en lo que atañe al riesgo de manipulación, no cabe estimar que ese factor, por sí solo, sea suficientemente determinante para proporcionar las fotografías en uno u otro formato; pero si, como sucede, el interesado solicita el formato electrónico porque así lo entiende más seguro (pide una «copia de las fotografías originales»), no cabe admitir que, precisamente por ese riesgo o temor suyo, sea razonable que las fotografías no se den en el formato por él elegido, como parece entender ahora el Ayuntamiento.

Ha de estimarse, por lo tanto, la reclamación en este aspecto y ordenarse al Ayuntamiento que facilite la información, las fotografías, en el formato elegido por el solicitante.

Séptimo. El ahora reclamante solicitó también que se le informara acerca de si otras personas, vecinas o no de Piedramillera, habían sido amonestadas o denunciadas por haber usado el depósito de agua. Se le respondió en la resolución objeto de reclamación en sentido negativo, esto es, indicándole que no había habido otras denuncias o amonestaciones.

El interesado expresa su disconformidad por el hecho de que, años atrás, en 2020, a raíz de un escrito suyo, se le respondió que una persona iba a ser debidamente apercibida.

Cabe entender atendido el derecho a la información, no siendo la circunstancia a que se alude relevante a efectos de la resolución de la reclamación.

Si no ha habido otras amonestaciones o denuncias, es correcta la información en sentido negativo. Lo relatado en la reclamación, a lo sumo, pondría de manifiesto que aquello que se le anunció al reclamante (que se iba a apercibir) no se materializó después, pero esto no es significativo a efectos de considerar atendido o desatendido el derecho a la información y de la resolución de la reclamación que ahora nos ocupa.

Octavo. Finalmente, el reclamante señala que no se ha respondido su solicitud de información sobre las zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal.

La resolución municipal del 26 de marzo de 2024, efectivamente, no da contestación a esta solicitud de información (da respuesta a las solicitudes del 12 de marzo, siendo la referida del 21 del mismo mes). Tampoco en el informe emitido sobre la reclamación se hace ninguna referencia a esta cuestión.

El artículo 41.1 LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas. En defecto de previsión en tales normas, el precepto prevé un plazo general de un mes para resolver.

El Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, se refiere en su artículo 8 al derecho de acceso a la información territorial y urbanística. El apartado tercero de dicho artículo prevé que las solicitudes «deberán ser resueltas en el plazo máximo de dos meses, salvo que la Ordenanza reguladora de la cédula urbanística establezca uno menor».

Considerando que la solicitud que nos ocupa fue presentada el 21 de marzo de 2024, se concluye que, a la fecha de la reclamación (24 de abril), el plazo de resolución todavía no había vencido.

Por lo tanto, procede la inadmisión de la reclamación en este punto, al ser la misma prematura.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasíbar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar parcialmente la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, referente a una serie de solicitudes de información que presentó en relación con el uso de un depósito de agua y otros aspectos conexos; y, en consecuencia, conforme a lo razonado:

a) Ordenar al Ayuntamiento de Piedramillera que entregue al reclamante en el formato solicitado las fotografías correspondientes a la denuncia a la que alude, formulada frente a él.

b) Desestimar la reclamación en lo relativo a las restantes solicitudes de información formuladas el 12 de marzo de 2024.

c) Inadmitir la reclamación en lo relativo a la solicitud de información formulada el 21 de marzo de 2024, referente a las zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal, por haberse interpuesto de forma prematura.

2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera, señalando a esta entidad local un plazo de quince días hábiles para proceder conforme a lo ordenando en cumplimiento de aquel y para justificarlo ante el Consejo de Transparencia de Navarra.

3.º Señalar que, contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 18/2024

ACUERDO AR 23/2024, de 17 de junio de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Estella.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 6 de mayo de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación en materia de acceso a información pública, formulada por don XXXXXX, letrado colegiado 264 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Estella-Lizarra, en representación de D. YYYYYY y D.ª ZZZZZZ, ante la falta de respuesta por el Ayuntamiento de Estella a su solicitud de 14 de enero de 2024 referida al acceso al informe emitido por el equipo redactor del PEPRI en relación con la solicitud de licencia urbanística (LICOBRMA/2002/20 Parcela N-Polígono C) de Estella-Lizarra, promovida por sus representados, con indicación de la fecha de solicitud del mismo.

2. El 10 de mayo de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Estella, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Estella, esta petición se reitera el 29 de mayo de 2024.

3. En los plazos establecidos para la remisión del expediente y las alegaciones, no se había recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra ninguna documentación remitida por el Ayuntamiento de Estella.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Estella.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Y resulta que el artículo 8.3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece un plazo máximo de dos meses para el acceso a la información territorial y urbanística.

Por consiguiente, a la solicitud de información formulada por las personas reclamantes, que se sitúa precisamente en el ámbito territorial y urbanístico, es de aplicación el plazo de dos meses previsto en el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del

Territorio y Urbanismo para dar respuesta a la misma. Pues bien, las personas reclamantes presentaron su solicitud de información el 14 de enero de 2024 y la reclamación ante este Consejo el 6 de mayo de 2024, así pues, transcurridos los dos meses. Es, por tanto, temporánea.

Tercero. Las personas reclamantes presentaron su solicitud de información con fecha de 16 de enero de 2024, que no fue contestada por el Ayuntamiento de Estella en el plazo establecido en el citado artículo 41. Por tanto, el Ayuntamiento de Estella no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, que es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Ante la falta de resolución en plazo de la solicitud procede recordar al Ayuntamiento de Estella que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 de la LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que se enumera la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos.

Cuarto. Como se ha indicado en los antecedentes, el Consejo no ha recibido ni el expediente administrativo ni alegaciones por parte del Ayuntamiento de Estella. En este sentido, el Consejo ha de insistir en la importancia de disponer de las alegaciones procedentes de la administración concernida por la reclamación, para poder contar con los

argumentos de todas las partes involucradas y con mayores elementos de juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el artículo 68 de la LFTN establece, para las administraciones públicas de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Y también que el artículo 69.1 dispone que los actos de petición de información y documentación son vinculantes para las administraciones públicas.

Quinto. El acceso a la información sobre ordenación del territorio y urbanismo que obra en un municipio de Navarra se rige por lo dispuesto en la LFTN salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca, con rango de ley, limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal. Así lo prevé la disposición adicional séptima, número 1, de la citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y urbanismo, la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, su artículo 7.1 bajo el título «participación ciudadana», establece el deber para las Administraciones públicas de procurar que la actividad urbanística se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. Su artículo 9 otorga, además, la acción pública para exigir, ante los órganos administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa, la observancia de la

legislación y el planeamiento reguladores de la actividad territorial y urbanística.

La previsión normativa de acceso a la información urbanística se encuentra recogida, además, en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, apartados c), d) y e), que, conforme a la disposición final segunda del texto refundido, tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artículo 149.1. 18. de la Constitución Española sobre procedimiento administrativo común. Dicho artículo, en lo que aquí interesa, reconoce a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.»

Por tanto, en materia de urbanismo, todas las personas tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado. Esto dispone el artículo 8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, siguiendo la línea de leyes anteriores en el mismo sentido, y también lo reconoce, ya con carácter general, la LFTN en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciudadana, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, me-

diante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que contempla la LFTN.

Sexto. La documentación urbanística que solicitan las personas reclamantes (un informe técnico de los redactores del PEPRI sobre una solicitud de licencia de obras) es merecedora, a los efectos de esta reclamación, de la consideración de «información pública» puesto que obra en poder del Ayuntamiento de Estella, quien la ha promovido en ejercicio de las funciones que en materia urbanística reconoce a los municipios el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Y respecto del informe técnico solicitado es preciso señalar que no tiene la consideración de informe interno o auxiliar que justifique su no acceso. El artículo 37, letra f), de la LFTN en su inciso final establece que *«No podrán considerarse como información de carácter auxiliar o de apoyo los informes jurídicos, técnicos, económicos y de otro orden, que formen parte del expediente o que guarden relación con las resoluciones y otros actos administrativos.»*

Por otra parte, ni Ley 19/2013 básica estatal de transparencia, ni la LFTN, exigen, para poder obtener una copia de un informe o dictamen ya finalizado, que el mismo recoja la posición final o definitiva de la Administración, que haya terminado el procedimiento administrativo en el que se inserta o que haya desplegado efectos jurídicos, como el inicio de un procedimiento administrativo, la fundamentación de una decisión administrativa o la aprobación de alguna normativa. Basta que el informe sea relevante para la decisión final. Incluso aunque el informe no haya sido utilizado internamente dentro de la Administración actuante, cualquier persona tiene derecho a obtener una copia del mismo, ya que se trata de información pública, cuya elaboración ha sido financiada

con fondos públicos, y que, por el mero hecho de que se haya decidido disponer su elaboración, tiene un evidente interés público.

Y, en criterio de este Consejo, el informe técnico solicitado por las personas reclamantes es relevante.

Séptimo. No aprecia este Consejo que sea necesaria la protección de datos personales en los términos a que se refiere el artículo 32 de la LFTN pues, para la entrega de una copia del informe, es suficiente con practicar el borrado o tachado de aquellos datos personales de las personas físicas que pudieran aparecer en ellas, si las hubiera. No obstante, sí que deben mantenerse en ese informe los datos de los cargos municipales y, en su caso, funcionarios, que hayan intervenido por su condición de tales, y también los de los profesionales y técnicos, municipales o externos, que hayan participado en su elaboración.

Octavo. Con independencia de que entre en juego o no la institución del silencio positivo (que sería un *plus* adicional para la entrega del informe), ha de reconocerse que la información solicitada es una documentación que obra en poder del Ayuntamiento de Estella y, al no apreciar limitación o motivo para impedir su entrega, el Consejo concluye que las personas solicitantes tenían derecho a conocer esa información, por lo que dicho derecho debió haberse reconocido y materializado por el Ayuntamiento de un modo efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió así, el Consejo debe estimar la reclamación y adoptar las medidas necesarias para que la información pública pedida llegue al solicitante lo antes posible.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por D. YYYYYY y D.ª ZZZZZZ frente al Ayuntamiento de Estella por no haberle entregado la información que le habían solicitado el 14 de enero de 2024, referida al informe elaborado por el equipo redactor del PEPRI en relación con la solicitud de Licencia Urbanística (LICOBAMA/2002/20 Parcela N-Poligono C) de Estella-Lizarra, con indicación de la fecha de solicitud del mismo.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Estella para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información a los reclamantes que obre en su poder en relación con lo solicitado, y para que remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a los reclamantes en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a D. YYYYYY y D.ª ZZZZZZ.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 19/2024

ACUERDO AR 24/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 7 de mayo de 2024 se presentó en el Consejo de Transparencia de Navarra, a través del registro general electrónico, un escrito de reclamación firmado por D. XXXXXX, ante la falta de respuesta a la solicitud de información de fecha 21 de marzo de 2024, referida a procedimiento de ingreso mediante concurso-oposición de Técnico Superior convocado en 2022.

2. De conformidad con el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable supletoriamente a la tramitación de la reclamación referida, el 10 de mayo de 2024, la Secretaria del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento de la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

3. El 22 de mayo de 2024 se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra correo electrónico de don XXXXXX desistiendo de su reclamación por haber obtenido respuesta a su solicitud de información pública.

4. El 29 de mayo de 2024 tiene entrada en el Consejo de Transparencia un escrito de la Directora del Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de Función Pública, informando que en fecha

21 de mayo de 2024 se dio traslado al interesado de la información solicitada y se acompaña la documentación entregada, así como escrito de la Secretaria del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado. De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar, ni tan siquiera, la propia Ley Foral de Transparencia, ni tampoco acreditar interés alguno.

Tercero. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual,

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia de Navarra, el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento con el consiguiente archivo de actuaciones.

En su virtud, siendo ponente Doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Archivar, por desistimiento voluntario, las actuaciones derivadas de la Reclamación

presentada por don XXXXXX en 7 de mayo de 2024 ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

2.º Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

3.º Notificar este acuerdo don XXXXX

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 20/2024

ACUERDO AR 25/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 8 de mayo de 2024 don XXXXXX, en nombre de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Navarra, presentó escrito ante el Consejo de Transpa-

rencia de Navarra interponiendo reclamación en materia de acceso a información pública frente a la falta de respuesta del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a su solicitud, de fecha 9 de enero de 2024, en la que requería el acceso a

«Copia de la encomienda de gestión de la Finca Miluce a la empresa pública GAN y toda la documentación asociada. Copia del acuerdo de uso y disfrute de las instalaciones de la Finca Miluce por parte del personal de GAN y toda la documentación asociada.»

2. De conformidad con el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, aplicable supletoriamente a la tramitación de la reclamación referida, el 10 de mayo de 2024, la Secretaria del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento de la Administración la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

3. Con fecha 31 de mayo de 2024 se recibe escrito de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, junto con el expediente completo, en el que refiere que, con fecha 12 de marzo se dictó Resolución 18E/2024, de 12 de marzo, de la Secretaria General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, estimando la solicitud de acceso a la información presentada por la FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS. En el mismo escrito, la Secretaría General Técnica señala que, *«no obstante, lo anterior, se ha comprobado que no se había ejecutado la tarea de notificación de dicha resolución y, por tanto, no se había remitido la información solicitada. Advertido el error, se ha procedido en el día de hoy a su remisión a la persona interesada.»*

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Segundo. El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada», sin necesidad de motivar su solicitud. A estos efectos se entiende por información pública, cualquier que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta Ley Foral o que estas posean. La información solicitada a los efectos de esta reclamación tiene la consideración de «información pública», pues versa sobre diversos expedientes relativos a encargos de gestión a una empresa pública.

Tercero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se dirige frente a una resolución presunta de una solicitud de acceso a la información pública del Gobierno de Navarra, que, si bien fue objeto de resolución antes de la fecha de interposición de la presente reclamación, lo cierto es que aquella no fue debidamente notificada al ahora reclamante.

Cuarto. El artículo 41.1 LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se le notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Por su parte, el número 4 de este mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

En el caso que nos ocupa, la persona reclamante, con fecha de 9 de enero de 2024, presentó la solicitud de información. Transcurrido el plazo de un mes, la Administración, no había notificado resolución alguna respecto de esta solicitud de información, lo que motivó que formulara la presente reclamación.

Del informe emitido por la Secretaría General Técnica del Departamento se constata que, transcurrido el plazo de un mes establecido en el artículo 41.1 LFTN, la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente mediante Resolución 18E/2024, de 12 de marzo estimó el acceso a la información solicitada, si bien no le fue notificada hasta el día 31 de mayo.

Cierto es, por tanto, que se ha procedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información solicitada en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. La Administración recibió la solicitud. La Administración, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que

la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido. No obstante, ha quedado acreditado que finalmente se ha puesto a disposición de la reclamante la información solicitada, si bien fuera de plazo.

Por tanto, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante.

En su virtud, siendo ponente José Ignacio Labé Valenzuela, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación presentada por XXXXXX, en nombre de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Navarra, por no habérsele entregado la información solicitada el día 9 de enero de 2024 relativa a diversa información sobre la gestión de la Finca Miluce.
- 2.º Dar traslado de este Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- 3.º Notificar este acuerdo a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Navarra.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 21/2024

ACUERDO AR 26/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 21 de mayo 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por XXXXXX, en representación de Confederación Sindical ELA, por el que se interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente a la Resolución 1797/2024, de 8 de mayo, del Director General de Función Pública, por la que se resuelve la solicitud de información pública presentada en fecha 12 de abril de 2024, relativa a diversa información referente a solicitudes de contratación para sustitución temporal recibidas en la Sección de Promoción y Contratación Temporal.
- 2. El 22 de mayo de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera al Consejo de Transparencia de Navarra el

expediente administrativo y el informe y las alegaciones que se considerasen oportunas a fin de resolver la reclamación presentada.

3. El 12 de junio se recibe informe remitido por la Sección de Promoción y Contratación Temporal del Servicio de Estructura, Plantilla y Contratación Temporal de Personal de la Dirección general de Función Pública, en el que textualmente se informa:

«En relación con la reclamación formulada por la Confederación Sindical ELA frente a la Resolución 1797/2024, de 8 de mayo, del Director General de Función Pública, por la que se resuelve la solicitud de información pública presentada por dicha Confederación se informa:

1. En primer lugar, conviene aclarar la metodología y las herramientas empleadas para la aportación de los datos contenidos en la Resolución recurrida.

En relación con el número total de contrataciones efectuadas para sustitución del personal empleado público recibidas en la Sección de Promoción y Contratación Temporal, cabe indicar que dicho dato se extrae de la aplicación denominada SAP RRHH, aplicación con la que se trabaja para grabación de los contratos.

Realizada la consulta, el sistema devuelve dichos datos, que hacen referencia al número de contratos efectivamente suscritos en un marco temporal concreto. Dicha aplicación registra contratos pero no registra solicitudes por lo que no permite la explotación de datos relativos a fases anteriores al inicio de la correspondiente prestación de servicios.

Por ello, se pueden desglosar el número de contratos por puesto de trabajo, incluso por ámbito o por otras variables deseadas siempre y cuando la información se refiera a contratos suscritos.

Sin embargo, toda aquella información requerida y que se refiera a fases temporales anteriores, tales como fechas de entrada, motivos de anulación de una solicitud... ha de ser extraída de cada una de las carpetas que contienen los datos de cada uno de los expedientes tramitados por la Sección de Promoción y Contratación Temporal, ya sean contrataciones, exclusiones de lista, aprobación o prórroga de listas...

En resumen, la información relativa a aquellas peticiones que no han sido atendidas por diversos motivos no se encuentran recogidas en la herramienta informática SAP (puesto que no han generado un contrato) y están recogidas en carpetas del sistema Windows.

Así, en relación con la segunda de las cuestiones, relativa al número de solicitudes autorizadas, se entiende que son todas excepto las no autorizadas cuya información se facilita. En cualquier caso, no es posible desglosarlas por puesto, sin reelaboración, puesto que como se ha visto, no todas las autorizadas dan lugar a una contratación (puesto que pueden ser anuladas).

2. Las carpetas mencionadas y que contienen el resto de la información se encuentran en la correspondiente unidad de red. Así, la información relativa a solicitudes de contratación (ya sean vacantes, sustituciones o las denominadas estructurales,) se encuentran en el mismo directorio por lo que para el cálculo de plazos medios de sustituciones en primer lugar habría que identificar cuáles de esas carpetas se refieren a contratos suscritos para la sustitución de personal y no a otros motivos de contratación.

Una vez identificadas dichas carpetas, habría que proceder al examen de cada uno de los documentos que contienen la información necesaria para determinar el momento en el que una determinada petición tuvo entrada en la Sección.

Todo ello sin entrar a valorar las circunstancias concretas de cada una de las solicitudes de contratación que, por ejemplo, pueden ser realizadas con meses de antelación lo que desvirtuaría la información relativa al plazo medio de atención, por ejemplo.

3. En cuanto al número de solicitudes que fueron anuladas o que no fueron atendidas por falta de listas de contratación, el número se facilita debido a que dichas solicitudes cuentan con su propia carpeta en la que se contienen los diversos expedientes. El mero conteo de dichas carpetas ha facilitado la información sin entrar en las circunstancias concretas de cada uno de los supuestos.

Cualquier otro tipo de información requiere de diversas tareas que han de considerarse reelaboración y que no puede obtenerse mediante un tratamiento

informatizado de uso corriente sin que su obtención no es una mera aglutinación de datos.

A este respecto, ha de concluirse que toda la información que se facilita es aquella que ha podido reunirse sin necesidad de llevar a cabo tareas complementarias que puedan ser calificadas como reelaboración.

4. En este punto conviene reflexionar acerca del propio concepto de reelaboración. Tal y como señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su criterio interpretativo CI/007/2015, de 2012, dicho concepto “ha de entenderse desde el punto literal que reelaborar es, según la Real Academia de la Lengua volver a elaborar algo. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración”.

En relación con lo anterior, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Resolución 71/2017, de 31 de mayo) ha mantenido que una solicitud de información sobre expedientes de protección de la legalidad urbanística, con indicación de los casos en que se ha aperturado expediente sancionador, de los que han sido resueltos expresamente y notificados y de aquellos en que se ha acordado la demolición de las construcciones, supone reelaborar la información. En efecto, el Consejo andaluz (Fundamento Jurídico Cuarto) manifiesta que atender la solicitud supondría realizar un análisis de cada expediente para informar sobre los extremos solicitados, por lo cual resulta claro que la estimación de la pretensión del reclamante supondría un nuevo tratamiento de la información. Por ello, es parecer del citado Consejo que la admisión de la concreta petición de lo solicitado exigiría un estudio individualizado completo de dichos expedientes y que habría que volcar dicha información en un documento ad hoc, lo cual implica reelaborar la información.

Es el propio Tribunal Supremo el que, en relación con el concepto de reelaboración, señala que, por muy restrictiva que haya de ser la interpretación de la misma, en un determinado supuesto “se encuentra justificada (...) pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es infor-

mación clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información”.

En conclusión, para facilitar los datos solicitados se ha llevado a cabo una tarea de reelaboración que va más allá de la mera recopilación y que no existe aplicación informática en la Dirección General de Función Pública que pueda utilizarse para facilitar la información solicitada.

5. Manifiesta el Sindicato reclamante que la información se podría conseguir fácilmente aglutinando la información dispersa en varios documentos existentes, estos es bastaría con facilitar al Sindicato reclamante, la información relativa a la fecha en que se produjeron dichas contrataciones y las fechas de las solicitudes de contratación, pudiendo el Sindicato firmante, con estos datos, calcular fácilmente el tiempo medio desde la recepción de la petición de sustitución solicitada por parte de los distintos servicios y el inicio del correspondiente contrato. A este respecto cabe señalar que, sin entrar a valorar otros aspectos, esto ha de considerarse una nueva petición de información pública que dé lugar al inicio de un nuevo procedimiento.

6. Por otra parte, y dado el interés manifestado por el Sindicato reclamante por este tipo de información y a los efectos de poner de manifiesto el más alto grado de colaboración al respecto, cabe señalar que la Sección de Promoción y Contratación Temporal de Personal, ha puesto en funcionamiento un registro de solicitudes de contratación en el que, además de otras informaciones, queda recogida la siguiente de cada una de las peticiones que se recepciona:

Puesto de trabajo.

Número de plaza.

Fecha de la recepción de una determinada solicitud.

Motivo de la contratación (vacante, baja por enfermedad, acumulación de tareas...).

Momento en el que la oferta es aceptada.

Fecha en la que se incorpora la persona contratada.

En consecuencia, cualquier información que pueda ser calculada en virtud de la información descrita podrá ser facilitada en el futuro sin dificultad en el caso de resultar de interés para el Sindicato reclamante.

Asimismo, se manifiesta el compromiso para implantar las mejoras necesarias para que el tratamiento de la información pueda ser lo más ágil posible para satisfacer el objeto, los fines y principios de la Ley Foral de Transparencia.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier persona a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado.

Asimismo, el artículo 30.2 de la citada ley, relativo al derecho de acceso a la información pública señala que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar tan siquiera la propia Ley Foral de Transparencia ni tampoco acreditar interés alguno.

El artículo 3 de la misma Ley Foral define la información pública como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa

ley foral o que estén en posesión de éstas. Por su parte, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La reclamante presentó, en fecha 12 de abril de 2024, una solicitud de acceso a información pública al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, a través del Portal de Gobierno Abierto en la que requería la siguiente información:

«Número total de solicitudes de contratación para sustitución del personal empleado público recibidas en la Sección de Promoción y Contratación Temporal. Número total de solicitudes autorizadas por parte de la Sección de Promoción y Contratación Temporal. Número total de solicitudes autorizadas que no fueron ejecutadas (sustituidas) y la motivación correspondiente para no completar la contratación. Tiempo medio transcurrido desde la recepción de la petición de sustitución solicitada por parte de los distintos servicios y el inicio del correspondiente contrato. Los datos solicitudes abarcan el año 2023 y se requieren desglosados por puesto de trabajo de la Administración Núcleo (incluido el personal no docente del Departamento de Educación»

El Director General de Función Pública mediante Resolución 1797/2024, de 8 de mayo, resolvió la solicitud estimando parcialmente la solicitud. Se facilita información relativa al detalle de las plazas sustituidas, inadmitiendo «la solicitud relativa al tiempo medio transcurrido desde la recepción de la petición de sustitución solicitada por parte de los distintos servicios y el inicio del correspondiente contrato».

El sindicato presenta reclamación frente a esta Resolución 1797/2024, de 8 de mayo, del Director General de Función Pública dado que

«no se aportan datos segregados por puesto de trabajo en cuanto al “*número total de solicitudes autorizadas por parte de la Sección de promoción y contratación temporal*” y el “*número total de solicitudes autorizadas que no fueron ejecutadas (sustituidas) y la motivación correspondiente para no completar la contratación*” y por considerar que no procede la aplicación de la causa de inadmisión aludida por la Dirección general en cuanto al acceso al tiempo medio transcurrido desde la recepción de la petición de sustitución solicitada por parte de los distintos servicios y el inicio del correspondiente contrato».

Cuarto. Para resolver la reclamación planteada, el Consejo de Transparencia de Navarra debe ajustarse a lo inicialmente requerido en la solicitud de información pública presentada el 12 de abril de 2024, sin que aquella se vea modificada con eventuales nuevas peticiones o solicitudes que pudieran derivarse de la respuesta obtenida debiendo analizar, además si concurre o no causa habilitadora de inadmisión.

Quinto. En base al criterio interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre del CTBG, existe ya una doctrina consolidada de los órganos garantes de la transparencia, entre ellos también de este Consejo, así en Acuerdo AR 18/2023, entre otros, sobre la «acción de reelaboración», avalada por el Tribunal Supremo en Sentencias de 16 de octubre de 2017 y 3 de marzo de 2020. La jurisprudencia generada respecto del concepto jurídico «reelaboración» señala que la labor consistente en la simple suma de datos existentes, de recopilación de información de la que ya se dispone no puede ser identificada con reelaboración toda vez que la reelaboración a la que la norma vincula la causa de inadmisión supone someter a un tratamiento previo la información con que se cuenta para obtener algo diferente de lo que se tiene, que se plasmaría en un informe *ad hoc* ajustado a las peticiones del solicitante. La interpretación

más consolidada identifica reelaboración con la creación de un nuevo documento, de un informe expresamente elaborado que satisfaga la demanda de información del solicitante. Es criterio también consolidado que cuando la Administración no disponga de la información en los términos en los que se pide y tenga que construirla a partir de los documentos y contenidos de los que sí dispone, entonces ya no estamos en una mera aglutinación de información dispersa, sino más bien en la reelaboración de información existente. Es decir, la reelaboración se vincula a la necesidad de actuar sobre la información existente para, a partir de ella, construir una nueva a la medida de las pretensiones del solicitante.

En definitiva, el elemento verdaderamente determinante de la existencia de una acción de reelaboración no radica en el hecho de que haya de utilizarse diversas fuentes de información para poder entregar la solicitada, sino que se sitúa en la necesidad de confeccionar, de elaborar la información requerida a partir de la que se tiene, lo que supone, por tanto, actuar sobre lo que se posee para conseguir un resultado diferente y ponerlo a disposición del reclamante (R 28/2019 CTBG).

Sexto. A la vista de la Resolución reclamada y en relación a la solicitud de acceso a la información desagregada por puestos de trabajo, resulta claro que esta actuación no requiere de la elaboración de una nueva información ad hoc ya que la información solicitada ya existe y se encuentra en poder de la Unidad a la que se ha dirigido la solicitud de información, quien deberá aglutinar diversa información dispersa en distintos documentos existentes en la Unidad. Esta operación de aglutinar la información dispersa en varios documentos existentes no sólo, no es suficiente para aplicar la causa de inadmisión sino que, conforme dispone expresamente el artículo 37 g) de la LFTN no tiene la consideración de reelaboración.

Cuestión distinta sería analizar si la complejidad o volumen de la información a revisar, exigiría, si bien no ha sido aducido por la administración, un proceso de trabajo o manipulación que atendiendo a los recursos técnicos y humanos de la unidad, pudiera afectar de manera esencial al normal funcionamiento del servicio, paralizando la actividad de aquella, o si bien, aquella condición de información compleja o voluminosa, precisaría de la ampliación del plazo para poder atenderla. A la vista del informe emitido por la administración, de la resolución reclamada que identifica el número de solicitudes no autorizadas (5 con indicación de la causa que lo motivó) y las autorizadas no ejecutadas (16 por falta de listas de contratación y 102 por resultar anuladas), cabe concluir que estamos ante el segundo caso de los expuestos que hubiera podido motivar una ampliación de plazo, en su caso, y no ante el supuesto de aplicación de una causa de inadmisión.

Por ello, procede estimar la reclamación instando a la administración a dar acceso a la información del número de solicitudes no autorizadas y del número de solicitudes autorizadas no ejecutadas, desagregada por puestos.

Séptimo. El reclamante, en su escrito, considera que la Resolución objeto de reclamación, no motiva suficientemente las causas por las que no se realizó la contratación. El Consejo para resolver la reclamación debe ajustarse a la solicitud de acceso a información pública presentada y en este sentido la solicitud precisaba «motivación correspondiente para no completar la contratación». La Resolución objeto de reclamación describe la causa que motivó la falta de contratación tal y como se requería en la solicitud de información pública. Así, la Sección de Promoción y Contratación Temporal en 16 ocasiones no completó la contratación porque no existía lista de contratación y en los 102 casos restantes, no formalizó la contratación porque se anularon las solicitudes.

En conclusión, cabe afirmar que la Resolución objeto de reclamación dio efectivo acceso a la información solicitada.

Octavo. En relación al acceso al tiempo medio transcurrido desde la recepción de la petición de sustitución solicitada por parte de los distintos servicios y el inicio del correspondiente contrato, conforme al concepto de reelaboración al que nos hemos referido en el fundamento jurídico quinto, queda claro que estamos ante un dato actualmente inexistente en Función Pública. Su cálculo no implica una mera suma de datos existentes, una mera recopilación de datos existentes; más bien es un dato nuevo que ha de construirse u obtenerse a partir de los datos existentes, por lo que no estamos en una mera aglutinación de información dispersa, sino más bien en la reelaboración de información existente, que dará como resultado un dato nuevo actualmente inexistente. En suma, estamos ante una reelaboración y por tanto, respecto a esta cuestión, procede desestimar la reclamación por haber sido debidamente aplicada la causa de inadmisión prevista en el artículo 37 g) de la LFTN por parte de la administración.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por mayoría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Estimar parcialmente la reclamación presentada por XXXXXX, en representación de Confederación Sindical ELA, frente a la Resolución 1797/2024, de 8 de mayo, del Director General de Función Pública.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia para que en el plazo de 15 días hábiles faci-

lite la información desagregada por puestos de trabajo, conforme lo dispuesto en el fundamento jurídico Sexto y para que remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a los reclamantes en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

- 3.º Notificar este acuerdo a la Confederación Sindical ELA.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 22/2024

ACUERDO AR 27/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 18 de junio de 2024 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transparencia firmado

por don XXXXXX, en representación de YYYYYY por el que se interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, fundamentada en la falta de respuesta a su solicitud información pública formulada ante la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo registrada el 2 de febrero de 2024 (n.º registro 2024/137257).

2. Examinado el escrito, el Consejo de Transparencia de Navarra procedió a tramitar la reclamación de YYYYYY conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

3. Con fecha 24 de junio de 2024, la Secretaría del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

4. Con fecha 27 de junio de 2024 se recibió informe del Servicio de Patrimonio Histórico, en contestación al requerimiento de fecha 24 de junio de 2024 en el que señala que:

«En relación con la Reclamación 22/2024 ante el Consejo de Transparencia de Navarra formulada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY, le informo de lo siguiente:

Con fecha 26 de junio de 2024 el Servicio de Patrimonio Histórico ha enviado respuesta, no tramitada anteriormente por error, a la instancia 2024/137257 de fecha 2 de febrero de 2024 presentada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY, en la que solicitaba copia de los actos de trámite o instrucción del procedimiento de alta de la ficha FFFE, edificio polígono N parcela NNNN de Mendavia, en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Navarra.

Tal y como consta en el resguardo de envío adjunto a este escrito, se ha facilitado la siguiente documentación:

1. Resolución 83/2005, de 6 de abril, de la Dirección General de Cultura, por la que se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que regirán la contratación del servicio de elaboración del Inventario de Patrimonio Arquitectónico durante 2005.

2. Resolución 192/2005, de 20 de junio, de la Dirección General de Cultura, por la que se adjudica la contratación del servicio de elaboración del Inventario Arquitectónico de Navarra durante 2005 a la oferta presentada por ZZZZZZ y QQQQQQ.

3. Memoria final de la campaña 2005 en la que se dio alta la ficha FFFF, edificio polígono N parcela NNNN de Mendavia, en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Navarra.»

Junto con el informe se remite justificante de envío de la documentación al reclamante con relación de los documentos remitidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier persona a

obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado.

Y en coherencia con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni siquiera invocar la propia Ley Foral de Transparencia.

El artículo 3 de la misma Ley Foral define la información pública como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Por su parte, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La reclamante solicitó, mediante escrito presentado por Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra (n.º de registro 2024/137257) el 2 de febrero de 2024 al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, la siguiente información:

«Copia de todos los actos de trámite o instrucción del procedimiento por el que se llevó a cabo el alta en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Navarra, con ficha número FFFF, del edificio identificado con la parcela NNNN del polígono N de Mendavia»

Dicha petición era reiteración de otra realizada en fecha 9 de enero de 2024, que fue contestada por el Servicio de Patrimonio el 18 de enero de 2024. La ahora reclamante consideró que no se le había proporcionado la totalidad de la información solicitada, lo

que motivó una nueva solicitud, de fecha 2 de febrero de 2024, que es por la que ahora se interpone esta reclamación ante la falta de respuesta de la administración competente.

Y solicita al Consejo de Transparencia de Navarra que,

«estime la reclamación y en consecuencia dicte resolución por la que se requiera a la administración de la que proviene el acto de denegación que se combate para que:

a) *Expida y entregue a mi representada, a la mayor brevedad posible, copia de todos los actos de trámite o instrucción del procedimiento por el que se llevó a cabo el alta en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Navarra, con ficha número FFFF, del edificio identificado con la parcela NNNN del polígono N de Mendavia.*

Es decir: del acto de incoación, solicitud y emisión de informes a las administraciones competentes, apertura y notificación de trámite de audiencia a los interesados, acto de resolución del procedimiento por el que se aprobó la ficha y se dispuso su incorporación al Inventario, notificación de este a los interesados, etc.

b) *Para el caso de que tales actos de trámite y acto de resolución del procedimiento no se hubiesen llegado a dictar, por tanto, para el caso de que no se hubiese llegado a tramitar tal procedimiento, expida certificación haciendo constar tal circunstancia».*

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del sujeto obligado competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

La solicitud de información se presentó el 2 de febrero de 2024 y la falta de respuesta provocó la presentación de la presente recla-

mación el día 19 de junio de 2024, transcurrido ampliamente el plazo para resolver y sin recibir contestación alguna en relación a dicha solicitud.

Ahora bien, la Administración, a través del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, una vez presentada la reclamación, y reconociendo un error en la tramitación de la solicitud, ha remitido respuesta a la solicitante, poniendo a su disposición el día 26 de junio de 2024, tal y como ha acreditado ante el Consejo de Transparencia de Navarra mediante comunicación de fecha 27 de junio de 2024, determinada documentación del expediente de contratación de los trabajos de elaboración del Inventario de Patrimonio Arquitectónico durante 2005, en concreto los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y la resolución de adjudicación del contrato de servicio de elaboración del Inventario Arquitectónico durante el año 2005 y la memoria final reseñadas en los antecedentes de hecho.

Por tanto, en primer lugar, hay que señalar que se ha procedido a facilitar la información fuera de plazo, al no haberse tramitado la solicitud por error, tal y como se reconoce en el escrito presentado por el Servicio de Patrimonio Histórico, y durante la tramitación del procedimiento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información solicitada en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. La Administración, por tanto, no ha respetado uno de los propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

En segundo término, se hace necesario determinar si la documentación entregada se corresponde en su totalidad a la solicitada, es decir, si tal y como solicitaba la reclamante se

le hace entrega de «todos los actos de trámite e instrucción» por los que se procedió a aprobar la ficha número FFFF, del edificio incluido en la parcela NNNN del polígono N de Mendavia para su incorporación en el Inventario Arquitectónico de Navarra.

A este respecto, hay que señalar que no es labor del Consejo de Transparencia de Navarra el análisis de la gestión administrativa ni los documentos concretos que debe contener cualquier expediente. El Consejo debe determinar la entrega de la documentación existente y del expediente de contratación de la misma Asistencia Técnica para el año 2010 que puede encontrarse en el Portal de Contratación, no se desprende que haya ningún otro trámite o acto administrativo de instrucción para llevar a cabo el alta de un bien en el mencionado Inventario.

Es más, el inventario arquitectónico es una herramienta de gestión administrativa cuya finalidad es contribuir a la protección de los bienes y su inclusión en el mismo se hace, según se desprende de una lectura de la Memoria presentada por la empresa adjudicataria mediante un estudio de documentación histórica y un trabajo de campo en el que se valoran «in situ» los bienes previamente identificados, catalogados y relacionados y se determina así si permanecen las características arquitectónicas que le otorgan la calificación de bien protegido o por el contrario, «son desechadas en este inventario por haber sido objeto de reformas importantes y haber perdido los elementos objeto de interés». Todo ello, aparentemente, sin que conlleve ningún acto administrativo contradictorio al respecto.

Ya la respuesta dada a la primera solicitud presentada el 9 de enero de 2024 señalaba que es en la Memoria donde se describe el proceso de trabajo para la elaboración de las fichas.

Asimismo, en el informe emitido a petición del Ayuntamiento de Mendavia por la Sección

de Patrimonio Arquitectónico se hace referencia a que ya en el Plan General Municipal de Mendavia aprobado inicialmente en fecha 5 de febrero de 2003 ya incluía el edificio de la parcela 2170 del polígono 5 como bien de valor arquitectónico, por tanto, de manera previa al Inventario Arquitectónico elaborado en 2005.

En conclusión, puede estimarse que se ha entregado al interesado toda la información que obra en poder de la administración a quien se dirigió la solicitud concernida a la inclusión del edificio inventariado en la ficha FFFF del Inventario Arquitectónico de Navarra.

Ahora bien, la entrega de la documentación se ha efectuado fuera del plazo establecido, por lo que, a este respecto debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

Quinto. Por lo que se refiere a la segunda de las peticiones del escrito de reclamación presentado ante este Consejo, y relativa a que se requiera a la administración:

«b) para el caso de que tales actos de trámite y acto de resolución del procedimiento no se hubiesen llegado a dictar, por tanto, para el caso de que no se hubiese llegado a tramitar tal procedimiento, expida certificación haciendo constar tal circunstancia.»

El tenor literal de la LFTNA no ampara solicitudes de información dirigidas a la obtención de certificados, puesto que éstos tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule y no se trataría de una información previamente elaborada.

Para la obtención de dichos certificados deberá hacer uso de otras vías previstas a tal fin en la normativa y no del derecho de acceso regulado por la LFTNA. En conclusión, la emisión de una certificación no constituye «información pública» a los efectos de los artículos 4 de la LFTNA, en el sentido de que deber ser información que obre en poder del

sujeto obligado o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En estos términos, ya se ha pronunciado este Consejo. Así en el AR 15/2022, de 7 de marzo, en la que se determina que tratándose de una petición que pretende una actuación material por parte del Ayuntamiento, procede concluir con la inadmisión de la reclamación planteada al quedar aquella fuera del ámbito de aplicación de la LFTN y en el AR 12/2024 que señala que «el concepto de información pública parte de una premisa inexcusable como es la propia existencia de la información en el momento de la solicitud de acceso».

Por tanto, se concluye que la expedición de un certificado no es una actuación que entre dentro del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, por lo que este extremo de la reclamación ha de ser inadmitido.

En su virtud, siendo ponente, doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

1.º Estimar, la reclamación presentada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY, declarando el derecho de acceso a la información solicitada el 2 de febrero de 2024 relativa al alta de la ficha FFFF en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Navarra del edificio identificado en la Parcela NNNN, polígono N de Mendavia.

2.º Inadmitir la reclamación en cuanto a la petición de que el Servicio de Patrimonio le expida certificado haciendo constar la inexistencia de otros actos de trámite en el procedimiento, en tanto que su objeto queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

5.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

6.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 23/2024

ACUERDO AR 28/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 19 de junio de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito presentado por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY, mediante el que se interpone reclamación ante dicho Consejo en materia de derecho de acceso a la información pública frente a la falta de respuesta a su solicitud de

información pública de 28 de febrero de 2024, presentada ante el Ayuntamiento del Valle de Egüés y relativa a diversa documentación relacionada con el calendario laboral.

2. El 20 de junio de 2024 la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento del Valle de Egüés, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

Con fecha 8 de julio de 2024, el Ayuntamiento del Valle de Egüés en contestación al citado requerimiento, informa al Consejo de Transparencia de Navarra de que, en relación con dicha solicitud se adjunta la información solicitada.

Con fecha 11 de julio de 2024 la Secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra solicita al Ayuntamiento se informe si la información solicitada ha sido o no remitida a la reclamante, doña YYYYYY, solicitando, en su caso, la acreditación de dicho envío.

Este requerimiento fue contestado por el Ayuntamiento con fecha 23 de julio 2024, resultando de la acreditación que la información pública solicitada fue puesta a disposición de la reclamante con fecha 12 de julio de 2024.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resolucio-

nes expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Ayuntamiento del Valle de Egüés, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada», sin necesidad de motivar su solicitud. A estos efectos se entiende por información pública, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, la generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta Ley Foral o que estas posean.

La información solicitada a los efectos de esta reclamación tiene la consideración de «información pública», pues se trata del calendario laboral de los años 2022 y 2023 y del listado de presencias de la reclamante del periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 01/01/2024, periodo en el que la misma prestó sus servicios en la Entidad Local. La información incluye datos personales únicamente referidos a la solicitante, por lo que no concurre límite alguno a este respecto.

Afirma la reclamante que a la fecha de presentación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra no ha recibido la documentación solicitada, ni contestación a su solicitud.

El artículo 41 de la Ley Foral de Transparencia determina que, una vez solicitada la información pública, el órgano competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, estableciendo que dichas actuaciones deberán realizarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolverla, con carácter general.

Afirma el citado artículo 41 que dicho plazo de un mes podrá ser ampliado por otro mes más, cuando el volumen y la complejidad de la información sean tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo. Ninguna de estas circunstancias y actuaciones ha concurrido en el presente caso, no obstante, a la vista del informe y expediente enviado por el Ayuntamiento, se puede afirmar que, al momento de resolver esta reclamación, se ha procedido a la puesta a disposición de la información en el formato y vía solicitado, es decir, mediante su puesta a disposición en el correo electrónico facilitado por la solicitante.

Conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley Foral de Transparencia cuando la información entregada se corresponda en su totalidad con la solicitada y el órgano competente no considere que su contenido tenga datos de terceros o que afecte directamente a derechos o intereses de estos, el acto de la entrega de la información podrá entenderse por el solicitante como la resolución administrativa de concesión, sin necesidad de formalizar esta. Por su parte, en el artículo 43 de la Ley Foral de Transparencia, se determina que, en cuanto a la forma entrega de la información solicitada, el órgano competente deberá suministrarla en la forma o formato solicitado.

Por tanto, se ha procedido a facilitar la información solicitada durante la tramitación del procedimiento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley Foral de Transparencia, facilitar el acceso a toda la información solicitada dentro del plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. La puesta a disposición de la información pública fuera de los pla-

zos determinados en la norma es actuación contraria a uno de los objetivos o propósitos de la Ley Foral de Transparencia, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la celeridad deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido, y es por ello por lo que, tal actuación merece reproche. Por parte del Consejo de Transparencia de Navarra es criterio ya reiterado que, en estos casos, debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante.

En su virtud, siendo ponente Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX en representación de doña YYYYYY.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

3.º Notificar este acuerdo a la reclamante.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 24/2024

ACUERDO AR 29/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 26 de junio de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación ante este Consejo por la inadmisión por parte del Ayuntamiento de Pamplona de una solicitud de información formulada el 24 de abril de 2024 sobre la relación de los artículos, con indicación de en qué norma se contienen, en los que se regulan las competencias del Ayuntamiento de Pamplona en materia de recaudación de tributos y multas, así como los artículos relativos a las limitaciones a la facultad de dictar embargos.

El Gerente Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, mediante resolución de 18 de junio de 2024, inadmitió la solicitud en los siguientes términos: *VISTA la solicitud de acceso a información pública N° 31/24 sobre la relación de los artículos, con indicación de en qué norma se contienen, en los que se regulan las competencias del Ayuntamiento de Pamplona en materia de recaudación de tributos y multas y los artículos relativos a las limitaciones a la facultad de dictar embargos, el informe jurídico en el que se estima que la persona reclamante*

te no pretender obtener una determinada documentación que obre ya en poder del órgano reclamado (un documento preexistente) sino que solicita que se elabore ad hoc un documento mediante el que se le informe sobre normativa tributaria, y demás documentación obrante en el expediente, HE RESUELTO: inadmitir la solicitud de acceso a la información N° 31/24 por concurrir una causa específica de inadmisión, que se recoge en el artículo 37c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. El 4 de julio de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Pamplona para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportuno, a los efectos de resolverse sobre la reclamación presentada.

3. El Ayuntamiento de Pamplona, con fecha el 23 de julio de 2024, ha remitido el correspondiente informe de alegaciones, así como la documentación del expediente administrativo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Pamplona.

Segundo. El artículo 4 c) de la LFTN define la información pública como «aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean». Es, por tanto, información pública cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma, que obre en poder de las Administraciones. Es decir, la norma reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

El artículo 30.1 de la LFTN reconoce el derecho de cualquier persona, física, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en dicha ley foral.

Por su parte, el artículo 37, letra c) de la LFTN, dispone que serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las peticiones de respuestas a consultas jurídicas o las peticiones de elaboración de informes o dictámenes. Ahora bien, como ya dijo el Tribunal Supremo en su Sentencia 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (f. j. 4), que ha reiterado posteriormente (por ejemplo, STS 721/2020, de 10 de marzo), cualquier pronunciamiento sobre las «causas de inadmisión» debe tomar como premisa la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información pública, lo que obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho como las causas de inadmisión de solicitudes de información, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un me-

nosca injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.

Tercero. La persona ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pamplona la relación de los artículos, con indicación de en qué norma se contienen, en los que se regulan las competencias del Ayuntamiento de Pamplona en materia de recaudación de tributos y multas, así como los artículos relativos a las limitaciones a la facultad de dictar embargos. El Ayuntamiento de Pamplona inadmitió la solicitud invocando el artículo 37.c) de la LFTN –consulta jurídica–, aduciendo que el solicitante no pretender obtener una determinada documentación que obre ya en poder del órgano (un documento preexistente) sino que solicita que se elabore *ad hoc* un documento mediante el que se le informe sobre normativa tributaria.

La persona solicitante, en su escrito de reclamación, aduce que no ha hecho ninguna «consulta jurídica», puesto que no ha pretendido que se dé información de ningún tipo de interpretación de carácter jurídico, sino que tan solo pretende que se indiquen los preceptos concretos por los que el Ayuntamiento de Pamplona ejerce sus competencias recaudadoras en materia de recaudación de tributos y multas y, en concreto, los límites que imponen los artículos relativos a las limitaciones a la facultad de dictar embargos.

En el informe de alegaciones el Ayuntamiento razona que lo que viene a solicitarse es una tarea de análisis por parte de un jurídico municipal de toda la normativa tributaria aplicable a las entidades locales de Navarra, especificando los artículos que regulan las competencias del Ayuntamiento de Pamplona en materia de recaudación de tributos y multas, con indicación de en qué norma se contienen dichos artículos y especificando los artículos relativos a las limitaciones a la facultad de dictar embargos. Considera el Ayuntamiento que, en definitiva, la petición consiste en

una consulta jurídica cuya respuesta requiere la elaboración de un documento *ad hoc*.

Cuarto. Es criterio común de los órganos garantes de la transparencia que en ningún caso responden al concepto de información pública a los efectos del derecho de acceso reconocido por la legislación de transparencia, las solicitudes de información acerca de cómo llevar a cabo un determinado trámite administrativo, ni las consultas sobre el funcionamiento habitual de la Administración, ni las relativas a la determinación de la normativa que resulta aplicable en un determinado expediente o a una actividad administrativa. En esta línea, el CTBG mantiene que quedan al margen de la legislación de transparencia las solicitudes «dirigidas a obtener información de carácter meramente administrativa o de funcionamiento, que podrían ser perfectamente atendidas a través de servicios como los de información pública y atención ciudadana mediante sus diferentes medios de comunicación» (RR 333/2017 y 359/2019, entre otras).

El ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento la especificación de la normativa que resulte aplicable a una concreta actividad administrativa municipal –recaudación de tributos, multas y embargos–. Lo que pretende el solicitante es conocer a través de la identificación de la correspondiente normativa reguladora cómo funciona o debe funcionar el Ayuntamiento en la actividad de recaudación de tributos y multas y en la posibilidad de realizar embargos. En efecto, la solicitud de información no se limita, como pretende el reclamante, a obtener unos datos existentes, sino que lo realmente pretendido es obtener información relativa al «funcionamiento» de una administración local en una determinada actividad, lo que trasciende, sin duda, el derecho de acceso a información pública y se sitúa, por tanto, extramuros de su normativa reguladora. No estamos, pues, ante una so-

licitud de acceso a una información pública sino más bien ante una consulta jurídica sobre cuál es el marco jurídico-normativo en el que debe actuar el Ayuntamiento en materia de recaudación de tributos y multas y sobre las limitaciones a que está sujeto en materia de embargos

A estas peticiones de información, que en puridad no responden al objeto propio de la legislación de transparencia, debe dárseles la oportuna respuesta a través las Oficinas de Asistencia o de los Servicios de Atención e Información Ciudadana de la respectiva Administración.

En suma, preguntar por la normativa aplicable a una determinada actividad administrativa es una consulta, y no debe confundirse el derecho de acceso a la información pública con el derecho a formular consultas, que tiene su propio procedimiento.

Quinto. El reclamante también alega falta de motivación de la resolución municipal que inadmitió su solicitud de información.

La aplicación de las causas de inadmisión, según dispone el artículo 37 de la LFTN, han de quedar debidamente motivadas en la resolución que la acuerde. Pues bien, atendiendo al contenido de la resolución, que se ha transcrito en el antecedente de hecho primero, no puede aceptarse que la resolución carezca de motivación con efectos invalidantes.

Como se dice en el informe de alegaciones municipal, la resolución de inadmisión de la solicitud de información contiene los motivos tanto de hecho como de derecho que justifican la inadmisión expresando que se basa en el informe jurídico en el que se estima que la persona reclamante no pretender obtener una determinada documentación que obre ya en poder del órgano reclamado (un documento preexistente) sino que solicita que se elabore *ad hoc* un documento mediante el que se le informe sobre normativa tributaria... y además cita el concreto artículo de la Ley Fo-

ral 5/2018, de 17 de mayo que se aplica. Las propias alegaciones del recurso evidencian que el reclamante es perfecto conocedor de las circunstancias determinantes de la inadmisión, lo que le ha permitido cuestionar la misma, sin limitaciones.

Así pues, siendo la finalidad que se persigue con la exigencia de motivación el permitir al interesado articular debidamente la impugnación del correspondiente acto administrativo, con pleno conocimiento de las razones determinantes de la decisión que se cuestiona, y viniendo vinculada la trascendencia invalidante de los vicios de forma a la existencia de efectiva indefensión (art. 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), habrá de concluirse en que la falta de motivación de un acto carecerá de efectos invalidantes del mismo si se ha tenido suficiente conocimiento de las razones que motivan la decisión administrativa.

En este caso se advierte como la motivación del acto impugnado, aun escueta, resulta suficiente, como pone de relieve la propia argumentación de fondo del reclamante, que evidencia que ha podido conocer de manera suficiente las razones de la decisión que impugna mediante la presente reclamación, con lo que no cabe apreciar un defecto de motivación invalidante al no haber existido indefensión.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de

Pamplona por haber inadmitido la solicitud de información que le había formulado el 24 de abril de 2024.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Pamplona.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 25/2024

ACUERDO AR 30/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante la Comunidad de Regantes del campo de Traslapiente (Tudela).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El día 26 de junio se presentó en el Consejo de Transparencia una reclamación en materia de acceso a información pública de don XXXXXX ante la denegación de su solicitud de acceso a la información pública formulada a la Comunidad de Regantes de Traslapiente de Tudela.

2. La solicitud de acceso a la información se concretaba en determinados aspectos del funcionamiento de la Comunidad, actas, cuentas y presupuestos, aunque de forma genérica se solicitaba también «*toda la información pertinente para poder tener un criterio para valorar a actuación de esta junta*». Se formuló mediante escrito de 9 de mayo de 2023, pero presentado y recibido según consta en el mismo el día 9 de mayo de 2024. La denegación del derecho de acceso se efectúa por la citada Comunidad de Regantes el 5 de junio de 2024.

3. El 4 de julio, por la Secretaria de este Consejo se da traslado de la reclamación a la Comunidad de Regantes de Traslapiente, requiriéndole la remisión del expediente, informe y alegaciones en un plazo de diez días hábiles. Mediante escrito de fecha 14 de agosto informa a este Consejo de que el reclamante ha solicitado las mismas peticiones a la Confederación Hidrográfica del Ebro, mediante Recurso de Alzada y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se interpone ante la negativa de la Comunidad de Regantes de Traslapiente de Tudela a facilitar la información solicitada por el reclamante, usuario de dicha Comunidad.

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las

resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

La primera cuestión que aquí se plantea y sobre la que hemos de resolver en primer lugar es si la Comunidad de Regantes ante la que se interpone esta reclamación es o no un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley Foral y por tanto del Consejo Navarro de Transparencia.

Para ello debemos atender a la naturaleza jurídica de esta Comunidad de Regantes. Se trata de una comunidad de usuarios, que como muy bien indica el reclamante en el escrito presentando ante este Consejo, tiene el carácter de corporación de derecho público adscrita al organismo de cuenca (art. 82.1 de la Ley de Aguas).

A estas Corporaciones de derecho público se refiere el artículo de la Ley Foral de Transparencia en el apartado 3, referido a su ámbito de aplicación, pero en estos términos: «*Asimismo, en el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, será aplicable a entidades de Derecho público o entidades sobre las que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Colegios profesionales, Cámara de Comercio, denominaciones de origen, federaciones deportivas y corporaciones de Derecho público.*»

Es decir, respecto de estas instituciones la Ley Foral de Transparencia declara su aplicación, pero condicionada al cumplimiento de dos premisas, una de ellas que será de aplicación sólo respecto del ejercicio de su actividad sujeta al derecho administrativo, la otra y la que más nos interesa, a que la Comunidad Foral ejerza competencia sobre ella en los términos de la LORAFNA.

La referencia competencial en materia de agua la encontramos en el artículo 44. 5, que

atribuye competencia a la Comunidad Foral de Navarra en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro territorio del Estado.

En este caso como hemos visto la Ley de Aguas determina la adscripción de las comunidades de regantes a los organismos de cuenca, que se constituyen precisamente en las cuentas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y que con la denominación de Confederaciones Hidrográficas son organismos autónomos de los previstos en el artículo 43.1. a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos al Ministerio de Medio Ambiente (art. 22 Ley de Aguas).

De lo anterior se desprende que las comunidades de usuarios, como corporaciones de derecho público, no están dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad Foral de Navarra, sino de la Administración Estatal, lo que determina que no está dentro del ámbito de aplicación de la Ley Foral de Transparencia y, en consecuencia, el Consejo de Transparencia de Navarra no tiene competencia para resolver las reclamaciones que se interpongan frente a ellas.

Así resulta también de la Disposición adicional cuarta de la Ley Foral 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno, en virtud de la cual, la resolución de las reclamaciones de transparencia, corresponden a los órganos independientes de las CCAA en los supuestos de resoluciones dictadas por las administraciones de las CCAA y su sector público, y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial.

La competencia por ello será del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado cuyos datos son los siguientes:

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

c/José Abascal, 2-5.º planta
28003 Madrid

En su virtud, siendo ponente doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,

ACUERDA:

1.º Inadmitir a trámite la reclamación presentada por don XXXXXX frente a la denegación de su solicitud por la Comunidad de Regantes de Traslapiente de Tudela, por cuanto el Consejo de Transparencia de Navarra carece de competencia para su resolución, siendo competente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2.º Dar traslado de este Acuerdo a don XXXXXX y a la Comunidad de Regantes de Traslapiente.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 26/2024

ACUERDO AR 31/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 27 de junio de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, por la falta de contestación a una solicitud de información que presentó sobre las zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal.

2. Seguidamente, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Piedramillera, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El Ayuntamiento de Piedramillera ha remitido el siguiente informe, fechado el 24 de julio de 2024:

«Primera. Con fecha de escrito de 21 de marzo de 2024, D. XXXXXX presentó solicitud de información urbanística indicando:

“El motivo de esta carta es para:

Solicitar por el juicio que se celebra sobre delitos leves XX/2023 el día D de M de 2024 en Estella. Por ser denunciado.

Solicitando del Ayto. de Piedramillera en su Plan de Urbanismo que zonas son urbanizables y que zonas no lo son”

En relación con ello, se informa este Consejo de Transparencia que se procederá a dar traslado al interesado de la información solicitada. No obstante, se debe indicar que la información urbanística que solicita la tienen disponible mediante el Sistema de Información Urbanística.

Sobre dicha información, señalar que el Ayuntamiento de Piedramillera no dispone de planeamiento

urbanístico municipal. Asimismo, informar que las construcciones nuevas requieren de la autorización del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra.

Pues bien, pese a la falta de respuesta de este Ayuntamiento sobre la información urbanística solicitada, no es menos cierto que, el administrado dispone de medios que le permiten conocer la misma. Así, desde la consulta al Sistema de Información Urbanística, las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios y edictos de este Ayuntamiento sobre disposiciones urbanísticas le permiten conocer que zonas son o no urbanizables.

No obstante, dada cumplimiento a los principios de transparencia se procederá a informar al interesado de la información solicitada».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN, en adelante), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

Segundo. La reclamación trae causa, como ha quedado reflejado, de una solicitud que el señor XXXXXX formuló al Ayuntamiento de Piedramillera el 21 de marzo de 2024, mediante la cual venía a pedir información sobre las

zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal.

La solicitud, según se exponía en la reclamación, no había sido contestada.

Tercero. La disposición adicional séptima de la LFTN, referente a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, prevé, en su apartado primero, segundo párrafo, que «el acceso a la información medioambiental, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sobre archivos y documentos históricos y subvenciones, se regirá por lo dispuesto en esta ley foral, salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca con rango de ley limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal».

Cuarto. El artículo 41.1 LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas. En defecto de previsión en tales normas, el precepto prevé un plazo general de un mes para resolver.

El artículo 41.2 LFTN prevé que, si no se hubiese recibido resolución expresa en el plazo máximo, se entenderá estimada la solicitud, salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley.

En línea con este carácter estimatorio o positivo del silencio, el artículo 41.3 LFTN establece que la Administración pública, en tales casos de estimación presunta, «vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta ley foral».

Quinto. El Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, se refiere, en su artículo 8, al derecho de acceso a la información territorial y urbanística.

El apartado tercero de dicho artículo prevé que las solicitudes «deberán ser resueltas en el plazo máximo de dos meses, salvo que la Ordenanza reguladora de la cédula urbanística establezca uno menor».

Sexto. En el caso que nos ocupa, transcurrido el plazo legalmente establecido, la solicitud no había sido resuelta.

Ni se había proporcionado información, ni se había aducido ninguna causa de denegación, limitación o inadmisión por parte de la entidad local.

En el informe municipal emitido con ocasión de la reclamación, se viene a reconocer esa omisión y se anuncia que se va a contestar a la solicitud y facilitar la información, si bien se señala que la misma puede ser obtenida por otros medios, al estar publicada.

A la vista de todo ello, este Consejo de Transparencia de Navarra ha de estimar la reclamación y ordenar que se resuelva la solicitud y se facilite la información.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasibar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, por la falta de contestación a una solicitud de información que presentó sobre las zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal.

2.º Ordenar al Ayuntamiento de Piedramillera que resuelva la solicitud a que se refiere

la reclamación y facilite al interesado la información solicitada.

3.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera, señalando a esta entidad local un plazo de quince días hábiles para proceder conforme a lo ordenando en aquel y para justificarlo ante el Consejo de Transparencia de Navarra.

4.º Señalar que, contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 27/2024

ACUERDO AR 32/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 2 de julio de 2024 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transparencia firmado

por XXXXXX por el que se interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente al Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, fundamentada en la falta de respuesta a su solicitud de información pública de fecha 12 de abril de 2024 en la que requería copia de respuestas e informes sectoriales emitidos en los expedientes 1050-5-CE y 1051-2-CE, ambos relativos a los parques eólicos «Serralta» y «San Gregorio» sitios en términos municipales de Cabanillas y Tudela.

2. Con fecha 5 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, traslado al Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial la reclamación presentada para que el plazo de 10 días hábiles remitiera copia del expediente administrativo y emitiera el informe y las alegaciones que considerasen oportunas.

3. En contestación a dicho requerimiento el 18 de julio de 2024, la Dirección del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructura Energéticas y Minas del Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial remitió respuesta a través del correo electrónico en el que informa:

«... en respuesta a la misma (a la reclamación 27/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra) procede informar que con fecha 18 de julio se han remitido sendos correos electrónicos al interesado. Se adjuntan.»

Y añade que *«el trámite de consultas y petición de informes al que hace referencia el interesado, está regulado en el artículo 8 del Decreto Foral 56/2019. Este trámite se realiza en paralelo al trámite de información pública regulado en el artículo 7 del mismo Decreto Foral, por lo que cualquier persona interesada en presentar alegaciones no habría podido tener acceso a estos informes durante el periodo de exposición pública.»*

Procede aclarar también que estos informes han sido remitidos a la empresa promotora del proyecto,

quien todavía no ha dado respuesta a los mismos. Es por ello que habían sido remitidos al interesado, no obstante, hoy mismo han sido enviados por correo electrónico».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier persona a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado.

De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar tan siquiera la propia Ley Foral de Transparencia ni tampoco acreditar interés alguno.

El artículo 3 de la misma Ley Foral define la información pública como aquella informa-

ción, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere esa ley foral o que estén en posesión de éstas. Se considera, asimismo, información pública aquella cuya autoría o propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de una actividad administrativa.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define la «información pública» como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del sujeto obligado competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

La solicitud de información se presentó el 12 de abril de 2024 y la falta de respuesta provocó la presentación de la presente reclamación el día 2 de julio de 2024, por tanto, dentro del plazo establecido en el artículo 45.3 «... en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo».

Cuarto. La información solicitada se refiere a consultas e informes preceptivos que conforme al artículo 8 del Decreto Foral 56/2019,

de 8 de mayo, se requieren en el marco del procedimiento para la autorización de parques eólicos en Navarra.

Tal y como establece el citado artículo:

«1. La Dirección General competente en materia de energía, con carácter simultáneo al trámite de información pública, consultará a las Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general con bienes y derechos a su cargo afectados por el anteproyecto, así como a las personas interesadas.

2. Asimismo solicitará preceptivamente los siguientes informes:

- a) Informe del órgano competente en materia de medio ambiente.
- b) Informe del órgano competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
- c) Informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda.
- d) Informe del órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, cuando proceda.
- e) Informe de los Ayuntamientos afectados, en el que se indicará si la propuesta se ajusta al planeamiento urbanístico municipal, así como, en su caso, los antecedentes administrativos que obren en dicho Ayuntamiento respecto a la referida propuesta.
- f) Cualquier otro informe que proceda»

Ahora bien, la solicitud de información pública presentada por el ahora reclamante se realizó el 12 de abril de 2024, una vez cerrado el trámite de información pública que finalizó el 21 de marzo de 2024.

Por tanto, a fecha de la solicitud, la información solicitada o, al menos, parte de esas consultas e informes debieran obrar ya en poder de la administración actuante o al menos, tendría que ser conocedora de las fechas en las que tendría toda la información en su poder.

En cualquier caso, y de no haber tenido la información, ello no obsta para que hu-

biese procedido a dar respuesta a la solicitud mediante resolución motivada siempre hubiesen considerado que era de aplicación alguno de los límites o causa de inadmisión de las previstas en la normativa aplicable, como ocurre en los supuestos en los que no se puede proporcionar la información porque materialmente no se tiene o está elaborándose, como parece que ocurrió en este supuesto.

La Administración en su respuesta reconoce que la información solicitada no obraba al momento de la solicitud en su poder, y, por tanto, la negativa al acceso en aquel determinado momento hubiera estado justificada como causa de inadmisión del artículo 37 e): «se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos...»

Ahora bien, tal y como se establece en dicho artículo: «Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración».

Cierto es que, en este caso, se ha procedido a facilitar la información solicitada una vez que ha obrado en poder de la Administración, pero se ha realizado durante la tramitación de la reclamación, cuando lo adecuado hubiese sido hacerlo en el plazo de un mes desde que la Administración recibió la solicitud, tal y como establece el artículo 41.1 de la LFTN, facilitando respuesta expresa e indicando como causa de inadmisión que dicha información no estaba aún elaborada y el tiempo previsto para su incorporación al expediente en trámite. La Administración, por lo tanto, no ha respetado uno de los propósitos de la LFTN, que es que la ciudadanía obtenga la información requerida con la prontitud deseable o conozca la causa por la que se le deniega dicha información.

No obstante, ha quedado acreditado que finalmente se ha puesto a disposición de la reclamante la información solicitada.

Por tanto, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder en plazo a la información pública solicitada.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación presentada por XXXXXX, declarando el derecho de acceso a la información solicitada el 12 de abril de 2024, relativa a informes y consultas relativos a expedientes para la repotenciación de los parques eólicos «Serralta» y «San Gregorio» sitos en términos municipales de Cabanillas y Tudela.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disocia-

ción de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 28/2024

ACUERDO AR 33/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente a la Junta Electoral Provincial de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 12 de julio de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un correo electrónico de doña XXXXXX, en el que requiere la actuación del Consejo de Transparencia de Navarra ante la desestimación de la Junta Electoral Provincial de Navarra de su solicitud de acceso a todas las actas de las mesas electorales de Navarra con motivo de las últimas Elecciones al Parlamento Europeo. Mediante correo electrónico, el Consejo informó a la Sra. XXXXXX de que, sin perjuicio de que más adelante se le remitiría la correspondiente resolución de inadmisión a trámite por falta de competencia del Consejo para tramitar su reclamación, y con el fin de no demorar el plazo de que dispone para plantear la reclamación, se le anticipó que, en el caso de la Junta Electoral Provincial de Navarra, el órgano competente para conocer de la misma es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, indicándole, además, la forma y medios a través de los cuales podía presentar, en su caso, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, al Consejo de Transparencia de Navarra le corresponde conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública emanadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y/o del resto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Segundo. De acuerdo con el precepto transcrito en el apartado precedente, el Consejo de Transparencia Navarra carece de competencia para resolver la reclamación deducida frente a la Junta Electoral Provincial de Navarra, por no formar ésta, parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ni tampoco del resto de entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Foral de Navarra.

La competencia para resolver dicha reclamación correspondería al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano ante el que el reclamante puede plantear su reclamación si así lo estima conveniente.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Inadmitir a trámite la reclamación presentada por falta de competencia de este Consejo de Transparencia de Navarra.
- 2.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 29/2024

ACUERDO AR 34 BIS/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación R 29/2024 formulada frente al Ayuntamiento de Tudela y se deja sin efecto el Acuerdo AR 34/2024, de 9 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 15 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, concejal del Ayuntamiento de Tudela, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por la falta de respuesta a su solicitud de información que, en su calidad de concejal, había solicitado el 18 de junio de 2024 relativa al expediente de EDUCACIÓN (03310): 15/2024/ACAC.
- 2. El 29 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela para

que en el plazo máximo de 10 días hábiles remitiese el expediente administrativo y el informe y alegaciones que estimase oportuno.

3. El 7 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia por notificación electrónica el expediente administrativo y el informe correspondiente al objeto de la reclamación. En dicho informe el Ayuntamiento manifiesta al respecto de la solicitud pública de información presentada en 18 de junio de 2024:

«dicha petición, al no existir resolución motivada de alcaldía para su denegación transcurridos cinco días naturales desde su solicitud, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7/, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 9.3 y 9.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela se presume concedido, y por tanto no se entiende muy bien su solicitud a través del Consejo de Transparencia.

No obstante lo anterior, con fecha 5 de agosto de 2024 se ha puesto a disposición y remitido el expediente completo 15/2024/ACAC a don XXXXXX, mediante correo electrónico, el cual ha sido incluido en el expediente que se remite junto a la presente.»

4. El 26 de agosto de 2024 se recibe otra comunicación del Ayuntamiento de Tudela en la que señala que:

«En respuesta a la información solicitada por XXXXXX con fecha 18/06/2024 (nº registro 2024011366) a través de sede electrónica del Ayuntamiento de Tudela, les tenemos que comunicar que el mismo día 18-6-2024 ya fue enviada por parte del Ayuntamiento y que, a pesar de ello, al reiterar su petición el citado concejal a través del Consejo de Transparencia, se hizo una segunda puesta a disposición, como hemos informado en el correo de fecha 5 de agosto.

Les enviamos la documentación puesta a disposición del citado concejal el día 18-6-2024»

Por tanto, el Ayuntamiento señala que reiteró la puesta a disposición de la información una vez interpuesta la reclamación por parte del concejal.

5. El 9 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra adopta el Acuerdo AR

34/2024 indicando en el cuerpo del mismo que el Ayuntamiento de Tudela ha acreditado que puso a disposición del concejal la información solicitada el mismo día en el que éste formuló su petición, es decir, el 18 de junio de 2024, por tanto, en el plazo de cinco días naturales que establece la LBRL, procediendo, por tanto, la desestimación de la reclamación presentada.

6. El 16 de septiembre de 2024 se recibe en el Consejo de Transparencia un correo electrónico de don XXXXXX en el que señala que habiendo tenido conocimiento por notificación electrónica del AR 34/2024 que desestimaba su reclamación por considerar que el Ayuntamiento había acreditado la entrega en plazo de la documentación solicitada, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Tudela que le reconoció que en la puesta a disposición del expediente al concejal se había producido un error en el envío del fichero y no se había completado la acción de manera efectiva, siendo cierto que recibió el expediente una vez presentada la reclamación, el 5 de agosto de 2024, a través del correo electrónico.

7. El reclamante solicita se proceda a rectificar el AR 34/2024 una vez que ha quedado constatado que el Ayuntamiento de Tudela trasladó al Consejo de Transparencia una información errónea sobre la entrega de la documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para co-

nocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Pamplona.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el órgano competente para resolver «... facilitará la información pública solicitada... lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas, y en defecto de previsión: el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso y se notifique al solicitante, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver». Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

En el caso que nos ocupa, dada la condición del solicitante de cargo electo de una entidad local, es de aplicación el régimen específico de acceso a la información establecido en el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que señala que: «Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado».

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra.

Tercero. Ha quedado demostrado y, así lo ha reconocido el Ayuntamiento de Tudela en los correos electrónicos remitidos al solicitante que no se actuó con la diligencia debida y no se produjo la remisión de la información solicitada en el plazo previsto en la normativa que regula el acceso a la información por parte de los cargos electos.

La respuesta por parte del Ayuntamiento de Tudela a la solicitud se ha realizado, si bien por causa de un error en la puesta a disposición de la documentación, aproximadamente un mes y medio más tarde, una vez abierto el procedimiento de reclamación. Por tanto, se ha procedido a dar respuesta a la solicitud fuera de plazo, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, hacerlo en el plazo establecido de cinco días naturales desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud. El Ayuntamiento, por tanto, aún sin intención de incumplir el plazo, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Por ello, el Consejo de Transparencia debe dictar acuerdo estimatorio frente a la reclamación planteada, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a los cargos electos de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Dejar sin efecto el Acuerdo AR 34/2024, de 9 de septiembre, adoptado por el Consejo de Transparencia de Navarra ante la reclama-

ción R 29/2024 interpuesta frente al Ayuntamiento de Tudela.

2.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado, en plazo, la información que había solicitado el 18 de junio de 2024 relativa al expediente de EDUCACIÓN (03310):15/2024/ACAC.

3.º Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Tudela.

4.º Notificar este acuerdo don XXXXXX.

5.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 30/2024

ACUERDO AR 35/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 15 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado

por don XXXXXX, concejal del Ayuntamiento de Tudela, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado la información que, en su calidad de concejal, había solicitado el 18 de junio de 2024 relativa al expediente de JUVENTUD: 1/2024/INECON.

2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 2 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

- Que con fecha 18 de junio de 2024 y registro de entrada 2024011368 se recibió la solicitud de Don XXXXXX de acceso al expediente 01/2024/INECOM.
- Que ese mismo día a las 11:17 horas, y tal y como se puede ver en la actuación «FICHA DEL EXPEDIENTE», se puso a disposición el acceso al citado expediente vía electrónica, creyendo que todo se había hecho correctamente y que se había atendido la solicitud recibida por Don XXXXXX.
- Que al recibir con fecha 31 de julio de 2024 la reclamación por parte del Consejo de Transparencia de Navarra sobre el citado expediente y al comprobar la actuación de puesta a disposición se observa que ha habido un error en el sistema que impidió llevar a cabo dicha actuación correctamente.
- Que entendemos acreditada la buena fe viendo la inmediata puesta a disposición del expediente en lo que se

refiere al acceso a la misma no siendo conscientes en ese momento del error en dicha puesta a disposición. Error que lamentamos y que esperamos que puedan entender.

4. El 7 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra se dirigió nuevamente al Ayuntamiento de Tudela solicitando que, una vez corregido el error informático, remitiera acreditación suficiente del acceso efectivo por parte del reclamante al expediente y copia del oficio de remisión.

5. Con fecha de 7 de agosto de 2024, el Ayuntamiento de Tudela informa que, corregido el error, con fecha de 5 de agosto de 2024 se remitió el expediente al concejal solicitante. Adjunta copia del correo electrónico de remisión del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presentan contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Conforme al citado artículo 77 de la LRBRL y al artículo y 14.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el derecho de información de los miembros de las entidades locales aparece estrecha y directamente relacionado con «el desarrollo de su función», y muy especialmente, en los términos del artículo 22.2 a) de la propia LRBRL, con las funciones de «control y fiscalización de los órganos de gobierno».

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra. Conforme a este precepto, los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.

Finalmente, señalar que el artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Pues bien, como se ha reseñado, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado.

Tercero. Paralelamente a este bloque normativo de acceso a información por parte de

los representantes locales, se sitúa el derecho de acceso a la información por los ciudadanos, entre los que también se encuentran los concejales en su cualidad de ciudadanos además de concejales, con las condiciones sustantivas y procedimentales establecidas en la normativa sobre transparencia; en Navarra la LFTN. El Tribunal Supremo ha insistido en la idea de protección reforzada del derecho de acceso a la información de los cargos electos, precisamente por su vinculación con el artículo 23 de la CE. En su sentencia de 15 de junio de 2015 dijo al respecto que *«En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a disposición cualquier ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible.»* Y en base a ello, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha reconocido expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, cuando consideren insatisfecha su solicitud de información realizada en el ejercicio de sus funciones, a formular la reclamación que se regula en la legislación de transparencia (por todas, Sentencia dictada en casación n.º 1033/2022, de 10 de marzo de 2022, f. j. 4).

Por su parte, es preciso destacar que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y así como para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública.

Cuarto. El Ayuntamiento de Tudela, ha informado y acreditado que la petición de infor-

mación realizada por el concejal reclamante ha sido finalmente respondida el día 5 de agosto de 2024.

La respuesta por parte del Ayuntamiento de Tudela a la solicitud se ha realizado, por causa de un error informático, aproximadamente un mes y medio más tarde, una vez abierto el procedimiento de reclamación. Por tanto, se ha procedido a dar respuesta a la solicitud fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, hacerlo en el plazo establecido de cinco días naturales desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud. El Ayuntamiento, por tanto, aún sin intención de incumplir el plazo, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a los cargos electos de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 18 de junio de 2024 relativa al expediente de JUVENTUD: 1/2024/INECON.

2.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela y a don XXXXXX.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 31/2024

ACUERDO AR 36/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 17 de julio de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito de don XXXXXX mediante el que se interpone reclamación en materia de derecho de acceso a la información frente a la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 17 de abril de 2024, presentada ante el Ayuntamiento de Aoiz y relativa a la obtención de copias de exámenes y plantillas de respuestas de una convocatoria de Coordinador Cultural con perfil lingüístico para contratación temporal en la localidad de Aoiz y publicada en BON n 89, de fecha 20 de abril de 2021.

2. En fecha 29 de julio de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia se dio traslado oficio al Ayuntamiento de Aoiz a fin de que en el plazo máximo de diez días remitiese el expediente administrativo, informe y alegaciones que estimase oportuno a los efectos de resolverse la reclamación presentada.

3. Transcurrido el plazo establecido para la remisión del expediente y alegaciones, no se ha recibido en el Consejo de Transparencia por parte del Ayuntamiento de Aoiz ninguna documentación en respuesta a dicho requerimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, al Consejo de Transparencia de Navarra le corresponde conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública emanadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y/o del resto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Así pues, es competente para resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Aoiz.

Segundo. El reclamante, en su solicitud, instaba al Ayuntamiento a la entrega de las preguntas y plantilla de respuestas correctas de los exámenes realizados para la provisión en régimen temporal laboral Coordinador Cultural de nivel B con perfil lingüístico preceptivo de euskera, cuyas bases fueron publicadas en el BON n.º 89, de 20 de abril de 2021.

El artículo 30.1 de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, habilita para reclamar a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre,

ya sea en representación, a acceder, mediante solicitud previa, a la “información pública”».

Y el punto 2 del mismo artículo establece que «para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley foral, ni acreditar interés alguno»

El artículo 3 de la LFTN define la información pública como aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere la LFTN o que esté en poder de éstas.

La información solicitada por el reclamante tiene la consideración de información pública, pues versa sobre diversa documentación generada en el marco de una convocatoria de personal al servicio de una administración pública generada por la entidad local en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. El artículo 41 de la LFTN establece un plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente, para facilitar la información pública solicitada o para comunicar los motivos de la negativa a facilitarla.

La solicitud fue presentada el 7 de abril de 2014 y la fecha de entrada de la reclamación en el Consejo de Transparencia es el 17 de julio de 2024, por lo tanto, ampliamente superado el plazo para responder. Por tanto, se ha interpuesto establecido en el artículo 45.3 de la LFTN que establece que «la reclamación se interpondrá en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo»

Cuarto. No aprecia este Consejo que en el acceso a la información solicitada concorra ninguna de las limitaciones ni causas de inadmisión establecidas en los artículos 31 y 37 de la LFTN. Máxime cuando la documentación solicitada forma parte de un expediente de concurrencia competitiva que, como se ha pronunciado repetidamente este Consejo,

entre otros en los acuerdos AR 17/2018, AR 22/2020, AR 29/202 y AR 77/2021, se encuentra entre la información pública con mayor exigencia de transparencia.

Quinto. En este punto hay que tener presente que tal y como se ha indicado en los antecedentes, que el Consejo no ha recibido el expediente e informe solicitado al Ayuntamiento de Aoiz. Siendo esto así, se hace necesario recordar la importancia de disponer del informe y alegaciones procedentes de la Administración reclamada a fin de contar con argumentos de todas las partes y los mayores elementos de juicio para la resolución de la reclamación.

Tal y como establece el artículo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo «Las Administraciones Públicas de Navarra y demás organismos que se relacionan en el artículo 2.1, en las letras b) y c) del artículo 2.2 y en el artículo 3 de esta ley deberán facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones».

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz por no haber entregado la información solicitada el 17 de abril de 2024, relativa a preguntas y plantillas de respuestas correctas del examen para la provisión en régimen temporal laboral de Coordinador Cultural de nivel B con perfil lingüístico preceptivo de euskera.

2.º Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz para que en el plazo

máximo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante y remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de la documentación entregada en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 32/2024

ACUERDO AR 37/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 22 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayunta-

miento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 13 de junio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo del contrato de obras de mejora del césped del estadio Nelson Mandela de Tudela. Así mismo, el reclamante solicita que el Consejo de Transparencia de Navarra inste al Ayuntamiento al cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa en relación al expediente al que se refiere la reclamación.

2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 7 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«Habiendo recibido reclamación 32/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra relacionado con la reclamación en materia de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a la solicitud de Don XXXXXX, presentada el 13 de junio de 2024, relativa al acceso al expediente del contrato de obras de mejora del césped del Estadio Nelson Mandela de Tudela, indicar que:

Considerando lo establecido en el articulado de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con fecha 17 de julio de 2024 se dieron instrucciones a la Unidad Administrativa para que proporcione a Don XXXXXX el expediente solicitado, teniendo en cuenta la debida anonimización de los documentos, respecto a los datos de carácter personal protegidos por la Ley.

Así, la Unidad Administrativa de Deportes, en la medida que la carga de trabajo se lo permite, dadas

las fechas en las que nos encontramos, está preparando expediente completo para su entrega, en papel, dada la naturaleza del solicitante, ocultando de los documentos aquellos datos de carácter personal protegidos por la Ley.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

El informe se completa con la relación de los documentos conformantes del expediente desde la que cabe acceder a los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 13 de junio de 2024. No obstante, no consta que la respuesta al solicitante por parte del Ayun-

tamiento se haya realizado, si bien el 7 de agosto de 2024, casi dos meses después, una vez abierto el procedimiento de reclamación el Ayuntamiento traslada a este Consejo que ha dado orden para dar acceso a la información solicitada.

Cierto es que el Ayuntamiento ha accedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación. No obstante, no ha quedado acreditado que el acceso a la información se haya efectivamente producido, dado que en el informe remitido se indica que la unidad administrativa, en la medida que la carga de trabajo se lo permita, irá preparando la información y a fecha de este acuerdo, no se ha justificado que el acceso a la información se haya efectuado. Así, ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Tudela no ha facilitado la información solicitada dentro del plazo legalmente establecido para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación.

Tercero. Por último, si bien el Ayuntamiento de Tudela no ha trasladado ninguna consideración, el Consejo de Transparencia de Navarra ante la imposibilidad de acceder a la información derivada de las obligaciones contempladas en el artículo 23 de la LFTN, debe instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa en relación al contrato del que trae causa esta reclamación.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa delibera-

ción, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 13 de junio de 2024 relativa a una copia del expediente administrativo que concluyó con la firma de un contrato entre el Ayuntamiento de Tudela y el Club Ribera Navarra F.S. para la promoción de la ciudad durante la temporada 2023-2024.

2.º Instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa derivadas del contrato objeto de esta reclamación.

3.º Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Tudela para que en el plazo máximo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante y remita al Consejo de Transparencia de Navarra documento acreditativo de la entrega realizada en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.

4.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

5.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de

los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 33/2024

ACUERDO AR 38/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 22 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela ante la falta de respuesta a su solicitud, formulada el 13 de junio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo del contrato de obras en la plaza de toros en 2024.

2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 7 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«Habiendo recibido reclamación 33/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra relacionado

con la reclamación en materia de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a la solicitud de Don XXXXXX, presentada el 13 de junio de 2024, relativa al acceso al expediente del contrato de obras en la plaza de toros de 2024, indicar que:

Considerando lo establecido en el articulado de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con fecha 17 de julio de 2024 se dieron instrucciones a la Unidad Administrativa para que proporcione a Don XXXXXX el expediente solicitado, teniendo en cuenta la debida anonimización de los documentos, respecto a los datos de carácter personal protegidos por la Ley.

Así, la Unidad Administrativa de Festejos, en la medida que la carga de trabajo se lo permite, dadas las fechas en las que nos encontramos, está preparando expediente completo para su entrega, en papel, dada la naturaleza del solicitante, ocultando de los documentos aquellos datos de carácter personal protegidos por la Ley.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

El informe se completa con la relación de los documentos conformantes del expediente desde la que cabe acceder a los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano

competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 13 de junio de 2024. No obstante, no consta que la respuesta al solicitante por parte del Ayuntamiento se haya realizado, si bien el 7 de agosto de 2024, casi dos meses después, una vez abierto el procedimiento de reclamación el Ayuntamiento traslada a este Consejo que ha dado orden para dar acceso a la información solicitada.

Cierto es que el Ayuntamiento ha accedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación. No obstante, no ha quedado acreditado que el acceso a la información se haya efectivamente producido, dado que en el informe remitido se indica que la unidad administrativa, en la medida que la carga de trabajo se lo permita, irá preparando la información y a fecha de este acuerdo, no se ha justificado que el acceso a la información se haya efectuado. Así, ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Tudela no ha facilitado la información solicitada dentro del plazo legalmente establecido para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación.

Tercero. Por último, si bien el Ayuntamiento de Tudela no ha trasladado ninguna consideración, el Consejo de Transparencia de Navarra ha constatado la publicación de la adjudicación formalizada por el Ayuntamiento de Tudela en el Portal de Contratación de Navarra en la siguiente dirección:

<https://hacienda.navarra.es/sicportal/ctaDatosAdjudicacion.aspx?Cod=3058&Ticket=240524141527B05DE88D> no resultando necesario, por tanto, instar su publicación por encontrarse ya publicado.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 13 de junio de 2024 relativa a una copia del expediente administrativo que concluyó con la firma de un contrato entre el Ayuntamiento de Tudela y el Club Ribera Navarra F.S. para la promoción de la ciudad durante la temporada 2023-2024.
- 2.º Dar traslado de este Acuerdo al Ayuntamiento de Tudela para que en el plazo máximo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante y remita al Consejo de Transparencia de Navarra documento acreditativo de la entrega realizada en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.
- 3.º Notificar a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 34/2024

ACUERDO AR 39/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 22 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 13 de junio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo que concluyó con la firma de un contrato entre el Ayuntamiento de Tudela y el Club Ribera Navarra F.S. para la promoción de la ciudad durante la temporada 2023-2024.
2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, so-

licitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 8 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

A efectos de resolver la reclamación presentada se comunica que con fecha 8 de agosto de 2024 se ha firmado la resolución nº 2024024804 en la que se resuelve:

Primero.- Autorizar el acceso a la información solicitada y poner copia del expediente nº 8/2024/CONAD a disposición de D. XXXXXX.

Segundo.- Fijar el importe de la tasa en 20,78 euros y comunicar al interesado que la tasa debe ingresarse, en base a lo establecido en la referida ordenanza fiscal, en Tesorería Municipal, la cual extenderá un recibo que deberá ser entregado en la unidad administrativa gestora, momento en el cual se le hará entrega de la documentación solicitada.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, Tesorería e Intervención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 13 de junio de 2024. La respuesta por parte del Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado el 8 de agosto de 2024, casi dos meses después, una vez abierto el procedimiento de reclamación.

Cierto es que el Ayuntamiento ha accedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, y así se lo ha notificado al solicitante, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título jurídico habilitante.

Tercero. El Ayuntamiento de Tudela condiciona la entrega de copia del expediente al

ahora reclamante a que, en aplicación de la Ordenanza Fiscal n.º 26, abone una tasa de 20,78 euros en concepto de expedición y tramitación de documentos.

La LFTN establece lo siguiente respecto a la gratuidad en el acceso:

Artículo 44. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.

1. Serán gratuitos:

a) El acceso a la información a que se refiere el título II de esta ley foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.

b) El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.

c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes.

Para el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en la normativa aplicable de tasas y precios públicos.

Así pues, como regla general, el acceso a la información pública ha de ser gratuito. No se puede cobrar tasas por el ejercicio del derecho de acceso, aunque sí por la obtención de copias en papel o la transposición a formatos diferentes.

Por lo que respecta a la materialización del acceso, el artículo 34.1.c) de la LFTN dispone que la solicitud que se presente deberá permitir tener constancia de la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada. En el caso que nos ocupa no se indica en la solicitud una preferencia en la modalidad del acceso; la solicitud se limita a pedir acceso a una copia del expediente. Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, relativo a la formalización de acceso, dispone que «El acceso a la informa-

ción se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.» Es decir, con carácter general, y salvo expresa solicitud en contrario, el acceso se debe realizar por vía electrónica. En el presente caso, todo el expediente del contrato está en formato electrónico. No existe, por tanto, impedimento alguno para que se facilite al solicitante el acceso a una copia del expediente en formato electrónico. Entonces, conforme al transcrito artículo 44.1.c) el acceso será gratuito.

Cuarto. Por último, si bien el Ayuntamiento de Tudela no ha trasladado ninguna consideración, el Consejo de Transparencia de Navarra, ante la imposibilidad de acceder a la información derivada de las obligaciones contempladas en el artículo 23 de la LFTN, debe instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa en relación al contrato del que trae causa esta reclamación.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 13 de junio de 2024 relativa a una copia del expediente administrativo que concluyó con la firma de un contrato entre el Ayuntamiento de Tudela y el Club Ribera Navarra F.S. para la promoción de la ciudad durante la temporada 2023-2024.

2.º Instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de las obligaciones de publi-

dad activa derivadas del contrato objeto de esta reclamación.

3.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela y a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 35/2024

ACUERDO AR 40/2024, de 9 de septiembre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Los Arcos.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 22 de julio de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito de doña XXXXXX, actuando en nombre y representación de doña YYYYYY, formulando una reclamación en relación con el expediente disciplinario iniciado por Resolución NN/AAAA a Dña. YYYYYY, que terminó con acuerdo

de separación del servicio. En la reclamación expone los siguientes hechos:

1.- En fecha 7 de mayo de 2024, en nombre de YYYYYY, solicité copia del expediente disciplinario que el Ayuntamiento de Los Arcos le había instruido y terminado con la imposición de la sanción de separación del servicio por acuerdo del Pleno de D de N de A. Se acompaña como documentos 1: la petición del expediente, el registro de entrada y la autorización de poder actuar en su nombre, firmada por la interesada.

2.- En fecha 20 de mayo se me requirió para subsanar la representación. Doc. 2.

3.- En fecha 21 de mayo, aporté escrito subsanando el requerimiento. Docs.3.

4.- En fecha 28 de mayo 2024, se me notificó la Resolución de la Alcaldía 211 por la que se procedía al archivo del expediente por no haber acreditado la representación.

5.- En fecha 29 de mayo, YYYYYY se personó en el Ayuntamiento y completó instancia, de su puño y letra, solicitando copia de su expediente disciplinario y que se le remitiera por correo electrónico a la dirección XXXXXX@gmail.com, así como confirió poder apud acta a favor de XXXXXX, para llevar a cabo las actuaciones pertinentes en relación con dicho expediente. En los documentos 5 y 6 constan las instancias resumidas que transcribió la encargada del registro del Ayuntamiento de las instancias manuales de YYYYYY, las cuales deberían adjuntarse al expediente que se solicita para comprobar la extensión de lo solicitado.

6.- A fecha de hoy no se ha recibido todavía el expediente solicitado y ha transcurrido más de un mes del plazo que establece la Ley Foral de Transparencia 2/2018 de 17 de mayo para resolver.

2. El 30 de julio de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Los Arcos, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 9 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por

correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente:

Visto el requerimiento efectuado con fecha por 30 de Julio de 2024 por el Consejo de Transparencia con número de referencia 35/2024

ANTECEDENTES

– PREVIO.- El expediente disciplinario solicitado por el Consejo de Transparencia de Navarra ha sido el tramitado contra Doña YYYYYY, en el que en su condición de interesada/expedientada, ha tenido en todo momento acceso al mismo durante su tramitación, así como obtener copia del mismo en cualquier momento de dicha tramitación, y ha realizado cuantas alegaciones ha entendido que convenían a su derecho, así como a la interposición de cuantos recursos hubiera entendido contra el mismo.

– PRIMERO.- La resolución final de dicho expediente fue notificada a Doña YYYYYY con fecha 17 de noviembre de 2023, habiendo transcurrido el plazo de interposición de los recursos que procedían contra la misma, y habiendo devenido firme con fecha 17 de enero de 2024, al no haber sido interpuesto ningún recurso contra la misma.

– SEGUNDO.- Por la especial naturaleza de los hechos contenidos en dicho expediente administrativo los mismos, en relación a la posible responsabilidad penal que pudieran llevar aparejada, se encuentran en fase de investigación ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Estella, diligencias previas NNN/AAAA

– TERCERO.- Con fecha 07 de mayo de 2024 Doña YYYYYY presentó reclamación contra el Ayuntamiento de Los Arcos ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) denunciando cuatro infracciones graves y exigiendo la responsabilidad disciplinaria de los responsables por vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante, siendo inadmitida la misma por la AEPD tal como consta en la notificación de fecha de 23 de mayo de 2024 que se acompaña al presente escrito.

– CUARTO.- Tras la inadmisión con fecha 29 de mayo de 2024 por parte de la AEPD, Doña YYYYYY, presenta la solicitud objeto del presente requerimien-

to, y que se encuentra en fase de Resolución por parte de este Ayuntamiento

– QUINTO.- Entendemos que estamos ante una petición abusiva, tal como señala la Resolución 181/2018 en su Fundamento Jurídico Cuarto, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que señala lo siguiente: «Se considerará abusiva:

1. Cuando pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia.

2. Cuando de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión del obligado a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tiene encomendado, todo basado en indicadores objetivos.

3. Suponga un riesgo para los derechos de terceros.

4. Sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe.»

A su vez, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016), ha interpretado esta causa concreta de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido: «Este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud podría entenderse como abusiva si el reclamante la repite en el tiempo sin verdaderas posibilidades de prosperar, debido a que conoce de antemano el sentido de la Resolución que la Administración va a tomar. También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder del Reclamante.

Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1.º La solicitud se puede calificar como manifiestamente repetitiva.

2.º La solicitud persigue claramente causar un perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige.

3.º Existe desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos necesarios para obtenerla».

– SEXTO.- Entendemos que estamos ante una petición abusiva y repetitiva, puesto que estamos ante un expediente ya concluso y firme, al que tuvo acceso y conocimiento en todo momento, y que la documentación del mismo también forma parte del procedimiento judicial seguido contra la misma anteriormente referenciado.

– SEPTIMO.- Por todo esto, puesto que a la documentación que forma el expediente administrativo ha tenido acceso en todo momento la solicitante, primero durante la tramitación del mismo, y en segundo lugar en el procedimiento judicial referenciado, solicitando el acceso a un expediente al que ya ha tenido acceso en todo momento tal como consta en el mismo y acreditan las alegaciones realizadas por la solicitante en el mismo, y por lo tanto queda acreditado el abuso de derecho y mala fe que se pretende con la presente solicitud, no amparada por lo tanto por el espíritu y objeto de la legislación sobre transparencia.

– OCTAVO.- Dicho todo esto, aunque este Ayuntamiento entiende que procede la inadmisión de la reclamación interpuesta por Doña YYYYYY, se informa al Consejo de Transparencia de Navarra que se va a proceder al acceso solicitado por Doña YYYYYY, intentando que esto suponga la menor alteración posible del buen funcionamiento de este Ayuntamiento.

Por lo expuesto,

RESUELVO

PRIMERO.- Comunicar la presente resolución al Consejo de Transparencia de Navarra.

SEGUNDO.- Conforme a la disponibilidad de los empleados municipales y la agenda municipal proceder a preparar una copia completa del expediente en formato digital solicitado para su remisión por vía te-

lemática a Doña YYYYYY, informándole que debido al volumen del expediente y por tanto del previsible peso en formato digital se habilitará el cauce específico para facilitarle dicha copia digital.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Los Arcos.

Segundo. La LFTN tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que todas las personas tienen a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española (art. 1).

El artículo 30.1 de la LFTN hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada».

Tercero. Sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Los Arcos, a la vista de esta reclamación, haya decidido facilitar a la interesada solicitante una copia íntegra del expediente disciplinario, este Consejo considera pertinente dar respuesta al planteamiento que hace el Ayuntamiento en su informe de alegaciones de que procedería la inadmisión de la reclamación, ya que entiende que procedía inadmitir la solicitud de acceso formulada por la ahora re-

clamante por abusiva y repetitiva, puesto que el expediente disciplinario estaba concluso y firme y la expedientada ya tuvo posibilidad de acceso y de conocimiento en todo momento de todos los contenidos del expediente, lo que, a juicio del Ayuntamiento, acredita el abuso de derecho y mala fe en la formulación de la solicitud de acceso al expediente disciplinario, solicitud no amparada por el espíritu y objeto de la legislación sobre transparencia.

El acceso a la información contenida en un expediente disciplinario en curso por parte del presunto responsable de la falta disciplinaria se rige conforme a los derechos reconocidos específicamente a los interesados en el procedimiento disciplinario. Por el contrario, cuando el expediente disciplinario está concluido, el acceso por el interesado a la información contenida en el mismo se rige por la legislación de transparencia. En el presente caso, al estar el expediente disciplinario concluido y ser firme, el acceso se rige por la LFTN. Pues bien, la razón alegada por el Ayuntamiento de Los Arcos encaja en el supuesto de inadmisión contemplado en la letra d) del artículo 37 de la LFTN, en el que se establece que procede la inadmisión de *«las solicitudes que se consideren abusivas, por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho.»*

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha analizado estos conceptos con motivo de su Criterio Interpretativo 3/2016. El abuso se produce, según entiende, bien por sobrepasar manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho, bien por utilizarse de un modo anormal contrario a la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos, bien por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Por ello, rechaza cualquier interpretación del derecho de acceso a la información pública que implique un ejercicio excesivo e indis-

criminado del mismo, ya que afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. En diversas resoluciones en las que ha analizado la referida causa de inadmisión, ha dicho que «el concepto de solicitud de información abusiva constituye un concepto jurídico indeterminado que ha de ser resuelto con criterios de sentido común en relación con el contexto en que se sitúa» (R258/2015), «y con la finalidad de la norma cual es proporcionar una mayor transparencia a la actividad desarrollada por los órganos públicos» (R 63/2015), y que esta causa de inadmisión siempre «debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, de manera que la inadmisión de solicitudes de información por ser excesivamente voluminosas o complejas es una posibilidad excepcional y recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que supone atender a la petición en cuestión.» (R 549/2018). También ha dicho que puede tenerse por abusiva en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil esto es: «Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho.»

En definitiva, una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública (R 493/2023, de 28 de diciembre, del CTCyL).

El Consejo de Transparencia de Navarra, dicho en términos estrictamente jurídicos, no considera que en este caso la solicitud de acceso al expediente disciplinario presente características de abusiva, esto es, sea mani-

fiestamente irrazonable, repetitiva, o conlleve un desmedido abuso de derecho. En efecto, dar respuesta positiva a la solicitud no supone una desmesurada carga de trabajo para el Ayuntamiento; la solicitud no coincide con otra u otras solicitudes presentadas anteriormente por la misma solicitante, a través de las que ya se hubiera facilitado la información; el hecho de conocer la información por haber podido acceder a ella durante la tramitación del procedimiento (el expediente disciplinario) no es un obstáculo insalvable para ejercer por primera vez el derecho de acceso a la documentación de un expediente finalizado. Sobre esta última cuestión, la STS 66/2021, de 25 de enero, admite sin reservas que, una vez terminado el procedimiento, quienes fueran interesados en el mismo, pueden plantear una solicitud de acceso al expediente completo de ese procedimiento finalizado con amparo y en aplicación de la Ley básica estatal de Transparencia. Recuérdese, por otra parte, que el ejercicio del derecho de acceso a información no requiere motivación, esto es, no exige que se exponga el por qué y para qué de la solicitud. Por todo ello, a criterio de este Consejo, no cabe tildar esa primera solicitud en lo objetivo de exceso en el ejercicio del derecho, y en lo subjetivo no cabe apreciar una evidente ausencia de finalidad seria y legítima.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso se notifique al solicitante, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Por su parte, el número 4 de este mismo artículo 41 dispone que, transcurrido el plazo

máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

La ahora reclamante presentó el 29 de mayo de 2024 la solicitud de información. Transcurrido el plazo de un mes, el Ayuntamiento de Los Arcos no había notificado resolución alguna respecto de esa solicitud de información. Es más, en la fecha en que se interpuso la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra (22 de julio de 2024), casi dos meses más tarde, el Ayuntamiento continuaba sin haber respondido a la solicitante.

Cierto es que el Ayuntamiento ha decidido finalmente facilitar el expediente disciplinario a la reclamante. Pero lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso al expediente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud, o haber dictado en ese plazo resolución motivada de inadmisión. El Ayuntamiento de Los Arcos, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga respuesta expresa con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste a todo ciudadano o ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título jurídico habilitante.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX, actuando en nombre y representación de doña YYYYYY, frente al Ayuntamiento de Los Arcos en relación con el acceso a un expediente disciplinario.
- 2.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Los Arcos y a doña XXXXXX
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 37/2024

ACUERDO AR 41/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. Con fecha 8 de agosto de 2024 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transpa-

- rencia firmado por don XXXXXX por el que se interpone reclamación en materia de acceso a la información pública frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente, fundamentada en la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 23 de abril de 2024 relativa a acceso a información ambiental sobre las actividades de la empresa HTN-Valle de Odieta en término municipal de Caparroso.
2. Con fecha 12 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, trasladó al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.
3. Con fecha 16 de agosto de 2024 se recibió del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, respuesta al requerimiento de fecha 12 de agosto de 2024. En la contestación se informa que:
- «Se ha recibido por parte del Consejo de Transparencia de Navarra la petición de expediente e informe en relación con una reclamación en materia de derecho de acceso ante la falta de respuesta de este Departamento a una solicitud presentada por don XXXXXX, presentada el 23 de abril de 2024 relativa a acceso a información ambiental sobre las actividades de la empresa HTN-Valle de Odieta en el término municipal de Caparroso.
- Procede informar por presentada la solicitud don XXXXXX, el 23 de abril de 2024 se procede a la apertura del expediente 0003-ACIA-2024-000050 por parte de la Sección de Estadística e Información Rural y Ambiental, unidad administrativa con las funciones asignadas respecto a las peticiones de información ambiental. Remitida la solicitud de información al Servicio de Economía Circular e Innovación con fecha 23 de mayo de 2024 se emite informe técnico de respuesta a la petición de información ambiental.

Con fecha 22 de mayo de 2024 se presenta escrito por la empresa HTN-Valle de Odieta en el que dice que se la ha trasladado la solicitud en el procedimiento de acceso a información ambiental y suplica:

- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo; tenga por formuladas las anteriores manifestaciones fundadas en derecho; y, previos los trámites,
- ACUERDE:
- “1.- Aceptar la expresa negativa que Administración facilite información alguna sobre mis representadas, y, mucho menos aún, sobre datos de carácter personal de terceros protegidos por la ley.
- 2.- Rechazar la petición de información de este tercero por ser contraria a derecho; por carecer de interés; por carecer de competencia y causa; y, finalmente, por tener como objetivo causar daños efectivos a la imagen, el honor y la intimidad comercial y pública de estas empresas”.

- En vista de la solicitud presentada por HTN-Valle de Odieta se emite informe jurídico por esta Secretaría General Técnica en la que se concluye que no cabe duda que la información referida a los factores que pueden influir el medio ambiente y que de hecho son los que condicionan el ejercicio de una actividad sometida a Autorización Ambiental Integrada tiene la consideración de información ambiental, y que no tienen la consideración de confidenciales y en consecuencia, se concluye que se ha de acceder a prestar la información ambiental solicitada, sin que haya de encontrar amparo la oposición manifestada por HTN-Valle de Odieta.
- De acuerdo a lo anterior, se ha remitido con fecha 13 de agosto de 2024 la información solicitada a don XXXXXX y A HTN-Valle de Odieta se ha remitido asimismo, el informe jurídico emitido así como una copia de la documentación enviada al solicitante».
- Acompaña al informe una copia del expediente.
- Se remite documento acreditativo de la remisión de la información al ahora reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Primero. La reclamación presentada trae causa de la falta de respuesta a la petición de información ambiental presentada el 23 de abril de 2024 que refería:
- «solicito la información siguiente sobre las actividades de la empresa Valle de Odieta-HTN situada en el término municipal de Caparroso:
- 1- Cantidades de purines y otros residuos gestionados por la planta en el año 2023. Se solicita que los residuos vengán descritos brevemente y acompañados de los códigos LER asociados así como diferenciar los residuos procedentes de otras comunidades de fuera de Navarra.
- 2- Información sobre las cantidades anuales, composición analítica (incluyendo N.P. y metales pesados) de los distintos lotes de los diferentes productos resultantes, estiércoles y digestatos de la planta durante el año 2023.
- 3- Identificación del código de parcelas, cultivos, producto aplicado, forma de aplicación y dosis de dicho producto durante el año 2023.
- 4- Información sobre caracterizaciones de suelos receptores de los residuos, resultados de los análisis de los mismos en las parcelas representativas de las distintas opciones de cultivo (secano/regadío, especie, momento de aplicación, zona agronómica) incluyendo metales pesados.
- 5- Consumo de agua. Medición del contador general
- 6- Energía eléctrica producida por el biogás
- Ruego que la información solicitada se me envíe por medio de un CD que retiraría personalmente o por correo electrónico a la dirección del epígrafe.»
- Información solicitada que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cabe calificar como información ambiental ya que entiende por tal: «cualquier información que pueda tener alguna relevancia, aunque sea indirecta, sobre el estado de los elementos que conforman el medio ambiente, so-

bre los factores y medidas que inciden en dichos elementos y en su protección y sobre las condiciones de la vida humana que pueden verse afectadas si dichos elementos o factores se ven alterados».

Segundo. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente obliga a la Administración a difundir información sobre el medioambiente y reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la misma, con la finalidad última de garantizar que disponen de los datos necesarios para participar en la toma de decisiones o, incluso, impugnarlas ante los tribunales. Todo ello en aras de una administración más transparente, justa, participativa y democrática.

Tercero. La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su apartado primero determina que *«El acceso a la información medioambiental..., se regirá por lo dispuesto en esta ley foral, salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca con rango de ley limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal».*

Atribuyendo, en el apartado segundo de esta Disposición Adicional Séptima, competencia al Consejo de Transparencia de Navarra, para el conocimiento de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública, en forma general y cualquiera que sea la normativa aplicable a las mismas, exceptuando de tal conocimiento tan solo aquellas resoluciones que en materia de acceso a la información pública sean dictadas por el Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos de Navarra, el Consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo de Navarra.

Cuarto. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pú-

blica y buen gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier persona «a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, y sin más limitaciones que las contempladas en esta ley»

De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar tan siquiera la propia Ley Foral de Transparencia ni tampoco acreditar interés alguno.

En similares términos el artículo 3.1.a de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, determina que el peticionario de información tiene el derecho a no tener que declarar un interés determinado para acceder a la información ambiental.

Quinto. El artículo 10.2 c) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en relación con el plazo máximo para atender las solicitudes, determina que:

«La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:

1º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.

2º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulte

imposible cumplir el plazo antes indicado. Este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican».

La solicitud de información se presentó el 23 de abril de 2024 y, si bien se dio traslado de la solicitud a la empresa afectada para que manifestara lo que considerara oportuno a su derecho suspendiéndose el plazo para resolver durante diez días, lo cierto es que el solicitante no obtuvo respuesta a su solicitud hasta el 13 de agosto, una vez presentada la reclamación y agotado ampliamente el plazo para resolver la solicitud de acceso a la información ambiental.

Ha quedado acreditado que la unidad competente ha dado acceso a la información solicitada el día 13 de agosto de 2024, por tanto, fuera de plazo, y durante la tramitación de la reclamación interpuesta, cuando lo apropiado hubiera sido, facilitarla en el plazo establecido en la regulación específica de la materia, en este caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 c) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por tanto, no se ha respetado uno de los propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Sexto. Cabe destacar el adecuado juicio efectuado por la Administración actuante en relación a las alegaciones presentadas por la empresa afectada que se oponía a la difusión de la información solicitada argumentando que se procedería a la violación del derecho a la intimidad de las personas jurídicas y ser una información amparada por las Leyes 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, y 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia y que no guardan relación con el interés general ambiental a la preten-

dida confidencialidad. Así cabe destacar que, conforme a lo establecido en la normativa ambiental, si bien se reconoce a los titulares de las instalaciones y de los productos objeto de autorización la posibilidad de que determinen la información que, a su juicio, es confidencial, el artículo 8 del Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, de aprobación del Reglamento de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, Reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, que regula la confidencialidad de datos contenidos en las solicitudes de autorizaciones ambientales, evaluación de afecciones ambientales y licencia de actividad clasificada u obrantes en poder de la Administración, excluye expresamente de tal condición a la información solicitada, ya que, en su punto 3 establece que: «en ningún caso tendrán carácter confidencial los datos relativos a la ubicación y a los potenciales impactos ambientales del proyecto o instalación y, en concreto, los relativos a consumos de agua, energía y combustibles, producción de residuos, emisiones a la atmósfera y aguas residuales».

En este sentido, el artículo 13.5 de la Ley 27/2006 expresamente determina que las autoridades públicas no podrán en ningún caso denegar una solicitud de información relativa a emisiones en el medio ambiente por los motivos previstos en el apartado 2, letras a) «confidencialidad autoridades públicas», d) «confidencialidad industrial o intelectual», f) «confidencialidad», g) «protección de un tercero» y h) «protección del medio ambiente».

Por tanto, procede concluir que no concurre causa alguna que limite el acceso a la información medioambiental solicitada.

Si bien el reclamante ya ha accedido a la información solicitada, éste Consejo de Transparencia de Navarra debe dictar acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder

en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, fundamentada en la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 23 de abril de 2024 y relativa a acceso a información ambiental sobre las actividades de la empresa HTN-Valle de Odieta en término municipal de Caparroso.
- 2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX
- 3.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 38/2024

ACUERDO AR 42/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 9 de agosto de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 8 de julio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo relativo a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tudela y la Fundación Ilundáin, aprobado en sesión del 21 de junio de 2024, convenio que tiene por objeto el desarrollo de dos escuelas taller, ET Climatización y Fotovoltaica II y ET Hostelería III Tudela y un taller de formación y empleo en jardinería.
- 2. El 12 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
- 3. El 29 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«A efectos de resolver la reclamación presentada se comunica que con fecha 20 de agosto de 2024 se ha firmado la resolución nº 2653 en la que se resuelve:
1.- Autorizar el acceso a la información solicitada y poner copia del expediente nº 5/2024/CONEM a disposición de D. XXXXXX.

2.- Fijar el importe de la tasa en 51,84 euros y comunicar al interesado que la tasa debe ingresarse, en base a lo establecido en la referida ordenanza fiscal, en Tesorería Municipal, la cual extenderá un recibo que deberá ser entregado en la unidad administrativa gestora, momento en el cual se le hará entrega de la documentación solicitada.

Se remite dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la reclamación, este escrito junto con el expediente administrativo “5/2024/CONEM Convenio Fundación Ilundain para E.T Climatización y Fotovoltaica, E.T. Hostelería y Taller de Formación y Empleo en Jardinería”, a la dirección electrónica consejodetransparencia@navarra.es del Consejo de Transparencia de Navarra.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 8 de julio de 2024. La respuesta por parte del Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado el 29 de agosto de 2024, transcurrido, por tanto, el plazo de un mes para dictar y notificar la resolución y una vez abierto el procedimiento de reclamación.

Cierto es que el Ayuntamiento ha acordado facilitar la información solicitada si bien fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, y así se lo ha notificado al solicitante, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

No obstante, este Consejo no tiene constancia de que el acceso a la información solicitada se haya efectivamente materializado.

Tercero. El Ayuntamiento de Tudela condiciona la entrega de copia del expediente al ahora reclamante a que, en aplicación de la Ordenanza Fiscal n.º 26, abone una tasa de 51,84 euros en concepto de expedición y tramitación de documentos.

La LFTN establece lo siguiente respecto a la gratuidad en el acceso:

Artículo 44. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.

- 1. Serán gratuitos:
 - a) El acceso a la información a que se refiere el título II de esta ley foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.
 - b) El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.
 - c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes.

Para el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en la normativa aplicable de tasas y precios públicos.

Así pues, como regla general, el acceso a la información pública ha de ser gratuito. No se puede cobrar tasas por el ejercicio del derecho de acceso, aunque sí por la obtención de copias en papel o la transposición a formatos diferentes.

Por lo que respecta a la materialización del acceso, el artículo 34.1.c) de la LFTN dispone que la solicitud que se presente deberá permitir tener constancia de la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada. En el caso que nos ocupa no se indica en la solicitud una preferencia en la modalidad del acceso; la solicitud se limita a pedir acceso a una copia del expediente. Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, relativo a la formalización de acceso, dispone que «El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.» Es decir, con carácter general, y salvo expresa solicitud en contrario, el acceso se debe realizar por vía electrónica. En el presente caso, todo el expediente del contrato está en formato electrónico. No existe, por tanto, impedimento alguno para que se facilite al solicitante el acceso a una copia del expediente en formato electrónico. Entonces, conforme al transcrito artículo 44.1.c) el acceso será gratuito.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con

lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 8 de julio de 2024 relativa a una copia del expediente relativo a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tudela y la Fundación Ilundáin, aprobado en sesión del 21 de junio de 2024.

2.º Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela para que en el plazo máximo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante y remita al Consejo de Transparencia de Navarra documento acreditativo de la entrega realizada en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 39/2024

ACUERDO AR 43/2024, de 9 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 9 de agosto de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 8 de julio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente administrativo por el que se dan por cumplidas las condiciones impuestas a UVE, S.A. en los acuerdos de 20 de octubre de 1967 y 30 de octubre de 1986 sobre cesión gratuita de terrenos y venta de terrenos sitos en polígono industrial municipal.

2. El 12 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 29 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«A efectos de resolver la reclamación presentada se comunica que con fecha 20 de agosto de 2024 se ha firmado la resolución nº 2650 en la que se resuelve:

1.- Autorizar el acceso a la información solicitada y poner copia del expediente nº 1/2024/GEPII a disposición de D. XXXXXX.

2.- Fijar el importe de la tasa en 46,48 euros y comunicar al interesado que la tasa debe ingresarse, en

base a lo establecido en la referida ordenanza fiscal, en Tesorería Municipal, la cual extenderá un recibo que deberá ser entregado en la unidad administrativa gestora, momento en el cual se le hará entrega de la documentación solicitada.

Se remite dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la reclamación, este escrito junto con el expediente administrativo “1/2024/GEPII Comunicación registro propiedad de Tudela eliminación de cargas y afecciones sobre fincas, según acuerdo municipal”, a la dirección electrónica consejodetransparencia@navarra.es del Consejo de Transparencia de Navarra.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 8 de julio de 2024. La respuesta por parte del Ayun-

tamiento a esta solicitud se ha realizado el 29 de agosto de 2024, transcurrido, por tanto, el plazo de un mes para dictar y notificar la resolución y una vez abierto el procedimiento de reclamación.

Cierto es que el Ayuntamiento ha acordado facilitar la información solicitada, si bien fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, y así se lo ha notificado al solicitante, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

No obstante, este Consejo no tiene constancia de que el acceso a la información solicitada se haya efectivamente materializado.

Tercero. El Ayuntamiento de Tudela condiciona la entrega de copia del expediente al ahora reclamante a que, en aplicación de la Ordenanza Fiscal n.º 26, abone una tasa de 46,48 euros en concepto de expedición y tramitación de documentos.

La LFTN establece lo siguiente respecto a la gratuidad en el acceso:

Artículo 44. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.

1. Serán gratuitos:

a) El acceso a la información a que se refiere el título II de esta ley foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.

b) El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.

c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes.

Para el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en la normativa aplicable de tasas y precios públicos.

Así pues, como regla general, el acceso a la información pública ha de ser gratuito. No se puede cobrar tasas por el ejercicio del derecho de acceso, aunque sí por la obtención de copias en papel o la transposición a formatos diferentes.

Por lo que respecta a la materialización del acceso, el artículo 34.1.c) de la LFTN dispone que la solicitud que se presente deberá permitir tener constancia de la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada. En el caso que nos ocupa no se indica en la solicitud una preferencia en la modalidad del acceso; la solicitud se limita a pedir acceso a una copia del expediente. Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, relativo a la formalización de acceso, dispone que *«El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.»* Es decir, con carácter general, y salvo expresa solicitud en contrario, el acceso se debe realizar por vía electrónica. En el presente caso, todo el expediente del contrato está en formato electrónico. No existe, por tanto, impedimento alguno para que se facilite al solicitante el acceso a una copia del expediente en formato electrónico. Entonces, conforme al transcrito artículo 44.1.c) el acceso será gratuito.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 8 de julio de 2024 relativa a una copia del expediente por el que se dan por cumplidas las condiciones impuestas a UVE, S.A. en los acuerdos de 20 de octubre de 1967 y 30 de octubre de 1986 sobre cesión gratuita de terrenos y venta de terrenos sitios en polígono industrial municipal.

2.º Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela para que en el plazo máximo de diez días hábiles proceda a facilitar la información al reclamante y remita al Consejo de Transparencia de Navarra documento acreditativo de la entrega realizada en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 41/2024

ACUERDO AR 44/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 11 de agosto de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito de don XXXXXX manifestando la falta de transparencia del Ayuntamiento de Piedramillera, por la falta de respuesta a su petición de licencia de obras así como por el aviso que aparece publicado en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento relativo al cierre de las oficinas de la secretaria del Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN, en adelante), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

Del escrito y documentos gráficos presentados por el Sr XXXXXX se deduce que no se plantea ninguna reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública porque no ha habido solicitud previa de acceso a información pública. Del escrito presentado se deduce, más bien, el malestar

del Sr XXXXXX por la falta de respuesta del Ayuntamiento a una solicitud de licencia de obras así como la formulación de una queja por la falta de justificación, según se deduce del escrito, de las causas que motivan el cierre de las oficinas de secretaria. Actuaciones –tramitación de una licencia de obras y la queja por la publicación de avisos en el Tablón de anuncios– que no forman que exceden del marco de la transparencia, del acceso a la información pública y del ámbito competencial propio del Consejo de Transparencia de Navarra.

A la vista de todo ello, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra procede la inadmisión de la reclamación presentada.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Inadmitir la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera,
- 2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 3.º Señalar que, contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de

los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 36/2024

ACUERDO AR 45/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 1 de agosto de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 27 de junio de 2024, relativa a la obtención de una copia del expediente de contratación de las obras para la creación de un aula IkasNova en el colegio público Huertas Mayores y adjudicada a Construcciones Gado.
- 2. El 2 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Tudela, se reitera la petición, por correo electrónico, el 3 de septiembre de 2024.
- 3. El 12 de agosto de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo completo e informe correspondiente al asunto objeto de la recla-

mación. El informe de del Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«En relación con la reclamación 36/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra relacionado con la reclamación en materia de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a la solicitud de Don XXXXXX, presentada el 27 de junio de 2024, relativa a la expedición de copia del expediente administrativo de creación de Aula Ikasnova en el Colegio Público Huertas Mayores, indicar que:

Se ha notificado al interesado Resolución de alcaldía número 2913, de 5 de septiembre de 2024, mediante la cual se pone a disposición de Don XXXXXX el expediente solicitado.

Se anexa a la presente, el expediente completo que incluye; la resolución número 2913 (elemento 0010) y la notificación realizada al interesado (elemento 0012).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade

que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 27 de junio de 2024, y la reclamación al Consejo de Transparencia de Navarra es del 1 de agosto, transcurrido por tanto el plazo máximo de un mes establecido en la LFTN.

El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Tercero. Ante la falta de resolución en plazo de la solicitud procede recordar al Ayuntamiento de Tudela que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 de la LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que se enumera la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos.

Cuarto. Ciertamente es que el Ayuntamiento ha accedido a facilitar la información solicitada fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, y así se lo ha notificado al solicitante, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la información existente en el plazo es-

tablecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Tudela, por tanto, no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Por ello, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título jurídico habilitante.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 27 de junio de 2024 relativa a una copia del expediente de obtención de una copia del expediente de contratación de las obras para la creación de un aula IkasNova en el colegio público Huer-tas Mayores y adjudicada a Construcciones Gado.
- 2.º Instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa derivadas del contrato objeto de esta reclamación.
- 3.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela y a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 40/2024

ACUERDO AR 46/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 9 de agosto de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber atendido su solicitud, formulada el 8 de julio de 2024, relativa a la obtención de copia del expediente de contratación de suministro, colocación y limpieza de los baños portátiles a colocar en la vía pública durante las fiestas locales, y adjudicado a Alquiabat, S.L.
- 2. El 12 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en el plazo máximo de diez días

hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 25 de septiembre de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, el expediente administrativo e informe correspondiente al asunto objeto de la reclamación. En el informe el Ayuntamiento de Tudela manifiesta lo siguiente:

«Habiendo recibido reclamación 40/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra relacionado con la reclamación en materia de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a la solicitud de Don XXXXXX, presentada el 8 de julio de 2024, relativa al acceso al expediente del contrato de suministro, colocación y limpieza de baños portátiles durante las fiestas, indicar que:

Considerando lo establecido en el articulado de la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con fecha 17 de julio de 2024 se dieron instrucciones a la Unidad Administrativa para que proporcionara a Don XXXXXX el expediente solicitado, teniendo en cuenta la debida anonimización de los documentos, respecto a los datos de carácter personal protegidos por la Ley.

Así, la Unidad Administrativa de festejos, preparó el expediente completo en papel y anonimizado, haciéndole entrega del mismo al interesado el 20 de septiembre de 2024.

Se anexa a la presente el expediente completo, en el que consta la entrega al interesado.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

El informe se completa con el índice y la ficha del expediente desde el que cabe acceder al mismo; así como la acreditación de la entrega al interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Y añade que este plazo puede incluso ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de solicitud en el Ayuntamiento de Tudela el 8 de julio de 2024, y la reclamación al Consejo de Transparencia de Navarra es del 9 de agosto, transcurrido por tanto el plazo máximo de un mes establecido en la LFTN.

Tercero. El Ayuntamiento ha accedido a facilitar la información solicitada durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, por tanto, fuera de plazo, cuando lo apropiado hubiera sido, tal y como dispone el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a la información existente en el plazo establecido de un mes desde que la Administración recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Tudela no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la ley, cuál es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Procede recordar que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-

to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en el plazo máximo establecido por la norma reguladora del procedimiento y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación; obligación que encuentra su fundamento o razón de ser en servir a la transparencia de la gestión administrativa y que desde esta óptica entronca con las obligaciones de transparencia que el artículo 11.1 de la LFTN impone a las Administraciones públicas de Navarra, entre las que destaca la de facilitar la información pública solicitada en los plazos establecidos.

Por ello, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste al ciudadano de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título jurídico habilitante.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 8 de julio de 2024 relativa a una copia del expediente de contratación de suministro, colocación y limpieza de los baños portátiles a colocar en la vía pública durante las fiestas locales, y adjudicado a Alquiabat, S.L.

2.º Instar al Ayuntamiento de Tudela al cumplimiento de las obligaciones de publi-

dad activa derivadas del contrato objeto de esta reclamación.

3.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela y a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 42/2024

ACUERDO AR 47/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha de 19 de agosto de 2024 se presentó ante el Consejo de Transparencia de Navarra por Don XXXXXX reclamación frente a la falta de respuesta a su solicitud de información al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, presentada el día 6 de junio a través del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.

2. La información solicitada se circunscribió a copia de la primera prueba y segunda, así como a las soluciones de ambas de la oposición de Técnico de Gestión Sanitario cuya convocatoria se aprobó en el Boletín Oficial del Estado, n.º 114, de 17 de mayo de 2021.

3. El 27 de agosto se dio traslado por la Secretaria del Consejo de la reclamación al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.

4. El 3 de octubre se ha recibido en este Consejo escrito de la Directora del Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal en el que se indica que el 5 de septiembre de 2024, se remitió vía correo electrónico desde ese servicio la información solicitada por el interesado, si bien, debido a un error en la remisión del mismo éste no llegó al interesado.

Así mismo se hace constar que advertido el error, con fecha de 2 de octubre se ha procedido a remitir correctamente la información disponible al interesado mediante correo electrónico, adjuntándose la respuesta dada al interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada se interpone contra la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de

las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Gobierno de Navarra, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 41 de la precitada Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. El reclamante presentó su solicitud el 6 de junio de 2024 y ha recibido respuesta a la misma el día 2 de octubre, una vez interpuesta ya la reclamación ante el Consejo de Transparencia, es decir transcurridos más de tres meses.

Se indica en el escrito de la Directora del Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal que se había remitido un correo anteriormente al interesado con la información solicitada pero que debido a un error en la remisión del mismo éste no llegó al interesado. Sobre esto cabe decir que, aunque este correo hubiese llegado correctamente había pasado ya el plazo de un mes para resolver, con lo que igualmente podríamos hablar de que en este caso no se ha resuelto en el plazo establecido, incumpléndose así el objetivo y propósito de la ley, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces por parte de este Consejo debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo para reconocer y recordar el derecho que le asiste al reclamante de ac-

ceder en plazo a las solicitudes de información pública y para en todo caso sustentar la precedente entrega de la información.

Tercero. En cuanto a la forma en la que se ha facilitado el acceso, cabe decir que la información se le ha remitido por correo electrónico, tal y como había sido solicitada, sin embargo, en lugar de mediante un pdf, formato preferido, la información se ha facilitado mediante un enlace que lleva directamente a la información solicitada.

A este respecto debe tenerse en cuenta el artículo 43 de la Ley Foral de Transparencia en el que se dice que el órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurran alguna de las circunstancias que se indican, siendo una de ellas que la información haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, remitírsele en el formato disponible.

Esto es precisamente lo que parece suceder en este caso, en el que al estar ya publicadas en la web del servicio de empleo del Gobierno de Navarra las oposiciones realizadas por puestos de trabajo, se ha facilitado el acceso mediante un enlace a esta web.

Es cierto, no obstante, que, según este artículo, apartado 3, debía de haberse justificado al reclamante en la misma resolución por qué no se facilita la información en el formato solicitado y no se ha hecho.

Respecto a la información facilitada, cabe constatar que no es toda la solicitada, ya que a través del enlace facilitado puede accederse fácilmente a la convocatoria, a las dos pruebas, teórica y práctica, pero solo a las respuestas de la primera. Faltaría por lo tanto las repuestas de la prueba práctica, pero si atendemos al propio correo a través del que se facilita la información puede comprobarse

como el servicio competente pone de manifiesto que no dispone de más información que la que está publicada.

Por ello, difícilmente puede facilitarse al faltar el presupuesto necesario para el derecho de acceso: que la información obre en la administración respectiva.

En su virtud, siendo ponente doña Berta Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación presentada por D. XXXXXX.
- 2.º Notificar este acuerdo a D. XXXXXX y al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 43/2024

ACUERDO AR 48/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Estella.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 23 de agosto de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación en materia de acceso a información pública, formulada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Estella a su solicitud de fecha 6 de junio de 2024 sobre acceso a información pública.
- 2. El 27 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Estella, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
- 3. En los plazos establecidos para la remisión del expediente y las alegaciones, no se ha recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra ninguna documentación remitida por el Ayuntamiento de Estella.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presen-

ten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Estella.

Dado que el Ayuntamiento no ha enviado el expediente, hemos de tomar como base e información de lo actuado lo presentado por la reclamante. La solicitud de fecha 6 de junio de 2024 no ha sido aportada completa, sino únicamente el justificante de su presentación y su primera y última página. Si atendemos a lo que aparece en dicha solicitud, la misma versa sobre cuestiones diversas en materia de actividad urbanística de la Entidad Local, conteniendo diversos *petita* de los cuales, tan solo el identificado con la letra c) –y solo en parte– es merecedor de ser calificado como materia de acceso a la información pública. No obstante, en la reclamación se concreta lo solicitado tan solo a dos aspectos de lo inicialmente solicitado, a saber: se informe sobre la titularidad de la finca identificada con parcela PP del polígono P del catastro municipal; por otra, se informe sobre la existencia de solicitud de licencia o presentación de declaración responsable para la ejecución de cierres o vallas en la mencionada parcela. Consecuentemente, podemos afirmar que la reclamación se presenta tan solo en los aspectos de la solicitud inicial que vienen referidos al acceso a la información de carácter urbanístico o catastral, lo que justifica su conocimiento por parte del Consejo de Transparencia, y define el régimen jurídico de aplicación, que, en este caso, por aplicación de lo previsto en la disposición adicional séptima de la LFTN, tiene ciertos aspectos singulares.

Segundo. El artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen espe-

cífico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes.

El artículo 8.3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece un plazo máximo de dos meses para la respuesta a las solicitudes de acceso a la información territorial y urbanística. En consecuencia, la presente reclamación ha sido interpuesta en plazo.

Tercero. Por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la LFTN, el acceso a la información sobre ordenación del territorio y urbanismo que obra en un municipio de Navarra se rige por lo dispuesto en la LFTN salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca, con rango de ley, limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal.

En materia de urbanismo, el acceso a la información pública es regulado para la Comunidad Foral de Navarra en el artículo 8 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante LFOTU) según el cual, todas las personas tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de las Administraciones Públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado y de conformidad con lo establecido la Ley de Transparencia.

El ámbito y límites sobre lo que se entiende por información pública urbanística de la que a la ciudadanía se le que se reconoce el derecho de acceso, viene definido en dicho artículo 8, por una parte, por la referencia a la LFTN, y por otra, en forma negativa por lo determinado en el apartado 2 de dicho artículo.

En concreto y conforme se determina en el apartado 2 a) del mencionado artículo 8 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se reconoce por la legislación básica (art. 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) el acceso a la información de

que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora y a ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

Se diseña así un sistema muy amplio de reconocimiento del régimen de acceso a la información pública, fundamentado en la consideración en Derecho urbanístico de la especial relevancia del derecho de información pública, justificado por el derecho de participación ciudadana, por una parte, y por otra, por el reconocimiento de la acción pública para el control de la observancia de la legalidad.

Para garantizar el derecho a la información urbanística se articulan dos mecanismos: el examen material y directo de los actos administrativos y la información directa por escrito. Además, este derecho lleva aparejado el de poder obtener copia de la documentación de los planes y proyectos, así como la documentación de los expedientes urbanísticos en que han sido tramitados.

Siendo esto así, y ante el hecho de la actividad material de cerramiento de una finca, la solicitud de la reclamante de acceso al expediente justificativo de la legalidad de tal actividad queda amparada por la norma, pues es claramente información urbanística que deberá obrar en posesión de la entidad local y cuya garantía de acceso es también garantía de la acción pública reconocida en esta materia por nuestro ordenamiento a los ciudadanos.

Cuarto. Solicita asimismo la reclamante información sobre la titularidad de la mencionada finca conforme a catastro municipal.

Por aplicación de lo previsto en la disposición adicional séptima LFTN para determinar el régimen jurídico de acceso a la información contenida en los catastros de Navarra y en concreto la existencia de límites expresos reconocidos por una norma con rango de ley (art. 31 1.i) LFTN, se ha de acudir a la regulación que al respecto se contiene en Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. El Título II de esta norma contiene la regulación específica de acceso a la información recogida en los Registros de Riqueza Territorial y Catastros de Navarra, estableciendo que, todo acceso a la información contenida en los mismos se realizará conforme a los procedimientos y teniendo en cuenta los límites establecidos en dicha norma.

Declara el artículo 41.3 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra que *«a efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, tienen la consideración de datos protegidos el nombre, apellidos, razón social, código de identificación fiscal y domicilio de quienes figuren inscritos como titulares en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros, así como el valor registral y catastral de las Unidades inmobiliarias inventariadas»* reconociendo el artículo 42 el derecho de cualquier persona al acceso a datos no protegidos, y solamente a los titulares el acceso a la totalidad de la información registral (datos protegidos y no protegidos).

El artículo 12 de la Ley Foral 12/2006 impone por su parte la obligación a los ayuntamientos de aplicar la normativa sobre protección de datos personales en su gestión de los catastros y señala que el acceso a los mismos tan solo podrá realizarse conforme a lo previsto en el Título II de la mencionada norma.

El artículo 43 determina el régimen de aplicación datos protegidos sin consentimiento del titular, expresando que la misma solo podrá realizarse cuando una ley excluya ex-

presamente dicho consentimiento, o cuando a información sea solicitada por alguno de los sujetos a los que ese mismo artículo reconoce interés legítimo y directo. Por último y caso de que se cumplieran los anteriores requisitos, el artículo 45 determina las condiciones de acceso, entrega y utilización de la información contenida en los catastros.

En consecuencia, la solicitud relativa a la información sobre la titularidad del bien catastral debe ser denegada por aplicación de lo previsto en el artículo 41. 3. de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, al ser la información solicitada información protegida, no constando concurren los requisitos y condiciones procedimentales expresados en la normativa de aplicación para declarar el derecho legítimo al acceso de la reclamante.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar parcialmente la reclamación formulada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY, frente al Ayuntamiento de Estella, declarando el derecho de la reclamante de acceso al expediente justificativo de la legalidad de los cerramientos y vallas colocados en la parcela PP del polígono P del catastro municipal de Estella y denegando el acceso a la información relativa a la titularidad catastral de la mencionada finca PP del polígono P del catastro municipal.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Estella para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información

a los reclamantes que obre en su poder en relación con lo solicitado, y para que remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a los reclamantes en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 44/2024

ACUERDO AR 49/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 2 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, concejal del Ayuntamiento de Tudela, mediante el que formulaba

una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por no haber entregado la totalidad de la información solicitada, en su calidad de concejal, el 19 de junio de 2024 y reiterada en 24 de junio relativa a dos informes emitidos en el expediente relativo a unos hundimientos en las instalaciones municipales de Santa Quiteria.

2. El 3 de septiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 10 de septiembre, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por notificación electrónica el informe correspondiente al objeto de la reclamación. En dicho informe el Ayuntamiento manifiesta que:

«Habiendo recibido reclamación 44/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra sobre reclamación en materia de acceso a información pública presentada por Don XXXXXX, frente a la falta de respuesta de este Ayuntamiento a la solicitud de información pública realizada por éste el 8 de agosto de 2024, con nº de registro 2024014516, relativa a acceso al expediente sobre los hundimientos ocurridos en los campos de fútbol de Santa Quiteria, indicar que:

Dicha petición, al no existir resolución motivada de alcaldía para su denegación transcurridos cinco días naturales desde su solicitud, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 9.3 y 9.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela se presume concedido, y por tanto no se entiende muy bien su solicitud a través del Consejo de Transparencia.

No obstante lo anterior, con fecha 9 de septiembre de 2024, se han remitido, mediante correo electrónico a Don XXXXXX, los dos informes que solicita, el cual ha sido incluido en el expediente que se remite junto a la presente.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

En dicha comunicación el Ayuntamiento de Tudela anexa, mediante índice electrónico, los informes solicitados y copia del correo electrónico con los informes adjuntos, de fecha 9 de septiembre que acredita la remisión de los mismos al reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la LFTN, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Tudela.

Segundo. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Acorde al citado artículo 77 de la LRBRL y al artículo 14.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el derecho de información de los miembros de las entidades locales aparece estrecha y directamente relacionado con «el desarrollo de su función», y muy especialmente, en los términos del artículo 22.2 a) de la propia LRBRL, con las funciones de «control y fiscalización de los órganos de gobierno».

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Lo-

cal de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra. Conforme a este precepto, los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.

Finalmente, señalar que el artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Pues bien, como se ha reseñado, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado.

Tercero. Paralelamente a este bloque normativo de acceso a información por parte de los representantes locales, se sitúa el derecho de acceso a la información por los ciudadanos, entre los que también se encuentran los concejales en su cualidad de ciudadanos además de concejales, con las condiciones sustantivas y procedimentales establecidas en la normativa sobre transparencia; en Navarra la LFTN. El Tribunal Supremo ha insistido en la idea de protección reforzada del derecho de acceso a la información de los cargos electos, precisamente por su vincu-

lación con el artículo 23 de la CE. En su sentencia de 15 de junio de 2015 dijo al respecto que *«En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a disposición cualquier ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible.»* Y en base a ello, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha reconocido expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, cuando consideren insatisfecha su solicitud de información realzada en el ejercicio de sus funciones, a formular la reclamación que se regula en la legislación de transparencia (por todas, Sentencia dictada en casación n.º 1033/2022, de 10 de marzo de 2022, f. j. 4).

Por su parte, es preciso destacar que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y así como para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública.

Cuarto. El Ayuntamiento de Tudela ha informado y acreditado que la información solicitada se remitió al reclamante en fecha 9 de septiembre de 2024.

Por tanto, se ha procedido a dar respuesta a la solicitud fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, hacerlo en el plazo establecido de cinco días naturales desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud.

El Ayuntamiento no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía en general, y en este supuesto, los cargos electos, en particular, obtengan la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Por ello, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a los cargos electos de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y, por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela, relativa al acceso junio relativa a dos informes emitidos en relación a unos hundi-mientos en las instalaciones municipales de Santa Quiteria.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo a Ayuntamiento de Tudela.
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disocia-

ción de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 45/2024

ACUERDO AR 50/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 4 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, concejal del Ayuntamiento de Tudela, mediante el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela por la falta de respuesta a su solicitud de información que, en su calidad de concejal, había solicitado el 12 de agosto de 2024 y relativa al acceso a los expedientes de Educación 171/2024/READC, 50/2023/CONAD, 64/2024/CONAD, 98/2024/CONAD y 107/2024/CONAD, que serían llevados a Junta de Gobierno de fecha 13 de agosto de 2024.
- 2. El 6 de septiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
- 3. El 17 de septiembre, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por mail, un escrito del Área de Educación del Ayuntamiento de Tudela en la que comunican que:

«Con fecha 16 de septiembre se registra solicitud (nº 16.487) referente a la reclamación 45/2024 de 5 de septiembre, en la que dicen que el 4 de septiembre de 2024, don XXXXXX ha presentado a este Consejo, una reclamación en materia de acceso a información pública por la falta de respuesta a su solicitud, con número de registro 2024014670 (12 de agosto de 2024) relativa al acceso a los expedientes 171/2024/READC, 50/2023/CONAD, 64/2024/CONAD, 98/2024/CONAD y 107/2024/CONAD.

La solicitud fue presentada y enviada a Secretaría del Ayuntamiento de Tudela y, preguntados al respecto, nos dijeron en dicho departamento que ya habían contestado a la misma.»

Posteriormente, en fecha 30 de septiembre de 2024 se recibe mediante notificación electrónica el informe correspondiente al objeto de la reclamación. En dicho informe el Ayuntamiento manifiesta que:

«Habiendo recibido reclamación 45/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra sobre reclamación en materia de acceso a información pública presentada por Don XXXXXX, frente a la falta de respuesta de este Ayuntamiento a la solicitud de información pública realizada por éste el 12 de agosto de 2024, con nº de registro 2024014670, relativa a acceso a los expedientes de educación 171/2024/READC, 50/2023/CONAD, 64/2024/CONAD, 98/2024/CONAD Y 107/2024/CONAD, indicar que:

Dicha petición, al no existir resolución motivada de alcaldía para su denegación transcurridos cinco días naturales desde su solicitud, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 9.3. y 9.4. del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela se presume concedida.

Así, con fecha 26 de septiembre de 2024 se ha puesto a disposición y remitido los expedientes completos 171/2024/READC, 50/2023/CONAD, 64/2024/CONAD, 98/2024/CONAD Y 107/2024/CONAD a Don XXXXXX, mediante notificación de trámite.

Y para dar constancia de ello, entre el contenido de los anexos que se envían, se recoge el contenido de los expedientes (elemento 00003), la notificación

realizada al interesado (elemento 00004) y el acuse de recibo de la notificación (elemento 00005) del expediente 117/2024/AIMU.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.»

En dicha comunicación el Ayuntamiento de Tudela, efectivamente, anexa, mediante índice electrónico, los expedientes solicitados y copia del correo electrónico con los informes adjuntos, y la notificación con acuse de fecha 26 de septiembre que acredita la remisión de los mismos al reclamante.

Por tanto, el Ayuntamiento informa de la puesta a disposición de los citados expedientes, así como la acreditación de la entrega al interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la LFTN, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Tudela.

Segundo. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Conforme al citado artículo 77 de la LRBRL y al artículo 14.1 del Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el derecho de información de los miembros de las entidades locales aparece estrecha y directamente relacionado con «el desarrollo de su función», y muy especialmente, en los términos del artículo 22.2 a) de la propia LRBRL, con las funciones de «control y fiscalización de los órganos de gobierno».

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra. Conforme a este precepto, los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.

Finalmente, señalar que el artículo 41.1 de la LFTN, en cuanto al plazo de respuesta a la solicitud, en primer lugar, se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. Pues bien, como se ha reseñado, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado.

Tercero. Paralelamente a este bloque normativo de acceso a información por parte de los representantes locales, se sitúa el dere-

cho de acceso a la información por los ciudadanos, entre los que también se encuentran los concejales en su cualidad de ciudadanos además de concejales, con las condiciones sustantivas y procedimentales establecidas en la normativa sobre transparencia; en Navarra la LFTN. El Tribunal Supremo ha insistido en la idea de protección reforzada del derecho de acceso a la información de los cargos electos, precisamente por su vinculación con el artículo 23 de la CE. En su sentencia de 15 de junio de 2015 dijo al respecto que *«En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a disposición cualquier ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible.»* Y en base a ello, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha reconocido expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, cuando consideren insatisfecha su solicitud de información realizada en el ejercicio de sus funciones, a formular la reclamación que se regula en la legislación de transparencia (por todas, Sentencia dictada en casación n.º 1033/2022, de 10 de marzo de 2022, f. j. 4).

Por su parte, es preciso destacar que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y así como para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública.

Cuarto. El Ayuntamiento de Tudela ha informado y acreditado que la información so-

licitada se remitió al reclamante en fecha 26 de septiembre de 2024.

Por tanto, se ha procedido a dar respuesta a la solicitud fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de la reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, hacerlo en el plazo establecido de cinco días naturales desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud. El Ayuntamiento no ha respetado uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía en general, y en este supuesto, los cargos electos, en particular, obtengan la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Por ello, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a los cargos electos de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela, relativa al acceso a los expedientes de Educación 171/2024/READC, 50/2023/CONAD, 64/2024/CONAD, 98/2024/CONAD y 107/2024/CONAD

2.º Dar traslado de este acuerdo a Ayuntamiento de Tudela.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 46/2024

ACUERDO AR 51/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 4 de septiembre de 2024 se presentó en el Consejo de Transparencia de Navarra, a través del Registro General Electrónico, con número 2024/1166472, un escrito de reclamación firmado por don XXXXXX ante la falta de respuesta a la solicitud de información de fecha 12 de agosto de 2024 y referida al acceso a copia del expediente 1/2024/INECON tratado en Junta de Gobierno de fecha 13/08/2024.
2. De conformidad con el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable supletoriamente a la tramitación de la reclamación referida, el 5 de septiembre de 2024, la Secretaria del

Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento del Ayuntamiento de Tudela la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

3. El 9 de septiembre de 2024 se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra un correo electrónico de don XXXXXX desistiendo de su reclamación por haber obtenido respuesta a su solicitud de información pública.
4. El 16 de septiembre de 2024 tiene entrada en el Consejo de Transparencia un escrito del Ayuntamiento de Tudela, informando que, en fecha 6 de septiembre de 2024 se dio traslado al interesado de la información solicitada y se acompaña la documentación entregada y la acreditación de dicha entrega.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Primero.** A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
- Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.
- Segundo.** La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo

- 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado. De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar, ni tan siquiera, la propia Ley Foral de Transparencia, ni tampoco acreditar interés alguno.
- Tercero.** En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual,
1. *Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.*
2. *Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.*
3. *Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.*
4. *La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.*
5. *Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.*
- En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia de Navarra, el desistimiento

- expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento con el consiguiente archivo de actuaciones.
- En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
- ACUERDA:**
- 1.º Archivar, por desistimiento voluntario, las actuaciones derivadas de la reclamación presentada por don XXXXXX el 4 de septiembre de 2024 ante el Ayuntamiento de Tudela.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela.
- 3.º Notificar este acuerdo don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 47/2024

ACUERDO AR 52/2024, de 7 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Barañain

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1.- Con fecha de 5 de septiembre de 2024 se presentó ante el Consejo de Transparencia de Navarra por doña XXXXXX reclamación en materia de derecho de acceso frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Barañain a su solicitud de información presentada el día 1 de agosto de 2024 a través del registro electrónico del Ayuntamiento.
2. La información solicitada se circunscribe a copia de la prueba práctica, supuesto práctico, rúbrica y criterios de corrección, de la prueba por ella practicada correspondiente al concurso oposición de trabajadora social del Ayuntamiento de Barañain y sus organismos autónomos publicada en el BON n.º 253, de 19 de diciembre de 2022, extraordinario.
- 3.- El 9 de septiembre se dio traslado por la Secretaria del Consejo de la reclamación al Ayuntamiento de Barañain requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.
- 4.- El 3 de octubre se ha recibido en este Consejo escrito de la Secretaria del Ayuntamiento en el que se indica que el 9 de septiembre de 2024, la ahora reclamante aceptó la notificación electrónica en la que se le hacía entrega del examen práctico por ella realizado así como de la respuesta emitida el 2 de agosto de 2024 por el tribunal calificador ante la solicitud presentada el 1 de agosto en el que se señala que la puntuación de cada apartado se encuentra en los enunciados de los ejercicios propuestos en el examen práctico publicado en la página web del

Ayuntamiento y se le detallan la puntuación obtenida por la reclamante en cada uno de los supuestos, una vez transcurrido el plazo de revisión del ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Primero.** La reclamación presentada se interpone contra la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento de Barañain
- Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Barañain, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.
- Segundo.** El artículo 41 de la precitada Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. El reclamante presentó su solicitud el 1 de agosto de 2024 y ha recibido respuesta a la misma el día 9 de septiembre, una vez interpuesta ya la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra,
- Se comprueba que se le ha hecho entrega de la prueba práctica realizada, de la puntuación recibida en cada uno de los supuestos y

- respecto a los criterios de valoración se constata que estos se encuentran definidos en el propio enunciado de los distintos apartados que conforman la prueba práctica realizada por la reclamante y que le ha sido entregada, tal y como se ha indicado el 9 de septiembre de 2024 una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para su resolución, incumpléndose así el objetivo y propósito de la ley, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.
- Por todo ello, el Consejo de Transparencia de Navarra debe dictar acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que le asiste a la reclamante de acceder en plazo a las solicitudes de información pública y, para en todo caso, sustentar el título habilitante para la precedente entrega de la información.
- En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
- ACUERDA:**
- 1.º Estimar la reclamación presentada por D.ª XXXXXX.
- 2.º Notificar este acuerdo a D.ª XXXXXX y al Ayuntamiento de Barañain.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 48/2024

ACUERDO AR 53/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Pamplona.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 11 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por doña XXXXXX, en su calidad de Presidenta del Comité de Empresa de SEDENA S.L., por el que formulaba una reclamación frente al Ayuntamiento de Pamplona por haberle denegado parcialmente, mediante Resolución de la Gerencia Municipal, de 6 de septiembre de 2024, el acceso a la información que había solicitado el 21 de junio de 2024.
- Había solicitado acceso al proyecto técnico presentado por SEDENA S.L. en la licitación para el contrato de gestión de la Red Civivox. El 18 de junio de 2024, el Ayuntamiento atiende la solicitud concediendo acceso parcial a la información solicitada. El 21 de junio de 2024 presenta solicitud de acceso a la información denegada y, mediante la Resolución de la Gerencia Municipal, de 6 de septiembre de 2024, se deniega nuevamente el acceso al organigrama del servicio y a las funciones de cada

perfil profesional por considerar dicha información secreto comercial ya que las funciones del personal son elemento de propiedad intelectual con alto valor empresarial.

2. El 18 de septiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Pamplona, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 26 de septiembre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe de alegaciones expresa lo siguiente:

«Alegaciones en Reclamación 48/2024 ante el Consejo de Transparencia de Navarra, formulada por D.ª XXXXXX, miembro del Comité de Empresa de SEDENA, S.L. frente a la desestimación de su solicitud de información pública presentada el 21 de junio de 2024 relativa a acceso a información sobre las funciones del personal del proyecto técnico presentado por la empresa SEDENA, S.L. a la licitación del área de Cultura de 2018 (CONT_ASISTENCIA/2017/31). SOL_ACCESO/2024/39

PRIMERO.- La reclamante interpone la reclamación en su condición de miembro del comité de empresa y representante de los trabajadores. Es de hacer notar que la reclamante cuando solicita el acceso a la información, no hace valer tal condición de representante de los trabajadores y miembro del comité de empresa, además de que tampoco lo justifica.

SEGUNDO.- La reclamante basa su derecho a la información, en el escrito de reclamación, en lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el tex-

to refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como miembro del comité de empresa de SEDENA S.L. y que considera imprescindible para el ejercicio de vigilancia que el Comité de Empresa tiene legalmente reconocida.

Alega que es el Comité de Empresa quien solicitó la información y los hizo en calidad de órgano competente, titula del interés legítimo de defensa de los intereses de los trabajadores mediante la labor de vigilancia del cumplimiento de las normas y pactos vigentes en materia laboral, estando habilitado para ello por mandato de la ley.

Los representantes de trabajadores, para ejercer los derechos a la información y consulta que tienen reconocidos cuentan con un régimen específico de derecho de acceso a la información previsto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, es esta la norma que corresponde aplicar con carácter prioritario. Y este régimen específico concreta los sujetos obligados a facilitar la información mencionada en el artículo 64 ET, que no es otro que el empresario y no la Administración.

A esta conclusión se debe llegar, toda vez que la finalidad de obtener esta información no es poder conocer las decisiones del Ayuntamiento, cómo se adoptan las mismas, cuáles son los objetivos perseguidos o la finalidad para la que se adoptan, qué medidas se van a implementar, en su caso, para llevar a cabo lo decidido, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones. Al contrario, lo que se pretende es exclusivamente una finalidad ligada a su cometido como representantes de los trabajadores de SEDENA SL, para el desempeño de su competencia de vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes y concretamente del artículo 20 del Conve-

nio Colectivo, para que, en caso de que se comprobase la existencia de irregularidades en la aplicación de las funciones en el personal de la Red Civivox, fuesen ejercidas las acciones legales oportunas.

En consecuencia, la reclamante, en su condición de miembro del Comité de Empresa y para el ejercicio de sus funciones, debió solicitar la información sobre las funciones del personal al SEDENA SL, sujeto obligado por el ET a facilitar la información relacionada en el artículo 64 del mismo y en caso de incumplir su obligación de información, acudir a la jurisdicción social y demás organismos competentes en la materia.

A mayor abundamiento, cabe señalar que a SEDENA SL, como entidad adjudicataria de un contrato administrativo, no le es de aplicación el derecho de acceso a la información ni le resulta aplicable el sistema de garantías previsto para proteger el derecho. Así el artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece: “Asimismo, esta ley foral será aplicable, en cuanto a sus normas de transparencia a: e) Todas las personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el artículo 2 que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.”

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la reclamante considera que se debe admitir la solicitud porque con el acceso a esta información no se vulnera la normativa sobre protección de datos, y así expresa en su escrito de reclamación: “En la contestación denegatoria por parte de la Gerencia Municipal, se alega que no hay una causa de las relacionadas en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos que justifique la comunicación de la información, concretando que ‘no hay norma con rango de ley que perita la cesión’”.

“Queda bien a las claras, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018 por la existencia de una norma con rango de ley: el Estatuto de los Trabajadores, que dispone el derecho a la información por parte del Comité de Empresa y la consecuente obligación por parte de la empresa a facilitarle, máxime cuando la información requerida no afecta en absoluto, como anteriormente se ha dicho, a la intimidad ni a la seguridad ni al honor de trabajador alguno...”

La resolución de la Gerencia Municipal SGM 19-SEP-24 (1/GM) resuelve “Denegar el acceso a la información pública n.º 39/2024 relativa a la parte de FUNCIONES PERSONAL CIVIVOX, en el proyecto técnico presentado por SEDENA S. L en la última licitación del Área de Cultura de 2018. por aplicación del artículo 31.1 f) y g) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.”

El artículo citado regula las limitaciones del derecho de acceso a la información pública, entre los que se encuentran los intereses económicos y comerciales legítimos, sin perjuicio de la publicidad de los convenios, contratos y otros actos administrativos conforme a esta ley foral y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Permite la denegación cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para estos intereses.

Como se desprende de lo anterior, no se deniega la solicitud por considerar que prevalece la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

Relacionado con lo anterior, en materia de contratación pública, el artículo 54 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Con-

tratos Público, en materia de confidencialidad, dispone: 1. Los poderes adjudicadores sometidos a esta ley foral no divulgarán dato alguno de la información técnica o mercantil que haya facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos designen expresamente como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. En todo caso, la declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante.

Como se indica en el informe jurídico de fecha 17/09/2024 que consta en el expediente, realizada la ponderación, entre el interés legítimo del solicitante de información pública y el derecho que asiste al licitador de proteger la información contenida en su oferta, en lo que pueda hacer referencia a secretos técnicos y/o comerciales, así como a cualquier información cuyo conocimiento por parte de terceros pueda ser empleada para falsear la competencia, es decir, al derecho a la confidencialidad de la información contenida en la oferta, atendiendo a la documentación obrante en el expediente y al informe de la asesoría jurídica de fecha 03/09/2024, se concluye que la información solicitada reúne las condiciones para ser considerada “secreto profesional” o confidencial en el sentido de la LFCP que obliga a la Administración a no divulgar ni facilitar dicha información. Comunicar esta información, que constituye el know how o saber hacer de la empresa, supondría un grave perjuicio a su competitividad además de las posibles consecuencias derivadas de la revelación ilícita de secretos comerciales, tal y como se recoge en la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de

junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales).

Cuando una información sujeta a publicidad activa o solicitada o reclamada por un ciudadano constituye en todo o en parte un secreto empresarial o comercial en los términos de la Ley de Secretos Empresariales o está afectada en todo o en parte por una declaración de confidencialidad contenida en una Ley o establecida en los términos previstos en ésta (LFCP), deben negarse la publicidad o el acceso por aplicación del límite de protección de los intereses económicos y comerciales.

En el caso que nos ocupa, si se facilitan los datos declarados como confidenciales se produciría un perjuicio económico y comercial a SEDENA SL., no existiendo un interés superior por encima de este perjuicio y del bien jurídico protegido por la limitación que es la competencia, máxime si se tiene en cuenta que la reclamante no ha acreditado que haya solicitado dicha información por la vía adecuada que es la prevista en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.

La limitación aplicada por la Administración es el ejercicio de una potestad prevista en la propia la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo artículo 31 reconoce que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceso a la información suponga un perjuicio a los intereses económicos y comerciales.

El Criterio Interpretativo 1/2019, determina que las aplicaciones de los límites al acceso a la información son de aplicación discrecional por el aplicador de la norma, siendo en este caso la Gerencia Municipal la competente en aplicar los citados límites. Además, los mencionados límites

se pueden aplicar cuando concurren las siguientes circunstancias: –exista la posibilidad real y concreta de producir un perjuicio; –no concorra un interés superior que justifique la concesión de la información.

En consecuencia, en supuestos como el presente, en los que el órgano competente aplica un límite de los recogidos en la Ley Foral 5/2018, habiendo ponderado los intereses en conflicto, se ha de desestimar la reclamación.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas de las Administraciones públicas de Navarra en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Pamplona.

Segundo. La LFTN tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada» tiene a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española (art. 1).

A los efectos de este derecho de acceso, se entiende por «información pública» aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones públicas a las que se refiere la LFTN o que estas posean (art. 4.c).

De todo ello se infiere que los documentos solicitados por la reclamante, en cuanto pertenecen a procedimientos y expedientes seguidos en una Administración pública, gestionados y archivados por la misma, son información pública, por lo que pueden ser objeto de solicitud de acceso en ejercicio del derecho reconocido por la LFTN.

Tercero. La reclamante razona que ella, en representación del Comité de Empresa, realizó la solicitud por ser necesaria la información pedida para el desempeño por parte del Comité de su competencia de vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes y, concretamente, en aplicación del artículo 20 del Convenio Colectivo, para que en el caso de que se comprobase la existencia de irregularidades en la aplicación de las funciones en el personal de la Red Civivox, se ejerciesen las acciones legales oportunas. Considera que lo solicitado en nada afecta a la confidencialidad y al secreto empresarial de SEDENA, S.L. Afirma que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) dispone el derecho a la información por parte del Comité de Empresa y la consecuente obligación de la empresa de facilitarla, máxime cuando la información requerida no afecta en absoluto a la intimidad ni a la seguridad ni al honor de trabajador alguno cuyo nombre pueda figurar en el listado solicitado. Considera que la información solicitada no se refiere a datos especialmente protegidos ni confidenciales, ya que únicamente se solicitan datos objetivos de carácter público con el único objetivo de verificación del correcto encuadramiento profesional dentro del servicio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona alega:

En primer lugar, que la finalidad de obtener esta información no es poder conocer las decisiones del Ayuntamiento, cómo se adoptan las mismas, cuáles son los objetivos perseguidos o la finalidad para la que se adop-

tan, qué medidas se van a implementar, en su caso, para llevar a cabo lo decidido, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones. Al contrario, lo que se pretende es exclusivamente una finalidad ligada a su cometido como representantes de los trabajadores de SEDENA S.L., para el desempeño de su competencia de vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes y concretamente del artículo 20 del Convenio Colectivo, para que, en caso de que se comprobase la existencia de irregularidades en la aplicación de las funciones en el personal de la Red Civivox, fuesen ejercidas las acciones legales oportunas. En consecuencia, la reclamante, en su condición de miembro del Comité de Empresa y para el ejercicio de sus funciones, debió solicitar la información a SEDENA SL, sujeto obligado por el ET a facilitar la información relacionada en el artículo 64 del mismo y en caso de incumplir su obligación de información, acudir a la jurisdicción social y demás organismos competentes en la materia.

Seguidamente, alega la aplicación del artículo 31.1. f) y g) LFTN en cuanto este artículo regula las limitaciones del derecho de acceso a la información pública, entre las que se encuentra los «intereses económicos y comerciales» y «el secreto profesional», permitiendo la denegación cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para estos intereses. Considera que la información solicitada reúne las condiciones para ser considerada secreto profesional o información confidencial que obliga a la Administración a no divulgarla ni facilitarla. Comunicar esta información, que constituye el «saber hacer» de la empresa, supondría un grave perjuicio a su competitividad además de las posibles consecuencias derivadas de la revelación ilícita de secretos comerciales.

Cuarto. Respondiendo a la alegación del Ayuntamiento de que la solicitud no se co-

rresponde con los fines de la legislación de transparencia, por lo que la solicitante de la información debió dirigirse, no al Ayuntamiento, sino a SEDENA SL, sujeto obligado por el ET a facilitar la información relacionada en el artículo 64 del mismo y en caso de incumplir su obligación de información, acudir a la jurisdicción social, lo que implicaría que de aceptarse esta alegación procedería inadmitir la reclamación, preciso es recordar que la LFTN dispone que en todos los casos de solicitud de acceso a información pública, cualquiera que sea la normativa aplicable, el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información y para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones concediendo parcialmente o denegando el acceso. Así, la ahora reclamante, en su condición tanto de ciudadana como de miembro del Comité de Empresa, en el ejercicio de su derecho a saber eligió la vía de acceso a la información regulada en la legislación de transparencia, dirigiendo su solicitud de acceso a la Administración Pública que estaba en posesión de la información solicitada, y esta, el Ayuntamiento de Pamplona, atendió la solicitud, si bien dando solo un acceso parcial a la información solicitada. Ante esa denegación parcial de acceso a la información es pertinente la reclamación ante este Consejo.

Quinto. No es de aplicación al presente caso el límite «secreto profesional» previsto en la letra g) del artículo 31.1 LFTN, pues tal límite nace vinculado a determinadas profesiones colegiadas que, por razón de su cargo, reciben una información cuya reserva se hace necesaria para mantener el clima de confianza y de autonomía en el desarrollo de su profesión (médicos, abogados, etc.). Respecto de otras profesiones o empleos propios del sector privado lo que pesa es el deber de confidencialidad respecto de la información que conocen en el ejercicio de su profesión o

empleo, particularmente cuando el empleador considera y califica esos datos de confidenciales por razones comerciales.

Sexto. Respecto de la aplicación del límite «intereses económicos y comerciales», de entrada, resulta conveniente delimitar, a efectos de su aplicación práctica, el alcance de los límites legales al acceso a la información pública conforme a su ordenación normativa. El artículo 31.1 de la LFTN, al establecer los límites o limitaciones del derecho de acceso a la información pública, no establece una exclusión del derecho de acceso por materias de manera que, cuando concorra una de estas materias haya de denegarse sin más el acceso. Precisa convenientemente que solo se justifica la denegación cuando el acceso implique un perjuicio a la materia protegida, en nuestro caso intereses comerciales y secreto profesional. No basta una invocación genérica del límite, sino que el posible daño ha de ser acreditado, motivado y ponderado. Es más, aunque el acceso suponga un perjuicio real, puede prevalecer el interés público o privado en conocer la información si este interés, hecha la necesaria ponderación, es juzgado superior.

Los tribunales de justicia ya han tenido ocasión de modular la aplicación de los límites contenidos en el artículo 14 de la LTAIBG, similares a los definidos en el artículo 31.1 de la LFTN, formulando las siguientes reglas:

a) Sentencia n.º 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid: «(...) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divul-

gación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad».

b) Sentencia de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instancia reseñada en el apartado a), que añade «Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo». En esta misma línea, la Sentencia del Tribunal General de la UE de 22 de marzo de 2018 afirma que «el principio de interpretación estricta exige que la institución que decida denegar el acceso a un documento deberá, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción prevista en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001.»

c) Sentencia de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 de Madrid, reiterada en Sentencia n.º 98/2019, de 22 de junio de 2019: «La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (...).»

d) Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en procedimiento de casación, que razona lo siguiente: «Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.»

El legislador foral plasma esta posición jurisprudencial en el apartado 2 del artículo 31 de la LFTN con las siguientes palabras: «La aplicación de las limitaciones deberá ser proporcionada atendiendo a su objeto y su finalidad

de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información.»

Descendiendo ya al concreto límite «intereses económicos y comerciales» y «secreto profesional», el CTAIBG elaboró el Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, sobre la aplicación de este límite al derecho de acceso, concluyendo lo siguiente:

«A la hora de calificar una determinada información como secreta o confidencial, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Ha de ser relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa.
- La información no ha de tener carácter público, es decir, que no sea ya ampliamente conocida o no resulte fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.
- Debe haber una voluntad subjetiva del titular de la información de mantener alejada del conocimiento público la información en cuestión.
- La voluntad de mantener secreta la información ha de obedecer a un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cabrá identificar.

En el ámbito del ejercicio del derecho de acceso, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas para la aplicación del límite:

- El límite referido al perjuicio para los intereses económicos y comerciales de una organización, empresa o persona como el resto de los límites del artículo 14, no opera de manera automática ni supone per se una exclusión directa del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa. Antes al contrario, tal como establece el propio art. 14, la aplicación de los límites será

potestativa, justificada y proporcionada con el objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto (art. 14.2).

- Cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, de la aplicación del test del daño, y de la ponderación de sus circunstancias tal como rige en el Preámbulo de la Ley.
- No es suficiente argumentar que la existencia de una posibilidad incierta pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales para aplicar el límite con carácter general. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto.
- Dicho daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información.
- Constatada la existencia del daño y su impacto, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar.»

Séptimo. La invocación del art. 31.1 LFTN tiene un doble condicionante y requiere la realización por el aplicador de dos exámenes sucesivos, los denominados por la doctrina especializada y el preámbulo de la Ley 19/2013, básica estatal de transparencia, «test del daño» y «test del interés público». A través del primero se comprueba la probabilidad del hipotético perjuicio o lesión y la existencia de un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado. Mediante el segundo se comprueba si existe en el caso algún interés superior al protegido con la limitación que justifique el acceso solicitado.

En concordancia con este criterio jurisprudencial y doctrinal, debe analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable, así como una aplicación justificada y proporcional del límite atendiendo a

las circunstancias del caso concreto (test del interés público).

Octavo. El Consejero Delegado de SEDENA, S.L., en el escrito de alegaciones ante la solicitud de información (documento segundo del expediente administrativo), con fecha de 17 de junio de 2024, manifestó al Ayuntamiento de Pamplona lo siguiente:

«En ningún caso accedemos a facilitar el acceso a:

FUNCIONES DE CADA PERFIL PROFESIONAL, al tratarse de un apartado de propiedad intelectual de esta empresa en el sector que operamos, de elevado valor empresarial y, por lo tanto, ser secreto, al provenir dichas definiciones de funciones y su profuso nivel de detalle para cada perfil, de la dilatada experiencia de esta empresa en la tipología de servicio que nos ocupa y el profundo conocimiento que atesoramos en la atención y servicio tanto del equipamiento como de los contenidos y de las personas usuarias de la Red Civivox, debido a ser los adjudicatarios del servicio en sucesivas licitaciones.

Los diferentes perfiles profesionales propuestos en el proyecto técnico tienen su propia estructura, apartados, contenidos y personalización al servicio y los Centros Civivox, y a la actividad que se produce en los mismos. Esta información lejos de ser genérica, es fruto de cuatro fuentes principales: experiencia en redes de centros cívicos, inversión en personal cualificado en RRHH en esta empresa, presencia de muchos años y por lo tanto conocimiento, por adjudicaciones sucesivas, de Sedena en el servicio y atención de la red de centros Civivox objeto del proyecto técnico y al personal de la empresa que atiende las diferentes áreas del servicio. De ahí la estructura, detalle y personalización de los diferentes perfiles desplegados.

Es por ello que dicha información solicitada, de enorme valor para cualquier potencial competidor de esta empresa, la mantenemos en secreto y la protegemos ante cualquier solicitud de acceso, en los distintos concursos públicos en los que concurrimos y, por supuesto, en el que nos ocupa: la Red Civivox.»

Admite este Consejo de Transparencia que la revelación de las diferentes funciones de cada perfil profesional puede desvelar la estrategia organizativa del servicio diseñada de SEDENA, S.L. y producir un detrimento de la competitividad frente a sus competidores, debilitando su posición en el mercado al hacer posible el acceso a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico producto de la experiencia en la gestión de la Red Civivox. Ahora bien, como ya se ha expuesto en fundamentos anteriores, para la aplicación del límite no es suficiente argumentar la existencia de una posibilidad más o menos cierta de que pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto, sustancial, real y directamente relacionado con la divulgación de la información, y este daño real debe demostrarse suficientemente aportando concretos datos.

Empero, ni SEDENA, S.L. ni el Ayuntamiento de Pamplona, se han esforzado en argumentar y cuantificar con datos concretos la producción de un daño real y sustancial a los intereses comerciales de la empresa. Realmente, sus alegatos no pasan de ser una afirmación genérica de que el conocimiento de la información perjudicará la competitividad de la empresa. Además, en este caso concreto no existe una divulgación de la información de la que pueda aprovecharse cualquier empresa competidora, sino que el acceso a la información lo pide el Comité de Empresa, obviamente no con la finalidad de conocer datos confidenciales para poder competir comercialmente con SEDENA, S.L. sino con el único objetivo de ejercer su labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral. No se aprecia un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado.

Ahora bien, aun admitiendo la posibilidad real de que la divulgación de la información

genere un daño a SEDENA, S.L., procede realizar el test del interés público, ponderando razonablemente los intereses enfrentados y la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso mayor o menor que ha de darse al daño a los intereses comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar. La STS de 25 de enero de 2021, afirma al respecto lo siguiente:

«Por tanto, el precepto legal (14.2 LTAIBG) no permite una aplicación genérica de las limitaciones como justificación de una denegación de acceso a la información pública, válida para todos los procedimientos de una determinada materia, por ejemplo, la protección de las relaciones exteriores o la protección de la investigación y sanción de ilícitos penales en los procedimientos de extradición, sino que exige una aplicación justificada y proporcionada de las limitaciones en relación al caso concreto, debiendo hacerse una ponderación de los intereses en juego, en el acceso a la información pública, por un lado, y por otro el protegido por la limitación de que se trate.» (FJ 4º)

A efectos de esa ponderación, conviene recordar que el artículo 64 ET establece que el Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa, y que las empresas están obligadas a facilitar la información que afecte directa o indirectamente a las relaciones laborales excepto aquella que pertenezca a la esfera de la intimidad del trabajador. Por otra parte, el artículo 65 del ET impone el deber de sigilo por parte de los miembros del Comité de Empresa respecto a la información que les ha sido facilitada. En este sentido, sólo se podrá utilizar esta información con finalidades determinadas, explícitas y legítimas (principio de limitación de la finalidad) y tratada de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales (principio

de integridad y confidencialidad). Así pues, el artículo 65 implícitamente admite que los Comités de Empresa pueden acceder a información que la empresa considere confidencial.

En el presente caso es evidente que el Comité de Empresa no persigue una explotación económica o comercial de los contenidos de los documentos a los que ha solicitado acceder; no pretende reproducirlos o reutilizarlos con fines de aprovechamiento comercial, sino solamente conocerlos para poder ejercer sus funciones, por lo que la utilización de los datos no tiene por qué salir del estricto ámbito laboral. En consecuencia, el acceso por el Comité de Empresa a esos datos previsiblemente no afectará negativamente a los intereses comerciales de la empresa. Además, los miembros del Comité están sujetos a un estricto deber de confidencialidad respecto de esos datos.

Así las cosas, en criterio de este Consejo de Transparencia de Navarra, en el presente caso ha de prevalecer el interés público superior de acceso a información pública, concretado, de un lado, en la rendición de cuentas sobre la gestión y funcionamiento del servicio público municipal Red Civivox y sobre cómo se gasta el dinero público, y, de otro, en el derecho del Comité de Empresa al pleno ejercicio de sus funciones, sobre el interés de SEDENA, S.L. a mantener la confidencialidad de unos determinados datos técnicos (perfiles profesionales) por razones comerciales.

Noveno. En otro orden de cosas, la protección de los datos personales de los empleados, que en este caso son meramente identificativos, quedaría, en principio, garantizada con su anonimización.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por doña XXXXXX, en su calidad de Presidenta del Comité de Empresa de SEDENA S.L., frente al Ayuntamiento de Pamplona por haberle denegado parcialmente mediante Resolución de la Gerencia Municipal, de 6 de septiembre de 2024, el acceso a la información que había solicitado el 21 de junio de 2024.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Pamplona para que en el plazo de diez días hábiles proceda a facilitar la información solicitada a la reclamante y para que, en todo caso, remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de los envíos de documentación realizados a la reclamante en el plazo máximo de diez hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 49/2024

ACUERDO AR 54/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 16 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX, frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia por no atender una solicitud de información presentada el 14 de marzo de 2024 por un tercero. Se acompaña al escrito de reclamación copia de la solicitud de información pública presentada por un tercero

2. El 19 de septiembre la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra remite oficio al reclamante a quien se le requiere para que, en el plazo de 10 días, remita al Consejo, copia de la solicitud de información pública presentada por el reclamante ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, dado que la que adjunta en su reclamación resulta presentada por un tercero, y no queda acreditada su representación. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se le advierte que, en el caso de no presentar la documentación en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo de las actuaciones, previo Acuerdo de este Consejo.

3. A fecha de la adopción de este acuerdo, el Consejo de Transparencia de Navarra no ha recibido la documentación requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Segundo. El artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala que corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

Tercero. En el caso que nos ocupa y tal y como ha quedado constatado en los antecedentes de hecho, la reclamación no ha sido presentada por la misma persona que presentó originalmente la solicitud frente a cuyo silencio se reclama. Conforme al artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, las solicitudes de iniciación deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

El artículo 68 de la misma ley, relativo a la subsanación y mejora de la solicitud establece que, si la solicitud no reuniese los requisitos que señala el artículo 66, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

De igual forma, el artículo 5.6. señala que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de

un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Solicitada al reclamante por este Consejo de Transparencia la subsanación de su reclamación, acompañando la solicitud de acceso a información pública por él presentada o, en su caso, la acreditación de la representación de un tercero para interponer la correspondiente reclamación ante este Consejo, y no habiéndose producido ninguna de ellas en el plazo legalmente señalado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Archivar la reclamación presentada por don XXXXXX frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 3.º Trasladar este acuerdo al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 50/2024

ACUERDO AR 55/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación interpuesta frente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y derivada al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. Con fecha de 16 de septiembre de 2024 se presentó ante el Consejo de Transparencia de Navarra por Don XXXXXX, reclamación en materia de derecho de acceso, frente a la falta de respuesta a su solicitud de información presentada el día 17 de julio ante Servicio Navarro de Salud.
- 2. La información solicitada se circunscribe al acceso a la copia del enunciado de la segunda prueba, copia de la solución propuesta por el Tribunal para la misma y copia de los criterios de corrección referidos a la oposición de Técnico/a de Gestión Sanitaria cuya convocatoria se aprobó en el Boletín Oficial del Estado, n.º 114, de 17 de mayo de 2021.
- 3. El 18 de septiembre de 2024, por la Secretaría del Consejo, se dio traslado de la reclamación al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo,

así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.

4. El 26 de septiembre de 2024, se recibe en el Consejo, respuesta de la Dirección de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en el que informa que:

«Siendo que el SNS-O no dispone de la información solicitada, con fecha 8 de agosto, dicha solicitud se remitió al Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal de Función Pública (Cod. Unidad: 100003202), no informándose al interesado de esta actuación. No obstante, si el usuario (actualmente prestando servicios en la Dirección General de Función Pública) accede a su solicitud telemática, puede observar que el documento está en el Servicio de Gestión de Procedimientos de Función Pública desde el mes de agosto.»

5. El 3 de octubre de 2023, por la Secretaria del Consejo, se dio traslado de la reclamación al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.

6. El 5 de noviembre se recibe en este Consejo correo electrónico de la Sección de Procesos Selectivos, Provisión de Puestos y Situaciones Administrativas del Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de Función Pública dirigido al reclamante en el que se le remite copia del enunciado del segundo ejercicio, copia de la solución propuesta por el Tribunal de ese ejercicio y copia de los criterios de corrección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada se interpone frente a la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que fue derivada, posteriormente a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, por lo que le corresponde resolver sobre la misma.

Segundo. El artículo 41 de la precitada Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolverla. El reclamante presentó su solicitud el 17 de julio de 2024 no obteniendo respuesta alguna del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Del informe remitido por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se constata que éste, al carecer de la información solicitada, derivó la solicitud de información al órgano que disponía de la misma, es decir, a la Dirección General de Función Pública. No obstante, es preciso destacar que aquella derivación se llevó a cabo con total inobservancia de los requisitos que el artículo 38 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de febrero de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno determina. Así, la actuación seguida ni se produjo dentro del plazo de 10 días

naturales, ni la derivación fue comunicada al solicitante.

Este Consejo no puede en modo alguno aceptar la alegación presentada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea intentando trasladar al solicitante la responsabilidad y efectos de una actuación administrativa carente de la debida diligencia.

Tercero. La Dirección General de Función Pública recibió la solicitud el día 8 de agosto, a fecha 16 de septiembre de 2024, el ahora reclamante no ha recibido ni la información solicitada ni tampoco respuesta a su solicitud alegando causa de inadmisión o concurrencia de límite al ejercicio de su derecho, por lo que es patente la vulneración del plazo establecido en el artículo 41 de la LFTNA.

El ahora reclamante había solicitado copia de la segunda prueba, copia de la propuesta de solución del Tribunal y copia de los criterios de corrección, todo ello referidos a la oposición de Técnico/a de Gestión Sanitaria cuya convocatoria se aprobó en el Boletín Oficial del Estado, n.º 114, de 17 de mayo de 2021.

Cuarto. El 5 de noviembre de 2024, la Sección de Procesos Selectivos, Provisión de Puestos y Situaciones Administrativas del Servicio de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de Función Pública, ha puesto a disposición del reclamante toda la información pública solicitada por este. No obstante, si bien, finalmente el ahora reclamante ha accedido a la información solicitada existente, es preciso resaltar que lo ha hecho una vez interpuesta la presente reclamación. En este caso no se ha resuelto la solicitud de derecho de acceso en el plazo establecido, incumpliendo así el objetivo y propósito de la ley, cual es que la ciudadanía obtenga la información con la prontitud deseable, esto es, dentro del plazo legalmente establecido.

Así, por parte de este Consejo debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación,

aunque sólo para reconocer y recordar el derecho que le asiste al reclamante a acceder en plazo a la información pública solicitada y para en todo caso sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante de la misma.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación presentada por D. XXXXXX.
- 2.º Notificar este acuerdo a D. XXXXXX, al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 51/2024

ACUERDO AR 56/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha de 18 de septiembre de 2024 se presentó ante el Consejo de Navarra por don XXXXXX, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Tudela, reclamación en materia de derecho de acceso frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Tudela a su solicitud de información presentada el día 5 de septiembre con número de registro 2024015889, en la que demandaba el acceso al expediente de FESTEJOS (00128):55/2024/APFS.
2. El 19 de septiembre se dio traslado por la Secretaría del Consejo de la reclamación al Ayuntamiento de Tudela requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno, y ante la falta de remisión de dicho informe se efectúa nuevo requerimiento en fecha 17 de octubre.
3. El 22 de octubre se ha recibido en este Consejo escrito del Ayuntamiento de Tudela en el que señala:

«Habiendo recibido reclamación 51/2024 del Consejo de Transparencia de Navarra sobre reclamación en materia de acceso a información pública presentada por Don XXXXXX, frente a la falta de respuesta de este Ayuntamiento a la solicitud de información pública realizada por éste el 5 de septiembre de 2024, con nº de registro 2024015889, relativa a acceso al expediente de educación 1555/2024/APFS, indicar que:

Dicha petición, al no existir resolución motivada de alcaldía para su denegación transcurridos cinco días naturales desde su solicitud, en concordancia

con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 9.3. y 9.4. del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela se presume concedido, y por tanto no se entiende muy bien su solicitud a través del Consejo de Transparencia.

No obstante lo anterior, con fecha 19 de septiembre de 2024 se ha puesto a disposición y remitido el expediente completo 5/2024/APFS a Don XXXXXX, mediante correo electrónico, el cual ha sido incluido en el expediente que se remite junto a la presente.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos».

Al escrito acompañan los siguientes documentos anexos:

- Certificación.
- Comunicación.
- Índice del expediente electrónico.
- Ficha Expediente en el que se incluye copia del correo enviado a don XXXXXX en fecha 19 de septiembre de 2019 mediante el que se le pone a disposición el expediente solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Segundo. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presentan contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentran las entidades locales de Navarra y

sus entidades instrumentales dependientes, por lo que le corresponde resolver esta reclamación interpuesta frente al Ayuntamiento de Tudela.

Tercero. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

De igual manera, el artículo 76.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establece que los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. Y en el apartado 2 del mismo precepto, se señala que la petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local.

Asimismo, aparece recogido este derecho en el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela.

Cuarto. En cuanto al plazo de respuesta a las solicitudes de información pública el artículo 41.1 de la LFTN se remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. En este supuesto, como se ha referido, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio

del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado.

Quinto. El Ayuntamiento de Tudela, ha reconocido la existencia del derecho de acceso a la información del reclamante en su calidad de concejal, si bien, se ha procedido a dar respuesta fuera de plazo, siendo finalmente resuelta su solicitud el 19 de septiembre, y una vez abierto el procedimiento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, hacerlo en el plazo establecido de cinco días naturales desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud.

Así, por parte del Consejo de Transparencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la reclamación, aunque solo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste, en este caso, a los cargos electos de acceder en plazo a las solicitudes de información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Tudela por no haberle entregado en plazo la información que había solicitado el 18 de junio de 2024 relativa al expediente de FESTEJOS (00128):55/2024/APFS.

2.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela y a don XXXXXX.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo

en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 52/2024

ACUERDO AR 57/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Concejo de Imárcoain.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 19 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito de don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación frente al Concejo de Imárcoain ante la falta de respuesta a su solicitud de 28 de mayo de 2024, reiterada el 29 de julio de 2024, referida al acceso a copias de las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del Concejo.

2. El 23 de septiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Concejo de Imárcoain, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 4 de octubre de 2024, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por

correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente:

«Dña. YYYYYY, D.N.I. NN.NNN.NNN Q, vecina de Imárcoain (Navarra), con domicilio a efectos de notificaciones en la calle San Martín número 34 de Imárcoain (Navarra), actuando en nombre del Concejo de Imárcoain, comparece y, como mejor en Derecho proceda, DICE:

Que con fecha de 23 de setiembre de 2024 se ha recibido petición de expediente e informe sobre reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra, formulada por don XXXXXX ante la falta de respuesta del Concejo de Imárcoain a su solicitud de 28 de mayo de 2024, referida al acceso a copias de las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del Concejo

Con fecha 28 de mayo el Sr. XXXXXX presentó solicitud de “una copia de la (declaración de bienes) realizada por todos los miembros del Concejo de Imárcoain antes del último pleno de investidura. Y, en caso de que esta no se hubiera realizado en la fecha prevista por la Ley, que se lleve a cabo e igualmente se me entregue una copia sellada y fechada con la data de su realización”.

Con fecha 29 de mayo, la Junta del Concejo de Imárcoain tomó el siguiente acuerdo:

- Solicitud XXXXXX registro de bienes corporativos

Con fecha 28 de mayo, XXXXXX solicita “Que de acuerdo al carácter público de la mencionada Declaración de Bienes e Intereses, se me proporcione una copia de la realizada por todos los miembros del Concejo de Imárcoain antes del último pleno de investidura. Y en caso de que esta no se hubiera realizado en la fecha prevista por la Ley, que se lleve a cabo e igualmente se me entregue una copia sellada y fechada con la data de su realización”.

Considerando:

- Que el solicitante no aporta motivo o interés alguno para tal solicitud.
- Que la relación con el Concejo no es buena por una discrepancia con la Unidad de Ejecución que el Concejo y el solicitante comparten propiedad.
- Que el 28 de marzo agredió físicamente al Presidente del Concejo y a su esposa, habiendo una demanda por la vía penal todavía sin juzgar.

Se acuerda:

Desestimar la petición y entregar las declaraciones de bienes de los corporativos del Concejo en el Departamento de Administración Local para que ejerza su custodia.

Solicitar al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra que no se haga entrega de la documentación al solicitante ya que puede ir en perjuicio de los corporativos del Concejo.

Se aprueba por unanimidad

La petición del Sr. XXXXXX ha sido denegada por el Concejo por los siguientes motivos:

1. El Sr. XXXXXX no justifica ni basa su petición más que en el derecho que le asiste a acceder a los bienes de los corporativos.
2. El Sr. XXXXXX mantiene una íntima relación de enemistad con el Concejo de Imárcoain porque considera que los acuerdos tomados por la Junta en cuanto a la negativa de venderle una parcela colindante y que comparte unidad de ejecución le perjudican, por lo que los miembros del Concejo entendemos que esta petición no busca más que la venganza por los acuerdos legalmente tomados sobre la conservación del patrimonio de Imárcoain.
3. El 28 de marzo el Sr. XXXXXX agredió al Presidente del Concejo y a su esposa causando lesiones a ambos. Se adjuntan la denuncia y el informe policial.

4. El Sr. XXXXXX fue corporativo de este Concejo en la legislatura 2019-2023, dimitiendo de su cargo el 22 de mayo de 2023.

A pesar de estar obligado a presentar él también la declaración que solicita a los demás, no lo ha hecho. El Concejo se lo ha requerido no obteniendo resultado hasta la fecha. Rogamos al Consejo de Transparencia que le recuerde la obligatoriedad de hacerlo.

5. Los miembros del Concejo consideramos que por encima del derecho a la transparencia aludido por el solicitante, está el derecho a la intimidad y sobre todo el derecho a la seguridad.

No hemos venido a exponernos públicamente a cualquier persona que con dudosas intenciones venga a indagar sobre nuestros bienes. La Ley 7/85 de Bases sobre el Régimen Local a la que se acoge el solicitante también dice lo siguiente:

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieren relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Tenemos que entender que la Ley nos ampara con este párrafo. Si el legislador hubiera entendido que hay que proporcionar información sensible a cualquiera por el mero hecho de ser corporativos (en este caso de un concejo de 400 habitantes y con escasos recursos económicos) no habría incluido este párrafo velando por su seguridad. En base a ello hemos denegado el acceso del solicitante a nuestras declaraciones.

Por lo expuesto,

SOLICITO que habiendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y se informe en contra de las aspiraciones del solicitante.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Consejo de Imárcoain.

Segundo. La LFTN tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que todas las personas tienen a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española (art. 1). A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere la LFTN o que estas posean (art. 4.c).

El artículo 30.1 de la LFTN hace titulares del derecho de acceso a la información pública y, por ende, habilita a reclamar, a «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada». En consecuencia, el reclamante, en su condición de ciudadano, tiene derecho de acceso a los contenidos y documentos que el Concejo de Imárcoain haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de acreditar un motivo o interés concreto, si bien con sujeción a los límites y garantías establecidos por las leyes aplicables.

Tercero. El artículo 75.7 LRBRL prescribe:

«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local formularán declaración sobre causas de posible incompatibili-

dad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus

bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Intereses, creado a estos efectos en aquellas instituciones.

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimen-

tado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo».

Por su parte, el artículo 20.3 LFTN prescribe:

«Respecto a los representantes locales, las retribuciones, las declaraciones anuales de bienes y actividades se publicarán en los términos previstos en la Ley 7/1975, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.»

El artículo 75.7 LRBRL establece, pues, un principio de publicidad formal de los Registros de las declaraciones no limitado en cuanto a las exigencias requeridas para el acceso a la información, al señalar que tales registros serán «públicos». Este carácter público de los Registros de intereses determina que cualquier persona pueda acceder a su contenido; acceso que se realizará con respeto a lo dispuesto en la normativa de protección de datos y de transparencia, pues aquéllos contienen datos que afectan a la intimidad de las personas. Deben observarse, por tanto, las previsiones y límites establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como los artículos 31 y 32 LFTN.

Cuarto. Dado que la información a publicar en los Registros contiene datos personales, cuando se solicita el acceso a esos datos procede hacer la ponderación de intereses a que obligan el artículo 32.3 LFTN y el artículo 15.3 LTAIBG. Pues bien, una vez realizada esa

ponderación por los órganos garantes de la transparencia, sistemáticamente ha arrojado como resultado que existe un interés público superior en la divulgación de la información solicitada que prevalece sobre un pretendido derecho del representante local a la protección de la totalidad de sus datos personales introducidos en las declaraciones de bienes y actividades formuladas en aplicación de lo previsto en el artículo 75.7 LRBRL. Este acceso a datos personales se encuentra amparado por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, precepto que se remite a lo dispuesto en la LTAIBG, sirviendo esta última Ley de fundamento para el tratamiento de los datos en el sentido dispuesto en el artículo 8 de aquella Ley Orgánica.

Quinto. No obstante, el artículo 75.7 LRBRL también establece determinadas limitaciones en casos concretos referidos al posible riesgo que para el afectado o terceras personas podría conllevar la inclusión de los datos en el Registro y su publicidad, para cuyo supuesto se establece un régimen específico basado en la inclusión de los datos en un Registro Especial del que, a diferencia del general, no se predica el carácter público, con la inclusión de una referencia sucinta en el Registro público, relativa a la emisión de la declaración

En efecto, en los supuestos en que los representantes locales, en virtud de su cargo, consideren amenazada su seguridad personal, la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional, según refiere el penúltimo párrafo del artículo 75.7 LRBRL, las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales podrán realizarse ante la Secretaría General Técnica del Departamento de Administración Local (actualmente Cohesión Territorial) y se ins-

cribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos (Orden Foral 227/2003, de 10 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se crea el Registro Especial de intereses del artículo 75.7 LRBRL para el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra). Este Registro, como es lógico, no tiene carácter público. En estos supuestos, los cargos electos aportarán al secretario/a de su respectiva Corporación local una certificación expedida por el funcionario encargado del Registro Especial de Intereses acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones.

Sexto. En el presente caso, el Concejo de Imárcoain nos informa que el ahora reclamante, con motivo de una discrepancia respecto de terrenos ubicados en una Unidad de Ejecución urbanística de los que el Concejo y el reclamante son propietarios, el 28 de marzo de 2024 agredió físicamente al presidente del Concejo y a su esposa. El expediente administrativo remitido incorpora un informe de la Policía Foral, de 8 de marzo de 2024, en el que se relata que el reclamante agredió físicamente al presidente del Concejo y a su esposa con un martillo con golpes dirigidos a la cabeza y que impactaron en el brazo izquierdo que ambos utilizaron para protegerse y evitar el golpe directo en la cabeza, sufriendo heridas que necesitaron asistencia sanitaria. El informe policial adjunta fotografías de las lesiones. Se indica en el informe que por parte de la policía foral se procedió a la detención del reclamante como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los agredidos interpusieron denuncia que ha dado lugar a la incoación de procedimiento penal actualmente en fase de tramitación procesal.

En razón de estos hechos, la Junta del Concejo de Imárcoain, ante la solicitud del ahora reclamante de acceso a las declaraciones de bienes e intereses de sus miembros, con fecha de 29 de mayo de 2024 acordó deses-

timar la solicitud de acceso y entregar las declaraciones de bienes de los corporativos del Concejo en el Departamento de Cohesión Territorial de la Administración de la Comunidad Foral para que ejerza su custodia en el Registro Espacial de Intereses, solicitando al dicho Departamento que no haga entrega de las declaraciones al reclamante ya que puede ir en perjuicio de los corporativos del Concejo.

Así las cosas, no le cabe duda a este Consejo de Transparencia de Navarra que en este caso es de plena aplicación la reserva de publicidad que hace el artículo 75.7 LRBRL de las declaraciones de los representantes locales cuando resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional. La animadversión entre el reclamante y lo miembros del Concejo es tan evidente que es aconsejable que aquel no acceda a las declaraciones de actividades y bienes de los corporativos, como pretende. La seguridad personal de dichos corporativos, de sus familiares, de sus bienes y negocios, así lo requiere.

En suma, la aplicación a este caso de la medida limitativa de publicidad de las declaraciones se muestra del todo pertinente para preservar la democracia de la entidad local a la par que la seguridad de sus corporativos.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Concejo de Imárcoain por denegar su solicitud de 28 de mayo de 2024, reiterada el 29 de julio de 2024, de

acceso a copias de las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del Concejo.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al Concejo de Imárcoain.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 54/2024

ACUERDO AR 58/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente al Colegio CCCCCC.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 14 de septiembre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un correo electrónico de don XXXXXX, por el que presenta reclamación frente a la falta de respuesta del Colegio CCCCCC (centro concertado) a su solicitud de acceso a determinada información relativa a las medidas tomadas en un conflicto de convivencia en el que se vio involucrada su hija, menor de edad.

2. En dicho escrito manifiesta que:

«El 26 de junio de 2024, solicitamos formalmente al colegio acceso a la información completa sobre las medidas adoptadas en el conflicto. A pesar de haber transcurrido más de diez días hábiles, no hemos recibido respuesta satisfactoria. El 8 de julio de 2024, presentamos una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra. Además, el 5 de septiembre de 2024, registramos una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.»

Objeto de la Reclamación

Solicitamos acceso a toda la información y documentación relevante sobre las medidas adoptadas en el conflicto de convivencia, asegurando que se respete nuestro derecho a la información que nos concierne directamente como padres de la menor afectada.»

A la reclamación acompaña copia del escrito presentado ante el Colegio y copia de la reclamación presentada ante la AEPD.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente a los sujetos obligados por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

Segundo. La LFTN, en su artículo 2, relaciona los sujetos obligados disponiendo que las disposiciones de esta ley serán de aplicación a:

a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

b) Las sociedades públicas, las fundaciones públicas y las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

c) Las entidades locales de Navarra y sus entidades instrumentales dependientes.

d) La Universidad Pública de Navarra y sus entes instrumentales dependientes.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a una Administración Pública de Navarra.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al cincuenta por ciento o en las que las citadas entidades puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.

g) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades de las previstas en este artículo, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

h) Los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los previstos en este artículo financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o designen a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración o dirección.

i) Las asociaciones constituidas o integradas por las Administraciones Públicas de Navarra y/o por los entes instrumentales vinculados o dependientes de las mismas y los demás organismos y entidades previstos en este apartado, incluidos los órganos de coo-

peración, en los términos previstos en la normativa que le sea de aplicación.

j) Las fundaciones provenientes de la transformación de las cajas de ahorro.

2. En el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, en relación con sus actividades en materia de personal y contratación será aplicable a la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Navarra, en todo lo que no se oponga a las potestades, funciones y autonomía que tengan atribuidas estas instituciones por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y la normativa reguladora de cada una de ellas.

3. Asimismo, en el ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo, será aplicable a entidades de Derecho público o entidades sobre las que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Colegios profesionales, Cámara de Comercio, denominaciones de origen, federaciones deportivas y corporaciones de Derecho público.

Se constata la no pertenencia del centro educativo, frente al que se presenta la reclamación, a ninguna de las Administraciones o Entidades incluidas en el referido artículo 2.

Tercero. El centro educativo concertado frente ante quien se interpone la reclamación, únicamente se encuentra obligado al cumplimiento de las normas de transparencia, que además se verán complementadas por lo dispuesto en las normas reguladoras del concierto que establecerán la información que deberán publicar tal y como determina el artículo 3 de la LFTN.

El centro CCCCCC es una entidad privada que presta servicios públicos relacionados con la educación y que tiene establecido un concierto con el Gobierno de Navarra a fin de ofrecer enseñanzas que garanticen la gratuidad de la educación obligatoria.

El Centro concertado de enseñanza no tiene, en ningún caso la consideración de Administración Pública ni se trata de una entidad directamente dependiente de ésta, por lo que solo será sujeto obligado respecto a las normas de transparencia, es decir, las normas reguladas en el título II de la LFNT, no encontrándose, dado su carácter de entidad privada, obligado a atender solicitudes de información pública ni atender requerimientos o cumplir directamente acuerdos de este Consejo.

Cuarto. En este mismo sentido, en un supuesto en el que la solicitud y reclamación se interpusieron ante el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la información pública de Cataluña (GAIP) dictó la Resolución 94/2023, de 9 de febrero, en cuyo fundamento jurídico 1. Relativo a la Admisibilidad de la Reclamación señala que: *«a resultados de su naturaleza privada, la escuela no está obligada a atender solicitudes de información pública que le sean presentadas directamente, ni a atender requerimientos o cumplir directamente resoluciones de la GAIP. Sin embargo, la escuela tiene que informar al Departamento de Educación (bien sea por propia iniciativa, porque le requiere el Departamento o por las razones que ocurra) de las actividades directamente relacionadas con la gestión del servicio público que presta concertadamente, y no hay duda de que la actuación del centro en un caso de acoso es algo relacionado directamente con la gestión del servicio concertado de educación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del sujeto obligado (la escuela concertada), la Reclamación es admisible, y la información solicitada, que tiene relación directa con el servicio público que presta, es pública, con el bien entendido que quien debe tramitarla y, si procede, atender los requerimientos de la GAIP y cumplir la Resolución es el Departamento de Educación, incluso si necesita requerir información en la escuela afectada y obligarlo a que se la facilite, para lo cual es más que probable que, además del artículo 3.2 LTAIPBG, el contrato del concierto le proporciona cobertura jurídica suficiente»*

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LFTN cabe concluir que el Colegio CCCCCC no es sujeto obligado por la misma no resultando posible ejercitar el derecho de acceso a la información pública en los términos y con el alcance y garantías establecidos en la Ley Foral 5/2018. Por ello, al tratarse de una reclamación formalizada frente a un sujeto que no se encuentra obligado por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la falta, en este caso, de respuesta a la solicitud del Centro educativo concertado no es susceptible de reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra y, por tanto, procede la inadmisión de la misma.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

ACUERDA:

- 1.º Inadmitir a trámite la reclamación presentada por tratarse de un supuesto no susceptible de reclamación en materia de derecho de acceso a información pública.
- 2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de

los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 56/2024

ACUERDO AR 59/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 4 de octubre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, formulada por la falta de contestación a varios correos electrónicos presentados el 15 de abril de 2024.
Asimismo, se suscitaban en el escrito recibido diversas cuestiones relativas a otras reclamaciones presentadas previamente ante el Consejo de Transparencia de Navarra.
2. Seguidamente, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Piedramillera, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.
Transcurrido el plazo señalado, no se ha recibido la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la informa-

ción pública y buen gobierno (LFTN, en adelante), corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

Segundo. Como se ha indicado en los antecedentes, este Consejo no ha recibido información ni alegaciones del Ayuntamiento de Piedramillera.

Ha de recordarse en este punto que el artículo 68 LFTN establece, para las administraciones públicas de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y de prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones.

Y también ha de señalarse que el artículo 69.1 dispone que los actos de petición de información y documentación son vinculantes para las administraciones públicas.

Siendo esto así, se hace necesario recordar la importancia de disponer de la información o documentación solicitadas y, en su caso, de las alegaciones procedentes de la administración concernida, a fin de contar con argumentos de todas las partes y con los mayores elementos de juicio para la resolución de la reclamación.

Tercero. La reclamación trae causa, como ha quedado reflejado, de varios correos electrónicos que el señor XXXXXX dirigió al Ayuntamiento de Piedramillera el 15 de abril de 2024.

Dado que aquellos no habrían sido contestados (el interesado señala en su escrito

que se le informó por el Secretario municipal que el plazo era de tres meses) se formula la reclamación, considerándose que la entidad local adolece de falta de transparencia.

La función que corresponde a este Consejo de Transparencia de Navarra, tal y como se ha indicado en el fundamento anterior, es velar por las obligaciones de publicidad activa y por el derecho de acceso a la información pública.

La LFTN señala, en su artículo 30.1, que *«cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta ley foral»*. Y dispone, en su artículo 4, que información pública es aquella *«cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean»*.

Mediante los correos electrónicos a los que se alude, y la documentación adjunta a aquellos, se viene a solicitar la concesión de determinadas licencias de obras por parte del Ayuntamiento de Piedramillera.

No se está, por tanto, ante una solicitud o unas solicitudes de información pública, sino de otorgamiento de actos de autorización en materia urbanística.

La omisión de respuesta a tales correos o, en su caso, a las correspondientes instancias de actos de concesión de licencia acompañadas, puede ser combatida en la vía pertinente, pero no supone una infracción del derecho de acceso a la información pública, ni de las obligaciones de publicidad.

Por lo tanto, procede inadmitir la reclamación en este punto, dado que no se está ante lo correspondiente al objeto del derecho de acceso a la información pública, ni a las obligaciones de publicidad activa. Los correos

o solicitudes aludidas, como se ha señalado, no suponen ejercicio del derecho por el que hemos de velar, pues lo pretendido no es información pública, sino la emisión de actos autorizatorios.

Cuarto. El señor XXXXXX, por otro lado, viene a expresar su disconformidad con la respuesta dada por el Ayuntamiento de Piedramillera a una solicitud de información que presentó acerca de las zonas urbanizables y no urbanizables del plan municipal.

La contestación municipal ha sido emitida tras estimar este Consejo de Transparencia de Navarra la reclamación que formuló el interesado ante la falta de respuesta a la solicitud inicial (Acuerdo AR 31/2024, de 9 de septiembre, por el que se resolvió la reclamación 26/2024).

Se venía a concluir en el acuerdo, en síntesis, que la entidad local no había observado la obligación de resolver expresamente sobre la solicitud de información pública, como exige el artículo 41.1 LFTN, y que, a tal efecto, había de estarse al plazo de dos meses que prevé el artículo 8 de la Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y, con fundamento en ello, se ordenaba que se resolviera sobre la solicitud formulada.

La respuesta municipal dirigida al solicitante se ha producido en los siguientes términos:

«Sobre dicha información, hay que señalar que el Ayuntamiento de Piedramillera no dispone de planeamiento urbanístico municipal. Asimismo, hay que informar que las construcciones nuevas requieren de la autorización del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra mediante el Servicio de Ordenación Territorial Urbanística».

A la vista de la respuesta finalmente producida y de lo señalado por el reclamante en su escrito –calificado de «aclaración» sobre reclamaciones anteriores–, este Consejo no aprecia motivo para formular un pronuncia-

miento resolutorio adicional, habiendo de declarar la finalización de las actuaciones.

Si, como se expone por la entidad local, no se cuenta con planeamiento municipal, no es disconforme con el derecho de acceso a la información pública, ante una solicitud como la formulada (pregunta sobre las «zonas urbanas y urbanizables del plan municipal»), que la contestación se centre en hacer constar la inexistencia del planeamiento referido y en señalar el régimen autorizatorio vigente.

Por otro lado, la circunstancia de cierre de la oficina del Ayuntamiento de Piedramillera, a la que se alude también en el escrito recibido, más allá de las valoraciones que pueda llegar a merecer, no es relevante a los efectos de la resolución del procedimiento que aquí nos ocupa, referido a la satisfacción del derecho a la información pública instado por el reclamante.

Quinto. Por último, y también con la calificación de «aclaración», el interesado viene a expresar en su escrito su disconformidad con lo resuelto por el Consejo de Transparencia de Navarra mediante Acuerdo PA03/2024, de 9 de septiembre, emitido a raíz de una reclamación por supuesto incumplimiento de obligaciones de publicidad activa.

Constan en el citado acuerdo expresadas las razones que llevaron a la decisión adoptada por el Consejo de Transparencia de Navarra, que no apreció el incumplimiento denunciado. No cabe sino remitir a los fundamentos de dicho acuerdo, ya notificado al reclamante, señalando que la discrepancia con el mismo no justifica llevar a cabo actuaciones adicionales sobre el asunto.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasíbar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Inadmitir la reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, formulada por la falta de contestación a varios correos electrónicos presentados el 15 de abril de 2024, al no solicitarse en los mismos información pública.
- 2.º Declarar la finalización de las actuaciones seguidas en los expedientes correspondientes al Acuerdo AR 31/2024, de 9 de septiembre, y al Acuerdo PA03/2024, de 9 de septiembre, a los que se alude en el escrito de reclamación.
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 7 de octubre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX formulando reclamación en materia de derecho de acceso a información pública frente a la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de San Martín de Unx n.º 24/2024, de 23 de septiembre, por la que se desestimaba su solicitud de acceso a información pública de 4 de julio de 2024.
- El ahora reclamante pretendía la consulta de las solicitudes de licencia y autorizaciones para la construcción de suelo no urbanizable de las parcelas 870 y 872 del polígono 6 y 550 del polígono 7 de San Martín de Unx.
2. El 10 de octubre de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de San Martín de Unx para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.
3. El 21 de octubre de 2024 Ayuntamiento de San Martín de Unx remitió al Consejo de Transparencia de Navarra un expediente correspondiente a una parcela que no se encuentra entre las señaladas en la solicitud de acceso a información pública y el Alcalde del Ayuntamiento en cumplimiento de la petición de informe realizada por el Consejo de Transparencia de Navarra, en relación con la reclamación en materia de derecho de acceso a información frente a la Resolución de Alcaldía 24/2024, de 23 de septiembre de 2024, por la que se desestima la solicitud de información pública de 4 de julio de 2024, relativa a licencias de obras de construcciones en suelo no urbanizable de dos parcelas en San Martín de Unx, dentro del plazo habilitado formula las siguientes Alegaciones:
- «1.- La Resolución 65E/209, de 27 de febrero, de la Directora del Servicio de Territorio, se denegó la autorización de una caseta de aperos, en la parcela

ACUERDO AR 60/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada en relación con el Ayuntamiento de San Martín de Unx.

- PPP, del polígono P, en San Martín de Unx, promovido por D. XXXXXX (Documento n 1).
- 2.- D. XXXXXX presentó un escrito al Ayuntamiento de San Martín de Unx el 22 de marzo de 2019, solicitando al Ayuntamiento se interesase por la Resolución 65E/2019 (Documento n 2).
- 3.- El Ayuntamiento de San Martín de Unx mediante escrito del 29 de marzo de 2019, contestó a la petición señalada en el punto 2, señalando al interesado que estando pendiente de Resolución el Recurso de Alzada interpuesto por él mismo contra la Resolución 65E/2019, el Ayuntamiento no se pronunciaba sobre el fondo del asunto (Documento n 3).
- 4.- La Resolución 167E/2020, de 21 de diciembre, del Servicio de Territorio y Paisaje, se autorizó la construcción de un corral doméstico, en la parcela PPP del polígono P, paraje de Navafría, en San Martín de Unx, a D. XXXXXX (Documento n 4).
- 5.- D. XXXXXX con fecha 15 de enero de 2021, presentó una propuesta de ampliación de techado para la autorización de la edificación de corral doméstico con uso agrícola (Documento n 5).
- 6.- La Resolución 114E/2021, de 27 de diciembre, de la Directora General del Departamento de Ordenación del Territorio, inició expediente sancionador frente a las obras realizadas en la parcela PPP, del polígono P, de San Martín de Unx, por D. XXXXXX (Documento n 6).
- Consta en el punto Sexto de dicha Resolución que a petición del Gobierno de Navarra el Seprona emitió un nuevo informe de inspección el 6 de julio de 2021, en el que se indicaba que se estaba construyendo una edificación de ladrillo y cemento de 10 metros de largo por 6,20 metro de ancho y una altura de 2,9 metros, todo ello sobre una plataforma de hormigón de 109 metros de larga por 10 metros de ancha, en la edificación se había instalado una tubería para desagüe de aguas sucias. Se observó una caseta de obra y otra construida de madera para almacenar grano y pienso.
- 7.- D. XXXXXX presentó con fecha 11 de febrero de 2022 licencia de obras para ampliación de techado y cubierto del material y el alimento de los animales (Documento n 7).

- 8.- El Ayuntamiento de San Martín de Unx con fecha 7 de marzo de 2022 presentó la documentación presentada por D. XXXXXX y señalada en el punto anterior a informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio (Documento n 8), n º de entrada 2022/291789.
- 9.- La Resolución 129E/2023, de 4 de julio, de la Directora General de Ordenación del Territorio, inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística frente a las actuaciones ejecutadas en la parcela PPP, del polígono P, de San Martín de Unx, por D. XXXXXX (Documento n 9)
- 10.- La Resolución 130E/2023, de 4 de julio, de la Directora General de Ordenación del Territorio, inició expediente sancionador frente a las actuaciones ejecutadas en la parcela PPP, del polígono P, de San Martín de Unx, por D. XXXXXX (Documento n 10).
- 11.- D. XXXXXX adjuntó mediante escrito de 24 de julio de 2023, presentado el día siguiente en el Ayuntamiento, la documentación presentada en el Gobierno de Navarra, en relación con la Resolución 129E/2023, para la restauración de la legalidad urbanística (Documento n 11).
- 12.- El Ayuntamiento de San Martín de Unx mediante instancia de fecha 24 de julio de 2023, n º de entrada 2023/1016820, remitió la documentación presentada por D. XXXXXX al Gobierno de Navarra (Documento n 12).
- 13.- La Resolución 202E/2023, de 25 de septiembre, del Director General de Ordenación del Territorio, resolvió el expediente sancionador incoado a D. XXXXXX (Documento n 13).
- 14.- La Resolución 432E/2023, de 13 de noviembre, de la Directora del Servicio de Territorio y Paisaje, denegó la autorización, a efectos de su legalización de las actuaciones realizadas en la construcción situada en la parcela PPP, del polígono P, paraje de Navafría, en San Martín de Unx, promovidas por D. XXXXXX (Documento n 14).
- 15.- La Resolución 317E/2023, de 15 de diciembre, del Director General de Ordenación del Territorio, resolvió el expediente de restauración de la legalidad urbanística iniciado frente a las obras realizadas en la parcela PPP, del polígono P (Documento n 15).

16.- La Orden Foral 2E/2024, de 17 de enero, del Consejero de Cohesión Territorial desestimó el recurso de alzada interpuesto por D. XXXXXX, frente a la Resolución 432E/2013, de 13 de noviembre, por la que se denegó la autorización, a efectos de su legalización, de las actuaciones realizadas en la construcción situada en la parcela PPP, del polígono P, paraje Navafría, en San Martín de Unx, promovidas por D. XXXXXX (Documento nº 16).

Esta Orden Foral es firme contra la misma el interesado no interpuso recurso alguno.

17.- La Orden Foral 3E/2024, de 17 de enero, del Consejero de Cohesión Territorial, desestimó el recurso de alzada frente a la Resolución 202E/2023, de 25 de septiembre, por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por las actuaciones ejecutadas en la parcela PPP, del polígono P (Documento nº 17).

Esta Orden Foral es firme contra la misma el interesado no interpuso recurso alguno.

18.- La Orden Foral 5 IE/2024, de 1 de agosto, del Consejero de Cohesión Territorial, desestimó el recurso de alzada frente a la Resolución 3I 7E/2023, de 15 de diciembre, por el que se resuelve el expediente de restauración de la legalidad urbanística iniciado frente a las obras realizadas en la parcela PPP, del polígono P (Documento nº 18).

19.- D. XXXXXX solicitó por escrito presentado el 5 de julio de 2024 una petición de consulta de las solicitudes de licencia y las autorizaciones para la construcción de suelo no urbanizable de las parcelas PP0 y PP2, del polígono P, y PP5 del polígono P Documento nº 19).

20.- El Ayuntamiento de San Martín de Unx resolvió por Resolución de 23 de septiembre de 2024, denegando la solicitud, puesto las obras ejecutadas por otras personas que nada tiene que ver con las obras ejecutadas por D. XXXXXX de forma ilegal, y que con dicho examen no va a conseguir legalizar sus expedientes, siendo su problemática ampliamente explicada por el Gobierno de Navarra (Documento nº 20).

21.- El Ayuntamiento de San Martín de Unx con fecha 23 de septiembre de 2024, presentó en el Gobierno de Navarra (Documento nº 21), la Resolución

del punto anterior, en el expediente en concreto que se sigue en el Gobierno de Navarra con D. XXXXXX, nº de instancia 2024/2024/1280685.

22.- Nos encontramos en un expediente de una persona que ha ejecutado obras vulnerando totalmente la legalidad urbanística impuesta desde el Gobierno de Navarra, que le ha dado igual lo que hayan informado el Seprona, los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra; el ha continuado haciendo obras y no cumpliendo los requerimientos que se han hecho, no desde el Ayuntamiento de San Martín de Unx, sino desde el Gobierno de Navarra.

El Ayuntamiento de San Martín de Unx le ha tramitado todos sus escritos con la máxima diligencia, como se puede comprobar en los documentos que se acompañan, y ahora para embarrar un pueblo pequeño pide expedientes de otras personas que tienen todo correctamente legalizado, para revolver el pueblo, y pretender seguir estando ilegalmente con sus construcciones.

Las construcciones señaladas por el interesado datan en uno de los casos en el registro de la riqueza territorial de Navarra desde 1800.

Lo que este señor debe realizar es cumplir con la legalidad urbanística y no embarrar el pueblo, para seguir con lo suyo, es decir, siendo un ilegal, que se repite, no es del Ayuntamiento sino del Gobierno de Navarra, tal y como ha quedado anteriormente explicado.

Es obligación del Ayuntamiento tener paz entre sus vecinos, y que no de repente una persona se vea involucrada en un procedimiento por un ilegal que no acata la Ley, y se le pidan explicaciones que no las entiende, en este sentido contestó el Ayuntamiento de San Martín de Unx a D. XXXXXX, que para solucionar sus ilegalidades no le hace falta ver otros expedientes, sino cumplir lo que se le ordena, que por cierto está bastante claro.

En mérito de las Alegaciones formuladas y de la documentación que se acompaña, se solicita del Consejo de Transparencia de Navarra, la desestimación de la reclamación presentada por D. XXXXXX.

Es Justicia, que se pide en San Martín de Unx, a 21 de octubre de 2024.

PRIMER OTRO SI DIGO: Que interesando que el Gobierno de Navarra remita los informes del Seprona, de ocupación del comunal, de los servicios técnicos y J 1cos que han dado lugar a las Resoluciones y Ordenes Forales arriba señaladas, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra, sean solicitados previamente a la resolución de la reclamación.»

Finaliza su escrito de alegaciones solicitando al Consejo de Transparencia de Navarra la desestimación de la reclamación presentada por el reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se interpone frente a la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de San Martín de Unx nº 24/2024, de 23 de septiembre, por la que se desestimaba el acceso a las solicitudes de licencia y autorizaciones para la construcción de suelo no urbanizable de las parcelas PP0 y PP2 del polígono P y PP5 del polígono P de San Martín de Unx.

Segundo. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, emanadas, entre otros, de los ayuntamientos de Navarra (art. 64), cualquiera que sea la normativa aplicable (disposición adicional séptima, número 2).

El Consejo de Transparencia de Navarra debe ajustar su actuación a los exactos términos y alcance de la reclamación presentada que incide únicamente sobre el derecho de

acceso del Sr. XXXXXX a la concreta información pretendida en su solicitud original, no formando parte de la misma el expediente que el ayuntamiento adjunta y sobre el que el Consejo de Transparencia de Navarra no dispone de competencia alguna.

Tercero. El acceso a la información sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, se rige hoy por lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, salvo en aquellos supuestos en que la normativa especial establece, con rango de ley, limitaciones para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal, como así lo prevé la disposición adicional séptima, número1 de la citada Ley Foral.

De acuerdo con los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de esta Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, cualquier ciudadano o ciudadana, sea persona física o persona jurídica, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que esta Ley Foral contempla.

Además de ello, el artículo 7.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, bajo el título «participación ciudadana», establece el deber para las Administraciones públicas de procurar que la actividad urbanística se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. El artículo

8.1 de esta misma norma urbanística reconoce, en la misma línea que las leyes urbanísticas precedentes, que todas las personas tienen derecho a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado. Y el artículo 9 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, reconoce la acción pública para exigir, ante los órganos administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa, la observancia de la legislación y el planeamiento reguladores de la actividad territorial y urbanística.

Por tanto, en materia de urbanismo, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa y sin necesidad de invocar interés alguno, a la información pública que obre en poder de las entidades locales de Navarra, sin más limitaciones que las que la ley dispone.

Cuarto. Reforzando las ideas expuestas, la Resolución 514/2019, de 16 de octubre, del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, recuerda que la previsión normativa del acceso a la información urbanística se encuentra recogida en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que reconoce a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.»

Con base en este artículo 5 de la Ley de Suelo y, además, en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (que establece la competencia de los municipios en materia de urbanismo), son abundantes las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estiman reclamaciones y reconocen el derecho de los ciudadanos a acceder a los expedientes de licencias urbanísticas, a las actas de inspección o a las licencias de actividad, siempre que se garantice la «anonimización» de los datos de las personas físicas. Entre otras resoluciones, pueden encontrarse la citada 514/2019, de 16 de octubre, y las resoluciones 10/2020 y 83/2020, de 25 de junio; 54/2020, de 19 de junio; 315/2020, de 15 de octubre, y 266/2020, de 5 de octubre.

Quinto. La documentación urbanística que solicita el reclamante es merecedora, a los efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la consideración de «información pública», pues versa sobre actos administrativos urbanísticos que generan las entidades locales en su función de control de la legalidad urba-

nística e inspección de proyectos y obras de edificación en el suelo de su término.

Como tal información pública, no considera el Consejo que, sobre la misma, concurren las limitaciones del derecho de acceso que establece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Correspondía, en todo caso, al Ayuntamiento de San Martín de Unx haber explicitado, en el momento procedimental oportuno de la solicitud o en el trámite de alegaciones con ocasión de la reclamación, los posibles motivos de la posible concurrencia de las limitaciones. Las razones aducidas por el Ayuntamiento –el incumplimiento por parte del ahora del reclamante de las normas urbanísticas en una parcela de su propiedad, o la eventual motivación perversa, a juicio del ayuntamiento, que el reclamante pudiera tener– no encuentran su encaje jurídico en el marco de las limitaciones al derecho de acceso a información pública. Tratándose de documentos de evidente naturaleza urbanística a los que el legislador ha anudado de manera indubitada el derecho de acceso a la información urbanística y la acción pública urbanística, el Consejo no aprecia que el hecho de la entrega de la información solicitada, pueda causar perjuicios a la seguridad pública, la garantía de la confidencialidad en procesos de toma de decisión, la igualdad de las partes en procesos judiciales, los intereses económicos y comerciales, las funciones administrativas de vigilancia e inspección, el secreto profesional, la propiedad industrial o intelectual o la protección del medio ambiente, ni tampoco para otros derechos protegidos por el ordenamiento jurídico.

En la materia urbanística, desde hace décadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de acceso a la información que obra en poder de las Administraciones públicas y, además de ello, cualquier persona puede velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico urbanístico en el ejercicio de la acción pública, por lo que no se requiere ser

«interesado» para acceder a esa información, ni hay ninguna previsión legal que declare la materia urbanística como reservada, sino más bien todo lo contrario, ya que el legislador la ha considerado «pública».

Quien solicita una licencia urbanística para una obra está sujeto al ordenamiento jurídico, y este anuda cargas jurídicas que el solicitante ha de soportar, como la exigencia de un proyecto técnico para determinadas obras de edificación, la adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico preexistente, el derecho de los demás ciudadanos a conocer ese concreto proyecto y su autorización, el derecho de los ciudadanos a participar en la creación de la ciudad o «derecho a la ciudad», así como la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan la referida acción pública para asegurar la ordenación de la ciudad que los representantes de la comunidad han preestablecido en el planeamiento urbanístico correspondiente.

Tampoco se aprecia que sea necesaria la protección de datos personales en los términos a que se refiere el artículo 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, ya que se alcanza esa protección con el borrado o la eliminación de aquellos datos personales de personas físicas que, en su caso, puedan aparecer en la información solicitada. No obstante, sí que deberán mantenerse en esos documentos los datos de los cargos públicos y, en su caso, funcionarios que en los mismos hayan intervenido por su condición de tales, y también los de los profesionales y técnicos, municipales o externos, que hayan participado en su elaboración, así como los de las personas jurídicas que promuevan o participen en la obra, pues las leyes determinan las responsabilidades urbanísticas de autoridades, funcionarios, promotores, propietarios, técnicos intervinientes, constructores, etcétera.

No se observa tampoco motivo alguno que imponga dar una información parcial, ni,

finalmente, se considera exigible la audiencia a terceros posibles afectados del artículo 39.3, pues reiteramos que esta es una materia, la urbanística, que, por su relevancia pública para la comunidad y el interés general, produce que los ciudadanos promotores de actos urbanísticos queden sometidos a una relación de sujeción especial y que sus solicitudes de licencia y proyectos urbanísticos puedan ser conocidas y controladas en todo momento por cualquier persona e incluso impugnadas por estas en su condición ciudadana (*status civitatis*) o de propietarios colindantes afectados. La documentación cuya entrega se solicita no es la propia de la actividad interna de la entidad promotora de la obra, ni de sus miembros, sino que está subordinada, por mandato legal, a la «ordenación de la ciudad» y, por ello, obligada a presentar contenidos estrictamente técnicos y jurídicos previamente determinados por las normas y relacionados con el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanísticas. No hay, en este sentido, una posible afección negativa a los intereses de los terceros, pues no se busca ello, sino garantizar el derecho preferente a que la edificación se realice conforme a las determinaciones del planeamiento en aras de interés público. La potencia del «interés público general» al que se refiere el artículo 39.3 *in fine* ha de considerarse, en los casos urbanísticos, manifiesta y prevalente.

Por ello, el Consejo concluye que el solicitante tenía derecho a conocer la información que solicitó y que obra en poder del Ayuntamiento de San Martín de Unx, por lo que dicho derecho debió haberse reconocido y materializado por el ayuntamiento de un modo efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió así, el Consejo debe estimar la reclamación y adoptar las medidas necesarias para que la información pública pedida llegue al solicitante lo antes posible, con las garantías necesarias en cuanto a la

protección de datos personales de personas físicas.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente a la Resolución de Alcaldía de San Martín de Unx n.º 24/2024, de 23 de septiembre.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de San Martín de Unx para que éste:
 - a) En el plazo de diez días remita al reclamante la documentación solicitada debiendo incluir el borrado o tachado de aquellos datos personales de terceras personas físicas que aparezcan en ella. En cambio, deberán mantenerse los datos de los cargos municipales o públicos y, en su caso, funcionarios que en los mismos hayan intervenido por su condición de tales, de los profesionales y técnicos que hayan participado en la redacción de los documentos y figuren en estos, así como los datos de las personas jurídicas intervinientes.
 - b) Remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia del envío de la información realizado al reclamante, en el plazo de diez días hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo.
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 58/2024

ACUERDO AR 61/2024, de 11 de noviembre del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada frente a la Sociedad Pública Servicios de la Comarca de Pamplona SA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 8 de octubre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, escrito de doña XXXXXX, por el que, al amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno (en adelante, LFTNA), formulaba reclamación contra la desestimación de su solicitud de acceso a información pública.
- La solicitud fue presentada con fecha 4 de septiembre de 2024 ante la sociedad mercantil Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (sociedad participada al cien por cien por la Mancomunidad de Servicios de Pamplona) y requería el acceso a las copias de los exámenes de las convocatorias anteriores para el puesto de atención a la ciudadanía (castellano) y para el puesto administrativo (clientes y recursos humanos).

2. El 15 de octubre se dio traslado por la Secretaría del Consejo de la reclamación a la Sociedad Pública Servicios de la Comarca de Pamplona SA requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno,

3. El 29 de octubre de 2024, el Consejo de Transparencia recibe informe emitido por el *Director de Organización y Personas de SCPSA* que refiere:

- «1. *Objeto del informe.*
Con fecha 15 de octubre se recibió una petición de información dirigida al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona/Servicios de la Comarca de Pamplona (MCP/SCPSA) en relación con la Reclamación 58/2024 ante el Consejo de Transparencia de Navarra formulada por doña XXXXXX, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para remitir a la dirección electrónica consejode-transparencia@navarra.es el expediente informativo, informe y alegaciones que considere oportunas a los efectos de resolver la reclamación presentada.
La reclamación de la Sra. XXXXXX es en materia de acceso a información pública frente a la respuesta dada a su solicitud de información pública de 4 de septiembre de 2024, relativa a copias de exámenes de procesos selectivos.
Este informe tiene por objeto responder a la solicitud del Consejo de Transparencia en el plazo estipulado, tras el análisis realizado de la reclamación de la Sra. XXXXXX.
- 2. *Antecedentes.*
 - 2.1. Con fecha 4 de septiembre de 2024 se recibió en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona un escrito de Dña. XXXXXX con número de Registro 202499900003809 en el que solicitaba “Les ruego me envíen una copia de exámenes de convocatorias anteriores para el puesto de atención a la ciudadanía (castellano) y para el puesto de administrativo (clientes y recursos humanos)”.
 - 2.2. Analizada la solicitud, el Director de Organización y Personas de SCPSA respondió el 30 de septiembre de 2024 a la Sra. Ugalde, informán-

dole de que la política de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. no contempla la difusión de los exámenes de convocatorias previas por eficacia del proceso, para mantener el valor predictivo de las pruebas profesionales, y por eficiencia, dado lo limitado de los recursos de una empresa de las características de SCPSA para elaborar pruebas profesionales con los niveles adecuados de validez y fiabilidad.

2.3. No obstante, se le adjuntó a la Sra. XXXXXX un enlace al documento “Información General sobre los Procesos de Selección de Personal de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, disponible para toda la ciudadanía en la página web mcp.es (<https://recursosprod.mcp.es/documents/SCPSA/Informacion%20General%20Procesos%20de%20Seleccion%20de%20personal%20en%20SCPSA.pdf>), en el que se informa sobre las bases normativas, principios, estructura y funcionamiento de los procesos de selección de SCPSA.

En dicho documento se incluyen muestras representativas de ítems y preguntas de todas las fases de los procesos selectivos: test psicotécnicos, pruebas profesionales de diferentes puestos de trabajo y entrevista estructurada.

En concreto, se incluyen 14 preguntas de exámenes de convocatorias anteriores de los puestos de Administrativo/a y Atención a la ciudadanía (castellano), que eran los solicitados por la Sra. XXXXXX.

2.4. Esta Dirección entendía suficiente la información aportada, en la medida en la que permite que cualquier ciudadano/a tenga orientación suficiente sobre la dinámica y contenidos de los procesos de selección de personal de SCPSA, facilitando su preparación a partir de cada convocatoria específica y equilibrando esta necesidad de transparencia y orientación con los principios ya mencionados de eficacia y eficiencia del proceso selectivo.

3. Conclusión.

Ante la reiteración de la solicitud de la Sra. XXXXXX y analizados los términos de la Ley Foral 5/2018 de Transparencia en lo que tiene que ver con esta materia, se procede a facilitar a la Sra. XXXXXX la documentación solicitada.»

4. Con la misma fecha, se procedió por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a dar traslado a la reclamante de la información solicitada, incluyendo en el mismo envío tanto a la reclamante como al Consejo de Transparencia de Navarra, quedando suficientemente acreditada la puesta a disposición de la reclamante de la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La reclamación se formula ante la desestimación de la sociedad mercantil Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (sociedad participada al cien por cien por la Mancomunidad de Servicios de Pamplona a su solicitud de información presentada con fecha 4 de septiembre de 2024.

Segundo. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.f) de la Ley 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, LFTNA), están sujetas a la aplicación de su Título III las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en ese artículo sea superior al 50 %. En consecuencia, siendo Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. una sociedad participada al cien por cien por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, es de aplicación a dicha

sociedad pública lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la LFTNA en relación con el derecho de acceso a la información pública, por lo que corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra resolver la reclamación presentada frente a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

Tercero. La LFTN tiene por objeto regular y, sobre todo, garantizar el derecho que todas las personas tienen a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española (art. 1). A estos efectos, se entiende por información pública aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las Administraciones Públicas a las que se refiere la LFTN o que estas posean (art. 4.c).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.1 de la LFTNA, «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta ley foral», sí pues, la ahora reclamante tiene derecho a acceder a los contenidos y documentos que la sociedad Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de acreditar un motivo o interés concreto, si bien con sujeción a los límites y garantías establecidos por las leyes aplicables.

La naturaleza de la información solicitada a la sociedad Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. que obra en posesión de la misma, es sin duda pública, resultando necesario analizar si el derecho de acceso a la misma puede ser denegado por la concurrencia de alguno o algunos de los límites establecidos en el artículo 31.1 de la LFTNA, que, en todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto,

especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información.

La sociedad Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. deniega el acceso a la información solicitada atendiendo a los principios de eficacia del proceso selectivo y de eficiencia, dada la disponibilidad limitada de recursos en una empresa de las características de aquella para elaborar pruebas profesionales con los niveles adecuados de validez y fiabilidad, sin que se justifique, por tanto por parte de la sociedad, la concurrencia y aplicación de ninguno de los límites que la LFTN determina en su artículo 31.

Sin embargo, con posterioridad, con ocasión de la tramitación de la presente reclamación, se ha procedido a resolver en sentido positivo la solicitud presentada y a entregar la información solicitada a la reclamante, lo que supone que este ha obtenido finalmente la información pretendida, sin mostrar oposición ni en cuanto a la forma, ni en cuanto al contenido material de lo obtenido.

En supuestos como este, debe declararse la finalización del procedimiento, dado que el propósito ha sido ya satisfecho, viéndose cumplida la finalidad del recurso ahora analizado en sentido positivo para las pretensiones de la reclamante.

Por todo ello, ha de estimarse la reclamación presentada por motivos formales, sin posteriores trámites.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar por motivos formales la reclamación presentada por doña XXXXXX, frente

al acto denegatorio producido en relación con la solicitud de acceso a información pública presentada el 4 de septiembre de 2024 ante la sociedad pública Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

2.º Dar traslado de este acuerdo a la sociedad pública Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

3.º Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 59/2024

ACUERDO AR 62/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Lekunberri.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 9 de octubre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamien-

to de Lekunberri, formulada por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a las preguntas de una prueba de un proceso selectivo («preguntas de la 1ª prueba de la convocatoria para el puesto de Técnico/a de Cultura finalizada en 2023»).

2. El 14 de octubre de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia trasladó oficio al Ayuntamiento de Lekunberri a fin de que, en el plazo máximo de diez días, remitiese el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 6 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento de Lekunberri ha remitido el expediente solicitado, acompañado del siguiente informe de alegaciones, suscrito por el alcalde de la localidad:

«Primera.- Estima preciso este ayuntamiento en primer lugar que aunque es cierto que no se le ha dado respuesta por escrito, sí, en cambio, se le dio respuesta a su solicitud vía telefónica.

Segunda.- Debe en segundo lugar, señalarse que el Sr. XXXXXX solicita acceso a información pública, identificando la misma en el concreto examen que se realizó en un proceso selectivo de técnico de cultura de este Ayuntamiento en el que no participó.

Pues bien, entendemos que analizados los distintos preceptos de la LF 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, la información solicitada (el examen realizado) no entra a priori en dicho alcance o concepto de “información pública”.

Por ello, estimamos no procede en principio su acceso.

Tercera.- Apuntamos, en tercer lugar, que el examen o prueba es realizado por los técnicos municipales y que los mismos son aprovechados para otros procedimientos o convocatorias de municipios colindantes.

Entendemos por ello que, sin perjuicio de lo expuesto en la alegación anterior, podría estar limitado el acceso (aunque se estimase información pública)

- Por protección de propiedad intelectual (art. 31.1 g)

- Por garantizar principios de igualdad en otros procedimientos y poder ser abusiva la solicitud.»

El ayuntamiento finaliza el escrito de alegaciones solicitando se admitan las mismas y se acuerde archivar o desestimar la reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN, en adelante), corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Lekunberri.

Segundo. El derecho de acceso a la información pública permite a cualquier persona el acceso y la obtención de aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, que la administración (en este caso, el Ayuntamiento de Lekunberri) haya elaborado o que posea por el ejercicio de sus funciones [artículos 4 c), 13.1 b) y 30 LFTN]. Se trata del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a obtener documentos y contenidos que ya obren en poder de la administración y que figuren en soportes preexistentes al momento de la solicitud, sin que para ello el solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.

Conforme al citado artículo 30 LFTN, cualquier persona tiene derecho a acceder, me-

dante solicitud previa, a la información pública que obre en poder de la administración, sin más limitaciones que las que dicha ley foral contempla.

Presentada una solicitud de información ante el órgano competente en cuyo poder se encuentre la misma, y especificada la identidad del solicitante, la información precisa que se solicita y la dirección de contacto válida a la que pueden dirigirse las comunicaciones (art. 34 LFTN), el referido órgano tiene el deber legal de facilitar la información pública solicitada o de comunicar al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla (art. 41.1), a más tardar en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. La LFTN dispone que, si en ese plazo el órgano competente no hubiera resuelto y notificado la resolución expresa, «se entenderá estimada la solicitud salvo con relación a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley» (art. 41.2).

Tercero. En el caso que nos ocupa, el reclamante presentó una solicitud de información que tuvo entrada el 26 de agosto de 2024 en el registro general electrónico del Ayuntamiento de Lekunberri, responsable de la información solicitada, referida al acceso a las preguntas de la 1.ª prueba desarrollada en la convocatoria municipal del puesto de Técnico/a de Cultura finalizada en 2023.

La solicitud especificó la identidad del solicitante, el contenido preciso de la información solicitada y la dirección de contacto válida.

Cuarto. La información que obra en poder de un tribunal calificador constituido en el ámbito de un proceso selectivo promovido por una administración pública o, en su caso, del órgano convocante correspondiente, es información pública a los efectos de la norma y, por tanto, puede ser objeto de solicitud en ejercicio del derecho reconocido por las leyes

de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en estas. En este sentido, la Resolución 63/2018, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, señala que «el tribunal calificador de un proceso de selección de personal para la Administración es un órgano administrativo y, por tanto, la documentación que elabora debe considerarse elaborada por la Administración de la que forma parte».

Las actas de las reuniones de los tribunales calificadores, los enunciados de los exámenes y pruebas planteadas, los criterios de corrección y, en su caso, las respuestas elaboradas como parámetros de referencia, son información pública a los efectos de la norma, al ser documentos elaborados por aquellos. Por tanto, la información solicitada por el ahora reclamante –cuestionario de preguntas de la 1.ª prueba de la convocatoria para el puesto de Técnico/a de Cultura finalizada en 2023– es merecedora de la consideración de «información pública» conforme a lo dispuesto en el artículo 4 c) LFTNA, sin que para su pretensión sea necesario declarar un interés determinado, ni, en consecuencia, haber participado en el procedimiento selectivo de que se trate como aspirante.

Quinto. El ayuntamiento, en su escrito de alegaciones, refiere la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo 37 d) LFTNA, aludiendo a que la solicitud podría ser abusiva.

Sin embargo, no se añade ningún razonamiento que funde tal conclusión, ni se aportan elementos indiciarios de tal abuso.

En preciso destacar que las causas de inadmisión, en cuanto excepciones al derecho de acceso, deben ser objeto de «una interpretación estricta y restrictiva». De esta forma, la inadmisión solo podrá producirse ante la presencia clara y fundada de alguna de las causas legalmente establecidas; circunstan-

cia que debe ser declarada en una resolución que habría de ser motivada por imperativo del artículo 37 LFTNA.

Es pues en la resolución inicial de la solicitud, y no en el escrito de alegaciones ante este Consejo, donde la administración, debió motivar y justificar. Y, además, no basta a tal efecto limitarse a referir la aplicación de una causa de legal, siendo exigible una motivación suficiente y aplicada al caso.

Por tanto, no considera este Consejo de Transparencia de Navarra que pueda aplicarse la causa de inadmisión invocada.

Sexto. Procede examinar, por otro lado, si concurre algún límite al derecho de acceso establecido en el artículo 31 de la LFTNA y, en concreto, si resulta de aplicación el relativo a la propiedad intelectual, que es el aducido por el ayuntamiento en su escrito de alegaciones y que corresponde al apartado 1 g) del precepto.

Con carácter previo, el Consejo ve pertinente señalar que, al aplicar los límites del artículo 31 de la LFTNA, es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública es un derecho de rango constitucional que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento, por lo que cualquier restricción al mismo ha de ser interpretada de manera estricta y justificando de manera expresa y proporcionada su aplicación. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558), en la que se recoge lo siguiente:

«La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite)

y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar – STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)– respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.

De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad. [...] Tal y como hemos señalado anteriormente, la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida.» (FJ. 3º)

Tal y como ha quedado acreditado en los antecedentes de este acuerdo, el ayuntamiento no adoptó resolución o acuerdo resolviendo la solicitud presentada, ni, por tanto, justificó la aplicación de límite alguno al derecho de acceso a la información solicitada.

Tampoco en el escrito de alegaciones el ayuntamiento ha acreditado la concurrencia de un límite al derecho de acceso en referencia al caso concreto (como se ha señalado, procedería una previa ponderación razonada). Únicamente se señala que «podría estar limitado el acceso por protección de propiedad intelectual (art. 31.1.g) y por garantizar principios de igualdad en otros procedimientos».

La mera afirmación de una posible afectación de un límite formulada por el ayuntamiento dista de la justificación expresa y detallada que viene siendo exigida por el Tribunal Supremo, y que se deriva de la LFTN, necesaria para permitir el control de la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida.

Se debe reiterar, a mayor abundamiento, que las preguntas planteadas por el Tribunal calificador, o por los técnicos de que se trate, en el proceso selectivo –ejerciendo, por tanto, una función pública encomendada por la administración convocante– forman parte del procedimiento administrativo correspondiente y son información pública, por lo que difícilmente cabe admitirse una prevalencia genérica de un supuesto derecho de propiedad intelectual de los componentes del órgano administrativo frente al derecho de acceso a la información pública reconocido a la ciudadanía.

Por otro lado, el «principio de igualdad en otros procedimientos», así expresado, no es una causa legal de limitación (la LFTN prevé una limitación referente a la «igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva», que tiene un alcance mucho más acotado); resultando, además, que ni se justifica esa afección, ni este Consejo puede apreciar tal incidencia, máxime si se tiene en cuenta que las preguntas solicitadas ya serán conocidos por diversos ciudadanos y ciudadanas (cuando menos, las personas aspirantes en la convocatoria que se cita), y no tienen

por qué ser necesariamente utilizadas de forma mimética en procesos análogos.

Octavo. El Consejo de Transparencia de Navarra ha tenido ya ocasión de pronunciarse en casos similares al ahora planteado (acuerdos AR17/2018, AR 22/2020, AR 29/2020 y AR 77/2021, entre otros).

El Consejo, como se ha razonado, no observa la concurrencia de ninguna de las causas de inadmisión de la solicitud establecidas en el artículo 37 LFTN.

Tampoco cabe apreciar ninguno de los motivos de limitación que pueden determinar la denegación total o parcial de la información, relacionados en el artículo 31 de la ley foral. En particular, tampoco puede oponerse el deber de confidencialidad, ya que no cabe deducir afectación ninguna a los principios de igualdad, imparcialidad, libre concurrencia y objetividad por facilitar el acceso público a los enunciados de un ejercicio ya realizado

En consecuencia, el Consejo de Transparencia de Navarra considera que la petición de información ha de entenderse estimada por transcurso del plazo legal establecido, no concurriendo, además, causa legal suficiente para denegar o limitar lo solicitado.

En su virtud, siendo ponente Carlos Sarasábar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la reclamación presentada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Lekunberri, formulada por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a las preguntas de una prueba de un proceso selectivo.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Lekunberri para que, en un plazo

máximo de diez días hábiles, proceda a facilitar la información solicitada al reclamante; y para que remita al Consejo de Transparencia de Navarra copia de la documentación entregada en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se realice la entrega, a fin de acreditar el cumplimiento de este acuerdo.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 60/2024

ACUERDO AR 63/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Salud.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 19 de octubre de 2024 se presentó en el Consejo de Transparencia de Navarra, a través del Registro General Electrónico, con número 2024/1432630, un escrito de

reclamación firmado por don XXXXXX ante la falta de respuesta a la solicitud de información presentada 12 de agosto de 2024 referida a información relativa a inspectores de seguridad alimentaria de salud pública.

2. El 21 de octubre de 2024, la Secretaria del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento de del Departamento de Salud la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.

3. El 22 de octubre se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra, a través de correo electrónico, el informe del Departamento de Salud junto con el expediente relativo a la solicitud de información pública n.º 1723488179, y en el que señala que, con fecha 29 de agosto se remitió la información requerida a la dirección electrónica que constaba por error en la entrada de registro, y que, a la vista de la reclamación formulada ante el Consejo de Transparencia, se constata que la dirección correcta era otra realizándose un nuevo envío de la información solicitada a la dirección correcta.

4. El 25 de octubre de 2024 se remite por correo electrónico comunicación al reclamante a fin de que confirme la recepción de la información solicitada y comunique su decisión de continuar o no con su pretensión.

5. El mismo 25 de octubre, don XXXXXX manifiesta haber recibido la información solicitada y desiste de la reclamación presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-

varra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado. De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar, ni tan siquiera, la propia Ley Foral de Transparencia, ni tampoco acreditar interés alguno.

Tercero. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual,

1. *Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.*

2. *Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.*

3. *Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que corres-*

pondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluido el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia de Navarra, el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento con el consiguiente archivo de actuaciones.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Archivar, por desistimiento voluntario, las actuaciones derivadas de la Reclamación presentada por don XXXXXX el 19 de octubre de 2024 frente al Departamento de Salud.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Salud.
- 3.º Notificar este acuerdo don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo

en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 53/2024

ACUERDO AR 64/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 20 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX, frente al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia ante la falta de respuesta a la solicitud de información presentada el 14 de marzo de 2024, relativa al acceso a la documentación obrante en el Departamento, memoria de impacto normativo, informes, documentos justificativos, etc, relativos al proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento de Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral de Navarra desde el inicio de su tramitación.
- 2. El 23 de septiembre se dio traslado por la Secretaría del Consejo de la reclamación al Departamento de Interior, Función Pública

y Justicia requiriéndole para que en el plazo de 10 días remitiera el expediente administrativo, así como el informe y alegaciones que considerase oportuno.

3. El 7 de octubre de 2024, el Consejo de Transparencia recibe, vía correo electrónico, el expediente solicitado junto a un informe del Director del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Interior que refiere:

«I.- Con fecha 14 de marzo de 2024, se recibe solicitud de acceso a la información pública número 1710420065, formulada por don XXXXXX. ANESAR NAVARRA (Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos) a través del Portal de Gobierno Abierto de Navarra.

En su virtud, la persona anteriormente referenciada, solicitaba la siguiente información:

“Se solicita se nos dé acceso a toda la documentación obrante en el Departamento (memoria de impacto normativo, informes, documentos justificativos, etc.) con respecto al Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de los Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral de Navarra, y desde el inicio de su tramitación”

Se adjunta como Anexo I, detalles de la solicitud recibida.

II.- En respuesta a la citada solicitud, se dictó Resolución 3883E/2024, de 12 de abril, del Director General de Interior, por la que se inadmite la solicitud de información pública número 1710420065, presentada por don XXXXXX (ANESAR NAVARRA), en base al razonamiento jurídico incluido en la citada Resolución.

Se adjunta como Anexo II, copia de la citada Resolución.

III.- La mencionada Resolución 3883E/2024, de 12 de abril, del Director General de Interior, fue remitida el día

12/04/2024 de manera telemática, siendo expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, a fecha de 23/04/2024.

Igualmente, se realizó la notificación activando la opción de aviso mediante correo electrónico en la dirección facilitada por el solicitante.

Se adjunta como Anexo III, justificantes de la notificación realizada.

No obstante lo anterior, dado que actualmente la situación procedimental del expediente normativo sobre el que se solicita acceso ha variado y con ello la causa que motivó la inadmisión de su solicitud, la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia de Navarra, va a ser calificada como una nueva solicitud, tramitándose y resolviéndose por la Dirección General de Interior, de acuerdo con los plazos y límites previstos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el mismo sentido, la petición de “acceso a informe o informes emitidos por la Policía Foral en cuanto a delitos cometidos en las intermediaciones de establecimientos de juego”, constituye una petición sobre la que esta Administración no ha tenido oportunidad de manifestarse, al no haberse solicitado previamente. En su virtud, la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia de Navarra, va a ser calificada como una solicitud, tramitándose y resolviéndose por la Dirección General de Interior, de acuerdo con los plazos y límites previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es cuanto se informa, quedando a su disposición para cualquier aclaración o necesidad de información adicional que se necesite.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. El Consejo de Transparencia de Navarra, conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información interpuestas contra los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, entre los que se encuentra la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, por lo que le corresponde resolver sobre la reclamación planteada ante el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la ley foral y no resultando necesario motivar la solicitud ni invocar la ley foral de transparencia ni acreditar interés alguno.

El ahora reclamante formalizó su solicitud a través del medio habilitado por la propia Administración de la Comunidad Foral de Navarra utilizando el formulario específico creado para tal fin en el Portal de Gobierno Abierto. En esta solicitud, el ahora reclamante no in-

dicó que precisara la notificación telemática de la información solicitada.

La solicitud requería el acceso a la documentación obrante en el Departamento, memoria de impacto normativo, informes, documentos justificativos, etc, relativos al proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento de Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral de Navarra desde el inicio de su tramitación.

En el escrito de reclamación amplía el conjunto de información solicitada, debiendo ajustarse el alcance de la reclamación únicamente a los términos establecidos en la solicitud originaria.

Tercero. El artículo 41 de la precitada Ley Foral establece que el plazo máximo para que el órgano competente dicte y notifique al solicitante la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso, es de un mes, contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolverla.

Del expediente remitido por el Servicio de Régimen Jurídico de Interior de la Dirección General de Interior se constata que la Administración, el 12 de abril, mediante Resolución 3883E/2024, del Director General de Interior, aun inadmitiéndola, resolvió la solicitud presentada, y si bien, en la misma fecha, 12 de abril puso a disposición del solicitante la notificación telemática correspondiente, avisando de la misma en la dirección de correo electrónico señalada por el solicitante en su solicitud, cierto es que la Administración no verificó que el solicitante tuviera o no dirección telemática habilitada, de tal manera que el Sr. XXXXXX, ni recibió la resolución adoptada ni recibió un mensaje de aviso en la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud en el que le avisara de aquella.

La Administración foral debió realizar la notificación de la meritada resolución a través del medio elegido por el ahora reclamante

en su escrito de solicitud y, en el caso, de que éste no hubiera determinado el canal, hubiera debido ponerse en contacto con el mismo para tal fin, bien a través de la dirección electrónica o del número de teléfono indicado por este en su solicitud.

Cuarto. La Administración aducía en la Resolución 3883E/2024, de 12 de abril, la causa de inadmisión establecida en el artículo 37 e) de la LFTNA

«Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquellos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación».

Como bien recoge la administración en su Resolución, el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de octubre de 2017, establece que cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión de las solicitudes de información, debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información. Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho, como las causas de inadmisión de solicitudes de información, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.

No debe confundirse procedimiento inconcluso con documento concluso. El hecho que un procedimiento no esté finalizado no implica que no se puedan facilitar documentos que formen parte del mismo y que ya estén cerrados. Así, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y

2003/35/CE) define en su artículo 13.1 d) como documento inconcluso aquel en el que la autoridad pública está trabajando activamente, mientras que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno (art. 37 e) considera datos inconclusos aquellos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación, en similares términos se pronunciaba ya la anterior Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto (art. 28 e).

En el caso del que trae causa esta reclamación es claro que se trata de un procedimiento inconcluso ya que se está elaborando una disposición normativa, y es igualmente claro que en el mismo se habían ido emitido y produciendo actos, documentos e informes conclusos, así, la Orden Foral 96/2023, de 3 mayo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior por la que «se inicia el procedimiento de elaboración de un proyecto de decreto foral por el que se aprobará el Reglamento General de los Juegos y Apuestas en la Comunidad Foral de Navarra», el documento sometido a consulta pública previa, el informe sobre la participación habida en la fase de consulta, el borrador de proyecto de decreto foral sometido a una primera fase de exposición pública, el informe sobre la participación habida esa primera fase de exposición, el nuevo borrador de proyecto decreto foral sometido a una segunda fase de exposición pública, al que se le han realizado diversas modificaciones técnico-jurídicas, así mismo, y según se deduce de la propia Resolución 3883E/2024, paralelamente, se han elaborado memorias y diversos informes atendiendo a las circunstancias existentes en el momento en el que se evacuaron, teniendo en ese momento el carácter de firmes y no la condición de documentos preliminares, en todo caso, y si durante el procedimiento de elaboración de

la disposición normativa, el texto definitivo fuera otro, tal vez, resultara necesario, o no, la emisión de otras memorias e informes que se adecúen a la literalidad de este último, pero debemos dejar patente que los informes y memorias evacuados, firmados por los técnicos y órganos competentes durante las distintas fases de elaboración de la disposición normativa son datos conclusos pudiendo, por tanto, ser objeto del ejercicio del derecho de acceso y para cuya resolución habría que analizar la concurrencia de posibles causas de inadmisión y, en su caso, de la existencia de límites al acceso de la información.

Quinto. La administración, si bien procedió a inadmitir la solicitud por considerar que los informes y documentos solicitados eran documentos inconclusos y por tanto, concurría, a su entender, la causa de inadmisión establecida en el artículo 37 e) de la LFTNA, considera en su resolución que, en todo caso, el conocimiento de aquella información quedaba supeditada al previo conocimiento de esta por parte del órgano decisorio, tal y como establece, para el caso del cumplimiento de la concreta obligación de publicidad activa, el artículo 7 de la Ley 19/2013 que refiere que la publicación de determinada información sobre expedientes de proyectos normativos se hará efectiva cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes y en el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la aplicación de los límites al derecho de acceso han de interpretarse de manera estricta e incluso restrictiva y, es necesario destacar que la determinación del momento de publicación que la ley estatal establece para los documentos que se van generando en el procedimiento de elaboración de una disposición normativa no encuentra su réplica en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Así, el artículo 21 que describe

la información de relevancia jurídica que debe publicarse por una administración, en este caso, por la Administración Foral, alcanza a «procedimientos normativos en curso de elaboración, con indicación del estado de tramitación en que se encuentran» detallando más concretamente en su letra e) las «memorias de impacto normativo, informes y los documentos justificativos de la tramitación de los proyectos o anteproyectos normativos, los distintos textos de las disposiciones y la relación y valoración de los documentos originados por los procedimientos de información pública y participación ciudadana y por la intervención de los grupos de interés, en su caso, incluyendo las alegaciones y aportaciones que se hayan presentado, con indicación de quiénes las presentaron y las fechas de registro», sin que se incluya requerimiento temporal ninguno, más allá de la regla general de actualización trimestral de la información publicada.

La administración foral, para resolver una solicitud de derecho de acceso a información pública, consideró aplicable una condición temporal a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que no viene exigida en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno ni como condición aplicable en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa ni como límite para resolver una solicitud de derecho de acceso a información pública.

Este Consejo considera que la información solicitada existente en el momento de la presentación de la solicitud de acceso a información pública, es información y documentación conclusa, no concurriendo causa ninguna de inadmisión ni tampoco límite que restrinja el acceso a la misma, por ello procede admitir la reclamación declarando el derecho del ahora reclamante a acceder a la información conclusa existente en el momento de la presentación de la solicitud de acceso a la información pública.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Estimar la reclamación de derecho de acceso presentada por don XXXXXX.
- 2.º Trasladar este acuerdo al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia para que en el plazo máximo de diez días hábiles proceda, conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho quinto, a facilitar la información solicitada al reclamante, y en todo caso, remita al Consejo de Transparencia copia de los envíos de documentación realizados en el plazo de diez días hábiles desde que se realicen, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este Acuerdo.
- 3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 55/2021

ACUERDO AR 65/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Castejón.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 3 de octubre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito firmado por don XXXXXX formulando reclamación en materia de derecho de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a varias solicitudes presentadas ante el Ayuntamiento de Castejón en fechas 10 de febrero de 2022, 11 de enero de 2024 y 12 de marzo de 2024 y 26 de septiembre de 2024 y relativas al acceso a las licencias de obras en vivienda en c/ Doctor Larrad, N, colindante a la suya.
Así, al escrito de reclamación acompaña cuatro escritos de solicitud presentados ante el Ayuntamiento de Castejón. El primero de fecha 10 de febrero de 2022 en el que solicita «*el permiso de obra de un leñero usado para albergar leña en la calle Doctor Larrad N*». El segundo, de 11 de enero de 2024, en el que denuncia una obra realizada sin licencia y permiso de obra, una tercera instancia de fecha 12 de marzo de 2024, en la que el reclamante requiere al Ayuntamiento que se revisen las instancias anteriores no contestadas y, por último, una cuarta instancia, de fecha 26 de septiembre de 2024, en la que demanda «*solicitud de la licencia de obra en la calle Doctor Larrad n N*» y refiere las anteriores solicitudes de las que manifiesta que «no hay contestación al respecto».
- 2. El 21 de octubre de 2024 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Castejón para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente ad-

ministrativo y las alegaciones que considerase oportunas, a los efectos de resolverse la reclamación presentada.

3. El 6 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento de Castejón remitió al Consejo de Transparencia de Navarra informe de alegaciones junto con copia diligenciada del expediente.

En el informe el Ayuntamiento manifiesta: «Recibido con número de registro de entrada 2034/2024, de 23 de octubre de 2024, petición de expediente e informe por reclamación en materia de derecho de acceso a información pública frente a la falta de respuesta a solicitud de información pública de fecha 10 de febrero de 2022, 11 de enero de 2024 y 12 de marzo de 2024, la que suscribe el presente informe pone en conocimiento del Consejo de transparencia que consultada la base de datos obrante en este ayuntamiento se observa que:

1.- En relación a la instancia con nº de registro 173 de 10 de febrero de 2022 consta notificación efectuada según certificado de notificación de fecha 22 de mayo de 2024 de la Resolución de alcaldía nº 352, de 21 de mayo de 2024, de respuesta a petición de datos de RIACNA por haberse presentado nueva instancia con nº de registro de entrada 76, de 17 de enero de 2024 y conforme a la misma se le indica que no es competente el Ayuntamiento de Castejón para facilitar dicha información debiendo dirigirse directamente al Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra. (DOC 1)

2.- En relación a la instancia con registro de entrada nº 50, de 11 de enero de 2024 constan reiteradas instancias al respecto con informes del arquitecto municipal, siendo el último informe de 26 de octubre de 2020 donde se le indica que dicha edificación ya constaba desde 1998-2000 en el visualizador SITNA y que el propio ciudadano ha asegurado en procedimientos varios en el Tribunal Administrativo de Navarra, quejas al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra que dicha construcción es anterior a 1995, superando ampliamente los plazos para que la administración pueda realizar expediente alguno, encontrándonos ante lo indicado en el art. 210 del DFL 1/2017 “Sujeción al régimen de fuera de

ordenación. Los edificios e instalaciones realizados mediante actuaciones que con arreglo a las leyes hubieran sido declarados como infracción urbanística grave o muy grave y que ya hubiese prescrito, quedarán sujetos al régimen establecido para las construcciones y usos declarados fuera de ordenación, sin que puedan realizarse en ellos otras obras que las mínimas de seguridad e higiene, y en ningún caso de consolidación, aumento de valor o modernización”. (DOC. 2) Toda vez que en relación con la chimenea, humos y demás instancias relacionadas con dicha construcción se realizó por parte de Bomberos de Navarra medición cuyo resultado fue NEGATIVO, según consta en Certificado del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra. (DOC. 3).

3.- En relación a la instancia con registro de entrada nº 455, de 12 de marzo de 2024, según consta en la base de datos de este ayuntamiento aparecen las instancias con número de registro 10 y 11, de 3 de enero, siendo la 11 donde vuelve a solicitar que el ayuntamiento de Castejón garantice que la instalación de la chimenea no molesta a los vecinos. Asunto que ha quedado acreditado en diferentes recursos de alzada en el TAN y la 10 solicita coste económico de los planes de viabilidad del polideportivo municipal El Romeral, información pública expuesta en el portal de contratación del Gobierno de Navarra dentro de la licitación de la gestión de las instalaciones deportivas el Romeral, publicada en el DOUE el 30/06/2020 y en el Portal de contratación el 2 de julio de 2020. Información que a día de hoy puede ser consultada.

4.- A continuación, se detalla registro de entradas de instancias presentadas por D XXXXXX, donde queda constatado la repetición constante de peticiones sobre los mismos asuntos e incluso repeticiones de procedimientos por los mismos temas en otras instituciones públicas.

(...) y a continuación, hace relación de todos los escritos presentados por el ahora reclamante, así como de actos y resoluciones emitidos por otros órganos administrativos y judiciales, durante los años 2021-2024 y relativos, tanto al asunto del que trae causa

la reclamación como a otros que no guardan relación con la misma.»

4. El Consejo de Transparencia constata que en el informe remitido por el Ayuntamiento de Castejón se hace referencia y se informa sobre una solicitud de la misma fecha, 10 de febrero de 2022, pero de asunto distinto a la que resulta objeto de esta reclamación.

5. El 25 de noviembre el Consejo de Transparencia requiere al Ayuntamiento que remita copia de la Resolución de Alcaldía número 655, de 18 de noviembre, a la que se hace mención en la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, de 3 de febrero de 2023, aportada junto al informe de alegaciones por la entidad local y que fue dictada en Recurso de alzada interpuesto por don XXXXXX contra la falta de respuesta a solicitud efectuada en fecha 10 de febrero de 2022, sobre solicitud de documentación referente al permiso y licencia de obras para la construcción de leñera.

6. El 29 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento de Castejón remite al Consejo de Transparencia copia de la Resolución de Alcaldía solicitada junto con informe técnico del arquitecto municipal emitido a solicitud de Alcaldía y copia de la notificación de la Resolución al interesado con número de registro de salida 828/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en ma-

teria de acceso a la información, emanadas, entre otros, de los ayuntamientos de Navarra (art. 64), cualquiera que sea la normativa aplicable (disposición adicional séptima, número 2), por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Castejón.

Segundo. La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado. De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar, ni tan siquiera, la propia Ley Foral de Transparencia.

Tercero. En el informe de alegaciones y entre la documentación aportada por el Ayuntamiento aparecen referencias a otros expedientes y procedimientos instados por el ahora reclamante que nada tienen que ver con el objeto de esta reclamación, y en este sentido, se advierte que, el Consejo de Transparencia debe ajustar su actuación a los términos de la reclamación que incide únicamente sobre el derecho de acceso del solicitante a la información solicitada en las instancias referidas en el antecedente primero, no formando parte del objeto de esta reclamación otras actuaciones sobre las que el Consejo de Transparencia de Navarra no dispone de competencia alguna.

Cuarto. El reclamante solicita el acceso a una licencia de obra municipal; y en este sentido, hay que señalar que la documentación urbanística es merecedora, a los efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la consideración de «información pública», entendida

como «aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada u obtenida en el ejercicio de una actividad pública», pues versa sobre actos administrativos urbanísticos que generan las entidades locales en su función de control de la legalidad urbanística e inspección de proyectos y obras de edificación en el suelo de su término.

Quinto. La reclamación trae causa de varias solicitudes de información pública presentadas ante el Ayuntamiento de Castejón y referidas al acceso a licencia de obra en vivienda de c/ Doctor Larrad, N, aledaña a la del reclamante y que éste manifiesta que no fueron respondidas por la entidad local.

Sin embargo, del examen de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castejón se confirma que, mediante Resolución de Alcaldía 655 de fecha 18 de noviembre de 2022 se dio respuesta a varias de las solicitudes planteadas por el reclamante, entre ellas, las relativas al acceso a la licencia de obras de la vivienda de c/ Doctor Larrad N.

Dicha Resolución se dictó en base al informe del arquitecto municipal en el que se señala:

«... En cuanto a la solicitud de la licencia de obras, el Ayuntamiento deberá reiterar igualmente las determinaciones ya expuestas en la Comunicación del Ayuntamiento de Castejón, de 19/11/2020, relativo a las condiciones urbanísticas del inmueble denunciado y sobre las condiciones de emisión de humos de la chimenea denunciada, que básicamente concluyeron que:

- La edificación referenciada está ejecutada, como mínimo desde 1998-2000.
- El DFL 1/2017 establece un plazo de legalización de obras sin licencia, para aquellos casos en los que ésta sea legalizable.
- Dado que la edificación no es legalizable por incumplimiento de las NNSS de Castejón, no es posible requerir la licencia de legalización, por transcurso del tiempo. El inmueble queda en situación de “fuera de ordenación”, tal

y como ha sido también informado desde el Ayuntamiento.

- La chimenea fue modificada en cumplimiento de la Orden de Ejecución dictada por el Ayuntamiento de Castejón y no es un acto sujeto a licencia de obras (art. 190.4.d, DFL 1/2017).»

Esta resolución fue notificada el 18 de noviembre de 2022 al interesado tal y como se acredita por el Ayuntamiento.

Sexto. Igualmente, entre la documentación remitida por el Ayuntamiento, consta la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, de 3 de febrero de 2023, dictada en Recurso de alzada número 22-01899, interpuesto por don XXXXXX contra la falta de respuesta, por el Ayuntamiento de Castejón, a solicitud efectuada en fecha 10 de febrero de 2022, sobre solicitud de documentación referente al permiso y licencia de obras para la construcción de leñera.

En dicha Resolución figura, en el fundamento jurídico único, que:

«En fecha 16 de junio de 2022, el interesado solicita, al Ayuntamiento de Castejón, respuesta a diversas solicitudes formuladas con anterioridad, entre ellas una efectuada en fecha 10 de febrero de 2022 sobre solicitud de documentación referente al permiso y licencia de obras para la construcción de leñera de un vecino.

Ante la falta de respuesta municipal interpone el presente recurso de alzada.

El recurrente, después de manifestar que existen más de veinte solicitudes presentadas por él sin que hayan sido resueltas, concreta la pretensión de su recurso de alzada solicitando: “se cumplan los Derechos de acceso a la información. Solicitada al Ayuntamiento de Castejón, para que me facilite la licencia y permiso de obra de un leñero construido para albergar leña que alimenta una estufa en un inmueble que no paga IBI, y que genera molestias por su proximidad de la boca de la chimenea al medianil que separa los patios.”

Consta en el expediente administrativo que mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de

Castejón número 655, de 18 de noviembre de 2022, notificada al interesado el mismo día 18 de noviembre, se procedió a dar respuesta a las veintidós solicitudes presentadas por el interesado, así como a la solicitud presentada en fecha 16 de junio de 2022 (con número de registro municipal 744).

En cuanto a la solicitud de la licencia y permiso de obra del leñero se le traslada in informe del Arquitecto Técnico municipal en el que se le informa (nuevamente) las condiciones urbanísticas del inmueble donde se ha construido la chimenea (y el leñero) explicándole que la edificación se encuentra ejecutada como mínimo desde 1998-2000, que la normativa urbanística establece un plazo de legalización de obras sin licencia, que la misma no es legalizable por incumplimiento de las Normas Subsidiarias de Castejón, que no es posible requerir licencia de legalización por el transcurso del tiempo por lo que el inmueble queda fuera de ordenación y que la chimenea fue modificada en cumplimiento de una orden de ejecución dictada por el Ayuntamiento de Castejón que no es un acto sujeto a licencia de obras.

Por tanto, se aprecia que la entidad local ha procedido a responder a la solicitud de información solicitada por el interesado que es objeto del presente recurso de alzada.

En vista de que el interesado ha obtenido la información solicitada el recurso ha perdido su objeto procediendo al archivo del mismo.»

Por tanto, no sólo el Ayuntamiento de Castejón manifiesta y acredita que ya dio respuesta a la solicitud de 10 de febrero de 2022, sino que también el Tribunal Administrativo de Navarra se ha pronunciado al respecto considerando que la entidad ya dio cumplida respuesta a aquella solicitud.

Séptimo. Respecto a la solicitud presentada el 11 de enero de 2024, mediante instancia con número 20/2024, y en la que solicitaba se revise la obra en el patio de la calle Doctor Larrad n N, hay que señalar que la misma no tiene por objeto el acceso a determinada información pública, sino que se pretende la realización de una actividad concreta por

parte de la entidad local, materia sobre la que este Consejo de Transparencia no puede pronunciarse puesto que excede del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y queda fuera, por tanto, del ámbito competencial del Consejo de Transparencia.

En consecuencia, ha quedado constatado que las solicitudes de acceso a la licencia de obras en vivienda de c/ Larrad, N, de Castejón presentadas de manera redundante y reiterativa por el reclamante han sido respondidas suficientemente y de manera expresa por el Ayuntamiento, por lo que procede la desestimación de la reclamación planteada.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Castejón.

2.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Castejón.

3.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 61/2024

ACUERDO AR 66/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 22 de noviembre de 2024 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, a través del Registro General Electrónico, escrito de reclamación presentado por Fundación Ciudadana Civio, ante la falta de respuesta a la solicitud de información pública presentada el 15 de octubre de 2024, con número de registro 2024/1402733 y relativa a información sobre «viviendas destinadas a alquiler con algún tipo de protección a fecha actual en Navarra. Identificador: 97342».
2. El 25 de noviembre de 2024, la Secretaría del Consejo, por orden del Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, puso en conocimiento del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias la reclamación presentada, para que el plazo de 10 días hábiles se formulara y remitiera a la dirección electrónica del Consejo de Transparencia de Navarra el expediente administrativo, informe y las alegaciones que se considerasen oportunas.
3. El 26 de noviembre se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra correo

electrónico a nombre de la Fundación Ciudadana Civio en el que manifiesta:

«... en relación con la reclamación presentada el pasado 22 de noviembre por silencio administrativo respecto a la solicitud de transparencia 2024-1402733. Les escribo para comunicarles que he recibido respuesta hoy a la solicitud de información, por lo que solicito que se cierre esta reclamación.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Primero.** A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos (art. 63).
- Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública.
- Segundo.** La Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en su artículo 13 reconoce el derecho de cualquier ciudadano a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las Administraciones, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado. De manera coherente con lo anterior, el artículo 30 del referido texto normativo, relativo al derecho de acceso a la información pública advierte en su apartado 2 que para el ejercicio de este derecho no resulta necesario motivar la solicitud ni invocar, ni tan siquiera, la propia Ley Foral de Transparencia, ni tampoco acreditar interés alguno.

Tercero. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual,

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia de Navarra, el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento con el consiguiente archivo de actuaciones.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de

Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Archivar, por desistimiento voluntario, las actuaciones derivadas de la Reclamación presentada por Fundación Ciudadana Civio en fecha 22 de noviembre de 2024 ante el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
- 2.º Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
- 3.º Notificar este acuerdo a Fundación Ciudadana Civio.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

Anexo II

ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 01/2024

ACUERDO IE 01/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se pone fin al incidente de ejecución del Acuerdo AR 29/2023, de 23 de octubre, tramitado frente al Ayuntamiento de Lesaka.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 23 de octubre de 2023 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 29/2023, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Lesaka, relativa a una solicitud sobre una obra realizada en la instalación de agua en los caseríos AAAA y BBBB.

La reclamación fue estimada y se ordenó al Ayuntamiento de Lesaka que entregara la documentación solicitada, señalándose a dicha entidad local un plazo de quince días hábiles para proceder en tal sentido y justificar

ante el Consejo de Transparencia de Navarra el cumplimiento del Acuerdo.

2. Mediante escrito de 24 de enero de 2024 el reclamante vino a manifestar al Consejo de Transparencia de Navarra el incumplimiento del Acuerdo y a solicitar la adopción de medidas al respecto.

3. Por parte de la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra se dio traslado de lo manifestado al Ayuntamiento de Lesaka, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes.

4. El 14 de febrero de 2024 tuvo entrada el informe municipal, en el que se viene exponer que la documentación objeto de la reclamación ha sido puesta a disposición de los dos solicitantes de la información (el señor XXXXXX, ahora promotor de este incidente, y la señora YYYYYY, que formuló junto a aquel la solicitud inicial). Se indica que esta última ha accedido a la documentación, pero no así el señor XXXXXX, habiendo caducado la notificación. Y se aportan las correspondientes justificaciones de estos extremos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones.

El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. A la vista de la información que consta en el expediente, cabe concluir que, tras solicitar el reclamante la intervención de este Consejo para que velara por el cumplimiento del Acuerdo del que trae causa el presente incidente de ejecución, y darse cuenta de ello al Ayuntamiento de Lesaka, esta entidad local ha puesto finalmente la documentación a disposición de las dos personas solicitantes de la información.

La documentación, según cabe comprobar a partir de los justificantes remitidos, ha sido notificada por vía electrónica –a través del registro electrónico municipal, cauce que, asimismo, fue el empleado para formularse la solicitud inicial– y ha sido retirada por una de las dos personas que la solicitaron conjuntamente.

En consecuencia, puesta la documentación a disposición de los solicitantes, procede poner fin a este incidente de ejecución y considerar cumplido el Acuerdo al que se ha hecho referencia.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasíbar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Poner fin al incidente de ejecución tramitado en relación con la reclamación de don

XXXXXX frente al Ayuntamiento de Lesaka, relativa a una solicitud de información sobre una obra realizada en la instalación de agua en los caseríos AAAA y BBBB.

2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Lesaka.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 02/2024

ACUERDO IE 02/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 04/2024, de 29 de enero, tramitado frente al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 29 de enero de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 04/2024, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por doña XXXXXX frente al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, relativa a

una solicitud de acceso a diversa información relacionada con el acto de homenaje a YYYYYY celebrado el 7 de octubre de 2023.

La reclamación fue estimada y se ordenó al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz que entregara, a la persona reclamante, la información que pudiera existir en poder del Ayuntamiento sobre el homenaje que el 7 de octubre de 2023 se realizó a YYYYYY, o en su caso, le informara sobre su inexistencia señalándose a dicha entidad local un plazo de quince días hábiles para proceder en tal sentido y justificar ante el Consejo de Transparencia de Navarra el cumplimiento del Acuerdo.

2. El 5 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz acusa recibo del traslado del AR 04/2024, de 29 de enero.

3. El 8 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz remite oficio al Consejo de Transparencia de Navarra en el que comunica

« 1.- Que no se respondió a la solicitud realizada por Dña. XXXXXX porque en el Ayuntamiento no existe documentación al respecto.

Desde el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz no se han emitido informes ni existe expediente relativo al 7 de octubre.»

4. Mediante escrito de 28 de febrero de 2024 la reclamante vino a manifestar al Consejo de Transparencia de Navarra el incumplimiento del Acuerdo y a solicitar la adopción de medidas al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones.

El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. A la vista de la información que consta en el expediente, cabe concluir que, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, si bien ha informado a este Consejo de que no obra la información solicitada por la ahora reclamante, no así ha dado traslado de la inexistencia de la información solicitada a doña XXXXXX, tal y como ordenaba el Acuerdo AR 04/2024.

En consecuencia, procede requerir al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz para que proceda a dar pleno cumplimiento del AR 04/2024, de 29 de enero.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Instar al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz a la plena ejecución del Acuerdo AR 4/2024, informando éste a la reclamante sobre la existencia o inexistencia de documentación relativa al acto de homenaje del día 7 de octubre de 2023.

2.º Finalizar el incidente de ejecución del Acuerdo AR 6/2024, disponiendo la publicación de este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento

3.º Notificar este Acuerdo a doña XXXXXX y al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, quien en el plazo de 10 días acreditara a este Consejo de Transparencia de Navarra el envío de la comunicación a la reclamante, en el debido cumplimiento del AR 04/2024.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 02/2024

ACUERDO IE 03/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del AR 06/2024, de 26 de febrero, tramitado frente al Ayuntamiento Zizur Mayor.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El Pleno del Consejo de Transparencia de Navarra, en sesión de 26 de febrero de 2024, resolvió estimar la reclamación presentada por doña XXXXXX y don YYYYYY ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor, e instar al Ayuntamiento a que procediera a facilitar a las personas reclamantes la documentación íntegra del encargo profesional realizado al Sr. MMMM y el informe técnico del Jefe de los Servicios Urbanísticos municipales del Ayuntamiento.

2. Con fecha de 15 de marzo de 2024, doña ZZZZZZ, actuando en nombre y representación de las personas reclamantes, presenta un escrito ante este Consejo manifestando que, tras

recibir el Acuerdo AR 6/2024, por el que resuelve la reclamación R 01/2024, resulta que la información a la que el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha dado acceso a las personas reclamantes no se ajusta a la información solicitada pues no se ha dado acceso al documento del encargo profesional al Sr. MMMM y, por tanto, el Ayuntamiento no da cumplida ejecución al Acuerdo del Consejo de Transparencia AR 6/2024.

3. Solicitado por la secretaría del Consejo de Transparencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor informe y las alegaciones que considere oportunas a fin de aclarar el contenido de la información remitida a las personas reclamantes y su adecuación a los términos del Acuerdo AR 6/2024, a los efectos de resolver el incidente presentado, con fecha de 18 de marzo de 2024 el Ayuntamiento de Zizur Mayor informa que el encargo al Sr. MMMM se realizó a través de la Resolución de Alcaldía n.º 1161, de 29 de septiembre de 2023, Resolución que ya fue notificada a las personas reclamantes el 13 de octubre de 2023, no obrando en el Ayuntamiento más documentación a este respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Único. A tenor de la información recibida por el Ayuntamiento de Zizur Mayor, todo indica que el Ayuntamiento entiende que las personas reclamantes se limitaron a solicitar copia del encargo realizado al Sr. MMMM y que con la remisión de una copia de la Resolución de Alcaldía n.º 1161, de 29 de septiembre de 2023, por la que se hace el encargo, se satisface la solicitud de información. También nos dice que no obra en el Ayuntamiento más documentación al respecto.

Sin embargo, si esto fuera así, es decir, si las personas solicitantes lo único que pidieron fue el acceso a la Resolución de Alcaldía haciendo el encargo, por qué formularon reclamación ante este Consejo aduciendo que en la información facilitada por el Ayunta-

miento «no consta el documento del encargo profesional al Sr. MMMM.» La respuesta lógica a este interrogante es que con la utilización del vocablo *documento* lo que realmente pidieron al Ayuntamiento fue una copia del informe o estudio técnico realizado por el Sr. MMMM en cumplimiento del encargo realizado por la referida Resolución de Alcaldía, no el documento del encargo. Buena prueba de ello es que, insatisfechos ante la información que les había facilitado el Ayuntamiento atendiendo a su solicitud de información, en instancias registradas en el Ayuntamiento el 30 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2023 solicitaron al Ayuntamiento «copia de la documentación íntegra del encargo profesional al Sr. MMMM,» y en instancia de 29 de enero de 2024 lo precisan más y piden «copia de la documentación íntegra del encargo profesional al Sr. MMMM, así como la documentación íntegra del informe emitido por este, que ha sido recibido por el Ayuntamiento el 22 de noviembre de 2023, hace más de un mes, sin que se haya dado traslado del mismo a esta parte.»

En consecuencia, procede atender la petición de las personas reclamantes a través del presente incidente e instar al Ayuntamiento de Zizur Mayor a que, de existir el informe o estudio técnico emitido por el Sr. MMMM y estar en poder del Ayuntamiento, facilite una copia del mismo a las personas reclamantes.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1. Instar al Ayuntamiento de Zizur Mayor a la plena ejecución del Acuerdo AR 6/2024, facilitando a las personas reclamantes copia del informe o estudio técnico emitido por el Sr. MMMM, de existir y estar en poder del

Ayuntamiento, quien en el plazo de 10 días acreditara a este Consejo de Transparencia de Navarra el envío de la comunicación a la reclamante, en el debido cumplimiento del AR 06/2024

2. Finalizar el incidente de ejecución del Acuerdo AR 6/2024, disponiendo la publicación de este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 04/2024

ACUERDO IE 04/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 22/2024, de 17 de junio, tramitado frente al Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 17 de junio de 20024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 22/2024, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera, referente a una serie de solicitudes de información que presentó en relación con el uso de un depósito de agua y con otros aspectos conexos.

La reclamación fue estimada parcialmente y, por lo que ahora interesa, se ordenó al Ayuntamiento de Piedramillera que entregara al reclamante en el formato solicitado las fotografías correspondientes a una denuncia que había sido formulada frente a él.

2. Mediante escrito de 27 de junio de 2024 el reclamante ha venido a manifestar al Consejo de Transparencia de Navarra el incumplimiento del Acuerdo emitido. En dicho escrito se expone:

«En relación al envío de las fotos que Uds recomendaron-Ordenaron al Ayuntamiento según escrito AR22/2024 de 17 de junio.

Mencionar que el martes 25-06-2024, recibí un correo electrónico por parte de la Sra Alcaldesa Dña M^a Ines Acedo Acedo, el cual les adjunto.

Decirles que respecto a las fotos:

Tres -3- de ellas, las N° 1696792422125.JPG de tamaño 3879,014 KB, la N° 2 1696792422142.JPG de tamaño 4328.295 KB, la N° 3 1696792422157 de tamaño 4695,847 KB. Tienen un tamaño KBs bastante grande incluso sacadas con "Flash", entendiendo que se ha tocado-variado respecto a la original y más aun si se compara con la N° 4 IMG-20231013-WA0001.JPG de tamaño 215,826 KB

Según se observa en las 3 primeras fotos no se puede saber ni que día, y a que hora estuve cogiendo agua, "hurtando" como me denunció la Sra Alcaldesa en nombre del Ayto, aunque ya se ha celebrado el juicio. Entendiendo que no son originales.

Comparando con la cuarta foto IMG-20231013-W0001.jpg de tamaño 215,826, que también puede ser algo retocada ya que aunque pone el día, mes y año, no pone la hora, minutos y segundos. Así que pudo ser a cualquier hora de ese día y podía estar ayudando a llevar algo a algunos vecinos del pueblo como solía realizar. Entendiendo que también está retocada aunque con menos "peso"-KB- que las anteriores.

Y por último, decirles que no solo no hacen caso cuando les he solicitado algún escrito o información del Ayto, También hacen caso omiso a Uds ya que las fotos entregadas en la denuncia a la Policía Foral fueron 5 y en el Juzgado de Estella también fueron 5. Y solo me han entregado 4. Adjunto fotos sacadas de la denuncia que me entregaron en el juzgado.

Uds pueden sacar sus conclusiones del caso que hacen no solo a las personas físicas (en este caso, el que suscribe). También a Uds

Esperando, haber aclarado suficientemente mi malestar por la información recibida (al no recibirla

completamente además de considerar que sea retocada o cambiada por parte del Ayto).

Sin otro particular».

3. Por parte de la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra, mediante oficio de 6 de septiembre de 2024, se dio traslado de lo manifestado por el reclamante al Ayuntamiento de Piedramillera, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes.

4. El 23 de septiembre de 2024 tuvo entrada la respuesta municipal, remitida en los siguientes términos:

«Que, por notificado el Acuerdo AR 22/2024, de 17 de junio, se comunica a ese Consejo de Transparencia que ya se ha procedido a dar cumplimiento del mismo mediante la entrega al reclamante de las fotografías en el formato solicitado de correo electrónico con fecha 25 de junio de 2024.

Se adjunta copia del correo electrónico para enviar las fotos.

Por lo expuesto,

SUPLICA AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA, en la representación que ostenta, que habiendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, teniendo por hechas las consideraciones recogidas en el mismo».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones y resolver las incidencias derivadas de su ejecución.

Segundo. Como ha quedado reflejado en los antecedentes, en el acuerdo del que trae causa este incidente se ordenó al Ayuntamiento de Piedramillera la entrega en formato electrónico de las fotografías a las que aludía el reclamante y que habían sido incor-

poradas a una denuncia formulada frente a él, en la medida en que así había sido solicitado.

De acuerdo con lo señalado por el reclamante, se le han remitido cuatro fotografías en ese formato, resultando que fueron cinco las que se acompañaban a la denuncia. Nada a este respecto ha alegado específicamente el Ayuntamiento de Piedramillera en el trámite concedido a tal efecto.

A partir de la información que ha remitido la entidad local, se constata que, efectivamente, han sido cuatro las fotografías remitidas al reclamante (cuatro documentos en formato jpg). Y, a la vista de la solicitud de información inicialmente planteada (de 12 de marzo de 2024), cabe comprobar que el solicitante pedía copia de las «5 fotos realizadas y presentadas en la denuncia arriba indicada».

Por lo tanto, ha de entenderse que las fotografías aludidas eran 5, y requerirse a la entidad local que entregue la restante.

Tercero. En relación con el resto de cuestiones que suscita el reclamante, no se ve pertinente formular un pronunciamiento adicional.

Según cabe comprobar, se han entregado las cuatro fotografías en el formato solicitado (formato electrónico y distinto de PDF), sin que este Consejo pueda dar por acreditado o presumir que aquellas sean distintas de las determinantes de la denuncia a la que se hace referencia o que hayan sido alteradas.

En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasibar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Requerir al Ayuntamiento de Piedramillera que complete la información remitida al reclamante, de forma que le sea entregada en

el formato solicitado la fotografía restante a la que alude y que también habría acompañado a la denuncia formulada frente a él.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera, señalando a esta entidad local un plazo de quince días hábiles para proceder conforme a lo ordenado y para justificarlo ante el Consejo de Transparencia de Navarra.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 05/2024

ACUERDO IE 05/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 41/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 9 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo

AR 41/2024, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por don XXXXXX frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, relativa a una solicitud sobre acceso a información ambiental sobre las actividades de la empresa HTN-Valle de Odieta en término municipal de Caparroso.

El Departamento puso la información solicitada a disposición del reclamante durante la tramitación de la reclamación y ésta fue estimada para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante.

2. Mediante escrito de 12 de septiembre de 2024 don XXXXXX presenta escrito solicitando la ejecución del Acuerdo AR 41/2024, indicando que

«Sin embargo tengo que aclarar que solo se me ha proporcionado parte de la información solicitada, concretamente la correspondiente a los puntos 2,3 y 4, negando la correspondiente a los puntos 5 y 6 y muy generalistas en los correspondientes al punto 1. En la documentación proporcionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra se justifican de la siguiente manera:

Revisada la información disponible en este Servicio y, teniendo en cuenta lo regulado en la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para respetar la confidencialidad de la actividad de los gestores y habiendo solicitado al interesado la conformidad para la difusión desglosada de los datos, la cual ha sido denegada, les adjuntamos las respuestas a las cuestiones planteadas.»

3. El 23 de septiembre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de lo manifestado al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes.

4. El 24 de octubre tuvo entrada, a través de correo electrónico, comunicación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el que adjuntan informe en el que se manifiesta:

«Con fecha 23 de abril de 2024, D. XXXXXX con D.N.I.NNNNNNNN N en nombre propio, realizó una petición de información ambiental sobre las actividades de la empresa Valle de Odieta-HTN situada en el término municipal de Caparroso.

Dicha información fue remitida al solicitante, previa consulta al titular en la que se opone al envío de una parte de la información solicitada por considerarla información amparada por las Leyes 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, y 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia y que no guardan relación con el interés general ambiental.

Con fecha 12 de agosto de 2024 el solicitante remite una reclamación ante el Consejo de Transparencia una reclamación en materia de derecho de acceso ante la falta de respuesta a su solicitud de información ambiental, en particular a las cuestiones 5. y 6. De dicha solicitud referentes a consumo de agua y energía eléctrica producida por el biogás.

A raíz de dicha reclamación, se emite informe jurídico por la Secretaría General Técnica de medio ambiente en la que se concluye que no cabe duda que la información referida a los factores que pueden influir el medio ambiente y que de hecho son los que condicionan el ejercicio de una actividad sometida a Autorización Ambiental Integrada tiene la consideración de información ambiental, y que no tienen la consideración de confidenciales y en consecuencia, se concluye que se ha de acceder a prestar la información ambiental solicitada, sin que haya de encontrar amparo la oposición manifestada por HTN-Valle de Odieta.

En particular en dicho informe se indica que “En ningún caso tendrán carácter confidencial los datos relativos a la ubicación y a los potenciales impactos ambientales del proyecto o instalación y, en concreto, los relativos a consumos de agua, energía y combustibles, producción de residuos, emisiones a la atmósfera y aguas residuales.”

A la vista de dicho informe se remite la información referente a consumo de agua

1. Consumo de agua. Medición del contador general. El consumo de agua en 2023 ha sido de 11.270 m3, muy inferior a los 28.518 m3 indicados en el apartado Uso del agua del anejo I de la Resolución 1383E/2021, de 27 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente.

2. Energía eléctrica producida por el biogás. La cantidad de energía producida por la empresa no es un efecto ambiental, es un dato productivo. Como ya se indicó anteriormente, la cantidad de energía producida en 2023 está en el entorno de lo indicado en el apartado Breve descripción de la actividad del anejo I de la Resolución 107E/2023, de 4 de abril, del Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones. El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. A la vista del informe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cabe concluir que, una vez solicitada la intervención de este Consejo para cumplir el Acuerdo del que trae causa este incidente de ejecución, la unidad competente para su resolución se ha percatado de que la información entregada tras la reclamación era

incompleta y ha procedido, por tanto, a completarla.

Ahora bien, dicho informe no hace referencia a la entrega al solicitante ni se aporta acreditación alguna de su remisión, en consecuencia, procede requerir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que acredite ante este Consejo de Transparencia de Navarra la remisión de la información solicitada a la que se refiere el informe de fecha 18 de octubre de 2024 y proceda a dar pleno cumplimiento del AR 41/2024, de 9 de septiembre.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Instar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a la plena ejecución del Acuerdo AR 41/2024, de 9 de septiembre, en el sentido de acreditar la puesta a disposición del reclamante de la información que completa su solicitud.

2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX

3.º Trasladar este Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, dándole un plazo de quince días hábiles para proceder conforme a lo ordenado.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de

los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 06/2024

ACUERDO IE 06/2024, de 11 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve incidente de ejecución del Acuerdo AR 28/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 9 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 28/2024, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por don XXXXXX, en representación de doña YYYYYY frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés relativa a una solicitud sobre acceso a diversa documentación relacionada con el calendario laboral.

Si bien la reclamante accedió a toda la información solicitada, la reclamación fue estimada para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadana de acceder en plazo a las solicitudes de información pública, y para, en todo caso, sustentar la procedente entrega de la información como título habilitante.

2. Mediante escrito de 18 de octubre de 2024 doña YYYYYY presenta escrito solicitando la ejecución del Acuerdo AR 28/2024, indicando que

«... el Ayuntamiento todavía no ha hecho entrega de mis listados de presencia o registros horarios para el periodo referenciado.

Nótese que esa documentación no estaba entre la que, a fecha 12 de julio de 2024, el Ayuntamiento me

remitió y notificó. Ciertamente, entonces sólo me remitieron el Calendario laboral del año 2023, nada más»

Y solicita al Consejo de Transparencia de Navarra que, «teniendo por recibida la presente solicitud de ejecución, acuerde requerir al Ayuntamiento del Valle de Egüés para su cumplimiento en el plazo y, en concreto, para que me remita mis registros diarios de jornada de los años 2022 y 2023.»

3. El 21 de octubre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de lo manifestado por la reclamante al Ayuntamiento del Valle de Egüés, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes, así como la acreditación del cumplimiento del acuerdo AR 28/2024 en los términos establecidos.

5. El 24 de octubre de 2024 tuvo entrada el informe del Ayuntamiento, en el que se viene exponer que toda la información objeto de la reclamación fue puesta a disposición del reclamante el mismo día 12 de julio y acompañan al informe tres certificados de envío junto con los «pantallazos» de la remisión de la notificación que demostrarían que solo una de tres notificaciones fue aceptada, resultando las otras dos, expiradas y solicita:

«Ante los anteriores hechos y circunstancias concurrentes y acreditadas, sorprende a esta parte que en el oficio del Consejo de Transparencia de Navarra de 21/10/2024, se recuerde al Ayuntamiento que “... deben acreditar ante este Consejo el cumplimiento del Acuerdo AR 28/2024, en los términos en éste establecidos...”, cuando tal cumplimiento ya fue constatado por el propio Consejo de Transparencia de Navarra, y tenido por acreditado en dicho acuerdo, conforme se señala más arriba.

En definitiva, conforme ya constató el Consejo de Transparencia de Navarra; en fecha de 12 de julio de 2024 fue puesta a disposición de la señora YYYYYY toda la información solicitada, constando entre ella la relativa al listado de presencias de la reclamante del periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 01/01/2024.

Las anteriores circunstancias hacen que deba desestimarse la solicitud de ejecución del Acuerdo AR 28/2024 en los términos instados, por cuanto el mismo

está cumplido y ejecutado, conforme recoge y reconoce tal Acuerdo; y únicamente la tardía puesta a disposición de la documentación solicitada –no su incumplimiento–, motivó la estimación de la reclamación.

Por lo expuesto, y de conformidad con cuanto Por lo expuesto, y de conformidad con cuanto se expone y consta ya acreditado a ese Consejo de Transparencia de Navarra, Solicita

... se tenga por presentado el presente informe y escrito de alegaciones, y se proceda a la desestimación de ejecución instada, y al archivo del expediente, por cuanto el propio Acuerdo cuya ejecución se solicita ya constató y tuvo por acreditado el cumplimiento de lo solicitado.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones. El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. La reclamante afirma en su escrito que solo se le remitió el calendario laboral de 2023 y reclama el cumplimiento del acuerdo para que se le dé acceso en concreto a los registros diarios de jornada de los años 2022 y 2023.

El Ayuntamiento, junto con su informe y su escrito de alegaciones aporta como documentación anexa los certificados de envío del resto de la información solicitada y los «pantallazos» de las notificaciones electrónicas efectuadas, también en fecha 12 de julio de 2024, mediante las que puede comprobarse que la relativa al calendario de 2023, resultó aceptada el día 13 de julio, mientras que las correspondientes al calendario de 2022 y los listados de presencias 2022-2023 quedaron a disposición y finalmente expiraron por caducidad el 31 de julio de 2024.

Tercero. Por tanto, se concluye que fue la propia reclamante quien aceptó la notificación

recibida en último lugar, exactamente el 12 de julio a las 13:50, relativa al calendario de 2023, dejando expirar las dos otras dos anteriores, que se habían enviado el mismo día a las 13:49 y entre las que se encontraba los listados de presencias de 2022 y 2023 que ahora reclama.

Siendo que el plazo para acceder al contenido de la notificación es de 10 días naturales, tal y como determina el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; cumplido el plazo indicado sin que se acceda a su contenido, la notificación se entiende practicada y así constará en el expediente, dándose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

Por otra parte, resulta de interés destacar que la reclamante puede acceder a posteriori a las notificaciones que ha recibido, puesto que las notificaciones emitidas a un ciudadano o ciudadana, aún expiradas, están disponibles para su consulta mediante el acceso a su carpeta ciudadana realizando la correspondiente búsqueda en las notificaciones realizadas y de esta forma, acceder a la documentación que solicitó del Ayuntamiento de Egüés.

En consecuencia, acreditada que la información solicitada fue debidamente puesta a disposición de la solicitante, procede poner fin a este incidente de ejecución y considerar cumplido el Acuerdo al que hace referencia.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Poner fin al incidente de ejecución tramitado en relación con la reclamación de doña YYYYYY frente al Ayuntamiento del Valle

de Egüés, relativa a una solicitud de información relacionada con el calendario laboral y régimen de presencias de la interesada.

2.º Notificar este Acuerdo a doña YYYYYY y al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 07/2024

ACUERDO IE 07/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del AR 40/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento de Los Arcos.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 9 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 40/2024, mediante el que se resolvió una reclamación de acceso a la información pública planteada por doña XXXXXX, actuando en renombre y representación de doña YYYYYY, frente al Ayuntamiento de Los Arcos, referente a una solicitud de información relativa al

acceso a expediente disciplinario que terminó con separación del servicio.

La reclamación fue estimada y el Ayuntamiento, por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de agosto, aprobó la entrega de la documentación solicitada por la reclamante.

2. Mediante escrito de 21 de octubre de 2024 la reclamante ha venido a manifestar al Consejo de Transparencia el incumplimiento de dicho Acuerdo por el Ayuntamiento de Los Arcos y en su escrito expone:

«Que en fecha 9 de septiembre de 2024, el Consejo de Transparencia dictó Acuerdo AR40/2024 por el cual se estimaba la reclamación formulada por YYYYYY frente al Ayuntamiento de Los Arcos por no facilitarle copia del expediente disciplinario instruido a su nombre que terminó en separación del servicio.

Que habiendo transcurrido más de un mes desde la notificación sin que el Ayuntamiento de Los Arcos haya cumplido el Acuerdo y, en consecuencia, facilitado copia de dicho expediente disciplinario.

SOLICITO

Que se requiera de nuevo al Ayuntamiento de Los Arcos al cumplimiento del Acuerdo AR 40/2024 de 9 de septiembre, fijando plazo para el cumplimiento del mismo con advertencia de imposición de multa coercitiva, de conformidad con lo establecido en el art. 69.4.c) de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno 5/2018 de 17 de mayo».

3. Por parte de la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra, mediante oficio de fecha 22 de octubre de 2024 se dio traslado de lo manifestado por el reclamante al Ayuntamiento de Los Arcos, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes.

4. El 11 de noviembre de 2024 el Consejo de Transparencia recibió oficio del Ayuntamiento de Los Arcos en que manifiesta que:

«Por medio del presente pasamos a responder a su requerimiento de fecha 24 de octubre. En este sentido se adjunta resolución de Alcaldía para dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Transparencia, y se le comunica que con fecha de hoy se ha procedido a notificar telemáticamente a la interesa-

da la misma Resolución de Alcaldía acompañada del expediente solicitado.»

Se adjunta a dicho oficio Resolución de Alcaldía 449, de 7 de noviembre de 2024, que resuelve la entrega del expediente solicitado por vía telemática.

Asimismo, se acompaña Certificado de la notificación aceptada por la reclamante que acredita que el día 8 de noviembre de 2024 acepta la notificación electrónica y se le hace entrega en la misma de la siguiente documentación:

- Oficio de remisión
- Resolución n.º 449 de 07/11/2024 «Resolución Entrega Expediente Solicitado XXXXXX»
- Único doc completa comprimido

5. Solicitada por el Consejo de Transparencia de Navarra la conformidad de la reclamante con la documentación entregada, ésta manifiesta que:

«le han dado traslado del expediente, aunque falta documentación que les he reclamado».

6. El 21 de noviembre de 2024 se dio traslado al Ayuntamiento de Los Arcos de esta comunicación en la que la reclamante insiste en la entrega incompleta del expediente solicitado y se le requiere para que informe si en la entrega efectuada el día 8 de noviembre se le incluyó, efectivamente, toda la documentación obrante en dicho expediente y si la documentación ahora reclamada se corresponde o no con la inicialmente solicitada.

7. En contestación a este escrito el Ayuntamiento de Los Arcos el 10 de diciembre remite informe de Alcaldía en el que manifiesta:

«- La documentación remitida a la solicitante es el expediente solicitado por la misma.

- Que se desconoce el contenido del escrito de ejecución de la Sra. XXXXXX y por tanto que documentos son los que ha comunicado al Consejo de Transparencia que no le han sido entregados.

- Que con fecha 10 de noviembre de 2024, la solicitante presentó sendos escritos, que se acompañan como docs. Núms. 1 y 2 al presente informe, en los que se decía textualmente:

o Doc. 1: “Se ha revisado el expediente disciplinario instruido a YYYYYY que se me ha remitido y no se adjunta el justificante de la notificación de la propuesta de resolución a la interesada. Solicito que se remita a la mayor brevedad posible el justificante de la notificación fehaciente de la propuesta de resolución realizada a YYYYYY para completar el expediente administrativo”.

o Doc. 2: “Con anterioridad he solicitado la aportación de la notificación fehaciente de la propuesta de Resolución a YYYYYY, pero repasando la documentación consta, aunque de una forma un tanto borrosa, al folio 262, la estampilla de la notificación a la interesada con fecha 16 de octubre de 2023. No obstante no se ha aportado el informe de la Comisión de personal o del Delegado/a de personal a la propuesta de Resolución, tal como establece el artículo 48 Decreto Foral 117/1985 de 12 de junio por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración Pública de Navarra. Por lo que solicita que se complete el expediente con la petición de dicho informe a la comisión de personal o al Delegado/a de personal, su notificación, el informe emitido o diligencia de no haberse emitido”.

- Seguidamente, con fecha 18 de noviembre de 2024, sin margen para contestar a estos nuevos requerimientos por parte de la interesada y su representación se ha interpuesto Recurso Extraordinario de Revisión, que se acompaña como doc. Núm. 3, contra dicho expediente y la Resolución finalizadora del mismo.

- Por todo lo expuesto, este Ayuntamiento ha satisfecho debidamente la solicitud efectuada.

- Que entendemos que desde la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión por parte de la interesada ante este Ayuntamiento, éste deber ser el cauce procedimental para responder cualquier asunto relacionado con dicho expediente.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, corresponde al Consejo de

Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones y, a tal efecto, podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias, y en su caso, resolver las incidencias derivadas de su ejecución.

Segundo. Es obligado señalar que el Ayuntamiento de Los Arcos no fue diligente en el cumplimiento del Acuerdo AR 40/2024, de 9 de septiembre, de que trae causa este incidente. Si bien en dicho Acuerdo se estimó formalmente la reclamación entendiendo que la entidad local procedía a la inmediata puesta a disposición de la información solicitada, transcurrido ampliamente el plazo de un mes desde la notificación del Acuerdo 40/2024, tal entrega no se produjo.

En este sentido, se hace necesario recordar que, conforme al artículo 69 de la LFTN, las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia son vinculantes para las administraciones públicas, entidades y personas obligadas en los artículos 2 y 3 de esta ley foral.

Tercero. Una vez interpuesto el presente incidente de ejecución, mediante Resolución de Alcaldía 449, de 7 de noviembre de 2024, se acuerda la entrega del expediente solicitado. No obstante, la reclamante manifiesta su disconformidad con la documentación entregada, refiriendo que dicho expediente no estaba completo, si bien no detalla cual es la documentación que considera ha sido omitida en la entrega.

Entre la documentación remitida por el Ayuntamiento de Los Arcos se aporta aquella en la que la reclamante concreta cual es la documentación que echa en falta en la entrega realizada por el Ayuntamiento. En un primer escrito señala la falta de la copia del justificante de la notificación de la propuesta de resolución a la interesada.

En un segundo escrito, la reclamante aclara que aquel justificante sí constaba en la documentación entregada y añade que *«no se ha aportado el informe de la Comisión de per-*

sonal o del Delegado/a de personal a la propuesta de Resolución, tal como establece el artículo 48 Decreto Foral 117/1985 de 12 de junio por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración Pública de Navarra. Por lo que solicita que se complete el expediente con la petición de dicho informe a la comisión de personal o al Delegado/a de personal, su notificación, el informe emitido o diligencia de no haberse emitido».

De la redacción dada por la reclamante a este segundo escrito requiriendo que se complete el expediente solicitando un determinado informe a la comisión de personal o al Delegado/a de personal, su notificación, el informe emitido o diligencia de no haberse emitido y considerando que el Ayuntamiento de Los Arcos declara en su oficio de respuesta a este Consejo que la información entregada se corresponde con el expediente solicitado por la reclamante, cabe deducir que este informe, al requerir que el mismo sea solicitado, no existe o no existía al menos a la fecha de la presentación de la solicitud de acceso a la información pública de la que trae causa esta reclamación, habiendo entregado, por tanto, el Ayuntamiento a la reclamante, toda la documentación obrante en el expediente solicitado.

Excede del área competencial de este Consejo el análisis sobre el debido requerimiento o no del informe al que se hace referencia en el segundo escrito de la reclamante al Ayuntamiento de Los Arcos.

En conclusión, puesta la totalidad de la información solicitada a disposición de la reclamante, procede poner fin a este incidente de ejecución y considerar cumplido el AR 40/2024, de 9 de septiembre.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Considerar cumplida la ejecución del AR 40/2024, de 9 de septiembre y poner fin al incidente IE 07/2024 instado frente al Ayuntamiento de Los Arcos.
- 2.º Notificar este Acuerdo a doña XXXXXX.
- 3.º Trasladar este Acuerdo al Ayuntamiento de Los Arcos.
- 4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE DE EJECUCIÓN IE 08/2024

ACUERDO IE 08/2024, de 16 de diciembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve el incidente de ejecución del Acuerdo AR 36/2024, de 9 de septiembre, tramitado frente al Ayuntamiento del Aoiz / Agoitz

ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1. El 9 de septiembre de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra emitió el Acuerdo AR 36/2024, mediante el que se resolvió

una reclamación de acceso a la información pública planteada por don XXXXXX, frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz, relativa a una solicitud sobre acceso a copias de exámenes y plantilla de respuestas de una convocatoria de Coordinador Cultural con perfil lingüístico para contratación temporal en la localidad de Aoiz y publicada en BON n.º 89, de fecha 20 de abril de 2021.

La reclamación fue estimada y se ordenó al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz que hiciese entrega de la información solicitada en el plazo de 10 días hábiles, remitiendo al Consejo de Transparencia copia de la documentación entregada a fin de acreditar el cumplimiento de Acuerdo AR 36/2024.

- 2. El 23 de septiembre se recibe oficio del Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz en el que refiere la remisión y entrega de la documentación solicitada al destinatario. Junto a dicho oficio remite copia de la documentación, si bien no se adjunta documento acreditativo de la entrega de la información solicitada al reclamante.
- 3. Mediante escrito de 23 de octubre de 2024 el reclamante ha venido a manifestar al Consejo de Transparencia de Navarra el incumplimiento del Acuerdo emitido. En dicho escrito se expone:

«... solicito se ejecute el Acuerdo AR 36/202 del 9 de septiembre (reclamación formulada al Ayuntamiento de Aoiz) por la que se solicita documentación pública que no me ha sido facilitada.»

- 4. El 23 de octubre de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de lo manifestado por el reclamante al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz, solicitando la emisión de un informe sobre el asunto y, en su caso, de las alegaciones correspondientes, así como la acreditación del cumplimiento del acuerdo AR 36/2024 en los términos en él establecidos.

- 5. El 29 de octubre de 2024 tuvo entrada copia de un oficio del Ayuntamiento remitido al interesado que señala:

«ASUNTO: Contestación a la petición de información sobre los datos referentes al cuestionario correspondiente a la convocatoria de coordinador cultural publicada en BON n.º 89 el 20/04/2021.

Seguidamente adjuntamos la información que se dispone.»

Y aporta certificado de notificación aceptada por el interesado, mediante la que acredita que remitió en fecha 29 de octubre copia de los exámenes solicitados por el reclamante.

- 6. El 15 de noviembre de 2024, el reclamante ha manifestado, por correo electrónico, su conformidad con la documentación recibida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. De conformidad con el artículo 69.2 LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra velar por el cumplimiento efectivo de sus actos o resoluciones. El precepto dispone que, a tal efecto, el Consejo de Transparencia de Navarra podrá disponer, en el acto o resolución, quién ha de ejecutarlo, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias derivadas de la ejecución.

Segundo. A la vista de la información que consta en el expediente cabe concluir que, tras solicitar el reclamante la intervención de este Consejo para que velara por el cumplimiento del Acuerdo del que trae causa el presente incidente de ejecución, y darse cuenta de ello al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz, esta entidad local ha puesto finalmente la documentación a disposición del solicitante quien ha mostrado su conformidad con la información entregada.

En consecuencia, procede poner fin a este incidente de ejecución y considerar cumplido el Acuerdo al que hace referencia una vez ha quedado acreditado que dicha información fue debidamente puesta a disposición de la solicitante.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

- 1.º Poner fin al incidente de ejecución del AR 36/2024, de 9 de septiembre, tramitado en relación con la reclamación de don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz, relativa a una solicitud de información relacionada con el acceso a copias de pruebas de un proceso selectivo.
- 2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX.
- 3.º Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz
- 3.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- 4.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

Anexo III

ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA

DENUNCIA PA 01/2024

ACUERDO AP 01/2024, de 8 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 21 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares a su solicitud de 7 de junio de 2023.

2. El ahora reclamante, en su escrito de 7 de junio, requería la expedición y entrega de:

«1º.- *Certificación del Acta completa de la sesión celebrada el 14 de enero de 2022 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puente la Reina, y ello en el plazo máximo de 15 días que se señala en el art. 95 de la Ley Foral 6/1990*

2º *Se proceda a la publicación en el Portal de Transparencia de la Web del Ayuntamiento de las Actas de sesiones celebradas por la señalada Junta de Gobierno, al menos referidas a los últimos (¿4?) años.»*

3. La primera de las pretensiones se tramita desde el Consejo como una reclamación en el ámbito del derecho de acceso a la informa-

ción pública, mientras que la segunda se le da curso como una reclamación en el ámbito de la publicidad activa

4. Con fecha 22 de febrero de 2024 se da traslado al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de la reclamación presentada para que emitan informe correspondiente a las reclamaciones planteadas.

5. Con fecha 5 de marzo se recibe escrito emitido por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, quien, en referencia a la reclamación planteada de acceso a la información pública, alega que

«Sobre la publicación de “las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local durante los últimos 4 años (¿?)”, estima esta parte que no procede dicha publicación.

La Ley 7/1985 en su art. 70 establece:

Artículo 70.

1. *Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas.*

No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

2. *Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley.*

De dicha regulación entiende esta parte no se infiere la publicación de las actas de la junta de gobierno local, sin perjuicio de poder solicitarse en su caso copia o acceso a los acuerdos o antecedentes en los supuestos legalmente establecidos.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, tiene la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

En particular, con arreglo al artículo 64.1 a) de la LFTN, corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra «conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública».

Y, de acuerdo al artículo 64.1 b) de la misma ley foral, compete a dicho Consejo la función de «requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimiento de obligaciones recogidas en esta ley». Entre tales obligaciones, se encuentran las de publicidad activa, que el reclamante considera inobservadas.

Segundo. La reclamación presentada parte de la premisa de que, para cumplir con las exigencias de publicidad activa de la LFTN, el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares está obligado a publicar en su sede electrónica o portal de transparencia «las Actas de sesiones celebradas por la señalada Junta de Gobierno, al menos referidas a los últimos (¿4?) años»

Tercero. El artículo 11.1 a) de la LFTN dispone que, «para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta

ley foral, los sujetos mencionados en el artículo 2 deben elaborar, mantener actualizada, al menos con una periodicidad trimestral, y difundir de forma permanente, veraz y objetiva, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su actividad y, como mínimo, la incluida en el capítulo III de este título».

Por su parte, el artículo 13.1 establece un catálogo de derechos de los ciudadanos y ciudadanas en materia de transparencia y de acceso a la información pública.

Y el artículo 19.1 prevé que «las Administraciones Públicas, instituciones públicas, entidades y sujetos incluidos en los artículos 2 y 3 de esta ley foral publicarán información relativa a las funciones que desarrollarán, la normativa que les sea de aplicación, así como su estructura organizativa con inclusión de un organigrama actualizado».

No se aprecia que de dichos preceptos de la LFTN, ni de los correlativos que establecen los contenidos mínimos que han de publicarse en la correspondiente sede electrónica o página web, se derive la obligación de publicidad que colige el reclamante.

Las obligaciones de publicidad activa que sienta la ley foral con carácter preceptivo o mínimo (capítulo III del título segundo) se refieren a determinados contenidos que la norma estima especialmente relevantes en diversas áreas (información institucional, organizativa y de planificación, información sobre altos cargos, de relevancia jurídica, económica, de contratación, etcétera); pero no se establece como obligatoria la publicidad a través de esta vía de la totalidad de las convocatorias, acuerdos, resoluciones o actas de las entidades locales.

Cuarto. Pues bien, respecto de la publicidad de las actividades municipales, el artículo 70 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, dispone lo siguiente:

«1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.»

Del tenor del precepto transcrito se desprende que la Ley determina la publicidad del contenido de las sesiones del Pleno, pero en ningún caso de la Junta de Gobierno, añadiendo el régimen de publicación en los Boletines Oficiales de los acuerdos adoptados.

Quinto. Ciertamente es que la legislación de régimen local prevé obligaciones de información que podrían entenderse afines a las que aquí nos ocupan (si bien nada a este respecto se ale-

ga en la reclamación), como la de anunciar las convocatorias de las sesiones «en el tablón de edictos de la entidad local simultáneamente a su notificación a los miembros de la corporación» (art. 93.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra), la de «publicar en el tablón de edictos un extracto de las resoluciones y acuerdos que adoptan sus órganos de gobierno y administración», adicionalmente a su notificación o publicación en los casos y forma previstos por la ley (art. 94.1 de la misma ley foral), o la de dar «publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarios» y de los acuerdos y resoluciones adoptados (art. 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), habiendo la entidad local de observar dichas previsiones. Pero tampoco de tales preceptos se colige la necesidad imperativa de que todos esos contenidos se hallen en la sede electrónica o web municipal, por lo que no cabría asociar a una eventual omisión o cumplimiento defectuoso de dichas obligaciones (cuestión no analizada en esta sede) una infracción de las obligaciones de publicidad activa en materia de transparencia.

En su virtud, siendo ponente don José Ignacio Labé Valenzuela, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Inadmitir la reclamación formulada por don XXXXXX, referida a la reclamación planteada en el ámbito de acceso a la información pública señalada en el Antecedente de hecho 2.º de este Acuerdo, en tanto que su objeto queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

3.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra / Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA PA02/2024

ACUERDO AP 02/2024, de 17 de junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 8 de mayo de 2024, el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, mediante el que formulaba una reclamación/denuncia en materia de publicidad activa ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor por la falta de publicación de Convenio en la página web municipal.

2. El reclamante, refiere que el 15 de marzo de 2024 solicitó al Ayuntamiento de Zizur Mayor la publicación en la página web del Ayuntamiento del Convenio de colaboración firmado con la Fundación Protectora de Animales de Navarra y de manera subsidiaria el acceso a copia y acceso a título individual al referido convenio.

3. El 10 de mayo de 2024 se da traslado al Ayuntamiento de Zizur Mayor de la reclamación/denuncia presentada a fin de que, en

plazo máximo de 10 días hábiles, remitieran el expediente, informe y las alegaciones que considerasen oportunas correspondientes a las reclamaciones planteadas.

4. El 22 de mayo de 2024 se recibe escrito emitido por el Alcalde de Zizur Mayor, quien, en referencia a la denuncia planteada, acredita que, con fecha 9 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Zizur remitió al solicitante, junto al oficio de respuesta una copia del Contrato entre el Ayuntamiento de Zizur Mayor y la Fundación Protectora de Animales para la recogida y control sanitario de los animales callejeros. Don XXXXXX aceptó la notificación por comparecencia electrónica en la Sede Electrónica de la entidad local.

Así mismo, el Ayuntamiento manifiesta que el contrato, se encuentra publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento y aporta el enlace para acceder específicamente a dicho contrato.

Finalmente, el Ayuntamiento solicita que se tenga por presentado su informe y se desestime la reclamación presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, tiene la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

En particular, con arreglo al artículo 64.1 b) de la misma ley foral, compete a dicho Consejo la función de «requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimiento de obligaciones recogidas en esta ley». Entre tales obligaciones, se encuen-

tran las de publicidad activa, que el reclamante considera inobservadas.

Segundo. La reclamación presentada invoca el artículo 4 apartado d) de la LFTN, que define la Publicidad Activa como «la obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva aquella información pública que resulte relevante para garantizar la transparencia de la actividad pública y la acción de gobierno»

De la misma forma, hay que señalar que la publicidad activa no solo constituye una obligación para las entidades sujetas, sino que tal y como establece el artículo 13 de la LFTN «cualquier ciudadano o ciudadana podrá ejercer los siguientes derechos de acuerdo con lo previsto en esta ley foral:

a) Acceder a la información pública que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley foral, se ponga a disposición de la ciudadanía»

Tercero. El artículo 11.1 a) de la LFTN dispone que, «para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta ley foral, los sujetos mencionados en el artículo 2 deben elaborar, mantener actualizada, al menos con una periodicidad trimestral, y difundir de forma permanente, veraz y objetiva, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su actividad y, como mínimo, la incluida en el capítulo III de este título».

El artículo 23 de la LFTN establece la obligación de publicidad activa derivada de la información sobre contratación pública. Es ésta la naturaleza del documento que refiere la reclamación/denuncia sobre la que recae la reclamación/denuncia presentada, ya que, a pesar de que en el escrito presentado califica como Convenio, el documento solicitado es el «Contrato entre el Ayuntamiento de Zizur Mayor y la Fundación Protectora de Animales de Navarra para la recogida y control sanitario de los animales callejeros.»

Cuarto. El Ayuntamiento de Zizur ha acreditado que el contrato «Contrato entre el Ayuntamiento de Zizur Mayor y la Fundación Protectora de Animales de Navarra para la recogida

y control sanitario de los animales callejeros» al que se refiere la reclamación/denuncia en materia de publicidad activa, se encuentra publicado en el Portal de transparencia del Ayuntamiento de Zizur.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las comprobaciones efectuadas confirman la posibilidad de acceder a la información solicitada, este Consejo considera que el propósito de acceso a la información pública y la transparencia a través de la publicidad activa ha quedado satisfecho y no concurre en la actualidad incumplimiento de la obligación de publicidad activa en los términos planteados en la denuncia.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Archivar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor por encontrarse publicado en el Portal de transparencia del Ayuntamiento el contrato objeto de reclamación/denuncia.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

3.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Zizur Mayor.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA PA 04/2024

ACUERDO PA 03/2024, de 9 de septiembre de septiembre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación/denuncia en materia de transparencia activa formulada ante el Ayuntamiento de Piedramillera.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 6 de agosto de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito de don XXXXXX manifestando la falta de transparencia del Ayuntamiento de Piedramillera, ante la falta de publicación de Ordenanza en elaboración en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra, como órgano independiente destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, tiene la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

En particular, con arreglo al artículo 64.1 b) de la misma ley foral, compete a dicho Consejo la función de «requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsana-

ción de incumplimiento de obligaciones recogidas en esta ley».

Segundo. La reclamación/denuncia presentada invoca el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. El reclamante/denunciante considera que el Ayuntamiento no ha observado la obligación contenida en el referido artículo al no haber expuesto en el tablón de anuncios la ordenanza en trámite de elaboración, vulnerando así la obligación de transparencia del Ayuntamiento.

A la vista de la documentación presentada por el Sr. XXXXXX junto al escrito de denuncia, el Consejo de Transparencia de Navarra constata que el Ayuntamiento de Piedramillera, en modo alguno ha incumplido con las prescripciones contenidas en el citado artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dado que éste no impone la publicación de la ordenanza inicialmente aprobada, sino que obliga a publicar el anuncio del acuerdo de aprobación de la ordenanza en el tablón de anuncios del ayuntamiento, tal y como ha procedido el Ayuntamiento de Piedramillera.

A la vista de todo ello, por parte del Consejo de Transparencia de Navarra procede la desestimación de la reclamación presentada.

En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Desestimar la reclamación/denuncia en materia de publicidad activa formulada por don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Piedramillera,

2.º Notificar este Acuerdo a don XXXXXX y al Ayuntamiento de Piedramillera.

3.º Señalar que, contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este Acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA PA 03/2024

ACUERDO PA 04/2024, de 7 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la denuncia formulada en materia de publicidad activa frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. El 31 de julio de 2024 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito presentado por don XXXXXX denunciando que el Ayuntamiento del Valle de Egüés no cumple su Reglamento Orgánico Municipal en temas de transparencia.

En concreto, literalmente denuncia los siguientes incumplimientos del Reglamento:

Artículo 2.d): «Las órdenes del Pleno, Junta de Gobierno y comisiones informativas se publicarán al mismo tiempo que la convocatoria en el portal de transparencia.»

Artículo 65: «Las actas [de las comisiones] serán publicadas a las 72 horas de su aprobación y conforme a la ordenanza de transparencia.»

Artículo 74.2: «Los borradores y las enmiendas [al Presupuesto] se publicarán en el portal web de transparencia de forma simultánea a la convocatoria de la reunión en la que se traten.»

2. Mediante escrito de 2 de agosto de 2024, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra comunicó al Ayuntamiento del Valle de Egüés la presentación de la denuncia, dando traslado de la misma y solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, informara y alegara lo que estimase oportuno.

3. En el plazo de diez hábiles establecido para la remisión de las alegaciones, que finalizó el pasado 19 de agosto de 2024, no se había recibido en el Consejo de la Transparencia de Navarra ninguna documentación remitida por el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Como se ha indicado en los antecedentes, este Consejo no ha recibido alegaciones por parte del Ayuntamiento del Valle de Egüés. En este sentido, el Consejo ha de insistir en la importancia de disponer de las alegaciones procedentes de la administración concernida por la denuncia para poder contar con los argumentos de todas las partes involucradas y con mayores elementos de juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el artículo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN) establece, para las administraciones públicas de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Y también que el artículo 69.1 dispone que los actos de petición de información y documentación son vinculantes para las administraciones públicas.

Segundo. El artículo 64.1 b) de la LFTN atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra la función de «requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación

de incumplimiento de obligaciones recogidas en esta ley». Entre tales obligaciones se encuentran las de publicidad activa, comprendidas en el Título II de la LFTN con la rúbrica «La Transparencia».

Tercero. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento del Valle de Egüés fue aprobado en sesión plenaria celebrada el día 12 de diciembre de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra n.º 30, de 13 de febrero de 2014. Ha sido modificado cuatro veces. En el BON n.º 251, de 24 de diciembre de 2019, se publica la tercera modificación y el Texto Refundido de Reglamento justificado en el hecho de que «El Ayuntamiento del Valle de Egüés en sesión de uno de octubre dos mil diecinueve, ha aprobado una modificación del Reglamento Orgánico Municipal afectante a un considerable número de artículos. Con el fin de facilitar el acceso y conocimiento de su completo contenido, se inserta a continuación texto refundido del mismo que recoge el texto definitivo una vez integradas las modificaciones aprobadas.» En este Texto Refundido figuran las determinaciones legales citadas por el denunciante. Así:

Artículo 2. d) «Los órdenes del día del pleno, Junta de Gobierno y comisiones informativas deberán ser publicadas el mismo tiempo que la convocatoria en el portal de transparencia».

Art. 63. «... Las actas serán publicadas a las 72 horas de su aprobación y conforme a la ordenanza de transparencia».

Art. 72.2. «Tramitación del presupuesto: los borradores y las enmiendas serán publicadas en el portal web de transparencia de forma simultánea a la convocatoria de la reunión en la que se traten.»

Posteriormente, en el BON n.º 162, de 8 de agosto de 2024, tras haberse aprobado en el pleno otra serie de modificaciones, se publica nuevamente el Texto Refundido del Reglamento Orgánico en el que se recogen esas modificaciones. En este Texto Refundido desaparece la determinación de artículo 63 recogida en el Texto Refundido aprobado en el año 2019. Se mantienen las determinaciones del artículo 2.d) y del artículo 72.2. Ahora bien, este Texto Refundido entró en vigor el 8 de agosto de

2024, así pues, con posterioridad a la formulación de la denuncia.

Cuarto. Las obligaciones de publicidad activa impuestas por el Título II de la LFTN tiene carácter de mínimas. A estas obligaciones se añaden las que una Administración pueda imponerse a través de un reglamento aprobado y publicado (art. 11.4 LFTN). Es el caso del Ayuntamiento de Valle de Egüés. Procede, pues, estimar la denuncia y requerir al Ayuntamiento a cumplir con las determinaciones de publicidad activa señaladas en su Reglamento Orgánico.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:

1.º Estimar la denuncia formulada por don XXXXXX y requerir al Ayuntamiento de Valle de Egüés para que, en el plazo más breve posible, proceda a cumplir con las obligaciones de publicidad impuestas en el artículo 2.d) y 72.2 de su Reglamento Orgánico.

2.º Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

3.º Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

4.º Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Presidente del Consejo
de Transparencia de Navarra /
Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluako Lehendakaria
Juan Luis Beltrán Aguirre

Aurkibidea

Aurkezpena 339

1

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA 341

1.1. ARAUEN ERREFERENTZIAK 342

1.2. IZAERA, ERAKETA ETA OSAERA 343

1.3. EGINKIZUNAK 344

1.4. EGITURA ETA FUNTZIONAMENDUA 345

1.5. BITARTEKOAK, BALIABIDEAK ETA AURREKONTUA 346

1.5.1. Egoitza 346

1.5.2. Langileak 346

1.5.3. Aurrekontua 347

1.5.4. Baliabide elektronikoak 347

1.6. JARDUERA (BILKURAK) 2024an 347

2

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN JARDUERA GARDENTASUNAREN ARLOAN 355

2.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEAREN ARLOKO JARDUERAK 356

2.1.1. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen titularrak 356

2.1.2. Erreklamazioak 356

2.1.2.1. Subjektu aktiboaren arabera: erreklamazioa aurkeztu duen pertsonaren profila 358

2.1.2.2. Erreklamazioaren jatorriaren arabera 358

2.1.2.3. Erreklamazioaren subjektu pasiboaren aldetik 359

2.1.2.4. Erreklamazioa aurkezteko arrazoiaren arabera 360

2.1.2.5. Erreklamazioak ebatzi dituzten erabakien zentzuaren aldetik 361

2.1.2.6. Erreklamazioen gaien arabera 363

2.1.2.7. Erreklamazioak ebazteko epea 363

2.1.2.8. Erreklamazioak ebazten dituzten ebazpenetan garatu den interpretazio doktrina 363

2.1.3. Administrazio publikoen laguntza maila 364

2.1.4. Erabakiak betetzea 364

2.1.5. Erabakiak aurkaratzea administrazioarekiko auzien epaitegiaren aurrean 365

2.1.6. Hertsapen isunak eta zehapen prozedurak abiaraztea 365

2.2. JARDUERA PUBLIZITATE AKTIBOAREN ARLOAN 365

2.2.1. Subjektuak eta betebeharrak 365

2.2.2. Ebaluazio jarduera 367

3

JARDUERA PUBLIKOAREN GARDENTASUNAREN EGOERARI BURUZKO BALAN-TZEA 2024. URTEA ITXI ONDOREN 369

3.1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI DAGOKIENEZ 371

3.2. NAFARROAKO PARLAMENTUAREN ZUZENKI MENDEKO ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ 372

3.3. GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEAREN 3. ARTIKULUAN AIPATZEN DIREN SUBJEKTU PRIBATUEI DAGOKIENEZ 372

3.4. BETEBEHARRA DUTEN ADMINISTRAZIO PUBLIKO ETA ERAKUNDEEN FUNTZIONAMENDUAZ ARDURATZEN DIREN ORGANOETAKO TITULARREI DAGOKIENEZ 373

3.5. HERRITARREI DAGOKIENEZ 373

3.6. RAZKEN HAUSNARKETA 375

4

KONTU IREKIAK 377

4.1. KONTU IREKIEI DAGOZKIEN PUBLIZITATE AKTIBOKO BETEBEHARREN BETETZE MAILAREN AZTERKETA, 2024 378

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa, horri loturiko edo horren mendeko erakunde publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak eta loturiko zuzenbide publikoko erakundeak 378

b) Nafarroako Unibertsitate Publikoa 382

5

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN BESTE JARDUERA BATZUK 385

5.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN 386

5.2. KONTSULTAK NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI 386

5.3. DIBULGAZIO EKINTZAK 386

5.4. KANPO HARREMANAK ETA ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARLANAK 387

5.5. GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEARI ETA GOBERNU ONARI BURUZKO MAIATZAREN 17KO 5/2018 FORU LEGEA ALDATZEKO PROPOSAMENA 387

6

NGK EBAZPENEN DOKTRINA AURKIBIDEA, 2024an 397

I. DOKTRINA AURKIBIDEA 398

II. DOKTRINEN BILDUMA 2024 404

ERANSKINAK

[Atal honetako testu jatorrizko eta osoak erdarazko bertsioaren *Anexos* atalean bakarrik daude] 88

I. eranskina: Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren erabakiak, informazio publikoa eskuratzearen inguruko erreklamazioak ebazteko 90

II. eranskina: Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren erabakiak, erreklamazioak ebazten dituzten erabakiak betetzeko eskatuz 312

III. eranskina: Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren erabakiak, publizitate aktiboko salaketak ebazteko 328

* Eranskin guzti hauen orrialde zenbakiak gaztelaniazko bertsioak dira.

Aurkezpena

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari egozten dion zeregine-tako bat da urtero memoria bat aurkeztea Nafarroako Parlamentuan, Foru Legearen mendeko entitate eta erakundeek gardentasunaren arloko betebeharrak bete ditzaten zaintzeko egiten duen lanari buruzkoa. Memoria horretan, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak ezarritako betebeharrak betetzeari dagokion apartatu espezifikoa ez ezik, jasoko dira, halaber, izapidetutako erreklamazioak eta kontsultak, gai horretan egindako gomendioak edo errekerimenduak, eta diziiplina espedienteak edo zehapen espedienteak irekitzeko eskaera egin bada, horien aipamena ere bai (64.1 g artikulua).

Memoria honen bidez Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren 2024ko jardueraren kontu ematen da. Horretarako, ahalik eta xehetasun handienaz erakutsi nahi dira Kontseiluari eta urte horretan burutu duen jarduerari dagozkien datuak, horiek irakurrita Nafarroako Parlamentuko kideek eta interesdunek izan dezaten Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen bidez esleitua duen agindua bete-

tzeko gardentasuna bermatzen duen organo horrek egin beharreko lanaren ikuspegia. Gainera, memoria honen bidez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak gardentasuna bermatzeko betetzen duen zeregina oinarri hartuta, Nafarroako Foru Komunitateko gardentasun publikoaren egungo egoeraren azterketa orokorra egin nahi da, lege betebeharrak betetzeaz harago, jakin ahal izateko Nafarroako herritarrek zer mailatan erabiltzen duten jakiteko eskubidea, nola jarduten duten subjektu publikoek eta zertan erabiltzen dituzten beren baliabideak.

2020an ezarritako ekimenari eutsiz, memoria honetan ere Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2024an formulatu diren erreklamazioak aztertzeko eta ebazteko duen eginkizuna betetzeko prestatu dituen irizpide eta iritzi garrantzitsuenen multzo bat jasotzen da. Horretarako, kontsulta erraztuko duen tesauru edo indize analitiko bati jarraituz, garrantzitsutzat jotzen ditugun oinarri juridikoak transkribatzen ditugu, informazio publikoa eskuratzeko eskubidean aplikatzekoak diren arauak interpretatzeko doktrina ezartzen duten heinean.

Nafarroako Gardentasunaren
Kontseiluko burua
Juan Luis Beltrán Aguirre

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

1.1. ARAU ERREFERENTZIAK

1.2. IZAERA, ERAKETA ETA OSAERA

1.3. FUNTZIOAK

1.4. EGITURA ETA FUNTZIONAMENDUA

1.5. BITARTEKOAK, BALIABIDEAK ETA AURREKONTUA

1.5.1. Egoitza

1.5.2. Langileak

1.5.3. Aurrekontua

1.5.4. Baliabide elektronikoak

1.5.5. Baliabide tekniko eta giza baliabide aski ez izatea

1.6. JARDUERA (BILKURAK) 2023an

1

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

1.1. ARAUEN ERREFERENTZIAK

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea estatuko lurralde osoan da aplikatu beharrekoa, oinarritzotzat jotzen diren artikuluko guztiei dagokienez. Legeak, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen urraketagatiko aurkaratzei dagokienez, hautazko erreklamazio bat sortzen du administrazioarekiko auzien jurisdikzio bidearen aurretik. Erreklamazio horrek administrazio errekursoak ordeztu ditu, eta Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak erakunde independente gisa aztertuko du. Erkidegoen eskumenak ahalik eta gehien errespetatu beharrez, zioen azalpenean aipatzen den bezala, berariaz aurreikusten da Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak eskumena iza-

nen duela horretarako hitzarmena izenpetu duten autonomia erkidegoetan soilik; gainerakoetan, berriz, Kontseiluak erreklamazioak ebazteko estatu mailan bere gain hartzen dituen eskumenak betetzeko izendatutako organo autonomikoaren esku geldituko da gaia.

Estatuko lege hori ikusirik, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legea aldatu zuen apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legearen bidez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua sortu zen, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera publikoaren gardentasunaren arloa kontrolatzeko organo independentea, publizitate aktiboko betebeharrak betetzen direla zaintzeko eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzeko.

Urte hartan, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legea onartu zen.

Lege horrek Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren esku utzi zuen foru lege horrek ezartzen dituen betebeharrak guztiak betetzen ote diren zaintzeko lana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, hari atxikitako edo haren mendeko erakunde publikoek, sozietate publikoek, fundazio publikoek eta zuzenbide publikoko erakundeek finantza erakundeetan dituzten banku kontuei dagokienez.

Azkenik, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legea onetsi zen; 2018ko abuztuaren 23an sartu zen indarrean. Foru lege horrek aplikazio esparru subjektiboa zabaltzen du, Foru Komunitateko Administrazioaren esparrura ez ezik, toki erakundearen esparrura, Nafarroako Unibertsitate Publikoarena, eta beste entitate eta erakundeena, administrazio zuzenbideko jardueri dagokienez, hala nola: Kontuen Ganbera, Arartekoa, Nafarroako Kontseilua, lanbide elkargoak, Merkataritza Ganbera, jatorrizko izendapenak, kirol federazioak eta zuzenbide publikoko korporazioak. Esparru hori hedatzen da, halaber, diru publiko finantzatutako zerbitzu publikoen kudeaketan parte hartzen duten erakundeetara, helburua baita herritarrengana zabaltzea diru publiko finantzatutako jarduketaren ondoriozko informazio publikoa ezagutu eta eskura izateko duen eskubidea, eta interes taldeetara. Publizitate aktiboko itemak ere nabarmen zabaltzen ditu; izan ere, Estatuko 19/2013 oinarritzko legeak 60 item ezartzen dituen bitartean, Gardentasunari buruzko Foru Legeak 257 item ezartzen ditu.

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak indarra hartu ondoren, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2018ko irailaren 24ko Erabakiaren bidez onetsi zituen Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren Antolaketa eta Funtzionamendu Arauak.

1.2. IZAERA, ERAKETA ETA OSAERA

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua, maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarritako araubidearekin bat etorriz, nortasun juridiko propioarekin gabeko organo gisa eratzen da, baina erabat independentea da bere eginkizunak betetzean, espresuki erabateko independentzia funtzionala aitortua baitu bere eskumenak baliatzean. Beraz, Kontseiluaren independentzia funtzionala zuzenean bermatuta dago legeaz, nahiz eta Foru Legearen arabera, organikoki, uneko Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuari atxikia geratzen den, haren funtzionamendurako beharrezko laguntza tekniko eta administratiboa eman dezan.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua kontseiluburuak eta kide hauek osatuko dute:

- Nafarroako Parlamentuko lau kide, Nafarroako Parlamentuan dauden taldeen arabera aniztasun irizpidea aintzat hartuta izendatutakoak.
- Gardentasunaren arloko eskumena duen departamentuaren ordezkari bat.
- Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren hiru ordezkari.
- Nafarroako Kontseiluaren ordezkari bat.
- Kontuen Ganberaren ordezkari bat.
- Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat.
- Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari bat.

Kasuan kasuko erakunde edo organoaren ardurapekoa izanen da dago(z)kion kidea(k) izendatzeko prozedura, eta horrek, gainera, ordezkari bat izendatzen ahaliko du, titularrak gaitzak, kanpoan edo aldi baterako ezintasun egoeran dagoenerako.

2024an, honako hauek izan dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kideak:

Kontseiluburua:

Juan Luis Beltrán Aguirre jauna.

Kideak:

- a) Nafarroako Parlamentuak izendatuak:
 - Cristina López Mañero andrea.
 - Kevin Lucero Domingues jauna.
 - Blanca Isabel Regúlez Álvarez andrea.
 - Irati Jiménez Aragón andrea.
- b) Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuak izendatua, departamentu hori baita gardentasunaren arloan eskumena duena,
 - Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.
- c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatuak:
 - Miguel Ángel Moleón Viana jauna.
 - Xabier Alcuaz Andueza jauna.
 - Berta Enrique Cornago andrea.
- d) Nafarroako Kontseiluak izendatua:
 - 2024ko urriaren 16ra arte:
 - Don Hugo López López.
 - 2024ko urriaren 16ra arte:
 - Rafael Lara González jauna.
- e) Kontuen Ganberak izendatua:
 - Gemma Angélica Sánchez Lerma andrea.
- f) Nafarroako Arartekoak izendatua:
 - Carlos Sarasibar Marco jauna.
- g) Nafarroako Unibertsitate Publikoak izendatua:
 - Roldán Jimeno Aranguren jauna.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide izatea jarduera doakoa eta soldatarik gabea da. Eratu zenetik, halaber, Kontseiluak ez

du saririk onetsi osoko bilkuretara joateagatik edo txostenak idazteagatik.

1.3. EGINKIZUNAK

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak, 64. artikuluan, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren eginkizunak jasotzen ditu. Hortaz, honako hau dagokio:

- a) Informazio publikoa eskuratzearen arloan ematen diren berariazko edo presuntziozko ebazpenen kontra aurkezten diren erreklamazioak aztertzea.
- b) Legean jasotako betebeharren ez-betetzeen zuzenketa eskatzea, berak hala erabakita edo salaketa edo erreklamazio baten ondorioz.
- c) Gardentasunaren arloan Foru Legea garatzen duten edo arlo horrekin loturik dauden arau proiektuei buruzko aginduzko txostenak ematea.
- d) Gardentasun betebeharrak dituzten entitate eta erakundeek arau horiek noraino aplikatu eta betetzen dituzten ebaluatzea; betebeharrak horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahal lako ditu.
- e) Foru lege honetan jasotako betebeharren interpretazio bateraturako irizpideak hartzea.
- f) Publizitate aktiboaren eta informazioa eskuratzeko eskubidearen arloan horretarako betebeharra duten erakunde eta instituzioek egindako kontsultak ebaztea.

- g) Memoria bat egitea urtero, erakundeek eta instituzioek gardentasunaren arloko betebeharrak betetzen dituztela zaintzeko egindako lanari buruzkoa, ondoren Nafarroako Parlamentuan aurkeztu beharko duena. Memoria horretan, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak ezarritako betebeharrak betetzeari dagokion apartatu berariazkoa ez ezik, jasoko dira, halaber, izapidetutako erreklamazioak eta kontsultak, Kontseiluaren iritziz egokiak zirelako egindako gomendioak edo errekerimenduak, eta, diziplina espedienteak edo zehapen espedienteak irekitzeko eskaera egin bada, horien aipamena ere.
- h) Diziplina edo zehapen espedienteak irekitzeko eskatzea, Foru Legearen V. tituluko aurreikuspenekin bat.
- i) Hertsapen isunak ezartzea, Foru Legearen 69. artikuluan ezarri bezala.
- j) Prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak sustatzea.
- k) Antzeko izaera duten organoekin elkarlanean aritzea berezkoak dituen gaietan.
- l) Lege edo erregelamendu mailako arauak esleitutako gainerakoak:

2024. urtean, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren funtsezko eginkizuna informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzea izan da.

Kontseiluak hartutako erabakiek, aurkeztutako erreklamazioak ebazte aldera, eta erreklamazio horiek ordeztan dituzten administrazio errekurtsuen ebazpenek izaera betearazlea dute, eta, ondorio horietarako, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren

17ko 5/2018 Foru Lege berriari artikulua bat erantsi zaio (69. artikulua) «Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren egintzak eta ebazpenak betetzea» xede duena. Artikulu horrek ahalmena ematen dio Kontseiluari hertsapen isunak ezartzeko administrazioei edo erakundeei, agintariei, langile publikoei edo partikularrei Kontseiluaren egintzak edo ebazpenak betetzen ez dituztenean, eta isuna hamar egunetik behin errepikatzeko agindutako guztia erabat bete arte; era berean, bere webgunean, urteko txostenean, hedabideetan eta Nafarroako Parlamentuari ez-betetzeko jokabide horren berri ematea, guztiek ezagut dezaten.

1.4. EGITURA ETA FUNTZIONAMENDUA

2024an, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua gobernatu da maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 63.etik 69.era bitarteko artikuluetan xedatutakoaren eta Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamenduaren erregelamenduaren arabera. Erregelamendu hori foru lege berrian ezarritako jarraibideetara egokitu zen eta Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren 2018ko irailaren 24ko Erabakiaren bidez onetsi (azaroaren 6ko 214. NAO).

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak ezarritzen duenez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak objektibotasunez eta profesionaltasunez jardun behar du bere eskumenak betetzean, antolamendu juridikoari men eginez eta administrazio publikoekiko erabateko independentzia funtzionalarekin.

Kontseiluak bi organo baizik ez ditu: Kontseilua, kide anitzeko organoa den aldetik, Osoko Bilkura gisa izendatzen ahal dena, eta kontseiluburua. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak ez du beste organorik aurreikusten

Kontseiluaren egitura osatzeko. Hartara, beste autonomia erkidego batzuetako Gardentasunaren Kontseiluak ez bezala, ez da beste organo eragilerik sortu Kontseiluaren ohiko funtzionamendurako, ez batzorde (betearazle, iraunkor, aldi baterako), ez idazkari orokor, ez kontseiluburu laguntzekoa izaten ahal den besterik, kontseiluburuorde bat, kasurako.

Kontseiluaren Osoko Bilkura kide anitzeko organo bakarra da; berak biltzen ditu bere eskutan maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak Kontseiluari egozten dizkion eginkizun guztiak.

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Lege berriak indarra hartu zuenetik, izendapenaren araubidea, agintaldi berritzazina, eta kontseiluburuaren agintaldia akitzearen kausak 65. artikuluan arautzen dira. Aldiz, 66. artikulua xedatu eta zehazten du kontseiluburuaren berezko eginkizunak zein diren. Hona jarraian adierazita:

«1. Kontseiluburuaren funtzioak dira:

a) Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren ordezkaria izatea eta harremana izatea Kontseilura jotzen duten herritarrekin eta antzeko izaera duten autonomia erkidegoetako edo estatuko organoetako titularrekin.

b) Foru lege horretan jasotako betebeharrak betetzen direla zaintzea, eta betetzen ez direla uste izanez gero, horren berri ematea organo eskudunari, eta, kasua bada, diziplina edo zehapen espedienteak irekitzeko eskatzea Foru Legearen V. tituluaren aurreikusitakoarekin bat.

c) Kontseiluaren bilkuretako gai zerrenda eta deialdia egitea, eta bertan buru eta moderatzaile lanak betetzea, kalitatezko botoarekin.

d) Nafarroako Parlamentuari aurkeztea foru lege honetan aurreikusitako memoria.

e) Gai hauetan elkarlanean aritzea antzeko izaera duten organoekin, estatukoak edo autonomia erkidegoak izan.

f) Karguari dagozkion gainerako funtzio guztiak betetzea.

2. Kontseiluburuaren kargua hutsik dagoenean, kanpoan edo gaixo dagoenean edo legezko beste arrazoi bat dagoenean, kontseiluburuaren ordezkari Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide zaharrena arituko da, lege honen 65.4 artikuluan ezarritako bateraezintasun araubidea betetzen badu».

1.5. BITARTEKOAK, BALIABIDEAK ETA AURREKONTUA

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak ez du aurreikusten bere funtzioetarako berezko baliabiderik esleitzea Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari. Foru legearen 67.2 artikulua ezartzen du Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuaren laguntza juridikoa, teknikoa eta administratiboa izan behar duela, baita beharrezkoak diren harengandiko bitarteko pertsonalak nahiz materialak ere.

1.5.1. Egoitza

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, 2024. urtean, Iruñeko Karlos III.a etorbideko 1 zenbakiko 3. solairuan izan du egoitza.

1.5.2. Langileak

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari ez zaio langilerik esleitu, laguntza badu ere Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritzaren Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuaren aldetik, arlo juridikoan, administratiboan baita

Gobernu Irekiaren Atarian Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari webgunearentzat utzi zaion espazioa prestatu eta mantentzeko behar duen hartan ere.

Maiatzean, Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuak administrazio publikoko teknikari bat (arlo juridikokoa) esleitu zuen Gardentasunaren Kontseiluaren beharrei erantzuteko.

1.5.3. Aurrekontua

Nafarroako 2024ko Aurrekontu Orokorretan bi partida ekonomiko esleitu zitzaizkion Gardentasunaren Kontseiluari.

- Gardentasunaren Kontseiluaren funtzionamendu gastuak: 28.000 euro.
- Elkarreragingarritasun informatikoa: 25.000 euro.

2024. urtean zehar, behar informatikoei Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzutik erantzun zaie, zerbitzuan zitu zen bitarteko eta tresnak baliatuz.

Onoren zehazten dira eginiko jarduketak, horien kostua eta zeregin horietan parte hartu duten enpresak eta profesionalak.

Enpresa/Profesionala	Kontzeptua	Zenbatekoa
BI&BI Biloaga, SL	USB 250 – 2023ko jardueraren memoria	1.415,71 €
PRETEXTO	2023ko jardueraren memoria	1.998,88 €
ATM Grupo Maggioli SL	Ebaluazio plataformaren ostatura	18.150,00 €

2024. urtean, guztira, 21.564,59 euro gastatu dira, hau da, aurrekontu osoaren %40,6.

1.5.4. Baliabide elektronikoak

- Dirección electrónica

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak helbide hau du gaituta helbide elektroniko instituzional gisa: consejodetransparencia@navarra.es

- Webgunea

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, eratu zenetik, gune nabarmena izan du Nafarroako Gobernuaren Gobernu Irekiaren Atarian. Hortik, Kontseiluaren funtzioei eta osaerari buruzko informazioa erakusten da, baita aplikatu beharrekiko araudia, egindako bileren deialdi eta aktak, datu pertsonalak aurkezteko prozedurari buruzko informazioa eta abar ere.

- Elementu informatikoak

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko buruak ordenagailu eta inprimagailu bat izan ditu Kontseilua eratu zenetik, Kontseiluarendako paratutako bulego edo egoitzan. Kontseiluaren jarduketari buruzko informazioa, artxiboak eta datuak sareko disko birtual batean gordetzen dira; hura Kontseiluak baizik ez du erabiltzen ahal.

1.6. JARDUERA (BILKURAK) 2024AN

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, 2024. urtean zehar, 11 bilkura egin zituen eta, horietan, 92 erabaki onetsi ziren. Horietatik:

- 66 erabakik erreklamazioak ebazten zituzten;
- Lau erabakik publizitate aktiboko bete-beharren ez-betetzeengatiko salaketak ebazten zituzten;
- Zortzi erabakik betearazpen intzidentek ebazten zituzten;

- Erabaki bat kontu irekien kontrolari buruzkoa zen;
- Erabaki batek 2023ko Memoria onesten zuen;
- Hiru azterketa saioen ondoren, erabaki batek onetsi zuen maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen aldaketa proposamena (maiatzaren 13ko bilkuran);
- 11 erabakik egindako bilkuren aktak onesten zituzten.

Bilkura horietako gai zerrenden arabera, 2024an, honako gai hauek landu eta haien inguruan erabakia hartu zen:

• 2024ko urtarrilaren 29ko bilkura

I. ACTA

1. 2023ko abenduaren 18ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

2. Erabakia, R 33/2023 erreklamazioa ebazten duena, Iruñeko Udalaren kontra aurkeztua. Horrez gain, erabakiaren bidez, azaroaren 27ko AR 03/2023 erabakia indargabetzen da.
3. Erabakia, 42/2023 erreklamazioa ebazten duena, Eskubide Sozietateko, Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko Departamentuaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 43/2023 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 44/2023 erreklamazioa ebazten duena, Etxarri Aranazko Udalaren kontra aurkeztua.

IV. BESTE BATZUK

7. 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa, aldatzeko proposamena.

• 2024ko otsailaren 26ko bilkura

I. ACTA

1. 2024ko urtarrilaren 29ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

2. Erabakia, R 45/2023 erreklamazioa ebazten duena, Iruñeko Udalaren kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 01/2024 erreklamazioa ebazten duena, Zizur Nagusiko Udalaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 02/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 03/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 04/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 05/2024 erreklamazioa ebazten duena, Izarbeibarko Mankomunitatearen kontra aurkeztua.

• 2024ko martxoaren 4ko bilkura

IV. BESTE BATZUK

1. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen balizko aldaketaren analisia.

• 2024ko apirilaren 8ko bilkura

I. ACTA

1. 2024ko otsailaren 26ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
2. 2024ko martxoaren 4ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

3. Erabakia, R 06/2024 erreklamazioa ebazten duena, Zarrakasteluko Udalaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 07/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tafallako Udalaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 08/2024 erreklamazioa ebazten duena, Erriberriko Udalaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 09/2024 erreklamazioa ebazten duena, Garesko Udalaren kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 10/2024 erreklamazioa ebazten duena, Nafarroako Foru Ogasunaren kontra aurkeztua.
8. Erabakia, 11/2024 erreklamazioa ebazten duena, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kontra aurkeztua.
9. Erabakia, 12/2024 erreklamazioa ebazten duena, Aiegiko Udalaren kontra aurkeztua.
10. Erabakia, 01/2024 betearazpen in-tzidentea ebazten duena, AR 29/2023 akordio arautzaileari buruzkoa (Lesakako Udala).
11. Erabakia, 02/2024 betearazpen in-tzidentea ebazten duena, AR 4/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Etxarri Aranazko Udala).
12. Erabakia, 03/2024 betearazpen in-tzidentea ebazten duena, AR 6/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Zizur Nagusiko Udala).

III. PUBLIZITATE AKTIBOA

14. Erabakia, publizitate aktiboari buruzko 01/2024 erreklamazioa/salaketa ebazten duena, Garesko Udalaren kontra aurkeztua.

• 2024ko apirilaren 22ko ezohiko bilkura

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

1. Erabakia, R 06/2024 erreklamazioa ebazten duena, Zarrakasteluko Udalaren kontra aurkeztua.

IV. BESTE BATZUK

2. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen balizko aldaketaren analisia.

• 2024ko maiatzaren 13ko bilkura

I. ACTA

- 1. 2024ko apirilaren 8ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.
- 2. 2024ko apirilaren 22ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

- 3. Erabakia, 08/2024 erreklamazioa ebazten duena, Erriberriko Udalaren kontra aurkeztua.
- 4. Erabakia, 10/2024 erreklamazioa ebazten duena, Nafarroako Foru Ogasunaren kontra aurkeztua.
- 5. Erabakia, 13/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 6. Erabakia, 14/2024 erreklamazioa ebazten duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kontra aurkeztua.
- 7. Erabakia, 15/2024 erreklamazioa ebazten duena, Iruñeko Udalaren kontra aurkeztua.

IV. BESTE BATZUK

- 9. Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen balizko aldaketen analisisa.

• 2024ko ekainaren 17ko bilkura

I. ACTA

- 1. 2024ko maiatzaren 13ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

- 2. Erabakia, 16/2024 erreklamazioa ebazten duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kontra aurkeztua.
- 3. Erabakia, 17/2024 erreklamazioa ebazten duena, Piedramillerako Udalaren kontra aurkeztua.
- 4. Erabakia, 18/2024 erreklamazioa ebazten duena, Lizarrako Udalaren kontra aurkeztua.
- 5. Erabakia, 19/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 6. Erabakia, 20/2024 erreklamazioa ebazten duena, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 7. Erabakia, 21/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.

III. PUBLIZITATE AKTIBOARI BURUZKO SALAKETAK

- 9. Erabakia, publizitate aktiboari buruzko PA 02/2024 salaketa ebazten duena, Zizur Nagusiko Udalaren kontra aurkeztua.

IV. BESTE BATZUK

- 10. 2023ko jarduera memoria.

• 2024ko irailaren 9ko bilkura

I. ACTA

- 1. 2024ko ekainaren 17ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

- 2. Erabakia, 22/2024 erreklamazioa ebazten duena, Kultura, Kirol eta Turismo Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 3. Erabakia, 23/2024 erreklamazioa ebazten duena, Eguesibarko Udalaren kontra aurkeztua.
- 4. Erabakia, 24/2024 erreklamazioa ebazten duena, Iruñeko Udalaren kontra aurkeztua.
- 5. Erabakia, 25/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Traslapunte Ureztatzailen Elkartearen kontra aurkeztua.
- 6. Erabakia, 26/2024 erreklamazioa ebazten duena, Piedramillerako Udalaren kontra aurkeztua.
- 7. Erabakia, 27/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 8. Erabakia, 28/2024 erreklamazioa ebazten duena, Nafarroako Probintziako Hauteskunde Batzordearen kontra aurkeztua.
- 9. Erabakia, 29/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 10. Erabakia, 30/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 11. Erabakia, 31/2024 erreklamazioa ebazten duena, Agoizko Udalaren kontra aurkeztua.
- 12. Erabakia, 32/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.

- 13. Erabakia, 33/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 14. Erabakia, 34/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 15. Erabakia, 35/2024 erreklamazioa ebazten duena, Los Arcoseko Udalaren kontra aurkeztua.
- 16. Erabakia, 36/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 17. Erabakia, 37/2024 erreklamazioa ebazten duena, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren kontra aurkeztua.
- 18. Erabakia, 38/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 19. Erabakia, 39/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 20. Erabakia, 40/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
- 21. Erabakia, 41/2024 erreklamazioa ebazten duena, Piedramillerako Udalaren kontra aurkeztua.
- 22. Ebatzi zain dauden erreklamazioak.

III. PUBLIZITATE AKTIBOARI BURUZKO SALAKETAK

- 23. Erabakia, publizitate aktiboari buruzko PA 03/2024 salaketa ebazten duena, Eguesibarko Udalaren kontra aurkeztua.
- 24. Erabakia, publizitate aktiboari buruzko PA 04/2024 SALAKETA ebazten duena, Piedramillerako Udalaren kontra aurkeztua.

• 2024ko urriaren 7ko bilkura

I. ACTA

1. 2024ko irailaren 9ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

2. Erabakia, 36/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 40/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 42/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 43/2024 erreklamazioa ebazten duena, Lizarrako Udalaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 44/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 45/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
8. Erabakia, 46/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
9. Erabakia, 47/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barañaingo Udalaren kontra aurkeztua.
10. Erabakia, 29/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua. Horrez gain, erabakiaren bidez, AR 34/2024 erabakia indargabetzen da.
11. Erabakia, IE 04/2024 betearazpen intzidentea ebazten duena, AR 22/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Piedramillerako Udala).

III. PUBLIZITATE AKTIBOARI BURUZKO SALAKETAK

13. Erabakia, publizitate aktiboari buruzko PA 03/2024 salaketa ebazten duena, Eguesibarko Udalaren kontra aurkeztua.

• 2024ko azaroaren 11ko bilkura

I. ACTA

1. 2024ko urriaren 7ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

2. Erabakia, 48/2024 erreklamazioa ebazten duena, Iruñeko Udalaren kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 49/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 50/2024 erreklamazioa ebazten duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, 51/2024 erreklamazioa ebazten duena, Tuterako Udalaren kontra aurkeztua.
6. Erabakia, 52/2024 erreklamazioa ebazten duena, Imarkoaingo Kontzejuaren kontra aurkeztua.
7. Erabakia, 53/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
8. Erabakia, 54/2024 erreklamazioa ebazten duena, Santa Luisa de Marillac ikastetxearen kontra aurkeztua.
9. Erabakia, 56/2024 erreklamazioa ebazten duena, Piedramillerako Udalaren kontra aurkeztua.
10. Erabakia, 57/2024 erreklamazioa ebazten duena, San Martin de Unxeko Udalaren kontra aurkeztua.
11. Erabakia, 58/2024 erreklamazioa ebazten duena, Iruñerriko Mankomunitatearen kontra aurkeztua.
12. Erabakia, 59/2024 erreklamazioa ebazten duena, Lekunberriko Udalaren kontra aurkeztua.
13. Erabakia, 60/2024 erreklamazioa ebazten duena, Osasun Departamentuaren kontra aurkeztua.

14. Erabakia, IE 05/2024 betearazpen intzidentea ebazten duena, AR 41/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua).
15. Erabakia, IE 06/2024 betearazpen intzidentea ebazten duena, AR 28/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Eguesibarko Udala).

IV. BESTE BATZUK

17. 2023ko Kontu Irekiei dagozkien publizitate aktiboko betebeharren betetze mailari buruzko azterketa txostena.

• 2024ko abenduaren 16ko bilkura

I. ACTA

1. 2024ko azaroaren 11ko bilkuraren aktaren onespena, bidezkoa bada.

II. INFORMAZIOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

2. Erabakia, 53/2024 erreklamazioa ebazten duena, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuaren kontra aurkeztua.
3. Erabakia, 55/2024 erreklamazioa ebazten duena, Castejongo Udalaren kontra aurkeztua.
4. Erabakia, 61/2024 erreklamazioa ebazten duena, Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako Departamentuaren kontra aurkeztua.
5. Erabakia, IE 07/2024 betearazpen intzidentea ebazten duena, AR 40/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Los Arcosko Udala).
6. Erabakia, IE 08/2024 betearazpen intzidentea ebazten duena, AR 36/2024 akordio arautzaileari buruzkoa (Agoizko Udala).

KONTSEILUAREN JARDUERA GARDENTASUNAREN ARLOAN

2.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEAREN ARLOKO JARDUERAK

2.1.1. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen titularrak

2.1.2. Erreklamazioak

2.1.2.1. Subjektu aktiboaren arabera: erreklamazioa aurkeztu duen pertsonaren profila

2.1.2.2. Erreklamazioaren jatorriaren arabera

2.1.2.3. Erreklamazioaren subjektu pasiboaren aldetik

2.1.2.4. Erreklamazioa aurkezteko arrazoen arabera

2.1.2.5. Erreklamazioak ebatzi dituzten erabakien zentzuaren arabera

2.1.2.6. Erreklamazioen gaien arabera

2.1.2.7. Erreklamazioak ebazteko epea

2.1.2.8. Erreklamazioak ebazten dituzten ebazpenetan garatu den interpretazio doktrina

2.1.3. Administrazio publikoen laguntza maila

2.1.4. Erabakiak betetzea

2.1.5. Erabakiak aurkaratzea administrazioarekiko auzien epaitegiaren aurrean

2.1.6. Hertsapen isunak eta zehapen prozedurak abiaraztea

2.2. JARDUERA PUBLIZITATE AKTIBOAREN ARLOAN

2.2.1. Subjektuak eta betebeharrak

2.2.2. Ebaluazio jarduera

2 KONTSEILUAREN JARDUERA GARDENTASUNAREN ARLOAN

2.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEAREN ARLOKO JARDUERAK

2.1.1. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen titularrak

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 30. artikuluari jarraikiz, edozein pertsona fisiko edo juridiko, publikoa edo pribatua, dira informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen subjektu aktiboak, izan bakarka eta bere izenean, izan legez eraturako erakundeetan taldekaturik edo haien bidez ordezkaturik eta haien izenean, eta ez dute informazioa eskuratzeko eskaera arrazoitu beharrik eskubide hori erabiltzeko.

Hortaz, titulartasun unibertsaleko informazio eskubide baten aurrean gaude, babes-ten dituen pertsona fisiko eta juridikoak, pribatuak eta publikoak, espainiar nazionalitatekoak zein atzerriarrak.

2.1.2. Erreklamazioak

a) Erreklamazio kopurua.

2024. urtean, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 71 erreklamazio jaso ditu guztira.

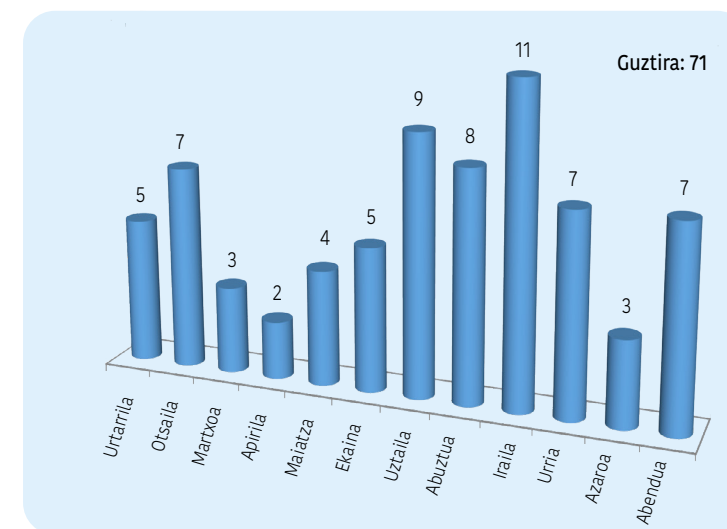
b) Aurkeztutako erreklamazioak, hilabetez hilabete.

2024. urtean aurkeztutako 71 erreklamazioak hilabete guztietan aurkeztu dira, eta uztaila, abuztua eta iraila izan dira Gardentasunaren Kontseiluak erreklamazio gehien jaso dituen hilabeteak, 9, 8 eta 11 erreklamazioekin, hurrenez hurren. Bestalde, martxoa, apirila eta azaroa, 3, 2 eta 3 erreklamazioekin, informazioa eskuratzeko eskubideari buruzko erreklamazio gutxien jarri diren hilabeteak izan dira.

Urteko lehen seihilekoan 26 erreklamazio izan ziren eta, bigarren seihilekoan, 45 erreklamazio.

Honako grafiko honek Kontseiluari aurkeztutako erreklamazioen kopurua agertzen du, hilabetez hilabete banaturik.

2024.URTEAN GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN JASOTAKO ERREKLAMAZIOAK

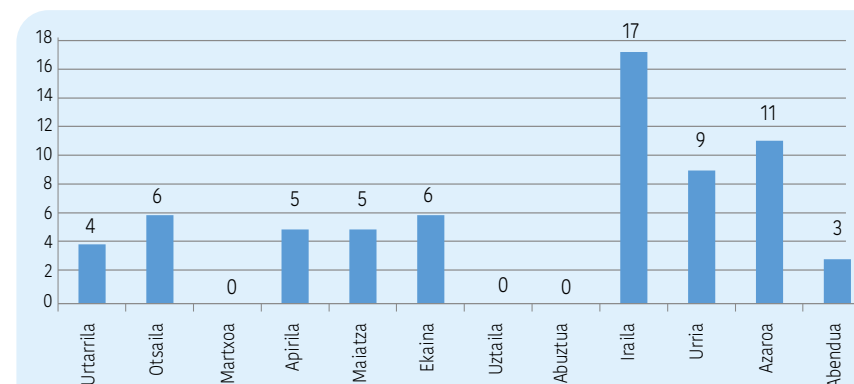


c) Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluan ebatzitako erreklamazioak

2024. urtean, 67 erabaki hartu ziren informazioa eskuratzeko eskubideari buruz, 66 erre-

klamazio ebazten zituztenak. Horietako bost 2023. urtearen bukaeran aurkeztutako erreklamazioei zegozkien, eta hamar geratu ziren, halaber, 2025ean ebazteko zain.

66 NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN EBATZITAKO ERREKLAMAZIOAK



Irailean eta azaroan ebatzi ziren erreklamazio gehien; hain zuzen ere, 17 eta 11 erabaki hartu ziren, hurrenez hurren.

67 erabaki hartu baziren ere, 66 erreklamazio ebatzi ziren; izan ere, erabakietako batek erreklamazio berari buruzko beste erabaki bat ezeztatu eta baliogabetu zuen.

d) Erreklamazioak, betebeharrak zuten subjektuen aurrean informazioa eskuratzeko aurkeztutako eskaeren kopuruarekiko.

- Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa:
 - Informazioa eskuratzeko eskaeren kopurua: 402
 - Aurkeztutako erreklamazioak: 22 (% 5,47)
- Iruñeko Udala:
 - Informazioa eskuratzeko eskaeren kopurua: 61
 - Aurkeztutako erreklamazioak: 3 (% 4,9)

Ez da aipatzen beste administrazioirik edo erakunderik, haien webguneetan ez delako daturik aurkitu jaso dituzten eskaerei buruz.

e) Gainerako autonomia erkidegoekiko konparazioa.

Erreklamazio kopurua 100.000 biztanleko:

- 2020: autonomia erkidegoen guztizkoaren batezbestekoa: 8,2; Nafarroa: 7,1
- 2021: autonomia erkidegoen guztizkoaren batezbestekoa: 12,9; Nafarroa: 14,6
- 2022: autonomia erkidegoen guztizkoaren batezbestekoa: 12,5; Nafarroa: 12,3
- 2023: autonomia erkidegoen guztizkoaren batezbestekoa: 10,4; Nafarroa: 6,5

- 2024: autonomia erkidegoen guztizkoaren batezbestekoa: 13,4; Nafarroa: 10,5

Hala, 2024. urtean, Nafarroa Estatuko batezbestekotik behera egon da.

2.1.2.1. Subjektu aktiboaren arabera: erreklamazioa aurkeztu duen pertsonaren profila

Erreklamazioen %73 gizonezkoek jarri dituzte; %20, emakumezkoek; eta gainerako %7a pertsona juridikoek aurkeztu dituzte.

2023 urtearekin alderatuta, nabarmen hazi dira gizonezkoek aurkeztutako erreklamazioak (%41etik %73ra) eta nabarmen murriztu dira ere pertsona juridikoek aurkeztutakoak (%27tik egungo %7ra).

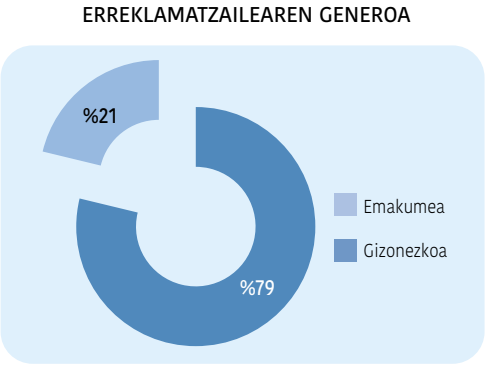
2.1.2.2. Erreklamazioaren jatorriaren arabera.

Erreklamazioa aurkeztu duen subjektuaren tipologiaren arabera, 66 erreklamazio pertsona fisikoek aurkeztu dituzte, eta gainerako 5 erreklamazioak, berriz, pertsona juridikoek aurkeztu dituzte.



Aurkeztutako erreklamazioen %93 pertsona fisikoek aurkeztu zituzten, eta %7, berriz, pertsona juridikoek. Iaz hasitako joerak jarraitu du aurten ere. Izan ere, 2022an, pertsona fisikoek aurkeztutako erreklamazioen proportzioak nabarmen egin zuen gora. Horrela, 2021. urtean %56 izan ziren, 2022an %72ra igo ziren, 2023an, %73ra, eta 2024 ekitaldi honetan %93 izan dira; pertsona juridikoek aurkeztutako erreklamazioen proportzioak, berriz, behera egin du, 2021eko %44tik, 2022ko %28ra, 2023ko %27ra eta 2024 honetako %7ra.

Generoaren arabera, gizonezkoak gehiago dira emakumezkoak baino. Pertsona fisikoek aurkeztutako erreklamazioen %79 gizonezkoek jarri dituzte, eta gainerako %21a, emakumezkoek. 22 gizonek 52 erreklamazio aurkeztu dituzte (haietako 4k guztira 21 erreklamazio aurkeztu dituzte, hots, 3, 5, 6 eta 7 erreklamazio bakoitzak). Azkenik, 14 emakumek 14 erreklamazio aurkeztu dituzte.



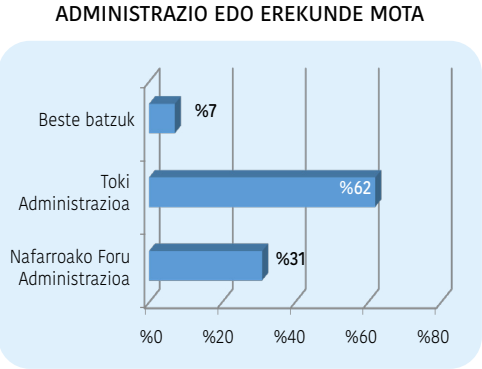
2.1.2.3. Erreklamazioaren subjektu pasiboaren aldetik.

Aurkeztutako erreklamazio gehienek subjektu pasiboa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa edo toki administrazio bat zen.

Administrazio mota	
Nafarroako Foru Administrazioa	22
Toki administrazioa:	
• Udala	38
• Kontzejua	2
• Mankomunitatea	4
Nafarroako Unibertsitate Publikoa	2
Ureztatzaileen elkarteak	1
Nafarroako Probintziako Hauteskunde Batzordea	1
Betebeharririk ez duen subjektua	1

Kasu batean, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearekin lotutako betebeharririk ez duen erakunde pribatu baten aurka jarri zen erreklamazioa.

Ondoko grafikoa agertzen da, ehunekoak erabilita, aurkeztutako erreklamazioen subjektu pasiboaren tipologia.



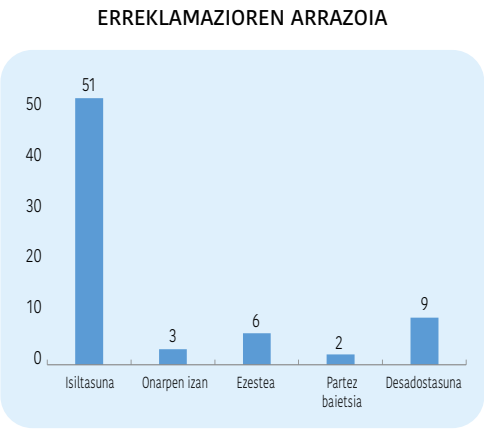
Zehatz-mehatz, 2024ko ekitaldian Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztutako 71 erreklamazioak Foru Komunitateko Administrazioaren ondoko departamentu hauen aurka, udalen aurka, beste toki erakunde batzuen aurka edo bestelako erakundeen aurka aurkeztu dira:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa	22
Kultura, Kirola eta Turismoa	1
Ekonomia eta Ogasuna	1
Landa Garapena eta Ingurumena	2
Hezkuntza	1
Industria eta Enpresen Trantsizio Ekologikoa eta Digitala	1
Barne gaiak, Funtzio Publikoa eta Justizia	11
Osasuna	1
Etxebizitza, Gazteria eta Migrazio Politikak	1
Osasunbidea - Nafarroako Osasun Zerbitzua	3
Toki administrazioa	44
Agoitz	1
Aiegi	1
Barañain	2
Zarrakaztelu	1
Castejón	1
Lizarra	2
Lekunberri	1
Los Arcos	1
Erriberri	1
Iruña	3
Piedramillera	5
Gares	1
San Martin de Unx	1
Tafalla	2
Tutera	13
Eguesibar	1
Zizur Nagusia	1
Imarkoaingo Kontzejua	2
Iruñerriko Mankomunitatea	2
Izagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea	1
Izarbeibarko Mankomunitatea	1

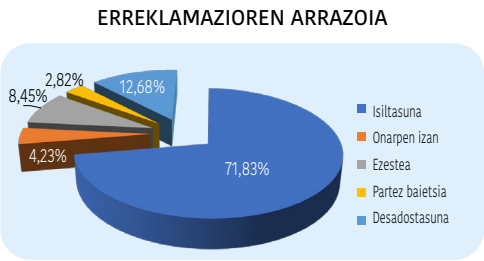
Beste batzuk	5
Nafarroako Unibertsitate Publikoa	2
Tuterako Traslapuente Ureztatzaileen Elkartea	1
Nafarroako Probintziako Hauteskunde Batzordea	1
Informazioa eskuratzeko eskubiderik gabeko hirugarrena	1

2.1.2.4. Erreklamazioa aurkezteko arrazoien arabera

Honen segidan, grafikoki agertzen dira Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari erreklamazioa aurkezteko arrazoiak.



Jarraian ageri den grafikoan ikusten da erreklamazioak jartzeko arrazoi bakoitzaren ehunekoa.



Azpitarratu behar da administrazioaren isiltasuna izaten dela, urteak joan urteak etorri, erreklamazio gehien eragilea.

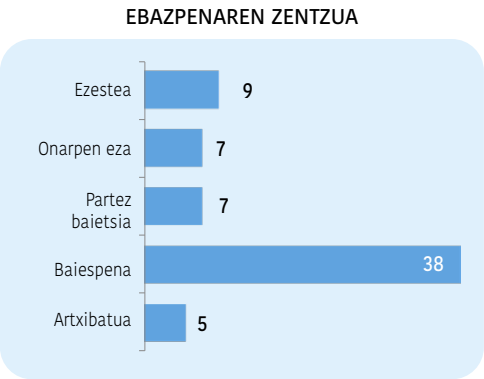
- 2017an, 15 erreklamaziotik 10 isiltasunak eragin zituen (%66,6)
- 2018an, 35 erreklamaziotik 23 isiltasunak eragin zituen (%65,71)
- 2019an, 33 erreklamaziotik 19 isiltasunak eragin zituen (%57,6)
- 2020an, 46 erreklamaziotik 27 isiltasunak eragin zituen (%59)
- 2021ean, 95 erreklamaziotik 69 isiltasunak eragin zituen (%72,6)
- 2022an, 78 erreklamaziotik 60 isiltasunak eragin zituen (%77)
- 2023an, 44 erreklamaziotik 25 isiltasunak eragin zituen (%55,8)
- 2024an, 71 erreklamaziotik 51 isiltasunak eragin zituen (%71,83)
- 2024ko 51 erreklamazioetatik, 16 Foru Komunitateko Administrazioari dagozkie, 34 toki administrazioei eta 1 beste-lakoei.

Ikusten den bezala, administrazioaren isiltasunaren jardunbide okerrak hagitz maila altuan jarraitzen du oraindik ere. Kontseilu honen aburuz, administrazioaren jardunbide hagitz oker horren (administrazioaren isiltasuna gardentasunaren antitesia da eta onartezina da informazioa eskuratzeko prozeduran baliatzea) arrazoi nagusiak hauek dira: a) betebeharra duten subjektu gehien antolakuntza gabeziak (ez dute gardentasunaren unitate arduradunik izendatu edo, halakorik ezean, ez dute langile publiko arduradunik izendatu), b) langile publikoek duten gardentasunari buruzko prestakuntza eta kontzientziatorik eza eta arlo horretako betebeharre dakarten laneko gaitzakeria.

2.1.2.5. Erreklamazioak ebatzi dituzten erabakien zentzuaren aldetik

2023an aurkeztutako 5 erreklamazioen prozedurak eta 2023an aurkeztutako 61 erreklamazioen prozedurak burutu zituen Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, batzuk artxibatzea, beste batzuk ez onartzea edo ezestea erabakita. Guztira, 10 erreklamazio geratu dira hurrengo ekitaldian ebatzi zain.

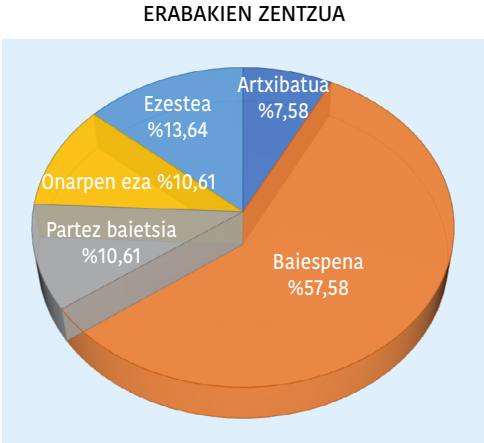
Ondoko grafikoan agertzen da Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari aurkeztu zaizkion erreklamazioak ebatzeko erabakien zentzua.



Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 5 aldiz erabaki du erreklamazioa artxibatzea; 4 kasutan, erreklamazioen izapideetan zehar informazioa erreklamatzailerari eman eta hark erreklamazioan atzera egin duelako, eta beste batean, aurkeztutako erreklamazioa ez zuzentzearen ondorioz erreklamatzailerak atzera egin zuela ulertu zelako. 38 aldiz erabat onartu da erreklamazioa. 7 erreklamazio partez bederen onartu dira. 7 erreklamazio ez

dira onartu, Gardentasunari buruzko Foru Legeak behartzen ez duen subjektu baten kontrakoak izateagatik, etorkizuneko egintzen ingurukoak izateagatik, informazio publikoa eskuratzeko eskaerak ez izateagatik eta Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak eskumenik ez izateagatik. 9 aldiz, beste hainbeste erreklamazio ezetsi egin dira.

Jarraian ageri den grafikoan ikusten da Kontseiluak, aurkeztutako erreklamazioak ebazteko, hartutako erabakien zentzu bakoitzaren ehunekoa.



Ondoko taulan ageri dira erreklamazioen arrazoiak eta haien gaineko ebazpenaren zentzua.

Erreklamazioaren arrazoa	Ebazpenaren zentzua				
	O	OB	PB	EO	E
Isiltasuna	49	5	32	4	4
Ezestea	5		3		2
Partez baietsia			1		1
Desadostasuna			2		2
Onarpen eza				1	2
GUZTIRA	66	5	38	7	9

2024an ebatzitako hirurogeita sei kasutik berrogeita bostetan, erreklamatzailerei osotara edo partez ase zaie eskatutako informazioa eskuratzeko eskubidea; eta erreklamazioa aurkezteko arrazoiak isiltasuna izan denean ebatzitako berrogeita bederatzik kasutik hogeita hamaseitan, erreklamazioa aurkeztu duen pertsonari ekitaldi honetan ase zaio informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. Gainera,

isiltasunaren ondorioz izandako beste lau kasu artxibatu egin dira, erreklamatzailak eskatutako informazioa eskuratu duelako. Azkenik, adierazi behar da 2024ko abenduaren 31n ebazteko zeuden hamar erreklamazioak 2025ean ebatzi direla: haietako bat ez da onartu, beste bat ezetsi egin da, beste bat partzialki baietsi da eta beste zazpiak, berriaz, guztiz onartu dira.

2.1.2.6. Erreklamazioen gaien arabera

Grafiko honetan, 2024an aurkeztutako erreklamazioak aurkeztzen dira, gaiaren arabera.

A. Informazio instituzionala	1
B. Kontratazioa	7
C. Enplegu publikoa/hautapen prozesuak	15
D. Enplegu publikoa/ordainsariak eta lanpostuen zerrendak	2
E. Enplegu publikoa/beste batzuk	2
F. Informazio ekonomikoa/gastuak	0
G. Informazio ekonomikoa/dirulaguntzak	0
H. Informazio estatistikoa	4
I. Informazio juridikoa	12
J. Ingurumena	2
K. Obra publikoa	1
L. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza	16
M. Bestelako informazioa	9
Guztira	71

2.1.2.7. Erreklamazioak ebazteko epea

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak hiru hilabeteko epea badu ere aurkeztutako erreklamazioak ebazteko, 2024. urtean, kasu guztietan epea agortu gabe ebatzi ditu erreklamazioak, ebazpena ahalik eta gehien arintzen saiatu baita informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eraginkorra izan dadin. Izapidetze denbora 52 egunekoa izan da batez beste, hots, zertxobait gehiago 2023. urtean baino (49 egun).

Hurrengo taulan xehatzen dira 2024. urtean ebatzitako 66 erreklamazioen ebazpen epeak.

Ebazteko epea	Erreklamazio kopurua (2024)
8-20 egun	
21-30 egun	3
31-40 egun	15
41-50 egun	15
51-60 egun	15
61-70 egun	7
71-80 egun	7
81-90 egun	4

Taulan jasota dauden datuetatik ondorioztatzen da Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak aurkeztutako erreklamazioetatik %72 bi hilean baino gutxiagoan ebatzi dituela, eta guztiak ere legez ezarritako epearen barruan ebatzi dituela.

Ondorengo taulan Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren eboluzioa ageri da, erreklamazioak ebazteko erabilitako epeari dagokionez, 2018az geroztik.

Ebazteko epea	Erreklamazio ebatzien %						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
< 60 egun	% 72	% 59	% 83	% 77	% 62	% 92	% 72
> 60 egun	% 28	% 41	% 17	% 23	% 38	% 8	% 28

2.1.2.8. Erreklamazioak ebazten dituzten ebazpenetan garatu den interpretazio doktrina

Aurreko bost urteetan bezala, aurkibide analitiko bat erantsi zaio memoria honi, 2024ko ebazpenak gaika aipatzen dituenen. Horren ondotik, Kontseiluak, bere ebazpenen oinarri juridikoetan, sortu duen doktrina garrantzitsuena bildu da. Horrela, irakurleari anitzez errazagoa eta erosoagoa egiten zaio Kon-

teiluak erreklamazioak ebazteko aplikatu beharreko araudia interpretatzeko zer irizpide juridiko erabiltzen dituen ezagutzea. Irizpide horiek aurkibide analitikoaren egituraren arabera ordenatu dira, kasu bakoitzean aztertutako gaiaren arabera.

Informazio hori hagitz zabala denez, iruditu zaigu irakurlearentzako erosoagoa dela informazioa memoriaren bukaeran eskaintzea (6. apartatua), azpiapartatu honetan eskaini beharrean.

2.1.3. Administrazio publikoen laguntza maila

2024an, oro har, Nafarroako Administrazio Publikoek eta gainerako erakundeek lagundu zioten Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari informazio publikoa eskuratzearen arloan emandako berariazko edo ustezko ebazpenen kontra aurkezten diren erreklamazioak ezagutzeko eta ebazteko duen eginkizunean.

Hala ere, bederatzi erreklamazio prozedura izapidetzean (zortzi erreklamazio eta salaketa bat), tartean zeuden administrazioek ez zioten Gardentasunaren Kontseiluari bidali eskatutako alegazioen eta espedientearen txostena (prozeduren %11,2). Horrek, zalantzarik gabe, behar adina informazio ez zegoenez, zaildu egin zuen kasu horietan Gardentasunaren Kontseiluak dagozkion erreklamazioak behar adinako iritzi elementurekin ebaztea. Honako hauek izan ziren lankidetzan aritu ez ziren administrazioak:

- Eguesibarko Udala (AP 4/2024)
- Etxarri Aranazko Udala (AR 4/2024)
- Zarrakasteluko Udala (AR 15/2024)
- Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentua (AR 54/2024)
- Lizarrako Udala (AR 23/2024 eta 48/2024)
- Agoizko Udala (AR 36/2024)
- Piedramillerako Udala (AR 56/2024 eta AR 59/2024)

Gardentasunari buruzko Foru Legearen 56.2. j) artikulua arabera, «Nafarroako Gar-

dentasunaren Kontseiluan aurkezten diren erreklamazioak tramitatzen ez laguntzea» diziplina arloko arau hauste astuna dela xedatzen da. Hala ere, Gardentasunaren Kontseiluak ez du egokitzen jo zehapen prozedura hastea, ez baitu «erruduntasuna» izan denik argi eta garbi ikusten; hau da, dagokion Administrazio langile arduradunen lankidetzan faltan «intentzionalitatea» egon denik.

2.1.4. Erabakiak betetzea

Erreklamazio edo salaketa erabat edo partzialki baiesten den kasuetan, erreklamazioa emandako informazioa Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari helarazteko eskatzen zaio betebeharra duen subjektuari, ebazpenean ezarritako epe barruan. Betebeharrak horretan atzeratzen bada edo erantzunik ematen ez badu, berriz ere egiten zaio eskakera, ebazpena erabat bete arte.

2024an onartutako ebazpenak, oro har, behar bezala bete dira. Hala ere, erreklamazioa emandako informazioa Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari bidali eskatutako alegazioen eta espedientearen txostena (prozeduren %11,2). Horrek, zalantzarik gabe, behar adina informazio ez zegoenez, zaildu egin zuen kasu horietan Gardentasunaren Kontseiluak dagozkion erreklamazioak behar adinako iritzi elementurekin ebaztea. Honako hauek izan ziren lankidetzan aritu ez ziren administrazioak:

- IE 01/2024 betearazpen intzidentea. IE 01/2024 ERABAKIA, apirilaren 8koa, Lesakako Udalaren aurrean izapidetutako urriaren 23ko AR 29/2023 erabakiaren betearazpen intzidenteari bukaera jartzen diona.
- IE 02/2024 betearazpen intzidentea. IE 02/2024 ERABAKIA, apirilaren 8koa, Etxarri Aranazko Udalaren aurrean izapidetutako urtarrilaren 29ko AR 04/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.

- IE 03/2024 betearazpen intzidentea. IE 03/2024 ERABAKIA, apirilaren 8koa, Zizur Nagusiko Udalaren aurrean izapidetutako otsailaren 26ko AR 6/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.
- IE 04/2024 betearazpen intzidentea. IE 04/2021 ERABAKIA, urriaren 7koa, Piedramillerako Udalaren aurrean izapidetutako ekainaren 17ko AR 22/2021 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.
- IE 05/2024 betearazpen intzidentea. IE 05/2024 ERABAKIA, azaroaren 11koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren aurrean izapidetutako irailaren 9ko AR 41/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.
- IE 06/2024 betearazpen intzidentea. IE 06/2024 ERABAKIA, azaroaren 11koa, Eguesibarko Udalaren aurrean izapidetutako irailaren 9ko AR 28/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.
- IE 07/2024 betearazpen intzidentea. IE 07/2024 ERABAKIA, abenduaren 16koa, Los Arcoseko Udalaren aurrean izapidetutako irailaren 9ko AR 40/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.
- IE 08/2024 betearazpen intzidentea. IE 08/2024 ERABAKIA, abenduaren 16koa, Agoizko Udalaren aurrean izapidetutako irailaren 9ko AR 36/2024 erabakiaren betearazpen intzidentea ebazten duena.

Beste bi intzidente 2025ean ebatzi zain gelditu ziren.

2.1.5. Erabakiak aurkaratzea administrazioarekiko auzien epaitegiaren aurrean

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2024an hartutako erabaki guztietatik, ez da bat bera ere aurkaratu administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurrean.

2.1.6. Hertsapen isunak eta zehapen prozedurak abiaraztea

a) Hertsapen isunak

2024an, ez da beharrezkoa izan zehapen isunik jartzea, ezta inolako zehapen edo diziplina prozedurarik has zedin eskatzea ere, inplikaturako administrazio eta erakunde guztiek emandako laguntza dela eta.

b) Zehapen prozedurak irekitzea

2024. urtean zehar ez da beharrezkoa izan Gardentasunaren Kontseiluak diziplina espedienteak hasteko eskatzea, 5/2018 Foru Legean ezartzen diren betebeharren ez-betetzeak ez baitira izan diziplina espediente bat ireki behar izateko modukoak.

2.2. JARDUERA PUBLIZITATE AKTIBOAREN ARLOAN.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari dagokio publizitate aktiboaren arloan betebeharrak dituzten entitate eta erakundeek horiek noraino aplikatu eta betetzen dituzten ebaluatzea; betebeharrak horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahal ditu.

2.2.1. Subjektuak eta betebeharrak

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 64.1.d) artikulua Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari esleitu zion, Foru Legearen mende dauden entitate eta erakunde guztiekiko, «Gardentasun betebeharra duten entitate eta erakundeek arlo horretan dituzten betebeharrak noraino aplikatu eta betetzen dituzten ebaluatzea; betebeharrak horiek hobeki betetzeko gomendioak ere egiten ahaliko ditu».

Publizitate aktiboa egitera behartuta dauden subjektuak Foru Legearen 2. eta 3. artikuluetan ageri dira deskribatuta. Honako hauek dira:

- Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta harekin lotutako edo haren mendeko erakunde publikoak.
- Sozietate publikoak, fundazio publikoak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari lotutako zuzenbide publikoko erakundeak.
- Nafarroako toki erakundeak eta haien mendeko erakunde instrumentalak.
- Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta haren mendeko ente instrumentalak.
- Nortasun juridiko berekia duten partzuergoak, Nafarroako administrazio publiko bati atxikitakoak.
- Merkataritza sozietateak, baldin eta artikululu honetan aurreikusitako erakundeek haien kapital sozialean duten partaidetza, zuzeneko edo zeharkakoa, ehuneko berrogeita hamar baino gehiagokoa bada, edo erakunde horiek, jabetzagatik, partaidetza finantzarioagatik edo aplikatzeakoak zaizkien arauengatik, sozietate horietan nagusitasunezko eragina izaten ahal badute zuzenean edo zeharka.
- Fundazioak, baldin eta eratzen badira artikululu honetan aurreikusitako erakunde batek edo zenbaitek egindako zuzeneko nahiz zeharkako ekarpen gehiengodunarekin, edo haien fundazio ondarea, modu iraunkorrean, erakunde horiek ekarritako edo lagatako ondasunez edo eskubideez eratuta badago ehuneko berrogeita hamar baino gehiagoko portzentajea.
- Nortasun juridiko propioa duten gainerako enteak, erakundeak edo entitateak, aurrekoen bestelakoak direnak, berariaz industria edo merkataritza izaerarik ez duten interes orokorreko premiei erantzuteko sortuak direnean eta, betiere, artikululu honetan aurreikusitako subjektu batek edo zenbaitek haien jarduna gehiengoz finantzatzen badu, haien kudeaketa kontrolatzen badu edo haien administrazio edo zuzendaritza organoko kideen erdiak baino gehiago hautatzen baditu.
- Nafarroako Administrazio publikoek eta/edo haiekin lotutako edo haien mendeko ente instrumentalek eta apartatu honetan aurreikusitako gainerako erakunde eta entitateek eratutako edo osatutako elkar-teak edo aipatutakoak kide dituztenak, lankidetzako organoak barne, aplikatzeakoa zaion araudian aurreikusitako moduan.
- Administrazio zuzenbidearen aplikazio esparrukoak diren zereginetan jardutean, langileria- eta kontratazioaren alorretan aurrera eramaten dituzten jardueri dagokienez, aplikatzeakoa izanen zaie Kontuen Ganberari, Arartekoari eta Nafarroako Kontseiluari, kontra egiten ez zaien heinean erakunde horiek Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren bitartez eta haietako bakoitzaren araudiaren bitartez esleituak dituzten botereei, eginkizunei eta autonomiari.
- Zuzenbide administratiboaren mendeko zereginetan jardutean, zuzenbide publikoko erakundeei, edo bestelako erakunde batzuei ere, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren arabera Foru Komunitateak eskumena duenean haien gainean: Lanbide elkar-goak, Merkataritza Ganbera, jatorri deiturak, kirol federazioak eta zuzenbide publikoko korporazioak.
- Nafarroako Foru Komunitatean jarduten duten alderdi politikoak, erakunde sindikalak eta enpresa erakundeak.
- Alderdien federazioak, hautesle taldeak, eta alderdi politikoekin, alderdien federazioekin, hautesle taldeekin eta erakunde sindikalekin eta enpresa erakundeekin lotura duten elkarte eta fundazioak, Nafarroako Aurrekontu Orokorraren kargurako betebeharrak ekonomikoak sortzen dituzten kontratuak egin, hitzarmenak izenpetu edo laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen dituztenean.

- Urtebetez 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen dituzten erakunde pribatuak, edo jasotako laguntzek edo dirulaguntzek erakunde horien urteko diru sarreraren %20 egiten badute gutxienez, betiere 5.000 euroko gutxieneko zenbatekoarekin.
 - Zentro itunduak, bereziki hezkuntzaren, osasunaren, kirolaren eta gizarte zerbitzuen arlokoak. Ituna eraentzen duten arauak ezarriko dute zein den argitaratu beharreko informazioa, eta kasuan kasuko pleguetan edo kontratu agiri balio-kideetan jasoko da.
 - Foru Legearen 2. artikuluan ezarritakoez beste pertsona fisiko eta juridiko guztiak, zerbitzu publikoak eman edo ahalmen administratiboak betetzen badituzte.
 - Interes taldeak, beren jardura Nafarroako Foru Komunitatean gauzatzen badute eta Erregistroan foru lege honek aurreikusitako moduan inskribaturik badaude.
- Publizitate aktiboa egitera behartuta dauden administrazioak eta erakundeak zenbatu ondoren, 920 dira, gutxi gorabehera. Anitz dira, beraz.
- Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II. tituluko III. kapituluan xedatzen da foru lege horren 2. eta 3. artikuluetan sartzen diren subjektuek publiko egin beharreko informazioa. Era horretan, betebeharrak duten subjektuek publiko egin behar dute honako hauei buruzko informazioa:
- a) Informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa.
 - b) Goi-kargudunei eta zuzendaritzako langileei buruzko informazioa.
 - c) Garrantzi juridikoa duen informazioa.
 - d) Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta finantzarioa.
 - e) Kontratazio publikoari buruzko informazioa
 - f) Zerbitzu emakidei buruzko informazioa.
 - g) Lankidetzako hitzarmenei, kontratu programei, esleipenei eta baliabide propioen-tzakako mandatuei buruzko informazioa.

- h) Dirulaguntzen arloko jardueri buruzko informazioa.
- i) Ondare informazioa eta informazio estatistikoa.
- j) Lurraldearen antolamenduaren, hirigintzaren, ingurumenaren eta etxebizitzaren arloko informazioa.
- k) Publizitatearen xede diren beste eduki batzuk.

2.2.2. Ebaluazio jardura

2024an, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak publizitate aktiboko betebeharrak bete ez dituzten subjektuen aurka jarritako lau salaketa ebatzi ditu:

- PA 01/2024 salaketa. AP 01/2024 ERABAKIA, apirilaren 8koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Garesko Udalaren aurrean jarritako salaketa ebazten duena.
- PA 02/2024 salaketa. AP 02/2024 ERABAKIA, ekainaren 17koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Zizur Nagusiko Udalaren aurrean jarritako salaketa ebazten duena.
- PA 03/2024 salaketa. AP 04/2024 ERABAKIA, 2024ko urriaren 7koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Eguesibarko Udalaren aurrean publizitate aktiboaren arloan jarritako salaketa ebazten duena.
- PA 04/2024 salaketa. AP 03/2024 ERABAKIA, irailaren 9koa, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluarena, Piedramillerako Udalaren aurrean publizitate aktiboaren arloan jarritako erreklamazioa/salaketa ebazten duena.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak aplikazio informatiko baten prestaketan lanean jarraitu du, horrek aukera emanen duelako gardentasun betebeharrak duten subjektuen bete-tze mailaren ebaluazioak egiteko.

JARDUERA PUBLIKOAREN GARDENTASUNAREN EGOERARI BURUZKO BALANTZEA 2024. URTEA ITXI ONDOREN

3.1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI DAGOKIENEZ

3.2. NAFARROAKO PARLAMENTUAREN ZUZENKI MENDEKO ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ

3.3. GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEAREN 3. ARTIKULUAN AIPATZEN DIREN
SUBJEKTU PRIBATUEI DAGOKIENEZ

3.4. BETEBEHARRA DUTEN ADMINISTRAZIO PUBLIKO ETA ERAKUNDEEN
FUNTZIONAMENDUAZ ARDURATZEN DIREN ORGANOETAKO TITULARREI DAGOKIENEZ

3.5. HERRITARREI DAGOKIENEZ

3.6. RAZKEN HAUSNARKETA

3

JARDUERA PUBLIKOAREN GARDENTASUNAREN EGOERARI BURUZKO BALANTZEA 2024. URTEA ITXI ONDOREN

19/2013 estatuko gardentasunaren oinarritzko Legea hamaika urtez indarrean egon ondoren eta gardentasunaren 5/2018 Foru Legea zazpi urtez indarrean egon ondoren, ez dira lortu urte hauetan espero ziren emaitzak. Lege horiek guztiz aplikatu ez direnez, sortutako itxaropenen azpitik gelditu dira emaitzak. Zalantzarik gabe, urte hauetan, aurrerapauso nabarmenak eman dira gardentasunean. Lege horiek indarrean sartu aurretik, gure herrialdean ez zegoen kudeaketa publikoaren gardentasunaren arrastorik ere. Orain, bete-beharra duten administrazio eta erakundeen zati handi batek gardentasun atariak sortu dituzte, eta lege horien aurretik pentsaezina zen informazioa eskaintzen dute bertan. Hala eta guztiz ere, beldurrik gabe esan daiteke estatu mailako zein Foru Komunitateko kudeaketa publikoaren gardentasunaren uneko egoera erdipurdikoa dela oraindik. Gardentasunak gorakada bat bizi izan zuen estatuko oinarritzko legea indarrean sartu zenean, bai-

na emaitza eraginkorrik sortu gabe gehiegi erabili eta aipatzearen indarrez, «gardentasuna» hitzak indarra galdu du, bere esanahi politiko-administratiboan, eta, horrekin batera, bere garaietan lortu zuen erakargarritasunaren zati bat ere galdu du. Estatuko oinarritzko legea garatzen zuen erregelamendua, legea erabat aplikatu ahal izateko ezinbestekoa zena, geldiarazi egin zen, lehenik aplikazioaren lehenengo urteetan oinarritzko legean antzemandako hutsune eta gabezia nabarmenak zuzentzeko. Hala ere, 2022az geroztik proposamen tekniko hagitz landua izan arren, oinarritzko legearen aldaketa hori Eraldaketa Digitalaren eta Funtzio Publikoaren Ministerioan tratatuta gelditu da, eta hari dagokio aldaketa proposamena izapidetzea. Badirudi lege apaingarritzat hartzen dela, eta hartutako nazioarteko konpromisoak betetzea dela haren xede bakarra. Izan ere, lege hori betetzeko obligazioa duten gobernu, administrazio eta erakundeetako arduradunen (politika-

riak, goi kargudunak, etab.) zati handi batek garden izateko benetako interes txikia dute eta izan dute. Itxurak bakarrik egiteko borondatea nagusitu da, batez ere ikusi denean gardentasunik ezak ez duela kosturik hauteskondeetan eta ez dakarrela inolako eragozpenik arlo profesionalean. Herritarrak nekatuta daude bete ez diren edo gaizki bete diren gardentasunaren aldeko promesa eta jarduketaren berri entzuteaz.

Hala ere, esan bezala, ez da dena negatiboa ere. 5/2018 Foru Legeak Nafarroan izandako 7 urteko indarraldiaren ondoren, gardentasunak aurrera egin du. Aurrerapen hori argi eta garbi ikusten da administrazio eta erakunde publiko nagusietan, hots, Foru Komunitateko Administrazioan, Iruñeko Udalean, Iruñerriko Mankomunitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Horrela, aipatu lau organo horiek nahiko ongi betetzen dituzte publikitate aktiboaren arloan dituzten betebeharrak. Informazioa eskuratzeko eskubideari dagokionez, hirurek, eskaintzen dituzten datu estatistikoen arabera, berriaz ebazten dituzte informazioa eskuratzeko jasotzen dituzten eskaera gehienak. Administrazioaren isiltasuna hagitz txikia dela esan daiteke. Langile gehienek gardentasunaren filosofia barnerratu dute. Horrek ez du esan nahi organo administratibo arduradunek gardentasun betebeharrak errespetatzeko adina bitarteko dituztenik.

Aldiz, ezin da gauza bera esan Gardentasunari buruzko Foru Legearen mendeko gainerako administrazio eta erakundeei buruz (Gardentasunari buruzko Foru Legearen arabera, hura betetzeko beharra duten subjektuak, publiko zein pribatuak barne, 920 inguru dira). Beren gardentasun betebeharren betetze maila eskasa eta are hagitz eskasa da.

Betebeharra duten subjektuen gardentasun gabezien arrazoi nagusiak honako hauek dira, Kontseilu honen aburuz:

3.1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI DAGOKIENEZ

XIX. eta XX. mendeetako zuzenbide publikoaren arabera, publikotasun printzipioa erabat nahitaezkoa zen botere legegile eta judizialarentzat, baina ez botere betearazlearentzat; izan ere, administrazioa, zerbitzu erakundea zen heinean, Legean jasotako manuak betearaztera mugatzen zen, eta nahikoa zen betearazpen hori Legearen araberrakoa zela bermatzearekin, jurisdikzio kontrolaren bidez. Are gehiago, botere betearazleari eta bere zerbitzuko administrazioari gardentasuna eskatzea ez zen komenigarria ere, eta sistematikoki argudiatzen zen gai publikoen konplexutasuna, gardentasunik eza eta administrazioaren sekretuaren eraginkortasuna justifikatzeko. Horregatik eskatzen zitzairen isiltasuna eta diskrezioa langile publikoei XX. mendean onetsitako estatutu guztietan. Alabaina, sarritan, administrazioak ez zuen eta oraindik ere ez du jardura betearazlea arautzeko aurretiazko legezko erregulaziorik edo nahikoa xehatua den erregulaziorik; beraz, askotan, diskrezionalitate handia izaten zuen, aukera eta konfigurazio ahalmenarekin, eta hark haztatzen zituen kasuan kasuko interes publiko eta pribatuak, jurisdikzio babesak diskrezionalitate eremu horren gaineko kontrolik izan gabe.

XXI. mendean jada, administrazio-herritar harremanaren ikuspegi paternalista hori gaindituta, zuzenbide publikoak eboluzionatu eta, azkenik, gure herrialdean, botere legegilearen erabakiz, gardentasuna nahitaezko betebehar bihurtu zen botere betearazlearentzat eta bere administrazioarentzat ere. Hala ere, horren aldaketa kultural handiak denbora behar du eta, egia esan, momentuz, administrazio publikoek, oro har, opakuak izaten jarraitzen dute; alde batetik, tradizioaren indarrez, gardentasunik eza eraginkor izateko baldintza beharrezkoa dela uste dutelako, eta, bestetik, gardentasuna

ezartzeko behar diren administrazio egiturak falta zaizkielako. Ondorioz, gardentasunik ezaren tradizio kulturala hagitz errotuta dago oraindik eta handia da herritarren eta organo administratiboen arteko distantzia.

a) Administrazio eta erakunde handiak

Azaldu bezala, Nafarroan, tradizio kultural hori pisu nahikoa galtzen ari bada ere administrazio eta erakunde publiko handietan, eta guztiek —Foru Komunitateko Administrazioa, Iruñeko Udalak, Iruñerriko Mankomunitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa— giza baliabide eta baliabide tekniko egokiak izan arren, oraindik gardentasun gabeziak antzematen dira, erakunde horietan ere. Adibide moduan aipatuko dugu Kontuen Ganberak, 2024an argitaratu zen Foru Komunitateko Administrazioaren kontratazio publikoaren arloko (2019-2023) arriskuen analisian, kontratazio publikoaren gardentasun printzipioaren betetzearekiko gabezia nabarmena ikusi zuela (Kontratazio Publikoaren Ataria Kontratazio Publikorako Batzordearen mende dago eta hura, era berean, Foru Komunitateko Administrazioako Ogasun Departamentuari organikoki atxikitako kide anitzeko organoa da).

Bestalde, aipatu beharra dago ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta Iruñeko Udalak jasotzen dituzten informazioa eskuratzeko eskaerei ematen dieten erantzun azkarra, eta erantzunen inguruan aurkezten diren erreklamazioen kopuru txikia. Horrek herritarren gogobetetze orokorra islatzen du arlo horretako jarduketarako administratiboari dagokionez.

b) Toki erakunde ertain eta txikiak

Gardentasunari buruzko Foru Legeak ez ditu toki erakundeak bereizten, publizitate ak-

tiboko betebeharren ondorioetarako, biztanleria handiagoa edo txikiagoa izatearen arabera. Dena den, gure lurraldean, populazio txikiko edo hagitz txikiko toki erakunde ugari daude, Foru Legeak eskatzen dizkien gardentasun betebeharrak zabalak errespetatzeko nahikoa baliabide tekniko edo giza baliabiderik ez dutenak: 1000 biztanletik beherako 186 udalerri eta 346 Kontzeju, hots, betebeharrak duten toki erakunde %57,5.

Toki esparruko administrazio eta erakunde gehienak, salbuespenak salbuespen, ez daukate 5/2018 Foru Legearen egokituak. Oraindik ere konpromiso politikoa falta da toki administrazioan eta haren herritarrekiko harremanean behar diren eraldaketak kulturalak erdiesteko eta erakunde horien funtzionamendua errotik aldatzeko, batez ere datu irekiei eta kontuak emateari dagokienez, horiek izanda herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko behar diren elementuak.

3.2. NAFARROAKO PARLAMENTUAREN ZUZENKI MENDEKO ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ.

Nafarroako Arartekoak hagitz ongi betetzen ditu betebeharrak. Kontuen Ganberak ongi betetzen ditu. Nafarroako Kontseiluak gaizki betetzen ditu (bere webgunean gardentasun ataria eraikitzen ari dela dio besterik gabe).

3.3. GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEAREN 3. ARTIKULUAN AIPATZEN DIREN SUBJEKTU PRIBATUEI DAGOKIENEZ

Gardentasunari buruzko Foru Legeak ezartzen dizkien publizitate aktiboko betebeharrak erabat berriak dira subjektu hauentzat, eta bi ondorio mota dakartzate, bata funtsezkoa

eta bestea instrumentala: alde batetik, beren autonomia pribatuari eragiten diete betebeharrak horiek, erakundearen antolamendu eta funtzionamenduari buruzko informazioak argitaratzeko betebeharrak baitute, eta, bestetik, publizitate aktiboko betebeharrak kostu ekonomiko eta kudeaketa kostu bat dakarte (gardentasun atari bat izatea eta eguneratuta mantentzea).

Erakunde pribatuak: nahikoa da webguneak aztertzea gardentasun betebeharren ez-betetze maila handia dutela egiaztatzen. Seguruenik, ezjakintasunagatik izanen da hori, eta ez uko egiteagatik. Nolabaiteko gardentasun maila ikusten da dirulaguntza publikoak jasotzen dituzten erakundeengan, eta batere gardentasunik ez hezkuntzaren, osasunaren, gizarte zerbitzuen eta kirolen eremuko zentro itunduetan. Zerbitzu publikoak ematen dituzten edo ahalmen administratiboak baliatzen dituzten subjektuen aldetik, ez dirudi horiekin lotuta dauden administrazioek (Gardentasunari buruzko Foru Legearen 12.1 artikulua) beren publizitate aktiboko betebeharrak betetzera bultzatzen dituztenik.

Alderdi politikoak: Kontuen Auzitegiaren 2024ko azaroaren 28ko 1596. txostenaren arabera, *Alderdi politikoen aldetik gardentasun printzipioaren betetzea fiskalizatzeko txostena* izenekoak, erkidegoetako eta tokiko alderdi gehienek gutxitan betetzen dituzten edo inoiz ez dituzte betetzen publizitate aktiboko betebeharrak.

3.4. BETEBEHARRA DUTEN ADMINISTrazio PUBLIKO ETA ERAKUNDEEN FUNTZIONAMENDUAZ ARDURATZEN DIREN ORGANOETAKO TITULARREI DAGOKIENEZ.

Borondate politikorik eza, hots, gardentasunak sistema demokratiko aurreratu batean duen garrantziari buruzko konbikzio sakonik

eza. Presidente, kudeatzaile, zuzenari, alkate, zinegotzi, goi kargu eta antzekoak deseroso sentitzen dira gardentasunarekin, gero eta ugariagoak diren salbuespenak salbuespen. Informazioa norberarena dela uste dute (informazioa boterea da) eta azaleratzeari uko egiten diote. Gardentasun itxura izateaz arduratzen dira benetan garden izateaz baino (maiz aurkitzen dira informazio alboratua, osatugabea edo moldatua eskaintzen duten adierazpen publiko edo prentsa harrak). Horrez gain, egiaztatu egin dute gardentasunik ezak ez dakarrela inolako hauteskunde kosturik, ez eremu pertsonalean ez profesionalean. Hori ikusita, gardentasuna dagoeneko ez da lehentasunezko gaia haientzat, hau da, ez dute gardentasuna babestu behar beren etorkizun politiko edo profesionala arriskuan ez jartzeko. Erosoago jarduten dute opakutasunean.

3.5. HERRITARREI DAGOKIENEZ.

5/2018 Foru Legearen atarikoak honela dio: *azken batean, gardentasuna ezinbesteko baliotzat hartzen da kontuak emateko, horrek ahalbidetuko baitie herritarrei, ezagutzatik, arlo publikoaren kudeaketaren gaineko kontrola egitea, eta erabaki publikoen diseinuan, prestaketan, onespenean, gauzatzean eta ebaluazioan parte hartzea, erantzukizuna konpartituz; horrez gain, ustelkeriari aurre egiteko tresna eraginkortzat ere hartzen du.* Hain zuzen ere, 5. artikuluan aipatzen dira foru legea interpretatu eta aplikatzeko baliatu behar diren printzipioak, honako hauek bereziki aipagarriak izanik:

g) Herritarren parte-hartze eta elkarlanaren printzipioa: Administrazio Publikoak, bere politiken diseinuan eta bere zerbitzuen kudeaketan, bermatu behar du herritarrek, bai banaka bai taldeka, politika publikoen planifikazioan, di-

seinuan, garapenean eta ebaluazioan parte hartu, lagundu eta inplikatzeko aukera izatea, bai eta gai publikoetan erabakiak hartzen ere, eza-gutzatik abiatuta.

h) Erantzukizunaren eta kontuak ematearen printzipioa: Administrazio Publikoak berariaz hartu behar ditu bere gain herritarren aurrean dituen betebeharrak, baita bere erabaki eta jarduketan ondoriozko erantzukizunak ere, ebaluazioaren kultura sustatuz eta kontuak emateko ariketa ezarriz.

Aldiz, gardentasunaren legeria indarrean sartu zenetik, urtez urte, informazio publikoa eskuratzeko eskaeren eta, ondorioz, Kontseilu honen aurrean aurkezten diren erreklamazioen %80, batez beste, auzi partikularren ingurukoak dira. Informazio publikoa eskuratzeko eskaeren %20k bakarrik dute jarduera publikoan parte hartu eta hura ebaluatzeko helburua (elkarte, fundazio eta kazetarien eskaerak izaten dira horiek).

Herritarrek duten afera publikoetan parte hartzeko betebeharrak demokratikoarekiko interes eskasaren arrazoiak jarraian adierazitakoak dira, estatu mailan egin diren eta gure Foru Komunitatera zabaltzen ahal diren zenbait azterlanen arabera:

- Prestakuntza zibiko eskasa.
- Informazio publikoa eskuratzeko eskubideen eta eskubide horien ondorio praktikoak ezaguera eskasa herritarren aldetik.
- Hizkera administratiboaren argitasun falta. Herritarren parte hartzea lortzeko ezinbestekoa da eskura duten informazioa ezagutzea edo emandako informazioa ulertzea. Hala ere, hizkera adminis-

tratibo arkaikoa erabiltzen da oraindik, teknizismoz eta termino juridikoz betea, gehiegizko arauen erreferentziekin, etab. Laburbilduz, ulertzeko zaila da.

- Betebeharra duten subjektuen webgune edo egoitza elektronikoetarako irisgarritasuna konplikatu izatea maiz.
- Prozesu irekietan (planak, programak, etab.) parte hartzearen ondorioz desfekzioa eta desmoralizazioa sortzen ari da; izan ere, aski ohikoa da parte hartzaileari, modu mekanikoan, «eskerrik anitz parte hartzeagatik» besterik gabe erantzutea, proposamena zergatik ez den aztertuko azaldu gabe. Hala ere, Auzitegi Gorenaren 2023ko irailaren 12ko epaiak, 3720/2019 errekurtsioan, aurkaratutako egintza baliogabetasun arrazoitzat jo zuen honako hau: *partaidetzako izapideetan herritarrek aurkeztutako alegazioei arretaz erantzuteko beharra ez betetzea, hau da, aurkeztutako alegazioak kontuan ez hartzea, administrazio onaren aurkakoa baita hori. Administrazio onaren printzipioak erabat gaitzesten ditu auzipetutako kasuan azaldu denaren moduko jardunak.*
- Administrazio publikoek ez dute jarduketan emaitzen berri ematen.

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatzeaz ari garenean, herritarrak desanimatzen dituzten hiru alderdi negatibo azpimarratu behar dira:

- Eskaera jasotzen duen administrazio edo erakundeak, eskatzaileari berariaz erantzun arren, ebazpenen portzentaje

handi batean, ez ditu errespetatzen Gardentasunari buruzko Foru Legean eskatzen diren erantzun denborak. Hori administrazio onaren printzipioaren urraketa argia da, printzipio horrek eskatzen baitu jarduera garaiz burutu dadin (Auzitegi Gorenaren 2021eko azaroaren 4ko epaia, 8325/2019 errekurtsioa).

- 2018 eta 2024 urte artean erreklamatu ziren eskaeretatik, batez beste, %70 ebatzi ziren administrazioaren isiltasunaren erabilera okerragatik, eta hori gardentasunaren antitesia da.
- 2024. urtean, Kontseiluak hamar bete-razpen intzidente jaso eta izapidetu zituen, hau da, erreklamatzaleek hamar aldiz pentsatu zuten betebeharra zuen subjektuak ez zuela behar bezala bete Gardentasunaren Kontseiluaren ebazpena eta hala adierazi zioten Kontseiluari. Bereziki aipagarria da aurtengo bete-razpen intzidenteen kopurua nabarmen areagotu dela aurreko urteekiko.

3.6. RAZKEN HAUSNARKETA

Gardentasunari, oraindik ere, benetako borondate politikoa falta zaio, eta borondate horrek honako hauek ekarri beharko lituzke gutxienez: a) nahikoa aurrekontu izatea (gardenak izateak dirua balio du), b) giza baliabideen eta baliabide teknikoaren zuzkidura eraginkorra, c) langile publikoen eta erakunde pribatuetak langileen prestakuntza egokia.

Betebeharra duten subjektuei oro har dagokienez, premiazkoa eta ezinbestekoa

da ezagutza informatiko eskasak dituzten herritarrentzat irisgarriak diren webgune eta egoitza elektronikoak diseinatzeko ahalegin serioa egitea. Bestela esanda, informazioarako sarbidea erraztea, hizkera administratiboa ulergarri egitea, herritarrak afera publikoetan parte hartzera gonbidatzea, herritarren proposamen eta ekimen guztiei erantzun espezifiko eta pertsonalizatua ematea, gauzatutako jarduketan berri ematea, etab. Bai publizitate aktiboaren eremuan eta baita informazioa eskuratzeko eskubidearen eremuan ere, ahalegin handiak egin behar dira betebeharra duten subjektu guztiek egitura informatiko egokia izan dezaten publizitate aktiboko betebeharrak betetzeko, eta baita informazioa eskuratzeko eskaerak izapidetzeko barne prozedura bat ere. Horretarako, eremu horretan trebakuntza egokia duen unitate administratibo bat sortu edo langile publiko bat izendatu beharko da, prozeduraren sustapen eta jarraipenaz arduratzeko, eskaera ebatzita egon arte.

Betebeharra duten subjektuen buru diren politikari eta goi kargudunak gardenak izan daitezten lortzeko, opakutasun horrek, hala-beharrez, hauteskunde kostu edo kostu profesional bat ekarri behar die, eta prezio hori ordaindu behar izateko, herritarrek opakutasuna zigortu behar dute. Dena den, herritarrak konprometituta edo sentsibilizatuta daudenean bakarrik zigortuko dute opakutasun hori, eta gaur egun ez daude, nahikoa ez bederen.

Labur esanda, oraindik bide luzea dugu ibiltzeko Gardentasunari buruzko Foru Legeak behartutako subjektuen gardentasun maila egokia lortu arte.

KONTU IREKIAK

4.1. KONTU IREKIEI DAGOZKIEN PUBLIZITATE AKTIBOKO BETEBEHARREN BETETZE MAILA- REN AZTERKETA, 2023

- a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa, horri loturiko edo horren mendeko erakunde publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak eta loturiko zuzenbide publikoko erakundeak
- b) Nafarroako Unibertsitate Publikoa

4 KONTU IREKIAK

4.1. KONTU IREKIEI DAGOZKIEN PUBLIZITATE AKTIBOKO BETEBEHARREN BETETZE MAILAREN AZTERKETA, 2024

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 22.3 artikulua xedatzen du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, harekin lotutako edo haren mendeko erakunde publikoek, sozietate publikoek, fundazio publikoek eta harekin lotutako zuzenbide publikoko erakundeek eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak argitara emanen dutela finantza erakundeetan titular gisa irekita dituzten banku kontuei buruzko informazioa, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean ezarritako modu eta baldintzetan.

Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legearen 7. artikulua Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari egozten dio bertan ezarritako betebeharrak betetzen direla zaintzeko ardura, eta horren gaineko apartatu berezi bat sartu behar du Nafarroako Parlamentuari aurkeztu beharreko dokumentazioan.

Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legearen laugarren azken xedapenak ezartzen duenez, argitaratu eta bi-

haramunetik hasita hiru hilabeteko epean, jendaurrean jarriko dira aplikazio esparru subjektiboan definitutako erakundeen titularitasuna daukaten kontu guztiak, baita bakoitzaren banku erakundea, kontua irekitzeko baliatu zen identifikazio fiskaleko zenbakia eta saldoa ere, eta foru lege hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita sei hilabeteko epean, beharrezkoak diren bitartekoak ezarriko dira, kontu bakoitzaren laburpenak eta horietan gertatzen diren mugimenduak eskuratzeko.

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa, horri loturiko edo horren mendeko erakunde publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak eta loturiko zuzenbide publikoko erakundeak

Gobernu Irekiko Ataritik eskuragarri dago Foru Komunitateko Administrazioari, sozietate publikoei eta fundazio publikoei dagokien informazioa, esteka honetan:

<https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/kontu-irekiak>

Nafarroako Gobernuak, uztailaren 19ko 69/2017 Foru Dekretuaren bidez, arautu zuen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari lotutako edo haren mendeko erakunde, sozietate eta fundazio publikoen banku kontuei buruzko informazioaren argitalpena, baita zehaztu ere Gobernu Irekiaren Atarian argitaratu behar diren banku kontuei buruzko informazioaren fluxua, Kontu Irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean ezarritakoarekin bat.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta erakunde publiko lotuek hiru datu multzo sortu dituzte Nafarroako Datu Irekiak atarian, Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzen diren Kontu Irekiei lotuak. Honako helbide honetan daude eskuragarri:

<https://datosabiertos.navarra.es/eu/dataset?q=cuentas+abiertas>

Hauek dira:

1. datu multzoa. Kontu irekiak. Entitateak. Helbidea: <https://datosabiertos.navarra.es/eu/dataset/cuentas-abiertas-entidades>

Kontuak argitaratzera beharturik dauden entitateen zerrenda, azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean xedatutakoaren babespean finantza erakundeetan irekitako kontuak deklaratu badira, eta hauei badagozkie: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa, hari lotutako edo haren mendeko erakunde

publikoak, sozietate publikoak, fundazio publikoak edo zuzenbide publikoko erakundeak, betiere Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 2. artikulua esparru subjektiboaren barnean sarturik daudenak.

Adierazitako helbidetik XLS eta CSV formatuetan ikusten ahal da Kontu Irekiak deklaratzera behartuta dauden erakundeen zerrenda, 2017tik gaur egunera arte (2022).

Fitxa konprimatutako artxibo bakar batez dago osatuta, eta hor urteari dagokion informazioa dago jasota, hautatutako formatuan. Fitxategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 01etik (urtarrila) 12ra (abendua) zenbakiak.

Hona fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:

- Entitatearen kodea
- Entitatearen deskribapena
- IFZ
- Bajaren eguna

Txosten hau idazteko datan, 25 entitatek argitaratzen dituzte beren datuak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta haren mendeko edo hari loturiko entitate publikoak, 18 sozietate publiko, eta 6 fundazio publiko eta zuzenbide publikoko entitate, maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 2. artikulua esparru subjektiboaren barnean daudenak.

Hala, hauek dira beren kontu irekiak argitaratu ematen dituzten entitateak:

Entitatea	Entitatearen deskribapena	Mota
BIDE	TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, SL	Sozietatea
CAT	TUTERAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN HIRIA, SL	Sozietatea
CEIN	NAFARROAKO ENPRESEN ETA BERRIKUNTZAREN ZENTRO EUROPARRA SL	Sozietatea
NFKA	NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOA	Foru adm.
CNAI	NAFARROAKO HIZKUNTZEN AUTOIKASKUNTZARAKO GUNEA SL	Sozietatea
NEKP	NAFARROAKO ENPRESA KORPORAZIO PUBLIKOA SL	Sozietatea
FBAL	BALUARTE FUNDAZIOA	Fundazioa
FCPH	NAFARROAKO ONDARE HISTORIKOA ZAINTEKO FUNDAZIOA	Fundazioa
FGSS	NAFARROAKO GIZARTE ZERBITZU PUBLIKOAK KUDEATZEKO FUNDAZIOA	Fundazioa
FMIN	MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA	Fundazioa
FNTA	DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZA EMATEKO FUNDAZIOA	Fundazioa
FPMS	MIGUEL SERVET FUNDAZIO PUBLIKOA	Fundazioa
NIK	NAFARROAKO INGURUMEN KUDEAKETA SA	Sozietatea
INI	NAFARROAKO INBERTSIO INSTITUTUA SL	Sozietatea
INTI	NAFARROAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN TEKNOLOGIA ETA AZPIEGITUREN INSTITUTUA SA	Sozietatea
NASE	NAFARROAKO ZERBITZU ETA TEKNOLOGIAK SL	Sozietatea
NASU	NAFARROAKO LURZORUA ETA ETXEBIZITZAK SA	Sozietatea
NICD	NAFARROAK BULTZATZEN DU KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIA SL	Sozietatea
NILSA	NAFARROAKO TOKI AZPIEGITURAK SL	Sozietatea
POSU	POTASAS DE NAVARRA SA	Sozietatea
SALI	SALINAS DE NAVARRA SA	Sozietatea
SODE	NAFARROAREN GARAPEN SOZIETATEA SL	Sozietatea
STAR	START UP SL	Sozietatea
TRAI	TRACASA INSTRUMENTAL SL	Sozietatea
TRAM	TRABAJOS CATASTRALES SA	Sozietatea

Aurreko ekitaldian bidalitako txostenari dagokionez, egiaztatu da «Transporte Sanitario de Navarra Bidean SL» sozietatea gehitu dela kontuak argitaratzeko betebeharra duen erakunde gisa, bai eta «Nafarroako Inbertsio Institutua SL» sozietatea ere, 2023ko azken hiruhilekoan erantsi zena betebeharr hori duten sozietateen multzora.

2. datu multzoa. Kontu irekiak. Kontuen saldoak
Helbidea: <https://datosabiertos.navarra.es/eu/dataset/cuentas-abiertas-saldos>

Helbide horretatik, 2017tik 2024ra arteko saldo informazioa eskuratzen ahal da. Hilabete bakoitzeko azken eguneko saldoari dagokio.

Fitxa konprimatutako artxibo bakar batez dago osatuta, eta hor urteari dagokion informazioa dago jasota, hautatutako formatuan (XLS edo CSV). Fitxategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 01etik (urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.

Fitxategia osatzen duten eremuak:

Entitatea	Entitatearen kodea
Entitatearen deskribapena	Entitatearen deskribapena
Entitatearen IFZ	Entitatearen IFZ
Kokapena	Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena
Kokapenaren deskribapena	Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena
Kokapenaren IFZ	Kokapenaren IFZ
Kontu mota	Kontu motaren kodea
Deskribapena	Kontu motaren deskribapena
Kontuaren izena	Bankuko kontuaren izena
Finantza erakundea	Finantza erakundearen deskribapena
Kontuaren kodea	Kontuaren kodea
Banku kontua	Banku kontua: kontu zenbakia (IBAN kodea). Halere, segurtasun arrazoiak direla eta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren identifikazioko lehenbiziko lau digituak eta azken lau digituak baizik ez dira agertzen.
Irek. data	Irekiera data
Ezezt. data	Ezeztapenaren data
Zenbatekoa	Saldoa
Urtea	Urtea
Epealdia	Hilabetearen zenbakia

Ondorengo koadroan ikusten da hilabete bakoitzean gaitutako kontu kopurua, hilabete horretan egindako irekiera eta/edo deuseztapen kopuruarekin batera.

Urtarrilean, guztira, 659 kontu ageri dira. 4 kontu deuseztatu ziren urtarrilean, 2 otsailean, 2 uztailen eta 4 abuztuan. Bestalde, 2 kontu ireki ziren martxoan eta beste 2 irailean; beraz, 2024ko irailearen 30eko datan, betebeharra duten Foru Komunitateko Administrazioak, sozietate publikoek eta fundazio publikoek 626 kontu zituzten kontratatuta.

Hilabetea	Kontu kop.	Deuseztatzeak	Irekitzeak
Urtarrila	659	4	
Otsaila	655	27	
Martxoa	630		2
Apirila	630		
Maiatza	630		
Ekaina	630		
Uztaila	630	2	
Abuztua	628	4	
Iraila	626		2

3. datu multzoa. Mugimenduak.
Helbidea: <https://datosabiertos.navarra.es/eu/dataset/cuentas-abiertas-movimientos>

Helbide horretatik, 2017tik gaur egunera arteko (2024) kontu mugimenduei buruzko informazioa eskuratzen ahal da. Entitate behartuen titulartasuneko kontuetako bakoitzean hilabetero gertatzen diren mugimenduak dauka.

Fitxa konprimatutako artxibo bakar batez dago osatuta, eta hor urteari dagokion informazioa dago jasota, hautatutako formatuan (XLS edo CSV). Fitxategi bat dauka hilabete bakoitzeko, 01etik (urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.

Hona hemen fitxategi bakoitza osatzen duten eremuak:

Entitatea	Entitatearen kodea
Entitatearen deskribapena	Entitatearen deskribapena
Entitatearen IFZ	Entitatearen IFZ
Kokapena	Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena
Kokapenaren deskribapena	Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena

Kokapenaren IFZ	Kokapenaren IFZ
Kontu mota	Kontu motaren kodea
Deskribapena	Kontu motaren deskribapena
Kontuaren izena	Bankuko kontuaren izena
Finantza erakundea	Finantza erakundearen deskribapena
Kontuaren kodea	Kontuaren kodea
Banku kontua	Banku kontua: kontu zenbakia (IBAN kodea). Halere, segurtasun arrazoiak direla eta, kontu zenbakia behar bezala kodeturik erakusten da, hau da, kontuaren identifikazioko lehenbiziko lau digituak eta azken lau digituak baizik ez dira agertzen.
Bankuko jarduketa data	Jarduketa data (idazpena)
Bal. data	Balio data
Zenbatekoa	Mugimenduaren zenbatekoa
Z/H	Zorra / Hartzekoa
Kontz. kodea	Kontzeptuaren kodea
Deskribapena	Kontzeptuaren deskribapena
Ekitaldia	Urtea
Hilabetea	Hilabetearen zenbakia

Ondoko taulan behartutako erakundeek irekitako banku kontuetan gertatzen diren mugimenduen kopurua nabarmentzen da.

Hilabetea/2024	Mugimenduak
Urtarrila	60.391
Otsaila	83.428
Martxoa	42.750
Apirila	104.841
Maiatza	51.096
Ekaina	56.866
Uztaila	110.241
Abuztua	88.458
Iraila	43.640

Argitaratutako informazioa 15 eguneko epean eguneratzen da hiruhileko bakoitzaren azken egunetik hasita, Kontu Irekiei buruzko 16/2016 Foru Legearen 2.3 artikulua xedatzen duenez.

Unean uneko urteko informazioa eskaintzen da eta aurreko ekitaldietako informazioak ere jendaurrean jarraitzen du. Hurrengo taulan behartuta dauden Erakundeei dagozkie zenbakizko datuak ageri dira, baita horiek jarduten duten banku entitateak eta horiek irekitako guztizko kontu kopurua ere.

Urtea/ Hilabetea	Behartutako entitateen kopurua	Banku entitateak	Kontu kopurua
2017/12	23	20	694
2018/12	23	20	696
2019/12	23	20	692
2020/12	23	20	689
2021/12	23	20	663
2022/09	23	19	660
2022/12	23	18	657
2023/12	25	18	653
2024/09	25	17*	626

*2024ko abuztuan, Targobank SArekin formalizatutako kontuak bertan behera utzi ziren, eta harez geroztik, 17 banku erakunderekin egiten da lan.

b) Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Kontu Irekiei buruzko 16/2016 Foru Legearen 3. artikulua xedatzen duen bezala, Nafarroako Unibertsitate Publikoak argitara ematen ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoko Interne-teko espazio digitalean, Gardentasunaren Atarian.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak bereizirik argitaratzen ditu, batetik, banku entitateetan irekitako kontuak, honako hauek adieraziz: banku kontu mota, izena, titulartasuna, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, entitatea, IBANa eta kontuaren saldoa. Horren arabera,

14 kontu zeuden irekirik maitzera arte eta 15 ekainera arte, 5 banku entitatetan.

Bestetik, kontuen mugimenduak argitaratzen dira, Espainiako Bankuen Elkartek 43. arau edo koadernoan onetsitako kontu korrontearen egitura normalizatuak erabiltzen duen kode sistemaren arabera kodetuak.

Kontzeptu komun idazkuna
01 TALOIAK – DIRU ATERATZEAK
02 ABONU AGIRIAK – ENTREGAK – SARRERAK
03 HELBIDERATUAK – ORDAINAGIRIAK – LETRAK – BERE KASAKO ORDAINKETAK
04 IGORPENAK – TRANSFERENTZIAK – INTSULDAKETAK – TXEKEAK
05 MAILEGU, KREDITU ETA ABARREN AMORTIZAZIOAK
06 EFEKTU SORTAK
07 HARPIDETZAK – PASIBOEN DIB. – TRUKEAK
08 KUPOIEN DIB. – BATZ. PRIMA – AMORTIZAZIOAK
09 BURTSAKO ERAGIKETAK ETA/EDO BALIOEN SALEROSKETA
10 GASOLINA TXEKEAK
11 KUTXAZAIN AUTOMATIKOA
12 KREDITU TXARTELAK – ZORDUNKETA TXARTELAK
13 ATZERRIKO ERAGIKETAK
14 ITZULKETAK ETA ORDAINDU GABEAK
15 NOMINAK – GIZARTE ASEGURUAK
16 TINBREAK – ARTEKARITZA – POLIZA
17 INTERESAK – KOMISIOAK – ZAINZA – GASTUAK ETA ZERGAK
98 DEUSEZTAPENAK – IDAZPEN ZUZENKETAK
99 ASKOTARIKOAK

Fitxategi bat argitaratzen da, irekita dauzkaten kontuak bezainbat orrirekin, eta bakoitzean zehazten da idazpen zenbakia, idazpenaren data, balioaren data, kontzeptu komuna, kobrantzaren zenbatekoa eta ordainketaren zenbatekoa.

2024ko irailaren 30ean, Nafarroako Unibertsitate Publikoak 15 banku kontu ditu, 5 banku entitatetan.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak hiru hilean behin eguneratzen du informazioa.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2021eko Kontu Irekiei buruzko Txostenean egindako gomendioari jarraiki, 2022. urte honetatik, Nafarroako Unibertsitate Publikoak argitaratuta dauka kontu irekiei buruzko informazioa, azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak betebeharrak hori sortu zuenetik. Horri esker, informazio horren bilakaera aztertzen ahal da 2017. urtetik gaur egunera arte.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Kontseiluak 2022ko txostenean adierazitakoa kontuan hartuta, kontuak hiru hilean behin ematen ditu argitara, eta hilabete bakoitzeko azken egunari dagokion informazioa mantentzen du. Mugimenduei dagokienez, eguneratze bakoitzean kontu horretan izan diren mugimendu guztien berri ematen da, dagokion urteko urtarilaren 1etik informazioa eguneratzen den hilabeteko azken egunera arte.

2024an, irailaren 30eko datan, hauek dira kontu (ordinal) bakoitzak egindako mugimenduak:

Ordinal kontua	Mugimenduak	Ordinal kontua	Mugimenduak	Ordinal kontua	Mugimenduak
03	2.730	20	51	32	432
07	725	22	29	33	345
11	1.915	23	1.186	34	1.002
12	450	24	6	35	125
16	4731	31	8.802	40	640

Esteka honetan eskuratzen ahal da informazioa:

<https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informazio-ekonomikoa/kontu-irekiak?languageId=100001>

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN BESTE JARDUERA BATZUK

5.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA NAFARROAKO
GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN

5.2.KONTSULTAK NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI

5.3.DIBULGAZIO EKINTZAK

5.4.KANPO HARREMANAK ETA ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARLANAK

5.5.GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEARI ETA GOBERNU ONARI
BURUZKO MAIATZAREN 17KO 5/2018 FORU LEGEA ALDATZEKO PROPOSAMENA

5

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN BESTE JARDUERA BATZUK

5.1. INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAN

2024 urtean, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak informazio publikoa eskuratzeko eskubide eskaera bat jaso du, pertsona fisiko baten aldetik, informazio hau jasotzeko: zinegotziek, beren eginkizunak gauzatzuz, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean aurkeztutako datuak eskuratzeko eskubidearen arloko erreklamazioak. Eskaera baietsi egin zen eta 5 eguneko epean eskuratu zen eskatutako informazioa.

5.2. KONTSULTAK NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI

2024an, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak ez zuen inolako kontsultarik jaso.

5.3. DIBULGAZIO EKINTZAK

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak askotariko jarduketak egin ditu edo jarduketetan parte hartu du Kontseiluaren existentzia eta dagozkion funtzioa eta zereginak ezagutarazteko, gardentasunaren printzipioak Nafarroako Foru Komunitate osora zabaltzeko xedez. Zehazki, 2024an, toki udalkideen eta langile publikoen gardentasun arloko prestakuntza bultzatzean jarri du arreta Kontseiluak.

Horien artean, hauek dira nabarmentzekoak:

- Toki udalkideei zuzendutako gardentasun eta partaidetza ikastaroa, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin lankidetzan diseinatu eta 2024ko martxoaren 19an gauzatu zena.
- Toki administratziotako idazkari eta langile publikoei zuzendutako gardentasun eta gobernu onaren inguruko ikastaroa,

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin lankidetzan diseinatu eta 2024ko urriaren 2an eta 9an gauzatu zena.

- Foru Komunitateko Administrazioiko eta bere erakunde publikoetako langile publikoei zuzendutako gardentasunaren inguruko ikastaro bat prestatzea, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuarekin batera. Ikastaroa 2025ean egingen da.
- Kapitulu bat egitea Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak 2024an izandako jarduerari buruz, toki erakundeen aurka jarritako erreklamazioen harira. Kapitulu hori *Anuario de Transparencia Local* urtekarirako da (Fundación Democracia y Gobierno Local fundazioak argitaratzen du).

Aurrerago, 2024ko azaroaren 27an, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua Lehendakariitzako eta Berdintasuneko Batzordearen aurreko agerraldian izan zen, 2023. urteko Jardueren Memoria aurkezten.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua eratu denetik, elkarlanerako harremanak izan dira Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluarekin eta autonomia erkidegoetako Gardentasunaren Kontseilu eta Mandatariekin. 2024. urtean, beste kontseilu edo mandatari batzuekiko harremanak bertualki egin dira.

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide-idazkaria Leonen, 2024ko irailaren 25etik 27ra, egindako IX. Nazioarteko Gardentasun Biltzarrean izan zen.

5.4. KANPO HARREMANAK ETA ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARLANAK

2024ko urriaren 22an Nafarroako Parlamentuko lehendakariari Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren 2023. urteko Jardueren Memoria formalki emateko ekitaldia egin zen.



5.5. GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEARI ETA GOBERNU ONARI BURUZKO MAIATZAREN 17KO 5/2018 FORU LEGEA ALDATZEKO PROPOSAMENA

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen aplikazioan Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak izan duen esperientzian oinarrituta, bai legea indarrean egon den lau urtetan aurkeztutako erreklamazioak ebaztean, bai publizitate aktiboko betebeharren ebaluazioaren bidez, aipatu Foru Lege horren artikuluetan eta beste arauzko xedapen batzuetan hainbat aldaketa aztertu eta proposatu ditu, juridikoki esanguratsua izan litekeen informazioa eskuratzeko prozesua errazteko helburuarekin.

Proposamenak egiteko kontuan hartu dira ere 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa, aldatzeko azpirlanleak garatutako hitzaldi eta ondorioak.

Lantalde hori 2020-2024 Espainiako Gobernu Irekiaren IV. Planaren esparruan eratu zen eta 2022ko urtarrila etaabendua bitartean aritu zen lanean.

Proposatu diren hobekuntzek askotariko izaerak dituzte: batzuek aldaketa tekniko soilak sartzen dituzte indarreko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean dagoeneko jasota dauden aginduen gainean, eta, beste batzuek, argudio nahiz prozedurazko hainbat figura berri ere eransten dituzte, oraingo legean dauden hutsuneak betetzeko, edo araua egokitzeko urte hauetako esperientziaren arabera.

Azken batean, proposatzen den erreformaren funtsezko helburua da informazio publikoa errazago eskuratzea bermatzea, horrek ekarriko duelako gizartearen presentzia aktiboa eta arduratsua gauza publikoetan, era horretan erantzunez gaurko erronkei eta ahalbidetuz gardentasun eta kontuak argi emateko egiazko politika bat eratzea; politika horrek guztiak inplikatu eta konprometitu behar ditu Foru Legeak behartzen dituen instituzioak eta herritarrek, oro har.

Ondorioz, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, deliberatu ondotik eta aho batez, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru legean xedatutakoarekin bat etorriz,

Erabaki du:

1. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legea eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea partzialki aldatzeko proposamena onestea, erabaki honen Eranskin gisa jasotzen dena:

2. Erabaki hau Lehendakartzako eta Berdintasuneko kontseilariari jakinaraztea.

3. Erabaki hau Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren webgunean argitaratzea, orok jakin dezan.

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAK 2024KO MAIATZAREN 13KO BILKURAN ADOSTUTAKO ALDAKETAK

A) *Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legea aldatzea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.*

Proposatzen diren artikulua aldatzeko eta artikulua berriak honako hauek dira:

I. 18.2 artikulua

Artikulu horretako 2. apartatua desagerraraztea.

Justifikazioa: 11.4. artikulua dioen gauza bera esaten du, beraz, alferrikako errepikapena da.

II. 18.1 artikulua

1. apartatuaren aipamena desagerraraztea.

Justifikazioa: 18.2 artikuluko ezabapena.

III. 20. artikulua

20. artikulua 2. apartatuaren b) letraren bukaeran, lerrokada bat eranstea, hauxe dioena:

«Agenda argitara ematean, honen berri emanen da: egiten diren bilera edo bilkuren xedea, bertaratu diren pertsonak eta pertsona horiek ordezkatzeko dituzten erakunde edo entitateak, bai eta jorratutako gaiak ere».

Justifikazioa:

Argitara emanen den edukia zehaztea, legeak dagoeneko eskatzen duena murriztu edo aldatu gabe.

IV. 29 bis artikulua

29 bis artikulua berria gehitzea, idazketa honekin:

«29 bis artikulua. Publizitate aktiboaren bete-beharren ez-betetzeak ikuskatzea.

1. Pertsona fisiko edo juridiko orok, publizitate aktiboko bete-beharren ez-betetzeak ikusirik, salaketa aurkeztu ahal du, 60.3 artikuluan xedatutakoa deusetan galarazi gabe, Nafarroako

Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean, eta erantzun arrazoitua jasotzeko eskubidea izanen du salaketa aurkeztu eta hiru hilabeteko epean. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren erantzuna kasuan kasuko webgunean edo atarian argitaratuko da, datu pertsonalak kendu ondotik.

2. Nolanahi ere, salatzaileak konfidentzialtasun eskubidea izanen du eta, hala eskatzen badu, bera identifikatzeko aukera ematen duen edozein datu ezabatu beharko da».

Justifikazioa:

Administrazio prozedurako legeetan salaketa arautzea administrazio publikoen *ius puniendi* erabiltzearekin lotu izan da. Horregatik, doktrina administratibistak salaketaren eta salatzailearen figura aztertu ditu, bereziki salaketa bat aurkeztearen ondoriozko zehapen prozedura administratiboan interesatua den ala ez –salatzaile soila eta salatzaile kualifikatua–. Salaketa zehapen prozedura bati lotzeari dagokionez, Foru Legean ezarritako zehapenak ezartzeko prozedura arautzen duen 60.3 artikuluan ezarritako salaketa baino ez du aipatzen Gardentasunari buruzko 5/2018 Foru Legeak.

Baina salaketa administratiboari esker, zehatzen ahal diren arau-hauste administratiboaren esparrutik kanpo dauden gertakariak salatzen ahal dira. Hain zuzen ere, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 62. artikuluan honela definitzen du «salaketa»: *salaketa egintza bat da zeinaren bidez edozein pertsonak, legezko bete-behar bategatik edo bestela, administrazio organo bati jakinarazten baitio badela egitate bat administrazio prozedura bat ofizioz hastea justifikatzen ahal duena*. Prozedura legearen arabera salaketaren helburua, beraz, zabalagoa da; izan ere, horrela da edozein administrazio prozedura ofizioz hastea justifikatzen ahal duenean, ez bakarrik zehapen prozedura administratiboa, salaketa ez baita mugatu behar arau-hauste administratiboaren berri ematera.

Gardentasunaren esparruan, herritarren salaketa bereziki egokia da behartutako subjektuek

publizitate aktiboko bete-beharrek betetzen ez dituztenean. Zalantzarik gabe, mekanismo hori hagitx lagungarria izaten ahal zaio gardentasuna bermatzen duen organoari, publizitate aktiboko bete-beharrek hobeki kontrolatzeko.

Kontrol tresna hori indartu egin nahi da, I. tituluko III. kapituluaren publizitate aktiboari buruz sartu den artikulua berri honen bidez berariaz aipatuz, eta, aldi berean, salaketari erantzuteko Kontseiluak jarraitu beharreko prozedura ezarritz.

V. 32 artikulua

32. artikulua idazketa aldatzea, honako honekin:

«1. Eskatutako informazioak ideologia, afiliazio sindikala, erlijioa edo sinesmenak adierazten dituzten datu pertsonalak baditu, datuak eskuratzeko eragindako pertsonaren berariazko eta idatzizko baimena izan beharko da, salbu eta pertsona horrek datuak berariaz publiko egin baditu, datuak eskuratzeko eskatu baino lehen.

Informazioak arraza jatorriari, osasunari edo sexu bizitzari buruzko datu pertsonalak baditu, datu genetikoak edo biometrikoak baditu edo arau-hausleari kargu hartze publikorik eragiten ez dioten arau-hauste penalei edo administratiboari buruzko datuak baditu, datu horiek eskuratzeko baimena soilik ematen ahal du baldin eta interesdunaren berariazko baimena badu edo lege mailako arau batek babesten badu.

Administrazio unitate eskudunari dagokio eragindako pertsonaren baimena eskatzea. Horretarako, Foru Lege honen 39. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

2. Oro har, organoaren antolaketarekin, funtzionamenduari edo jarduerari publikoarekin lotutako identifikazio hutseko datuak jasotzen dituen informazioa egonen da eskuragarri, salbu eta, kasu zehatzen batean, datu pertsonalen babesa gailenduko balitz, edo konstituzioaren babespeko beste eskubideren bat, argitaratzeko inguruko interes publikoaren gainetik.

3. Eskatutako informazioak ez duenean datu bereziki babesturik, eskaera jaso duen organoak

informazioa eskuratzea baimenduko du, informazioa ezagutarazteak daukan interes publikoa eta eskatutako informazioan ageri diren datuen jabeen eskubideak (bereziki datu pertsonalak babesteko oinarritzko eskubidea) behar bezala aztertu eta kontuan hartuta.

Erabaki hori hartzeko, organoak bereziki kontuan hartuko ditu irizpide hauek:

a) Eragindako pertsonen eskubideak ahalik eta gutxien kaltetzea, dokumentuek identifikaziorako edo harremanetarako datuak besterik ez badituzte, eta horiek jakinaraztean eragindako pertsonen interesei kalte nabarmenik ez bazaie eragiten.

b) Eskatzaileak bere eskaera justifikatzen duenean zuzeneko interes legitimo baten titularra den aldetik, edo herritar gisa duenaz beste eskubide subjektibo baten izenean.

c) Eskatzailea ikertzailea izatea, eta eskuratzeke adierazitako arrazoiak helburu historikoak, zientifikoak edo estatistikoak izatea.

d) Eskatzaileak ordezkari sindikal gisa edo kasuan kasuko unitateko edo administrazioko enplegatu gisa egindako eskaera justifikatzea, baldin eta informazioak lanaren antolaketarekin, eginkizunekin edo lan edo administrazio harremanaren ondoriozko ordainsari osagarriekin zerikusia badu.

e) Eragindakoen eskubideak ahalik eta gehien bermatzea, dokumentuko datuek haien intimitatean edo segurtasunean eragina izaten ahal badute, edo adin txikikoei buruzkoak badira.

f) Eragindakoen kaltea txikiagoa izatea, agiriaren edo informazioaren datatik hasita hamar urte iragan direlako.

4. Aurreko ataletan ezarritakoa ez da aplikatu beharko informazioa eskuratu aurretik datu pertsonalak bereizi badira eta, modu horretan, eragiten zaien pertsonak identifikatzea ezinezkoa bada.

5. Datu pertsonalak babesteko araudia aplikatu beharko zaio informazioa eskuratzeke eskubidearen bidez eskuratutako datuen tratamenduari».

Justifikazioa:

Datu pertsonalak babestea funtsezko elementua da, eta kontuan hartu behar da gardentasunari

buruzko politika osoan. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 15. artikuluan jasotzen den Estatuko oinarritzko araudia erabat aplikatzeko da, eta organo judizialek sistematikoki erabiltzen dute informazioa eskuratzeke eskubidearen eraginkortasunaren eta datu pertsonalak babestearen arteko gatazkak konpontzeko.

Horregatik, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 32. artikulua edukia Estatuko Legearen 15. artikuluekin bat etortzea komeni da.

VI. 34.6 artikulua

6. puntuan, «aurreko apartatuan adieraziak» ordez, «bigarren apartatuan adieraziak» jartzea.

Justifikazioa:

Akatsak zuzentzea.

VII. 39. artikulua

39. artikulua idazketa aldatzea, honako honetkin:

«1. Ebazpenaz arduratzen den organoak uste duenean informazio eskaera baiesteak berarekin dakarrela bereziki babestutzat jotzen diren datu pertsonalak jakinaraztea, hamabost eguneko epea emanen die eragindako pertsonen informazioa eskuratzeko baimena eman dezaten.

2. Ebazpenaz arduratzen den organoak uste duenean informazio eskaera baiesteak kalte egiten ahal diela hirugarrenen beste eskubide batzuei edo bidezko interesei, hamabost eguneko epea emanen die eragindako pertsonen egoki iruditzen zaizkien alegazioak egin ditzaten».

3. (indarreko Foru Legeko aurreko 2.ean bezala).

4. (indarreko Foru Legeko aurreko 3.ean bezala)».

Justifikazioa:

Eragindako pertsonaren edo interesdunaren esku-hartzearen ondorioak zehaztea, informazio eskaeraren arabera, bereziki babestutzat jotzen diren datu pertsonalei eragiten badie edo bestelako

eskubide edo interes legitimoen eragiten badie. Lehen kasuan, interesdunak baimena eman beharko du alde aurretik; bigarrenean, berriz, alegazioen eta antolamendu juridikoaren arabera jardunen da.

VIII. 41. artikulua

41.2. artikulua idazketa aldatzea, honako honekin:

«2. Ebazpena edo jakinarazpena emateko aurreikusten den gehieneko epean ez bada berariazko ebazpenik jaso, gardentasunari buruzko Estatuko oinarritzko legediak ezartzen dituen baiespen edo ezeppen ondorioen arabera jardunen da».

3. zenbakia kentzea.

Justifikazioa:

Isiltasun positiboaren edo negatiboaren araubidea bateratzea proposatzen da, 2018ko urriaren 4ko 104/2018 KAE aplikatuz. Epai hark Aragoiko Gardentasunari buruzko martxoaren 25eko 8/2015 Legearen 31.2 artikulua Konstituzioaren aurkakoa eta baliogabea zela adierazi zuen, Nafarroak bezalaxe, administrazioaren isiltasun positiboa jasotzen baitzuen.

IX. 44.1 artikulua:

1. puntuan d) letra eranstea:

«d) Organo eskudunari zentzuzkoagoa iruditzen zaionean, informazioa eskatutakoa ez den beste modu edo formatu batean jartzea eskatzailearen eskura».

Justifikazioa:

Informazioa eskuratzea doakoa den kasuak argi eta garbi uztea.

X. 45.4 artikulua

4. apartatuari honako bi paragrafo hauek eranstea:

«Informazioa eskuratzea ukatzeko oinarria hirugarrenen eskubideak edo interesak babestea denean, erreklamazioa ebatzi aurretik entzuteko izapidea emanen zaie eragindakoak izaten ahal di-

ren pertsonen, haien eskubideen alde komeni dena alega dezaten. Administrazio publikoek eta Legeak behartutako gainerako subjektuek Gardentasunaren Kontseiluari lankidetzak eskainiko diote, erreklamazioak eragindako pertsonak identifikatzen laguntzeko.

Entzunaldiaren izapideak ebazpena emateko epea etetea ekarriko du, eragindako pertsonen egoki irizten dituzten alegazio eta justifikazioak jaso arte edo horiek aurkezteko epea iragan arte».

Justifikazioa:

Auzitegi Gorenak, martxoaren 8an kasazioan emandako 315/2021 epaian, irmo eskatzen du eskatutako informazio publikoak eragiten ahal dituzten eskubide edo interesak dituzten pertsona edo erakundeek, eta, beraz, hartzen den erabakia-ekin eragiten ahal direnak, alegazioak aurkeztu ahal izatea.

XI. 45.8. artikulua

8. puntuari honako idazketa hau ematea:

«8. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak publizitate aktiboaren arloan zein informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen arloan ematen dituen egintzak zuzenean betearaztekoak izanzen dira, eta zuzentzen zaizkien erakundeak eta administrazioak behartuko dituzte.

Justifikazioa:

Betebehar horren idazketa teknikoki hobetzea.

XII. 53. artikulua

Artikulu hori kentzea.

Justifikazioa:

Ez da beharrezkoa, 47.3 artikuluan ezarritakoa errepikatzen baitu.

XIII. 55. artikulua

Hasierako tartekia: «kapitulu» ordez «titulu» jartzea:

Justifikazioa:

Akatsa zuzentzea.

XIV. 57.2.e) artikulua

«57. artikulua» jartzen duen tokian «51. artikulua» jartzea.

Justifikazioa:

Akatsa zuzentzea.

XV. 57.3.d) artikulua

«57. artikulua» jartzen duen tokian «51. artikulua» jartzea.

Justifikazioa:

Akatsa zuzentzea.

XVI. 60.4 artikulua

4. artikulua idazketa aldatzea, honako honakin:

«4. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak eskatuko du espedientea irekitzea, gai honetan arau-haustek gertatu direla dakienean, titulu honetan aurreikusitako arau-hausteen kalifikazioa izaten ahal dutenak. Organo eskudunak prozedurari hasiera eman beharko dio eta emaitza Kontseiluari jakinarazi».

Justifikazioa:

4. puntuari dagokionez, ez da hagitz probablea agintari edo administrazio organo batek zehapen prozedura bat hastea, kasu anitzetan, bere burua zehatzeko, Kontseiluak eskatuta. Prozedura nahitaez hasteko eta ebazpena Kontseiluari jakinarazteko gehitzen diren betebeharrekin, mugatu egiten dira zehapen organoak, besterik gabe, espedientea mahai gainean mugagabe uzteko aukerak. Gainera, espedientea artxibatze eta ez zigortzeko balizko ebazpen batek behar bezala arrazoituta egon beharko du.

Prozedurako espezialitate hau Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen lehen xedapen gehigarriak baimentzen duenaren babesean egiten da.

XVII. 63.2. artikulua

2. artikulua idazketa aldatzea, honako honakin:

«2. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, foru lege honek emandako eginkizunak betetz, objektibotasunez eta profesionaltasunez, ordenamendu juridikoa errespetatuz, autonomiaz eta erabateko independentziaz jardunen du».

Justifikazioa:

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren erabateko independentzia organiko eta funtzionala berariaz aitortzea. Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 112. artikulua eskatzen du errekurso arruntak ordeztzeko errekamazioen ebazpena «instrukzio hierarkikoen mende ez dauden» organo edo batzordeen esku uztea. Ondorioz, independentzia da gardentasunaren eremuko kontrol organo orok izan behar duen ezaugarri nagusi eta lehena. Independentziak ziurtatzen du kontrol eginkizunaren sin-esgarritasuna eta agintaritzaren. Mendekotasun organikoak hierarkia dakar, eta independentzia lortzeko, kontrol organoari erabateko autonomia funtzional eta organikoa eman behar zaio.

Salvador Martínez irakasleak (*Autoridades Independientes*, Ariel, 2002) eta García Costa irakasleak («La independencia de las autoridades administrativas garantas del derecho de acceso a la información pública», *in* General de Derecho Administrativo aldizkaria, 53. zk., 2020) organo publikoen autonomia ziurtatzen dituzten teknikak identifikatu dituzte.

Hauek dira: autonomia organikoa, autonomia funtzionala, autonomia pertsonala eta autonomia finantzarioa. Gardentasunari buruzko Foru Legearen 63. artikulua edukia ikusirik, orain, autonomia organiko eta funtzionalak interesatzen zaizkigu.

1. Autonomia organikoa:

Esparru organikoan, organo publikoen autonomia lortzeko, berme hauek esleitu behar zaizkie:

a) lege sortuak izatea;

Legez sortuak izateaz gain, berme organiko moduan aipatzen da ere agintaritzei berezko nortasun juridikoa aintzatestea. Hala ere, aipatu

irakasleen aburuz, berme hori ez da ezinbestekoa autonomia organikorako.

Gauzak horrela, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua legez sortu zen, baina ez du berezko nortasun juridikorik.

b) beren estatutu edo barne erregelamenduak onesteko erregelamendu ahala esleitzea.

Aipatu irakasleen iritziz, aurreko biak baino garrantzitsuagoa da –eta berme organikoarekin identifikatzen da– autonomia arauemate delakoa, hots, ustez independentea den erakundeak antolaketa eta funtzionamendu gaietarako barne erregelamendua egin eta onesteko duen ahalmena.

Horrela, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 67.1 artikulua bere funtzionamendu erregelamendua egin eta onesteko ahalmena esleitzen dio Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari.

Halaber, independentzia organikoak esan nahi du inolako administrazio ez dituela ofizioz berrikusten ahalako erakunde independentearen egintzak, ezta horien kaltegarritasuna deklaratzeko ere; administrazioarekiko auzibidean soilik aurkaratzen ahalako dira. Auzitegi Gorenaren 2020-5-14ko epaiak esan zuen administrazio batek bere egintza propioak bakarrik berrikusten ahal dituela, eta ez beste administrazio batenak. Gardentasunari buruzko Foru Legearen 63.2 artikulua arabera, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua Lehendakariatzeko Departamentuari atxikita dago organikoki; beraz, departamentu horrek Kontseiluaren egintzak ofizioz berrikusteko eta kaltegarritzat jotzeko ahalmena du teoriarik.

2. Autonomia funtzionala:

Autonomia funtzionalari dagokionez, bi teknikaren bidez bermatzen da:

a) lehenik, ziurtatu egin behar da, bere eginkizunak gauzatzean, Kontseiluak ez duela inolara ere Gobernuaren edo beste edozein organo publiko zein erakunde pribatuaren agindu edo jarraibiderik eskatu edo jasoko;

b) bigarrenik, Kontseiluari esleituko zaizkio eskusiban Kontseilua sortuta bete nahi ziren eginkizunak; beraz, izaera eskusibo eta bazter-tzailearekin baliatuko ditu eginkizunak.

Zalantzarik gabe, bi teknika horiek erabat aplikatzen dira Gardentasunaren Kontseiluan. 63.2 artikulua berariaz jasotzen du autonomia funtzionala, hor xedatzen baita Kontseiluak objektibotasunez, profesionaltasunez, ordenamendu juridikoa errespetatuz, autonomiaz eta erabateko independentziaz jardunen duela.

Gardentasunaren arloko erkidegoetako lege gehienek berariaz aitortu dizkiete beren gardentasun kontseiluei «erabateko independentzia organiko eta funtzionala».

Hala egin da Andaluzian, Madrilan, Valentzian, Gaztela Mantxan, Murtzian, etab.

3. Aurrekontu autonomia. Aurrekontu autonomia ziurtatzeko, 67 bis artikulua berria proposatzen da.

XVIII. 64.1 artikulua

Lehen paragrafoko «1» zenbakia kentzea.

Justifikazioa:

Ez dago beste apartaturik.

XX. 67 bis artikulua

67 bis artikulua berria gehitzea, idazketa honakin:

«67 bis artikulua. Aurrekontua

1. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak berezko aurrekontu programa bat izanen du Nafarroako Aurrekontu Orokorren barruan, bere eginkizunak independentziaz gauzatzeko nahikoa zuzkidurarekin.

2. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak urtean behin onetsiko du aurrekontu proposamen bat, foru lege honetan esleitu zaizkion eginkizunen arabera jardura garatzeko behar dituen baliabideak barne izanen dituena. Proposamena gardentasun eremuko departamentu eskudunari bidaliko zaio, hark aurrekontuen eremuko departamentu eskudunari zuzenean bidaltzeko, proposamenaren edukia Nafarroako aurrekontu orokorren aurreproiektuan txerta dezan, betiere aurrekontu orokorrak egiteko arauetan ezarritako egutegia errespetatuz».

Justifikazioa:

Gardentasunari buruzko Foru Legeak ez du ezer xedatzen Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak, bere eginkizunak gauzatzeko, behar duen zuzkidura ekonomikoari buruz. Zuzkidura hori txikia baina beharrezkoa da. Gardentasunari buruzko Foru Legearen 67.2 artikulua arabera, Gardentasunaren Kontseilua Lehendakaritzako Departamentuaren mendekoa da erabat.

Aurrekontu independentzia ziurtatzen duen araurik ez dagoenez, eremu funtzional eta pertsonalean ez bezala, justifikatuta dago Gardentasunaren Kontseilua administrazio agintaritzaren independentziaz ez jotzea. Aldiz, independentzia mugatua duen administrazio agintaritzaren izanaren litzateke, bere aurrekontu autonomia eta bere

nahikotasun finantzarioa ez baititu araudian bermatuta.

XXI. 68. artikulua

«2.2 artikuluko b) eta c) letretan» jarri ordez, «2.2. artikuluan» jartzea.

Justifikazioa:

Akatsa zuzentzea: 2.2 artikuluan ez daude letra horiek.

XXII. Hamargarren xedapen gehigarria (berria)

Xedapen gehigarri berri bat erantsi da, eta honela idatzita geratuko da:

«Hamargarren xedapen gehigarria. Toki erakundeei babesa eta laguntza eskaintzea publikitate aktiboko betebeharrak betetzeko.

Nafarroako Gobernuak laguntza emanen die toki erakundeei aplikagarriak zaizkien publikitate betebeharrak betetzeko».

Justifikazioa:

Gutiz beharrezkoa dirudi Foru Komunitateko Administrazioak laguntza teknikoa eta/edo ekonomikoa ematea biztanle gutxi duten eta, beraz, bitartekorik ez duten toki erakundeei batez ere, Gardentasunari buruzko Foru Legeak ezartzen dizkien publikitate aktiboko betebeharrak betetzeko.

B) *Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen aldaketak.*

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea honela aldatzea proposatzen da:

338. artikuluari 4. puntua gehitzea, testu honekin:

«Nafarroako Administrazio Auzitegiak, datuak babesteko arauak betez, izapidetzen dituen gora jotzeko errekurtsoen ebazpenak argitaratuko ditu».

Justifikazioa:

Garrantzi juridiko nabarmena duen informazioarako sarbidea erraztea.

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN EBAZPENEN DOKTRINA AURKIBIDEA, 2024AN

I. DOKTRINA AURKIBIDEA

II. DOKTRINEN BILDUMA 2024

6

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN EBAZPENEN DOKTRINA AURKIBIDEA, 2024AN

Indize honetan jasotzen dira «Esparru materiala» apartatuan ageri den gai bakoitzarekin lotutako interpretazio irizpide adierazgarrienak. Oinarri juridiko garrantzitsuenak transkribatzen dira, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen arloko araudia interpretatzeko irizpideak ezartzearen ikuspegitik.

Gaien enuntziatuaren ondoan, kontsultatzen ahal dira urtea, ebazpen zenbakia eta, parentesi artean, gai zehatz hori aztertzen

den oinarri juridikoaren zenbakia. Gai zerrenda selektiboa da, hor jasotzen diren gogoeta juridikoek nolabaiteko argudio edukia izan behar dutelako, baliagarriak izan daitezen informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen ezagutza sakontzeko.

Memoria doktrinalaren kontsulta errazteko, ondoren eranstean da doktrinaren indize analitiko bat, gaika bildu eta ordenatzen dena.

I. DOKTRINA AURKIBIDEA

- 1. Esparru materiala eta subjektiboa
 - 1.1. Esparru materiala
 - 1.2. Esparru subjektiboa
- 2. Prozedura kontuak
 - 2.1. Eskaerak ez onartzeko arrazoiak
 - 2.2. Informazio publikoa eskatzeko prozedura
 - 2.3. Informazioaren eskuragarritasuna
- 3. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari erreklamazioak aurkeztea
 - 3.1. Erreklamazioen onargarritasuna eta onartezintasuna
 - 3.2. Erreklamazioak egiteko prozedura
- 4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak
 - 4.1. Alderdi orokorrak
 - 4.2. Eskuratzeko eskubidearen legeko mugak
 - 4.3. Datu pertsonalen babesa
- 5. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak
 - 5.1. Erreklamazioaren xede diren arloak
 - 5.2. Informazio publikoa eskuratzeko araubide bereziak

1. Arlo materiala eta subjektiboa

1.1. Esparru materiala	Ebazpen zenbakia
Informazio publikoaren kontzeptua	AR 04/2024 (o. j.: 4); AR 19/2024 (o. j.: 4)
Kopia legeztatuak eta ziurtagiriak	
Gardentasun Legearen bidez eskuratzekoa ez den objektua	
Informazioa eskuratzeko eskubidea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen aurretik	
Informazioa, eta ez soilik dokumentuak, eskuratzeko eskubidea	
Eskuratzeko eskubideak informazio publikoa eskuratzeari bakarrik izaten ahal du helburutzat	
Eskaeraz aurretiko informazioa	
Administrazioaren esku dagoen informazioa	
Partikularrek emandako informazio publikoa	
Publizitate aktiboa eta informazioa eskuratzeko eskubidea	
Dokumentazioa itzultzea	
Informaziorik ez	
Informazio fidagarria eta denbora errealekoa	
Aurretiaz ezagutarazitako informazioa	

1.2. Esparru subjektiboa	Ebazpen zenbakia
Elkarteak	
Partzuergoak	
Enpresa publikoak	
Administrazioarekin lankidetzan diharduten erakundeak eta enpresa pribatuak	
Toki erakundeetako talde politikoak	
Sozietate elkartuak	
Unibertsitate publikoak	
Lanbide elkargoak	
Federazioak eta Kirol Klubak	
Kontratuen esleipendunak	
Zerbitzuak ematen dituzten edo administrazio ahalak dituzten pertsonak	
Zuzenbide publikoko beste korporazio batzuk	

2. Prozedura kontuak

2.1. Eskaerak ez onartzeko arrazoiak	Ebazpen zenbakia
Prestatzen edo jendaurrean argitaratzen ari den informazioa	
Laguntza informazioa edo informazio osagarria: oharrak eta zirriborroak	
Berrir prestatzeko aurretiazko ekintza edo prestaketa lan konplexua beharrezkoa da	
Informazioa ez duen organoa, eskuduna zein den ezagutzen ez delarik	
Nabarmen errepikakorrek edo gehiegizkoak diren eskaerak	AR 01/2024 (o. j.: 4)
Balorazio orokorra eta ez onartzeko kausen aplikazioa	
Eskaera ez onartzeko eskaera epez kanpo aurkeztea	
Kontsultak eta irizpenak	
Informazio eskaera zehaztugabeak	

2.2. Informazio publikoa eskatzeko prozedura	Ebazpen zenbakia
Administrazio edo organo eskuduna	
Eskaera deribatzea: beste subjektu behartu baten esku dagoen informazioa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 19.1. artikulua; egile araua (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 19.4. artikulua)	
Eskaeraren edukia: baldintzak	
Aurkezpen modua	
Informazioa identifikatzea	
Aukeratutako eskuratzeko modalitatea	
Eskabidea zuzentzea	
Eskaeraren arrazoiak	
Aurkaratzeko bideei buruzko informazioa	
Ebazteko betebeharra	
Zehazteko edo argitzeko eskaria	
Jakinarazpenetarako errekurtsoaren oina	
Administrazioaren isiltasuna	
Eragindako hirugarren pertsonak eta alegazioen izapidea	
Ebazpena emateko epea.	

2.3. Informazioa egiazki eskuratzeko	Ebazpen zenbakia
Atzerapena informazioa eskuratzeko orduan, eragindako hirugarren pertsonen aurka egiteagatik	
Informazioaren forma eta formatua, eskuratzeko formalizatzean	
Eskuratzeko formalizatze epea	
Eskuratzetik eratorritako kostua: doakotasuna edo ordainarazpena, kopia edo transposizioarengatik	AR 42/2024 (o. j.: 3)
Eskatutako informazioa egiazki entregatzea	
Entrega partzialaren motibazioa	
Jada argitaratutako informazioa jotzea	
Lortutako informazioa erabiltzea eta zabaltzea	

3. Berme organoen aurreko erreklamazioak

3.1. Erreklamazioen onargarritasuna eta onartezintasuna	Ebazpen zenbakia
Erreklamatzeko legitimazio aktiboa falta da	
Organo edo erakundea ez dago erreklamazioen mende	
Bikoiztasuna errekurtso edo erreklamazioekin	
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legea indarrean sartu ondoren, jendaurrean egoteko alde aurreko eskaera izatea	
Berme organoaren aginpiderik eza	
Erreklamazioaren xedeak informazio publikoa izan behar du	
Erreklamazioaren xedea eskaeran planteatutakoak desberdina da	
Informazioa ez entregatzearen aurkako erreklamazioak	
Informazio komunikazioen aurkako erreklamazioak	
Izapide ekintzen aurkako erreklamazioak	
Erreklamazioak aurkezteko epea	
Gehiegizko erreklamazioak	

3.2. Erreklamazioak egiteko prozedura	Ebazpen zenbakia
Gardentasuna bermatzeko organoekin lankidetzan aritzeko betebeharra, erreklamaturako administrazioaren eta erreklamatuzaileen aldetik	
Eragindako hirugarren pertsonen aurkaratzea	
Erreklamazioaren xedea galtzea	
Erreklamazioaren xedea zati batean galtzea	
Eragindako hirugarren pertsonen jakinaraztea eta entzunaldi izapidea	
Boto partikularrak	
Bitartekaritza prozedura	
Zehapen erantzukizuna	
Ebazteko epea eta isiltasunaren efektuak	
Erreklamazio prozedura etetea	

4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak

4.1. Alderdi orokorrak	Ebazpen zenbakia
Aipatzen diren mugen aldiberekotasuna justifikatzeko beharra	AR 07/2024 (o. j.: 5)
Eskuratzeko eskubidearen eta dauden mugen azterketa	
4.2. Eskuratzeko eskubidearen legezko mugak	Ebazpen zenbakia
Segurtasun nazionala	
Defentsa	
Kanpo harremanak	
Segurtasun publikoa	
Arauen urratze penal, administratibo edo diziplinazkoen prebentzioa, ikerketa edo zehapena	AR 08/2024 (o. j.: 4)
Alderdiek prozesu judizialean izan beharreko berdintasuna, eta babes judizial eraginkorra	
Zaintza, ikuskapen eta kontroleko eginkizun administratiboak	
Interes ekonomiko eta komertzialak	AR 53/2024 (o. j.: 6-8)
Politika ekonomikoa eta moneta arlokoa	
Sekretu profesionala eta jabetza intelektual eta industrial	
Erabakiak hartzeko prozesuetan eskatzen den konfidentzialtasunaren edo sekretuaren bermea	
Ingurumenaren babesa	
Administrazio prozeduren konfidentzialtasuna	
Konfidentzialtasuna kontratazio publikoan	
Konfidentzialtasuna komunikazioetan	
Zerga datuen konfidentzialtasuna	
Adingabeen eskubideak	
Intimitatea eta beste eskubide pribatu batzuk	
Beste lege batzuk ezarritako konfidentzialtasun mugak	
Informazio partziala eskuratzeari	
4.3. Datu pertsonalen babesa	Ebazpen zenbakia
Babes mailak, datu pertsonalaren tipologiaren arabera	
Babes bereziko datuak edo egiten diren arau-hauste penal edo administratiboei buruzko datuak	
Soilik identifikaziokoak diren datuak eskuratzeari	
Interes publikoa aztertzea	AR 13/2024 (o. j.: 5-7)
Eskuratzeari, datuak bereizita	
DBLOaren aplikazioa gardentasunez lortutako informazioari	

5. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak

5.1. Erreklamazioaren xede diren arloak	Ebazpen zenbakia
Baliabide publikoak kudeatzea eta antolatzea	
Kontratazio publikoa, emakidak eta dirulaguntzak	
Sektore publikoko langileak; hautapen prozesuak	AR 10/2024 (o. j.: 4)
Goi-karguak eta zuzendaritzako kideak	
Lizentziak, hirigintza eta etxebizitza	
Ikastetxeak; Irakaskuntzaren ebaluazioa	
Zerga arloko informazioa	
Udal errolda	
Fitxategiak	
Ondareari buruzko informazioa	
Tokiko gobernu organoen aktak	
Zerbitzu publikoen funtzionamendua: zirkulazioa, polizia, hondartzak, zuhaitzak...	
Ekitaldiak egiteari buruzko informazioa: kontzertuak, kirol ekitaldiak, zezenketa ekitaldiak...	
COVID-19a	
Ikuskapenak eta zehapenak	
5.2. Informazio publikoa eskuratzeko araubide bereziak	Ebazpen zenbakia
Tokiko eta parlamentuko hautetsiak	AR 50/2024 (o. j.: 2)
Abian den administrazio prozedura bateko interesdunak	
Ingurumen arloko informazioa	
Langileen ordezkariak	
Eskatzailearen berezko datuak eskuratzeari	AR 17/2024 (o. j.: 3-6)
Informazio judiziala	
Kazetariak	
Osasunari buruzko datuak	
Beste batzuk	

II. DOKTRINEN BILDUMA 2024

1. Esparru materiala

1.1. Informazio publikoaren kontzeptua

AR 04/2024, urtarrilaren 29koa, zeinaren bidez ebazten baita Etxarri Aranazko Udalaren erantzunik eza, 2023ko urriaren 7an -----(r)en omenez egindako ekitaldiari buruzko zenbait informazio eskuratzeko eskaeraren aurrean.

Laugarrena. Gauzak horrela, esan behar da eskatutako informazioa (txostenak, administrazio espedientea eta omenaldiaren deialdiaren inguruan Udalak gauzatutako jarduketak), egotekotan, informazio publikoa dela; izan ere, Gardentasunari buruzko Foru legearen 4. artikulua, c letzan, honela definitzen du informazio publikoa: «Foru lege honek aipatutako administrazio publikoek sortzen duten edo haien eskuetan dagoen informazioa, edozein izanik ere informazio horren euskarria eta adierazpidea». Ikusten den bezala, hagitx kontzeptu zabala da, eta, zalantzarik gabe, barne hartzen du erreklamatzailerak eskatutako informazioa, Udalak sortutakoa den eta haren esku dagoen informazioa baita.

Ohartarazi behar da informazio publikoaren izaera ondorioztatzeko nahikoa dela informazioa Udalaren esku egote hutsa. Beraz, informazio publikoaren izaera ez dago informazio horren nahikotasun edo egokitasunaren inguruko inolako egiaztapen administrazioaren mende, eta ez du zerikusirik informazio horrekin prozedura administratibo bat ireki izanarekin edo ez izanarekin. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ez da mugatzen, inondik ere, prozedura administratiboaren barneko informazioa, edo ondorio administratibo jakinak sortzeko egokitasunera; aldi, administrazioaren esku dagoen edozein informazio eskuratzeko eskubide bermatua da, bestelako betekizunik gabe. Horrez gain, informazioa edozein euskarritan egon daiteke, eta horrek esan nahi du ez duela alde aurretik euskarri

dokumentalean jasota egon behar halabeharrez.

Erreklamatzailerak -----(r)en omenez 2023ko urriaren 7an egindako ekitaldiari buruzko dokumentazioa eskatu zion Udalari (ekitaldiaren komunikazioa, administrazio espedientea, espedienteari erantsitako txostenak), eta baita ekitaldi horren deialdiaren aurrean gauzatutako udal jarduketaren inguruko informazioa ere. Jarduketa horiek, printzipioz, askotarikoak izan zitezkeen, hala nola ekonomiko-finantzarioak, antolamendukoak, dibulgaziozkoak edo ekitaldiari erantzutekoak. Aurrekoa finkatuta, Kontseilu honen aburuz, erreklamatzailerak eskubidea zuen aipatu dokumentazio eta informazioa eskuratzeko, baldin eta adierazi den omenaldiarekin berariazko kausa, lotura edo konexioa bazuten, betiere Gardentasunari buruzko Foru Legearen xedatutako ez onartzeko kausa edo muga baten aplikaziotik erator litezkeen murrizketa edo mugak kaltetu gabe, egokia balitz.

AR 19/2024, maiatzaren 13koa, zeinaren bidez ebazten baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari aurkeztutako erreklamazioa, paziente batek oinarritzko osasun laguntza eskatzen duenetik lehenengo aurrez aurreko hitzordura arte igarotako batez besteko denboraren ingurukoa, 2023. urtean Nafarroako Foru Komunitateko osasun zentro bakoitzean eskuragarri zegoen informazioaren arabera.

Laugarrena: Informazio publikoa eskuratzeko eskubideak barne hartzen du, beraz, bai dokumentuak eskuratzeko, bai administrazioaren esku dagoen informazioa eskuratzeko, eskura jartze hori gauzatzen ahal bada informazio biltzaile bat eginez, betiere ulertu gabe informazio eskaera batek inplikatzeko duenik informazio berritzailearen prestaketa, informazio hori zehatz-mehatz bat ez datorrelako gordeta dagoen dokumentu zehatz baten edukiarekin. Foru Legeak onartzen du informazioaren prestaketa maila bat, betiere horrek eskatzen ez badu prestaketa edo berregite lan konplexurik azterketak, konparatiboak, ikerketak, etab., helburua izanik

eskatzen duen pertsonari informazioa entregatzea modu xehatuan edo multzoan. Ez da jotzen «berregitea» denik, esaterako, erabilera arrunteko trataera informatizatuaren bidez lortzen ahal bada informazioa, ezta hainbat dokumentutan banatuta dagoen informazio biltze hutsa bada. Azken buruan, aipatu 4. artikuluan jasotzen den informazio publikoaren kontzeptu zabalaren arabera, betebeharrak duten subjektuek, beren esku dauden agiriak emateaz gain, ahaleginak egin behar dituzte daukaten informazioa eskuragarri jartzeko, hura bildu, prestatu eta herritarren beharretara egokitzeko. Horrek ez du esan nahi informazioa landu edo berregin behar dutenik; daukaten informazioa eskuragarri bilakatu, besterik ez dute egin behar. Alabaina, eskuratzeko eskubidearen xedea adiera zabalean ulertuta ere, ukazina da informazio publikoa lehendik egon behar dela, euskarria edozein izanik ere. Hau da, lehendik publikoa den eta administrazioaren esku dagoen informazioa eskuratzeko eskubidea da; izan ere, Foru Legeak ez du eskuratzeko eskubiderik sortzen administrazioak egindako jardueraren baten inguruan, informazioa berrituz prestatu behar badu.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak, Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiaren bitartez, Kontseilu honi emandako erantzuna ikusirik, ez dago inolako oztoporik eskatutako informazioa eskuratzeko, datuak lehendik zeudelako Zerbitzu horretan, eta horiek eskuratzeko egin behar zen gauza bakarra ataza informatiko sinplea zen.

2. Prozedura kontuak

2.1. Eskaerak ez onartzeko arrazoiak

2.1.1. Nabarmen errepikakorrak edo gehiegizkoak diren eskaerak

AR 1/2024, urriaren 29koa, zeinaren bidez ebazten baita Erripagañako lurzatiaren hirigintzako lizentziengatik izandako udal diru sarreraren inguruko eskaera, informazioa urteka xehakatuta.

Laugarrena. 2022ko azaroaren 25eko eskaeran, elkarte erreklamatzailerak Erripagañako lurzatiaren hirigintzako lizentziengatik izandako udal diru sarreraren inguruko datuak eskatu zituen, urteka xehakatuta.

Elkarteak ez zituen eskatu eraikitze eta lehen erabilera lizentziak, baizik eta «hirigintzako lizentziak».

Hirigintzako lizentziak askotarikoak dira: a) partzelazio lizentziak; b) urbanizazio obretarako lizentziak; c) eraikuntza lizentziak, horien barne daudela obra larriko lizentziak, obra xeheko lizentziak, eraisteko lizentziak, zaharberrietako lizentziak, sendotze lizentziak, obrak kanpoaldean egiteko lizentziak, etab.; d) lehenengoz okupatzeko lizentziak; e) jarduerak instalatzeko lizentziak; f) bestelako jardueretarako lizentziak: finkak hesitzea, publizitate hesiak, etab. Lizentzia horiek guztiak emateko, kasu kasuko hirigintza zerbitzua emateagatik tasa ordaindu behar da.

Ondorioz, bilatu behar direnak ez dira bakarrik eraikitze eta lehen erabilera lizentziengatik jasotako tasak, baizik eta askotariko hirigintzako lizentziengatik jasotakoak, Erripagañan eman badira, denbora mugarik gabe.

Horrela, elkarte erreklamatzailerak eskatzen duen informazioa biltzeko behar diren denbora eta baliabideak kontuan hartuta, litekeena da Udaleko Hirigintza Zerbitzuetako Arloa aldi baterako geldiarazi behar izatea, horrek dakarren udalerriko herritar eta zerbitzu publikoaren zako kaltearekin; beraz, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen gehiegizko abusatza jo daiteke eta egokia da eskaera ez onartzea.

2.3. Informazioaren eskuragarritasuna

2.3.1. Doakotasuna edo ordainarazpena, kopiengatik

AR 42/2024, irailaren 9koa, zeinaren bidez ebazten baita 2024ko ekainaren 21ean onetsi zen Tuterako Udalaren eta Ilundain Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena izenpetzearen

buruzko administrazio espedientearen kopia eskuratzeko erreklamazioa. Hitzarmenaren xedea da bi lantegi eskola, klimatizazio eta energia fotovoltaiakoko II. eskola tekniko, ostalari-tzako III. eskola tekniko bat eta lorezaintzako prestakuntza eta lantegi bat garatzea Tuteran.

Hirugarrena. Tuterako Udalak erantzun du espedientearen kopia emanen diola erreklamazioaileari baldin eta dokumentuak jaulki eta izapidetzeko 51,84 euroko tasa ordaintzen badu, 26. Ordenantza Fiskala aplikatuz.

Gardentasunari buruzko Foru Legeak honako hau dio informazioa eskuratzeko doako-tasunari buruz:

44. artikulua. Informazioa in situ eskuratzearen doakotasuna, eta tasa eta prezioak.

1. Dohainik izanen da:

a) Foru lege honen II. tituluaren aipatzen den informazioa eskuratzeari, baita bestelakoa ere, kontratarik xedaturik ez badago.

b) Eskatutako informazioa gordetzen den tokian berean aztertzea.

c) Informazioa posta elektronikoaren bidez edo sistema elektroniko baliokide baten bidez ematea.

2. Artxibo, liburutegi eta museoen kasuan, berariazko legediak xedatutakoari jarraikiko zaio doakotasunari edo ordainketari dagokionez.

3. Kopia egiteagatik eta informazioa gordetzen duen jatorrizkoaz beste formatu batera eramateagatik diru kopuru bat ordaintzea eska liteke, baina lan horien kostua gainditu gabe. Administrazio Publikoak tasak ezartzeko, tasa eta prezio publikoei buruzko araudi aplikagarrian ezarritakoari jarraikiko zaio.

Ondorioz, oro har, informazio publikoa eskuratzeari doakoa izan behar da. Ezin da tasarik kobratu informazioa eskuratzeko eskubidea baliatzeagatik, baina bai paperezko kopia edo bestelako formatuetarako transposizioak eskuratzegatik.

Informazioa eskuratzeko moduari dagokionez, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 34.1.c) artikulua xedatzen du eskubidean

zehaztu beharko dela eskatutako informazioa eskuratzeko nahiago den modua edo formatua. Kasu honetan, eskaeran ez da zehaztu informazioa eskuratzeko nahiago den modua; eskaeran espedientearen kopia bat eskatzen da, besterik gabe. Bestalde, 19/2013 Legeak, gardentasunari buruzko estatuko oinarrikoak, eskuratzeko eskubidea formalizatzearen inguruko 22.1 artikuluan honako hau xedatzen du: «Informazioa eskuratzeari, ahal denean, bitarteko elektronikoz egiten da, hori posible ez bada edo eskatzaileak beste bitarteko bat berariaz eskatu badu salbu». Hots, oro har, eta berariaz bestelakorik eskatu ezean, informazioa bitarteko elektronikoz eskuratu behar da. Aztertzen ari garen kasuan, kontratuaren espediente osoa formatu elektronikoan dago. Horregatik, ez dago inolako eragozpenik eskatzailearen espedientearen kopia elektroniko bat emateko. Kasu horretan, gorago transkribatu den 44.1.c) artikuluari jarraikiz, informazioa eskuratzeari doakoa izanen da.

4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak

4.1 Alderdi orokorrak

4.1.1. Aipatzen diren mugak daudela justifikatzeko beharra

AR 07/2024, otsailaren 26koa, zeinaren bidez ebazten baita Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuari egindako erreklamazioa, 2023ko urriaren 7an Etxarri Aranatzeko egindako omenaldi bati buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskaerari ez erantzuteagatik aurkeztu zena.

Bosgarrena. Egiaztatu denez, erreklamazioaileari emandako erantzunean, Foruzain-goko buruaren txosten bat bidali zitzaion, honako hau jasotzen zuena:

«Horri buruz eta Nafarroako Foruzaingoaren eskumen esparruari dagokionez, 2023ko urriaren 8an, Informazio Dibisioak txosten bat

egin zuen aipatu ekitaldiaren inguruan gauzatutako jarduketaren emaitzekin. Txosten hori Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzara bidali zen eta horregatik dago mugatuta txosten horren edukirako sarbidea».

Bestela esanda, informazioa eta dokumentazioa eskuratzeari ukatzen da Foruzaingoak Fiskaltzari bidali ziolako aipatu ekintzaren inguruko txosten bat.

Horren ildotik, azpimarratu behar da:

a) Gardentasunari buruzko Foru Legearen 30 artikulua edozein pertsonari aitortzen dio informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, «foru lege honetan finkatzen diren mugekin» bakarrik.

b) Muga horiek Gardentasunari buruzko Foru Legearen 31. artikuluan aurreikusten dira. Bertan zehazten da informazio publikoa eskuratzeko eskubidea mugatu edo ukatuko dela, «bakarrik», informazioa ematearen ondorioz «kalteren bat sortzen baldin bazaio» eskubide eta ondasun babestu jakinetako bati: segurtasun publikoa; erabakiak hartzeko prozesuetan eskatzen den konfidentzialtasunaren edo sekretuaren bermea; arau urratzearen prebentzioa, ikerketa edo zehapena; zaintza, ikuskapen eta kontrol lan administratiboak; zilegi diren interes ekonomiko eta merkataritzakoak; sekretu profesionala eta jabetza intelektual eta industriala; ingurumenaren babesa; eta lege mailako arauak erreserbatutzat deklaraturiko edo babestutako informazioa.

c) Horrez gain, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 31.2 artikuluan xedatzen da: «Mugen aplikazioa proportzionala izanen da, xedea eta babesteko asmoa kontuan hartuta». Manuaren arabera, muga horiek, «nolanahi ere, era murriztailean eta justifikatua interpretatu beharko dira, eta aplikazioak kasu zehatzaren inguruabarrak hartuko ditu kontuan, bereziki informazioa zabaltzea justifikatzen duen goragoko interes publiko bati egotea».

d) Bestalde, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 42. artikuluan arautzen da informazio publikoa eskuratzeko prozeduraren ebazpena. Manu horretatik eratoritzen denez, eskatutako informazioa ematen ez bada, ebazpena

«formalizatu eta jakinarazi» behar da. Era berean, informazioa eskuratzeari erabat edo partzialki ukatzen bada, ebazpena arrazoitua izan behar da.

Azken horren ildotik, aipatu behar da Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak eskatzen duela eskubide subjektibo eta interes legitimoak mugatzen dituzten egintzak arrazoitzea, laburki aipatuz «egitate eta zuzenbideko oinarriak».

Kontseilu honen aburuz, erreklamazioaileari emandako erantzun berantiarrek ez du betetzen Gardentasunari buruzko Foru Legearen eskatutakoa eta ez du behar adinako arrazoirik ematen. Aipatu erantzuna, funtsean, ezezkia izanik, ez da ebazpena formalizatu; eta, batez ere, ez da ikusten ezezko hori Gardentasunari buruzko Foru Legearen ezarritako informazioa eskuratzeko eskubidea mugatzeko arrazoirik batekin bat datorrenik eta justifikatzen denik. Adierazi den bezala, muga horiek era arrazoituan aplikatu behar dira eta ezin dira modu hedakorrean interpretatu.

Fiskaltzari txosten bat bidali izana, berez, ezin da argudiatu eskatutakoa ez emateko elementu gisa, Gardentasunari buruzko Foru Legearen arabera. Bestelako kasua izanen litzateke, zehazki bidali den horren edukiatatik, irismenagatik edo eragindako hirugarrenak egoteagatik, mugaren bat aplikatu behar izatea. Kasu horretan, muga aipatu beharko litzateke eta horren arrazoiak aski azaldu, eta administrazio organoari dagokio lan hori egitea.

4.2. Eskuratzeko eskubidearen legezkotasun mugak

4.2.1. Arauen urratze penal, administratibo edo diziplinazkoen prebentzioa, ikerketa edo zehapena

AR 08/2024, otsailaren 26koa, zeinaren bidez ebazten baita Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako Departamentuari egindako erreklamazioa, 2023ko azaroaren 28an aurkeztutako

eta abenduaren 28an errepikatutako informazio publikoa eskuratzeko eskaerari ez erantzuteagatik aurkeztu zena.

Laugarrena. Epea igarota eskaera ebatzi ez izanaren ondorioei dagokienez, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 41.2 artikulua dio ebatzi eta jakinarazteko ezarritako gehieneko epean berariazko ebazpenik jasotzen ez bada, ulertuko dela eskaera baietsi egin dela, salbu eta lege mailako arau batek berariaz ezartzen badu eskatutako informazioa, dena edo parte bat, ukatu egin behar dela.

Gardentasunari buruzko Foru Legea bera da, 30. artikuluan informazioa eskuratzeko eskubidea arautzen duenean, eskubide hori mugatu edo ukatzeko arrazoiak aipatzen dituena. Arrazoi horiek Legearen 31. artikuluan daude jasota eta, hain zuzen ere, horietako bat izan da erreklamatzailerak eskatutako informazioa ukatzea eragin duena.

Zehazki, bere erantzunean, Nafarroako Foruzaingoaren buruak c) apartatuan ageri den muga aipatzen du. Horren arabera, informazioa eskuratzeko eskubidea mugatu edo ukatu ahal da, baldin eta, informazioa ematearen ondorioz, arauen urratze penal, administratibo edo diziplinazkoen prebentzioa, ikerketa edo zehapena kaltetzen bada.

Horregatik, erreklamazio hau ebazteko, muga hori egokia den aztertu behar da. Lehenik, adierazi behar da, gardentasun kontseiluek behin baino gehiagotan esan duten moduan, informazioa eskuratzeko eskubidearen mugak era murritzailan interpretatu behar direla eta ezin direla automatikoki aplikatu. Aldiz, kaltearen test bat egin behar da, eskatutako informazioa emateak babestu nahi den ondasunean —kasu honetan prozeduraren prebentzio, ikerketa edo zehapena— benetako kalte ez hipotetiko bat eraginen lukeela egiaztatzeko, eta baita interesaren test bat ere, informazioa ematea justifikatuko lukeen goragoko interes aplikagarriarik ez dagoela ziurtatzeko.

Balorazio hori egitean, kontuan hartu behar da muga honen arrazoiak espediente penal, administratibo edo diziplinazkoen babes egokia

dela, batez ere izapidetu bitartean. Horrekin lotu nahi da egiaztatu diren arau-hauste edo legez kontrakoaren zehapen zuzena ez eragotzea informazioa ezagutzea ematearen ondorioz, eta kondenatu ez dituzten pertsonen ustezko jokabideak ezagutu daitezkeen ekiditea, Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluaren R/0188/2016 ebazpenak jasotzen duen moduan.

Kasu honetan, egiaztatu egin da eskatutako informazioa egin zela ustez legez kontrakoak ziren egintza batzuen inguruan, egintza horiek argitzeko, lehenenik administrazio esparruan eta, ondoren, esparru judizialean.

Ondorioz, ezezkoaren oinarria da dagoeneko badela aurretiazko eginbideen prozedura bat abian. Erreklamatzailerak prozedura horretan pertsonatu da, eta eskatutako informazioa dagoeneko bidali zaio, aurretiazko errekerimendu baten ondotik, prozesu horri dagokion epaitegiari. Horregatik esan zaio erreklamatzailerari eskaera epaitegi horren aurrean aurkezteko, han azter dezaten informazioa ematearen edo ez ematearen egokitasuna, zehaztu duten erreserba edo sekretu deklarazioaren arabera.

Hortaz, egiaztatu egin da eskatutako informazioa izapidetze bidean dagoen prozedura judizial baten barne dagoela, eta, ondorioz, informazio hori emateak kalteak ekar ditzakeela abian diren ikerketetan. Ildo beretik doa Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluaren R/172/2017 ebazpena, muga horren egokitasuna onartzen duena, auzi judiziala abian den bitartean bederen.

Kontuan hartu behar da ere eskatu dena aditu baten txostena dela, erreklamatzailerak auditoretza izendatzen duena, ustez egileak diren pertsonen eta beren datu pertsonalen sarbideen ingurukoa. Horrek esan nahi du informazioa emateak pertsona horien identitatea azaleratuko lukeela, delitu egitateen egile posible moduan, oraindik ere kondena jaso gabe. Ikusi dugunez, muga honek horrelako egoerak saihestu nahi ditu ere.

Azkenik, egiaztatu da ere auditoretza edo adituaren txostena, polizia atestatuaren par-

te izanik, hasiera batean ez zela aurretiazko eginbideen prozeduran sartu, baina ondotik bai; beraz, txosten hori erreklamatzailerari ez emateak ez dio inolako kalterik eraginen erreklamatzailerari.

4.2.2. Interes ekonomiko eta komertzialak

AR 53/2024, azaroaren 11koa, zeinaren bidez ebazten baita Iruñeko Udalari aurreztutako erreklamazio bat, Udal Kudeatzailetzaren ebazpen bidez eskatutako informazioa eskuratzeko partzialki ukatzeagatik. Zerbitzuaren organigrama eta profil profesional bakoitzaren egin-kizunak eskuratzeko berriro ukatu egin zen, sekretu komertzialak direla argudiatuz, langileen eginkizunak enpresa balio handiko jabetza intelektualeko elementuak baitira.

Seigarrena. «Interes ekonomiko eta komertzialen» muga aplikatu nahi denean, lehenik, informazio publikoa eskuratzeko legezko mugen irismena zehaztea komeni da, aplikazio praktikoaren aldetik, indarreko araudiaren arabera. Gardentasunari buruzko Foru Legearen 31.1 artikulua, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak ezartzean, ez du arloen arabera salbuespenik ezartzen, eta ez du aukera ematen arlo horietako bat agertzean informazioa besterik gabe ukatzeko. Aldiz, behar bezala zehazten da informazioa eskuratzeko babestutako arloari kalte egiten dionean bakarrik justifikatzen dela eskaera ukatzea, gure kasuan, interes komertzial eta sekretu profesionalari kalte egiten dienean. Ez da nahikoa muga modu orokorrean aipatzea, alegia, gertatzen ahal den kalte ziurtatu, arrazoitu eta haztatu egin behar da. Are gehiago, informazioa eskuratzeko benetako kalte eragin arren, interes publiko edo pribatua gailentzen ahal da informazioa eskuratzeko orduan, baldin eta interes hori, behar bezala haztatu ondoren, handiagotzat jotzen bada.

Justizia auzitegiek Gardentasunari buruzko Foru Legeko 31.1 artikuluko antzekoak diren Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legea-

ren 14. artikuluko mugen aplikazioa modulatzeko aukera izan dute, arau hauekin:

a) 2016ko maiatzaren 18ko 60/2016 epaiak, Madrilgo Administrazioarekiko Auzien 6. Epaitegi Zentralarenak, honako hau adierazten du: «(...) Eskubide hori beharrezkoa den kasuetan bakarrik mugatuko da, informazioaren izaera dela eta —Espainiako Konstituzioan xedatutakoaren arabera— edo beste interes babestu batzuekin gatazka dagoenean. Nolanahi ere, aurreikusitako mugak aplikatzeko, kaltearen test bat (mugarekin babesten den interesarena) eta informazioa azaleratzearen interes publikoaren test bat (kasu zehatz horretan informazioa azaleratzearen interes publikoa ez gailentzea) egiten dira, objektu eta xedearekiko modu proportzional eta mugatuan».

b) 2016ko azaroaren 7ko epaiak, Auzitegi Nazionalarenak, a) apartatuan adierazitako epaiaren kontra aurkeztutako apelazio errekursoan emanak, honako hau gehitzen du: «Eta aipatu 14. artikuluko mugaren bat egokia bada, egiaztatu beharko da». Ildo beretik, Europar Batasuneko Auzitegi Orokorrak 2018ko martxoaren 22ko epaian hau adierazi zuen: «interpretazio zorrotzaren printzipioaren arabera, dokumentu bat eskuratzeko eskubidea ukatzen duen erakundeak azaldu beharko du, printzipioz, nola kaltetu dezakeen, zehazki eta modu eraginkorrean, dokumentua emateak 1049/2001 Erregelamenduari 4. artikuluan aurreikusitako salbuespen batekin babestu nahi den interesa».

c) 2017ko ekainaren 22ko epaia, Madrilgo Administrazioarekiko Auzien 11. Epaitegi Zentralarena, 2019ko ekainaren 22ko 98/2019 epaian errepikatu zena: «Legeak informazioa eskuratzeko eskubide subjektiboaren gailentasuna xedatzen du eta, hari lotuta, informazioa entregatzeko betebeharrarena, 14. artikuluan aipatzen diren eskubidea mugatzeko arrazoi justifikatuak egon balira salbu. Arrazoi horiek kontzeptu juridiko zehaztugabeak dira eta beren garrantzi eta egokitasuna kasu bakoitzerako zehaztu beharko dira, tartean diren interes guztiak kontuan hartuta (...)».

d) Auzitegi Gorenaren 2017ko urriaren 16ko epaiak, kasazio prozeduran eman zenak, honako hau arrazoitzen du: «Informazioa eskuratzeko eskubidearen aitorpen eta legezko araudian

zabala den formulazio horrek hertsiki, edo modu murriztailean, interpretatzera behartzen gaitu, bai 19/2013 Legearen 14.1 artikuluan aipatzen diren eskubide horren mugak, bai 18.1 artikuluan aipatzen diren informazio eskaerak ez onartzeko arrazoiak».

Foru legegileak jurisprudentzia jarrera hori bera islatzen du Gardentasunari buruzko Foru Legearen 31. artikuluko 2. apartatuan: «Mugen aplikazioa proportzionala izanen da, xedea eta babesteko asmoa kontuan hartuta. Nolanahi ere, era murriztailean eta justifikatuan interpretatu beharko dira, eta aplikazioak kasu zehatzaren inguruabarrak hartuko ditu kontuan, bereziki informazioa zabaltzea justifikatzen duen goragoko interes publiko bat egotea».

Arreta «interes ekonomiko eta komertzialak» eta «sekreto profesionala» muga zehazki jarrita, Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak irailaren 24ko 1/2019 interpretazio irizpidea sortu zuen, informazioa eskuratzeko eskubidearen muga horren inguruan, eta hau ondorioztatu zuen bertan:

«Informazio jakin bat sekretu edo konfidentzialtzat jotzeko, irizpide hauek hartu behar dira kontuan:

- Enpresaren ekonomia jarduerarekin zuzeneko lotura duten inguruabarrak edo eragiketak izan behar dira.
- Informazioa ez da publikoa izanen, hau da, ez da alde zuzenetik oso ezaguna izanen, edo ez da erraz eskuratzeko modukoa izanen horrelako informazioa baliatu ohi duten zirkuluetan mugitzen diren pertsonentzat.
- Informazioaren titularraren borondate subjektiboa egon beharko da, kasuko informazioa ezaguera publikotik urrun mantentzeko.
- Informazioa sekretuan mantentzeko borondatea izaera ekonomikoko interes objektibo legitimo baten ondorioa izanen da, eta interes hori identifikatu beharko da.

Informazioa eskuratzeko eskubidea baliatzea- ren esparruan, arau hauek hartuko dira kontuan muga aplikatzerakoan:

- Erakunde, enpresa edo pertsona baten interes ekonomiko eta komertzialen kaltea sai-

hesteko muga eta 14. artikuluan aurreikusitako gainerako mugak ez dira automatikoki aplikatzekoak, eta ez dakarte informazioa eskuratzeko eskubidearen zuzeneko salbuespenik edo publizitate aktiboko betebeharren zuzeneko salbuespenik. Aldiz, 14. artikulua berak xedatzen duen moduan, muga aplikazioa aukerakoa, arrazoitua eta proportzionala izan beharko da, xedeari eta babestu nahi den objektuarekiko, eta kasu jakin bakoitzaren inguruabarrak kontuan hartuko dira (14.2 artikulua).

- Kasu bakoitza banakako moduan aztertuko da, kaltearen testa aplikatuko da eta inguruabarrak ebaluatuko dira, Legearen atarikoak arautzen duenarekin bat.
- Ez da nahikoa interes ekonomiko eta komertzialen gaineko kalte bat eragin daitekeelako aukera ziurgabe bat argudiatzea muga oro har aplikatzeko. Kaltea zalantzagabea eta zehatza izan behar da.
- Era berean, kaltea garrantzitsua, erreala eta nabarmena izan behar da eta informazioa ematearekin zuzeneko lotura izan behar du.
- Kaltea eta bere inpaktuak egiaztatu ondoren, goragoko interesik baden aztertu beharko da, eta interes ekonomiko eta komertziale- rako kaltearen pisua zehaztuko da emanen den informazioa ezagutzeko interes legiti- moaren argitan».

Zazpigarrena. Gardentasunari buruzko Foru Legearen 31. artikulua aipatzeak baldintza- tzaile bikoitza dauka eta aplikatzaileak bi on- doz ondoko proba egin behar ditu, «kaltearen testa» eta «interes publikoaren testa», doktri- na espezializatuak eta gardentasunari buruzko estatuko 19/2013 oinarriko legearen atarikoak emandako izendapenaren arabera. Lehenen- goak kalte edo lesio hipotetikoaren probabi- litatea kalkulatzeko balio du, eta eskatutako informazioa ematearen eta ustezko kaltearen arteko lotura kausala badela egiaztatzeko ere. Bigarrenarekin, mugarekin babestu nahi den interesa baino goragoko interesik baden egiaztatzen da, horrek eskatutako informazioa ematea justifikatuko luke eta.

Jurisprudentzia eta doktrina irizpide ho- rrekin bat, aztertu egin behar da informazio eskaera onartzeak kalte zehatz, definitu eta ebaluagarri bat dakarren (kaltearen testa), eta muga modu justifikatu eta proportzionalean aplikatu ote den, kasu zehatzaren inguruaba- rren arabera (interes publikoaren testa).

Zortzigarrena. SODENA SL sozietateko kon- tseilari eskuordeak, informazio eskaeraren aurreko alegazio idazkian (administrazio es- pedienteko bigarren dokumentua), 2024ko ekainaren 17an, honako hau adierazi zion Iru- ñeko Udalari:

«Ezin dugu inola ere informazio hau eman:

PROFIL PROFESIONAL BAKOITZAREN EGINKIZUNAK; izan ere, enpresaren jabetza intelektualeko informazioa da gure sektorean, enpresa balio handikoa eta, beraz, sekretuan mantendu behar da. Enpresa honek ematen duen zerbitzuaren eremuan duen esperientzia zaba- laren eta Civivox Sareko ekipamendu, eduki eta erabiltzaileen arretan eta zerbitzuan pilotutako ezagutza sakonaren emaitza dira eginkizun de- finizio horiek eta profil bakoitzaren xehetasun maila handia, zerbitzuaren adjudikaziodun izan baikara zenbait ondoz ondoko lizitazioetan.

Proiektu teknikoan proposatutako profil pro- fesionalek egitura, atal eta eduki propioak dituz- te, eta zerbitzuaren Civivox zentroen eta bertan garatzen den jardueraren arabera egokitu dira. Informazio hori ez da generikoa inondik inora. Berez, lau iturri nagusitatik eratortzen da: zentro zibikoaren sareetako esperientzia; enpresa honetako giza baliabideetako langile kualifikatuetan egin- dako inbertsioa; Sedenaren urte luzeetako pre- sentzia eta arreta proiektu teknikoaren xede den Civivox zentroen sarean eta horrek dakarren eza- gutza handia (Sedena izan delako zerbitzuaren adjudikazioduna ondoz ondoko lizitazioetan); eta zerbitzuaren eremu bakoitzaz arduratzen di- ren enpresaren langileak. Hortik datoz garatutako profilen egitura, xehetasuna eta pertsonalizazioa.

Horregatik mantentzen dugu sekretuan eska- tutako informazioa, berebiziko balio potentziala baitu enpresa honen edozein lehiakiderentzat, eta horregatik babesten dugu edozein sarbide eskae-

raren aurrean, parte hartzen dugun lehiaketa pu- bliko guztietan eta, jakina, kasukoan ere: Civivox Sarea».

Gardentasun Kontseilu honek onartzen du profil profesional bakoitzaren eginkizunak ezagutzera ematen badira, agerian geldituko dela SEDENA SL sozietateak diseinatutako zerbitzuaren antolaketa estrategia, eta horrek lehiakideen aurrean duen lehiakortasuna kal- tetu dezake, merkatuan duen posizioa ahulduz, lehiakideen eskura jarriko lituzkeelako Civivox Sareko kudeaketan lortutako esperientziaren ondoriozko ezagutza tekniko eskusiboak. Hala ere, aurreko oinarrietan azaldutako moduan, muga aplikatzeko ez da nahikoa interes eko- nomiko eta komertzialean kalte bat sortzeko nolabaiteko probabilitatea dagoela argudia- tzearekin. Kaltea zalantzagabea eta zehatza izan behar da, nabarmena, benetakoa eta in- formazioa ematearekin zuzenki lotutakoa, eta benetako kalte hori behar adina frogatu behar da datu zehatzen bidez.

Aldiz, ez SEDENA, S.L.-k eta ezta Iruñeko Udalak ere ez dituzte datu zehatzak eskai- ni enpresaren interes komertzialen gaineko kalte erreala eta nabarmena argudiatu eta kuantifikatzeko. Berez, bien alegazioetan, aurkitzen den bakarra baieztapen generiko bat da, informazioa ezagutzeak enpresaren lehiakortasuna kaltetuko duela esanez. Horrez gain, kasu zehatz honetan, informazioa ez da edozein enpresa lehiakideren eskura jarriko, informazioa eskatu duen Enpresa Batzordea baita eta, jakina, ez du eskatu datu konfiden- tzialak ezagutu eta SEDENA SLrekin lehia komertzialean aritzeko xedearekin, baizik eta lan arloko araudia errespetatzen dela ikuska- tzeko, bere lana baita. Ez da lotura kausalik ikusten informazioa ematearen eta argudiatu- tako kaltearen artean.

Dena den, informazioa emateak SEDENA SL sozietateari kaltea eragiteko aukera erreala onartzen bada ere, interes publikoaren testa egin beharko litzateke, tartean diren interesak arrazoizko moduan haztatuz eta lehentasunez- ko interesik baden aztertuz, horrek erabakiko

baitu, azken batean, interes komertzialen gaineko kalteari eman beharreko pisu handiago edo txikiagoa, kasuko informazioa ezagutzeko interes legitimoarekin alderatuta. Auzitegi Gorenaren 2021eko urtarrilaren 25eko epaiak honako hau zioen horri buruz:

«Ondorioz, legezko manuak (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 14.2 artikulua) ez du baimentzen muga horien aplikazio generikoa, arlo bereko prozedura guztietarako baliozkoa dena –esaterako, kanpo harremanen babesa edo arauen urratze penalen ikerketa eta zehapenaren babesa estradizio prozeduretan–, informazio publikoa ukatzeko justifikazio gisa. Aitzitik, mugen aplikazio justifikatua eskatzen du, kasu zehatzerako proportzionala dena eta tartean diren interesak aztertzen dituen, hots, alde batetik, informazio publikoa ezagutzeko interesa eta, bestetik, kasuko mugarekin babestu nahi den interesa». (4. OJ)

Azterketa horren ondorioetarako, gogorarazi behar da, Langileen Estatutuaren 64. artikulua arabera, Enpresa Batzordeak eskubidea duela langileei eragiten dieten gaien eta enpresaren egoeraren inguruko informazioa eta kontsultak jasotzeko, eta enpresak behartuta daudela laneko harremanenetan zuzeneko zein zeharkako eragina duen informazioa ematera, langilearen intimitatearen esparruko informazioa izan ezik. Bestalde, Langileen Estatutuaren 65. artikulua Enpresa Batzordeko kideen isiltasun betebeharra ezartzen du jasotako informazioarekiko. Horrela bada, informazio hori xede zehatz, esplizitu eta legitimoetarako baliatzen ahalko da bakarrik (xede mugatzeko printzipioa), eta datu pertsonalen segurtasun egokia bermatuz tratatuko da (integritate eta konfidentzialtasun printzipioak). Ondorioz, 65. artikulua inplizituki onartzen du enpresak konfidentzialtat jotzen duen informazioa jasotzen ahalko dutela Enpresa Batzordeak.

Aztergai dugun kasuan, agerikoa da Enpresa Batzordeak ez dituela eskatutako dokumentuak edukia helburu ekonomiko edo komer-

tzialekin ustiatu nahi; ez ditu aprobetxamendu komertzialerako erreproduzitu edo berrerabili nahi. Nahi duen bakarra eduki horiek ezagutzea da, bere eginkizunak bete ahal izateko. Horregatik, datuen erabilerak ez du zertan laneko esparrutik atera. Ondorioz, aurreikustekoa da Enpresa Batzordeak datu horiek eskuratzek ez duela eragin kaltegarririk izanen enpresaren interes komertzialetan. Gainera, Batzordeko kideak datu horien konfidentzialtasuna zorrozki errespetatzera behartuta daude.

Gauzak horrela, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aburuz, informazio publikoa eskuratzeko goragoko interes publikoa gailendu behar da kasu honetan. Goragoko interes hori zehazten dute, alde batetik, Civivox Sarearen udal zerbitzu publikoaren kudeaketa eta funtzionamenduaren gaineko eta diru publikoa baliatzeko moduaren gaineko kontuen emateak, eta, bestetik, Enpresa Batzordeak duen bere eginkizunak erabat gauzatzeko eskubideak. Halaber, SEDENA SL sozietateak duen datu tekniko jakinak (profil profesionalak) arrazoi komertzialengatik konfidentzial mantentzeko interesaren gainetik dago interes hori.

4.3. Datu pertsonalen babesa

4.3.1. Interes publikoa aztertzea

AR 13/2024, apirilaren 8koa, zeinaren bidez ebazten baita hautaketa prozesu baten inguruan Nafarroako Unibertsitate Publikoari aurkeztutako erreklamazioa. Hona hemen eskatutako informazioa: proposatutako testaren adierazpena (lehen proba), kasu praktikoen adierazpena (bigarren proba), proposatutako kasuak zuzentzeko irizpideak, epaimahaiak kasuetarako proposatutako ebazpena, eta proposatutako kasuetan puntuazio onena lortu zuten bi izangaien azterketen kopia.

Bosgarrena. Espedientean ikusten den bezala, ez da eskatutako dokumentazio guztia eman, baizik eta zati bat bakarrik. Erreklama-

tzailearen arabera, ez dira eman ez epaimahaiak kasuetarako proposatutako ebazpena, ez zuzenketa irizpideak, alde batetik, eta ezta puntuazio onena lortu duten bi izangaien kasu praktikoen kopia ere.

Lehenengo parteari dagokionez (kasu praktikoen ebazpena eta zuzenketa irizpideak), Nafarroako Unibertsitate Publikoak, bere erantzunean, argitzen du kasuak ez zuela ebazpen bakarra, eta kasuarekin eskatzen zena eta lortu nahi zena azaltzen du. Zuzenketa irizpideen aldetik, kasua zuzentzeko onetsitako irizpideak aipatzen ditu, baina, erreklamatzailaren ustetan, kasu praktikoa zuzentzeko hagitx irizpide orokorrak dira.

Erreklamatzailak dioen moduan, emandako erantzunetik ondorioztatzen da ez dagoela horri buruzko dokumentazio gehiagorik, eta horregatik ez da eskaera onartu behar informazio horri dagokionez; izan ere, informazioa eskuratzeko eskubidearen halabeharrezko baldintza da informazioa lehendik existitzea. Berez, Gardentasunari buruzko Foru Legearen 37 b) artikulua informazioa eskuratzeko eskaerak ez onartzeko arrazoiaren artean aurreikusten du eskaera zuzendu zaion entitateak ez daukan informazioari buruzko eskaerak izatea.

Puntuazio onena lortu duten bi izangaien kasu praktikoen kopiari dagokionez, Nafarroako Unibertsitate Publikoak emandako erantzunean adierazten da informazioa ukatzeko arrazoiak datu pertsonalak ez ematearena dela, ez baitira betetzen 32.3 artikuluan ezarritako baldintzak (eskatutako datuak pertsona fisikoei buruzkoak direnean eta datuak bereziki babestuta ez daudenean aplikatu beharrekoak).

Auzi horren inguruan, Kontseilu honek dagoeneko eman du bere iritzia aurreko ebazpenetan, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2017ko abenduaren 20ko epaia (non ondorioztatzen baiten azterketa profesional bateko izangai batek idatziz emandako erantzunak eta erantzun horien gainean aztertzailak idatzitako oharra datu pertsonalak direla) eta Auzitegi Gorenaren 2005eko ekainaren 6ko epaia (non aitortzen baita hautaketa

prozesu bateko parte hartzaileek beste parte hartzaile batzuek egindako ariketak eskuratzeko zuzeneko eskubide legitimoa dutela) aipatuz.

Azkenik, Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluak abenduaren 21ean emandako 0292/2018 ebazpena ere aipatu izan dugu, honako hau dioena: «ohartarazi behar da, parte hartzailea ez den pertsona batek hautapen prozesu bateko espedientea eskuratu nahi duenean, prozesu hori abian bada edo bukatu bada ere, kontuan hartu behar dela Gardentasunari, Informazio publikoa eskuratzeari eta Gobernu onari buruzko Foru Legean aurreikusitako mugen aplikazio posiblea, batez ere datu pertsonalak babesteko mugena».

Eskatzaila prozesuko parte hartzailea den edo ez den argitzea funtsezkoa da puntuazio onena lortu duten parte hartzaileen azterketen kopiak eskuratzeko eskubidea duen ala ez erabakitzeko; parte hartzailea izatekotan, informazio hori eskuratzeko zuzeneko interes legitimo baten titularra izan litezake eta.

Eskatzailaren aldetik, interesdun izaera izan du hautapen prozesuan parte hartu badu, baina, kasu honetan, eskatzailak izandako parte hartze bakarra izan da onartua izatea eta izangaien behin-behineko eta behin betiko zerrendetan agertzea, berak adierazi bezala ez baitzen azterketetara aurkeztu. Kontseilu honen ustetan, prozedurako interesdun izaeraren eta prozedurako parte hartzaile izaeraren artean desberdindu behar da. Lehen parte hartzeko eskaera hutsetik eratortzen da. Bigarrenak eskatutako datu pertsonalak eskuratzeko zuzeneko interes legitimoa ekarriko luke; izan ere, agerikoa da gainerako hautatuekin alderaketa egitea ahalbidetzen duten informazioak ezagutzeko interesa, prozesuaren objektibotasuna eta inpartzialtasuna egiaztatze aldera. Inolako probarik egin ez duen eta prozesuko izangai ez den pertsona batek, ordea, ez du horrelako interesik. Kasu horretan, datu pertsonalak babesteko eskubidea gailendu behar da, beraz.

Hori esanda, Kontseilu honek behin baino gehiagotan adierazi gisa, informazioa eskura-

tzeko eskubidearen mugak ezin dira automatikoki aplikatu. Bai datuak babesteko araudiak, zehazki abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarriak, bai Gardentasunari buruzko Foru Legearen 32. artikulua, argi uzten dute gardentasun betebeharrak datuen babesetik eratorritako mugen mende daudela, baina argi uzten dute ere, ager litezkeen gatazkak ebazteko, bi interesen arteko oreka ziurtatu behar dela eta muga aplikatu ahal izateko, lehenik, kaltea eta datuak ezagutzera emateko interes publikoa aztertu behar direla, modu arrazoituan.

Horretarako, aurreko erabakietan adierazitako moduan (ikus otsailaren 25eko AR 10/2019 erabakia eta maiatzaren 24ko AR 21/2021 erabakia), prozesu hau jarraitu behar da:

a) Lehenik, aztertu behar da ea eskatutako informazioak bereziki babestutako datu pertsonalak dituenetz. Bereziki babestutako datu pertsonaltzat jotzen dira arraza edo jatorri etniko, iritzi politiko, pentsamolde erlijioso zein filosofiko edo sindikatu bazkideztari buruzko informazioa ematen dutenak, bai eta datu genetikoak eta pertsona fisiko baten identifikazio eskusiboa egiteko erabiltzen diren datu biometrikoak ere, eta pertsona fisiko baten osasunari zein bizitza sexualari edo sexu orientazioari buruzko datuak (2016/679 EB Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 9. artikulua).

Ondorioz, eskatu diren hautapen prozesuetako espedienteetako datu pertsonalak ez dira bereziki babestutakoak.

b) Horregatik, ezezko erantzunaren aurrean, egiaztatu behar da identifikazio hutseko datuak ote diren, dagokion organo edo entitatearen antolaketarekin, funtzionamenduari eta jarduera publikoarekin lotutakoak.

Kontuan hartu behar da abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak onetsi zuen Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren Erregelamenduaren 2.2 artikulua adierazpena, erakunde batentzat lan egiten duten pertsona fisikoen izen-abizenak, betetzen du-

ten lanpostua, helbidea edo laneko telefono zenbakia aipatzen dituenak. Hortik ondorioztatzen da aztertzen ari garen datuak ez direla Foru Legearen aplikazioaren mende dagoen administrazio, erakunde, entitate edo pertsona fisiko zein juridiko baten datu pertsonalak.

c) Eta, azkenik, antolaketarekin lotutako identifikazio hutseko datuak ez badira, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 32.3 artikuluan aurreikusitako azterketa egin behar da. Artikulu horrek xedatzen duenez, eskatutako informazioa pertsona fisikoei buruzkoa denean eta datuak ez badaude bereziki babestuta, organoak jakinarazten ahalko dio informazioa eskatzaileari baldin eta eskaera aztertzean iruditzen bazaio honakoa lehenetengoa dela: a) identifikaziorako edo harremanetarako datuak besterik ez direla, eta horiek jakinaraziz ukitutakoen interesei ez zaiela kalte nabarmenik egiten; b) eskatzaileak bere eskaera justifikatzen duela zuzeneko interes legitimo baten titularra den aldetik, edo herritar gisa duenaz beste eskubide subjektibo baten izenean; c) eskatzaileak ikerlaria dela eta eskuratzeko adierazteko arrazoiak helburu historikoak, zientifikoak edo estatistikoak direla; eta d) ukituentzako kaltea txikiagoa dela, agiriaren edo informazioaren datatik hasita hamar urte iragan direlako.

Seigarrena. Bada, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 32.3 artikuluan ezarritako azterketa egokia eginda, kasu zehatz honetan, ondorio hauek ateratzen dira:

a) Eskatutako datuak ez dira identifikaziorako edo harremanetarako datuak bakarrik.

b) Eskatzaileak ez du justifikatu zuzeneko interes legitimo baten titularra denik edo herritar gisa duenaz beste eskubide subjektibo baten titularra denik, ez baitu egiaztatu prozesuko parte hartzaile izaera.

c) Eskatzaileak ez du egiaztatu ere ikerlaria denik edo informazioa eskuratzeko arrazoiak helburu historikoak, zientifikoak edo estatistikoak direnik.

d) Agiriaren edo informazioaren datatik hasita hamar urte iragan izanaren ondoriozko ukituentzako kalte txikiagoari dagokionez, eta kontuan hartuta erreklamatzailerak 2023ko hautapen prozesu bateko informazioa eskatu duela, inguruabar hori ez da betetzen, eta, aitzitik, probetan parte hartu zuten izangaien eta kalifikazio epaimahaiko kideen datu pertsonalak ezagutzera emateak baliteke kalteak eragitea ukitutako pertsona jakinen intimitate edo balio profesionalen.

Horregatik guztiagatik, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak uste du ez dela egokia eskatutako informazioa (prozesuan puntuazio altuena lortu zuten bi izangaien azterketak eta kalifikazio epaimahaiak egindako zuzenketak) prozesuan parte hartu ez duten hirugarrenei ematea.

Zazpigarrena. Erreklamatzailerak eskatutako banandutako datu pertsonalen inguruan, Kontseilu honek uste du ukitutakoen onurarako berme hori ez dela erabat ziurtatu. Egia da, esan bezala, eskatzen diren azterketak egin dituzten oposiziogileen izen-abizenak ez direla eskatu, baina egia da ere erraza dela pertsona horiek identifikatzea, kontuan hartuta eskaeran puntuazio altuena lortu ziren bi izangaiak aipatzen direla eta, horrez gain, erreklamatzailerak dioten bezala, oso izangai gutxi aurkeztu zirela.

Gauza bera esan behar da azterketa horien zuzenketei buruz, datu pertsonaltzat jotzen baitira ere, kalifikazio epaimahaia erabat identifikatuta zegoelako deialdiaren oinarrietan.

Auzi horren inguruan, 1999ko Datuak Babesteko Lege Organikoa garatzen duen 1720/2007 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da. Erregelamendu hori bateragarria da datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko indarreko Lege Organikoarekin hura aurkaratzen ez duen guztian, eta honela definitzen du banandutako datua: e) Banandutako datua: tartean dena edo interesatua nor den jakiteko aukerarik eskaintzen ez duena. Bestalde, 29. artikuluko Datuen Babesari buruzko Lantaldearen 05/2014 Irizpe-

nak, 2014ko apirilaren 10ekoak, anonimizatze teknikei buruzkoak, aditzera ematen duenez, 95/46/EE Zuzentaraua eta Europar Batasunaren beste instrumentu juridiko adierazgarriak ikusirik, anonimizatzea da datuen identifikazioa modu atzeraezinean galarazteko datu pertsonalen tratamendu baten emaitza.

Hortaz, banantzea edo anonimizatzea da datu baten eta hari lotutako subjektuaren arteko lotura arrazoizko bitartekoak erabiliz ezartzea galarazten duen prozesua. Azken batean, eskatu diren azterketak egin zituzten izangaien izen-abizenak ezabatuz ez da bermatzen eta ez da erabat ziurtatzen interesdunak ez diren hirugarrenei datu pertsonalak ez ematea, azterketak eta zuzenketan, beren horretan, datu pertsonalak baitira, eta ez da galarazten ere izangai horien identifikazio posible eta probablea.

Ondorioz, ezin da informazioa partzialki eskuratzeko onartu Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru Legearen 33. artikulua arabera, azterketa bakoitza unitate bat delako, eta izangai zehatz bakoitzaren ezagutzaren adierazpena.

5. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak

5.1 Sektore publikoko langileak

AR 10/2024, otsailaren 26koa, zeinaren bidez ebazten baita iturgintza ofizial lanpostu bat betetzeko administrazio espedientearen dokumentazioa eskuratzeari buruzko erreklamazioa.

Laugarrena.

Sektore publikoaren zerbitzuko langileak hautatzeko prozesuetan, hautagai onenak hautatzeko balio izan behar duten heinean, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipio konstituzionalen arabera, publikotasun eta gardentasun printzipioak nagusitu behar dira izapidetze prozesuan. Zehazki, kalifikazio epaimahaien aktak gardentasunaren

oinarrizko helbururako prestatu behar dira, erabakitakoa jasota gera dadin eta hirugarrenek (interesdunek edo, oro har, herritarrek) kasuan kasuko bileraren oinarritzko alderdiak, deliberamenduen puntu nagusiak eta hartutako erabakiak ezagut ditzaten. Hortaz, enplegatu publiko baten lanpostu bat estaltzeko hautapen bategan kalifikazio epaimahaiek duten informazio guztia informazio publikoa da gardentasunari buruzko legediaren ondorioetarako eta, beraz, informazioa eskuratzeko eskatzen ahal da, araudi horrek aitortzen duen eskubidea erabiliz, araudian aurreikusten den muga zehatzetako bat aplikatzeko bada izan ezik.

AR 5/2023 ebazpenean ohartarazi genuen moduan, lanpostu bat kontratatzeko zerrenda bat osatzeko lehiaketa prozesua merezimendu, gaitasun eta berdintasun printzipioen arabera arautzen da eta, beraz, behar adina gardena izan behar da, jarduketa eta prozedura publikoen kontrola ahalbidetzeko, bai eta errore, irregulartasun, legezkontrakotasun, arbitrarioritasun edo faboritismoak antzemateko ere. Prozesua norgehiagoka izate ere ez da hutsala. Prozesu horretan, orain erreklamazioak denak informazioa behar du, lehenik, kontratatzeko gaituko duen zerrendan toki bat hartzeko duen eskubidea egiaztatzeko, eta, bigarrenik, egindako probetan eta aurkeztutako merezimenduetan beste izangaiek lortutako kalifikaziori buruzko informazioa ere behar du.

Datu pertsonalak egoteak ez dakar eskatutako informazioa eskuratzeko eskubidea ukatzea. Tartean diren interesak aztertuz gero, gailendu egiten da lanpostu publikoetarako merezimendu, gaitasun eta kualifikazio handiena duten pertsonak hautatzearen interes orokorra. Gailentasun hori dela eta justifikatuta dago prozesuen legezkonotasuna eta hautatutako pertsonen egokitasuna kontrolatzea, gardentasun neurrien eta informazioa eskuratzeko neurrien bitartez. Ondorioz, interes publiko hori nagusitu behar da datu pertsonalak babesteko banakako eskubidearen gainetik. Hala ere, datu pertsonalen artean bereziki babestutako datu pertsonalik egonen balitz, emandako informaziotik kanpo gelditu behar dira datu horiek.

Eskatutako informazioa egokia, beharrezkoa eta neurrikoa da, prozesuan egindako hautaketaren objektibotasuna egiaztatzeko.

Nekez kontrolatzen ahal da hautaketaren objektibotasuna hautatutako pertsonak eta hautatu ez diren pertsonak, beren izen-abizenekin, lotu eta alderatu ezin badira. Kasu honetan, eskatzailea baino posizio aurreratuagoetan dauden datuak alderaketa hori egiteko ezinbestekoak dira.

5.2. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen araubide bereziak

5.2.1. Tokiko eta parlamentuko hautetsiak

R 50/2024, urriaren 7koa, zeinaren bidez ebazten baita Tuterako Udalari egindako erreklamazioa, zinegotzi batek hezkuntza espedienteetara sartzeko egindako eskaerari ez erantzuteagatik aurkeztu zena.

Bigarrenena. 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 77. artikuluan, tokiko udalkideei egozten die, udalbatzako kide diren aldetik, alkatearengandik edo gobernu batzordearengandik udalbatzako zerbitzuen esku dauden eta beren funtzioa betetzeko beharrezkoak diren aurrekari, datu edo informazioak eskuratzeko eskubidea.

Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen aipatu 77.1 artikulua eta Toki entitateen antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamenduaren 14.1 artikulua arabera, toki entitateetako kideen informazio eskubidea estu eta zuzen lotuta ageri da «haien egin-kizunen jarduerarekin», eta era berezian, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen Lege horren beraren 22.2 a) artikulua arabera, «gobernu organoen kontrol eta fiskalizazio» eginkizunekin.

Bestalde, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 76. artikulua ia gauza bera adierazten du, Nafarroako toki entitate guztiak barne hartuta. Agindu horrekin bat, toki entitateetako kargu hautetsiek entitateen esku dauden eta beren

funtzioa betetzeko beharrezkoak diren dokumentu eta artxibo oro eskuratzeko eskubidea dute. Eskaera edo eskabidea behar bezala arazoituta ebatzi behar du alkateak edo Tokiko Gobernu Batzarrak 5 egun naturalen buruan, Toki Entitateen Erregistroan aurkeztu den egunetik zenbatzen hasita.

Azkenik, zehaztu behar da Gardentasunari buruzko Foru Legearen 41.1. artikulua, eskaerari erantzuteko epeari dagokionez, lehenik eta behin, informazio publikoa eskuratzeko berariazko araubidea arautzen duten legeetan ezarritako epeetara jotzen duela, eta, bigarrenik, araubide berezirik aurreikusi ezean, gehieneko epea ezartzen duela izaera orokorrekin. Hortaz, adierazi moduan, Toki araubidearen oinarriak onartzen dituen Legearen 77. artikuluari eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 76. artikuluari jarraikiz, toki entitateetako kideek informazioa eskuratzeko eskubidea baliatzeko egiten dituzten eskaerak modu arrazoituan erantzun behar dira, aurkeztu eta bost egun naturaleko epe barruan.

Hirugarrena. Toki ordezkarien aldetiko informazioa eskuratzeari buruzko araudi bloke horrekin batera, herritarrek duten informazioa eskuratzeko eskubidea dago. Zinegotziak ere, herritar diren heinean, eskubide horren barne daude, eta gardentasunari buruzko araudian (Nafarroan, Gardentasunari buruzko Foru Legea) ezarritako funtsezko baldintza eta prozeduren mende daude. Auzitegi Gorenak ere azpimarratu du hautetsiek informazioa eskuratzeko duten eskubidearen babes indartuaren ideia, hain zuzen ere, Konstituzioaren 23. artikuluekin duen loturagatik. 2015eko ekainaren 15eko epaian, hau esan zuen gai horri buruz: «Izan ere, hautatu direnean eman zaien erantzukizun berezia era egokian betetzeko moduan egon daitezen, behar diren bitartekoak izan beharko dituzte eskura, eta informazio eta dokumentu publikoak eskuratzeko eskubideari dagokionez, herritar guztiek lege horien arabera dituzten eskubideen azpitik ezin dira egon, are gehiago, ezinbesteko plus erantsia izan behar dute berekin».

Hori oinarri hartuta, Auzitegi Gorenak, zenbait epaitan, berariaz aitortu du toki entitateetako kideek eskubidea dutela, beren egin-kizunak betetzeko informazio eskaerari behar bezala erantzun ez zaiola uste dutenean, gardentasun arloko legedian arautzen den erreklamazioa aurkezteko (denak ordezkatzuz, kasazioan emandako 1033/2022 epaia, 2022ko martxoaren 10ekoa, 4. o.j.).

Era berean, nabarmendu behar da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak, zazpigarren xedapen gehigarriko 2. apartatuan, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluari esleitzen diola informazio publikoa eskuratzeko eskubidea betetzen dela ziurtatzeko eta eskubide hori erabat edo partzialki ukatu edo onartzen duten egintza eta ebazpenen kontra aurkeztutako erreklamazioak aztertzeko eskumena.

6.2.2 Eskatzaileak bere datuak eskuratzea

AR 17/2024, maiatzaren 13koa, zeinaren bidez ebazten baita Nafarroako Foru Ogasunari aurkeztutako erreklamazioa, zerga ikuskaritza espediente baten dokumentazioa eskuratzeko eskaerei ez erantzuteagatik egindakoa.

Hirugarrena. Gardentasunari buruzko Foru Legearen zazpigarren xedapen gehigarriak, informazioa publikoa eskuratzeko eskubidearen erregulazio bereziei buruzkoak, honako hau dio:

«1. Foru lege hau aplikatzeko izanzen da, oro har, 2. artikuluan aurreikusitako administrazio publikoen, instituzio publikoen eta entitateen informazio publikoa eskuratzeari zerkusua duen jarduera guztian.

Ingurumenari, lurraldearen antolamenduari eta hirigintzari, artxiboei eta dokumentu historikoei eta dirulaguntzei buruzko informazioa eskuratzeko foru lege honetan xedatutakoak zuzenduko du, salbu eta lege maila duen araudi bereziak informazio hori eskuratzeko mugak ezartzen badi-tu, interes publiko zehatz batzuk edo datu pertsonalak babestearren.

Aurrekoa gorabehera, zergen, osasunaren eta poliziaren arloko informazioa eskuratzea araudi berariazkoak zuzenduko du, bai eta beste edozein informazio ere, lege mailako arau batek berariaz deklaratzan duenean informazioak izaera erreserbatua edo konfidentziala duela.

Araudi berariazkoan aurreikusita ez dagoen guztian foru lege hau aplikatuko da osagarri gisa.

2. Kasu guztietan, edozein dela ere aplikatzeko den araudia, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluak eskumena izanen du informazio publikoa eskuratze eskubidea betetzen dela zaintzeko eta informazio publikoa eskuratzea osotara edo partzialki baimendu edo ukatzeko egintzen eta ebazpenen kontrako erreklamazioak aztertze, salbu eta Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren, Nafarroako Kontseiluaren eta Nafarroako Arartekoaren kasuan».

Hortaz, zerga informazioa eskuratzeari dagokionez, berariazko araudia aplikatu behar da ahal denean (13/2000 Foru Legea, abenduaren 14koa, Tributuei buruzkoa eta arau osagarriak), eta, modu osagarrian, informazioa eskuratzeko eskubidea arautzen duen gardentasun arloko legedian xedatutakoa.

Aurrekoarekin lotuta, gogoratu behar da Auzitegi Gorenak, zenbait epaitan (denak ordezkatzuz, otsailaren 24ko 239/2023 epaia eta 2021eko otsailaren 24ko epaia), estatuko legediaren inguruan izan bada ere, adierazi egin duela zerga araudiak ez duela erabat arautzen informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eta eskubide hori baliatu daitekeela zerga datuak eskuratzeko:

«Tributuen Lege Orokorra interpretatu behar da ordenamendu juridiko osoaren barne eta Gardentasunaren 19/2013 Legeak txertatutako berme berrien argitan; beraz, lege horren erregulazioak ez du ez aurreikusten ezta ukatzen ere zerga administrazioarengandik zerga edukia dituzten elementu jakinei buruzko informazioa eskuratzeko aukera, Gardentasunaren Legearen lehenengo xedapen gehigarria aplikatu behar baita, informazioa eta partikularren intimitate

eskubidea gatazkan sartzen direnean gertatzen den moduan, edo administrazioaren esku dauden datuak beharrezkoak direnean herritarrek beren eskubideak baliatzeko edo jarduketa publikoaren berri izateko. Hala ere, informazio hori Gardentasunaren Legearen 14. artikuluan ezartzen diren mugetara eta 15. artikuluko datuen babeserako neurrietara egokitu behar da».

(...)

Tributuen Lege Orokorra (94. eta 95. artikulua) arau edo gidalerro orokor bat ezartzen du zerga ondorioak dituzten datuen erreserbarako, baina ezin daiteke esan informazioa eskuratzeko eskubideari buruzko erregulazio oso eta alternatibo bat ematen duenik, Gardentasunaren Legean aurreikusitako araubide orokorra ordezkatzeko moduan».

Laugarrena. Ondorioz, Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra aplikatu behar da ahal denean.

Aipatu foru legeak 9.1 artikuluko d) letran aitortzen du zergapekoek eskubidea dutela partedun diren prozeduren tramitazioa zertan den jakiteko. Horri buruz, foru lege beraren 80. artikulua dio:

«Tributu arloko kudeaketa prozedura batean parte den zergapekoak jakiterik izanen du, edozein momentutan, prozeduraren tramitazioa nola dagoen. Era berean, espedientearen ageri diren dokumentuen –ebazpena emateko orduan organo eskudunak kontuan izan beharreko horien– kopia ere lortzerik izanen du, non ez dituzten hirugarrenen interesak edo beste pertsona batzuen intimitatea ukitzen edo legeak ez duen horrela xedatzen. Egiaztapen eta ikerketetan, kopia horiek emanen dira interesdunaren entzunaldi tramitean, foru lege honen 86. artikulua dioen arabera».

Bestalde, foru lege horren 105. artikulua, zerga ondorioak dituzten datuen isilpeko izaera xedatu eta arautzen duenak, honako hau aurreikusten du

6. apartatuan:

«Aurreko apartatueta aurreikusitako esparruan, zergapekoek artxibo administratiboetako

erregistro eta dokumentuak ikus ditzakete, baldin eta espediente baten parte badira eta baldin eta, eskaera datarako bukatu egonda, eskatzailak esku hartutako prozedurei badagozkie espediente horiek».

Bosgarrena. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1 artikuluko a) letrak, espedientearen kopia eskatzeko eskaeran zehazki aipatu zenak, gorago aipatu den Tributuei buruzko Foru Lege Orokorren 80. artikuluan aurreikusitakoaren antzeko eskubide bat aitortzen du, honakoa xedatuz:

«1. Lege honetan aurreikusitako gainerako eskubideez gain, administrazio prozedura batean interesdun direnek honako eskubide hauek dituzte:

a) Noiznahi jakitea interesdun diren prozeduren izapidetzea nola doan; administrazio isiltasunak zer esanahi duen, Administrazioak ez badu epean ebazpen espresurik ematen ez jakinarazten; zer organo den eskudun instrukzioa egiteko, hala badagokio, eta ebazpena emateko; eta zer izapide egintza eman dituen.

Eskubidea izanen dute, orobat, prozeduretan jasotako dokumentuak eskuratzeko eta haien kopia lortzeko.

Administrazio publikoekiko harremana bitarteko elektronikoz dutenek eskubidea izanen dute aurreko paragrafoan aipatzen den informazioa kontsultatzeko Administrazioaren Irispide Puntu Elektroniko Orokorrean, zeinak irispide atari baten moduan funtzionatuko baitu. Prozeduretan sartutako dokumentuen kopiak emateko Administrazioak duen betebeharra konplutatzat joko da haiek eskura jartzen direnean administrazio eskudunaren Irispide Puntu Elektroniko Orokorrean edo dagozkion egoitza elektronikoetan».

Hortaz, manu horrek berretsi egiten du interesdunak eskubidea duela administrazio prozedurako jarduketak islatzen dituen espediente dokumentazioa eskuratzeko.

Seigarrena. Aurreko legezko manuak eta emandako informazioa abiapuntu hartuta,

ez da alderdien arteko funtsezko gatazkarik ikusten adierazitako zerga ikuskaritzako espedientearen ageri den informazioa eskuratzeko eskubidea izateari buruz. Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua arduratu behar da eskubide hori bermatzeaz, eta, kasu honetan, prozedurako interesdunaz ari garenez, zalan-tzarik gabeko eskubidea da.

Ez da Kontseilu honen lana orain erreklamatzaille denak zerga espedientearen esparruan lagundu duenetz erabakitzea, edo prozedura horren esparruan beste eskubide batzuk urratu diren ala ez aztertzea, alderdien argudioetatik ondorioztatzen den moduan.

Beraz, ez da egokia erreklamatzailleak eskatzen duen entzunaldi tramitea egitea; izan ere, Gardentasunari buruzko Foru Legearen babesean eska daitekeen jarduketa bat ez izateaz gain, Kontseiluari dagokion eginkizun espezi-fikoa da informazioa eskuratzeko eskubideari buruzko erreklamazioa ebaztea, eta ez informazio hori sortu duen prozeduraren esparruan gertatu diren eskubideen urraketa posibleak baloratzea oro har.

Eskatutako espedientea helarazteko moduari dagokionez, aplikatzekoa den berariazko araudiari jarraikiz, ez dugu uste eskaeran adierazitako bitartekoa exijitu daitekeenik (BBBBBB@gmail.com helbide elektronikora bidaltzea). Nafarroako Foru Ogasunak, erreklamazioaren bidetik, nahikoa arrazoi eman ditu zerga ikuskaritzako espedientea kanal horretatik ez bidaltzeko, eta jakinarazpena administrazio egintzak jakinarazteko arau orokorretan ezarritakoaren arabera egiteko.

Hain zuzen ere, NNNN. urteko azaroaren NN(a)(e)ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen ediktu bat, non adierazten baita zerga arloko jarduketa eta eskatutako espedientea etxean jakinarazi eta eskura jartzeko saiakera egin zela, eta adierazitako helbidea bat dator erreklamazioa eragin duen instantzian adierazitakoarekin.

Horregatik guztiagatik, egokia da erreklamazioa ezatea.

Título:
Consejo de Transparencia de Navarra.
Memoria de Actividad_2024

© 2024. CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

Composición
Pretexto

Depósito Legal
DL NA 2234-2018

Izenburua:
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua.
Jardueren Memoria_2024

© 2024. NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

Konposizioa:
Pretexto

Lege Gordailua:
LG NA 2234-2018